



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL  
CÁMARA DE SENADORES

# Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS  
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

TOMO V

MARZO 2024



**REDACTOR**  
**TOMO V**  
**LEGISLATURA 2023 - 2024**

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma  
**PRESIDENTE**  
**CÁMARA DE SENADORES**

Sen. Julio Diego Romaña Galindo  
**SEGUNDO SECRETARIO**  
**CÁMARA DE SENADORES**

Lic. José Antonio Zamora Gutiérrez  
**OFICIAL MAYOR**  
**CÁMARA DE SENADORES**

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta  
**SECRETARIO GENERAL**  
**CÁMARA DE SENADORES**

Lic. Eloy Patty Condori  
**JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN**  
**CÁMARA DE SENADORES**

Tec. Blanca Luz Paredes de Blantnik  
Pascuala Layme Carita  
Georgina J. Santander Velasquez  
**PERSONAL DE REDACCIÓN**

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes  
Lic. José Ivan Fernández Reyes  
**DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN**

Giovanny Julio González Portal Altamirano  
**GRABACIÓN**

**DEPÓSITO LEGAL**  
4-1-430-2024 P.O.

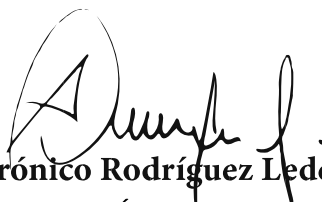
# PRESENTACIÓN

La presente publicación “El Redactor”, es la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural, que refleja el trabajo realizado por las Senadoras y los Senadores de este Ente Camaral, durante el mes de marzo del año 2024.

La publicación “El Redactor” cumple lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; por ello, es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates desarrollados en las Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral.

La importancia de este material en la función legislativa, radica en la construcción de la memoria institucional, plasmado en las facultades ejercidas por el primer Órgano del Estado; toda vez que, refleja la participación fidedigna de Senadoras y Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la Agenda establecida para el efecto.

En tal sentido, es grato para la Presidencia de la Cámara de Senadores, presentar la publicación de El “Redactor” - Tomo V, correspondiente a la legislatura 2023 - 2024.



**Andrónico Rodríguez Ledezma**  
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia  
**DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024**



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)  
**PRESIDENTE**  
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)  
**PRIMERA VICEPRESIDENTA**  
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)  
**SEGUNDA VICEPRESIDENTA**  
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN  
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)  
**PRIMER SECRETARIO**  
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO  
ROMAÑA GALINDO (PD)  
**SEGUNDO SECRETARIO**  
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO  
MEJÍA (OR)  
**TERCERA SECRETARIA**  
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

# SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA  
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES  
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT  
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI  
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI  
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI  
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA  
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE  
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA  
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN  
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA  
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO  
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL  
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA  
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO  
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ  
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO  
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE  
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ  
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE  
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA  
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS  
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA  
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO  
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ  
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA  
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ  
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA  
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA  
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE  
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ  
CC



CLAUDIA ELENA EGÚEZA ALGARRAÑAZ  
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ  
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS  
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ  
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO  
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

# SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN  
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA  
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO  
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID  
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO  
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA  
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARQUINO  
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO  
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ  
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA  
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES  
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ  
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI  
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI  
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO  
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES  
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAZA  
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA  
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA  
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA  
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES  
MAS - IPSP



ELIZABET ZOYA ZAMORA ARCE  
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA  
CC

SANTA CRUZ



WILLIAN TÓRREZ TORDOYA  
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ  
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA  
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA  
CREEMOS

BENI



MISDRAEL MAMANI ARENAS  
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUÁREZ  
CC



NEILA VELARDE SALAS  
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO  
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO  
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUÑO  
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO AMURUZ  
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ  
CREEMOS





# COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

## COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



**MIGUEL REJAS**  
PRESIDENTE



**MARÍA PATRICIA ARCE**  
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,  
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN  
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



**ANDREA BARRIENTOS**  
COMITÉ DE SISTEMA  
ELECTORAL, DERECHOS  
HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

## COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



**ROBERTO PADILLA**  
PRESIDENTE



**LUIS FLORES**  
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



**SANTIAGO TICONA**  
COMITÉ DE MINISTERIO  
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL  
ESTADO

## COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



**LEONARDO LOZA**  
PRESIDENTE



**GLADYS ALARCÓN**  
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y  
POLICÍA BOLIVIANA



**EVA HUMEREZ**  
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL  
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL  
NARCOTRÁFICO

## COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



**CLAUDIA EGÚEZ**  
PRESIDENTA



**SOLEDAD FLORES**  
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,  
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y  
REGIONALES



**CORINA FERREIRA**  
COMITÉ DE AUTONOMÍAS  
DEPARTAMENTALES

## COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONOMICA Y FINANZAS



**ISIDORO QUISPE**  
PRESIDENTE



**VIRGINIA VELASCO**  
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,  
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y  
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO



**NELY GALLO**  
COMITÉ DE POLÍTICAS  
FINANCIERAS, MONETARIA,  
TRIBUTARIA Y SEGUROS

## COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



**MIGUEL PÉREZ**  
PRESIDENTE



**ANA CASTILLO**  
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,  
MINERÍA Y METALURGIA



**HENRY MONTERO**  
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,  
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS  
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

## COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



**CECILIA MOYOVIRI**  
PRESIDENTA



**HILARIÓN MAMANI**  
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS  
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



**TRINIDAD ROCHA**  
COMITÉ DE CULTURAS,  
INTERCULTURALIDAD Y  
PATRIMONIO CULTURAL

## COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



**VANIA ROCHA**  
PRESIDENTA



**RUBÉN GUTIÉRREZ**  
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,  
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



**SILVIA SALAME**  
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN  
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Y SEGURIDAD SOCIAL

## COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



**FÉLIX AJPI AJPI**  
PRESIDENTE



**MARÍA NACIF**  
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,  
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS  
INTERNACIONALES



**RODRIGO PAZ**  
COMITÉ DE RELACIONES  
ECONÓMICAS  
INTERNACIONALES

## COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



**WALTER JUSTINIANO**  
PRESIDENTE



**CENTA REK**  
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,  
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA  
COCA



**CECILIA REQUENA**  
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,  
BIODIVERSIDAD, AMAZONIA, ÁREAS  
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO



# PERIODO CONSTITUCIONAL

2020 - 2025

## NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

| TITULARES                                    |      | SUPLENTE                               |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| <b>CHUQUISACA</b>                            |      |                                        |
| PADILLA BEDOYA ROBERTO                       | MAS  | PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA |
| ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD       | MAS  | MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN               |
| SALAME FARJAT SILVIA GILMA                   | CC   | ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO            |
| TICONA YUPARI SANTIAGO                       | CC   | REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH      |
| <b>LA PAZ</b>                                |      |                                        |
| VELASCO CONDORI VIRGINIA                     |      |                                        |
| AJPI AJPI FÉLIX                              | MAS  | PONCE CONDO YOLANDA MARÍA              |
| QUISPE APAZA SIMONA                          | MAS  | VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ             |
| REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL                | CC   | MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO       |
| <b>COCHABAMBA</b>                            |      |                                        |
| LOZA LEONARDO                                | MAS  | ESCOBAR VELASCO LUCY SARA              |
| ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA                   | MAS  | PÉREZ HERMO                            |
| RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO                  | MAS  | CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA       |
| BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA             | CC   | SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE |
| <b>ORURO</b>                                 |      |                                        |
| PÉREZ SANDOVAL MIGUEL                        | MAS  | CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA             |
| RASGUIDO MEJÍA LINDAURA                      | MAS  | HUARACHI HUARACHI GILMAR               |
| GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN                      | MAS  | LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE            |
| ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA          | CC   | DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO          |
| <b>POTOSÍ</b>                                |      |                                        |
| MAMANI NAVARRO HILARIÓN                      | MAS  | AGUILAR FLORES ELENA JUDITH            |
| CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA                  | MAS  | RAMOS SOCPAZA SANTOS                   |
| VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN              | MAS  | VEGA ROCHA HILDA                       |
| SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA | CC   | LAGRAVA BURGOA PEDRO                   |
| <b>TARIJA</b>                                |      |                                        |
| ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA     | MAS  | CASSO VACA LUIS EDGAR                  |
| REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL                    | MAS  | ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD              |
| PAZ PEREIRA RODRIGO                          | CC   | ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA              |
| GALLO SORUCO NELY VERÓNICA                   | CC   | MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ         |
| <b>SANTA CRUZ</b>                            |      |                                        |
| FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD                     | MAS  | TORREZ TORDOYA WILLIAM                 |
| QUISPE HUANCA ISIDORO                        | MAS  | MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA       |
| REK LÓPEZ CENTA LOTHY                        | CREE | ERIK MORÓN OSINAGA                     |
| MONTERO MENDOZA HENRY OMAR                   | CREE | FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA             |
| <b>BENI</b>                                  |      |                                        |
| NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA                   | MAS  | MAMANI ARENAS MISDRAEL                 |
| MOYOVIRI MOYE CECILIA                        | CC   | VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO           |
| JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS             | CC   | VELARDE SALAS NEILA                    |
| EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA                | CREE | JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO     |
| <b>PANDO</b>                                 |      |                                        |
| HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ                        | MAS  | LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO             |
| FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO                   | MAS  | PAXI DE SUXO PAULA                     |
| FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA                    | CC   | CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ         |
| ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO                   | CREE | ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA           |



## INDICE

Pag.

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>73ª SESIÓN ORDINARIA.....</b>     | <b>1</b> |
| <b>Miércoles, 6 de marzo de 2024</b> |          |

### ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>74ª SESIÓN ORDINARIA.....</b>   | <b>53</b> |
| <b>Jueves, 26 de enero de 2024</b> |           |

### ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>79ª SESIÓN ORDINARIA.....</b>   | <b>125</b> |
| <b>Jueves, 14 de marzo de 2024</b> |            |

### ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>88ª SESIÓN ORDINARIA.....</b>      | <b>285</b> |
| <b>Miercoles, 27 de marzo de 2024</b> |            |

### ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.





CÁMARA DE SENADORES

# SESIONES ORDINARIAS



**73ª SESIÓN ORDINARIA,  
Miércoles, 6 de marzo de 2024**

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presidente:</b>             | Sen. Andónico Rodríguez Ledezma                                                                             |
| <b>Primera Vicepresidenta:</b> | Sen. <sup>a</sup> Simona Quispe Apaza                                                                       |
| <b>Segunda Vicepresidenta:</b> | Sen. <sup>a</sup> Daly Santa María Aguirre                                                                  |
| <b>Secretarios:</b>            | Sen. Pedro Vargas Fernández<br>Sen. Julio Diego Romaña Galindo<br>Sen. <sup>a</sup> Lindaure Rasguido Mejía |

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Aramayo Paredes Natividad, Castillo Negrete Ana María, Egüez Algarayaz Claudia Elena, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moye Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Hermo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaure, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Seoane Flores Luis Guillermo Silvestre, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

**Senador Presidente, Andónico Rodríguez Ledezma:** Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

**Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández:** Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, queremos desde la Cámara de Senadores extender nuestras felicitaciones al pueblo altoño que el día de hoy celebra sus 39 aniversario, nuestro máximo reconocimiento, admiración y respeto por la valerosa ciudad de El Alto, en ese entendido, queremos invitar a todos ponerse de pie para entonar el Himno a la ciudad de El Alto.

**-Se entona las sagradas notas del Himno a la ciudad de El Alto-**

**¡Que Viva El Alto!**

**¡Vitores!**

**Sen. Presidente:** Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:31, correspondiente al día miércoles 6 de marzo de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

**Sen.<sup>a</sup> Egüez:** Gracias, Presidente. Buenos días a todos mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Egüez Algarayaz Claudia Elena, por el Departamento de Beni.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

**Sen.<sup>a</sup> Nacif:** Gracias, Presidente. Buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nacif Barboza María Roxana por el Departamento de Beni.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las

senadoras y los senadores suplentes.

**Sen. Secretario:**

La Senadora María Patricia Arce Guzmán; habilita al Senador Hermo Pérez, desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero; habilita al Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores, desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira; habilita a la Senadora Elizabeth Zoya Zamora Arce, desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas; habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes, desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori; Semana Regional (Sin Suplente), desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En consideración del Pleno, la habilitación de los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

**Sen. Secretario:**

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, el Senador Padilla.

**Sen. Padilla:** Gracias, hermano Presidente. Un saludo especial para todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Roberto Padilla Bedoya, por el Departamento de Chuquisaca.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Ticona.

**Sen. Ticona:** Buen día. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Santiago Ticona Yupari, por el Departamento de Chuquisaca.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Requena.

**Sen.<sup>a</sup> Requena:** Gracias, Presidente. Buen día. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

**Sen. Presidente:** No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

**Sen. Secretario:** Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria, miércoles 6 de marzo de 2024; a horas 09:00.



## ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

**Sen. Secretario:**

### 1. Correspondencia.

#### 1. Proyecto de Ley

1.1 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta el Proyecto de Ley que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Fiesta del Día Jueves de Comadres en Tarija".

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### 2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Tarija", en su 50 aniversario de fundación, al servicio de la sociedad en el Municipio de Bermejo.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

**Sen. Secretario:**

b) De reconocimiento al comunicador radialista Policarpo Sánchez Cazón, por su aporte y contribución destacada en el Departamento de Tarija.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

**Sen. Secretario:**

2.2 La Senadora Virginia Velasco Condori, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional Litoral", en su 50 aniversario de vida institucional, por su aporte al servicio de la educación.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

**Sen. Secretario:**

2.3 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al maestro chuquisaqueño, Edwin Pablo Cervantes Barrios, por su larga trayectoria musical como eximio intérprete del violín.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:****3. Peticiones de Informe Escrito:**

3.1 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) A la Ministra de Salud y Deportes, informe si cuenta con un plan de contingencia y control de posibles enfermedades que surjan a partir de la declaratoria de zona de desastre en el Municipio de Cobija y del desbordamiento del Río Acre; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe sobre las acciones coordinadas con el Gobierno Departamental de Pando, y otros municipios de Pando, para el avalúo de afectación de zonas, resultante del desbordamiento del Río Acre; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.2 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita a los Ministros de Planificación del Desarrollo; y de Economía y Finanzas Públicas, informen si en el Departamento de Tarija o en sus municipios, se ejecutará algún programa o proyecto, derivado de los Proyectos de Ley de préstamos, aprobados en la Cámara de Diputados; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.3 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, informe qué acciones se tienen registradas en el caso signado con Código Único: 201102012400094; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Ministro de Educación, informe sobre la existencia, cantidad y ubicación de Centros de Educación Alternativa para personas adultas en el Departamento de Cochabamba; y otros puntos relacionados al tema.





**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.4 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita a la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, informe si la Cooperativa Minera de Huayra Punku R.L., cuenta con los registros de personería jurídica; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.5 La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe las medidas de seguridad implementadas para el trabajo de emergencia en el Río Aruntaya de la ciudad de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

3.6 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Educación, que informe cuántas denuncias existen en el Ministerio de Educación contra el ex Ministro Edgar Pary; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, informe cuántas denuncias existen en el Ministerio que dirige, contra el ex Ministro de Educación Edgar Pary; y otros puntos relacionados a los temas.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.7 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre el estado actual del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, en contra de José Nelson Gallinate Torrico; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **4. Respuestas a Minutas de Comunicación.**

4.1 El Secretario General a.i. de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 005/2023-2024 (Tema: Reunión extraordinaria, con la participación de los CODERADES).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista, Pedro Benjamín Vargas Fernández.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

**5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:**

5.1 El Alcalde Municipal de Sucre, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 217/2023-2024. (Tema: Predios 168, 170 y 173 de la Comunidad Kucho Tambo, registrados en Derechos Reales).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Silvia Gilma Salame Farjat.

**Sen. Secretario:**

5.2 El Secretario General a.i. de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite respuestas de 55 Peticiones de Informe Escrito, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de las y los senadores peticionarios.

**Sen. Secretario:**

5.3 El Fiscal General del Estado S/L, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 234/2023-2024, 276/2023-2024 y 288/2023-2024 (Temas: Denuncia presentada por los Gobiernos Autónomos Departamentales de Potosí, Chuquisaca y Tarija en contra de Edgar Freddy Huallpa Coro; Denuncias interpuestas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA; Personas que tuvieron denuncias en su contra).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras peticionarias, Cecilia Isabel Requena Zárate y Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

**Sen. Secretario:**

5.4 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 235/2023-2024 y 236/2023-2024. (Temas: Actores productivos mineros y operadores mineros del Municipio de Tacacoma; Actores productivos mineros y operadores mineros del Municipio de Tipuani).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

**Sen. Secretario:**

5.5 El Gobernador del Departamento de Cochabamba, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 222/2023-2024. (Tema: Plano Hidrográfico del Departamento de Cochabamba).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

**Sen. Secretario:**

5.6 El Concejo Municipal de Colcapirhua, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1351/2022-2023. (Tema: Ley Municipal que aprueba el presupuesto en el Plan Operativo Anual y/o Reformulados del Plan Operativo Anual de la Gestión 2021).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna



Barrientos Sahonero.

**Sen. Secretario:**

5.7 El Procurador General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 178/2023-2024. (Tema: Procesos que se inició en razón a los incendios provocados en la Gestión 2023).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

**6. Actas de Comisión.**

6.1 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

**Sen. Secretario:**

6.2 El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite el Acta correspondiente a la Tercera Sesión de la Comisión de Política Internacional.

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

**Sen. Secretario:**

6.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Quinta Sesión de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

**Sen. Secretario:**

6.4 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Quinta Sesión de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

**7. Reposiciones:**

7.1 El Senador Santos Ramos Socpaza, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 142/2021-2022 C.S. "Ley de Delimitación Intradepartamental del Límite y/o Tramo Colcha "K" - San Pablo de López del Departamento de Potosí".

**Sen. Presidente:** Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.



**Sen. Secretario:**

b) N° 129/2020-2021 C.S. "Ley de Delimitación Intradepartamental del Límite y/o Tramo Porco - Caiza "D" del Departamento de Potosí".

**Sen. Presidente:** Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

**Sen. Secretario:**

c) N° 138/2021-2022 C.S. "Ley de Delimitación Intradepartamental del Límite y/o Tramo Colcha "K" - San Agustín del Departamento de Potosí".

**Sen. Presidente:** Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:****2. Asuntos del Día.****1. Proyectos de Declaración Camaral:**

1.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional Eustaquio Méndez", por sus 41 años de fundación al servicio de la sociedad en el Departamento de Tarija, y por su inobjetable contribución al fomento de la educación en el nivel secundario, presentado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

**Sen.<sup>a</sup> Alarcón:** Gracias, Presidente. Un saludo cordial a todos los colegas senadores que están presentes en esta Sesión.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional Eustaquio Méndez", de la ciudad de Tarija en conmemoración a sus 41 años de fundación al servicio de la sociedad en el Departamento a celebrarse el 12 de marzo del año en curso.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo, de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

**Sen. Secretario:**

1.2 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Eucaliptus del Departamento de Oruro, por sus 44 años de fundación, por ser parte valiosa de la historia del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por el Senador Rubén Gutiérrez Carrizo.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

**Sen. Gutiérrez:** Gracias, Presidente.

Al amparo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Eucaliptus del Departamento de Oruro, en conmemoración a sus 44 años de fundación, a celebrarse el próximo 7 de marzo del presente año 2024.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo, de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

**Sen. Secretario:**

1.3 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje en el "Día Internacional de la Mujer", a celebrarse el 8 de marzo del presente año, reconociendo a todas las mujeres del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por la Senadora Elena Judith Aguilar Flores.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Quispe Huanca.

**Sen. Quispe Huanca:** Presidente, saludar por intermedio de Usted al Directorio y a todas las senadores y senadores. Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Isidoro Quispe Huanca, por el Departamento de Santa Cruz.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Aramayo.

**Sen.<sup>a</sup> Aramayo:** En principio un saludo cordial al Presidente y a todos los parlamentarios, senadoras y senadores.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje a todas las mujeres del Estado Plurinacional de Bolivia, particularmente a nuestras hermanas indígenas originarias campesinas en conmemoración al Día Internacional de las mujeres que se celebra este 8 de marzo del año en curso.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo, de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, hermano Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

**Sen. Secretario:**

1.4 Proyecto de Declaración Camaral, exhortando al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, para que, conforme al procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado al haber transcurrido más de treinta días, convoque a Sesión Ordinaria de Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de que se traten Proyectos de Ley en el Pleno, presentado por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

**Sen.<sup>a</sup> Santa María:** Gracias, Presidente. A través de su Autoridad un saludo a los colegas y un abrazo también a todos los hermanos de El Alto en su aniversario, que tengan un bonito día y que tengamos la capacidad como Estado, de poder cumplir todas las necesidades que tiene esta ciudad tan importante.

Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral que exhortando al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, para que conforme al procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado al haber transcurrido más de treinta días, convoque a Sesión Ordinaria de Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de que se traten en el Pleno los proyectos de ley N° 073/2023-2024 y el N° 075/2023-2024.

En base a qué hago esta solicitud estimado Presidente, nosotros, recordar que como Senado en nuestra 25ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores del 18 de diciembre colegas, se ha aprobado estos dos proyectos de ley en la Cámara de Senadores como corresponde al artículo 163 de la Constitución Política del Estado, lo hemos pasado a la Cámara Revisora, el cual dice el artículo 163 en su numeral 5, dice: "El proyecto aprobado por la Cámara de Origen será remitido a la Cámara Revisora para su discusión. Si la Cámara Revisora lo aprueba será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación."

Esto no ha sucedido colegas, porque se ha quedado estancado, si me permiten la expresión, en la 56 Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, pero el mismo artículo en su numeral 7, qué dice, "En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara Revisora se pronuncie -lo cual no ha pasado hasta la fecha sobre el Proyecto de Ley- el Proyecto de Ley será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional".

En cumplimiento a este artículo, el Presidente de la Cámara de Senadores ha enviado la nota el 19 de febrero de esta Gestión, sin el efecto a la fecha, por lo tanto, colegas al estar constitucionalizado este artículo con sus párrafos, creo que es deber de este Pleno pronunciarnos al respecto, por qué, porque va aparecer algún amparo, algún recurso y nos van a decir, otra vez proceso a la Directiva, otra vez proceso al Pleno, no están cumpliendo, el Pleno no está cumpliendo con su emisión constitucional de dar cumplimiento a este numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

Por eso colegas, pido por favor al Pleno, mandemos esta Declaración Camaral al Presidente Choquehuanca, para que cumpla la Constitución en lo que dice, porque también otro motivo creo que nos debe preocupar, es que estamos estancados prácticamente, se está confundiendo -digamos- el tema es parte de un acuerdo



político, pero se vienen los créditos, en la Cámara de Diputados están tomando otras estrategias no muy adecuadas para aprobarlos, se nos va a venir encima, por lo tanto, debemos ir destrabando, contribuir a destrabar estos temas tan importantes del país en este caso, que van, a ver veremos qué dice el Pleno, nuestra posición es de la mayoría que se vayan estos señores autoprorrogados que abusivamente están usurpando funciones que no les corresponde, sabemos cómo ha sucedido ¿verdad? Entonces les pido, por favor, el apoyo para este Proyecto de Declaración Camaral, Presidente y colegas. Gracias.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo, de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:**

### **3. Asuntos en Mesa.**

**-Nada en carpeta-**

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:**

### **4. Informes de Comisiones.**

#### **1. Proyectos de Ley.**

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 275/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, a favor de la Aduana Nacional". (Informe impreso y distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

**Sen. Secretario:**

**CPPEyF – PL 275 - Inf N° 03/2023-2024**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL  
CAMARA DE SENADORES  
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**





**INFORMA****ASUNTO:**

**P.L. N° 275/2022-2023 C.D. "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO, A FAVOR DE LA ADUANA NACIONAL".**

**I. ANTECEDENTES.**

El Proyecto de Ley N° 275/2022-2023 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados; y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 05 de mayo de 2023 mediante oficio P. N° 379/2022-2023 el Presidente en Ejercicio de la Cámara de Diputados Hernán Isaías Duran Lazo, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 275/2022-2023 CD, "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO, A FAVOR DE LA ADUANA NACIONAL" para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 05 de diciembre de 2023, Presidencia de la Cámara de Senadores remite el Proyecto de Ley N° 275/2022-2023 CD, a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás leyes vigentes.

**II. FUNDAMENTO LEGAL.****a) Constitución Política del Estado:**

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

- **Artículo 158, párrafo I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: **numeral. 3** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; el **numeral. 13** establece: *aprobar la enajenación de bienes de dominio Público del Estado.*

- **Artículo 339 párrafo II** Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.

**b) La Ley N° 482 de 9 de enero de 2014 de Gobiernos Autónomos Municipales.**

- **Artículo 16., numeral 21** Son atribuciones del Concejo Municipal, autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado; el numeral 22 del mismo artículo menciona que tiene la facultad de aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la ley del nivel central del Estado. El **numeral 22.** Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado.



- **Artículo 26.** Sobre las atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal dispone en su **numeral 28** presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

- **Artículo 30.** establece que los bienes de dominio municipal se clasifican en:

- a) Bienes Municipales de Dominio Público.
- b) Bienes de Patrimonio Institucional.
- c) Bienes Municipales Patrimoniales.

- **Artículo 31.** Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa: a) Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de tránsito. b) Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural. c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno Autónomo Municipal. d) Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.

- **Artículo 32.** Son Bienes de Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal, todos los que no estén destinados a la administración Municipal y/o a la prestación de un servicio público Municipal, ni sean bienes de dominio público.

- **Artículo 34.** Son Bienes Municipales Patrimoniales todos los bienes del Gobierno Autónomo Municipal, sea que los mismos estén destinados a la administración municipal y/o a la prestación de un servicio público municipal.

#### **c) Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887.**

- **Artículo 1.** establece que ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto si no se hiciere público en la forma prescrita en esta ley, publicidad que se adquiere por medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo registro de los derechos reales.

#### **d) Ley 1071 de 18 de junio de 2018 que eleva a rango de Ley el Decreto Ley N° 12760 Código Civil de fecha 6 de agosto de 1975.**

- **Artículo 1538 Parágrafos I, II y III** señala que: "Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código "La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales"-, "Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, **surten sus efectos sólo entre las partes contratantes** con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados".

#### **e) Decreto Supremo N° 27957 Reglamento, Modificación y Actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 24 de diciembre de 2004.**

- **Artículo 4.** menciona: "Con arreglo a lo dispuesto en los Arts. 1, 7, 8 y 9 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y en concordancia con los art. 1538, 1540 y 1541 del Código Civil, se inscribirán en los registros respectivos, no sólo los actos y contratos especificados en ellos, sino también todos aquellos relativos a derechos cuya y publicidad convenga a los interesados, siempre que se cumplan los requisitos legales".



- **Artículo 17.** señala que: "El Folio Real con toda la información vigente del inmueble constituye certificación y/o Informe de su estado jurídico actual y total, conteniendo especificación sobre la descripción y características del inmueble, titular del derecho, restricciones y gravámenes que pesan sobre el bien y cancelaciones de aquellos".

### III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Informe CS-CESCTyD N° 1/2023-2024 con fecha de recepción 19 de febrero de 2024, emitido por el Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado de la Cámara de Senadores.

- Oficio con CITE: GAMD/MAE/797/2023 con fecha de recepción 07 de diciembre de 2023, emitido por el GAM Desaguadero el cual adjunta la siguiente documentación:

- 1) Ley Autonómica Municipal N° 073/2023, "Que modifica la Ley Municipal N° 012/2020" de fecha 18 de octubre de 2023.
- 2) Publicación de la Ley Municipal N° 073/2023 en medio de comunicación (Periódico).
- 3) Informe Técnico GAMD/IU/WMC/N° 40/2023
- 4) Informe Legal GAMD/AL/OHTH/072/2023
- 5) Folio Real Actualizado N° 2.08.4.01.0002120
- 6) Informe Legal de Conveniencia GAMD/OHTH/AL/ 088/2023
- 7) Plano de Lote

- Oficio CS.CPPIPCGE NE/179/2022-2023 de fecha 11 de octubre emitido por el Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado de la Cámara de Senadores.

- Oficio P. N° 379/2022-2023 con fecha de recepción 05 de mayo de 2023 emitido por el Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, el cual adjunta el Proyecto de Ley N° 275/2022-2023.

- Informe INF-CPPEyF-021, PL-275/2022-2023 emitido por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados de fecha 13 de abril de 2023.

- Oficio con CITE: GAMD/MAE/0204/2023 de fecha 10 de abril de 2023, emitido por el GAM desaguadero, el cual adjunta la siguiente documentación:

- 1) Convenio Interinstitucional.
- 2) Publicación de la Ley Municipal N° 12/2020 de fecha 27 de octubre de 2020.
- 3) Publicación de la Ley Municipal N° 44/2023 en medios de prensa escrita.
- 4) Ley Municipal N° 44/2023 de fecha de fecha 08 de febrero de 2023.
- 5) Certificación CITE: GAMD/DODP/UIYU/WCM/N° 002/2023 de fecha 06 de abril de 2023.

- Oficio con VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-339/2022 emitido por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional el cual adjunta la siguiente Documentación:

- 1) Oficio con CITE: GAMD/MAE/654/2021 de fecha 31 de agosto de 2022, Emitido por el GAM Desaguadero.
- 2) Informe Técnico GAMD/IU/WMC/N° 25/2022 de fecha 30 de agosto 2022.
- 3) Informe Legal GAMCH/AL/023/2022 de fecha 31 de agosto de 2022.
- 4) Folio Real con Matricula Computarizada N° 2.08.4.01.0002120.
- 5) Proyecto de Ley de Enajenación a título gratuito de un bien inmueble del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, a favor de la Aduana Nacional.
- 6) Ley Autonómica Municipal N° 012/2020 de fecha 27 de octubre de 2020.

### IV. ANÁLISIS:

El Proyecto de Ley N° 275/2022-2023 C.D. tiene por objeto aprobar la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, a favor de la Aduana Nacional



El Informe GAMD/DODP/142/2020, de fecha 15 de octubre de 2020, realiza el análisis técnico y legal de los terrenos denominada Kanlla Kollo y recomienda transferir el inmueble ubicada en la Zona Kanlla Kollo sobre la carretera internacional Bolivia-Perú, con una superficie de 10.000 m<sup>2</sup> a favor de la Aduana Nacional.

El informe legal GAMD/AL/Nº 020/2020 establece que la cesión del inmueble señalado tiene por objeto apoyar los planes de inversión pública y potenciamiento del desarrollo productivo relacionado con la implementación del recinto aduanero y centro binacional de atención en frontera CEBAF, por lo que el Consejo Municipal mediante Ley Autónoma 012/2020 aprueba la transferencia del referido inmueble.

Del Convenio Interinstitucional de fecha 10 de noviembre de 2022 suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero "G.A.M.D." y la Aduana Nacional, el cual es Ratificado por Ley Municipal Nº 44/2023 emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, se puede evidencia que ambas partes están de acuerdo con la transferencia a título gratuito del bien inmueble, además señala que el G.A.M. Desaguadero es propietario del inmueble en la zona Kanlla Kollo con una superficie de 10.000 m<sup>2</sup>, inscrito en Derechos Reales con matrícula Nº 2.08.4.01.0002120, y mediante Ley Municipal Nº 012/2020 autorizó su transferencia a la Aduana Nacional con el fin de apoyar la inversión pública y potenciamiento del desarrollo productivo relacionado con la implementación del Recinto Aduanero y Centro Binacional de Atención en Frontera CEBAF en el municipio de Desaguadero.

El informe INF-CPPEyF Nº 021 de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados establece que dicha transferencia promoverá una atención más fluida de las operaciones aduaneras en frontera, de acuerdo con los requerimientos de los agentes de comercio exterior, con miras a mejorar el control fronterizo en Bolivia y Perú, por lo que recomienda su aprobación con modificaciones.

Posteriormente fue aprobado el PL en grande y en detalle por la Cámara de Diputados en sesión plenaria y remitido a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión.

La ley Municipal Nº 012/ 2020, de fecha 27 de octubre de 2020 emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero no señalaba algunos datos técnicos del bien inmueble sujeto a la transferencia, por lo que en la anterior legislatura el Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado de la Cámara de Senadores solicito la modificación de su Ley Municipal además de otra documentación necesaria.

En ese entendido, el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero emite la Ley Municipal Nº 073/2023 de fecha 18 de octubre de 2023 la cual modifica la Ley Municipal Nº 012/2020 estableciendo textualmente lo siguiente: *"...se APRUEBA la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero ubicado en la Zona Kanlla Kollo, del Municipio de Desaguadero, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, registrado en Derechos Reales de Viacha bajo el folio real con Matrícula Computarizada Nº 2.08.4.01.0002120, con una superficie de 10.000,00 m<sup>2</sup> cuyas colindancias son las siguientes: AL NORTE con CARRETERA INTERNACIONAL BOLIVIA-PERÚ y AL SUR con USO COMÚN y AL ESTE con LA CARRETERA JESÚS DE MACHACA y al OESTE con ZENÓN MAMANI HUAYTA y uso común, a favor de la Aduana Nacional, con destino exclusivo para la implementación del Recinto Aduanero de la Aduana Nacional y Centro Binacional de Atención en Frontera CEBAF...". "...Los planos de ubicación y uso de suelo, forman parte integrante de la presente Ley Municipal..."*.

En la Documentación del Proyecto de Ley se adjunta el plano actualizado del lote de terreno con las respectivas dimensiones, coordenadas de ubicación y colindancias. Además, se incluye el Folio Real 2.08.4.01.0002120 actualizado, el cual coincide con las colindancias del plano y los informes enviados, demostrando la propiedad del G.A.M. Desaguadero y la ausencia de cargas sobre el terreno.

Se adjunta también el informe Legal GAMD/AL/OHTH/072/2023 y el informe técnico GAMD/IU/WMC/Nº 40/2023 en apoyo de la Ley Municipal Nº 073/2023, junto con el informe legal GAMD/OHTH/AL/088/2023



acerca de la idoneidad para la transferencia del terreno a la Aduana Nacional. Estos informes establecen que el terreno no está actualmente en uso y no se espera que sea usado en el futuro, recomendando su transferencia para ser destinado a planes de inversión pública y el fomento del desarrollo productivo a través del Recinto Aduanero y Centro Binacional de Atención en Frontera CEBAF.

De acuerdo a toda la documentación cursante en la carpeta del presente Proyecto de Ley, se evidencia la coincidencia de los datos técnicos del inmueble conforme a lo siguiente:

| DATOS                |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| PROVINCIA:           | INGAVI                                     |
| MUNICIPIO:           | DESAGUADERO                                |
| ÁREA URBANA O RURAL: | URBANA                                     |
| COMUNIDAD:           | SAN PEDRO DE DESAGUADERO                   |
| PROPIETARIO:         | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO |
| FOLIO REAL:          | 2.08.4.01.0002120                          |
| SUPERFICIE:          | 10.000 m2                                  |

| COLINDANCIAS |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| AL NORTE:    | CARRETERA INTERNACIONAL BOLIVIA-PERÚ      |
| AL SUR:      | ÁREA DE USO COMÚN                         |
| AL ESTE:     | CARRETERA A JESÚS DE MACHACA              |
| AL OESTE:    | PROPIEDAD ZENÓN MAMANI HUAYTA Y USO COMÚN |

El Informe CS-CESCTyD N° 1/2023-2024 de fecha 19 de febrero de 2024, emitido por el Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado de la Cámara de Senadores, en sus conclusiones recomienda aprobar con modificaciones el PL N° 275/2022-2023 CD.

La parte dispositiva del Proyecto de Ley N° 275/2022-2023-CD la cual fue aprobado por la Cámara de Diputados requiere modificarse debido a dos razones principales. En primer lugar, se debe incorporar la Ley Municipal 073/2023 la cual modifica la Ley Municipal N° 012/2020 incluyéndola en el Artículo Único del Proyecto de Ley. En segundo lugar, se ha observado que tanto los informes técnicos y legales, así como el convenio entre la Aduana Nacional y el G.A.M. Desaguadero, junto con el Artículo 1 de la Ley Municipal N° 073/2023, indican que la transferencia tiene como finalidad la implementación del Recinto Aduanero de la Aduana Nacional y Centro Binacional de Atención en Frontera CEBAF, lo cual debe ser de la misma manera agregado al texto del presente proyecto de ley en su parte dispositiva.

El Proyecto de Ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

## V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 275/2022-2023 C.D. "QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA, A TÍTULO GRATUITO, DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO, A FAVOR DE LA ADUANA NACIONAL", **sea APROBADO CON MODIFICACIONES**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



La Paz, 28 de febrero de 2024.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera Monetaria Tributaria y Seguros.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley.

**Sen. Secretario:**

**PROYECTO DE LEY N° 275/2022-2023 C.D.  
(CON MODIFICACIONES)**

**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,**

**DECRETA:**

**ARTÍCULO ÚNICO.** De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, ubicado en la Zona Kanlla Kollo del Municipio de Desaguadero, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, registrado en oficinas de Derechos Reales de Viacha, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 2.08.4.01.0002120, con una superficie de 10.000,00 metros cuadrados (m<sup>2</sup>), cuyas colindancias son: al Norte, con Carretera Internacional Bolivia - Perú; al Sur, con uso común; al Este, con Carretera Jesús de Machaca y al Oeste, con Zenón Mamani Huayta y uso común, a favor de la Aduana Nacional, con destino exclusivo para la implementación del Recinto Aduanero de la Aduana Nacional y Centro Binacional de Atención en Frontera CEBAF, de conformidad a la Ley Autónoma Municipal N° 012/2020, de 27 de octubre de 2020, modificada por la Ley Autónoma Municipal N° 073/2023, de 18 de octubre de 2023, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

**Sen. Gutiérrez:** Presidente, estamos en el punto Informes de Comisiones, y tratando Proyectos de Ley, sin embargo, quiero hacerle una consulta, no hemos escuchado en lectura de Correspondencia, con relación a los proyectos de ley de créditos que se han aprobado en la Cámara de Diputados y fueron remitidos oportunamente a la Cámara de Senadores para su revisión, no sé si ya ha llegado oportunamente o no, nosotros tenemos entendido que ya hubiese llegado y por qué no está en Agenda. Esa es una primera consulta.

Para concluir mi intervención muy breve, la semana pasada Presidente, se remitió a Secretaría General con relación a un Proyecto de Ley que por una Resolución, previa Dispensación, se remitió para que Secretaría General pueda averiguar, pueda contrastar la información intra Cámara, es decir, Senadores y Diputados para ver este tema, bueno, ya va a ser una semana, va a ser con mañana, entonces Presidente, no sé si ya hay un informe con relación al Proyecto de Ley N° 079, con relación a la doble vía que une el tramo, en este caso el Tramo 2B Confital y Bombeo, ese es el Proyecto de Ley, queremos saber un informe si ya está o acaso se va a tomar otro tiempo más, o cómo estará. Esas dos consultas puntuales para seguir avanzando. Mil disculpas por la impertinencia, por eso consulté, más bien, solicité la palabra con anterioridad Presidente.

**Sen. Presidente:** Bueno, falta alguna documentación adicional al paquete de proyectos, al primero que aprobaron falta el Informe de Secretaría General, en este caso de la Cámara de Diputados, esperemos que se concrete hasta más tarde, para que a partir de mañana pueda iniciarse el tratamiento de acuerdo al



procedimiento, estamos a la espera de aquello, por lo menos hasta el momento hay de la 079 presentado simplemente con una nota que falta alguna documentación adicional y estamos a la espera precisamente de aquello, mañana tenemos Sesión, esperemos que si todo se concretara estaríamos iniciando el tratamiento del procedimiento.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

**Sen. Secretario:**

**ARTÍCULO ÚNICO.** De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, ubicado en la Zona Kanlla Kollo del Municipio de Desaguadero, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, registrado en oficinas de Derechos Reales de Viacha, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada N° 2.08.4.01.0002120, con una superficie de 10.000,00 metros cuadrados (m<sup>2</sup>), cuyas colindancias son: al Norte, con Carretera Internacional Bolivia - Perú; al Sur, con uso común; al Este, con Carretera Jesús de Machaca y al Oeste, con Zenón Mamani Huayta y uso común, a favor de la Aduana Nacional, con destino exclusivo para la implementación del Recinto Aduanero de la Aduana Nacional y Centro Binacional de Atención en Frontera CEBAF, de conformidad a la Ley Autónoma Municipal N° 012/2020, de 27 de octubre de 2020, modificada por la Ley Autónoma Municipal N° 073/2023, de 18 de octubre de 2023, promulgadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, existiendo modificaciones, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

**Sen. Ajpi:** Gracias hermano Presidente, a través suyo saludar a los asambleístas presentes en esta Sesión.

Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, a favor de la Aduana Nacional".

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.



**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** No existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

1.2 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Ley N° 001/2023-2024 C.D. "Que declara prioridad nacional a la incorporación a la Red Vial Fundamental, la carretera de integración entre los departamentos de Potosí y Cochabamba; Tramos: Cruce Cieneguillas – Thapaña – Jahuacaya – Cruce Puente – Caquena – Puente Caquena – Puente Calasaya – Puente Chicamulli – Actara (Tomas Frías, Chayanta) Copacabana - Tamaucuri – (Diagonal Jaime Mendoza), Colquechaca – Inka Finkina – Esquincachi – Ñequeta – Chiro Kasa – Mallko Cota – Sacani – Kayawi del Departamento de Potosí, vinculado con Apillapampa – Capinota – Santivañez (Parque Industrial) Arbieto del Departamento de Cochabamba". (Informe impreso y distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

**Sen. Secretario:**

### COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INF – CS - CEPPII N° 002/2023-2024

**INFORMA:**

**ASUNTO:** PROYECTO DE LEY N° 001/2023-2024 CD, "QUE DECLARA DE PRIORIDAD NACIONAL A LA INCORPORACIÓN A LA RED VIAL FUNDAMENTAL LA CARRETERA DE INTEGRACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE POTOSÍ Y COCHABAMBA; TRAMOS: CRUCE CIENEGUILLAS-THAPAÑA-JAHUACAYA-CRUC PUENTE-CAQUENA-PUENTE CAQUENA-PUENTE CALASAYA-PUENTE CHICAMULLI-ACTARA (TOMÁS FRÍAS CHAYANTA) COPACABANA-TAMAUCURI (DIAGONAL JAIME MENDOZA), COLQUECHACA-INKA FINKINA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ, VINCULADO CON APILLAPAMPA-CAPINOTA-SANTIVANEZ (PARQUE INDUSTRIAL) ARBIETO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA".

**FECHA:** La Paz, 28 de febrero de 2024.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:





## I. ANTECEDENTES.

El indicado Proyecto de Ley N° 001/2023-2024 CD, "Que declara de prioridad nacional a la incorporación a la Red Vial Fundamental la carretera de Integración entre los Departamentos de Potosí y Cochabamba; Tramos: Cruce Cieneguillas-Thapaña-Jahuacaya-Cruce Puente-Caquena-Puente Caquena-Puente Calasaya-Puente Chicamulli-Actara (Tomás Frías Chayanta) Copacabana-Tamaucuri (Diagonal Jaime Mendoza), Colquechaca-Inka Finkina del Departamento de Potosí, vinculado con Apillapampa-Capinota-Santivañez (Parque Industrial) Arbieto del Departamento de Cochabamba" fue presentado por los Diputados Abelardo Colque Vicente, Damian Laime Parada, Israel Huaytari Martínez e Higinio Farfán Abán en la gestión legislativa 2023.

Dicho Proyecto de Ley fue remitido por la Presidencia de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ministerio de Planificación del Desarrollo para emitir informe Técnico y Legal sobre su procedencia o improcedencia.

En ese contexto, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, emitió el Informe Técnico U.I.V N° 473/2023 de fecha 05/06/2023 suscrito por el Ing. Miguel Ángel Martínez D., Técnico Infraestructura Vial, el cual en sus conclusiones indica, que existirá un acercamiento más fluido entre los Departamentos como es Potosí y Cochabamba.

También ello implica que la actividad económica existente entre estos Departamentos se diversifique y mejore. Así mismo resalta que dicha carretera cumple con la unión entre capitales de Departamento de Potosí y Cochabamba y beneficiará en la mejora de la transitabilidad del transporte público y privado los 365 días del año. Con la construcción de la carretera los beneficiarios podrán trasladar sus productos agrícolas a los mercados de mayor consumo, con ello regenerar la economía de la región y en particular de los ocho Municipios que se encuentran en todo el tramo de ambos Departamentos.

Por su parte el Informe Legal S.D.J. – Nro. 1196/2023 de fecha 07/07/2023 fue emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, suscrito por el Abog. Sabino Carme Zarate, Prof. II Procesos Administrativos, en el cual concluye que, de la revisión efectuada en el marco normativo nacional vigente, en materia de planificación, diseño, construcción conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental, la Constitución Política del Estado asigna como competencia exclusiva del nivel central del Estado, por lo que la facultad legislativa le corresponde al mismo. De manera que el Proyecto de Ley Nacional está justificado técnicamente y está enmarcado a las normativas señaladas precedentemente; por tanto, recomienda a la MAE del Gobierno Departamental de Potosí, remitir los antecedentes a la Cámara de Diputados.

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, también emitió el Informe CI/SDOPyS/AL/HMC/027/2023 de fecha 09/06/2023 emitido por Hugo Muñoz Cossio, Apoyo Legal de la Secretaría Departamental de Obras Públicas y Servicios, en el cual concluye que las autoridades tanto departamentales como nacionales, impulsen la incorporación entre los tramos citados y sea incorporado como prioridad nacional, como Red Vial Fundamental, ya que el mismo se encuentra justificado y existe pleno consentimiento y conformidad por ambas Gobernaciones de Cochabamba y Potosí, además existe anuencia y conformidad por los Municipios beneficiados de ambos Departamentos, recomendando remitir el informe a la Cámara de Diputados.

El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, emitió el Informe Jurídico MOPSV/DGAJ N° 363/2023 de fecha 13/06/2023 suscrito por Abog. Pamela L. Sempértégui Campero, en el cual concluye que la Dirección General de Asuntos Jurídicos no tiene óbice legal para la aprobación del Proyecto de Ley. De la misma manera también se elaboró el Informe Técnico INF/MOPSV/VMT/DGTTFL N° 0241/2023 de fecha 07/06/2023 suscrito por Cristhian Durán Rojas, Profesional en Transporte, el cual concluye que, el indicado Proyecto de Ley es técnicamente viable y cumple con lo establecido en el Artículo 193 de la Ley General de



Transporte N° 165, que determina que para ser parte de la Red Vial Fundamental ésta debe vincular entre sí las capitales de los departamentos, que sean parte de la conexión con carreteras internacionales, que vinculen al país con los países limítrofes y que conecten entre sí dos o más carreteras de dicha Red Vial.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), emitió el Informe INF/GNJU/SAJ/APV/2023-0158 de fecha 05/06/2023 suscrito por Karla Genoveva del Carmen Ascarrunz Kempf, Responsable Jurídico en Proyectos Viales, en el cual concluye que conforme a lo señalado en las conclusiones de la Gerencia Técnica que determina que la solicitud ES VIABLE TÉCNICAMENTE, asimismo del análisis de la normativa legal vigente, se establece que es VIABLE LEGALMENTE por cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 193 de la Ley N° 165 General de Transporte. Concordante con el Informe Legal, también la ABC emite el Informe Técnico INF/GNT/2023-0593 de fecha 02/06/2023 suscrito por el Ing. Álvaro Tarqui Delgado, Profesional I, en el cual concluye que el Proyecto de Ley en consulta es TÉCNICAMENTE VIABLE porque cumple con los requisitos establecidos en el artículo 193 de la Ley N° 165 General de Transportes.

El Comité de Industria, Comercio, Transporte y Turismo de la Cámara de Diputados, emitió Informe de fecha 18/10/2023 sobre el Proyecto de Ley de referencia, concluyendo que luego de haberse realizado un análisis prolijo de los antecedentes, se establece que la propuesta legislativa cumple con las exigencias técnico legales para su incorporación al sistema normativo nacional, se concluye por su aprobación y viabilidad y por lo tanto recomienda su APROBACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, emitió el Informe INF/CEPPI/N° 30/2023 de fecha 25/10/2023 en el cual concluye la importancia que tiene el Proyecto de Ley y recomienda la APROBACIÓN del indicado Proyecto de Ley, siendo posteriormente aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en grande y detalle en fecha 08/12/2023 y siendo remitido a la Cámara de Senadores para fines de revisión.

Finalmente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización mediante nota CITE: C.E.P.P.I.I./M.P./N. I/N° 0058/2023-2024 de fecha 17/01/2024 remite dicho Proyecto de Ley al Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura para el análisis y emisión del Informe respectivo sobre el mencionado Proyecto de Ley.

## II. NORMATIVA LEGAL.

### Constitución Política del Estado

**Artículo 158. I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

**Artículo 163.** El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:

1. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial.
4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

**Artículo 321. IV.** Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste.

**Artículo 334.** En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará:

**1.** Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos.

**Artículo 405.** El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria.

## **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

**Artículo 17. (Facultades).** Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

**a) Legislación:** Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

**Artículo 46. (Naturaleza).** Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

**Artículo 128. (Remisión a Comisión).** Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

**Artículo 130. (Informe de Comisión). III.** Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

## **III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.**

De los antecedentes y el marco normativo vigente desarrollado en el presente informe, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, fundamenta el presente informe conforme el orden Constitucional y el Informe de Comité con el siguiente análisis:

De la revisión de los informes y respuestas a las consultas planteadas a los Gobiernos Autónomos Departamentales en este caso de Potosí y de Cochabamba, así como a los Ministerios abocados al tema del Órgano Ejecutivo sobre el Proyecto de Ley, se puede inferir que la declaratoria de prioridad nacional para la incorporación de los tramos que comprende el Proyecto de Ley en referencia, no tienen objeción alguna por parte de las instancias consultadas e involucradas, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y también la Administradora Boliviana de Carreteras, es más se pudo evidenciar la recomendación para su respectiva aprobación en los diferentes informes.

Uno de los aspectos más importantes, para la recomendación de aprobación por parte de las instancias involucradas es el hecho del cumplimiento del Artículo 193 de la Ley General de Transporte N° 165, que establece que "Queda bajo competencia del Nivel Central la Red Vial Fundamental que comprende carreteras que: a) Vinculen entre sí las capitales de los Departamentos; b) Sean parte de la conexión con carreteras internacionales que vinculan al país con los países limítrofes y c) Conecten entre sí dos o más carreteras de la Red Vial Fundamental.

En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda así como la Administradora Boliviana de Carreteras concluyen que el tramo establecido por el Proyecto de Ley: a) vincula las capitales departamentales de Cochabamba, Sucre, Potosí y Oruro a través de la Ruta de la RVF 1 – RVF 4 y RVF 6; b) la carretera tiene vinculación de carácter internacional, ya que por la Ruta 4 conectará internacionalmente con las poblaciones de Puerto Busch y Arroyo Concepción y estas poblaciones mencionadas conectan con carreteras de la República Federativa del Brasil y esta misma ruta hacia el oeste con el Desaguadero misma



que conformará el corredor bioceánico Este – Oeste. A través de la Ruta 6 de la Red Vial Fundamental conectará con el corredor Oeste Sur y a través de la Ruta 1 con el corredor Jaime Mendoza y c) Conecta la Red Vial Fundamental -1- RVF 4 y RVF 6.

Es importante también indicar cuáles serán las poblaciones intervenidas por el área del Proyecto, según el siguiente cuadro:

| DEPARTAMENTO                                          | DEPARTAMENTO      | MUNICIPIO                                               | COMUNIDAD                                                                                                           | LONGITUD       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TRAMO I<br/>CRUCE<br/>TINGUIPAYA<br/>TOMAYCURI</b> | <b>POTOSÍ</b>     | <b>Tinguipaya</b>                                       | Jahuacaya<br>Ulca Alta<br>Ulca Baja<br>Caquena Alta<br>Caquena Baja<br>Tojrapampa<br>Anthura<br>Ajtara<br>Tomaycuri | <b>65 Km.</b>  |
|                                                       |                   | <b>Colquechaca</b>                                      | Titiri<br>Turberia<br>Yauri<br>Kaparancha<br>Colca Pampa                                                            |                |
|                                                       |                   | <b>Pocoata</b>                                          | Inca Finkina<br>Arroz Pata<br>Caria<br>Tecori<br>Senajo<br>Pacarani<br>Tomoyo Grande<br>Pato Kochi<br>Colpa Kasa    |                |
|                                                       |                   | <b>San Pedro de Buena Vista</b>                         | Kusumi<br>Nequeta<br>Chiro Kasa<br>Japo Kasa                                                                        |                |
| <b>TRAMO II<br/>COLQUECHACA<br/>PIRQUE</b>            |                   | <b>Sacaca</b>                                           | Mallku Cota<br>Kani<br>Sacani<br>Irurata<br>Jachuyo                                                                 | <b>194 Km.</b> |
| <b>TRAMO FINAL</b>                                    | <b>COCHABAMBA</b> | <b>Tacopaya<br/>Capinota<br/>Abierto<br/>Santivañez</b> | Tacopaya<br>Apillapampa<br>Achamoco<br>Santivañez                                                                   |                |
| <b>TOTAL</b>                                          |                   |                                                         |                                                                                                                     | <b>259 Km.</b> |

#### IV. CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto y en función al marco normativo vigente, la Comisión de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Industria e Industrialización concluye que el Proyecto de Ley N° 001/2023-2024 CD, "Que declara de prioridad nacional a la incorporación a la Red Vial Fundamental la carretera de Integración entre



los Departamentos de Potosí y Cochabamba; Tramos: Cruce Cieneguillas-Thapaña-Jahuacaya-Cruce Puente-Caquena-Puente Caquena-Puente Calasaya-Puente Chicamulli-Actara (Tomás Frías Chayanta) Copacabana-Tamaucuri (Diagonal Jaime Mendoza), Colquechaca-Inka Finkina del Departamento de Potosí, vinculado con Apillapampa-Capinota-Santivañez (Parque Industrial) Arbieto del Departamento de Cochabamba”, **ES VIABLE**, por lo descrito en los antecedentes y análisis del presente informe.

## V. RECOMENDACIÓN.

Por lo tanto, se recomienda al pleno de la Cámara de Senadores, la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del indicado Proyecto de Ley, salvo mejor criterio del pleno camarál.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité de Economía Plural Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley.

**Sen. Secretario:**

## PROYECTO DE LEY N° 001/2023-2024

### LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL.

#### DECRETA:

**ARTÍCULO 1.-** Se declara la prioridad nacional, la incorporación de la Red Vial Fundamental de la Carretera de “Integración”, entre los Departamentos de Potosí y Cochabamba, tramos: Cruce Cieneguillas-Thapaña-Jahuacaya-Cruce Puente-Caquena-Puente Caquena-Puente Calasaya-Puente Chicamulli-Actara (Tomás Frías Chayanta) Copacabana-Tamaucuri (Diagonal Jaime Mendoza), Colquechaca-Inka Finkina del Departamento de Potosí, vinculado con Apillapampa-Capinota-Santivañez (Parque Industrial) Arbieto del Departamento de Cochabamba.

**ARTÍCULO 2.-** El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, en el marco de sus competencias, quedan encargados de gestionar la incorporación a la Red Vía Fundamental de la Carretera de “Integración”, entre los Departamentos de Potosí y Cochabamba, tramos: Cruce Cieneguillas-Thapaña-Jahuacaya-Cruce Puente-Caquena-Puente Caquena-Puente Calasaya-Puente Chicamulli-Actara (Tomás Frías Chayanta) Copacabana-Tamaucuri (Diagonal Jaime Mendoza), Colquechaca-Inka Finkina del Departamento de Potosí, vinculado con Apillapampa-Capinota-Santivañez (Parque Industrial) Arbieto del Departamento de Cochabamba.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los ochos días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez; Presidente; Diputado Juan José Huanca Mamani, Segundo Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe unanimidad, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado el presente Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

**Sen. Secretario:**

**ARTÍCULO 1.-** Se declara la prioridad nacional, la incorporación de la Red Vial Fundamental de la Carretera de "Integración", entre los Departamentos de Potosí y Cochabamba, tramos: Cruce Cieneguillas-Thapaña-Jahuacaya-Cruce Puente-Caquena-Puente Caquena-Puente Calasaya-Puente Chicamulli-Actara (Tomás Frías Chayanta) Copacabana-Tamaucuri (Diagonal Jaime Mendoza), Colquechaca-Inka Finkina del Departamento de Potosí, vinculado con Apillapampa-Capinota-Santivañez (Parque Industrial) Arbieta del Departamento de Cochabamba.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Unanimidad, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

**Sen. Secretario:**

**ARTÍCULO 2.-** El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, en el marco de sus competencias, quedan encargados de gestionar la incorporación a la Red Vía Fundamental de la Carretera de "Integración", entre los Departamentos de Potosí y Cochabamba, tramos: Cruce Cieneguillas-Thapaña-Jahuacaya-Cruce Puente-Caquena-Puente Caquena-Puente Calasaya-Puente Chicamulli-Actara (Tomás Frías Chayanta) Copacabana-Tamaucuri (Diagonal Jaime Mendoza), Colquechaca-Inka Finkina del Departamento de Potosí, vinculado con Apillapampa-Capinota-Santivañez (Parque Industrial) Arbieta del Departamento de Cochabamba.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Pérez Hermo.

**Sen. Pérez:** Gracias Presidente, mediante su Autoridad saludo al Directorio, como también a nuestros colegas senadoras y senadores.

Solicito la Reconsideración de la Ley que se declara la prioridad nacional, la incorporación de la Red Vial Fundamental de la Carretera de "Integración", entre los Departamentos de Potosí y Cochabamba, tramos: Cruce Cieneguillas-Thapaña-Jahuacaya-Cruce Puente-Caquena-Puente Caquena-Puente Calasaya-Puente Chicamulli-Actara (Tomás Frías Chayanta) Copacabana-Tamaucuri (Diagonal Jaime Mendoza), Colquechaca-Inka Finkina del Departamento de Potosí, vinculado con Apillapampa-Capinota-Santivañez (Parque Industrial) Arbieto del Departamento de Cochabamba.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** No existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

**Sen. Roberts:** Presidente, conforme al artículo 30 de nuestro Reglamento de la Cámara de Senadores solicito permiso para ausentarme por el resto de la Sesión, por asuntos de salud y consulta médica.

**Sen. Presidente:** Está bien.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

1.3 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Ley N° 258/2023-2024 C.D. "Que declara de prioridad nacional la cadena productiva de los frutos nativos amazónicos". (Informe impreso y distribuido).

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

**Sen. Secretario:**

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,  
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN**

**INF – CS - CEPPII N° 001/2023-2024**



**INFORMA:**

**ASUNTO:** PROYECTO DE LEY N° 258/2022-2023 CD, "QUE DECLARA DE PRIORIDAD NACIONAL LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS FRUTOS NATIVOS AMAZÓNICOS".

**FECHA:** La Paz, 28 de febrero de 2024.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

**I. ANTECEDENTES.**

El indicado **Proyecto de Ley N° 258/2022-2023 CD, "Que declara de prioridad nacional, la cadena productiva de los frutos nativos amazónicos"**, fue presentado por la Dip. María José Rodríguez Gálvez en febrero de la gestión legislativa 2022-2023 y remitido en consulta a los Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural; Ministerio de Planificación del Desarrollo; Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; Gobierno Autónomo Departamental de Pando y Gobierno Autónomo Municipal de Cobija para fines de análisis e informe correspondiente.

Posteriormente dicho Proyecto de Ley producto de las respuestas a las consultas planteadas al Órgano Ejecutivo fue modificado y en ese contexto el Comité de Industria, Comercio, Transporte y Turismo de la Cámara de Diputados emitió el Informe N° 004/2022-2023, el cual establece que dicho proyecto de instrumento legal sea modificado cambiando su título, eliminando la declaratoria de prioridad internacional solo por la nacional; de la misma manera se otorga prioridad con carácter NACIONAL a la recolección, producción, acopio, actividades post cosecha, transformación, industrialización y comercialización de los frutos nativos amazónicos, que anteriormente solo se circunscribían al Departamento de Pando.

En ese contexto, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, emite el Informe INF/CEPPI/25/2023 de fecha 29/08/2023 el cual recomienda al Pleno de la Cámara de Diputados, **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Ley de referencia, siendo aprobado en sus 5 (cinco) artículos en fecha 11/10/2023.

En fecha 11/10/2023 mediante Nota P. N° 896/2022-2023 el Presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado Suarez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez Ledezma dicho Proyecto de Ley con fines de revisión.

El Proyecto de Ley en cuestión, fue repuesto la presente gestión legislativa por la Sen. Laura Miguelina Párraga León, para luego ser remitido por la Presidencia de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización y remitido al Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura para fines de análisis e informe respectivo.

**II. NORMATIVA LEGAL.****Constitución Política del Estado**

**Artículo 16. II.** El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

**Artículo 158. I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

**Artículo 299. II.** Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: **16.** Agricultura, ganadería, caza y pesca.





**Artículo 316.** La función del Estado en la economía consiste en: **4.** Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía.

**Artículo 321. IV.** Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste.

**Artículo 334.** En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará:

**1.** Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos.

**Artículo 405.** El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria.

**Artículo 407.** Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas:

- 1.** Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano.
- 3.** Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos.

### **Ley N° 31 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez"**

**Artículo 6. (DEFINICIONES). 3. Autonomía.-** Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. (...).

**Artículo 8. (FUNCIONES GENERALES DE LAS AUTONOMÍAS).** En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones:

- 1.** La autonomía indígena originaria campesina, impulsar el desarrollo integral como naciones y pueblos, así como la gestión de su territorio.
- 2.** La autonomía departamental, impulsar el desarrollo económico, productivo y social en su jurisdicción.
- 3.** La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural.
- 4.** La autonomía regional, promover el desarrollo económico y social en su jurisdicción mediante la reglamentación de las políticas públicas departamentales en la región en el marco de sus competencias conferidas.

**Artículo 101. (OBJETO). III.** Entidades territoriales autónomas financiarán el ejercicio de sus competencias con los recursos consignados en sus presupuestos institucionales, conforme a disposiciones legales vigentes.

### **LEY N° 144 de 26 de junio de 2011, Ley de La Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria**



**ARTÍCULO 2. (OBJETO).** La presente Ley tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales, de los diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra.

**ARTÍCULO 3. (FINALIDAD).** La presente Ley tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural.

#### **Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, Ley de Servicios Financieros**

**Artículo 6. (ACTIVIDAD DE INTERÉS PÚBLICO). I.** Las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios financieros, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas por entidades financieras autorizadas conforme a la presente Ley.

**Artículo 8. (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ESTADO). III.** La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, emitirá reglamentación específica y supervisará su cumplimiento en el marco de la normativa emitida por el Banco Central de Bolivia – BCB, en el ámbito del sistema de pagos.

#### **Ley N° 622 de 29 de diciembre de 2014, Ley de Alimentación Complementaria Escolar**

**ARTÍCULO 11. (RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES).** Los gobiernos autónomos municipales tienen las siguientes responsabilidades:

**m.** Podrán apoyar y estimular la actividad productiva y generación de proyectos productivos para la provisión de alimentos para la Alimentación Complementaria Escolar que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria y la reconversión productiva, a organizaciones económicas productivas y organizaciones territoriales de su jurisdicción.

#### **III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.**

De los antecedentes y el marco normativo vigente desarrollado en el presente informe, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, fundamenta el presente informe conforme el orden Constitucional y el Informe de Comité con el siguiente análisis:

De la revisión de los antecedentes que cursan en el Proyecto de Ley, así como de los Informes remitidos por el Órgano Ejecutivo, se ha podido constatar que en primera instancia el Proyecto de Ley llevaba como título: **"Declara prioridad nacional e internacional la producción y comercialización de los frutos nativos amazónicos de Pando"**, en ese contexto, el mismo fue modificado toda vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional solo puede legislar en el ámbito de la jurisdicción nacional y no internacional. De la misma manera, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, estableció la viabilidad del mismo haciendo notar que el Gobierno emitió el Decreto Supremo N° 4008 de fecha 14/08/2019 por el cual se crea el Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Recolección de Frutos Amazónicos a nivel Nacional, al cual se transfiere del TGN un monto de Bs.90.3 millones.

Por otra parte, también se cambió el alcance del Proyecto de Ley original que solo establecía al Departamento de Pando como declaratoria de prioridad para la producción y comercialización de los frutos nativos amazónicos, a uno de alcance NACIONAL, en el entendido de que otras regiones del país también producen dichos frutos. Es así que el título del Proyecto de Ley cambia al siguiente **"Que declara de prioridad nacional la cadena productiva de los frutos nativos amazónicos"**.

Asimismo, en el Artículo 1, producto de las modificaciones planteadas por el Órgano Ejecutivo, se detalla



los frutos amazónicos a los cuales se dará prioridad en su recolección, producción, acopio, actividades de post cosecha, transformación, industrialización y comercialización. Los Artículos 2,4 y 5 no presentan mayores observaciones por parte del Comité de Economía Plural, Producción, Obras Públicas e Infraestructura.

Sin embargo, el Artículo 3. (Financiamiento), indica "Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales de la Amazonía Boliviana en el marco de sus competencias en coordinación con el Órgano Ejecutivo, de manera concurrente asignarán recursos económicos, para el cumplimiento de la presente Ley". En ese sentido, se considera que el Proyecto de Ley estaría vulnerando el concepto y principios de la autonomía de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) involucradas en el tema, al ordenar la asignación de recursos económicos para el cumplimiento de la Ley y por tanto de las actividades que involucra la misma, de forma tal que puede suceder que varias de ellas no puedan o no tengan dichos recursos financieros para dar cumplimiento a la norma.

No debemos olvidar que la Constitución Política del Estado, establece en su Artículo 272 que, "La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones".

La Norma Suprema en su Artículo 271, parágrafo I. ordena que "La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas".

El Texto Constitucional por otra parte, en su numeral 26, parágrafo I. Artículo 300 establece que, es competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Departamental "Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto", de la misma manera el numeral 23, parágrafo I. del Artículo 302 establece que es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales "Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto".

En ese sentido el numeral 3 parágrafo II del Artículo 6 de la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización determina que "Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa".

Asimismo, el Artículo 144 de la indicada Ley N° 031 en su parágrafo IV, indica: "Las entidades territoriales autónomas elaborarán el presupuesto institucional considerando la integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación, inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de participación y control social, en el marco de la transparencia fiscal y equidad de género" y su parágrafo VI indica: "La ejecución presupuestaria de recursos y gastos, su registro oportuno, es de responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de cada gobierno autónomo".

Se debe indicar también que, con el fin de llevar adelante las acciones pertinentes establecidas en los otros artículos del Proyecto de Ley, se podría aplicar la Ley N° 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos que en su Artículo 3. establece que "...son aquellos suscritos entre gobiernos autónomos y éstos con el nivel central del Estado, destinados al ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de planes, programas o proyectos concurrentes en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas".



En ese sentido, se considera que el Proyecto de Ley debería ser modificado en su Artículo 3. (Financiamiento), con el fin de no vulnerar las autonomías de las Entidades Territoriales Autónomas respecto de disponer mediante una Ley de la Asamblea la asignación de recursos financieros y de esta manera generar una posibilidad fáctica de cumplimiento de la Ley en el marco de sus competencias y posibilidades financieras.

#### IV. CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto y en función al marco normativo vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que, **el Proyecto de Ley N° 258/2022-2023 CD "Que declara de prioridad nacional la cadena productiva de los frutos nativos amazónicos" ES VIABLE CON MODIFICACIONES**, por lo descrito en los antecedentes y análisis del presente informe.

#### V. RECOMENDACIÓN.

Por lo tanto, se recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores, la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** del indicado Proyecto de Ley, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero Mendoza, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

**Sen.ª Presidenta:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley.

**Sen. Secretario:**

#### PROYECTO DE LEY N° 258/2023-2024 C.D.

#### LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL.

#### DECRETA:

**ARTÍCULO 1.- (PRIORIDAD NACIONAL).** Se declara prioridad nacional, la recolección, la producción, acopio, actividades de post cosecha, transformación, industrialización y comercialización de los Frutos Nativos Amazónicos de Bolivia (Asaí, Castaña, Cacao, Majo, Motacú, Palma Real, Tembe, Achachairú, Cedrillo, Cayú, Copoazú, Sinini, Camu Camu, Guayabo o Guayabera, Pacay, Cola de Mono, Casharana o Cacharana, Ocoro, Cusi, Chocolatillo, Paquí, Majillo, Biblanc, Cayuazú, Lúcum, Biriba, Arazá, Pitanga, Chomnta, Marayaú, Manga, Tamarindo, Palto, Yaca, Árbol del Pán, Carambolo, Papaya, Coco, Acerola, Chirimoya, Guineo, y otros).

**ARTÍCULO 2.- (OBJETO DE LA LEY).** Establecer políticas públicas de fomento a la producción de productos agroindustriales nativos con valor con alto valor nutricional en la amazonía boliviana.

El fomento a la producción deberá plantearse desde dos líneas estratégicas:

- a) Primera. Obtener una producción destinada al autoconsumo, complementando la dieta de las comunidades que estén involucradas;
- b) Segunda. Involucra la industrialización y comercialización de Frutos Nativos Amazónicos para ello se debe establecer centros de acopio, en cada municipio productor.

**Artículo 3.- (FINANCIAMIENTO).** Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales de la amazonia boliviana, en el marco de sus competencias en coordinación con el Órgano Ejecutivo, de manera concurrente asignaran recursos económicos para el cumplimiento de la presente Ley.

**Artículo 4.- (PROTECCIÓN DE LOS FRUTOS NATIVOS AMAZÓNICOS).** El Órgano Ejecutivo, conforme a la Constitución Política del Estado, promoverá a nivel internacional el registro y protección de los Frutos Nativos Amazónicos que constituyen un recurso natural originario de la amazonia boliviana.

**Artículo 5.- (DEL CUMPLIMIENTO).** Quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley, los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales cuya jurisdicción este comprendida en la amazonia boliviana.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

Firman: Diputado Jerges Mercado Suarez; Presidente; Diputado José Maldonado Gemio, Tercer Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

**Sen.<sup>a</sup> Zamora Arce:** Presidente, yo también apruebo, pero quisiera, que cuando entremos artículo por artículo para hacer algunas observaciones.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Requena.

**Sen.<sup>a</sup> Requena:** Presidente, miren vamos a relieves estos intentos de generar economías alternativas a la horrible economía de extractivista -y digo horrible- porque está destruyendo, no solo el medio ambiente, sino finalmente nos genera lo que se llama enfermedad holandesa, ¿no? es esta cuestión de no desindustrializar al país, no generar empleo, en fin, todo lo que sabemos que está pasando ahora y que lamentablemente no logramos salir desde la Colonia de esta forma de desarrollo que es básicamente aprovechar recursos naturales no renovables, esto es justo lo opuesto y esto es justo lo opuesto, por ejemplo, la minería devastadora que se está cometiendo o la deforestación en la Amazonía.

Entonces, hay que aplaudir estas iniciativas que salgan de la Asamblea porque realmente están dándole opciones a este país sostenibles e inteligentes, por tanto, viables en el plazo largo y eso incluye a las futuras generaciones. Habiendo dicho eso, también lamento que este Proyecto de Ley no haya sido derivada en su momento a la Comisión de Medio Ambiente también, porque creo que hubiéramos hecho un trabajo un poco más completo; conocemos estos temas, conocemos a las personas que trabajan en estos temas, entonces ahora estamos un poco teniendo que ver si podemos ayudar a que este Proyecto de Ley mejore en Sesión, no es lo ideal Presidente, lo ideal sería en Comisión.

Por eso, igual que la Senadora Zamora voy a pedir que nos tengan paciencia porque aquí hay muchas sugerencias, de hecho yo tengo y las voy a mencionar si me permite, creo que es bueno, yo sé que mucha gente que le interesa irse rápido, pero creo que nuestro trabajo aquí es hacer bien las cosas, así que voy a hacer mención a algunas sugerencias que nos está haciendo, por ejemplo, uno de los grandes especialistas en estos temas que se llama Vincent Vos, es un boliviano por elección que trabaja y está defendiendo los intereses de la Amazonía boliviana y él ha mandado una carta a nosotros en estos breves tiempos que hemos tenido entre que nos hemos enterado que se va a tratar esta Ley hoy, en esta Sesión.



Presidente, voy a hacer una un paneo para que nos entendamos porque es verdad pido un poco de paciencia por el bien de esta Ley y el bien del país; en primer lugar, él sugiere evitar limitar la propuesta a la región amazónica, porque hay muchos de estos frutos amazónicos que ya se están produciendo en lugares que no son propiamente en la Amazonía, es el caso de Santa Cruz, aunque mucha gente cree que Santa Cruz es la Amazonia, Tarija, no es, entonces, él dice, esta Ley ya que la están aprobando para promover estos frutos por qué no ser más amplios en su ámbito geográfico.

Luego también sugiere, son diez puntos Presidente, no se asusten, tampoco son tantos, -un poquito de paciencia por favor- dice que es necesario hacer mención a las normas y políticas públicas y digamos, que ya se han aprobado, que esto lamentablemente no se ha hecho en el trabajo de la Comisión, por eso le digo Presidente, por favor, traten de mandarnos estas cosas a nosotros que vamos a complementar el trabajo de nuestros colegas de la otra Comisión.

En su punto 4 nos dice que sugiere que incorporemos -yo voy a estar haciendo, tratando de hacer estas propuestas por escrito como corresponde mientras hagamos la consideración artículo por artículo-, él sugiere incorporar los complejos productivos, es decir, incorporar el concepto de complejo productivo, Presidente y colegas senadores, porque cuando yo incorporo el concepto de complejo productivo estoy incorporando todos los servicios de soporte necesarios para garantizar la competitividad, la eficiencia, la sostenibilidad de esta cadena productiva, ¿se da cuenta?, entonces, no es solamente el producto, sino todo lo que está alrededor del producto que hay que incorporarlo en la Ley para que sea más efectiva en lo que quiere hacer la ley que es promover.

En el punto 5 sugiere Vincent Vos, que no se ponga la palabra "nativo" porque hay muchos de estos productos, ya ha leído el Senador Secretario, ¿no?, con alguna dificultad a ratos porque también son términos que están hasta en portugués, vienen de ahí como "copoazú", por ejemplo y otros más, el punto que es no todos son nativos y hay muchos que están mencionados que no son nativos, entonces, habría que sacar la palabra nativos en todos los lugares donde dice nativos, para que vea son sugerencias realizables constructivas muy concretas.

Luego en su punto 6 nos sugiere, voy a ver si esto es posible ponerlo en algún articulado la importancia como yo decía la introducción de esta economía del bosque para -digamos- resistir a la economía extractivista que además no deja de avanzar.

El punto 7 Presidente, -faltan tres más- él hace, no los voy a leer, hace una sugerencia que está muy bien hecha yo lo he revisado, está muy bien hecha de las finalidades de la Ley, está utilizando la Ley Municipal de Riberalta, no porque esto ya lo han pensado la gente, Presidente, no es que aquí estamos trabajando por primera vez esto; hay gente muy inteligente, muy dedicada, muy capaz que ha trabajado esto además en consenso y entonces ellos tienen aquí a, b, c, hasta el h, cuáles son las finalidades de la Ley y es apoyar a las familias Presidente, hasta otras cosas más que deberíamos incluir todo eso, voy a presentar por escrito porque también está aquí ya muy bien detallado.

El punto 8, tiene que ver con las responsabilidades de los gobiernos, Presidente pueden ser enriquecidas también y él tiene aquí cinco puntos, que no voy a leer, pero que voy a proponer.

Finalmente, en el punto 9 y 10, en el punto 9 está recomendando el fortalecimiento de las plataformas multiactor, está reconociendo el gran trabajo de CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), quiero reconocer aquí a esta ONG notable de este país que hace trabajo notable, realmente es muy útil para el sector productivo y recomienda también incluir un artículo para garantizar la coordinación académica, científica que incluye al INE y al SENASAC (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria).

Presidente he terminado de darle la mirada panorámica de lo que voy a estar intentando y ojalá con la colaboración de los colegas senadores para poder mejorar esta norma, porque no podemos perder esta oportunidad Presidente, no es que podemos aprobar normas aquí así de fácil, saquémosle el jugo a esta

norma y aprovechemos de los especialistas que ya han hecho trabajo que tienen la buena voluntad de hacerle llegar a esta Cámara de Senadores sugerencias que lamentablemente no han sido incluidas en el trabajo de la Comisión y que tendrán que ser incluidas por favor, bueno, no por favor, nos corresponde nuestra responsabilidad en este en esta Sesión Plenaria. Gracias.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

**Sen. Ajpi:** Presidente, no me opongo a la normativa, pero tal vez está -como decía la Senadora Requena- está cojo en algunas partes considerativas, sí, en la lista que ha leído el Senador Secretario, ha leído ciertamente que son otros productos que son netamente nativos y como tal y la Ley está diciendo que, "declara de prioridad Nacional de cadena productiva de los frutos nativos amazónicos", eso puede ser, es cierto, es altamente nutritivo todos estos productos, por esa calidad puede ser inclusive aprovechando en esta misma normativa de grandes empresas otra vez vamos a llegar al extractivismo, por qué digo eso hermano Presidente, porque todo estos productos nativos si son alimentos para el ser humano, son la parte protectora de la religión amazónica de distintos animales silvestres, si es que cosechamos todo vamos a dejar sin comida a estos animales.

Por lo tanto, tendría que alguna parte decir, un aprovechamiento de manera sostenible de amigo con el medioambiente, eso es lo que también tenemos que proteger, porque si lo recogemos todo qué van a comer algunas aves y algunos animales cuadrúpedos que viven en la selva, esa es la mayor preocupación porque ustedes saben, yo vengo casi de una comunidad indígena originaria, soy nacido entre los lecos siendo aymara.

Entonces, nosotros, por ejemplo, en la región casi lo desboscamos y se desaparecieron varios animales que en mi niñez había, ahora ya no lo encontramos, es novedad ver, por ejemplo, un tucán en mi sector y el tucán come precisamente alguno de estos productos que se señaló, el Asaí, la Chomnta, conocemos nosotros como la Chima, por ejemplo, eso es su alimento natural. Nosotros no lo consumimos todo para el consumo local, pero estos animales sino tienen comida se tienen que retirar, entonces, yo creo que tendríamos que ir considerando que no sea hábilmente aprovechado por los grandes industriales esta Ley. Gracias Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Romaña.

**Sen. Romaña:** Buenos días, Senador Presidente. Mediante su persona saludar a todos los colegas senadores.

Presidente, cuando hablamos de frutos amazónicos es importante entender, es cierto que hay frutos nativos y hay frutos amazónicos que podemos discutir y podemos aquí entrar, creo que en Exposición de Motivos existen algunas, pero las aclaraciones que hacía la Senadora Requena son importantes que tomemos en cuenta, no sé por qué cuando llegó de la Cámara de Senadores no toman muy en cuenta y es importante que las comisiones en temas convoque a los senadores de la región, mínimamente para que uno pueda orientar en el buen sentido. Es cierto que de repente si me hablan de la parte occidental de Potosí, no voy a conocer, pero si me hablan de Amazonía no sabré todo, pero tendré cierta información y de repente para que podamos.

Vincent Vos, verdaderamente es un investigador, y también debe haber más personas y profesionales.

Entonces, yo creo que las comisiones también tenemos que adscribirnos, por ejemplo, hay senadores de Riberalta, de Guayara, de Cobija y de otros, que son amazónicos, conocen la región, pero Presidente, y eso aquí voy a entrar cuando estemos en detalle sobre el financiamiento, el financiamiento en base a las competencias todos tenemos la obligación: Gobierno Central, Gobierno Departamental y Gobierno Municipal en base a nuestras competencias, sobre que ya los departamentos por lo menos en Pando, la Gobernación y los municipios no tienen recursos, estamos asignando que el financiamiento sean ellos y no vemos del Gobierno Nacional su participación para incentivar, industrializar todo lo que concierne la cadena productiva.



Entonces, no es correcto, yo creo que en el artículo 3 debería incorporarse el Gobierno Nacional también como financiamiento, como financiador de acuerdo a sus competencias, para que así entre los tres niveles verdaderamente busquemos alternativas de ingresos económicos para todos los municipios, en este caso de los tres departamentos estaríamos hablando, Pando al 100% con sus quince municipios, el Beni con sus dos provincias y cinco municipios, La Paz con la provincia Iturralde y sus dos municipios, Ixiamas y San Buenaventura.

Creo que es importante que tomemos en cuenta todos los senadores, cuando entremos en el punto tres voy a plantear que se incorpore al Gobierno Nacional en base a sus competencias, o de repente la Universidad, pero como investigadora, porque no es su competencia financiar estos proyectos, pero sería que tomemos en cuenta para que sea o asigne recursos para investigar por ejemplo, producción, etc., pero el Gobierno Nacional tiene que estar involucrado en los tres niveles para que ayuden con el financiamiento. Gracias.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

**Sen.<sup>a</sup> Moyoviri:** Gracias, Presidente. Buenos días a todos los colegas y Directiva.

Sí es bien cierto, por ejemplo, si estamos nosotros mencionando muchos frutos amazónicos, pero en esto falta muchísimo Presidente, por qué, porque imagínense si nosotros hacemos todas las investigaciones y damos, en cuestiones, por ejemplo, de frutos que vienen de trepadoras, como los conocemos los vejucos, el pachio, y todo eso, tras de los ríos vienen muchos frutos, lo que decía el colega Senador que también se alimentan los animales, los loros, los monos y todos, hasta nosotros algunos frutos lo consumimos, los seres humanos; en cuestiones de palmeras, también tenemos variedades de palmeras, entonces eso es lo que faltaría de incorporar y conocer cuáles son buenos por ejemplo, para consumir y cuáles no.

Por ejemplo, el fruto del árbol del Ochoo, normalmente son los loros los que consumen, entonces yo pienso que, de todo esto, de las palmeras, de los árboles, hay muchos árboles, por ejemplo que tenemos que tomar en cuenta en esto, cuáles son buenos que podemos consumir y cuáles no, y cuáles son los específicamente para los animales, tanto como para las aves y como los animales, los monos, realmente eso es mucho, tenemos que incorporar para ver todo esto, porque si hablamos que muchos de la familia se pueden beneficiar con esto, para eso hemos defendido el medioambiente, la Madre Tierra donde realmente se reproduce sin necesidad de uno, porque tomemos en cuenta que también los animales, por ejemplo, el mono se encarga de sembrar para sí mismo, ellos consumen y van extendiéndolos en el monte, ¿no? entonces eso por ejemplo tenemos nosotros que conocer, y hacer muchísimo el trabajo que se puede complementar en este Proyecto de Ley. Solo eso quería complementar Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Requena.

**Sen.<sup>a</sup> Requena:** Presidente, quiero solicitar amablemente su venia y la de mis colegas senadores, para pedir quince minutos, un Cuarto Intermedio de quince minutos para podernos organizar bien con la entrega de textos de manera que vaya rápido, lo que pasa es que es una Ley cortita, nosotros tenemos propuestas muy concretas seguidas de los especialistas, solo nos falta imprimir esas propuestitas para que sean leídas y sean puestas a consideración del Pleno que son las que ya he dicho básicamente, entonces si pudiera otorgarnos 15 minutos de Cuarto Intermedio sería más ordenado, porque ahora vamos a estar un poquito atropellados por las condiciones en las que hemos recibido esta Ley, a la que sinceramente queremos contribuir Presidente, queremos que sea mejor y podemos hacerlo con un quince minutos va a mejorar mucho nuestro trabajo.

**Sen. Presidente:** Tras la aprobación en su estación en grande, de repente unos diez, quince minutos porque me parece interesante algunas propuestas que se tiene para mejorar el Proyecto de Ley.

Tiene la palabra, el Senador Montero.



**Sen. Montero:** Gracias, Presidente. Buenos días, estimados colegas, senadoras y senadores.

Como miembro del Comité y de la Comisión donde hemos aprobado este Proyecto de Ley, efectivamente nos hemos basado en toda la documentación que tenía, ante la aprobación con la que venía de la Cámara de Diputados y por supuesto el debate está siendo muy importante y por la importancia de este Proyecto de Ley, lo que yo sugiero es, no tratarlo en esta Sesión y poder ver la forma de todas las propuestas realizadas, poder enriquecer el Proyecto de Ley porque su primera instancia era solamente para Pando y lo que dentro del Comité se ha cambiado a Nivel Nacional, entonces, yo creo que, las propuestas son muy importantes y a raíz de eso sugiero que se pueda tratar aplazar el tratamiento este Proyecto de Ley.

**Sen. Presidente:** El término “nativo” me parece importante también evaluar, hay muchos frutos nuevos.

Bueno existiendo la solicitud de Moción de Aplazamiento para atender la solicitud del Senador Montero. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de Aplazamiento para el tratamiento del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Moción de Aplazamiento, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, se decreta su consideración en la próxima Sesión.

La Comisión sería responsable de convocar a una Mesa Técnica Senador Montero, ahí sería importante que la Comisión de Medio Ambiente puede incorporarse y pueda evaluar de manera oportuna todas las propuestas que se tiene.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **2. Proyecto de Minuta de Comunicación.**

2.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite la Minuta de Comunicación N° 016/2023-2024, que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, convoque a una nueva Mesa Técnica pública – privada, como herramienta de consenso para la implementación y ejecución de medidas económicas oportunas, ante la evidente incertidumbre que ocasiona la escasez de divisas americanas en el país. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen. Presidente:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

**Sen. Secretario:**

**CPPEyF – PMC N° 02/2023-2024**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL  
CAMARA DE SENADORES  
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

**INFORMA**



**ASUNTO:****MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.****I. ANTECEDENTES.**

La Senadora Centa Lothy Rek López, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

**II. FUNDAMENTO LEGAL.**

**La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:**

**a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO**

- Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en: Numeral 2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.

**b) REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES**

- Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.
- Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.
- Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

**III. ANÁLISIS.**

La caída de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia - BCB, la escasez de dólares, de combustibles y el alza desmedida de los precios de los alimentos, situación que viene desde la pasada gestión, sumado la creciente deuda externa, muestran un panorama complicado para el país y los indicadores señalan que la crisis se agudiza, lo cual el Gobierno se niega aceptar.

Ahora, sumado a la crisis, se presenta la situación de insumos médicos, en efecto, la Cámara de la Industria



Farmacéutica Boliviana - CIFABOL y la Asociación Nacional de Representantes Importadores y Distribuidores de Fármacos - ASOFAR, como entidades de coordinación que agrupa tanto a Laboratorios, Industriales Farmacéuticos y Empresas Importadoras de Medicamentos, respectivamente, indican que sus asociados están atravesando serias dificultades en las operaciones bancarias de pagos en dólares estadounidenses a los proveedores de materias primas y medicamentos en el exterior, por cuanto existe demora en efectivizarse los pagos y se han elevado las comisiones bancarias por estas operaciones en porcentajes insostenibles; coyuntura en la que las recientes medidas asumidas por el Gobierno nacional no están teniendo los efectos esperados.

El dólar estadounidense ha tenido tradicionalmente un papel protagonista en la economía de Bolivia. Se usa en muchas transacciones y es la moneda en la que se cifra el valor de todos los bienes de importancia patrimonial, como viviendas o autos.

Ahora el país experimenta lo que algunos califican como "una crisis del tipo de cambio". Mucha gente piensa que el valor oficial del boliviano, la moneda nacional, con respecto al dólar no se corresponde con la realidad y las consecuencias ya se dejan sentir.

Los exportadores están desesperados y como tienen que hacer frente a pagos en dólares que no pueden esperar, aceptan comprar dólares a 8,03 el boliviano, muy por encima del tipo de cambio oficial de 6,96. Eso supone un encarecimiento de sus costes que, tarde o temprano, tendrán que acabar repercutiendo en el consumidor, lo que provocará tensión en el lado de los precios.

Diversos analistas económicos, desde hace más de un año, vienen advirtiendo esta situación coincidiendo que el mejor indicador económico no es Producto Interno Bruto – PIB o la inflación y tasa de desocupación, el verdadero indicador económico es el bolsillo de cada ciudadano boliviano que no puede acceder a los dólares, por consiguiente, no puede importar lo que requiere; y cuando vende no puede subir el precio a pesar que los insumos subieron de valor.

La escasez de dólares afectará en el corto tiempo el normal abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos que requiere en el país, ya que aproximadamente, el 60 % de la producción requiere de importaciones de insumos y otros; esta situación demanda soluciones inmediatas.

En tal sentido, es menester que el órgano ejecutivo considere todas las propuestas y posibilidades que se puedan generar con la única finalidad de brindar estabilidad económica a la ciudadanía, siendo preciso obtener soluciones oportunas en beneficio de la población.

#### IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que **Proyecto de Proyecto de Minuta de Comunicación; sea aprobado con modificación**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera Monetaria Tributaria y Seguros.

La Paz, 28 de febrero de 2024.



## PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

**RECOMIÉNDESE**, al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Marcelo Montenegro Gómez García que en el marco de sus atribuciones y funciones:

Convoque a una nueva mesa técnica público – privada como herramienta de consenso para la implementación y ejecución de medidas económicas oportunas; y analizar mecanismos de control ante la evidente incertidumbre que ocasiona la escasez de divisas americanas en el país. Enfocando su trabajo en concebir soluciones inmediatas y consensuadas a esta problemática que está generando considerables pérdidas económicas para diferentes sectores y pobladores de nuestro país.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comisión. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría absoluta, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

### 3. Proyectos de Declaración Camaral

3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Proyecto de Declaración Camaral N° 037/2023-2024, de reconocimiento a "Farmacias San Agustín" de la Ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca, por su trayectoria destacando su servicio a la salud. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen. Presidente:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

INF-CPSES N° 15/2023-2024  
**PDC N° 37/2023-2024**

## INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

**INFORME:**

**ASUNTO:** PDC N° 37/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA FARMACIA SAN AGUSTÍN DE CIUDAD DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

**FECHA:** La Paz, 5 de marzo de 2024.

### I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, en

fecha 25 de enero de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota con cite CVRLSISS-SSF N° 185/2023-2024/ presentado por el Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Farmacia San Agustín del municipio de Sucre, Departamento de Chuquisaca adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica de la "Farmacia San Agustín"
- Fotocopia de Carnet de identidad
- Matricula de comercio N° 27801
- NIT
- Certificado ISO 9001:2008 del Instituto Argentino de Normalización y Certificación.
- Certificado ISO 9001:2008 de la Red de certificación Internacional (THE INTERNATIONAL NETWORK)
- Certificado de membresía del LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE.
- Distinción de la LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE.
- Reconocimiento del colegio de Bioquímica y Farmacia de Chuquisaca.
- Premio Pro Emprendedor otorgado por Helvetas Bolivia, en la categoría "EMPRESAS QUE APORTARON JUNTO A CAINCO POR LA SALUD Y LUCHA CONTRA EL COVID-19"
- Distinción "Emblema de Plata" otorgada por el Rotary Club Sucre.
- Certificado "Empresa Saludable" otorgado por la Caja Nacional de Salud Regional Chuquisaca.

## II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la salud.

Artículo 308 El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.

Artículo 108 Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

2.- Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la constitución.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

## III. ANÁLISIS.

Las Farmacias San Agustín nacieron en 1989, por el deseo del Ing. Agustín Colque Flores padre de las actuales propietarias, Roxana Colque Céspedes y Mireya Colque Céspedes. Su objetivo de inicio y a la fecha es de ofertar un servicio farmacéutico con calidad y calidez, accesible a la realidad boliviana.

La Farmacia inició con un 50% del capital propio y el otro 50% crédito financiero. Es en este sentido fue que los primeros 7 años, el trabajo fue muy arduo, ya que todas las utilidades percibidas fueron reinvertidas



y recapitalizadas para ampliar su stock de medicamentos y surtir poco a poco la Farmacia, o sea, el crecimiento interno de la Farmacia ha sido su característica estratégica principal.

En 1996 con mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo teniendo la visión de dar una nueva imagen y acomodarse a los desafíos del mercado, las propietarias decidieron realizar una ampliación y remodelación del ambiente en el que trabajaban, ampliando en espacio físico y realizando un cambio total del mobiliario específico para la Farmacia, adoptando a su vez los colores de imagen empresarial que caracterizan a la Farmacia, Rojo, Azul y Blanco, los cuales son mantenidos con gran aceptación en la actualidad.

A principios de 1999, con la finalidad de ampliar sus servicios y ofrecer al mercado de Sucre, una atención de calidad continua durante las 24 horas del día, logran inaugurar la primera sucursal San Agustín 24 horas, ayudando mucho para este nuevo paso el estar ubicada en un lugar estratégico que conglera a un gran número de consultorios médicos prestigiosos en diferentes especialidades y también a pacientes del Hospital Santa Bárbara.

Hasta la fecha, Farmacias San Agustín, ha consolidado un liderazgo indiscutible como empresa dedicada a la salud en la ciudad de Sucre. Sin embargo, todo ello no hubiera sido posible sin el esfuerzo, dedicación y mejora continua de todo el personal liderado por los propietarios; pues si bien la Farmacia ya está consolidada en la ciudad de Sucre gracias a la preferencia de sus clientes, no dejaron la fase inicial en ningún momento, es decir, que con cada apertura de sucursal se vuelve a renovar el principio con el que nació este emprendimiento, seguir aprendiendo dando respuesta a las necesidades de la población y reinventarse para dar el mejor servicio a los clientes.

Su aporte a la sociedad de sucre se traduce en la actividad social importante que realizan las Farmacias en el campo de la RESPONSABILIDAD SOCIAL. Algunas de las acciones sociales y de compromisos que han sido desarrollados a lo largo de estos años se puede mencionar la colaboración en congresos y eventos académicos en los que apoyo a la realización de muchos eventos científicos, académicos, educativos y musicales, emprendidos por varias instituciones de diferentes áreas del saber humano, así como en Congresos y Talleres organizados por Universidades, Colegios y Fundaciones.

El compromiso con su comunidad a la cual se deben no solo se limita al apoyo en la actividad académica, sino que realiza un aporte social importante que realizan la Farmacia "San Agustín". Con varias acciones, entre las que destacan: Aporte económico y dotación de productos farmacéuticos a Fundación de Lucha contra el Cáncer, Liga de Enfermedades Mentales, Personas con discapacidad, Entrega permanente de Botiquines a diferentes Instituciones y Colegios, apoyo anual para los Niños internados en Hospital del Niño Sor Teresa Huarte, apoyo a Teletón Chuqui, del Instituto de Cancerología, apoyo Hogares Mallorca y Misky Wasi dependientes de la Fundación Amazonia, Psicopedagógico, Fundación Pro Vida de adultos mayores, Campañas anuales a comunidades y barrios periurbanos, entre otros.

Del mismo modo aporte y apoyo a la realización de campañas de concientización como campañas de higiene bucal, concientización sobre el VIH/SIDA y otras coordinadas con SEDES.

La "Farmacia San Agustín" no solo es una farmacia, es una familia y también una empresa, con todo un equipo multidisciplinario y muchas familias por detrás, es así que día a día su objetivo de mejorar para mantener esa preferencia en la población, es constante.

La "Farmacia San Agustín", en estas más de tres décadas de servicio, ha revolucionado la imagen que la población tenía de la Farmacia tradicional, con un nuevo concepto de atención integral de salud y se ha convertido en una empresa que es referencia de responsabilidad, eficiencia y calidez.

#### IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **"FARMACIA SAN AGUSTÍN"** del Municipio de Sucre del



departamento de Chuquisaca.

## V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

## PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que Reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, en marzo de 1989, con una sucursal y por iniciativa del Ing. Agustín Colque Flores padre de las actuales propietarias, Roxana Colque Céspedes y Mireya Colque Céspedes. El objetivo desde un inicio y que perdura hasta la fecha es, ofertar un servicio farmacéutico con calidad y calidez, accesible a la realidad boliviana.

Que, a principios de 1999, con la finalidad de ampliar sus servicios y ofrecer al mercado de Sucre, una atención de calidad continua durante las 24 horas del día, logran inaugurar la primera sucursal San Agustín 24 horas, ayudando mucho para este nuevo paso el estar ubicada en un lugar estratégico que conglomeraba a un gran número de consultorios médicos prestigiosos en diferentes especialidades y también a pacientes del Hospital Santa Bárbara.

Que, el compromiso con su comunidad a la cual se deben, se traduce en la actividad social importante que realizan las Farmacias en el campo de la responsabilidad social. Con varias acciones, entre las que destacan: Colaboración en congresos y eventos académicos, aporte económico y dotación de productos farmacéuticos a Fundación de Lucha contra el Cáncer, apoyo anual para los Niños internados en Hospital del Niño Sor Teresa Huarte, Fundación Pro Vida de adultos mayores, Campañas anuales a comunidades y barrios periurbanos, entre otros.

Que, del mismo modo aporta y apoyo a la realización de campañas de concientización como campañas de higiene bucal, concientización sobre el VIH/SIDA y otras coordinadas con SEDES.

Que, "Farmacias San Agustín" no solo es una farmacia, es una familia y también una empresa, con todo un equipo multidisciplinario y muchas familias por detrás, es así que día a día su objetivo de mejorar para mantener esa preferencia en la población, es constante.

Que, "Farmacia San Agustín", en estas más de tres décadas de servicio, ha revolucionado la imagen que la población tenía de la Farmacia tradicional, con un nuevo concepto de atención integral de salud y se ha convertido en una empresa corporativa que es referencia de responsabilidad, eficiencia y calidez.

Senador proyectista: Jorge Antonio Zamora Tardío

#### POR TANTO:



La Cámara de Senadores ejercicio de la facultad conferida en el numeral 7 del Art. 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 164 y Art. 107 del Reglamento y la Cámara de Senadores.

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Farmacias San Agustín** de la ciudad de Sucre, por su trayectoria, destacando su servicio a la salud con calidad, eficiencia y un alto contenido de responsabilidad social, que beneficia a toda la población de la ciudad de Sucre.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:**

### **5. Asuntos Varios.**

#### **1. Proyectos de Declaración Camaral.**

1.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional Eustaquio Méndez", por sus 41 años de fundación al servicio de la sociedad en el Departamento de Tarija, y por su inobjetable contribución al fomento de la educación en el nivel secundario.

**Sen. Presidente:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### **PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

#### **EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**

#### **CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."*

Que el parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional."*





*El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, el numeral 7 del Artículo. 160 de la Constitución Política del Estado establece las atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la Unidad Educativa Nacional Eustaquio Méndez, fue fundada el 12 de marzo de 1983, durante la gestión del Director de Educación Prof. Américo Lozano, y el director encargado Prof. Carlos Vidaurre Alfaro, personal docente, administrativo, padres de familia y estudiantes para satisfacer las necesidades del enorme crecimiento Estudiantil.

Que, la Unidad Educativa Nacional Eustaquio Méndez, lleva el nombre del insigne protomártir de la independencia del Alto Perú y héroe de la Batalla de La Tablada, guerrillero Eustaquio Méndez Arenas.

Que, la Unidad Educativa Nacional Eustaquio Méndez, tras las nuevas disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación, ha logrado adecuar su registro bajo Resolución Ministerial N° 542/83 de 22 de junio de 1983 y el Certificando de Registro de Unidades Educativas con el nombre de "Nacional Eustaquio Méndez", bajo el Código (RUE) SIE. N° 81730162 donde funciona en el nivel Secundario, ubicado en el Barrio San Roque, CALLE Gral. Bernardo Trigo N° 0869, entre calles Domingo Paz y Bolívar de la ciudad de Tarija.

Que, la Unidad Educativa Nacional Eustaquio Méndez, se constituye en un referente de la educación Tarijeña, por haber incorporado en su visión y misión institucional, valores regionales que ayudaron a destacar la disciplina y participación en todas las actividades cívico – culturales, deportivas regionales y departamentales.

Que la Unidad Educativa Nacional Eustaquio Méndez ha tomado medidas para mejorar la seguridad y el control de sus instalaciones, con la implementación de cámaras de seguridad en los pasillos y en cada una de sus aulas, brindando máxima seguridad para sus estudiantes, personal docente y padres familia.

Senadora proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

### **POR TANTO,**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General,

### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Nacional Eustaquio Méndez**, en sus cuarenta y un años de fundación, al servicio de la sociedad en el Departamento de Tarija, y por su inobjetable contribución al fomento de la educación en el Nivel Secundario del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

1.2 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Eucaliptus del Departamento de Oruro, por sus 44 años de fundación, por ser parte valiosa de la historia del Estado Plurinacional de Bolivia.

**Sen. Presidente:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el párrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, señala que *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesino"*.

Que, el numeral I párrafo I, del artículo 6 de la ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y descentralización Andrés Ibáñez, respecto a la organización territorial señala la Unidad Territorial: *"Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio"*.

Que, Eucaliptus de la provincia Tomás Barrón del departamento de Oruro, fue designada como capital de provincia por Ley de 7 de marzo de 1980 al crearse la provincia, durante el gobierno de Lydia Gueiler Tejada.

Que, el Municipio de Eucaliptus de la Provincia Tomas Barrón del Departamento de Oruro, tiene como antecedente histórico principal ser cuna de nacimiento del caudillo Paulo Zarate Willca, un reconocido líder indígena de la época.

Que, el Municipio de Eucaliptus tiene una población que se caracteriza por el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios campesinos, en la actualidad el Municipio de Eucaliptus cuenta con una población de 5000 habitantes.

Que el Municipio de Eucaliptus, tiene como visión la construcción de una sociedad en armonía con la naturaleza y el respeto al medio ambiente, aprovechando los productos que nos ofrece la madre tierra, desarrollando y fortaleciendo la producción agrícola, industrial, minera, pecuaria, ganadera, sector de comercio, transporte, turismo, fuentes alternativas y renovables de energía, proyectando su desarrollo integral; con equidad de género entre mujeres y hombres, con respeto a la población con discapacidad y adultos mayores, respetando el pluralismo cultural y religioso.

Que, el Municipio de Eucaliptus cuenta con infraestructuras patrimoniales, leyendas y sitios turísticos, que destacan su historia, su paisaje y lo hacen único.

Senador proyectista: Rubén Gutiérrez Carrizo

**POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General de Cámara de Senadores.

**DECLARA:**

Rendir un justo y merecido Homenaje al **Municipio de Eucaliptus del Departamento de Oruro**, por los cuarenta y cuatro años de fundación, por ser parte importante de la historia del Estado Plurinacional de Bolivia, por su gran aporte a la cultura, turismo, desarrollo económico y su lucha por conservar las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios campesinos.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

1.3 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje en el "Día Internacional de la Mujer", a celebrase el 8 de marzo del presente año, reconociendo a todas las mujeres del Estado Plurinacional de Bolivia.

**Sen. Presidente:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:****PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 11. Parágrafo I. de la Constitución Política del Estado Declara *"Que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres"*.

Que, el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas, agropecuario y políticas, se unen en este día, en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.



Que, el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Que, el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC) es una red plural y voluntaria, integrada por más de 400 legisladores de diferentes partidos políticos que trabajan colaborativamente desde 21 congresos nacionales y cuatro parlamentos regionales.

Que, en Bolivia el FPH-ALC nació en 2009 con el objetivo de responder al compromiso de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025. Desde entonces, cuenta con el apoyo de la FAO y la Cooperación Española, así como con el de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través del programa "Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO". Se conformó en el año 2012, mediante Resoluciones Camarales de Senadores y Diputados y ha impulsado leyes de Alimentación Escolar en el marco de la soberanía alimentaria y la economía plural (Ley N° 622); de Promoción de Alimentación Saludable (Ley N° 775) y diferentes Resoluciones para posicionar la soberanía productiva y alimentaria como una prioridad nacional.

Que, la Coordinadora General del "Frente Parlamentario Contra el Hambre de Bolivia, solicita a nombre de los demás senadores que conforman el frente, luego de su aprobación en sesión ordinaria el reconocimiento a todas las mujeres donde la Cámara de Senadores pueda rendir homenaje y expresar nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento en conmemoración al día internacional de la mujer.

El Frente Parlamentario de la Cámara de Senadores de Bolivia, se une con entusiasmo y compromiso a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que conmemoramos cada 8 de marzo en reconocimiento a la valiosa contribución y al papel fundamental que desempeñan las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad boliviana.

Que, las mujeres rurales, indígenas, desde este parlamento reconocemos su papel crucial en la preservación de tradiciones ancestrales, su conexión con la tierra y su contribución a la diversidad cultural. Su sabiduría y resiliencia son faros que iluminan el camino hacia un futuro más inclusivo y sostenible.

Que, también nos permitimos reconocer a las mujeres productivas, agradecemos su arduo trabajo y dedicación en cada labor desempeñada. Su contribución a la economía nacional es invaluable, y su capacidad para liderar e innovar en diversos sectores es digna de admiración.

Que, en este día y en cada día, queremos expresar nuestro más sincero en el reconocimiento a todas las mujeres bolivianas, quienes con coraje, resiliencia y dedicación contribuyen de manera inigualable al progreso y desarrollo de nuestro país. Enfrentando desafíos y superando obstáculos, velando incluso por la alimentación de sus hogares, de sus hijos y de toda nuestra sociedad.

Senadora proyectista: Elena Judith Aguilar Flores

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido homenaje en el **día Internacional de la Mujer**, a celebrase el 08 de marzo, reconociendo a todas las mujeres del Estado Plurinacional de Bolivia, particularmente a nuestras hermanas Indígenas, Originarias Campesinas, quienes aportan al desarrollo productivo y económico del País.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

1.4 Proyecto de Declaración Camaral, exhortando al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, para que, conforme al procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado al haber transcurrido más de treinta días, convoque a Sesión Ordinaria de Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de que se traten Proyectos de Ley en el Pleno.

**Sen. Presidente:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

## PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

### EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, dispone que: "El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera (...) 5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. (...) 7. en caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional".

Que, el Artículo 32 del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece que la Asamblea o Pleno se constituye en el nivel superior de decisión, conformado por la totalidad de las Diputadas y Diputados en ejercicio.

Que, el Artículo 43 inciso b) del citado Reglamento, establece como función de las comisiones el de informar sobre los proyectos de ley, no estableciendo la decisión de la comisión a nombre del Pleno Camaral.

Que, instalada la 25ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de fecha 18 de diciembre de 2023, con el quórum correspondiente, se procedió al debate de los siguientes Proyectos de Ley N° 073/2023-2024 C.S. "Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional" y N° 075/2023-2024 C.S. "Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado", consecuentemente, fueron aprobados por el Pleno de la Cámara de Senadores.



Que, luego de ser aprobados los referidos proyectos de ley N° 073/2023-2024 C.S. y N° 075/2023-2024 C.S., por el Pleno de la Cámara de Senadores, en fecha 18 de diciembre de 2023, la Presidenta en Ejercicio, Sen. Simona Quispe Apaza, remitió los merituados proyectos de ley a la Cámara de Diputados, para que cumplan con el procedimiento legislativo como Cámara revisora.

Que, el Pleno de la Cámara de Diputados se constituye en el nivel superior de decisión, por lo que es la única instancia que puede determinar una posición en su condición de Cámara Revisora, y no así la recomendación efectuada por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral por intermedio de un informe, más aun considerando que el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado se refiere que la posición la debe fijar la Cámara Revisora, de lo contrario, se estaría vulnerando el Artículo 32 del Reglamento General de la Cámara de Diputados y se estaría alterando el rol de las comisiones, que no pueden sustituir al Pleno Camaral en sus decisiones.

Que, a la fecha sin existir pronunciamiento de la Cámara Revisora, a pesar de la convocatoria a la 56ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, de jueves 22 de febrero de 2024, efectuada a destiempo y posterior a la solicitud realizada por el Presidente de la Cámara de Senadores mediante notas PRES. N° 186/2023-2024 y PRES. N° 187/2023-2024, que acreditan el vencimiento del plazo de treinta días, corresponde continuar con el procedimiento legislativo establecido por la Constitución Política del Estado, ameritando que los referidos proyectos de ley N° 073/2023-2024 C.S. y N° 075/2023-2024 C.S. sean considerados en Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación a los Artículos 34 y 164 de su Reglamento General;

#### **DECLARA:**

**PRIMERO.** El Pleno de la Cámara de Senadores, expresa su posición oficial exhortando al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, para que, conforme al procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado de cumplimiento al numeral 7 del Artículo 163 del texto constitucional, convocando a Sesión Ordinaria de Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de que se traten en el Pleno, los siguientes Proyectos de Ley:

1. N° 073/2023-2024 C.S. "Suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional".

2. N° 075/2023-2024 C.S. "Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado".

**SEGUNDO.** Recordar al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, que el incumplimiento del procedimiento legislativo establecido en el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, puede generar responsabilidades.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores:

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la apalabra, el Senador Seoane.

**Sen. Seoane:** Presidente, además de estar de acuerdo con la Declaración, yo creo que la podemos enriquecer con un tema que está pendiente, no se olvide que Choquehuanca envió a la Comisión Mixta la Resolución que se presentó en la Asamblea, ya habido el Informe de la Comisión y ha sido enviada a Choquehuanca, tal vez en el artículo pertinente habría que decirle además que se trate en esa Asamblea la Resolución correspondiente, que ya por Reglamento corresponde también, porque creo que ya es una semana que se ha enviado la nota a la Comisión.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Requena.

**Sen.<sup>a</sup> Requena:** Presidente, solo quería decir, además de mi apoyo a este nuevo intento de la Cámara de Senadores de poner en orden las cosas, quería nada más relieves la importancia de nuestro trabajo en este sentido, realmente que se está generando en este país es un desorden institucional tan grande porque las personas han decidido incumplir descaradamente, -estoy hablando de autoridades de altísimo nivel- las normas, incluido nuestro Reglamento de Debates, pero también la Constitución Política del Estado, Presidente, entonces, estamos ahí teniendo que lidiar con una Presidencia de Diputados que se está riendo de los procedimientos y eso está generando un desorden y un desasosiego en todo el país Presidente, y otra vez la amenaza de bloqueos, cuánto nos ha costado salir de los bloqueos, para permitirle a la gente vivir tranquila, hace un tiempo muy reciente, pero ¡No!, se insiste, se insiste en desquiciar las cosas.

Y claro, nosotros estamos haciendo dentro de nuestra institucionalidad y sinceramente, Presidente creo que a estas alturas estamos dando un ejemplo de intentos serios, responsables, insisto la palabra "institucionales" de dar salidas a este país. Yo espero que el Presidente Nato de esta Asamblea asuma su responsabilidad con el país, Presidente, ya dejemos, necesitamos ocuparnos de tantas otras cosas Presidente, necesitamos ocuparnos que haya finalmente empleo formal en este país, que haya industrialización en este país, de salir adelante, que haya mejor educación, de eso deberíamos estar ocupándonos y no de peleas finalmente internas o de peleas por poder que no corresponden Presidente, no corresponde que haya autoprorrogados en este país, por más que a ciertas personas les parezcan normal, ¡no es así! y nosotros estamos luchando contra eso, yo espero que el Presidente, el Vicepresidente -aquí es un llamado al Vicepresidente- que asuma su rol, que asuma plenamente su rol, sin él tenemos un problema grave y los Diputados se han estado agarrando a golpes, algo que realmente no queremos ver, aratos la gente ya no distingue.

Por eso quiero decir Presidente, -y con esto cierro- que felicito la iniciativa de la Senadora Daly Santa María por esta Resolución que nuevamente un nuevo intento de la Cámara de Senadores para sacarnos adelante y ojalá que las personas que lo puedan hacer, en este caso el Vicepresidente finalmente tomen nota y nos ayuden, ayuden y se pongan del lado del Senado para sacar este país adelante, superar problemas de institucionales y más bien ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos que es de mejorar la calidad de vida de las personas, en un momento además que esta calidad de vida Presidente, por ejemplo, los salarios ya han perdido poder adquisitivo, automáticamente Presidente, hay inflación, etc., bueno de eso deberíamos estarnos ocupándonos, como del Proyecto de Ley que vamos a tratar la próxima sesión que es tan importante, ese es mi comentario respecto a eso Presidente. Gracias.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Hilarión Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Gracias Presidente. Solicité tolerancia. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Mamani Navarro Hilarión, por el Departamento de Potosí.

**Sen. Presidente:** No habiendo más observaciones ni participaciones respecto a la Declaración Camaral, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría absoluta, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Declaración Camaral.



Se puede adjuntar como documento adicional para adjuntar.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

**Sen.<sup>a</sup> Requena:** Presidente, antes que termine la Sesión, nuestros dos senadores alteños, la Senadora Virginia Velasco Condori, debe estar en los festejos de la ciudad de El Alto, lo mismo que nuestro Senador, mi Senador Suplente el Senador Porfirio Menacho Tarquino, que también está en la celebración de El Alto, solamente quería en su representación, dar un brevísimo homenaje a la ciudad de El Alto a nombre del Senador Porfirio Menacho, él tiene unas propuestas y dice lo siguiente.

La ciudad de El Alto en un inicio fue la zona más alta de la ciudad de La Paz, por el crecimiento demográfico, político, económico, poblacional, hoy por hoy se convirtió en una ciudad autónoma, pujante y maravillosa. La ciudad más joven del país 39 años tiene El Alto, por su desarrollo se ha convertido en un referente para la región gracias a la mano de la obra calificada por el talento que hoy en día demuestran los emprendedores, gracias al esfuerzo y trabajo arduo de su población, va en crecimiento día a día de una manera exponencial, debido a este fenómeno la infraestructura existente para la recreación y convivencia social de su población son demasiado precarias. También mencionar que no existen espacios culturales donde se pueda mostrar al mundo entero lo majestuoso y progresista de su gente trabajadora.

El Senador Menacho sugiere, -no voy a entrar en detalle- solo mencionar lo que él tiene como visión para El Alto, que quiero que quede registrado en acta en esta Sesión en honor a la ciudad de El Alto. Él plantea un viaducto ubicado en plena Ceja de El Alto que ayudaría a descongestionar el tráfico vehicular de la Avenida 6 de Marzo. Número uno. Son cuatro. El Parque Urbano Central el cual mejoraría la calidad de vida de los alteños y la confraternización entre familias y amigos. Tres, penúltimo. El centro de El Alto, Plaza de Armas; a comparación de otras ciudades El Alto nunca tuvo una plaza principal dónde realizar actividades cívicas, folclóricas y actividades institucionales y económicas, él propone tener una plaza que genere este centro.

Finalmente, Presidente y colegas senadores, el Senador Porfirio Menacho Tarquino, propone un Campus Industrial que es un proyecto integral de desarrollo que vincula a otros municipios donde generará fuentes de empleo para nuestros jóvenes profesionales y a la atracción de empresas nacionales e internacionales. También plantea otros proyectos como Campo Ferial con identidad alteña, proyecto de alimentos por trabajo. Proyecto de embovedado y asfaltado de conexión doble vía con el Municipio de Viacha, entre otros.

Quería entonces compartir ya que mi colega no está aquí hoy habilitado, está en esos eventos, pero aquí es muy importante hablar también de El Alto en este Hemiciclo, así que cumplo con haber expresado la palabra -insisto- del Senador Porfirio Menacho Tarquino. Gracias Presidente. ¡Que Viva El Alto!

¡Vítore!

**Sen. Presidente:** Bueno, saludos y felicitaciones a la valerosa ciudad de El Alto, de igual forma nos sumamos al homenaje en sus 39 aniversario.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvanse dar lectura al Orden del Día para mañana.

**Sen. Secretario:**

Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024, Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria; jueves 7 de marzo de 2024; Horas 09:30; Orden del Día; 1. Correspondencia; 2. Asuntos del Día; 3. Asuntos en Mesa; 4. Informes de Comisiones; 5. Asuntos Varios; La Paz, marzo de 2024, Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 11:35.





**74ª SESIÓN ORDINARIA**  
**Jueves, 26 de enero de 2024**

**Presidente:** Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma  
**Primera Vicepresidenta:** Sen.<sup>a</sup> Simona Quispe Apaza  
**Segunda Vicepresidenta:** Sen.<sup>a</sup> Daly Cristina Santa María Aguirre

**Secretarios:** Sen. Julio Diego Romaña Galindo  
Sen.<sup>a</sup> Lindaure Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Aramayo Paredes Natividad, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Sandoval Miguel, Pérez Hermo, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaure, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Seoane Flores Luis Guillermo, Santiago Ticona Yupari, Zamora Arce Elizabeth Soya.

**Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma:** Buenos días, senadoras y senadores. ¡Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

**Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo:** Con 27 senadores presentes, existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

**Sen. Presidente:** Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 10:05, correspondiente al día jueves 7 de marzo de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

**Sen. Secretario:**

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, habilita al Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores, desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, habilita a la Senadora Elizabeth Soya Zamora Arce, desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes, desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori, habilita su Semana Regional (sin suplente) desde el 4 al 8 de marzo de 2024.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.



**Sen.<sup>a</sup> Nacif:** Gracias, Presidente. Un saludo a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

**Sen. Secretario:**

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, motivo de la licencia: Invitación a la Universidad San Simón y Organizaciones Internacionales sobre el Foro de Fortalecimiento a la Democracia Participativa Intercultural a realizarse en la ciudad de Cochabamba. Adjunta su respectiva documentación.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Baja Médica. Adjunta su respectiva documentación.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27, motivo de la licencia: Viaje a Trinidad Beni Programación de un FIC denominado Socialización y Difusión del Proyecto de Ley N° 111/2023-2024. Adjunta su respectiva documentación.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia de acuerdo al artículo 28. Baja Médica. Adjunta certificado médico por 24 horas.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27, Socialización de la Ley N° 1492. Adjunta la documentación correspondiente.

La Senadora Ana Maria Castillo Negrette, solicita tolerancia de 60 minutos (una hora) para la 174ª Sesión Ordinaria, de acuerdo al artículo 30 del Reglamento General de la Cámara.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores y la solicitud de tolerancia de la Senadora. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

**Sen. Secretario:** Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, jueves 7 de marzo; a horas 09:30.

### ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

**Sen. Secretario:**



## 1. Correspondencia.

### 1. Proyecto de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 255/2023-2024 C.D., que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-37/2023, para el "Proyecto Construcción Con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní)", por un monto de hasta \$US 56.050.000.- (Cincuenta y Seis Millones Cincuenta Mil 00/100 Dólares Estadounidenses).

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

b) N° 145/2023-2024 C.D., que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-36/2023, para el "Proyecto de Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles, Carretera La Paz - Oruro, Tramo Senkata – Apacheta", por un monto de hasta \$US 57.246.082,37 (cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y seis mil ochenta y dos 37/100 Dólares Estadounidenses).

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

1.2 Las senadoras Silvia Gilma Salame Farjat, Trinidad Rocha Robles y Sarai B. Reinaga La Madrid y los senadores Santiago Ticona Yupari y Roberto Padilla Bedoya, presentan el Proyecto de Ley que "Declara Prioridad Nacional la rehabilitación y reanudación del Tramo Ferroviario Sucre – Potosí".

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

### 2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itati", por su 50 aniversario y por su invaluable aporte a la educación en la Ciudad de La Paz.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

**Sen.<sup>a</sup> Castillo:** Presidente, buenos días. Un saludo cordial a su persona, por intermedio de Usted un saludo a todos los senadores y senadoras, pedí tolerancia, permiso por una hora por eso me ausenté. Para hacer constar mi presencia en Sala, Ana María Castillo Negrete por el Departamento de Potosí.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

**Sen.<sup>a</sup> Humérez:** Buenos días Presidente. Buenos días colegas. Referente a la lectura, bueno esperaré que se dé lectura el Orden del Día para hacer un planteamiento. Gracias.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.



**Sen. Gutiérrez:** Gracias, Presidente, por su intermedio un saludo cordial a todo el Pleno de la Cámara de Senadores.

Mi intervención es para consultar, estamos en el punto 1 de Correspondencia con relación al Proyecto de Ley, se dio lectura a dos proyectos de ley, como es el 255 el 145 que son créditos respectivamente que se han remitido de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y que ahora se dio lectura Presidente, sin embargo no encuentro los otros créditos porque debería estar aquí yo quisiera que me pueda absolver esta duda, no sé dónde se encuentran los otros proyectos de ley, si solo se han remitido estos dos proyectos de ley a la Cámara de Senadores o está en otro lugar, porque estoy revisando Presidente, no tengo Presidente, entonces la consulta es puntual, ¿los otros proyectos de ley referentes a créditos que ya remitieron la Cámara de Diputados, por qué no está consignado en este punto específico que hace referencia a proyectos de ley?. Gracias, Presidente.

**Sen. Presidente:** Bueno, respecto a los otros créditos se ha mandado alguna nota para requerir mayor información sobre las notas presentadas en torno al primer crédito, estamos a la espera de la respuesta de Secretaría General de la Cámara de Diputados y alguna documentación adicional que requiere, a partir de Secretaría General se ha tomado en cuenta que estos dos proyectos de ley no tiene ningún inconveniente, en la medida que tengamos absolutamente todo se remite a la Comisión y de manera muy rápida se aprueba eso, no han ningún problema ¿no? Estamos a la espera de la documentación que requiere o solicitamos a la Cámara de Diputados. Así es.

Continúe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:**

b) De reconocimiento a la profesora Adela Sarmiento de Costa, por su trayectoria profesional y por su gran contribución a la educación, impulsando el apoyo a la literatura y cultura.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

**Sen. Secretario:**

c) De reconocimiento al Colegio Nacional Bolivia, en su 50 aniversario de fundación y su importante contribución al desarrollo académico.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

**Sen. Secretario:**

2.2 La Senadora Ana María Castillo Negrette, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Colegio "Siglo XX – América" por sus 50 años de funcionamiento.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

### **3. Peticiones de Informe Escrito:**

3.1 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Educación, informe cuál es el avance de cumplimiento de la Ley N° 2622, de 22 de diciembre de 2003, en la que se creó el Instituto Técnico Superior "Villa Aroma" ubicado en la Localidad de



Pujravi – Lahuachaca del Municipio de Sica Sica; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuántas viviendas sociales se entregó en la Ciudad de El Alto desde la Gestión 2020 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.2 El Senador Henry Montero Mendoza, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, informe cuál es el grado de avance físico y financiero a la fecha, en la construcción y equipamiento de los hospitales de segundo nivel; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **4. Respuesta a Petición de Informe Escrito:**

**Sen. Secretario:**

4.1 El Alcalde Municipal de Sacaba, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 266/2023-2024. (Tema: Masiva muerte de canes en zoonosis - Sacaba).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **5. Actas de Comisión:**

5.1 El Senador Leonardo Loza, remite el Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **6. Adscripción a Comisiones:**

6.1 El Senador William Torrez Tordoya, solicita su adscripción a las Comisiones de: Política Social, Educación y Salud; de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; y de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

**Sen. Presidente:** Remítase a las Comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **7. Remisión:**

1.1 El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, remite nota al Pleno Camaral, mediante la cual hace conocer la restricción de acceso con tarjetas magnéticas a diferentes ambientes que son compartidos con la Cámara de Diputados, lo cual perjudica el normal desenvolvimiento de diferentes actividades de la Cámara de Senadores, por lo que solicita se tomen las acciones correspondientes.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota.

**Sen. Secretario:**

"La Paz, 6 de marzo de 2024 **CITE: O.M. N° 065812023-2024** Señores.; Pleno Camaral Cámara de Senadores.; Asamblea Legislativa Plurinacional.; Presente.; Para su Conocimiento y Acciones que Correspondan; De mi consideración; A tiempo de saludarlos, mediante la presente tengo a bien poner en su conocimiento el suceso relacionado al **corte de acceso de las tarjetas magnéticas de la Cámara de Senadores, para ingresar a los diferentes ambientes ubicados en el Piso 16 del Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional**, que afectan y restringen el ingreso a estos ambientes que son de uso compartido entre ambos Entes Camarales, lugar el que se desarrollan actividades inherentes del área legislativa como reuniones, sesiones de las autoridades senatoriales, conferencias de prensa y así como actividades del área administrativa en el que se realizan seminarios, cursos de capacitación, entre otros, que perjudican de gran manera el desenvolvimiento normal de las actividades. detalladas. Es menester, informar que, las salidas de emergencia también se encuentran restringidas siendo un atentado a la seguridad del personal de esta Cartera Legislativa si se necesitará la evacuación por motivos de emergencia.; Asimismo, debo informar que dicha restricción fue realizada de manera unilateral y arbitraria sin explicar razón alguna, considerando que hasta la fecha jamás recibí ninguna nota forma ni explicación verbal por parte del Oficial Mayor de la Cámara de Diputados que justifique los motivos para restringir el acceso a los ambientes y salidas de emergencia del piso 16.; Finalmente, debo informar que ante la solicitud verbal y el reclamo que el suscrito realizó para la. habilitación de acceso de las tarjetas magnéticas al Piso 16, el personal de la Administración del Edificio de la Asamblea Legislativa aseveró que todas las restricciones fueron realizadas por instrucciones del Oficial Mayor de la-Cámara de Diputados, señalando además que a partir de la fecha y por una reunión sostenida con su Director Administrativo" y Financiero toda solicitud de habilitación, reclamo, queja y otros deben realizarse de manera escrita a través de nota formal, sea para la habilitación de la tarjeta y otros temas administrativos, aspecto por demás burocrático para el presente suceso, más aun cuando la restricción jamás fue comunicada de manera "formal ni informal" conforme ahora ellos solicitan, que conlleva a la espera de su aceptación innecesaria para la habilitación a los ambientes que son de uso compartido, y reiterando nuevamente que jamás fueron consultados para proceder con su restricción, quedando sorprendido por el accionar de dicha autoridad que no justifica su accionar y que perjudica el normal desarrollo y transitabilidad del personal de la Cámara de Senadores me dirijo ante el pleno camaral a efectos de que tomen las acciones correspondientes y se deje precedente del mal accionar del Oficial Mayor de Diputados. Sin otro particular me despido con las deferencias más distinguidas; Firma; M.Cs. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri; Oficial Mayor de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional."

**Sen. Presidente:** Se toma nota, el cual se remitirá a Presidencia de la Cámara de Diputados, mediante el instrumento legislativo correspondiente.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.



**Sen.ª Requena:** Presidente, a veces en medio de todas las obligaciones que tenemos, nos olvidamos reclamar por esta vía cosas inaceptables que han pasado en la semana previa.

Sobre este punto yo quería decir un par de cosas, en primer lugar que efectivamente que en medio de todo el problema que hubo cuando estábamos sesionando nosotros y también la Cámara de Diputados pudimos comprobar, voy a usar el término que les encanta a los abogados este extremo, que nuestras tarjetas fueron desactivadas para entrar y salir de ciertos ambientes lo que implica un grave problema, primero un abuso, perdón o voy a decir así, que se creen, que se creen para poder hacer eso, una persona ahí va un funcionario puede habilitar y deshabilitar a los senadores, y las senadoras, ¿quién les ha dado ese poder?

Es el colmo y que un Oficial Mayor de la Cámara de Diputados pueda definir qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro de este Hemiciclo, es inaceptable. Y algo habrá que hacer porque hay en este momento de la Gestión de este edificio es de la Cámara de Diputados, pero tiene que haber un Reglamento –supongo– que impida que de pronto se constituyan en carceleros, porque eso es lo que han hecho, se han constituido en carceleros de los diputados que no son del arcismo del resto de la Asamblea, que, como senadores y senadoras, eso es realmente no debe tener precedente, Presidente.

Y lo más peligroso es que uno puede quedar encerrada o encerrado en algún lugar, La Paz no es una ciudad fácil Presidente, la altura más la tensión, el cansancio puede sufrir, por ejemplo, un ataque y no puede salir de un espacio porque le han deshabilitado la tarjeta. Para no mencionar Presidente le estaba comentando y colegas lo que pasó en la Cámara de Diputados era la noche del jueves, ¿verdad? por favor, recuerdenme cerraron las puertas también de emergencia. Eso es criminal Presidente, es criminal las puertas de emergencia son puertas emergencia, es por si alguien se enferma o tiene algún problema y esa puerta estaba cerrada y la cerraron con violencia, las cerraron varias veces y una de esas veces la cerraron con violencia, porque había una persona de personal nuestro, no sé si era nuestro, pero tratando de evitarlo y sufrió heridas en sus piernas y demás porque estaba tratando de evitar algo increíble, que cierran, él estaba afuera de la puerta de emergencia de salida de la Cámara de Diputados.

Bueno, estos son problemas graves de seguridad Presidente, quiero decirle algo más, nosotros con la Senadora Nelly Gallo que está aquí, la Senadora Daly Santa María que está allá, mi persona y la Senadora Andrea Barrientos intentamos, porque vimos el peligro que estaban no solo nuestros diputados y diputadas sino de cualquiera Diputada, Diputado, había un ambiente de agresión terrible en la Cámara de Diputados, había gente en la segunda bandeja gritando que habían dormido Presidente, en este edificio y estaban agrediendo y gritando, insultando, era realmente una situación que hubiera pasado cualquier cosa y pasaron cosas, de hecho cosas peores, cosas.

Nosotros tratando de mantener las puertas abiertas para que nuestros colegas o necesitaban salir, pudieran salir; qué es de encerrar a la gente, ahora qué es esto, cómo es posible que se permita ese encarcelamiento de las personas.

Y es ahí que, lo cuente la Senadora Gallo tuvo también que enfrentar la agresión de las personas que habían dejado entrar a este Hemiciclo -perdón no a este Hemiciclo- a este Edificio, Hemiciclo de la Cámara de Diputados en concreto, pero como hay una escalera caracol pueden bajar a donde quieran, una vez que usted los ha dejado entrar un piso no hay nada que impida que por las gradas la Policía no lo impide, bajen a los otros pisos en este caso el 16 y ahí hubo realmente otra vez un forcejeo con una Senadora Presidente.

Ahora resulta que una es Senadora está en este edificio y puede ser pegada, te pueden agredir físicamente, cómo Presidente, cómo por favor es posible; en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo. Qué hemos hecho entonces nosotros después de hacer eso y ver lo de nuestras tarjetas, ver este asunto que nos cerraban a patadas la puerta externa del piso 16, la puerta de vidrio Presidente, qué hemos hecho, hemos bajado a hablar con la Policía para ver cuáles eran las condiciones de seguridad, qué era esto, y nos hemos encontrado con un Capitán muy amable que nos ha dejado en claro, no voy a repetir sus palabras no quiero poner en evidencia a nadie, pero nos ha dejado muy claro que no tiene poder de decisión suficiente Presidente y que hay montón de lugares aquí, que están bajo control solamente en este caso de





la Cámara de Diputados. Y que les ordenan o los imponen que metan gente a este edificio, los próximos podemos ser nosotros al tratar los créditos, que metan gente aquí a agredirnos a pegarnos, literalmente pegarnos, no solo a insultarnos, insultarte, no solo estar aquí durmiendo, sino pegar, si eso fuera necesario a senadoras, senadores. Qué es esto Presidente.

Nos hemos quedado ahí porque nos hemos dado cuenta hasta la medianoche como porteras, estábamos como porteras, ¿no? Nely, Daly se fue un poco antes, con Andrea estábamos con el equipo viendo que la gente no entre más gente todavía y había gente dispuesta a entrar y Presidente y aquí hay otro asunto importante que creo que podría añadirse a la carta con mochilas seguramente para pernoctar aquí, aquí ya se ha vuelto un campamento.

Presidente, en esa mochila puede entrar cualquier cosa no hay detector de metales, por ejemplo, en este edificio que es lo único que tenemos de seguridad ese cuadernito donde anotan quién está entrando con responsabilidad a quién, pero ese cuadernito como ya se ha demostrado y lamento mucho que hayan votado al Coronel Apaza, no sirve porque no siempre se registran, hay gente muy autoritaria. Hay diputadas muy autoritarias que van empiezan a gritos generar que se entre nomas y los otros ascensores, que la Policía no controla.

Cierro en qué condiciones de seguridad estamos trabajando Presidente, son absolutamente inaceptables estas condiciones de seguridad, no puede ser, ya había pasado antes en la Comisión del Senador Mamani, se fueron ahí a amenazar ahí afuera, quién dejan entrar esa gente y la Policía no te defiende, o que diga la Senadora Gallo cuando uno está enfrentado físicamente, obviamente sin querer se enfrenta físicamente.

Y con esto termino, hemos Estado caminando en esta Asamblea con miedo, yo no sabía si se abría un ascensor y nos íbamos a encontrar con un grupo de choque ahí, que nos reconocía y ahí decidía pegarnos. ¡Ah! no Presidente aquí algo tiene que cambiar, es decir, no solo es el hecho de que nos expliquen de las tarjetas, es muy importante, porque hace referencia a este problema general de seguridad, sino todo lo que dije. Primero deberíamos tener seguridad, primero que por Reglamento que nadie debería poder dormir aquí, no se debería poder meter gente que agrede, debería haber control incluido detector de metales, alguien puede meter un cuchillo Presidente, una bomba para decir una hipótesis, por supuesto, pero podría ser.

Haber podría haber gente deseosa de generar caos y que mejor, porque ganas no les faltan para anular la Asamblea, ¿no Presidente?, no les faltan ganas y que mejor generar más caos. Más violencia.

Entonces, Presidente, hay muchas cosas que tienen que cambiar incluido como he dicho, eso de seguridad que los policías realmente estén claras sus funciones y que tengan realmente para tener responsabilidad usted tiene que tener autoridad equivalente, usted no puede tener responsabilidad en la seguridad y no tener autoridad, de definir quién entre y quién sale. Entonces la responsabilidad de la seguridad debe estar en la Policía y por tanto no puede venir cualquier funcionario de la Cámara de Diputados, tampoco de la Cámara de Senadores eventualmente y poder imponerse a la Policía, eso no puede ser, si no estamos muy mal, no hay seguridad, ese es por ejemplo otro principio y debe haber un reglamento que impida que nos anulan tarjetas, que nos cierran puertas y otro tipo de cosas por seguridad, por dignidad Presidente.

Le digo de manera preventiva se vienen probablemente momentos muy difíciles y necesitamos actuar de manera más clara por lo que ha pasado ya, tenemos que aprender a pasado ya y evitar que vuelva a pasar, es algo muy serio, muy serio. Gracias.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

**Sen.<sup>a</sup> Egüez:** Gracias Presidente. Buen día a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia de Sala, Senadora Claudia Elena Egüez Algarrañaz por el Departamento de Pando.

Presidente y, para pedir permiso para retirarme, por favor, tengo una cirugía en mi molar y estoy mal, no



me siento bien.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

**Sen.<sup>a</sup> Santa María:** Gracias, Presidente.

Bueno dos puntos simplemente, no quería tomar la palabra, pero me preocupa mucho lo que dijo el Senador Rubén Gutiérrez, él nos reclama por qué no entraron los créditos no, porque sabe que Senador Rubén nosotros tenemos la obligación con Secretaría General y como Directorio de cuidar a la Cámara de Senadores, para qué se elige un Directorio ¿para que vean quien sale bonito en la foto?, se elige un Directorio para que cuide las espaldas legales de las bases, cuáles son las bases como Directorio son ustedes colegas senadores.

Recordemos, además lo que ha pasado en esta Cámara de Senadores, en este Senado en la Asamblea se ha rechazado por más de dos tercios, el Receso, de que nos han acusado a la Directiva colegas de no cumplimiento de la Constitución Política del Estado pese a que más de dos tercios rechazaron por voto el Receso, porque sabíamos que estaba la 73, la 75 también estaban los créditos, recuerdan que ahora les preocupa tanto aprobar, por qué no presionaron en esa época sus Diputados para que aprueben pues y pasen a la Cámara de Senadores colegas.

Segundo punto, primero da la impresión que defienden la Constitución Política del Estado; segundo que hacemos Senador Gutiérrez con el artículo 163 numeral 4, que menciona que se deben aprobar por mayoría absoluta y que no ha sido cumplido por la Diputada Verónica Chalco que ya se explicó la 079, ha habido doble votaciones en algunos créditos también. Tenemos el derecho Senador de averiguar legalmente, aquí no somos títeres de nadie y peor como Directiva y Secretaría General, tenemos la obligación de pedir la documentación de respaldo, saben por qué colegas porque de aquí unos meses o después del 2025 quién esté en el poder, porque el poder necesita chivos expiatorios tanto evistas, arcistas y Oposición, si no hacemos la ley, no cumplimos la ley y los reglamentos nos van a iniciar proceso, ¿ahí va a estar Usted Senador para defendernos?, le pregunto, cómo nos ha defendido con el Recurso de Nulidad que Usted ha firmado en contra de todo esta Cámara, ¿nos va a defender? ¿va a estar Usted?, no va a estar, no va a estar Senador, por lo tanto, no nos pida que nosotros pasemos como ciegos a la Comisión los créditos que tenemos la obligación de investigar, averiguar, ver las grabaciones de la Cámara de Diputados, porque ustedes nos han elegido para estar en esa Directiva y defender sus cabezas, defender sus espaldas.

Que fácil sería por presión, si quiere Senador ser Gutiérrez poner alguna persona diga con nombre y apellido porque yo no tengo miedo, diga, diga, páseles el video si quiere de esta Sesión. Porque nosotros colegas hemos jurado defender la Constitución Política, no podemos tener miedo a amedrentamientos, a bloqueos, a lo que quieran, a mí personalmente hasta mi insulina he traído a este Senado para evitar eso, díganles que vengan, que nos bloqueen, porque nuestro deber es defender lo correcto la ley colegas, no debemos tener miedo a las supuestas bases, cuando sabemos que esas bases son manipuladas cuando sabemos que los créditos que no tienen nombre y apellido van a cubrir el gasto corriente, ¿cómo es posible que siga viendo créditos para el COVID?

Colegas por Dios ¿cómo es posible? Si el COVID hace cuánto tiempo ha pasado si bien nos prestó dinero el Banco Central pusimos nosotros de esos préstamos colegas, nosotros estuvimos en el COVID, entonces hay muchas cosas de averiguar, no es de para pasar como títeres sino pondremos aquí algún holograma y que vote por nosotros, tenemos capacidad de analices, capacidad legal para analizar, tenemos que dialogar, preguntar a los constitucionalistas la parte legal, no todo el politiquero Senador Gutiérrez no todo es politiquero, hay una contradicción y a veces no defendemos la Constitución y a veces no queremos respetar el artículo 163, colega por Dios es Usted abogado debería ser el primero en defender lo correcto en esta Cámara de Senadores y muchas veces nos ha demostrado, que no es así lastimosamente, por lo tanto, le recuerdo que una autoridad debe ser integra ¿qué quiere decir la integridad?, que se piense una cosa, se diga la misma cosa y se actué en consecuencia, no puede ser que algunas veces definiendo la Constitución y otras no. No colegas.



Por lo tanto, no van a presionar, la Directiva tiene la obligación de revisar para que ustedes en un futuro no vayan a un proceso a nadie le va a temblar la mano, hay esos senadores métales proceso por incumplimiento, resoluciones contrarias. Si nuestros colegas, cuatro han firmado ese documento en nuestra contra, ustedes creen si aprobamos nuestra Directiva por presión o la Comisión aprueba ¿les van a perdonar? Eso mismos cuatro se van a negar y nos van a meter otro recurso de nulidad, porque políticamente no les conviene que muchos liderazgos surjan de esta Cámara de Senadores, igual nos va a meter y sinvergüenzamente todavía van a decir, no, es que ellos han sacado resoluciones contrarias a la Constitución ha vulnerado la 163, porque había las seis denuncias donde no se cumplía el numeral 4, porque no había mayoría absoluta. Eso no va a suceder, aquí debemos hacer lo correcto y si es correcto debe pasar a Comisión

Pero si tienen dudas y pueden venir a matarnos, no debemos aprobar lo que no es correcto y complementariamente Presidente, quiero hablar acerca de lo que decía la colega Requena, yo he podido comprobar -estaba muy enferma ese día, pero pudiendo sin poder- que a nosotros senadores nos pide la Policía, al menos a mí, no sé cómo será que Usted firme, firme cuando quiere entrar cualquier persona de cualquier pueblo, de cualquier comunidad, de cualquier ciudad, de cualquier municipio, yo he verificado y tengo las fotos de que simplemente sin firma estaban ingresando.

Me enojé un poco con él estaba esa noche ¿Y qué pasó? la responsable de gabinete de la Diputada Verónica Chalco simplemente con un sello hizo entrar a la gente, le advertí al Coronel y le dije Usted no sé, usar, Usted es una autoridad de la Policía no puede dejarse utilizar por los politiqueros y ser un títere le dije, pero es que no quiere firmar Senadora, me dijo, no quiere firmar y como adivina al día siguiente y cobardemente salió la Diputada Chalco negando que ella había dado su sello para que ingrese gente a esta Asamblea y qué pasó con el tal policía, lo cambiaron de destino lo botaron, así utilizan los politiqueros a las autoridades militares y policías que debería tener nuestro respeto, nuestro apoyo, no están para ser nuestros payasos, están para cumplir sus funciones y respetar la Constitución Política del Estado, ellos también fueron agredidos por esas masas, que no hay un culpable para eso, o le vamos a llamar la Gral. de Policía y le vamos a decir: "hágase al loco". Es por el bien común, por nuestra filosofía háganse pegar nomás, han sido pegados policías aquí en la puerta el piso 16, yo lo he visto con mucho dolor y eso a quién le importa, quién defiende a esos guardias.

Yo me paré en la puerta, dije porque estaba entrando unos señores 21:00 de la noche Presidente seguían metiendo gente, yo me paré, ¿no? Y realmente ahí los policías pueden evidenciar los que no tienen alto rango pudiendo sin poder oponiéndose frente al abuso, al autoritarismo, y la instrucción de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Y solo Dios sabe de quién más tratando de prevenir casi llorando ¿Cómo hacemos para que no entren Senadora? ¿Cómo hacemos? Nosotros nos hemos parado, a ver que alguien entre aquí sobre nosotros, ahora si quieren meter gente -caramba- tenga por lo menos el valor de estar en la puerta y no utilicen a los policías de manera cobarde, -caramba- poniendo su integridad en riesgo y sabe de qué me di cuenta Presidente, porque como subimos al piso 16, que no se mas qué ellos han ingresado por los ascensores de la parte posterior.

Colegas senadores, de aquí de los ascensores que usamos existen otros ascensores que son como más de privilegio, no sé qué llamarle, no tengo la tarjeta, pero son ascensores me imagino para la seguridad y escape que tiene que haber en una instancia como esto, pero ellos usaron esas tarjetas para meter y metieron y extrañamente se había salido de esa Asamblea. No tengo las pruebas por eso no voy a levantar su nombre, pero los choferes pudieron ver que han usado los ascensores de choferes para meter gente, han usado los ascensores de choferes para meter gente.

Por lo tanto, Presidente su Autoridad, nosotros tenemos que tomar así sean lo que sean nos metan procesos lo que sea, es nuestro deber cuidar la integridad de todos y cada uno de los senadores, independientemente del color político. Entonces tenemos que meter porque qué hacemos, instauramos como seguramente la Comisión de los que ya fueron nos van a remitir el informe, qué hacemos si por nuestros ascensores meten esa gente cobardemente. Yo personalmente así me maten yo no voy aprobar a la fuerza, pueden suicidarme, no me interesa, pero ¿qué hacemos? Si no es correcto no hay que aprobar, peor que hacemos si nos meten



esa gente tenemos que tomar Presidente en las medidas, le pido, por favor, aprovechando la nota de la Oficial Mayor para que a nosotros nos bloquean la tarjeta para que no entremos esos pisos.

Y cómo hacemos si ellos están autorizados Challcos, Huaytaris para que usen estos asesores y puedan ingresar y nos veamos aquí, sorprendidos. Este tipo de, a mí personalmente no me gustaría ir a una institución a pegar a las autoridades de una institución, pero esa gente al haber hecho eso son capaces de todo. Yo estoy segura que no son las bases de los proyectos que están luchando. Yo estoy segura que no, porque la gente común, la gente de pueblo no es violenta Presidente, más bien quiere la paz quiere el trabajo, quiere oportunidad quiere tener un trabajito. Presidente esa gente es capaz de todo, recordemos que en Asamblea un señor se ha volado con dinámica hace años atrás. Solamente eso quería complementar. Gracias.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Montero.

**Sen. Montero:** Gracias Presidente. Por intermedio de su persona a su Directiva y a todos los colegas senadoras y senadores.

Presidente lo que ha sucedido la anterior semana no es un tema menor y lo que debemos tomar es acciones, para precautelar la seguridad física de todos nosotros. No sé si los arcistas van a tener que tener su letrado, soy arcista, no me toquen, así vamos a tener que identificarnos con chaleco para que ellos sepan a quiénes van a tocar y a quiénes no van a tocar. Pero creo que la intención de esto es qué hacemos para que no llegamos a situaciones que pueden ser lamentables de agresión física. Al ingresar al Hemiciclo me encuentran 3 personas, que seguramente son visitantes, uno estaba con uniforme de Yacimientos y me dice: "oye cruceño aprueba aprueben los créditos".

Y si yo reaccionó pues podemos llegar a situaciones graves, pero esa es la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros y lo que he vivido hace en 15 minutos. Entonces yo sugiero lo siguiente y le digo que no ha sido, no es un caso aislado en anterior semana, señalaban que el Coronel Casas había sido destituido de sus funciones como la seguridad del edificio. Asumió el Coronel Óscar Gutiérrez y ese día que estábamos sesionado yo envíe una nota para poderme reunir y él me responde ya ha sido destituido.

Y se preguntarán y no preguntaremos por qué fue destituido el Coronel Óscar Gutiérrez de la seguridad de aquí, será por qué no replegó a la Policía y dejen que actúen y voy a llamar así grupos de choque contra los diputados dentro de la estructura del edificio y en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados, eso no da un mensaje de qué estamos en indefensión nosotros y seguramente la próxima semana cuando estemos aprobando alguno de los créditos o tratando algunos de los créditos, vamos la presión ya no va a ser en la Cámara de Diputados sino va a ser en este Hemiciclo.

Y se tiene que tomar acciones Presidente, porque yo le manifestaba será que cada uno nosotros vamos a tener que traer nuestro 5 guardaespaldas, nuestro grupo de choque, que podemos traerlo los podemos contratar y ahí sí va a ser caso lamentable Presidente, entonces yo creo que Usted como Presidente de la Cámara de Senadores tiene que tomar acciones y las acciones se tienen que dar desde el ingreso. Se tiene que tener las medidas de seguridad detector de metal, una serie, no le voy a enseñar a los que son de seguridad, pero debemos tener cierta protección.

Segundo, hay, pero un reglamento debe existir, un reglamento de las visitas y quiénes quieren presenciar la Sesión, por supuesto ahí los lugares ya designados para que puedan estar y también se sabe que cuando ellos emiten gritos o quieren hacer convulsión tienen que ser retirados inmediatamente y no tomar el edificio, tomaron las instalaciones de todo el edificio, tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados.

Entonces Presidente espero que Usted pueda tomar las acciones necesarias y que se pueda brindar la seguridad a todos los senadores y también diputados para que podamos ejercer nuestro trabajo de forma adecuada y sin ningún tipo de agresión física Presidente. Solamente eso para manifestar.



**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

**Sen.<sup>a</sup> Gallo:** Gracias, Presidente.

No sé qué más agregar sobre lo que cómo narración de lo que ha sucedido la anterior semana, lo único que yo voy a dejar en claro Presidente a base justamente de lo lamentable que ha ocurrido la anterior semana. nosotros como Cámara de Senadores o como senadores y todo el personal de la Cámara de Senadores tiene todo el derecho de circular por cualquier instancia, cualquier ambiente de la Asamblea Legislativa. Nadie puede coartarnos la libertad de movilización, eso Presidente es una vulneración grave a los Derechos Humanos y más allá de una vulneración es un delito y tiene que haber un responsable. Si bien lo que ha sucedido la anterior semana ha sido hechos que han escapado tal vez de la responsabilidad de esta Cámara y de su Directiva y sobre todo de su persona Presidente como Presidente de esta Cámara, lo que vaya a suceder en las próximas semanas a base de las amenazas que se han suscitado es netamente la responsabilidad suya Presidente. Y espero que lo pueda entender.

Gracias Presidenta Simona, qué sucede Presidente, en el transcurso de querer nosotros salir de esta Asamblea la anterior semana en lo que sucedió todo está violencia extrema de grupos de choque, y son realmente grupos de choque que han entrado así como lo ha descrito a la Senadora Santa María ingresados por lugares, que solamente pueden conocer quiénes administran bien este edificio que nosotros no conocemos por los montacargas y otras puertas traseras bajaron y nos amenazaron, personalmente a mí, mi equipo técnico y yo hemos sido agredidos, he salido golpeada y con moretones en las piernas Presidente, porque resulta que meten agujones o cosas así y nos lastiman. Y qué sucedió y ahí quiero llegar Presidente, nos han amenazado qué si nosotros cuando llegue a la Cámara de Senadores, si no aprobamos a su gusto y antojo y a su capricho de esta gente nos va a ir peor. Y ahí viene la responsabilidad suya Presidente, pero cualquier cosa que suceda a la integridad nuestra como asambleístas nacionales por cumplir nuestro deber, en lo que llegue estos proyectos a esa Cámara va a ser responsabilidad suya porque Usted tiene la todas las facultades de poder hacer cumplir esta Constitución, nuestra Constitución Política, no olvidemos el cargo y la responsabilidad que tiene Usted como tercero, cuarto hombre más importante de este país y es Usted el primero que debe hacer cumplir esta Constitución y se lo leo para que Usted tenga el respaldo Presidente, artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, dice:

**"Artículo 10°.-**

Bolivia es un Estado pacifista, ...".

**"Artículo 13°.-**

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, ... El Estado tiene el deber de promover los protegerlos y respetarlos."

De la libre motricidad circulación en este edificio y en todo el país.

**"Artículo 15. (derechos fundamentales)** dice: Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física.

**II.** Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física..."

Qué es lo que sucedió en este Parlamento, las mujeres ha sido la primeras en haber sufrido está vulneraciones a sus derechos en ponerse enfrente, generar, no genera sino defenderse de la violencia física y la vulneración a la integridad de su persona, no solamente dentro de los asambleístas en la Cámara de Diputados sino también en los pasillos, gente que bajaba, no se puede ni decir gente que tiene raciocinio, y son personas y yo lo digo por experiencia propia, porque me han insultado me han agredido, me han empujado y todo, las mismas personas que después aparecen al lado del Diputado Huaytari dando conferencia, las mismas personas Presidente. No podemos nosotros arriesgarnos a que suceda esto en esta



Cámara o cuándo vamos a comenzar nosotras mujeres, no sé a tomar cursos de defensa personal, qué tenemos que hacer.

Ya se acerca el 8 de marzo día mundial de las mujeres que nos van a regalar otra vez florecitas. Yo le exijo, por lo menos este año no nos traiga florecitas, tráiganos una resolución donde diga que nuestra integridad, que nuestra integridad física y el cumplimiento de esta Constitución Política del Estado está resguardado Presidente por su persona y por todos los hombres, independientemente colegas de qué bando y lado sean de la división interna del Movimiento Al Socialismo o del color político que tengamos. Nosotros mujeres, necesitamos garantías y este es el primer Órgano del Estado y el Estado debe garantizar los derechos humanos de todas las personas, cuándo vamos a funcionar como primer Órgano del Estado.

Presidente no solamente su persona, pero vía su persona y sabemos muy bien dentro de esa Cámara quiénes son aquellos que promueven, por lo menos en está en este tiempo coyuntural los que están promoviendo el ingreso de gente violenta y están promoviendo la violencia y toda está falta de paz dentro de nosotros los bolivianos, por lo menos en esta Cámara y vía su persona. Los responsables sabemos quiénes van hacer, si es que nos pasa algo en el cumplimiento de nuestros deberes al hacer en su momento cuando llegue al hacer el tratamiento de estos proyectos de ley, no nos pueden obligar a sentarnos porque eso es lo que decían estas personas violentas, que además usan el término de indígena y las señoras de pollera y demás que nosotros somos indígenas y que por eso ellos pueden aprovechar de su condición de indígena para violentar a las personas ¿que supuestamente no somos indígenas? tampoco es aceptable colegas, no es aceptable colegas, no es aceptable.

Le pido eso Presidente, por favor, Usted como Presidente de esta Cámara de Senadores tiene la responsabilidad de velar por la integridad física de nosotros y si esto no sucede la responsabilidad vía su persona lamentablemente va a caer no solamente en su persona, la Directiva, pero también a aquellos que sabemos que están promoviendo ese tipo de violencia dentro de la Asamblea. Gracias, Presidente.

**Sen. Presidente:** Tenemos una larga lista senadoras, senadores voy a solicitarles sean más puntuales. tenemos en espera a la Ministra para el Informe Oral.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

**Sen. Seoane:** Gracias, Presidente.

En una conferencia de nosotros hemos dicho que lamentamos los hechos ocurridos la semana pasada, lamentamos esa política autoritaria y represiva que se ha dado contra el Parlamento nacional y ahí hemos exigido, además, hemos exigido respeto a los parlamentarios, respeto a la Casa de la Democracia qué es el Parlamento nacional y además de repudiar aquello y exigir estamos pidiendo que se respete sus estatutos, reglamentos y el procedimiento institucional que tiene el Parlamento nacional.

Cuando hemos dicho que lamentamos los hechos ocurridos quiero decirles una cosa bien interesante me hace recuerdo a un libro de Michel Foucault que se llama "Vigilar y Castigar" y la historia de la medicalización que al hacer referencia a lo que eran los hospitales fruto del Reglamento de Urgencias de la Edad Media se empezó a definir el tema de la cuarentena, si tú eras leproso te meto en una cueva si tú tenías otro tipo de problema te meto en un cuartel, cuando una ciudad está en una epidemia divido, controlo, vigilo y reprimo y eso es lo que me parece está sucediendo aquí.

Empieza a darse la suerte de formas -de parte diría yo- no sé de quién, espero no sea del Gobierno nacional de querer que aquí hay que vigilar y castigar a los parlamentarios y además con una perorata de hacernos creer que nosotros somos los malos de la película que no queremos resolver los problemas fundamentales del país, cómo es el tema de los créditos y que no queremos hacer nada y que como somos los malos o lo hacen o los obligamos a que lo hagan.

Esa actitud es a mí que me está preocupando, me está preocupando que, así como en vigilar y castigar se



metía a los enfermos psiquiátricos, a lo que ahora se llama hospitales eran unas cárceles o se metían a los hospitales a gente con tuberculosis o con lepra ahora que quieren con el reglamento de Urgencias de la edad media, ese mismo rol.

Cuando ya ha pasado un proceso importante de institucionalización de la Democracia, vamos a tener más de 200 años de vida independiente donde de alguna manera es institución ha funcionado desde la época fue Simón Bolívar y sobre todo del Mariscal Sucre y del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, entonces intentemos hacer respetar a la institucionalidad concreta.

Ahora se nos empieza a hablar del tema fundamental de lo que significa la Agenda Parlamentaria, esta Cámara de Senadores ha definido una Agenda Parlamentaria, una Agenda Parlamentaria en este momento pasa por varias cosas, así como los interesa el tema de los créditos, porque es parte de lo que debemos discutir aquí hemos priorizado las elecciones judiciales y hemos priorizado el tema de los de aquellos auto prorrogados que quieren quedarse haciendo un conflicto de intereses y hemos planteado la necesidad de la 073 y la 075.

Entonces que no nos hagan creer o definen el tema de los créditos ya, o ponen en Agenda ya porque, y porque ya, porque ya vamos a seguir los procedimientos adecuados que esta Cámara de Senadores está dando y vamos a definir los tiempos específicos. Así como le estamos pidiendo a Choquehuanca que convoque a la Asamblea, así como le pedimos a Israel Huaytari que de una vez pues cierre esa Sesión que por tiempo y materia no ha podido cerrar y que además da cuartos intermedios y que trata con un doble vaso de ballet de evitar discutir el tema fundamental que es la 065 y la 073.

Hay responsabilidad institucional de tratar los créditos, pero hay también responsabilidad institucional les digo aquí los compañeros aquí presentes que no quieren hablar del tema, que hay que tratar ese problemas no nos podemos no nos podemos hacer los k'asas como dirían en nuestros barrios cuando hablamos, cuando alguien no quiere tratar los problemas, este es un problema fundamental del país, pero sobre todo hay que hacerlo con dignidad y con respecto, a los niños, a los ancianos, a las mujeres y al ciudadano boliviano, porque ese es el mejor recurso que tiene el país y lo mejor de lo mejor se supone que estamos en el Parlamento nacional, cómo van a venir aquí a agredir, cómo es posible que yo entre al ascensor de la Cámara de Senadores aunque tenemos el chiquito y entra un grupo con un señor de la administración de 10 y le digo pero esto es para senadores y diputados, no estamos entrando aquí y todos iban al piso este para ir a bloquear la puerta de la Cámara de Diputados.

Eso no puede pasar o si no, pues si no tenemos interés en la Democracia, que lo digan si no queremos que se disfruta en esa Casa de la Libertad y de la Democracia los problemas nacionales que se lo diga, cerraran el Parlamento, nos cerraran la Cámara de Senadores, aquí nosotros somos respetuosos de la Constitución, de las libertades individuales, de las ideas de los demás, tenemos respeto por el otro, por eso nos tratamos bien entre todos nosotros, aunque tengamos diferencias políticas. Por eso hay que discutir todo y discutir todo implica discutir lo que se definió con el Presidente Choquehuanca y que ahora no hice nada, que era la Ley N° 144, que ya está convocada las Elecciones Judiciales, 075 que es la cesación de los magistrados innombrables y tercero los proyectos específicos y no solo hay que tratar los proyectos hay que tratar todo.

Entonces, por favor, que esa presión de querer decir o si ustedes no tratan esto, se va a venir El Alto, si ustedes no tratan esto vamos a poner a nuestros militantes a qué les obliga a hacer aquello, nosotros por tiempo y materia lo vamos a hacer teniendo las cosas claras y respetando los reglamentos como decía la Senadora Santa María, no de esa forma, pero, sobre todo algo y tres cosas necesitamos en esta Casa de la Democracia, respeto, solo de respeto y nada más que respeto, porque así el país nos va a agradecer.

Y para terminar, una insinuación al Gobierno nacional y si es Gobierno debería intentar resolver este tema, generar los puentes importantes de la discusión y la negociación y no estar en una actitud de decir o esto o nada, para eso son nuestro Gobierno nacional para resolver el problema de todos, y el problema de todos es escuchar y dar soluciones a los problemas y no lo quiere hacer, no sé cuál es la intencionalidad política, no entiendo porque si uno ve las encuestas 80% del país repudia a los auto prorrogados, a los magistrados



y eso lo liga a una actitud tozuda del Gobierno nacional cuando la solución es muy simple y convocar a una Sesión discutir 075, tratarla, se la aprueba o se la rechaza, o se la modifica y la podemos hacer en media hora y no lo quieren hacer, por qué, porque tienen en la autoprorroga de los magistrados un instrumento de represión hacia el país, a que le tienen miedo, el país está entrando a nuevos caminos, hasta estamos empezando a hablar de primarias y un momento de otras cosas más que se nos viene, la Agenda es muy grande. Por consiguiente, Presidente tengamos cuidado, cuidémonos entre nosotros y preservemos por lo menos este espacio que es la Cámara de Senadores que tiene respeto entre nosotros y al mismo tiempo tiene una agenda para completar.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Gracias, Presidente.

Hermano Presidente, escuchando a los hermanos senadores, senadoras, es lamentable la situación lo que estamos pasando, prácticamente hoy por hoy yo me di cuenta recién perfectamente cómo quiere manejarnos el Gobierno central, yo dije que era mi Gobierno lastimosamente no es, porque prácticamente yo vengo de un pueblo de una comunidad y los pueblos indígenas en todo ello están en todo rincón, transportistas, mineros, comerciantes, todo. Yo dije que va a haber una buena Gestión coordinada al servicio del pueblo boliviano. Pero lamentablemente hemos visto una intromisión hemos visto como en las épocas de Dictadura.

Mira han empezado partir en los diputados es el culpable Presidente, a la Cámara de Senadores igualito nos quieren hacer, pero es grave, pero no nos hemos dejado, como dice el libro Maquiavelo: "Divide y reinarás" ¿verdad? entran a los movimientos sociales a fragmentar en los movimientos sociales gasifican dividen, gasifican dividen, con quiénes con los policías y ahora está empezando a ser en la Cámara Baja y la Cámara Alta va a ser, falta que gasifiquen nomás ya, ya están cerrando los policías las puertas, los policías no dejan entrar a otras personas, eso sí los arcistas entran como nada.

Pelean, no pasa nada, no defienden la integridad física un bochorno total en los diputados. Aquí también nos quieren llevar a esa línea a veces están viendo nomás y están criticando sin razones y eso es grave. A eso nos quieren jalar, pero no vamos a entrar al juego porque nosotros tenemos nuestros principios, nuestros valores, nos van a querer jalar ahí, que le peguemos, después victimizarse ellos ya. No vamos a entrar, no tenemos que entrar a ese juego senadores, senadoras, porque esta es una clara prueba, no es pues el hermano Huaytari, no es el hermano Jerges Mercado es pues instrucciones del Ejecutivo. El Ejecutivo no quiere Elecciones Judiciales, si hubiera querido que le cuesta sentarse media horita una decisión política, respeto a la Constitución Política del Estado, por qué están protegiendo a estos autos prorrogados. protección y protección y no están defendiendo a la Constitución Política del Estado, y el pueblo boliviano sabe.

A nivel internacional está repercutiendo, va a ser una historia la que está pasando ahorita los auto prorrogados cómo semejantes profesionales intelectuales mediocraticos supuestamente que han ido y ahora que se auto prorroguen y que defiende el Gobierno, no pues, no está bien. Y todavía es Ministro Lima dice que es inconstitucional la 073, la 075 y cuando preguntamos ¿es constitucional, los que están auto prorrogándose? no hay respuesta. Entonces, ¿Ah quién es él pues para decir inconstitucional? Para nosotros es un simple Ministro que diga inconstitucional, tendrán que mandar a interpretar al Tribunal Constitucional Plurinacional y tendrán que decir ellos, pero no él, ¿quién es él pues?, que grave.

Y cuando nosotros observamos permanente persecución van a buscar cuántos hijos tienes, cuántas esposas tienes que cosas tienes o no tienes, ejemplo, a mí ya me ha pasado, pensiones, qué pensiones a ver que me diga de frente. Está mal, persecución permanente no solo a nosotros, a nuestros dirigentes ya los han encarcelado, incluso policías han vestido en Departamento de Potosí a los dirigentes y chancando sus movilidades de nuestros hermanos, hermanas. Estamos ya grave, grave, peor que en las épocas de Dictadura estamos viviendo.





Pero no hay miedo vamos a seguir adelante no es casual, a ver ayer en la ciudad de El Alto qué dice Presidente está haciendo con mentiras política y el pueblo boliviano tiene que saber. Dice que la Asamblea no aprueba, ningún crédito no quiere aprobar, él qué trabaja soy yo. Mañana pasado seguramente va a venir a pedir votos, no le des, el pueblo alteño es sabio dice no, así pues, sabio es. Yo pregunto al Presidente hasta estos momentos, cuál proyecto ha ejecutado, aquí tenemos las tres gestiones 2022, 2023, 2024.

Cuando hemos entrado nomás hemos aprobado 2021-2 proyectos. Gestión 2021 13 proyectos de préstamos. Gestión 2022 12 proyectos préstamos, yo he aprobado estaba en esa Comisión, en esta gestión un proyectito se ha aprobado y en total llega a 2.999 millones de dólares americanos 100 mil 898 mil. En euros 323 millones 500 mil, ¿dónde está esa plata? Nos han dicho hasta las bases como dicen, a mí me han mandado a mi puerta tienen que aprobar, casi case se declara en huelga de hambre parece.

Tenía que ampliarse el Aeropuerto Internacional de Uyuni ¿hasta ahorita una piedra se ha colocado?, no hay; el aeropuerto de Tarija, ¿tarijeños funciona o no funciona? ¿Qué pasa? ¿Para eso dónde está esa plata y para que nos hace aprobar rápidamente? ¿Dónde está esa plata? Nos están engañando planta refinadora, hasta ahorita no quiere para Potosí, no tiene plata, claro que sí, pero para pagar a los dirigentes para coimas, grave.

Yo le digo por eso que desembolse de una sola vez por todo la plata a Potosí para el aeropuerto 25 millones hasta ahorita, no hay desembolso, sino no desembolsa el contrato que está firmada hasta diciembre de este año no se va a concluir, mis hermanos potosinos tiene que saber la que está pasando, en Potosí qué proyecto con esto se ha dado, solo es mentira, mentira no quieren aprobar, hemos aprobado ahí está ahora vienen otros proyectos, no podemos solamente ojos cerrados ahora aprobar, a libre disponibilidad creo que está viniendo nuevamente para COVID 15 millones, grave, dónde gastarán ya hemos aprobado, la anterior Gestión hemos aprobado para COVID, no sé, más de 200 no me acuerdo, vamos a sacar números y 500 millones y hemos aprobado también libre disponibilidad creo que para mitigación de medio ambiente a forestación, no sé dónde está.

Y peor todavía nos han coartado la fiscalización, no podemos fiscalizar, ¿qué somos? Están empezando poquito a poco el Órgano Ejecutivo quiere cerrar el Parlamento, quiere cerrar, no quiere con nosotros, no quiere gobernar, ellos ya quieren dominar y el pueblo boliviano tiene que darse cuenta, eso sí. De todos los senadores debemos pedir estos proyectos ¿dónde está o vamos nomás dejar pasar? Tendremos que ir proyecto por proyecto, en qué condiciones se encuentra, en qué porcentaje de ejecución, como estamos viendo, ya pasa un año no hay nada de ampliación del aeropuerto de Uyuni, de Tarija, ejemplo nomás es eso y los demás proyectos que será, no sabemos.

Entonces muchas cosas todavía van a venir, la Cámara de Senadores tenemos que estar unidos y aquí hay muchos profesionales también, por supuesto tenemos que ajustar las leyes porque son buenos los ministros mandan proyectos de aprobación, pero lamentablemente los ministros incumplen no hay la parte técnica, la parte legal y buenos son para mentir al pueblo boliviano, pero no podemos aceptar eso.

Yo quisiera hermana Presidenta, la Directiva que mandé una nota para todas y para todos y todas debe abrirse las puertas en este Hemiciclo, ahora en el piso 16 no hay acceso para reunión para los senadores, qué se cree el Diputado para cerrar ¿acaso es de él?, que vaya a cerrar a su casa, pero que no cierre aquí, esto es de todo el pueblo boliviano y dónde vamos a hacer reuniones mixtas ahí se hacen las reuniones mixtas. Aquí nuestros técnicos dicen que ya no hay acceso, falta que cierren estas puertas y dónde vamos a sesionar tendremos que volver al antiguo Hemiciclo, está grave, a están entrando a otras cositas, chicana y chicana y no puede ser así.

Y por eso decimos el Presidente Nato de la Asamblea que sea más responsable al país, de una sola vez por todas sesione, porque ya no corresponde a los diputados, los diputados ahorita sus sesiones han terminado, están en un Cuarto Intermedio y cuando es un Cuarto Intermedio y a nosotros son están diciendo esos proyectos que han mandado de una sola vez aprueben eso nos están diciendo y porque ellos no terminan más bien esa su Sesión y de una vez por todas que nos manden los proyectos de ley.



Peor todavía el Acuerdo no cumplen. El Acuerdo era para el país, no era solamente para personas y mentir al pueblo. Estamos pasando momentos difíciles, pero hay que prepararse, siempre al cumplimiento de nuestros reglamentos y al cumplimiento en base de nuestra Constitución Política del Estado que es la Carta Magna; no podemos ir al margen nosotros y para eso es importante también los asesores todos trabajar de manera conjunta, porque hay problemas no es que no. Estas leyes que están viniendo, si tienen algún problema técnico legal hay que subsanar, no podemos ciegamente aprobar por aprobar.

En ese contexto yo considero de qué la Cámara Alta la Cámara Revisora tiene que revisar en detalle, no estamos diciendo que con eso no vamos a aprobar, siempre en respeto a la Constitución vamos a aprobar todos los proyectos, cumpliendo la normativa correspondiente, si está mal no queda otra se rechaza nomás. Y eso no es otra cosa del mundo y no nos van a decir traer gente, en fin, tenemos que cortar de raíz que nos dejen sesionar, que nos dejen trabajar. Qué no estén trayendo barritas pagando funcionarios, son funcionarios que están moviéndose y eso es grave, matoncitos. No tenemos miedo, yo particularmente no tengo miedo porque ya ha venido en la Vicepresidencia, sus matones del Ministerio de Culturas, conocemos quién es de Cochabamba ese changuito, Viceministro metiéndose con nosotros, ya pues pero no con policías que venga solo por qué es la bronca que me diga y nos vamos a dar pues nadie, también me voy a defender no me voy a dejar pegar nomás, no puede ser que alguien me peque, no, no, que me diga el motivo, listo, si hay el motivo ni modo habrá que darse, pero a eso estamos llegando, grave, grave está.

Yo considero, debemos trabajar apegados a nuestra normativa apegados a la Constitución Política del Estado y por supuesto al Servicio del pueblo boliviano, sin mentir, sin chicanas como el Presidente verdaderamente trabajar y cumplir con nuestro trabajo nosotros como senadores. Gracias, hermana Presidenta.

#### **-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-**

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Senadores y senadores hay una lista de oradores son muchos, hermana Trini debe estar en nueve o 10 todavía, son varios.

Miren hemos estado en una nota sobre el Oficial Mayor y el Senador Presidente Andrónico se remitirá a Presidencia de la Cámara de Diputados, mediante el instrumento legislativo correspondiente y no estamos en un debate ni en consideración sobre este tema, pero de alguna manera es importante, este es el escenario para escuchar.

La Ministra ya está esperando más de una hora y nos están solicitando que yo una vez pueda pasar entonces yo solicito a todas las senadoras y senadores con mucho respeto y respeto también a la Ministra que está esperando más de una hora que estaba propuesto; entonces en Asuntos Varios podríamos tocar estos temas que quería hacerse.

Solicito que pase la Ministra y esto en Asuntos Varios se va tocar todos quieren hablar tu lista Senadora igual está, no aparece ni en la lista. Solicito que esto en Asuntos Varios se trate, con todo respeto les digo que la Ministra pasar y posteriormente toda esta lista se respeta en Asuntos Varios vamos a tocar.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:**

## **2. Asuntos del Día.**

### **1. Petición de Informe Oral:**

1.1 A la Ministra de Salud y Deportes, informe en base al Decreto Supremo N° 4881, que reglamenta a la Ley N° 1223, que señala como una obligación de la Comisión Nacional del Cáncer el reunirse 2 veces por año, sin perjuicio de reuniones extraordinarias, bajo esta obligación informe su autoridad, en cuanto a la fecha en la que se reunió dicha Comisión (sea en reunión ordinaria o extraordinaria), qué asuntos se trató



en ésta; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Solicito a la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, invite a pasar a este Hemiciclo a la hermana María Renée Castro Cusicanqui, Ministra de Salud y Deportes, para dar inicio al Informe Oral.

A nombre de las senadoras y los senadores, doy la bienvenida a la Ministra de Salud y Deportes.

Antes de dar inicio a la Petición de Informe Oral, Senador Secretario, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafos IV y V del Reglamento General.

**Sen. Secretario:**

**Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales).** Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida. Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

- a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.
- b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.
- c) Réplica de los peticionarios.
- d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.
- e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se tratará de este ámbito.
- f) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.
- g) La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento. h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario."

**"Artículo 82. (Uso de la Palabra). I.** En el tratamiento y consideración de la estación En Grande de Proyectos de Ley, las Senadoras y los Senadores podrán hacer el uso de la palabra por un tiempo no mayor a veinte minutos, por una sola vez, a fin de debatir los aspectos fundamentales y principales del proyecto legislativo.

**IV.** En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra. 22 La dúplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

**V.** Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera."

**-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-**

**Sen. Presidente:** Con el procedimiento determinado en el Reglamento, damos inicio al acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por las senadoras peticionarias.



**Sen. Secretario:**

"1. El Decreto Supremo Nº 4881 que reglamenta a la Ley 1223, señala como un obligación de la Comisión Nacional del Cáncer el reunirse 2 veces por año, sin perjuicio de reuniones extraordinarias, bajo esta obligación informe su autoridad y remita documentación de respaldo en cuanto a la fecha en la que se reunió dicha Comisión (sea en reunión ordinaria o extraordinaria), que asuntos se trató en esta, sea remitiendo el acta de dicha reunión en consideración a la publicidad que todo acto realizado por autoridades públicas debe tener. --- 2. Remita su autoridad el manual y metodología para el funcionamiento del Registro Nacional del Cáncer, así como los componentes y metodología para el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, establecidos por el DS 4881 como obligación del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer Dependiente del Ministerio de Salud y Deportes --- 3. Informe su autoridad respecto a los protocolos, guías y documentación para la implementación de las acciones para la prevención y detección temprana del cáncer, si estos ya fueron elaborados, así mismo sírvase remitir copia de los mismos en formato físico y digital. --- 4. Informe su autoridad si la previsión descrita en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 4881 fue socializada y de qué manera, con que impacto y en qué lugares. Así mismo informe cuantos certificados médicos fueron entregados a los empleadores desde la promulgación del DS 4881. -- - 5. Informe su autoridad cuantas transferencias público - privadas de medicamentos recibidos en calidad de donación para el tratamiento del cáncer fueron realizadas y a que establecimientos, en el entendido que existe una grave crisis de insumos médicos en las distintas cajas de salud y otros establecimientos, tal como fue confirmado por el Defensor del Pueblo. --- 6. Informe su autoridad Cuál es el estado del centro de acogida de familiares de pacientes con Cáncer. --- 7. Informe su autoridad qué gestiones restantes quedan para la aplicación plena del DS 4881. --- 8. Informe su autoridad, cuál es el grado de cumplimiento del artículo 2 del DS 4972, en cuanto a la señalización del mensaje "Ambiente 100% libre del humo de tabaco". así mismo informe Qué formas de control y fiscalización del cumplimiento de este deber se realizan a la fecha. --- 9. Qué reuniones de coordinación se llevaron a cabo con el Ministerio de Educación para la incorporación de la prevención del uso del tabaco en la currícula académica y la capacitación en cuanto a la prevención de consumo de productos del tabaco. --- 10. El Decreto Supremo Nº 4972 que reglamenta a la ley 1280, de conformidad la art. 5-V del DS 4972, señala como un obligación de la Comisión Técnica Interinstitucional el reunirse 2 veces por año, sin perjuicio de reuniones extraordinarias, bajo esta obligación informe su autoridad y remita documentación de respaldo en cuanto a la fecha en la que se reunió dicha Comisión (sea en reunión ordinaria o extraordinaria), que asuntos se trató en esta, sea remitiendo el acta de dicha reunión en consideración a la publicidad que todo acto realizado por autoridades públicas debe tener, además de Remitir la Resolución Ministerial que aprueba el reglamento de la Secretaría Técnica de la Comisión Técnica Interinstitucional" Conforme lo establece la Disposición Transitoria Única del DS 4972. --- 11. Informe su autoridad Cuántas infracciones leves, graves y gravísimas fueron halladas en el país y cuantas sanciones fueron aplicadas, en el control del cumplimiento del DS 4972 y por ende de la ley 1280. Sea detallando cuantas infracciones por departamento, la calidad de esta infracción y la fecha y reincidencias --- 12. Informe su autoridad qué gestiones restantes quedan para la aplicación plena del DS 4972. --- 13. Informe su autoridad cuándo se reglamentará el uso y comercialización de los nuevos productos de tabaco, en vista a que menores de edad están incrementando su consumo en el país y se están comercializando en lugares públicos. --- 14. Informe su autoridad, Qué gestiones se llevan a cabo respecto a la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en puntos de venta, en el entendido que estos se encuentran al alcance de menores de edad, y se encuentra al lado de dulces y regalos en supermercados, centros comerciales, tiendas de barrio y otras. --- 15. Informe su autoridad porque hasta la fecha no se tiene la adjudicación del proyecto "construcción con su equipamiento, de una unidad de radio terapia" en el departamento de Chuquisaca. Sea señalando la fecha, cronograma y si se está tomando acciones para corregir los desperfectos de este proceso de adjudicación. --- 16. Informe su autoridad Cuáles son los niveles de coordinación que se tiene con la gobernación de Chuquisaca para la adquisición del nuevo mamógrafo del Hospital de la Mujer. --- 17. Informe su autoridad Cuáles son los niveles de coordinación que se tiene con la gobernación de Chuquisaca para la adquisición del nuevo tomógrafo del Hospital Santa Bárbara. --- 18. Informe su autoridad si ya se cuenta con el proyecto a diseño final para la construcción del nuevo hospital de la Caja Nacional de Salud en la ciudad de Sucre, considerando que la cesión de terrenos ratificada por la Ley Municipal Autonómica Nº 239/2022 ya fue efectivamente cumplida.



--- **19.** Informe su autoridad si se tiene un cronograma para la elaboración en diseño final del proyecto e inicio de obras para la construcción del nuevo hospital de la Caja Nacional de Salud en la ciudad de Sucre, de ser así, remita este en formato digital y físico. --- **20.** Informe su autoridad, si a la fecha se tiene informe de carencia de recursos humanos en los hospitales de la ciudad de Sucre. --- **21.** Informe su autoridad Cuántos equipos de centellografía o sea hay en el instituto chuquisaqueño de Oncología. --- **22.** Cuántos equipos de Tomografía axial computarizada hay en el instituto chuquisaqueño de Oncología., es necesario que esta institución tan importante para el tratamiento con cáncer cuente con el equipamiento necesario para garantizar un diagnóstico y tratamiento eficaz. --- **23.** Informe su autoridad respecto a los denominada Red de Centros de Medicina Nuclear en el país y si esta comprende la expansión hacia el departamento de Beni que no cuenta con hospital oncológico ni ningún hospital oncológico. --- **24. Informe** su autoridad, respecto al costo total del Centro de Medicina Nuclear de Achumani, en la ciudad de La Paz. --- **25.** Informe su autoridad, si el Centro de Medicina Nuclear de Achumani, en la ciudad de La Paz cuenta con médicos y enfermeros especialistas en oncología, en que numero y cuántos de estos se encuentran por departamento. --- **26.** Informe su autoridad, con documentación de respaldo, la respuesta del Ministerio de Salud y Deporte a la notificación que recibieron, respecto al informe defensorial denominado "LAS UNIDADES DE ONCOLOGÍA DESDE UNA MIRADA DE DERECHOS HUMANOS" SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS Y LOS PACIENTES CON CÁNCER EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, así mismo informe de que otras autoridades fueron notificadas con este informe y cuáles fueron sus respuestas. --- **27.** Informe su autoridad si es que el personal del Centro de Medicina Nuclear de Achumani, en la ciudad de La Paz recibió cursos de capacitación sobre el buen trato y derechos y deberes de los pacientes y médicos y en qué fecha. De ser negativa esta respuesta informe de los motivos. --- **28.** Informe su autoridad Cuál es el número de casos de cáncer de la gestión 2023 y el número de recuperaciones. Sea por departamento y en total. --- **29.** Informe su autoridad Cuantas fichas por día se reparten para la atención en el cada Centro de Medicina Nuclear. sea especificando en los 3 que existen --- **30.** Informe su autoridad Qué especialidades atienden los 3 centros de Medicina Nuclear. Sea especificando cada uno de estos. --- **31.** Informe su autoridad Cuántas camas tienen los centros de Medicina Nuclear. Sea especificando cada uno de estos. --- **32.** Informe su autoridad; las farmacias de los 3 centros de Medicina Nuclear ofrecen a los usuarios los medicamentos, cisplatino carboxiplatino, paclitaxel morfina, novadol, dicloxacilina, metronidazol y gabapentina. --- **33.** Los médicos especialistas de los centros de Medicina Nuclear cuentan con ítem que garantice su estabilidad laboral y su atención continua. De no ser así Qué modalidad de trabajo tienen estos. --- **34.** Informe su autoridad Los centros de Medicina Nuclear ofrecen el servicio de tomografía con contraste. --- **35.** Cuántos especialistas en radioterapia se tienen en cada centro de Medicina Nuclear. --- **36.** Cuántas salas de internación existen en cada centro de Medicina Nuclear. --- **37.** Cuántos especialistas en braquiterapia hay en cada centro de Medicina Nuclear. --- **38.** Con que equipos cuenta los servicios de oncología clínica en los centros de Medicina Nuclear. Sea detallando en cada uno de los centros. --- **39.** Los médicos y enfermeros de los centros de Medicina Nuclear cuentan con un manual de funciones. De ser así sírvase remitir el mismo. --- **40.** Cuál es la empresa que realizara el mantenimiento de todos los equipos de los centros de Medicina Nuclear. Sea especificando para cada uno de estos. --- **41.** Señale y detalle, que personal trabaja a medio tiempo y que personal lo hace a tiempo completo, en los centros de Medicina Nuclear. --- **42.** Informe su autoridad con que especialistas en el área de oncología pediátrica cuentan los centros de Medicina Nuclear. --- **43.** Informe su autoridad si los centros de Medicina Nuclear cuentan con especialistas en oncoginecología y oncoginecología quirúrgica. --- **44.** Informe su autoridad si es que los centros de Medicina Nuclear del país cuentan con áreas consignadas a trabajo social, administración, estadística. --- **45.** Informe su autoridad Qué niveles de coordinación se tiene actualmente con la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la nueva ley de alimentación saludable. --- **46.** Informe su autoridad Por qué hasta la fecha no se tiene el informe de no objeción de la propuesta de la Ley de la Tuberculosis".

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Señora Ministra.

**Ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui:** Gracias. Quiero saludar en primera instancia al Presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez y a través suyo Presidente también saludar a toda su Directiva y a todos los senadores y senadoras que hoy día nos acompañan.

Al ser diversas preguntas en algunas voy a tratar nuevamente explicar la pregunta, porque hablamos de



cáncer, hablamos de alimentación, tuberculosis y toca una gran cantidad de temas.

Con respecto a la pregunta 1. Nosotros ya hemos sostenido las reuniones con la Comisión Nacional de Cáncer de hecho la semana que yo estaba el cargo hemos sostenido la primera reunión, de esta tenemos actas, esta mañana también he estado con los pacientes con cáncer durante la transferencia del hospital de El Alto Sur dónde vamos a incorporar también ahí a este como parte una parte de una red oncológica, los pacientes de cáncer me han pedido, por favor, que les haga llegar sus saludos y me ha pedido que traiga también esto para que sepan que ellos también están presentes en esta lucha que tenemos contra el cáncer.

Estas dos reuniones ordinarias de la Comisión Nacional de Cáncer la primera sido el 12 de junio del 2023 está Comisión está conformada por las asociaciones de pacientes con cáncer, tanto de adultos como pediátricos. Nosotros nos hemos reunido en esa Comisión parte además la Sociedad Científica para qué manera conjunta junto con el Viceministerio que tenemos de Gestión de Sistema Sanitario que tiene Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer se ha sostenido la primera reunión para poder avanzar en el reglamento de funcionamiento.

Hemos tenido una segunda reunión ya que no establece en qué tiempo tenemos que llevarla a cabo, nosotros hemos decidido acelerar un poco los pasos y nos hemos reunido el 12 de julio del 2023 en este hemos revisado y ajustado nuevamente el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Nacional de Cáncer y hemos presentado también las principales acciones que impulsarían de julio diciembre del 2023, nosotros tenemos prevista la siguiente reunión para la segunda quincena de marzo de la presente Gestión, dónde vamos a aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión y vamos a presentar también parte de las actividades del Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer que están priorizadas para esta Gestión.

En estas nosotros sí contamos con las actas que lo pueden ver en las imágenes, es justamente la Comisión Nacional de Cáncer donde nosotros hemos sostenido la reunión y una de las principales tareas era de acuerdo la primera impulsar estas tres importantes normas. La norma nacional de atención clínica de cáncer de cuello uterino, qué es la primera versión que nosotros tenemos, hemos aprobado también la norma nacional de atención clínica del cáncer de mama que ya afortunadamente nuestro país ya cuenta con esta norma, la tercera norma es la norma nacional de atención clínica del cáncer de próstata, que es esta, que son las tres principales normas que teníamos que abordar y teníamos que discutir y en las cuales ha estado involucrada también toda la Comisión Nacional de Cáncer y también la Asociación Crítica.

Nos queda una tarea más que nosotros hemos decidido incorporar justamente la siguiente reunión que todavía está es una versión preliminar tenemos una corrección más que está trabajando con la Sociedad de Pediatría en la guía de diagnóstico oportuno de cáncer en la niñez y la adolescencia. Entonces esta norma está en proceso de corrección todavía, no son temas de fondo sino solamente la adición de algunas imágenes que nos pide la Sociedad Científica y nosotros estamos ya prontos ya a tener finalmente está norma para que pueda ser incorporado dentro del sistema de salud.

Con respecto a la segunda pregunta, nuevamente sobre el tema del cáncer, nosotros hemos venido trabajando en lo que es el manual de registro de cáncer que establece el mecanismo la metodología técnica para continuar el funcionamiento del Registro Nacional de Cáncer (PLNCC) como parte del sistema de vigilancia epidemiológica, esto se encuentra en una fase de construcción nosotros tenemos todavía un borrador de este Manual de Registro Nacional de Cáncer que va a ser tratado y abordado en la siguiente sesión, ya es un documento que ya está bastante avanzado, pero nosotros tenemos que terminar de cerrar todavía todos los temas técnicos para que posteriormente esto pueda pasar hasta nuestro Comité Técnico que es el `compute` dónde se va a tramitar posteriormente la Resolución Ministerial para este elemento. Así que nuestro Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer, vamos a esperar, y a tener revisado este documento por las diferentes áreas, para que se valide y posteriormente se apruebe, se publique y se aplique de acuerdo al procedimiento establecido.

Con respecto a la pregunta N° 3. Se refería justamente los protocolos guías y documentación para la



implementación de acciones en tema de prevención y es justamente son los documentos que ustedes pueden ver en la pantalla y que los acabo de mostrar los tres primeros documentos son referidos a estos manuales técnicos para el tema cáncer y uno extra que nosotros tenemos que es justamente para el cáncer, la guía de diagnóstico oportuno de cáncer en la niñez y la adolescencia.

Esto nosotros ya lo hemos presentado antes a la Asamblea justamente porque teníamos un tema de cáncer, así que esto ha sido presentado de manera anticipada, estos documentos cómo tienen que ser de acceso universal para absolutamente todos están colgados en las páginas que van a encontrar justamente en la presentación. Nosotros podemos entrar a esa dirección y pueden descargar el documento, los tres documentos ya están libres, exceptuando este que es la Guía de Diagnóstico Oportuno del Cáncer en la Niñez y Adolescencia, qué es porque está sufriendo todavía algunas modificaciones, en cuanto lo tengamos ya completamente terminado también va a estar colgado ahí para que puedan acceder absolutamente todas las personas.

La pregunta 4. Sobre el Decreto Supremo N° 4881. Respuesta, nosotros el 22 de febrero 2022 se publicó el Decreto Supremo N° 4881 en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia por lo tanto es de conocimiento público.

Respecto a los certificados médicos no existe un marco normativo que indique u obligue a los empleadores de empresas o instituciones a remitir los certificados del Ministerio de Salud y Deportes la norma establece que cualquier persona puede tramitar su certificado y lo remite a la Unidad de Recursos Humanos sea de una empresa privada del lugar donde trabaje y ellos tienen que aplicar y garantizar a través del Decreto Supremo N° 4881 la permanencia en la fuente laboral, pero no tienen que remitirnos a nosotros los certificados médicos por ningún motivo, no existe esa norma y eso importante aclarar.

Respuesta la pregunta N° 5. Sobre las transferencias público privadas de medicamentos, es importante aclarar que Ministerio de salud y Deportes no recibió ninguna donación de medicamentos por lo que no se efectuaron transferencias público-privadas en el tema de cáncer. Por lo tanto, nosotros no tenemos, todo lo que se ha cubierto hasta el día de hoy en temática de cáncer, eso es lo que se ha venido garantizando a través de Sistema Único de Salud a través de un mecanismo de transferencias de recursos, que nosotros damos los recursos a los hospitales y son los hospitales los encargados de ejecutar y hacer las compras de los medicamentos necesarios de acuerdo a requerimiento característica poblacional.

Con respecto a la pregunta N° 6. Cuál es el estado del centro de acogida familiares de pacientes con cáncer.

Primero es importante aclarar que el Ministerio de Salud no tiene la obligación de establecer este tipo de espacios, sin embargo, ha habido un momento bastante crítico el 2019 cuando justamente se empezó a implementar el Sistema Único de Salud y en ese momento la Ministra ha decidido incorporar a través de una Resolución Ministerial, viendo la situación crítica que vivía en el país de tener este albergue transitorio para personas con cáncer, que tiene diferentes servicios y que funciona desde julio del 2019 y tiene un reglamento interno aprobado mediante Resolución Ministerial N° 347 del 17 de junio del 2019. Este albergue transitorio desde julio del 2019 al 20 de febrero del 2024 ha albergado a 128 pacientes, 96 acompañantes que son total de 224 personas urbanas y sobre todo de las zonas rurales de los departamentos de: Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni y La Paz.

Las edades de los pacientes que frecuentan o que han estado en este albergue oscilan entre los 21 y 76 años con mayor presencia de mujeres, qué es prácticamente el 80% y varones en un 20%, dado que la mayoría de las de los pacientes son de sexo femenino los tipos de cáncer que son más frecuentes se localizan en el cuello uterino y el cáncer de mama. El albergue cuenta con un equipo administrativo compuesto por 5 funcionarios, son dos porteros, un administrador, una trabajadora social y una persona encargada de limpieza, quienes coordinan permanentemente con el equipo de Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer, es decir que se albergue todavía lo mantenemos vigente para seguir apoyando a las personas que vienen sobre todo de las áreas rurales.

Sobre la pregunta 7. Informes su autoridad qué gestiones restantes queda para la aplicación del Decreto.



Las gestiones restantes para la aplicación plena del Decreto Supremo N° 4881 son de excepciones restantes para la aplicación plena de Decreto Supremo N° 4881 son aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Nacional de Cáncer que nos toca hacerlo en este mes de marzo, la elaboración validación aprobación de los Manuales y Metodología para el funcionamiento del Registro Nacional de Cáncer y de los componentes y metodología para el funcionamiento de sistema de vigilancia epidemiológica, que a pesar de que el reglamento no esté aprobado nosotros hemos ido avanzando de manera coordinada en la guía del usuario versión 1.1.0 para el Registro Nacional de Cáncer y el Manual de Registro Nacional de Cáncer que todavía está en etapa de verificación validación, tenemos que terminar todavía el trabajo técnico con los de la Comisión Nacional de Cáncer sobre todo con la Sociedad Científica de Cáncer.

La Asociación de Pacientes me han pedido, por favor, que les haga recuerdo ya que hablábamos de este tema sobre la importancia de que si el Cáncer es diagnosticado a tiempo puede ser tratado y curado en el marco del Sistema Único de Salud y me han pedido que les comunique que "Prevenir es Vivir" y por eso es importante nuevamente hablar sobre la prevención del cáncer de cuello uterino a través de la toma del Papanicolaou mensual y cómo tenemos que abordar uno de los cánceres más importantes que es el cáncer de mama como mujeres a través del correcto diagnóstico, identificar como nosotros tenemos que hacer el auto diagnóstico en qué momento tenemos que acudir de manera importante al médico y cómo también los varones tienen que trabajar y tienen que acudir a sus exámenes periódicos para prevenir el cáncer de próstata. Eso con respecto al tema de cáncer.

La pregunta N° 8 está referida al tema de ambientes libres del humo de tabaco. En esto la respuesta nosotros hemos remitido a los diferentes ministerios cabeza de sector para socializar y dar cumplimiento a la normativa vigente, recomendando además que tienen que incorporar dentro de sus ambientes la señalización de ambientes 100% libres del humo de tabaco. Nosotros estamos trabajando, además en la complementación de la normativa para el control y fiscalización se realice en coordinación con los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales que serían los responsables en hacer cumplir la norma en el marco de sus competencias.

La pregunta N° 9. Sobre las reuniones de coordinación con el Ministerio de Educación para la incorporación. Nosotros ya nos hemos reunido ya para Ministerio de Educación y hemos acordado lo siguiente: primero hay que realizar la revisión a los aportes y la propuesta de reglamento para el funcionamiento a la Secretaría Técnica que tiene que brindar apoyo técnico a la Comisión Técnica Interinstitucional e Implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, nosotros contamos ya con un punto ya focal y alterno quienes conformaran la secretaria técnica y el mes de abril se va a convocar la primera reunión técnica de coordinación para trabajar y la incorporación de la prevención del uso del tabaco en la currícula académica y la capacitación en cuanto a a la prevención de consumo de productos del tabaco y eso que nosotros también estamos llevando adelante algunas investigaciones para poder insumos técnicos de trabajar en la prevención del consumo del tabaco. Y esto es porque también nosotros estamos llevando, van a ver en una pregunta más adelante algunas investigaciones para poder ya dar insumos netamente técnicos de cómo vamos a trabajar en la prevención del consumo del tabaco, sobre todo en tema adolescentes.

La pregunta N° 10. Habla sobre la reunión de la Comisión Interinstitucional y sobre la solicitud de la Resolución Ministerial sobre el Reglamento de la Secretaría Técnica, nosotros podemos ver en pantalla y ya cuenta con Resolución Ministerial la 0089 Técnica Interinstitucional de Implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco y nosotros tenemos como decía de convocar a reunión de la Comisión Técnica Institucional hasta la primera semana del mes de abril donde nosotros ya tendríamos los resultados de los dos estudios que hemos iniciado con cooperación.

En la pregunta N° 11. Informe su autoridad cuántas infracciones leves, graves y gravísimas fueron halladas en el país sobre el tema de las sanciones, es importante aclarar que una vez instalada la Comisión Técnica Interinstitucional a través de la Secretaría Técnica se va a dar funcionalidad a la Ley N° 1280 y el Decreto Supremo N° 4972 para definir la forma de aplicación en lo establecido en el artículo 14 sanciones al Decreto Supremo N° 4972 y esto es porque existe cierto nivel de competencias municipales, gobiernos autónomos departamentales; se tiene que definir además qué parte exactamente de cada uno de los servicios





departamentales de salud van a ser los encargados de poder hacer la verificación y la aplicación de las diferentes sanciones así como los diferentes municipios.

La pregunta N° 12. Está referida a las gestiones restantes para la aplicación del Decreto, lo primero que debemos nosotros hacer es terminar con la activación de la Comisión Técnica Institucional, con la Secretaría Técnica la socialización plena de la normal implementación de las sanciones en el marco de la Ley N° 1289 delegando la responsabilidad a cada instancia gubernamental de nivel nacional y sub nacional en el marco de sus competencias.

En cuanto a la pregunta N° 13. Es que también está referido al tema del tabaco y es aquí donde nosotros tenemos los diferentes estudios: primero el uso y la comercialización de los productos nuevos de tabaco serán incorporados en las reglas reglamentación complementaria de la Ley N° 1280 para este fin este fin el Ministerio de Salud y Deportes como cabeza de sector está realizando las siguientes acciones.

Primero estamos haciendo un estudio de marketing de tabaco, porque se vende tabaco a través de las diferentes redes sociales y necesitamos identificar y exponer las tácticas de promoción en redes sociales utilizado por las empresas tabaquerías en Bolivia.

Hay un segundo estudio que nosotros lo estamos destinando justamente una de las preguntas anteriores sobre el monitoreo de la promoción y publicidad del tabaco y de puntos de venta de la ciudad de La Paz Bolivia, para identificar: comercios tiendas kioscos que venden productos con tabaco a menos de 100 metros a la redonda de las unidades educativas incumpliendo la norma. Estos resultados de estos dos estudios que nosotros estamos estableciendo con la cooperación internacional nos van a poder brindar evidencia científica para la propuesta de un programa de prevención en la problemática de tabaco de la población, sobre todo a la población adolescente.

La pregunta N° 14. Está referida a la publicidad promoción y patrocinio de productos de tabaco. Nosotros hemos ido desarrollando ya actividades. Las gestiones que nosotros hemos realizado en el marco del documento que nosotros hemos recibido de la Defensoría del Pueblo, que es este justamente el informe que se recibe el 2022, son las siguientes: La socialización de la norma con las instancias gubernamentales ministerios que actualmente se hará con las instancias subnacionales gobernaciones y municipios de acuerdo y enmarcados justamente en el tema de la norma, la coordinación activa con los responsables de salud mental de cada Servicio Departamental de Salud como puntos focales, inicialmente en el tema de tabaco y para eso nosotros estamos coordinando también acciones para poder llegar al 31 de mayo, qué es el "Día Mundial sin Tabaco" para darle seguimiento a la implementación de la norma nacional.

También estamos trabajando con la coordinación de actividades con cooperaciones externas y organismos no gubernamentales. Nosotros trabajamos principalmente con la OPS o OMS estamos trabajando también con UNO DS y con la Fundación Bolivia Saludable, quiénes están constantemente con nosotros abordando esta importante temática para qué, para que nosotros podamos así contar con recursos financieros para la implementación de este Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control de productos con tabaco y además de eso que se necesita contar con una estrategia comunicacional en el marco de las adicciones y así poder avanzar de manera conjunta en una tarea que nos hemos propuesto.

La pregunta N° 15. Que está referida a la construcción de la unidad de radioterapia, entonces aquí terminamos con el tema de tabaco. Nosotros tenemos una serie de acciones que venimos desarrollando para la construcción con su equipamiento de una unidad de radioterapia en el Departamento de Chuquisaca. Al contar este con la normativa respectiva se ha realizado cinco procesos hasta la fecha. Tenemos primer proceso del 21 de noviembre. Segundo proceso del 23 de julio del 2023. Tenemos un tercer proceso de 5 de octubre de octubre del 2023 dónde se publica la convocatoria expresiones de interés por diferentes medios de comunicación y ahí nosotros tenemos un problema de que no cumplen proponentes que cumplan con las instrucciones o con lo mínimo que se requiere para este tipo de infraestructura. Tenemos un cuarto proceso del 26 de noviembre del 2023 donde se publica nuevamente la convocatoria las expresiones de interés, lamentablemente se declara desierta, porque ninguna de las empresas ha cumplido con un mínimo



de calidad que estaba establecido en el documento base de contratación.

Finalmente, y lo que hemos hecho es sacar inmediatamente un quinto proceso de contratación y esto se saca el 16 de febrero del 2024 y nosotros estamos esperando que el día 8 de marzo. Escuchaba a una de las senadoras hablar sobre el 8 de marzo es justamente este 8 nuestro día en el que nosotros vamos a estar recibiendo y haciendo la apertura de los nombres. Nos han pedido que incorporemos ahí un cronograma de cómo se va dando y es así la presentación y apertura de propuestas tiene fecha límite el 8 de marzo, vamos a ver si todo va como debería ser, nosotros deberíamos tener informe de evaluación de recomendaciones hacia el 18 de marzo, la notificación de adjudicación debería ser el 22 de marzo, la notificaciones de adjudicación hacia el 26 de marzo la presentación de documentos para el contrato hasta el 3 de abril y la suscripción de contratos debería ser el 11 de abril. Esperemos que las empresas se presenten, esperamos ver la información que tengamos este viernes 8 de marzo.

Con respecto a la pregunta N° 16. Sobre la coordinación que nosotros tenemos con Chuquisaca sobre todo en la temática del Tomógrafo del Hospital de la Mujer. Nosotros no tenemos hasta el momento un proyecto escrito para la adquisición de un nuevo mamógrafo para el hospital de la mujer por el cual no se realizaba la coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental sobre ese tema en específico. La coordinación que nosotros hemos realizado con el Servicio Departamental de Salud ha sido acelerar todos los procesos de mantenimientos preventivos y correctivos, por lo que el mamógrafo de ese hospital ha tenido ya un proceso de mantenimiento correctivo de acuerdo a la información que nosotros tenemos con el Servicio Departamental de Salud, pero es importante aclarar que de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del manual N° 1 del parágrafo III del artículo 81 de la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías la responsabilidad de provisión de equipamiento a los establecimientos de Tercer nivel es a través de los Gobiernos Autónomos Departamentales.

La misma pregunta con respecto al tomógrafo del Hospital Santa Bárbara, este hospital Santa Bárbara sí tiene escrito dentro del Ministerio de Salud para un proceso de adquisición de un tomógrafo planificado con el segundo desembolso del crédito de la CAF que tenemos el 11250, por lo que nosotros estaríamos viendo a la compra del tomógrafo de 64 cortes que se debería realizar en esta Gestión.

Al respecto a la pregunta N° 18. Que ya va referida a otro tema la Caja Nacional de Salud. A la fecha no se cuenta con el proyecto a diseño final para la construcción del nuevo hospital de Tercer nivel de la Caja Nacional en la ciudad de Sucre por los siguientes factores. Primero a partir de la consolidación de derecho propietario del terreno transferido por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a nombre de la Caja Nacional de Salud en diciembre 2022 la Administración Regional de Sucre ha desarrollado ya el ITCP documento que se encuentra a consideración del Consejo Técnico Regional de Proyectos de Inversión dónde se está analizando si es que hay algo que corregir dentro de este ITCP. En este contexto una vez que se pueda tener el ITCP se procederá la licitación de una empresa para la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, el RTP, qué puede incluir el proyecto diseño final la construcción, el equipamiento y la puesta en marcha del nuevo hospital de Tercer nivel de la Caja Nacional en la ciudad de Sucre.

Si las preguntas a 19 va referido justamente al cronograma y aquí nosotros tenemos que decir que muchas veces el ITCP tiene que ser corregido el EDTP también, por lo que si nosotros tuviéramos un cronograma tentativo para la implementación del proyecto de nuevo hospital de la Caja Nacional de Salud en la ciudad de Sucre y se cumplieran todos los plazos y casi todos saliera a la perfección sin que hubiera ningún tipo de retraso en las empresas que tienen que realizar el diseño nosotros estaríamos hablando de que la unidad solicitante remitiría el ITCP aprobado por el Consejo Técnico Regional de Proyectos de Inversión a la oficina nacional hasta el 15 de marzo del 2024; la licitación para contratación de una empresa consultora para la elaboración del RTP hasta el 5 de abril; la firma del contrato hasta el 6 de mayo para el EDTP y la conclusión de Diseño Técnico de Preinversión hasta el 3 de octubre aproximadamente. La fecha estimada para el inicio de proceso de contratación de la construcción y la supervisión sería hasta el 31 de octubre del 2024; la fecha estimada para la suscripción de contrato con empresa constructora y con la empresa consultora de supervisión hasta el 18 de febrero y la fecha de inicio de obra sería para dar la orden de proceder hasta el 31 de marzo.

Como les digo los plazos mencionados son referenciales en función de la duración de los procesos de contratación y además a que las empresas cumplan con los tiempos para el diseño, dependiendo mucho de diseño dependiendo del terreno las empresas tienden a tomarse un poco más de tiempo dependiendo de las características geográficas.

En la pregunta N° 20. Está referida a los recursos humanos, sí nosotros tenemos un informe de carencia de recursos humanos en los hospitales de la ciudad de Sucre, nosotros hemos revisado toda nuestra documentación y en todo el Sistema de Correspondencia del Ministerio de Salud (SOFTECOM) nosotros hemos podido evidenciar que no contamos con ningún informe de carencia de recursos humanos de los hospitales pertenecientes a la ciudad de Sucre.

La pregunta N° 21. Sobre los equipos de centellografía, o sea que no hay en el Instituto Chuquisaqueño de Oncología, evidentemente el Instituto Chuquisaqueño de Oncología ha informado al Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer que no cuenta con el equipamiento para realizar las centellografía. Cabe destacar que no todos los pacientes con cáncer demandan la centellografía, por lo tanto la solicitud de este estudio depende de un criterio médico del especialista y no requisito en todos los pacientes, por lo tanto los pacientes que necesitarán la centellografía son transferidos a la red de centros de medicina nuclear y radioterapia dependientes de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear El Alto y Santa Cruz que cuentan con el estudio con gratuidad para los pacientes con cáncer en el marco del Sistema Único de Salud.

Respuesta a la pregunta N° 22. La misma referida a un equipo de Tomografía Axial el Instituto Chuquisaqueño de Oncología informó al Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer que no cuenta con el equipamiento para la realización de la tomografía, el estudio se realiza en el hospital de Tercer Nivel Santa Bárbara y esto porque Chuquisaca en el marco de las reuniones que nosotros ya hemos sostenido ha sacado la Resolución Administrativa, estableciendo una Red Oncológica Departamental donde trabajan con todos los hospitales que tienen equipamiento o especialistas en temas oncológico donde también va a entrar seguramente Lajastambo en un futuro bastante cercano para poder trabajar en la temática de cáncer.

Pero es importante además aclarar que de acuerdo a lo establecido en el inciso d) numeral 1 del parágrafo III del artículo 31, de la Ley N° 081 la responsabilidad de provisión de equipamiento a los establecimientos está sobre todo con los gobiernos autónomos departamentales.

La pregunta N° 23. Respecto a la Red de Centros de Medicina Nuclear en el país. Nosotros si se va a ampliar el Beni que no cuenta con hospital oncológico. Conforme lo dispuesto en el artículo 2 Decreto Supremo N° 2697 de 9 de marzo que dispone el artículo 2 la creación y naturaleza jurídica se crea la Agencia Boliviana de Energía Nuclear cuya sigla es la ABEN como institución pública descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa técnica legal económica y financiera, de duración indefinida y bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energía; en este sentido la ejecución de actividades administrativas es de entera responsabilidad de la ABEN, sin embargo, vamos a encontrar a partir de aquí en la pregunta 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y así hasta la 44 son temas específicos de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear que no tiene una dependencia del Ministerio de Salud.

Nosotros asumimos rectoría en el tema técnico sobre este tipo de normas que nosotros vayamos sacando se vayan implementando en todo el sistema de salud que tenemos en el país. Pero tenemos algunas respuestas que hemos podido recabar de la ABEN en el tema técnico. La Red de Centros de Medicina Nuclear atiende a todos los departamentos del país de manera integral; la demanda del Departamento de Beni es cubierta por el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia del Departamento de Santa Cruz, en este tema es importante aclarar que la mayor cantidad de casos concentrados de cáncer están centradas sobre todo en el eje central: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Estos centros de Medicina Nuclear y radioterapia se han creados para poder ir solucionado ese este problema a través de esta red oncológica.

Pregunta N° 24. sobre el costo de centro de medicina nuclear en Achumani, el total del costo que nos ha



comunicado la ABEN el total de 51.7 millones de dólares.

La pregunta 25. sobre centro de medicina nuclear de Achumani si tiene médicos y enfermeros. El Centro de Medicina Nuclear de La Paz que recientemente se ha abierto en el último mes del año pasado cuenta con médicos oncólogos clínicos, tiene 2 y tiene 3 enfermeros, 2 especialistas en oncología y 1 radioterapia en pacientes lógicamente oncológicos.

Respecto a la pregunta 26. Sobre la documentación de respaldo para las unidades de oncología desde una mirada de Derechos Humanos situación de vulnerabilidad de las y los pacientes con cáncer en el sistema de salud, qué es el informe defensorial, en fecha 25 de marzo del 2022 mediante Resolución Defensorial la N° 01 del 2022, que es este justamente el documento defensorial del pueblo, aprobó al informe defensorial las "Unidades de Oncología desde una Mirada de Derechos Humanos" en el mismo se consignan determinaciones defensoriales dirigidas al sector público y a continuación se presenta las mismas dirigidas al Ministerio de Salud y Deportes, las acciones efectuadas a la fecha por lo que nosotros hemos respondido también al informe defensorial de la siguiente manera:

En cuanto a las recomendaciones; emitir la norma de caracterización de hospitales públicos de Tercer Nivel para garantizar el correcto funcionamiento de los nosocomios a esto nosotros estamos ya trabajando en la norma nacional de caracterización, la teníamos prácticamente terminada, pero estamos en ese proceso de corrección y validación que tenemos que avanzar con los diferentes servicios departamentales de salud también. Esto está bajo tuición de la Dirección General de Gestión Hospitalaria.

N° 2. La siguiente recomendación es garantizar la conclusión de la construcción del hospital de Tercer Nivel en la ciudad de Trinidad, para esto la AISEM ha realizado acciones legales para continuar con la obra y tenemos un avance físico del 39.7% actualmente la obra ha entrado en un momento estacionario porque se están haciendo unas correcciones internas de acuerdo a los planos para la situación de unos baños que se tenían que reparar y se tenía que ampliar algunas otras áreas en el marco justamente de lo que se viene recomendando en esta propuesta que nosotros tenemos de norma de caracterización.

Con respecto al N° 3 es ampliar la prestaciones médicas y cobertura a de medicamentos para pacientes oncológicos y en la presente Gestión 2024 nosotros tenemos planificado ampliar la lista de medicamentos oncológicos, vamos a abrir la LINAME para tratar este tema calculamos, tal cual lo habíamos anunciado el año pasado y vamos además de los 44 citostáticos habilitados los hospitales van a poder comprar y dispensar tres medicamentos más que son monoclonales, donde vamos a tener ahí el Trastuzumab, el Pertuzumab y el Rituximab y para que nosotros sigamos avanzando con el Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer en esto que nos hemos diseñado como meta.

Tenemos la cuarta recomendación, que hay que celebrar, las normas de diagnóstico y tratamiento para los tipos de cáncer que no cuenta con estos lineamientos de atención integral y es por eso que nosotros ya hemos elaborado estas tres normas nacionales de atención clínica y estamos en el proceso de corrección de diseño solamente en la guía de diagnóstico oportuno del cáncer en la niñez y la adolescencia.

Tenemos una quinta recomendación que es celebrar un Plan Nacional de Salud Mental dirigido a la atención integral psicológica a personas enfermas con cáncer y también para sus familias y es así que el Plan Nacional de salud Mental se encuentra en etapa de consolidación con los aportes realizados por las diferentes direcciones unidades diarias del Ministerio y eso porque el Plan Nacional de Salud Mental no solo pueda estar dirigido hacia la temática de cáncer; nosotros tenemos que dirigir el Plan de Salud Mental al tema de adicciones, a otro tipo de enfermedades, a otro tipo de problemas e incluyéndose también la COVID-19 que ha golpeado de manera tan fuerte a todo el tema de salud mental y es por eso que esta tarea está dirigida ya por la Dirección General de Promoción y Prevención de la Salud que han tenido avances y que están en avance de consolidación de este documento.

Sobre la pregunta N° 27. Sobre el Centro de Medicina Nuclear de Achumani sobre el buen trato. Nosotros sabemos que cuando cursan la Universidad y van avanzando a través de la academia, todos son formados



en importancia del buen trato a los pacientes, sin embargo, el recurso que nosotros tenemos en este momento en este Centro de Medicina Nuclear de Achumani en radioterapia, es un recurso humano altamente capacitado y que también se están planificando capacitaciones para la Gestión 2024 para el buen trato de los pacientes, para que se los atienda con calidad y con calidez al ser sobre todo pacientes altamente vulnerables.

Respecto a la pregunta N° 28. Cuál es el número de casos de cáncer de la Gestión 2023 nosotros podemos ver en la pantalla que el Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer reporta la frecuencia de nuevos casos de cáncer con un total de 7.605 registrados a nivel nacional durante la Gestión 2023.

Nosotros los tenemos ahí disgregados en el documento por sexo entre femenino masculino sumandos un total de casos de 7.105, de los cuales 4.981 son de sexo femenino y 2.624 son del sexo masculino concentrándose la cantidad de casos sobre todo en Santa Cruz, en segundo lugar, La Paz y el tercer lugar está Cochabamba.

Además de eso nosotros también hemos incorporado como dato un tema qué es importante y la razón de nuestra pronta acción para desarrollar está guía de cáncer adolescente y cáncer infantil nosotros también hemos ido identificando 299 casos nuevos registrados a nivel nacional de cáncer infantil, que también están descritos en la tabla, esos 299 la mayoría 150 que no es mucho casi la mitad en el sexo femenino y 149 en sexo masculino. Nuevamente la mayor cantidad de casos están concentrados en ciudades capitales siendo: La Paz la primera, Cochabamba con 95 casos, Cochabamba es la primera, 91 casos en La Paz y luego tenemos al tercer caso a Santa Cruz con 72 casos que se han ido presentando de cáncer.

La pregunta N° 28. A número de recuperaciones es importante aclarar aquí que nosotros nos sentamos con la sociedad científica y no podemos dar a grosso modo los datos de recuperación ya que el cáncer es una enfermedad crónica que posterior a la culminación del tratamiento que el paciente pudiera requerir, ya sea tratamiento de radioterapia pudiera hacer la quimioterapia pudiera hacer una cirugía oncológica, el paciente va a estar en seguimiento por un lapso de al menos 5 años, o sea, que después de que termine una persona su tratamiento por al menos 5 años sigue contando para nosotros como paciente oncológico, porque le hacemos seguimiento.

Después que concluye eso recién se hace una evaluación para poder determinar si ha sido realmente ha habido una conclusión del caso y podemos cerrar un expediente, por lo tanto, eso es importante que se sepa que la quimioterapia también está haciendo cubierta por el Estado a través de la Ley N° 1152 Sistema Único de Salud de la Gestión 2022 y por dicha razón también es importante ver que nosotros seguimos en evaluación para ver cuál es el comportamiento de sus pacientes, una vez que vayan concluyendo a los tratamientos respectivos.

Además, hemos puesto información adicional que es la que nos ha remitido la ABEN sobre los centros de medicina nuclear y radioterapia a la fecha cuántos pacientes han atendido en la Gestión 2023, el número de atención está cerca de las 9.063 atenciones que se han ido realizando en el Centro de Medicina Nuclear de El Alto y en Santa Cruz hemos alcanzado los 1045 pacientes atendidos que han ido viendo de diferentes departamentos para poder recibir la atención respectiva en coordinación con el Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer.

Hay una pregunta importante aquí que, cuántas fichas por día se reparte para la atención en cada centro de medicina nuclear, yo no podría pensar que en las puertas del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia hay una persona entregando fichas, más nos ocurre de esa manera y es importante aclararlo, sino que nosotros trabajamos con la Asociación de Pacientes con Cáncer con los especialistas, con los centros de referencia que van a referir a los pacientes con nuestro Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer es la coordinación para poder realizar la programación de los siguientes servicios.

Nosotros programamos a los pacientes para el servicio de oncología clínica, nosotros tenemos cerca de 20 pacientes por día que vamos ateniendo en oncología clínica, el servicio de radioterapia externa e interna



que nosotros tenemos 10 pacientes nuevo por semana que viene en su primera consulta 35 pacientes por día que acuden a tratamiento con los aceleradores en radioterapia externa. Tenemos cerca dos pacientes por día por tratamiento que vienen para braquiterapia, qué es la radioterapia interna.

Tenemos también el servicio de medicina nuclear donde nosotros estamos realizando los estudios PET donde la demanda ha sido 10 pacientes por día de acuerdo a la programación que vamos realizando y a la demanda.

Pregunta referida a las especialidades de los centros de medicina nuclear y que especifiquemos cada uno de ellos. O sea, las redes de centros de medicina nuclear, tenemos también la radiología, tomografía, tenemos la radioterapia externa, tenemos la radioterapia interna, como la que conocemos la braquiterapia, tenemos oncología clínica a través de la quimioterapia, tenemos también la terapia del dolor para poder acompañar a los pacientes, tenemos además el servicio de nutrición que es fundamental para pacientes que está recibiendo este tipo de tratamiento, por la depresión sobre todos al sistema inmune que van recibiendo y que necesitan una correcta nutrición y también vamos apoyando a través de los centros de medicina nuclear y radioterapia con el tema de psicología.

La pregunta N° 31. Viene referida a cuántas camas tienen los centros de medicina nuclear, nos es un placer anunciarles que no contamos con camas en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia que es lo que nosotros venimos apostando sobre todo hemos lanzado recientemente en Cochabamba el año pasado la quimioterapia ambulatoria, por lo tanto los centros de medicina nuclear y radioterapia son de carácter ambulatorio por lo que no necesitan internación; tienen únicamente dos camas de recuperación para las pacientes que asisten para su braquiterapia y tienen tres para la administración de quimioterapia en el hospital de niño, es decir, que los pacientes pueden recibir su tratamiento, salir con el tratamiento, ser evaluados y posteriormente pueden retornar nuevamente a sus domicilios.

La pregunta N° 32. Sobre las farmacias de los 3 centros de medicina nuclear que ofrecen a los usuarios es importante recalcar que estos centros de medicina nuclear van a ofrecer todos los medicamentos de la LINAME que se encuentran considerados en el listado de medicamentos esenciales y los requeridos en los servicios que otorgan. Exacto la Gabapentina que creo que ha habido un problema en la pregunta porque el medicamento que se entrega es la Pregabalina.

Con respecto al Pregunta N° 33, médicos especialistas del centro de medicina nuclear sí cuentan con ítems o algo así en un tema administrativo, es importante para nosotros referimos a que la Agencia Boliviana de Energía Nuclear es una institución pública descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que la ejecución de actividades administrativas es de exclusiva responsabilidad del ABEN, en este sentido la pregunta debe ser atendida por dicha entidad ya que no existe un marco normativo en el que nosotros como Ministerio de Salud podríamos tampoco transferirle los ítems a la ABEN. Entonces hay un tema administrativo muy específico de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear.

Pregunta N° 34 sobre los centros de medicina nuclear si tienen el servicio de tomografía con contraste. Para nosotros es una alegría saber que contamos con este tipo de equipamiento y capacidad de nuestro país, la red de centros de medicina nuclear y radioterapia cuenta con el servicio de tomografía con contraste aplicado al abdomen con contraste, cráneo con contraste, tórax con contraste, pelvis con contraste, cuello con contraste, tórax abdomen y pelvis también con contraste.

La pregunta N° 35 va referida a los especialistas en radioterapia en los centros de medicina nuclear y se establece que dentro de la estructura de acuerdo al informe que nos ha presentado la ABEN, dentro la estructura de cada centro se consideran tres especialidades de radioterapia. Nos pueden preguntar también aquí cuántos especialistas vamos desarrollando y vamos trabajando en nuestro país y para mí también es un placer informar que hemos empezado a formar especialistas dentro de los mismos centros de medicina nuclear y radioterapia para que se vayan incorporando dentro de estas importantes infraestructuras que van atendiendo la temática oncológica.

En la pregunta N° 36. Cuántas salas de internación existes, repetimos lo anterior la atención es ambulatoria



no existe la atención con internación, porque estamos apostando justamente porque las madres que tienen a sus hijos en casa, qué tienen que recibir tratamiento nosotras somos el pilar del hogar y por lo tanto tenemos y debemos y volvemos nuevamente a nuestro hogar y es por eso, que estamos apostando tanto por la terapia ambulatoria para no afectar un núcleo familiar y eso es un avance muy importante en nuestro país y que estamos apostando por qué el resto de los departamentos también vayan hacia todo este tema ambulatorio y así considerar siempre el núcleo familiar.

Pregunta N° 37. Sobre los especialistas en radioterapia, se atienden los servicios de radioterapia externa, pues sí, nosotros tenemos a los especialistas en radioterapia, que están atendiendo los servicios de radioterapia externa con el acelerador lineal y la de radioterapia interna, qué es la braquiterapia, es decir, no existe un especialista para braquiterapia y otro para radioterapia externa es el mismo especialista, para eso se forma.

Con respecto a la pregunta N° 38. Sobre los equipos con los que cuenta el servicio de oncología en los en el centro de medicina nuclear y radioterapia. Pues se cuentan en sus tres servicios: oncología clínica tienen radioterapia, también tienen medicina nuclear. Cuentan con el siguiente equipamiento tecnológico que la pregunta nos ha pedido que especifiquemos y detallemos un poco; lo vamos a tratar de resumir: Oncología clínica tiene 7 sillones; 3 camillas; 10 bombas de infusión; 1 campana de flujo laminar; 1 carro de paro; 5 consultorios; 1 enfermería, y 1 farmacia.

Radioterapia externa, tiene 2 aceleradores lineales con colimadores multiláminas; 1 tomógrafo planificador, tiene radioterapia interna la braquiterapia que tiene una fuente cobalto-60, un ecógrafo un arco en C, y una mesa de anestesia. Tenemos el servicio de tomografía para pacientes oncológicos cuenta con un equipo de tomografía helicoidal de 16 cortes y también tenemos medicina nuclear dónde tienen un PET/CT y 1 SPECT/CT; dos campanas de flujo laminar blindado, 2 activímetros y 2 calibradores de dosis.

Respecto a la pregunta N° 39. Sobre los médicos y enfermeros de los centros de medicina nuclear se cuentan con manual de funciones, pues al ser una institución como les decía descentralizado nosotros no podemos acceder a la información administrativa de esta instancia, por lo tanto, la pregunta debe ser atendida por la misma entidad.

La pregunta N° 40. Cuál es la empresa que realizará el mantenimiento de todos los equipos de los centros de medicina nuclear que es un elemento que nos preocupa y nos tiene que importar a todos. Todos los equipos que sean de la marca General Electric en Bolivia tienen un representante autorizado, qué es justamente la empresa COSIN y todos los equipos fabricados por la empresa Elektra en Bolivia tiene un representante que es la empresa Hansa quiénes son los que manejan todo el mantenimiento preventivo y correctivo de este equipamiento.

La pregunta N° 41. Sobre el personal que trabaja a medio tiempo del personal en los centros de medicina nuclear, no es información altamente administrativa a la que nosotros no tenemos acceso y tiene que ser transferida directamente la pregunta a la ABEN.

Sobre los especialistas en el área de oncología pediátrica que cuentan los centros de medicina nuclear aquí, para nosotros era importante aclarar qué las redes de centros de medicina nuclear y radioterapia tienen por objeto brindar de manera gratuita en el marco del Sistema Único de Salud tres servicios que son especializados; primero para pacientes oncológicos tenemos la medicina nuclear, la oncología clínica y tenemos la radioterapia, que ese es el espíritu de los centros de medicina nuclear y radioterapia.

La atención de los pacientes pediátricos con patología oncológica requiere una atención integral, lo mismo que pasa con las mujeres y es multidisciplinario la cual solo puede ser asegurada en un hospital de Tercer nivel y que quiénes van a ser los primeros en captar a los casos y dar la atención necesaria el tratamiento que tienen que seguir y van a pedir al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia algunos estudios complementarios o algún tratamiento complementario, por lo tanto no correspondería que los centros de medicina nuclear y radioterapia tengan a este tipo de especialistas.



La pregunta N° 43, la misma pregunta sobre oncoginecología y oncoginecología quirúrgica en este sentido los centros de medicina brindar de manera gratuita en el marco de sus tres servicios especializados, nuevamente la medicina nuclear oncología clínica y radioterapia y al no contar con capacidad instalada para brindar servicios quirúrgicos, no correspondería que ellos pudieran tener subespecialistas de este tipo en el centro de medicina nuclear y radioterapia, toda vez que la atención en salud y de pacientes oncológicos tiene que ser integral.

La pregunta N° 44. Sobre los centros de medicina nuclear si tiene áreas consignadas a trabajo social, administración y estadística. Dentro de la estructura organizacional operativa los centros de medicina nuclear y radioterapia cuentan con profesionales en el área de trabajo social, operadores de plataforma tienen además para los tres servicios de oncología clínica radioterapia y medicina nuclear tienen prestaciones de cobranza, estadística y también tienen un espacio dedicado al mantenimiento del equipamiento.

Con respecto a la pregunta N° 45. Sobre los niveles de coordinación con la Asamblea Legislativa aquí nosotros cerramos el tema de cáncer y vamos al siguiente tema qué es a la nueva Ley de Alimentación Saludable, nosotros hemos remitido ya fecha 29 de febrero de 2024 los informes técnicos y legales consignados a las observaciones a la propuesta de Ley N° 061/2023 Ley de Alimentación Saludable para poder avanzar en esta temática.

La pregunta N° 46 va referida a la tuberculosis solamente al tema de la Ley, nosotros hemos sido firmes defensores de todos nuestros pacientes que tienen sobre todo una enfermedad infectocontagiosas en este tema la tuberculosis, por lo que nosotros hemos participado activamente las mesas técnicas convocadas por la Asamblea Legislativa, de hecho el artículo 4 del Capítulo Uno del documento ha sido revisado y de hecho ha sido redactado específicamente por el Programa Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas Tuberculosis y esta Cartera de Estado en fecha 8 de noviembre de 2023 ha remitido a las instancias correspondientes los informes técnicos y legales, consignando las observaciones a la propuesta de Ley N° 154 Ley de Lucha Integral Contra la Tuberculosis.

Presidente, son las 46 preguntas.

**Sen. Presidente:** Voy a extender la palabra por un tiempo máximo de 20 minutos en conjunto o por separado a las senadoras y senadores peticionarios para la réplica, conforme al artículo 82 parágrafo IV del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

**Sen. Ticona:** Primeramente, buenos días a través de su persona Presidente saludar a la Señora Ministra, agradecemos su presencia en esta Petición de Informe Oral.

Como Usted habrá visto son muchas preguntas las que hemos hecho en esta Petición de Informe Oral, pero para ir avanzando Ministra sería muy interesante de que esté en las Peticiones de Informe Oral que nosotros programamos, ha habido Peticiones de Informe Oral del año pasado que hemos tenido que habilitar de nuevo para esta Gestión específicamente y a veces tenemos esta última instancia para meter varias preguntas pero lo correcto sería que nos dediquemos específicamente a un tema, el tema de cáncer; pero ejemplo hemos tenido que incluir en las preguntas el tema de la unidad de radioterapia la Caja Nacional, porque hay PIOs, específicos Señora Ministra que lamentablemente su persona no asiste -y le reitero- hemos tenido que reprogramar varias Peticiones de Informe Oral, y es por eso que hemos hecho Petición de Informe Oral con varias preguntas de diferente temas.

Presidente, voy a empezar con un tema muy delicado qué es también parte de la Petición de Informe Oral, y vamos a tratar de reflejar lo que siente la población boliviana, porque si no sería un criterio subjetivo de mi persona. Creo que su persona todos los que estamos aquí como parlamentarios todos los días





escuchamos sentimos el dolor de los ciudadanos. Y este es uno los papelógrafos Señora Ministra lo hemos extraído de los medios de comunicación. La tuberculosis no espera Señora Ministra, se lleva vidas

Y como Usted había adelantado Señora Ministra en julio del año pasado hemos concluido el trabajo conjuntamente con su equipo más, hemos hecho mesas técnicas mire ya estamos en este mes de marzo y no existe el informe correspondiente del Ministerio de Salud, hemos tenido que hacer en el mes de noviembre una Minuta de Comunicación, ha sido respondida Señora Ministra por su persona qué es lo que nos dicen ,que esto ya está en el Ministerio de la Presidencia, o sea, estamos en pasarnos la pelotita de un lugar a otro lugar, es como si la salud no les interesará, es cómo decir Señora Ministra yo he cumplido con mandar eso a la Ministra de Presidencia y de ahí en adelante, bueno no sé lo que pasa.

Señora Ministra, hay gente, hay personas que se mueren por este tema, son casi miles de personas que están con este tema y no solamente es la enfermedad, sino Señora Ministra son los efectos que causa esta enfermedad, de la misma manera es una carga para ustedes como Estado también. Entonces Señora Ministra es un primer tema, queremos saber cuándo vamos a tener la respuesta del Ministerio de Salud para que nuestra Presidenta de la Comisión de Salud con los nuevos miembros ya podamos tratar el Proyecto de Ley que ya ha sido consensuado ya con su Ministerio y podamos aprobar por unanimidad aquí en el Pleno de la Cámara de Senadores para que después pase a la Cámara de Diputados.

Quiero hacerle conocer Señora Ministra este papelógrafo para que Usted sepa lo que siente la población boliviana, no solamente la tuberculosis se lleva vidas, sino también genera lamentablemente crisis económica en las familias que sufren esta enfermedad.

Señora Ministra, este es otro de los papelógrafos que Usted puede leer y es el sentimiento de la población, el tratamiento del cáncer Señora Ministra y Usted es muy consciente, no es gratis en el país, el SUS es un saludo a la bandera. Aquel que quiere salvarse de esta maldita enfermedad lamentablemente tiene que erogar miles y miles –me gustaría decir bolivianos- pero son dólares Señora Ministra. Lamentablemente muchos hasta tienen que ir a otros países y de mi Departamento Señora Ministra tienen que venir aquí a La Paz, tienen que ir a Santa Cruz, otros tienen que ir lamentablemente a la Argentina u otros países si quieren salvarse.

Por eso creo que vea y léanlo Señora Ministra, sin medicamentos no podemos ganar la lucha contra la tuberculosis y me alegra Señora Ministra, Usted ha planteado va a ampliar la lista de medicamentos normales, mi pregunta es hasta qué fecha específica se va a poder ampliar ese tema, cuándo vamos a decir esto tres medicamentos más también se van a poder utilizar para luchar contra el cáncer.

Y este es el último papelógrafo, lo que le decía: “con cáncer sin dinero condenados a morir” y esto es lo que refleja y es el sentimiento de la población boliviana, si quieren vencer al cáncer es con dinero en este país Señora Ministra. Yo sé que se están haciendo esfuerzos, pero no son los suficientes. Tenemos créditos externos, presupuestos, pero lamentablemente los índices siguen creciendo, siguen creciendo.

Y porque le decía esto Señora Ministra, porque está Cámara de Senadores ha planteado un Proyecto de Ley muy importante que va en el tema de la prevención, alimentación saludable, el Ministerio trabajar un Proyecto de Ley ya aprobado el 2016 ¿cuántos años Señora Ministra? Ya estamos casi ya 8 años y no tiene reglamento. Tenemos que hacer acciones populares, pero aun así lamentablemente la justicia en vez de defender la salud, perjudica. En ese caso Señora Ministra creo que es muy importante que haya un trabajo mancomunado.

Le hemos pedido a la Senadora Velasco, le hemos pedido al Senador Gutiérrez por la cercanía política que tienen con su persona que podamos trabajar en una mesa técnica este Proyecto de Ley, porque si este Proyecto de Ley si se aprueba, Usted está consciente que vamos a evitar miles y miles de casos de cáncer, porque nuestros ciudadanos consumen alimentos envasados, azúcares, nuestra alimentación lamentablemente de los bolivianos no es la más adecuada, por eso este Proyecto de Ley se ha trabajado conjuntamente con al OPS (Organización Panamericana de la Salud) Señora Ministra.



Quiero pedirle señora Ministra de manera respetuosa a nombre de todos los bolivianos sobretodo de los niños, fije Usted hoy una fecha específica y darnos a conocer, digamos señores senadores tal fecha vamos a convocarles a ustedes, a la Presidenta de la Comisión de Salud, para que estemos todos los proyectistas y podamos discutir el Proyecto de Ley la viabilidad y nos den de una vez por todas un informe sobre la Ley que tiene del 2016, lo van aplicar o no, creo que ya no corre creo que está muy desactualizada, no reúne las condiciones ni las recomendaciones que la OPS ha hecho en su momento, por eso creo que es importante trabajar un nuevo Proyecto de Ley.

Señora Ministra, es importante conocer de su persona ojalá que el tema de radioterapia de la ciudad de Sucre de una vez podamos solucionar y mañana podamos tener resultados, de lo contrario Señora Ministra son tres ya declaración convocatorias que se han caído, una más que se caiga ya hay otro tipo de situaciones porque Santa Cruz y otros departamentos en la primera convocatoria han tenido adjudicadas, pero pareciera que con Chuquisaca cuestión no entendible porque ya si es la cuarta convocatoria el Presidente Arce ha hecho una declaración el 25 de mayo de 2023 que en agosto ya empezaron la construcción pero no lo estamos haciendo.

Señora Ministra los gustaría también saber si los recursos para el hospital de Tercer Nivel de la Caja Nacional están garantizados nosotros como chuquisaqueños hemos hecho ya la y transferencia de terrenos, ya está en nombre en Derechos Reales con línea nivel todo lo que corresponde, queremos saber si los recursos están garantizados Señora Ministra.

Señora Ministra, nos gustaría que Usted nos pueda hoy fijar una fecha específica en el que podamos reunirnos los cuatro senadores de Chuquisaca para ver temas específicos sobre el tema del mamógrafo, el mamógrafo Señora Ministra en el Hospital de la Mujer cuarenta años, cuarenta los Señora Ministra está en funcionamiento, ya ha cumplido su vida útil.

Señora Ministra el anterior Ministro ha asumido compromiso de coadyuvar en la adquisición de estos dos instrumentos que requieren. Usted es Ministra debe cumplir con esa obligación que ha asumido el anterior Ministro y nosotros conocemos que, ya habido perfiles técnicos que han remitido, no sé si es la AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico) u otra instancia del Ministerio si no se han hecho lógicamente en su momento nosotros vamos ajustar cuentas con el tema de personal de la Gobernación, pero nos gustaría que hoy nos diga en su repuesta tal fecha nos vamos a reunir con todas las autoridades, con los cuatro senadores porque estamos preocupados, Culpina tiene problemas con el tema del hospital de segundo nivel de prioridad, hay problemas en el hospital de segundo nivel de Monteagudo, varios problemas, convoquemos Señora Ministra a los cuatro senadores, conjuntamente con las instrucciones y empecemos a discutir todos punto la salud es prioridad Señora Ministra. Tengo muchas cosas más que decirles Señora Ministra me gustaría que sea el tiempo pero también tengo que ceder la palabra al Senador por parte que es también peticionante. Solo Eso Presidenta. Gracias Señora Ministra y Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Gallo. Tiene 10 minutos.

**Sen.<sup>a</sup> Gallo:** Gracias Presidente, por la libertad de expresión.

Ministra, normalmente para conocimiento yo suelo hablar siempre sentada, pero hoy me paro por qué es importante levantar la voz y levantarla de pie, la voz no solamente de nosotras asambleístas nacionales que estamos en esta Cámara, de nosotros individuos ciudadanos que somos miembros de esta Cámara y que necesitamos el cumplimiento de uno de los primeros derechos básicos y fundamentales, derechos humanos que tenemos todos los bolivianos como es la salud.

Ministra dos datos que veo en su informe que son completamente erróneos, el primero Usted indica en su informe en pantalla incluso que el Decreto Supremo N° 4881 ha sido promulgado el 22 de febrero del 2022, puede corroborar en sus diapositivas. Eso quiero decirle que es completamente falso, este Decreto Supremo



ha sido promulgado el año pasado de hecho el 22 de febrero del 2023 sabe a razón de qué, de la constante fiscalización que se ha ido realizando desde esta Asamblea Legislativa a razón, justamente de una Acción de Cumplimiento que se ha llevado a cabo el día 20 un día después de la promulgación de este Decreto Supremo. Y se ha hecho esta audiencia después de haberla suspendido y suspendido, porque lamentablemente el Ministerio no está cumpliendo con su deber.

La Ley N° 1223 ha sido promulgada en 2019, la Ley N° 1280 fue promulgada el 2020. Esto qué quiere decir, que el Ministerio ha ido actuando de forma constante de forma tardía, Usted presenta un hermoso informe que hay que reconocer que ha sido bien elaborado, pero que muestra una realidad que no es la que vivimos los bolivianos una realidad como Usted verificará las colegas senadores están expresando donde realmente lo que dice aquel cartel, dice que la salud de Bolivia es la peor de Latinoamérica y eso es verdad, muestra estadísticas de informes a nivel Latinoamérica muestran que no estamos en un buen nivel de servicio de salud.

Además, tengo que decirle Ministra que la salud no es un negocio por el cual el Estado deba lucrar y se lo digo porqué; nosotros hemos hecho Petición de Informe Escrito al Ministerio se nos ha sido respondida ya hace tiempo atrás, donde evidencia que los medicamentos no son gratis. Qué hay mal almacenamiento de estos medicamentos importantísimos para la que para el cáncer y estoy hablando de respuestas oficiales del Ministerio, asimismo los medicamentos que se otorgan a las personas con cáncer están con fechas pasadas de vencimiento y esto y sobre eso qué es muy grave, muy grave hay denuncias de muchos ciudadanos, se ajustan las evidencias y las pruebas y sobre todo fotografías de lo mal que están pasando y muchos han perdido la vida más aceleradamente por sobre esas situaciones que lamentablemente la salud o el sistema de salud les otorga un mal servicio a los enfermos no solamente de cáncer sino a todos a todos los pacientes.

Nosotros cuando vamos a querer pedir un medicamento nos dan paracetamol y sabe Dios con que forma de almacenamiento, porque eso también hay denuncias, mal almacenamiento y fechas pasadas y fármacos que son de dudosa procedencia, el Gobierno no puede seguir haciendo contratos con entidades que lucran con la salud de la población, que por hacer contratos con amiguitos con farmacéuticas que son amiguitos reciben medicamentos que no son aptos para la salud y que todavía deterioran aún más y enfatizo en esto Ministra, porque en pronto va a seguir conociendo de nosotros no solamente en este ámbito de fiscalización de estos temas que ya hemos venido haciéndolo sino otros que están apareciendo de forma constante.

Por último, Ministra, quiero indicarle que vamos a nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra misión, no solamente como legisladores si no sobre todos los ciudadanos somos afectados en nuestra salud, especialmente juntamente con las colegas que platicando independientemente del color político que seamos nos sentimos afectados en nuestra salud. Como tarijeños nosotros no tenemos mamógrafo, hoy en día de hoy Tarija, los tarijeños, las tarijeñas teníamos la posibilidad de pasar al hermano país Argentina para poder hacernos los chequeos médicos. Teníamos la oportunidad, porque en Tarija no tenemos esa oportunidad.

Lamentablemente ahora por la situación del hermano país sus reglamentos y todo demás hasta eso son han vulnerado, no podemos pasar ahora, no tenemos indefensión, en indefensión poco resguardo de nuestra salud como mujeres, por eso es que el día de hoy junto con los colegas no solamente tarijeñas si no todas y mujeres bolivianas nos ponemos de pie Ministra, no podemos seguir olvidándonos de seguir avanzando en cuanto a la salud de las mujeres, especialmente con las fechas que se vienen ahora y sobre todo la atención médica a todos los ciudadanos -le vuelvo a decir- es un derecho primordial y es el Estado lo primero que debe pensar y lo primero que debe solventar y solucionar, la salud no es negocios para el Estado, menos puede lucrar el Estado con la salud del pueblo boliviano. Gracias Presidente y Ministra.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, hermana Ministra para la réplica.

**Ministra de Salud y Deportes:** Sobre tuberculosis nosotros hemos remitido el informe el 8 de noviembre tanto el técnico como el legal, pero quiero aclarar también al Senador Ticona que es importante nosotros no paramos porque no hay una ley no atendemos, no porque no haya ley no atendemos si no hay informe



nosotros nos diagnosticamos más por el contrario. nosotros seguimos desarrollando todas las acciones en el marco de la tuberculosis de hecho nosotros trabajamos, hemos implementado mayor cantidad de medicamentos y hemos ido asumiendo además la responsabilidad, porque nosotros hemos trabajado en lo que se llama el mecanismo de coordinación país que toma tres enfermedades: VIH, tuberculosis y Malaria, justamente esa Comisión cuando estaba de Viceministra para avanzar en todo esto, hemos ampliado, hemos asumido como Gobierno nacional toda esa carga económica que representaba, para hacernos justamente soberanos en el tema y nosotros seguimos dando medicamento seguimos dando atención seguimos diagnosticando, independientemente de que haya una norma o no.

De todas maneras, nosotros vamos a verificar donde se ha quedado trancada el documento porque nosotros ya lo hemos remitido como corresponde y como corresponde nosotros también somos responsables de los conductos.

En cuanto a los medicamentos para cáncer de hecho, nosotros estamos abriendo justamente la lista de medicamentos que se abre esta Gestión, pero no solamente se abren para cáncer se abren general para diferentes enfermedades, cáncer es una, pero tenemos que atender una serie de enfermedades más justamente requerimiento de como vayan trabajando los mismos hospitales la apertura de DINAME (Dirección Nacional de Medicamentos) son los especialistas los informes que ellos no tienen que remitir para que empecemos a abrir pero esa Gestión como nosotros nos hemos comprometido vamos a abrir la DINAME para incorporar estos medicamentos monoclonales.

Yo discrepo bastante con algunas aseveraciones de que ahora estamos peor que antes, creo que no podíamos estar peor que antes, eso es imposible. Eso no lo digo yo, me lo dicen a mí las pacientes oncológicas, las asociaciones de pacientes con cáncer que antes tenían que pagar por la atención médica que antes tenían que morir muchas veces sin atención médica y que muchas veces morían sin saber que tenían cáncer, hoy día la situación es diferente, es cierto, tenemos un incremento en el índice de pacientes con cáncer, pero la pregunta debería ser porqué, solamente por la alimentación, solamente es eso o es que tenemos una mejora en la captación de casos, porque hemos mejorado la forma de análisis, porque hemos mejorado los laboratorios, porque hemos ampliado la red de diagnóstico, porque hemos incorporado nueva tecnología para diagnosticar, creo que es papas por ahí.

Creo que es importante analizar de que sí hemos ido mejorando como país y que hay que seguir esforzándonos para que estas redes inclusive de incorporación del BPH, sigan avanzando. La Ley de Alimentación Saludable nosotros el 29 febrero ya nosotros hemos remitido nuestras observaciones, comparto con Usted pese que en una Acción Popular han tratado que reglamentemos una Ley que ya estaba completamente obsoleta. Estoy de acuerdo con Usted y comparto la observación, la norma en salud todos los temas en salud que tienen muchas veces a ser obsoletos y es por eso que nosotros también habíamos propuesto avanzar en otra norma y hemos ya recomendado y hemos argumentado a su proyecto de norma tratando de mejorar, hemos, no solamente hecho modificaciones no de forma sino algunas de fondo, qué es lo que nosotros trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud y ese documento tanto el informe técnico como legal nosotros ya lo hemos remitido el 29 de febrero, ahora no sé dónde se abra trancado pero voy a hacerle seguimiento para ver dónde está.

Sobre centros de radioterapia que van avanzando, se han incorporado en esta red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia para avanzar la atención, no significa que todos tenemos que tener en centro de medicina nuclear y radioterapia no nos van a alcanzar los especialistas para poder avanzar en ello, pero más bien se establece una red de atención, como decía la Senadora Gallo tenemos muchas veces claro tenemos que viajar para Centellografía tiene que viajar para ser atendidos donde hemos logrado establecer, pensando que antes no teníamos ningún tipo de atención médica, pensando que antes del 2019 el costo corría por cada uno de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos y que si nosotros no hubiéramos tenido un Sistema Único de Salud al cual muchas veces pueden atacar, ese Sistema Único de Salud le ha permitido vivir nuevamente a la gente sin tener que afectar su patrimonio, sin tener que estar vendiendo sus casas, como nos ha pasado en la primera ola del COVID y eso es algo importante el mamógrafo de Chuquisaca como lo refiere no ha pasado por el Ministerio estimamos y de hecho hemos sostenido reuniones para ver



que lo pueden incorporar o ver la forma de poder apoyar.

Pero documentación Senador nosotros no hemos recibido; pero tenemos un buen mecanismo de coordinación y ya esta semana nosotros hemos cerrado ya con los nueve servicios departamentales de salud, el alineamiento que tienen que tener a toda la temática como decía la Senadora Gallo la salud no tiene un color político, y por eso es que hemos convocado a los nueve servicios departamentales de salud a trabajar de manera conjunta y en un solo bloque para avanzar en todo lo que es la lucha por la salud y por la vida tal cual lo es algo que nosotros venimos pregonando y solo por lo que nosotros venimos luchando.

Tiene toda la razón es del 22 de febrero la Senadora Gallo, del 2023, nos decía que en América Latina es el peor en tema de cáncer, hemos avanzado y hemos empezado tarde, el 2019 afortunadamente empezamos a trabajar esto, la Ley N° 1152 nos dice rumbos al Sistema Único de Salud. Empezamos con algunas enfermedades que iban a ser incorporadas y otras no tenían que ser incorporadas, pero hemos visto la realidad el 2019 de nuestros pacientes con cáncer y ahí es cuando nosotros la conocimos a nuestra Rosario Calle en la calle peleando luchando por los pacientes con cáncer y ustedes lo recordarán y no me dejaron mentir; el 2019 fue una etapa más cruenta para el cáncer en nuestro país y el 2019 sin que estuviera planificado, porque tenían que empezarse con otra cartera de servicios ,con otro tipo de atención, se incorpora de manera prioritaria el cáncer y no nos hemos quedado solamente ahí, sino que hemos ido incorporando las enfermedades de alto costo, que eso es diferente, las enfermedades de alto costo como son las enfermedades renales y en este caso también el cáncer, y se van incorporando y las vamos asumiendo nosotros.

Recientemente, en Santa Cruz nos pedían, por ejemplo, mercaptopurina y nosotros decíamos no existe mercaptopurina y nosotros hemos visto y hemos garantizado que la mercaptopurina esté en el Departamento para la atención de los pacientes pediátricos, por lo tanto, eso yo lo voy a tomar solamente como una opinión. Que haya medicamentos vencidos en los hospitales mal almacenada, nos decía la Senadora, nosotros no tenemos esa información que Usted refiere de hecho nosotros estamos haciendo un control a los hospitales para que tengan un correcto manejo de los medicamentos.

Ella nos decía que el Estado le compra sus amiguitos, yo quiero aclarar a la Senadora, nosotros no compramos medicamentos de hecho, nosotros damos los recursos económicos a los hospitales y son los hospitales quiénes hacen sus propios procesos de contratación. Nosotros les damos a ellos y ellos ven de gastar y por eso es que nosotros hacemos la transferencia a los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos departamentales hacen el movimiento hacia los hospitales en el marco de la programación que nosotros les vamos dando para hacer la solicitud de requerimiento.

Alguna vez con algo de medicamentos que nosotros tenemos de donación o algo que no pueden comprar tratamos de hacer una compra internacional para buscar los medicamentos, pero también es importante aclararle a la Senadora qué todos los medicamentos en territorio nacional tienen que contar con un registro sanitario y este registro sanitario no solamente es un papel, sino de hecho este año nosotros estamos fortaleciendo la AGEMED (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud) para que tengan una mejor capacidad todavía y amplíen su rango de diagnóstico, porque nosotros sí tenemos como país una agencia regulatoria que tiene un laboratorio de última tecnología con una habilitación internacional para su funcionamiento, es decir, que no solamente tienen que darle un documento, sino que hacen una verificación, no solamente de qué no haya componentes toxicológicos dañinos o qué haya componentes microbiológicos o biológicos por así decirlo, sino también hacen la evaluación del principio activo que tiene que garantizarse a través de lo mismo que da la empresa farmacéutica. Y a nosotros nos hacen llegar a través de la AGEMED el expediente, muchas veces inclusive la receta secreta del medicamento, que nosotros no podemos ni compartirla con ustedes, porque es un tema de la empresa, pero verificamos que todo lo que dice que tiene en el documento sea realmente lo que contenga el medicamento.

Con respecto de los hospitales y la dudosa procedencia de los medicamentos sobre cumplir la misión que ustedes tienen, nosotros también tenemos planificado cumplir esa misión y nosotros vamos a trabajar como



lo venimos haciendo hoy de la mano antes que con un Servicio Departamental de Salud, nosotros nos reunimos con los pacientes con cáncer, porque necesitamos conocer su realidad y son ellos quienes proponen son con quienes avanzamos con quienes nosotros estamos trabajando y recién convocamos al Servicio Departamental de Salud o al Director del hospital correspondiente. Por lo tanto, tenemos una tarea bastante importante.

Con respecto a la alimentación saludable yo comparto plenamente con el Senador, es un tema que es de todo y de todas y la promoción y la prevención también parte de todos y de todas; el abandonar las gaseosas, abandonar los alimentos con grasas trans, el derecho a saber qué es lo que consumimos. Y por eso en que los alimentos, por lo menos procesados que nosotros tenemos pasan a través de un laboratorio, qué es justamente parte de la red, la red de laboratorios oficiales de análisis de alimentos que están en este momento en el INLASA (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud) esto también nosotros estamos fortaleciendo esta Gestión para que tengan una mejor capacidad tienen altísimos niveles, son reconocidos a nivel de la región y son quienes coordinan las actividades de los diferentes laboratorios de análisis de alimentos nacional, porque somos la cabeza.

Compartimos plenamente que hay que tomar acciones, pero no es que nosotros no lo hayamos hecho, de hecho yo traigo la voz y por eso me han pedido que hoy día vista esta bufanda que me la dieron esta mañana para que se sepa que los pacientes oncológicos están aquí y están representados y son tomados en cuenta y son quienes proponen quienes construyen con nosotros las políticas de salud, son con quienes vamos avanzando y son para nosotros nuestro principal pilar de apoyo, porque tenemos que saber qué sienten, como Usted decía, conocer qué les falta, conocer cómo avanzamos para así seguir avanzando en esta lucha contra el cáncer que hemos decidido emprender.

Tenemos que ir incrementando seguramente algunos medicamentos, pero la apertura de que hoy día este año vamos a abrir la LINAME incluir estas tres monoclonales es realmente algo para nosotros histórico, histórico para que después de la COVID-19 nosotros sigamos avanzando en una temática porque para nosotros también es fundamental y también es nuestra razón de ser del Ministerio de Salud.

Y cómo lo había dicho Presidente, ha sido una de las tareas primeras que yo asumido en esta Cartera de Salud.

Con respecto a las Peticiones de Informe Oral, que era una de las observaciones, nosotros tenemos lamentablemente -cómo le decía- algunos retrasos de las Peticiones Informe Oral, porque las programan en día de gabinete y en día de gabinete nosotros tenemos una tarea que responderle también a nuestro Presidente Luis Arce Catacora, por lo tanto hemos solicitado que se reprogramen a los días jueves para que así nosotros podamos atender y nosotros venimos respondiendo y más bien apersonándonos a la mayor cantidad casi de todas las Peticiones de Informe Oral que teníamos pendientes Presidente. Eso para conocimiento.

Perdón, con respecto a los recursos de la Caja Nacional hasta dónde sabemos tienen recursos en caja y banco para la construcción del hospital, pero todo va a depender mi compañero del estudio de diseño técnico de preinversión, eso va a determinar los montos ni siquiera la Caja puedo decirle cuánto va a costar ese hospital, entonces hay que esperar a que todo esto pueda correr de acuerdo a lo que está programado.

**Sen. Presidente:** Agradecemos a la Ministra de Salud y Deportes su presencia, solicito a la Senadora Simona Quispe Apaza, por favor acompañe a la Señora Ministra a abandonar este Hemiciclo.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

**Sen. Seoane:** Gracias, Presidente.

En realidad, por lo que ha expuesto la Ministra, vamos más extender mucho, -ya nos queremos ir también- por lo que ha expuesto la Ministra parece que todo es una maravilla, nos ha hablado un poco de la



administración sanitaria, pero no ha hablado de la realidad. Parece que no le interesa mucho el tema a Santiago, pero seguiremos adelante.

Una lección aprendida para todos nosotros, me parece muy importante ese tema que han preparado los senadores: Ticona, Reinaga y Gallo, sin embargo, cuando hacemos 45 preguntas, se diluye, entonces para las próximas sería bueno que hagamos, de esas 45 que tratar de englobar en unas 5 a 10 para tener un debate más intenso porque es muy fácil, si tienes 45 preguntas armar un informe de como tú veas conveniente.

Por otro lado, en las preguntas hacemos preguntas globales y terminamos en preguntas muy concretas, cómo es el Oncológico de Sucre, qué es algo muy importante o como es el Plan de Alimentación Saludable, qué también es importante.

Pero bueno avancemos, agradecemos a los que han hecho este petitorio porque realmente es un tema clave, lo yo estoy asombrado es que nos ha hablado de una realidad que no existe en Bolivia la Ministra, en un país que tiene más o menos 11 millones 500 mil o 12 millones de personas según las estimaciones del Censo del INE (Instituto Nacional de Estadística) se calcula que en el país hay aproximadamente 15.000 casos, ella nos ha dicho 7.000 y estos no son míos son datos internacionales y que el total de muertes por cáncer llegan a 9.000 personas, por ejemplo, para dar un año, el año 2018, 2020 no hay mayor información respecto al cáncer en Bolivia, por suerte da un par de datos del sistema de información del Ministerio, que ya hay algunos datos sobre cáncer.

La muerte prematura por cáncer del año 2016 llegó a 18.000 casos, o sea, que se murieron rápidamente muchos casos y el cáncer como porcentaje de las enfermedades no comunicables. O sea, las crónico-degenerativas y que generaron el 20% de las muertes prematuras en el país, era gente que no debería haberse muerto, años de vida perdidos cuando deberían ser años de vida saludables.

Los principales cánceres en Bolivia para poner en contexto, el tema del cáncer, son estos: el cáncer es tres en la mujer y tres en el hombre, ya lo dijo ella. En la mujer es: cáncer cervicouterino, cáncer de mama y cáncer de colon y el hombre es: cáncer de pulmón cáncer de próstata y cáncer de pulmón colon y próstata, 60% de los cánceres. Cómo van estos cánceres, la incidencia de cáncer rápidamente en Bolivia es de mama, es 10%, cáncer uterino 13%, de colon 5%, de vejiga 10%; leucemia en los niños 3%, de hígado 5%, de pulmón 6%, de próstata 10% y de estómago 6% y cómo es la mortalidad que en que se mueren más, rápidamente, se mueren sobre todos los pacientes con cáncer de vejiga 12% y de cervicouterino las mujeres con más del 10%, qué quiere decir esto, por qué se mueren.

Y cuáles son los riesgos de tener cáncer en Bolivia, el tabaco 10% no nos explicó el porcentaje ella cuando se hizo la consulta del tabaco nos habló de los centros libres de tabaco, etc., el alcohol 3%, las infecciones 25% en Bolivia es una especie de gran infección, la obesidad no hay datos en Bolivia y los riesgos ocupacionales 2%. Fijense el cáncer de mama que es de los más importantes, el año 2018 vieron 607 casos el año 2020 y 2023 1.410 y se calcula que para el año 2040 van a haber 2.500 casos si es que seguimos cómo estamos y que el cáncer de pulmón que es el otro cáncer importante tenemos el 2018, 380 casos, 2022 800 casos y se calcula que el 2040 vamos a tener 1.500 casos por año, eso que está diciendo que si seguimos cómo estamos la probabilidad de morir por cáncer va a llegar el año 2030 al 517, el 2015 estaba en 535 y el 200 estaba en 5.7 casi no ha variado si no hacemos algo, algo hay que hacer con el cáncer y eso es lo que no ha planteado la Ministra qué es lo que se debe hacer con cáncer.

Bueno sobre todo ha hablado y ha dado respuestas a temas clínicos, pero no de temas de la prevención de un tema tan importante que son las nuevas epidemias en Bolivia, las enfermedades cardíacas y las enfermedades crónico degenerativas en este caso. El tema de los costos rápidamente el año 2020 se gastaba por paciente por año de todos los bolivianos 1.5 dólares, el año 2030 vamos a gastar 3 de 4 dólares, qué es lo que queremos si es que queremos hacer transformaciones y qué es lo que deberíamos intentar salvar por año pues salvar por lo menos 1400 personas por año el año 2030 porque ahora estamos salvando de todos los que tenemos que son 15.000 saben cuántos solamente se salvan 200.



Rápidamente para sistema de salud porque eso es lo que interesa, fíjense en hacerlo de los recursos humanos rápidamente y porque es mucha información. La factibilidad o el staff que hay en el Ministerio de Salud dedicado al cáncer existe, sí, en radiación psicológica no hay en todos los datos, en médicos se tiene 13 médicos, cirujanos en todo Bolivia se tiene 1.211 cirujanos que de alguna manera hacen cirugía de cáncer, de tumores radiólogos hay 111 en todo el país que ya dan soporte al cáncer, medicina nuclear, se habla de medicina nuclear de ocho a nueve médicos en todo el país y de patología no hay datos.

Por consiguiente, que es lo que trato de decir que nosotros tenemos que tener información verdadera y hacer hablar de políticas públicas, porque si viene la Ministra nos habla que el programa se ha reunido, el programa nacional ya ha tenido dos reuniones, hay que felicitarla por todas esas cosas pero en que trasciende en la solución del cáncer en Bolivia y es lo que yo quisiera que tengamos discusiones nosotros respecto a políticas públicas en relación a los problemas de salud en este caso, por ejemplo, desde que hay el Sistema Único de Salud, ya lo han dicho aquí lo que nos ha mostrado tanto la Senadora Gallo cómo lo que ha mostrado el Senador Ticona son clarísimos evidentes pero eso hay que sustentarlo con datos y lo que está pasando es que no hay nada respecto a este tema. Y cómo eso pasa todo con la salud y el Sistema Único de Salud además de una propuesta política de algún cierto tipo de mejoras en general, ni con el COVID pudo resolver el tema va uno al Sistema Único de Salud al SUS te dicen vaya a comprar a la farmacia sus tubos, vaya a la farmacia a comprar a la farmacia tales medicamentos aquí no existe, por favor, vaya este otro lado, sáquese una tomografía, aquí no le vamos a poder hacer aquí váyase al médico privado.

Si queremos Salud Universal Gratuita de calidad, salud para con todo para todos tenemos que hacer una gran transformación cómo han hecho en muchos países, los sistemas únicos de salud, los servicios nacionales de salud en Europa y en países latinoamericanos también dieron un gran salto político y eso tiene que llegar, cómo le decía a mi amiga Dra. Nila Heredia en la época universitaria que éramos docentes universitarios, para ser Ministro de Salud hay que llegarle a la cabeza del Presidente, porque si tú eres Ministra y no le llegas a la cabeza del Presidente, no se vuelve prioridad nacional y esa prioridad nacional no depende de la buena o mala voluntad del Presidente, de los ministros sino depende de la decisión política que pasa por el presupuesto, se ha dicho queremos llegar un número respecto a aquello, hay que llegar las cifras que plantean las organizaciones internacionales y Bolivia está muy lejos. Solamente eso, Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Ticona.

**Sen. Ticona:** Presidente, solamente dos cosas. Uno, creo que es importante modificar el Reglamento porque es muy injusto, miren lo correcto es que la documentación que trae la Señora Ministra, me importa cual Ministro debería llegar con 24 de anticipación para el peticionante, para el peticionante pueda revisar toda la documentación y así el debate sea más productivo. Nosotros como peticionantes no tenemos acceso a toda la documentación que está dejando la Señora Ministra. Todo lo que dice, digamos tiene que ser verdad, no tenemos la posibilidad de verificar.

Entonces Presidente, creo que es importante modificar y que después que se le da la palabra a la Señora Ministra, podemos hacer la réplica también nosotros, ¿no? Y creo que los ministros vienen un poco más se confían de que nosotros no tenemos derecho a réplica y se van y listo, y hay muchas cosas que no nos ha respondido la Señora Ministra. Entonces sugiero, de revisar el Reglamento de las Peticiones de Informe Oral en la Cámara de Senadores. Creo que podemos hacerlo para que sea más productivo y tengan los frutos que requerimos.

Nosotros tenemos el rol de fiscalizarlo que hace la Señora Ministra, pero con qué documentación, vamos a revisar, miren les pongo un ejemplo de los colegas, hay una Petición de Informe Oral pendiente para el Ministro de Economía sobre el tema de la deuda externa, no vaya a ser que el Ministro venga nos diga esto, aquello y no tengamos nosotros la posibilidad de refutar se va a ir listo entonces Senador Presidente, sugiero que se pueda trabajar la modificación del Reglamento y para terminar Presidente voy a solicitar que de forma inmediata nos puedan facilitar toda la documentación que ha dejado la Señora Ministra para que podamos nosotros seguir con nuestro rol de fiscalizadores.





**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

**Sen.<sup>a</sup> Gallo:** Gracias, Presidente.

Solo para aclaración colegas senadores si bien la Petición de Informe Oral del día de hoy sí evidentemente para ser exactos tiene 46 preguntas y la Ministra decía no solamente el tema de cáncer, tuberculosis y otros temas más, porqué sucede esto y por qué ha sucedido esto, porque estas preguntas que nosotros hemos realizado es de un tema que lo hemos pedido que venga el Ministerio al resolver y no lo ha hecho, ha pasado el tiempo y hemos sumado a esas preguntas otras preguntas del tema de tuberculosis y a esa suma de preguntas se les ha sumado otras preguntas.

Porque ya sabemos cómo funciona esto ¿verdad?, los del Ministerio nos toman por lo más mínimo y no quieren venir a responder ninguna Petición de Informe Oral, las Petición de Informe Escrito las responden cuando les da la gana, entonces si sucede esto lo único que nosotros podemos hacer y hemos pensado también seguir haciéndolo, seguir sumando las consultas y las consultas para que cuando vengan puedan responder, considerando que van a venir alguna vez.

A la Ministra no sé si habría que saludarle o valorarle la valentía que ha tenido o que tiene ella de venir y responder a diferencia del anterior Ministro del ex Ministro por el cual también se ha hecho la suma de todas estas preguntas que no le daba el gusto de venir a responder y nunca se hacía presente, no, de forma cobarde lo posponía y lo posponía y uno de los temas principales que le hemos ido consultando al Ministro o al Ministerio en todo caso desde el inicio de nuestra Gestión como asambleísta ha sido el tema del cáncer. Si le vamos a felicitar a la Ministra de haber avanzado con estos temas habría que pensar también porque lo han hecho.

Cómo les decía la Ministra viene y dice nosotros hemos hecho este avance en el tema del Reglamento de la Ley del Cáncer, hemos hecho esto y los otros y no sé qué más que tenemos todavía las dudas de cuáles son los parámetros de cumplimiento que tienen todos estos avances y de efectivización ante la población. La Ley del Cáncer ha sido reglamentada del 2019 ha sido –perdón- ha sido promulgada el 2019 y se ha reglamentado recién el año pasado a razón de que de la insistencia nuestra petición de informe, de Minutas de Comunicación y si ustedes desean para aplaudirla a la Ministra, colegas yo les muestro todas las acciones que hemos ido realizando, todas las acciones desde el año 2020 cuando comenzamos nosotros a asumir Gestión.

Y esto hay que reconocerlo también a la acción de la Oposición, porque han sido o hemos sido los asambleístas nacionales de Oposición que hemos ido haciendo la fiscalización, hemos metido todas estas acciones terminando con la Acción de Cumplimiento que el año pasado hemos metido y que ha ido suspendiéndose, entendemos también cómo actúa la justicia en este ámbito solamente para darle la oportunidad y el tiempo necesario el Ministerio de que haga un reglamento, por cierto mal hecho un día antes de la audiencia de la esta acción.

Entonces si le vamos a aplaudir la acción y el cumplimiento del Ministerio de Salud, yo creo que tendrían que ser dos o tres creo que le van a aplaudir de este Hemiciclo y lo vamos a asumir como si también nos estuviesen aplaudiendo a nosotros los de Oposición que hemos ido haciéndole los actos de fiscalización, sin olvidarse que los del Oficialismo especialmente aquellas personas que tienen mayor cercanía y mayores posibilidades de incidir en estos temas, pues sería bueno que presenten de forma pública especialmente ante esta Sala para saber cuáles son las acciones que han ido realizando para el cumplimiento de estas normativas.

Decía también la Ministra que no tiene registro de las denuncias que le han llegado a ella o al Ministerio, más me vas a decir para no personalizar, sobre no solamente la mala atención a los pacientes, la falta de los ítems en todo a nivel nacional, especialmente yo voy a hablar por mi región Tarija no tenemos ítems y los ítems que son otorgados lamentablemente están expuestos a la corrupción; aquellos que tienen no



solamente la tarjetita azul, sino también que pagan sus coimas para estar o ser consideradas en esos sitios son los que pueden acceder a esta opción de trabajo, pero no es así con aquellas personas que presentan de forma apartidaria, digamos un currículum que sería mucho mejor y que elevaría la calidad de atención no son considerados; entonces eso también creo que se le olvidó a la Ministra y para concluir nosotros tenemos justamente respuesta del Ministerio de una de las peticiones de informe que refutan todas estas denuncias que vienen dándose en cuestión de malos medicamentos, de mala atención y del incremento de la mala salud y el deterioro de la salud de los pacientes con cáncer y otros pacientes que reciben estos medicamentos adulterados por parte del Ministerio. Gracias, Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

**Sen.<sup>a</sup> Requena:** Gracias.

De manera muy breve quisiera decir que yo respaldo en la observación fundamental, aunque probablemente no era la discusión en esta Petición de Informe Oral, pero uno no lo puede dejar de mencionar en estos casos, porque creo que es importante que aquí además tengamos claridad de ciertos aspectos claves para la gestión pública, de modo de resolver un problema cómo es la salud en Bolivia que francamente es lamentable. Yo relievó el trabajo que se hace, no, no, no quiero aquí digamos entrar a ese juego de descalificarlo todo, hay que tratar de ver que se está haciendo, pero lo que también podemos reconocer lamentablemente es que no es ni remotamente suficiente colegas, realmente el sufrimiento de la gente cuando tiene que ir al sistema de salud es enorme, yo el otro día tenía un chico con apendicitis no sabe el calvario que es que te atiendan, te dicen que tienes que ir al SEDES primero, no les puedo describir la angustia de esa madre que ha llorado durante 10 horas hasta que finalmente operen a un chico que pudo tener peritonitis, bueno no había estado comiendo desde el viernes esto era el domingo.

Eso a mí me ha actualizado el drama de la gente, más allá del cáncer que era el tema de hoy puesto por mis colegas y algunos otros más, solo quería decir una idea Presidente de manera súper breve y es que tenemos que entender el asunto de la prevención y yo creo que aquí Senador Seoane los datos están, no están reflejando toda la realidad de Bolivia, porque es obvio y eso ya se sabe por ciencia que la contaminación ambiental de todo tipo, por ejemplo la contaminación del agua, la contaminación de nuestros alimentos, la contaminación ni les digo de las áreas de Potosí, Oruro por minería o en el Oriente la contaminación por la utilización irrestricta indiscriminada de agroquímicos Presidente, todo eso que son tóxicos generan a menudo cáncer, pero por lo que yo he visto aquí de los datos provistos por un experto en estos temas, qué es el Senador Seoane me muestra que hay una especie de sub registro Presidente de esta conexión voy a decirlo así.

Les quiero recordar colegas y lo digo con ánimo de trabajar juntos, aquí más allá de nuestras diferencias porque ese es nuestro deber, por ejemplo, el mercurio no hay un protocolo, no hay un protocolo de salud que permita a los médicos de las regiones que están afectados por mercurio identificar dolencias, como intoxicación por mercurio, obviamente no estoy hablando aquí necesariamente de cáncer, pero las primeras dolencias que a la gente les pican las palmas, que tiene problemas en la piel que tiene problemas en los ojos o hay una persona de que pronto está muy irritable otros que ya tienen dificultad ya de caminar. Todos esos que mencionado de respirar y hay muchos más son, podrían ser síntomas también por intoxicación por mercurio, pero como no tenemos el protocolo Presidente y colegas entonces no se anota y no se registra y no entra en los registros de los que luego habla, por ejemplo, el Senador Seoane.

Entonces aquí tenemos un asunto pendiente muy grande Presidente, de entender primero la idea básica prevención, aquí nosotros también San Francisco Presidente, ese aire que respiramos es muy mal sano y si Usted está respirando como algunas vendedoras que están en la calle ahí todo el día esos gases tóxicos que salen de muchos autos que no deberían estar circulando, que se supone que hay una roseta, se supone que la Policía controla eso, lamentablemente no son las alcaldías pero ahí están tirándote el diésel, su humo negro, la gente que está constantemente 8 horas a veces el día a veces con niños a veces con sus hijitos que están con su cerebro que está creciendo. Presidente ahí sí tenemos un problema porque todo eso genera cáncer, yo sé que quiere irse a almorzar Presidente y todos también.



Término, necesitamos entender eso y ojalá pudiéramos avanzar colegas aquí hay una Bancada. Siempre le dicho una Bancada de lujo en temas de salud, no hay otro tema donde yo vea semejante capacidad agregada en esta Cámara de Senadores: la Senadora Santa María, la Senadora Rocha Muñoz, el Senador Seoane hay alguien más creo que hay alguien más. El Senador Montero, por favor qué omisión imperdonable. Entonces cómo no es posible que hagamos, yo estoy segura, que aquí nos podemos juntar entre todos si es que proponemos procedimientos que puedan no sé si es la prioridad senadores especialistas en el tema, no lo sé, ustedes saben mejor, pero ojalá pudiéramos avanzar en cosas, aunque sea concreta tal vez no resolver el problema del SUS, me doy cuenta que es difícil, pero talvez protocolos procedimientos registro, etc. que nos ayuden yo los invito senadores a poder dar desde el Senado antes de que nos vayamos, antes de irnos a nuestras casas y decir todo lo que no he hecho cuando ya estoy fuera, hagámoslo ahora y creo que todavía hay tiempo para aprobar una normativa que pudiera bajar a la Cámara de Diputados con este tipo de ideas y otras más. Gracias, Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

**Sen. Ajpi:** Gracias, Presidente. Un saludo a su persona y a todos nuestros asambleístas presentes en esta Sesión.

Primero sí yo voy a ponderar la asistencia de la hermana Ministra de Salud, pero yo también felicito a los que han hecho está petición que nos ocupamos ahora de la salud pública aparentemente gratis, habría que preguntarse de estas enfermedades según los que manejan estadística, desde cuándo el Estado se ocupa formalmente tratar de asistir que tenga menor costo a la población. Eso es lo primero que hay que preguntarse, en particular estamos hablando de cáncer, no estamos hablando de asuntos renales y otras enfermedades. No me voy alabar ni voy a decir nada, pero desde cuándo comienza el Estado a ocuparse de esto, las enfermedades conocemos, siempre hemos conocido desde que yo tengo más o menos uso de razón de salud.

Mi madrastra murió como decía la Ministra sin saber de qué estaba enferma. No supo, no es porque ella no quería ir al médico, porque no había esa atención del Estado. Una de mis sobrinas falleció a los 30 años, falleció sabiendo que tenía esta enfermedad. Unas 2 veces habrá ido al médico como alguien decía tenían un autito, lo vendieron el autito, no la alcanzó y tenía nomás que irse al otro patio como dice el mexicano. Mi hermana igual de la misma manera falleció, sabía que tenía esta enfermedad, no tenía recursos, hemos tenido que colaborar la familia, ha ido donde los cristianos que con un solo toque curaba, ha hecho todo sabiendo que tenía cáncer, pero lo estaba el Estado, no la había tomado en cuenta para su atención.

Satanizamos al Sistema Universal Único de Salud, qué es malísimo, no es malísimo, lo que pasa es que no estamos nosotros impulsando a nuestros gobiernos municipales, que ejecuten este sistema universal de salud. Yo he estado 2 veces con la Senadora Rocha en la Comisión de Salud y tecnologías y el Comité me tocó precisamente eso, con mucho dolor yo voy a decir, por ejemplo, a los enfermos de cáncer, a los asegurados ahí va también a los médicos.

Aquí en La Paz en Miraflores estaban atendidos en los pasillos rogamos para que se vayan a El Alto porque había un hospital 30 que solamente estaba declarado como centro COVID, pero que han hecho los médicos lo han dividido a los enfermos por cáncer para que no acepten que se vayan a El Alto, porque al frente estaba un laboratorio que hacía tratamiento porque de adentro decía: no aquí no tenemos este equipo tienes que ir a un particular, pero mejor si te vas aquí al frente te va a atender gratis. Así de claro, hermano Presidente, colegas senadores. Dónde está la honestidad también del profesional, no solamente de los médicos. Varios aquí hay abogados también somos igual corruptos.

Esa es parte de corrupción de aprovecharse de esta necesidad como que no tiene la Caja Nacional esa posibilidad tiene que erogar de su bolsillo. No le dicen que estamos terciarizando tampoco. Hay cosas que hay que seguir tratando, no es la final, estamos avanzando de eso sí yo me siento tranquilo. Estamos avanzando a través del Estado tratar de emprender a los que no son asegurados, los que no son asegurados



estaban de condenados a muerte, los que sí tenían seguro, aunque de esta manera medianamente atendían. Ahora estamos atendiendo a la gente tratando de atendernos, no quiero decir atendemos todo a través del Estado a estas enfermedades de alto costo.

Ahora exigimos valientemente qué es lo que está haciendo el Centro de Investigación Nuclear, pero no nos olvidemos también antes de instalar a través del Presidente Evo Morales que nos hemos opuesto, hemos marchado cuando se ha tratado de implementar, aquí en La Paz particularmente conozco han hecho grandes marchas y movilización que Evo Morales con cooperación rusa, van a instalar misiles de alto poder para ir a liquidar algunos países, eso hemos hecho, pero creo que nos hemos dado cuenta que este sistema de investigación en otros países vecinos ya tienen data de hace unos 50 años, pero bien también que nos hemos dado de cuenta que sí es de utilidad y estamos exigiendo de ítems son profesionales idóneos o no bien también, Gobierno que venga profundizará más, de repente tiene más criterios de atender la salud de una manera gratuita.

Ojalá no venga un Milei a decir que vamos a quitar todos estos beneficios, en política a veces se maneja al revés cuestiones de atención de educación y salud, hermano Presidente. Solamente eso.

**Sen. Presidente:** No habiendo más intervenciones, doy por concluido el acto de fiscalización.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

#### **-Asume la Secretaría, la Senadora Lindaura Rasguido Mejía-**

**Sen.ª Secretaria:**

#### **2. Proyecto de Declaración Camaral:**

2.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Vigésima Quinta versión de la "Feria Frutícola, sus Derivados y Festival Folklórico Autóctono", a realizarse en el Municipio de Cotagaita, Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, el día 9 de marzo del año en curso, presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Gracias, hermano Presidente.

Primero quiero agradecer a todos los senadores senadoras, porque es muy importante también transmitir que este sábado 9 se realiza la feria frutícola en la capital Frutícola del Municipio de Cotagaita de Potosí, es importante también incentivar a nuestros productores pese a que este año llegó muchas riadas, ha habido fenómenos.

En esa razón Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Vigésima Quinta versión de la "Feria Frutícola, sus Derivados y Festival Folklórico Autóctono", a realizarse en el Municipio de Cotagaita, Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, el día 9 de marzo del presente año.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

**Sen.ª Secretaria:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

**Sen.<sup>a</sup> Secretaria:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:**

### 3. Asuntos en Mesa.

**-Nada de carpeta-**

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del día.

**Sen. Secretario:**

### 5. Informes de Comisiones.

#### 1. Proyecto de Minuta de Comunicación:

1.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 017/2023-2024, que recomienda al Ministerio de Defensa, asista y brinde ayuda humanitaria, vituallas y alimentos necesarios, de forma proporcional a las familias damnificadas en todos los municipios afectados por el rebalse y desborde de ríos, en especial del Río Acre en la Ciudad de Cobija, incluida la ayuda internacional para atención, auxilio, seguridad y cuidado de las personas y familias damnificadas. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen. Presidente:** En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

**Sen.<sup>a</sup> Secretaria:**

#### COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

C-SEFFAAPB/INF. Nro. 07/2023 – 2024

#### INFORMA:

**ASUNTO:** PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

**Fecha:** La Paz, 6 de marzo de 2024.

#### I. ANTECEDENTES.

Mediante nota CITE: J.D.R.G. No. 020/2023-2024, el senador Julio Diego Romaña Galindo, en fecha 1 de marzo, presenta el proyecto de Minuta de Comunicación para su tratamiento legislativo considerando la emergencia del desastre natural de inundaciones en el Departamento de Pando.



El municipio de Cobija a través del Decreto Municipal No. 06/2024 de fecha 28 de febrero de 2024 ha sido declarado como zona de desastre, debido a la inundación a causa del desborde del río Acre.

El Informe Técnico GAMC/UGR/INF/No.09/2024 emitido por la Unidad De Gestión de Riesgo del GAMC, informa sobre el evento natural de inundación que afecta al municipio señalando que las mesas técnicas del Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres COMURADE, realizaron el cumplimiento a la identificación y el conocimiento del riesgo dentro del Municipio de Cobija, sobre la extrema subida y desborde del río Acre, donde se concluye con la recomendación a la Máxima Autoridad Ejecutiva la declaratoria de Desastre en el Municipio de Cobija por inundación.

El Informe Técnico DPE/GAMC/007/2024 de fecha 28 de febrero de 2024, con relación a las condiciones presupuestarias indica en su parte conclusiva y de recomendaciones que la institución no cuenta con la capacidad de solvento presupuestario. Con el impedimento económico para poder cubrir las necesidades y requerimientos de las familias albergadas en los diferentes centros, así como las necesidades que se presenten dentro la post inundación, evidenciando la limitación presupuestaria para afrontar el conjunto de gastos que implica la atención de las familias y personas damnificadas por el evento natural, inundación, que afecta al Municipio de Cobija actualmente.

El informe jurídico GAMC/DJ/INF.JUR. No. 034/2024, de fecha 28 de febrero de 2024. emitido por la Dirección Jurídica, refiere sobre las condiciones en la que se encuentran 18 barrios del Municipio de Cobija, que se encuentra afectado por los efectos climatológicos generados por la inundación, afectando a 915 familias y 3064 personas damnificadas, datos sustentados por el Informe Técnico de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

El gobernador de Pando, en fecha 29 de febrero una vez convocado al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), realizó la declaratoria de emergencia por la crecida de ríos e inundaciones que afectan a varios municipios del Departamento de Pando, sobre todo a la capital Cobija.

El Departamento de Pando se encuentra gravemente afectado por la inundación, que de acuerdo a los informes descritos se advierte el desplazamiento de numerosas familias a albergues temporales, donde el municipio ha perdido la capacidad incluso de proveer de la alimentación necesaria, por lo que ha pedido ayuda a otras entidades e incluso a la cooperación internacional.

A su vez se conoce que Defensa Civil ha llegado al Departamento de Pando con 8 toneladas de alimentos, sin embargo, resulta insuficiente, debido a la cantidad de familias damnificadas en el Departamento, particularmente en la ciudad de Cobija, razón por la cual la población ha estado asistiendo con alimentos a los damnificados. A su vez el Gobierno Autónomo Departamental de Pando ha pedido públicamente ayuda y apoyo al Gobierno Nacional a través de sus Ministerios y a la Comunidad Internacional, para unir esfuerzos y superar el desastre actual y la post inundación.

## II. MARCO LEGAL.

### ➤ Constitución Política del Estado.

El artículo 62 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Reconociendo además que todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.

Así también el artículo 108 numeral 11 refiere que son deberes de las y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.

### ➤ Ley N° 602 de Gestión de Riesgos.

El artículo 40 referido a las Implicaciones de la declaratoria de situación de desastre y/o emergencia menciona:

I. En situación de Declaratoria de Emergencia, el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, aplicaran las acciones correspondientes para la preparación, respuesta y recuperación integral de la emergencia declarada, en el marco de su Plan de Contingencia correspondiente.

II. En situación de Declaratoria de Desastre, el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas aplicaran las acciones correspondientes para la respuesta y recuperación de los sectores y la población afectada por el desastre declarado.

III. En situación de Declaratoria de Desastre y/o Emergencia, el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, aplicaran el régimen normativo de excepción.

IV. Las autoridades del nivel Central del Estado y de las entidades territoriales autónomas para las declaratorias de desastres y/o emergencias deberán considerar sólo las áreas y población afectada por la presencia del evento adverso.

V. El Ministerio de Defensa a través del Viceministerio de Defensa Civil, podrá realizar la transferencia definitiva de bienes inherentes a la atención de desastres y/o emergencias, a favor de instituciones o población afectada, de acuerdo a reglamento de la presente Ley.

➤ **Reglamento General de la Cámara de Senadores.**

Artículo 160. "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."

Artículo 161. I. "Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles".

### **III. ANÁLISIS.**

Conforme a los fundamentos de orden legal antes mencionados, mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación se tiene que:

- El municipio de Cobija a través del Decreto Municipal No. 06/2024 de fecha 28 de febrero de 2024 ha sido declarado como zona de desastre, debido a la inundación a causa del desborde del río Acre.
- La actual coyuntura en el Departamento de Pando, donde la población ha sido gravemente afectada por las precipitaciones pluviales y la consecuente inundación, misma que es de conocimiento público, demanda la atención de todas las autoridades nacionales.
- Con la finalidad de coadyuvar de manera pronta y oportuna a las familias en el Departamento de Pando se debe asistir y brindar ayuda humanitaria, vituallas y alimentos necesarios, de forma proporcional a la cantidad de familias damnificadas en todos los municipios afectados.

### **III. CONCLUSIÓN.**

Conforme a los antecedentes mencionados precedentemente se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación es viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y el Reglamento General de la Cámara de Senadores.



#### IV. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anteriormente referido, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, recomienda APROBAR la presente Minuta de Comunicación adjunta, y que sea remitida ante la autoridad competente recurrida; salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Leonardo Loza, Presidente Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Gladys Alarcón Farfán, Secretaria Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

#### PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias instituidas en el artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

#### RECOMIENDA:

#### AL MINISTERIO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**ÚNICO:** Asista y brinde ayuda humanitaria, vituallas y alimentos necesarios, **de forma proporcional a la cantidad de familias damnificadas** en todos los Municipios afectados por el rebalse y desborde de ríos, en especial del río Acre en la ciudad de Cobija, incluida la ayuda internacional, para atención, auxilio, seguridad y cuidado de las personas y familias damnificadas.

La Paz, 6 de marzo de 2024.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

**Sen. Romaña:** Buenas tardes, Senador Presidente, y a todos los colegas senadores.

Mi intervención es primero, bueno todos los senadores han visto por los medios de comunicación la situación que vive este momento el Departamento Pando, tenemos el Gobierno Departamental de Pando se ha declarado en emergencia, el Municipio de Cobija, se ha declarado en desastre natural, tenemos problemas en el Municipio de Porvenir Municipio de Filadelfia en la carretera que afecta al Municipio Santos Mercado, Villanueva e Ingavi.

Entonces queridos colegas, hay aproximadamente unas 900 familias que han estado o están todavía en los albergues hablando el Municipio de Cobija, estamos haciendo viendo que son más de 3000 familias que han sido afectadas, pero son las que han sido contabilizadas que han ido a un albergue, porque hay otras familias que han ido donde algunos vecinos, amigos, entonces creemos que es mayor número de personas como también en los municipios correspondientes que ha sido afectado por el río Acre y otros ríos que están habiendo, es por eso Senador Presidente que he presentado 4 minutas de comunicación.

Esta primera Minuta de Comunicación la que se habló ahorita es que justamente, pedimos al Gobierno nacional que haya más ayuda, ha llegado con 8 y 12 toneladas, es cierto, pero se necesitan más, hemos visto por los medios de comunicación hace unos días atrás del Presidente dice que va a dar 70 toneladas de ayuda a Chile por los damnificados de incendios forestales, no estamos en contra, pero Pando también es Bolivia.

Se debe llegar mayor y la recomendación a eso que se haga un análisis, cuántas familias, verdaderamente





son afectadas y les llegue la ayuda humanitaria para que así puedan tener y ser abastecidos estas familias que verdaderamente, si ustedes han visto da mucha pena, porque han sido afectados barrios y bueno. Pero no la segunda básicamente también está dirigido al Ministro de Economía para que vaya dirigida a la ASFI, que pueda haber una flexibilidad, hay muchos de los damnificados que tienen créditos, entonces hay que hacer una reprogramación un diferimiento que haya un análisis técnico y se le puede en este caso al Departamento dar la posibilidad para que puedan hacer la reprogramación de aquí los damnificados con sus, como también el Banco Unión pueda hacer una reprogramación diferimiento a la Gobernación y al Municipio de Cobija, o a los municipios que tienen préstamo, porque con este desastre ellos no tienen las condiciones de poder asignar recursos correspondientes, por qué, porque por los débitos y los préstamos que están teniendo.

Entonces también a través del Ministerio de Economía, estamos solicitando o recomendando que se analice a través del Fondo Nacional de Desarrollo FNRD, por qué hay muchos proyectos que han sido ejecutados en gestiones pasadas y recién lo están debitando y para eso podemos dar datos, por ejemplo, la deuda que tiene con el FNDR solo la Gobernación son aproximadamente más de 125 millones de bolivianos y anualmente están descontando aproximadamente entre 20, 25 a 30 que no y lo mismo ocurre con el Municipio de Cobija, por ejemplo, el 2021 han debitado de 3 millones, el 2022 19 millones, el 2003 20 millones y el 2024 5, entonces lo que estamos pidiendo y recomendando es que hagan análisis y pueda ver un diferimiento para que los municipios puedan asignar recursos en cambios de partida para poder atender a estos damnificados.

Quería pedirles a todos los senadores que puedan apoyar esta Minuta de Comunicación para que todos los senadores de Pando y todos los parlamentarios hagamos las gestiones correspondientes en las instancias para que puedan ellos tomar en cuenta estas recomendaciones que hacemos en beneficio de la población del Departamento Pando. Gracias, Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

**Sen.ª Humérez:** Gracias, Presidente.

Referente a la Minuta planteada por el Senador Romaña yo creo que es importante, no, más que todo saber de qué nuestro Departamento ahorita está pasando por estas inclemencias del tiempo el cambio climático, inundaciones que han sobrepasado la del 2015. Nosotros hemos estado apoyando y ayudando a la gente el 2012, el 2015, el año pasado que también no ha llegado a sobrepasar estos límites de más de 17 metros cómo ha sido ahora. Son más de 1.000 familias solo en Cobija, son más de 4 municipios rurales que están siendo afectados también, nuestro Gobierno nacional y es bueno aclarar, porque hacía una comparación el Senador de que se mandó a Chile, tenemos lazos de hermandad, tenemos esa solidaridad también con diferentes países. Hoy nos necesita nuestro Departamento y nuestro Presidente fue el primero en llegar con alimentos a Cobija, qué son los únicos alimentos que se han distribuido alimento seco a las familias que están en albergues y a la familia, que están albergadas en casa de amigos o familiares, porque tiene dos diferenciaciones en el tema de albergados, cuándo ocurren estas inundaciones en Cobija. Los que se van a los albergues habilitados, los que se van a casa de familiares y amigos, sin embargo, no se fue a llegar a todos porque lastimosamente también uno hay una coordinación directa y específica de que crucen las listas.

Yo recordaba que de la Alcaldía informaban que el agua estaba bajando cuando el agua estaba subiendo un metro más, entonces sí la Gobernación sí el Municipio no tienen datos, claro, es bastante complicado nosotros hemos estado haciendo las entregas a través del Viceministerio de Defensa con planillas con listas para poder tratar de llevar un control y sobre todo para poder transparentar lo que llega; llegaron ocho toneladas luego llegaron doce, se olvidó el Senador decir que el día de ayer ha llegado todo lo que son colchones, herramientas de limpieza, carretillas, azadones, botas y otros insumos más, que no sé me imagino que debe sobrepasar las 5 o 6 toneladas también que fueron entregadas de manera directa la Alcaldesa, para que ella pueda entregar a los lugares afectados y pueden hacer las limpiezas.



Las informaciones hay que darlas como son necesitamos, sí, nuestro Gobierno nacional y nuestro Presidente que no lo ha visto solo por redes sociales que se ha trasladado al lugar y que ha visto la realidad, ha escuchado a los representantes de los albergues y a varios afectados, dejó claro de que la coordinación tiene que darse en los tres niveles para que las cosas lleguen a los damnificados y que también la Gobernación y el Municipio garanticen terreno.

Yo ya me he adelantado y mandar notas a la Gobernación y al Municipio para que no sean sorprendidos tal vez cuando haya las reuniones con nuestro Presidente y con los ministerios que tienen que intervenir de que recién empiecen a buscar terreno, sino que ya vayan teniendo idea de donde se pueden reubicar a familias, porque hay más de 100 familias que tal vez no puedan retornar a sus viviendas, esto en Cobija, porque el agua se llevado, se ha llevado parte de ella porque las casas están totalmente damnificadas deterioradas, las paredes están cayendo, el techo no sirve y esa es la realidad porque no solo estuvimos en los albergues, estuvimos también en los barrios que han sido afectados ,son más de 14 barrios en Cobija que han sido afectados por el desborde del río Acre por el tema de los arroyos también que tenemos, entre ellos el Bahía, el arroyo Bajo Virtudes dos comunidades de Cobija que han sido afectadas -perdón- 3 con Alto Acre, Bajo Acre y también estuvimos en el Municipio de Filadelfia, estuvimos en el Municipio a Porvenir y nos vamos a trasladar este fin de semana al Municipio Santos Mercado y Villanueva.

Yo creo que hay que estar de cerca con la gente, hay que tener un mayor control, hay que ver de que las cosas lleguen y que no aparezca gente aprovechada tal vez aprovechándose del desespero de otras personas y que se guarden estas cosas, hay que tener un control y yo apelo a la solidaridad de todos, sé que muchas empresas, por ejemplo, particulares han estado mandando ahí.

Agradezco la Cervecería Boliviana, agradezco a diferentes otros empresas y amigos que han estado ayudando para poder llegar con estos apoyos y también informar que mañana nuestro Gobierno nacional también a la cabeza el Ministerio de Gobierno, de nuestro Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo va a estar haciendo llegar 12 toneladas.

Entonces no podemos hacer estás comparaciones de que porqué a Chile se lleva 20, 70 toneladas y a Cobija solo estás cuando ha estado llegando y tal vez seguramente el Senador no estaba informado de que ayer también llegó otro apoyo, de que mañana va a llegar otro apoyo y seguramente en el transcurso de estos días seguirá llegando más apoyo de manera equilibrada porque la gente ya está retornando a sus casas. Ahorita estamos ya en una fase post inundación y eso significa que la gente está tratando de volver a sus casas y necesitamos más allá de los víveres y todavía necesitamos material de limpieza, necesitamos y quiero agradecer a la Ministra de Salud porque ya ha desplegado desde el primer día de la inundación y seguramente el Senador ha visto cuando ha ido a los albergues, los médicos de Mi Salud.

Cada albergue cuenta con brigadas de médicos, pero muy al margen de los albergues también familias, así han sido atendidas y también se las ha dotado de los medicamentos que requerían en sus hogares, dónde se encuentra o los hogares donde se encontraban albergados, también nos hemos trasladado a las familias que se encontraban aisladas cómo son las comunidades de Bajo Acre y Bajo Virtudes que fuimos por agua para poder llegar y darle atención, pero también nos ha probado y nos está apoyando con esta fase tan importante -vuelvo a decir- post inundación, que es la fase de desinfección y fumigación.

Nosotros antecitos de la inundación estábamos con un brote bastante grande de dengue, imagínense, lo que va a pasar ahora después de una inundación, el lodo lo que ha reventado las alcantarillas, lo que se han saturado y taponado todo el sistema de drenaje, que ya es deficiente. Imagínense lo que nos espera, pero gracias a Dios hemos tenido todo el apoyo del Gobierno nacional y quiero ponderar algo las descentralizadas, las descentralizadas a través de sus directores y funcionarios fueron los primeros en accionar en la evacuación oportuna y pronta de la familia, poniendo a disposición sus moviidades de instituciones, privadas, de amigos para poder trasladar a estas familias a los albergues ya sean oficiales o que ellos definían. Entonces las ayudas se han dado falta mucho, sí, falta un plan y un programa que trabaje la Gobernación, el Municipio y sea presentado en nuestro Gobierno nacional para buscar algunas alternativas definitivas. No lo vamos a decir, lo conoce el Senador hay muchas familias que a pesar de las inundaciones no van a querer salir del lugar.



Para que ustedes conozcan los barrios más afectados que son cuatro se encuentran dos cuadras de la plaza principal, entonces son inversiones bastante grandes en las casas, hay casa de 50 mil, 60 mil, 80 mil dólares que familias han trabajado toda su vida para poder tenerlas y que seguramente no querrán salir y lo digo con conocimiento de causa porque cuando era Diputada Suplente del 2016 hemos reubicado a 105 familias, hemos creado un barrio específico para poder llevar que se llama Castañal a las familias que han sido damnificadas por la inundación, pero sin embargo no se llevó un buen control en su momento y no fue a falta de exigencia porque lo hicimos mediante notas, reuniones, al que era alcalde en ese entonces de que una vez entregadas las viviendas pueda demoler y poner letreros que era propiedad municipal.

Qué pasó, la madre se fue, el papá, el hijo se casó y volvió al lugar o al terreno donde eran inundado y ahora tenemos a la misma familia con otros integrantes nuevamente damnificados, creo que estos controles tienen que llevarse y es ahí donde tiene que actuar el municipio, donde tiene que actuar los concejales, dónde tiene que también actuar la Gobernación, porque ellos también han liberado recursos, el Senador sabe, pero la gente también reclama que no les ha llegado nada y que lo único que han recibido aunque sea poco ha sido por parte del Gobierno nacional y el Viceministerio de Defensa.

Entonces, creo que aquí hay que unir fuerzas hay que dejar de lado, sí, lo político; yo lo felicito al Senador, lo he visto en algunos albergue entregando alimentos hechos elaborados y también estuvimos haciéndolos nosotros los 8 días que pasaron bastante complicados en los albergues entregando alimentos, entonces creo que fue un trabajo en conjunto y la cosa ahora es pensar en qué vamos a hacer con la familia para que puedan retornar, pensar en un proyecto a futuro porque lastimosamente el río o el tema de las lluvias a lo que lo veíamos antes cada 10 años, cada 15 años sin embargo, ahora está siendo de manera constante. Así que eso referente a las minutas.

Yo también he aprobado, pero observa estas cositas y creo que estás comparaciones en vez de ayudar y apelar a la solidaridad pueden confundir o pueden dañar colega Senador, porque las ayudas están llegando y eso más bien me place informarle de que de a poco está llegando, estamos consiguiendo, estamos gestionando y sé que también hay algunas campañas que han realizado ustedes los senadores, diputados para poder seguir consiguiendo ayuda. En estas crisis, en estas situaciones es muy difícil dar gusto a todos, así que esperemos que la solidaridad y sobre todo la coordinación sea lo que prime.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Requena.

**Sen.<sup>a</sup> Requena:** Tres ideas breves, Presidente. En primer lugar realmente es una injusticia creo que cuando el Oficialismo con todos los recursos y además con el deber, es decir genera una situación que hay que agradecer a quienes cumplen básicamente su deber, no creo corresponda y mucho menos cuando los otros senadores difícilmente pueden competir con todas las entregas que puede hacer el Ejecutivo que hoy está en el poder Eva y eso es complicado- perdón- Senadora eso es complicado, porque hay una competencia de legitimidad y unos están con los recursos del Estado y los otros no, creo que ahí hay que tener mucho cuidado en plantear lo que uno hace como un mérito cuando en realidad es un deber y más bien debería haber muchas más condiciones para los gobiernos subnacionales y ese es un problema de centralismo, cómo se hablado tantas veces aquí. Esa es una primera idea.

Creo que ahí hay que tener más bien mucho pudor, con entender que son recursos públicos que se están manejando y que uno lo pueden entregar otros no, cuando en realidad son recursos de todos nosotros.

La segunda cosa que quisiera decir Presidente, es que la Senadora ha mencionado el cambio climático como la causa de estas inundaciones y creo que tiene razón, pero no es solo el cambio climático y ella ha dicho algo muy importante, que ahora las inundaciones y eso es lo que se sabe van a ser cada vez más frecuentes y agudas, es exactamente lo que estamos viendo. Pero aquí debo decir colegas Presidente, no podemos perder esas oportunidades para remarcar algo que no se termina de entender. En el caso de Pando es previsible es que todo tengan que ver con el desastre que también está haciendo el oro menos que aquí el desastre en el Perú, en toda la parte del Perú, y la deforestación en el país y quiero recordar Presidente que



aquí la deforestación, a la deforestación, que la deforestación está promovida desde programas del Gobierno como por ejemplo como los del mal llamado biodiesel, qué es agro diésel en general.

Y el otro punto grave es la ocupación completamente ilegal de tierras y eso pasa no solo las tierras rurales sino también ahora en los predios urbanos, es el caso de La Paz, Usted ve el río pasando y la gente llorando, pero las casas están al borde del río, tiene pues que haber aires de río, a menudo son casas ilegales. Entonces yo creo que es bueno que empecemos a ver con los ojos bien abiertos más allá de nuestros asuntejos de menor cuantía, que son las diferencias partidarias, los grandes desafíos que tiene este país hacia delante y por eso digo Presidente, yo estoy diciendo mil veces y cada vez hay más gente diciéndolo, realmente el tema ambiental es un tema de viabilidad futura de este país, porque todo esto cuesta mucha plata como dice la Senadora, hay gente que está perdiendo, hemos visitado ese lugar, es un barrio histórico bellísimas las casas, un lugar espectacular la calle, maravillosa he entendido que está súper inundada, lo he lamentado muchísimo porque es un lugar que si uno va a Cobijar va a ver una calle bellísima, como aquí la Jaén el equivalente ¿no?, porque son casas de madera, maravilloso lugar e inundado.

Entonces las pérdidas económicas, las pérdidas en patrimonio son inconmensurables o nos entendemos que no podemos hacer un desarrollo contra la naturaleza para minimizar, no vamos a poder evitar del todo, pero al menos minimizar estos impactos, y si no tomamos estos momentos como el momento de sacar las lecciones, si no hacemos lo que algunos están tratando de hacer, saquemos las lecciones de aquí no es solo ayudar no es solo reconstruir, sino entender las causas y por tanto resolver las causas, si no hacemos eso cada vez va hacer esto y cada vez peor. Entonces aprendamos, por favor, pero hagámoslo de manera generosa con nuestro país que no necesita tanta división, sino más bien trabajo conjunto, conciencia y claridad de lo que son los desafíos de este tiempo. Gracias.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

**Sen.<sup>a</sup> Castillo:** Gracias, Presidente.

Quiero yo entender que la Senadora Humérez hizo mención no con fines de mostrar la competitividad como dice la Senadora Requena, sino con fines de aclarar, porque en un momento se quiere hacer creer pues a la población de que el Gobierno de estaría haciendo nada y eso es lo peor. Creo que ha aclarado la Senadora Humérez cuáles han sido las acciones del Gobierno central y obviamente ha resaltado bastante la coordinación que debe existir entre el nivel central, departamental y municipal.

Yo voy a apoyar está Minuta de Comunicación obviamente porque considero que no es suficiente, nada, pero tampoco es justo ni correcto que se pretenda hacer creer que Gobierno no ha aclarado estaba aclarando y todos deben conocer que el Gobierno de manera presencial ha estado a la cabeza, el hermano Presidente ha estado en los momentos difíciles y continúa el Gobierno en el Departamento de Pando. Solamente eso para fin de aclarar.

Y recordarle Presidente en cuanto a punto uno, la Vicepresidenta cuando estaba Usted ausente y dirigió la Sesión ha dejado pendiente a varios oradores, no me quiero ir sin tomar la palabra sobre el punto uno, por favor, yo voy a pedirle, por favor, que se respete mi posición para que yo pueda tener o pueda dar mi voz en esta oportunidad. Gracias.

**Sen. Presidente:** No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**-Reasume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-**

**Sen. Secretario:** Unanimidad, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

1.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 019/2023-2024, que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, instruya a las entidades de intermediación financiera que consideren, atiendan y analicen las solicitudes de reprogramación y/o diferimiento de créditos, con la posibilidad de ofrecer un periodo de gracia u otros medios que ayuden a los prestatarios afectados (personas naturales como jurídicas) del sistema financiero en el Departamento de Pando. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen. Presidente:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

**Sen. Secretario:**

**CPPEyF – PMC N° 03/2023-2024**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL  
CAMARA DE SENADORES**

**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA  
Y FINANZAS**

**INFORMA**

**ASUNTO:**

**MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
PÚBLICAS.**

**I. ANTECEDENTES.**

El Sen. Julio Romaña Galindo a través de oficio con CITE: J.D.R.G. No. 017/2023-2024 y el Sen. Luis Adolfo Flores Roberts a través de CITE: C-J.P. y CM/INT No. 034/2023-2024 ambos oficios de fecha 01 de marzo de 2024, remiten a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Proyectos de Minuta de Comunicación dirigidas al Ministro de Economía y Finanzas Públicas para que a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI se recomiende la reprogramación de créditos; para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Siendo que ambas Minutas de Comunicación tienen como fin ayudar a la ciudadanía y atender una necesidad de la población pandina referente al tema crediticio con los bancos, es que ambos Proyectos de Minuta de Comunicación son fusionados a fin de emitir el Presente Informe, siendo esta fusión de conocimiento y conformidad por los Senadores Projectistas.

En este sentido, resulta fundamental que la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas estudie todas las propuestas y alternativas disponibles con el objetivo único de ofrecer soluciones y garantizar estabilidad económica a la ciudadanía pandina, por lo que se hace necesario buscar respuestas oportunas que beneficien a la población de manera efectiva a través de la presente Minuta de Comunicación.



## II. FUNDAMENTO LEGAL.

**La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:**

### **b) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

- Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
- Artículo 108. numeral 11. Son deberes de las y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
- El Artículo 277. El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.
- El Artículo 279. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva.
- El Parágrafo I del Artículo 280. Instituye que: "La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión".
- Artículo 330. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.
- Artículo 158. parágrafo 17. Instituye el control y fiscalización a los órganos del Estado y las instituciones públicas.

### **c) LEY N° 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS.**

- Artículo 4, Parágrafo I, Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población.

### **d) LEY N° 602 DE GESTIÓN DE RIESGOS.**

- Artículo 39. Podrán declarar desastre Municipal, cuando la magnitud del evento cause daños de manera tal, que el municipio no pueda atender con su propia capacidad económica y/o técnica, situación en la que se requerirá asistencia del Gobierno Departamental quien previa evaluación definirá su intervención.

### **e) DECRETO MUNICIPAL N° 06/2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024.**

- Declara en situación de DESASTRE por inundaciones al Municipio de Cobija a causa de las precipitaciones pluviales, en el marco normativo establecido en la Ley No. 602 de 14 de noviembre de 2014 de Gestión de Riesgos, estableciendo la vigencia del régimen de excepción por un tiempo de 6 meses a partir de su publicación.

### **f) DECRETO SUPREMO N° 2858.**

- Art. 2 (Requisitos) Para la presentación de requerimientos de reprogramación de operaciones crediticias con el sistema financiero, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
  - a) Disposición legal del gobierno autónomo municipal de declaratoria de desastres y/o emergencias, conforme al Artículo 63 del Decreto Supremo N° 2342, de 29 de abril de 2015;
  - b) Solicitud expresa de reprogramación de operaciones crediticias con el sistema financiero, cursada por el gobierno autónomo municipal al Ministerio de Defensa;
  - c) Informe Técnico con recomendación favorable del Ministerio de Defensa como órgano responsable de planificar, organizar, controlar y ejecutar las acciones de gestión de riesgo de corto plazo, en coordinación con las instancias correspondientes.
- Artículo 3°. (Procedimiento) Parágrafo I. El gobierno autónomo municipal deberá presentar al Ministerio de Defensa los documentos establecidos en los incisos a) y b) del Artículo precedente; instancia que deberá emitir el informe técnico señalado en el inciso c) del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, el cual deberá ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conjuntamente con la documentación respaldatoria.

#### **g) REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.**

- Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.
- Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.
- Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

#### **h) CIRCULAR 7151/23 EMITIDO POR LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE SISTEMA FINANCIERO (ASFI).**

- "Las entidades de intermediación financiera deben atender y analizar las solicitudes de reprogramación de aquellos prestatarios de sectores afectados en sus ingresos por factores ajenos al ámbito de sus actividades derivados de conflictos sociales locales y externos que inciden en los precios nacionales e internacionales, así como por situaciones coyunturales y eventos climatológicos".

### **III. ANÁLISIS.**

Tomando en cuenta la coyuntura climática actual, después de las inundaciones en el departamento de Pando, las consecuencias han superado las expectativas en la prevención y reacción ante amenazas naturales.



El desbordamiento del río Acre ha superado los niveles registrados en 2012 y 2015, alcanzando aproximadamente los 17 metros, según información de la Alcaldía de Cobija.

Las lluvias persistentes en las cabeceras del río Acre, en Bolpebra y Aldea de Los Patos en Perú, han agravado la situación. Al menos 14 barrios de Cobija se encuentran inundados y comunidades del municipio de Bolpebra están afectadas por el desborde del río Acre. La cantidad de lluvia ha rebasado el sistema de telemetría, e incluso la antena de medición de 17 metros ha quedado sumergida bajo el agua, lo que podría elevar la situación a un desastre.

El municipio de Cobija a través del Decreto Municipal No. 06/2024 de fecha 28 de febrero de 2024 ha sido declarado como zona de desastre, debido a la inundación a causa del desborde del río Acre.

El Informe Técnico GAMC/UGR/INF/No. 09/2024 emitido por la Unidad de Gestión de Riesgo del GAMC, informa sobre el evento natural de inundación que afecta al municipio señalando que las mesas técnicas del Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres COMURADE, realizó el cumplimiento a la identificación y el conocimiento del riesgo dentro del municipio de Cobija, sobre la extrema subida y desborde del río Acre, donde se concluye con la recomendación a la Máxima Autoridad Ejecutiva "La declaratoria de Desastre" en el municipio de Cobija por inundación.

El Informe Técnico DPE/GAMC/007/2024 de fecha 28 de febrero de 2024, con relación a las condiciones presupuestarias indica en su parte conclusiva y de recomendaciones que la institución no cuenta con la capacidad de solventar presupuestaria ni económicamente las necesidades y requerimientos a cumplir con las familias albergadas en los diferentes centros, así como las necesidades que se presenten dentro la post inundación, evidenciando la limitación presupuestaria para afrontar el conjunto de gastos que implica la atención de las familias y personas damnificadas por el evento natural, inundación, que afecta al Municipio de Cobija actualmente.

El informe jurídico GAMC/DJ/INF.JUR. No. 034/2024, de fecha 28 de febrero de 2024. emitido por la Dirección Jurídica, mediante el cual, después de valorar el reporte del informe Técnico de la Unidad de gestión de Riesgo sobre las condiciones en la que se encuentra 18 barrios del municipio de Cobija, que se encuentra afectado por los efectos climatológicos generados por la inundación, afectando a 915 familias y 3064 personas damnificadas, y el Informe Técnico de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en mérito a todos los antecedentes descritos ut supra, concluye la necesidad de emitir DECLARATORIA de DESASTRE en el municipio, por efectos meteorológicos pluviales, que provocaron inundaciones en el Municipio de Cobija - Pando, afectando los barrios y comunidades señaladas, dañando infraestructura de unidades educativas, viviendas, instituciones públicas, privadas y otros, debiendo tomarse acciones técnicas, administrativas y legales correspondiente, con la finalidad de atender a las familias y personas damnificadas, debiendo cumplirse los procedimientos respectivos a tal fin.

El 29 de febrero, el gobernador de Pando, Regis Richter, convocó al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y emitió una declaración de emergencia debido a las fuertes crecidas de ríos e inundaciones que están afectando gravemente varios municipios del departamento, en especial la capital, Cobija.

Esta situación ha provocado el desplazamiento de numerosas familias hacia albergues temporales, donde la falta de alimentos ha llevado al municipio a solicitar asistencia externa. La capacidad presupuestaria y económica se ha visto sobrepasada, generando preocupación por los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la población.

Los prestatarios del sistema financiero también se han visto afectados por las pérdidas económicas derivadas de la emergencia, lo que les impide cumplir con el pago de sus préstamos bancarios.

La demanda de medicamentos ha aumentado significativamente, obligando a duplicar los envíos desde el nivel central, a cargo del Programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI Mi-Salud), y es



probable que esta necesidad continúe incrementándose.

La gobernación de Pando está recolectando donaciones ante la evidente falta de presupuesto para brindar asistencia suficiente a los damnificados a nivel municipal y departamental, especialmente en términos de suministro de alimentos. La gestión de riesgos y las acciones coordinadas entre el COED y el COEM han sido desbordadas por la magnitud de la crisis provocada por los eventos naturales adversos, revelando la limitada capacidad económica y técnica de la gobernación y los municipios para hacer frente a la emergencia.

Por otro lado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido la Circular 7151/2023 el 30 de mayo de 2023, instruyendo a las entidades financieras a considerar las solicitudes de reprogramación de pagos de prestatarios afectados por factores sociales, sequías e inundaciones que han impactado sus ingresos. Se destaca que la institución ha tomado decisiones similares en el pasado en situaciones excepcionales como esta.

#### IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que las Minuta de Comunicación presentada por los Senadores Julio Romaña Galindo y Luis Adolfo Flores Roberts **sean fusionadas y se APRUEBEN CON MODIFICACIONES**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros; (No firma por Semana Regional) Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado.

La Paz, 7 de marzo de 2024.

#### PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

**RECOMIÉNDESE**, al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Marcelo Montenegro Gómez García, que través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI en el marco de sus atribuciones y competencias:

Instruya a las entidades de intermediación financieras que consideren, atiendan y analicen las solicitudes de reprogramación y/o diferimiento de créditos, con la posibilidad de ofrecer un periodo de gracia u otros medios que ayuden a los prestatarios afectados (personas naturales como jurídicas) del sistema financiero en el departamento de Pando, Debido a las consecuencias de la inundación causada por el desbordamiento del río Acre, que ha impactado a un gran número de familias en la región, generando pérdidas significativas. En virtud a la coyuntura actual y Decreto Municipal No. 06/2024 de 28 de febrero de 2024 que, declara en situación de desastre por Inundaciones al Municipio de Cobija.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

**Sen.ª Humérez:** Presidente, sobre ese punto pidiendo al Ministro de Economía me parece bien, en el tema de la situación que enfrenta ahorita la Gobernación y la Alcaldía y bien por la sugerencia y por la Petición del Senador Romaña, pero bien en contradictorio lo del Senador Flores, porque para el bien que se haga esto y así se puedan pagar las cuentas que él dejó en la Gobernación, porque el otro día lo escuchaba



claramente de que está endeudada la Gobernación de que tienen que darle un respiro, pero él se olvidó que fue Gobernador diez años en tiempo de bonanza y él se olvidó y todos los pandinos sabemos y no olvidamos de que en cinco años o seis o siete empezó a endeudar la Gobernación y sacaba créditos sobre créditos teniendo los recursos que ahora la Gobernación no tiene para poder pagar en ese entonces su contraparte, hoy la Gobernación de Pando tiene que pagar contraparte de las carreteras, contraparte de los puentes que él señor que se sienta aquí a mi lado que tanto critica a nuestro Gobierno, que tanto le da palo, y que habla de endeudamiento de una Gobernación totalmente endeudada.

Entonces ahí sí me parece que la doble moral reina, claro ahora le cae a él como añillo al dedo y está bien y vamos apoyar porque sabemos la situación en la que está.

Pero también colegas quiero decirles que la situación no solo se da por la inundación, la Alcaldía debe siete meses de sueldo, la Gobernación debe como tres meses de sueldo o cuatro, entonces eso no viene de ahora porque no se debe un mes al otro o siete meses de sueldo, entonces son situaciones que se vienen dando -pero vuelvo a aclarar- molesta que aquí vengan se levanten, golpeen la mesa y el Senador venga y hable y mienta diciendo cosas que no son y que cuando él era Gobernador no le importó.

Hablaba del hospital de tercer nivel y esto y lo otro y que el Gobierno no quiso abrirlo y que fue dos veces inaugurarlos, es su Gestión ¿qué se hizo por ese hospital? si recién se ha terminado de poder equipar, entonces creo Senador yo apoyo su postura, porque sé que Usted lo está haciendo por la situación actual y no es su responsabilidad como sí es la responsabilidad del ex Gobernador Flores que ha sido Gobernador tantos años con millones de presupuesto mensual, millones de presupuestos mensuales que los gastaba en otras cosas y dejaba de lado su contraparte, que sacaba créditos sobre créditos y endeudando y endeudando la Gobernación y FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) era uno que le daba créditos, le daba créditos cuando él tenía para pagar contraparte.

Entonces es bueno que ustedes sepan la realidad, porque a veces uno no está en semana regional y se topa con un montón de mentiras aquí queriendo culpar a uno y al otro cuando en su momento no paga las deudas, cuando es un momento todavía se critica y se dice vean busquen que el Gobierno les perdone las deudas, o sea, que le perdone su deuda, porque él generó todas estas deudas en la Gobernación que hoy no tiene tal vez la posibilidad de ir las pagando. Solo eso Presidente para poder puntualizar.

**Sen. Presidente:** No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Unanimidad, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

1.3 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 018/2023-2024, que recomienda al Ministro de Planificación del Desarrollo, atiendan, analicen y consideren las solicitudes de reprogramación o diferimiento de créditos vigentes del Gobierno Autónomo Departamental de Pando y Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, suscritos con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, debido a las consecuencias de la inundación causada por el desbordamiento del Río Acre, que ha tenido un gran impacto, generando pérdidas significativas y ante la urgente necesidad del municipio de realizar modificaciones presupuestarias. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen. Presidente:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

**Sen. Secretario:**

**CPPEyF – PMC N° 04/2023-2024**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL  
CAMARA DE SENADORES**

**COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA  
Y FINANZAS**

**INFORMA**

**ASUNTO:**

**MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DEL  
DESARROLLO.**

**I. ANTECEDENTES.**

El Senador Julio Romaña Galindo a través de oficio con CITE: J.D.R.G. No. 018/2023-2024 de fecha 01 de marzo de 2024, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Planificación del Desarrollo, para su revisión, análisis y elaboración de Informe, de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

**II. FUNDAMENTO LEGAL.**

**La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:**

**i) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

- Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
- Artículo 108. numeral 11. Son deberes de las y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
- El Artículo 277. El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.
- El Artículo 279. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva.
- El Parágrafo I del Artículo 280. Instituye que: "La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión".



- Artículo 330. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.
- Artículo 158. párrafo 17. Instituye el control y fiscalización a los órganos del Estado y las instituciones públicas.

**j) LEY N° 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS.**

- Artículo 4, Parágrafo I, Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población.

**k) LEY N° 602 DE GESTIÓN DE RIESGOS.**

- Artículo 39. Podrán declarar desastre Municipal, cuando la magnitud del evento cause daños de manera tal, que el municipio no pueda atender con su propia capacidad económica y/o técnica, situación en la que se requerirá asistencia del Gobierno Departamental quien previa evaluación definirá su intervención.

**l) DECRETO MUNICIPAL N° 06/2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024.**

- Declara en situación de DESASTRE por inundaciones al Municipio de Cobija a causa de las precipitaciones pluviales, en el marco normativo establecido en la Ley No. 602 de 14 de noviembre de 2014 de Gestión de Riesgos, estableciendo la vigencia del régimen de excepción por un tiempo de 6 meses a partir de su publicación.

**m) DECRETO SUPREMO N° 2858.**

- Art. 2 (Requisitos) Para la presentación de requerimientos de reprogramación de operaciones crediticias con el sistema financiero, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
  - a) Disposición legal del gobierno autónomo municipal de declaratoria de desastres y/o emergencias, conforme al Artículo 63 del Decreto Supremo N° 2342, de 29 de abril de 2015;
  - b) Solicitud expresa de reprogramación de operaciones crediticias con el sistema financiero, cursada por el gobierno autónomo municipal al Ministerio de Defensa;
  - c) Informe Técnico con recomendación favorable del Ministerio de Defensa como órgano responsable de planificar, organizar, controlar y ejecutar las acciones de gestión de riesgo de corto plazo, en coordinación con las instancias correspondientes.
- Artículo 3°. (Procedimiento) Parágrafo I. El gobierno autónomo municipal deberá presentar al Ministerio de Defensa los documentos establecidos en los incisos a) y b) del Artículo precedente; instancia que deberá emitir el informe técnico señalado en el inciso c) del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, el cual deberá ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conjuntamente con la documentación respaldatoria.

**n) REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.**

- Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y



Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

- Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.
- Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

**o) CIRCULAR 7151/23 EMITIDO POR LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE SISTEMA FINANCIERO (ASFI).**

- "Las entidades de intermediación financiera deben atender y analizar las solicitudes de reprogramación de aquellos prestatarios de sectores afectados en sus ingresos por factores ajenos al ámbito de sus actividades derivados de conflictos sociales locales y externos que inciden en los precios nacionales e internacionales, así como por situaciones coyunturales y eventos climatológicos".

### **III. ANÁLISIS.**

Tomando en cuenta la coyuntura climática actual, después de las inundaciones en el departamento de Pando, las consecuencias han superado las expectativas en la prevención y reacción ante amenazas naturales.

El desbordamiento del río Acre ha superado los niveles registrados en 2012 y 2015, alcanzando aproximadamente los 17 metros, según información de la Alcaldía de Cobija.

Las lluvias persistentes en las cabeceras del río Acre, en Bolpebra y Aldea de Los Patos en Perú, han agravado la situación. Al menos 14 barrios de Cobija se encuentran inundados y comunidades del municipio de Bolpebra están afectadas por el desborde del río Acre. La cantidad de lluvia ha rebasado el sistema de telemetría, e incluso la antena de medición de 17 metros ha quedado sumergida bajo el agua, lo que podría elevar la situación a un desastre.

El municipio de Cobija a través del Decreto Municipal No. 06/2024 de fecha 28 de febrero de 2024 ha sido declarado como zona de desastre, debido a la inundación a causa del desborde del río Acre.

El Informe Técnico GAMC/UGR/INF/No. 09/2024 emitido por la Unidad de Gestión de Riesgo del GAMC, informa sobre el evento natural de inundación que afecta al municipio señalando que las mesas técnicas del Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres COMURADE, realizó el cumplimiento a la identificación y el conocimiento del riesgo dentro del municipio de Cobija, sobre la extrema subida y desborde del río Acre, donde se concluye con la recomendación a la Máxima Autoridad Ejecutiva "La declaratoria de Desastre" en el municipio de Cobija por inundación.

El Informe Técnico DPE/GAMC/007/2024 de fecha 28 de febrero de 2024, con relación a las condiciones presupuestarias indica en su parte conclusiva y de recomendaciones que la institución no cuenta con la capacidad de solventar presupuestaria ni económicamente las necesidades y requerimientos a cumplir con las familias albergadas en los diferentes centros, así como las necesidades que se presenten dentro la post



inundación, evidenciando la limitación presupuestaria para afrontar el conjunto de gastos que implica la atención de las familias y personas damnificadas por el evento natural, inundación, que afecta al Municipio de Cobija actualmente.

El informe jurídico GAMC/DJ/INF.JUR. No. 034/2024, de fecha 28 de febrero de 2024. emitido por la Dirección Jurídica, mediante el cual, después de valorar el reporte del informe Técnico de la Unidad de gestión de Riesgo sobre las condiciones en la que se encuentra 18 barrios del municipio de Cobija, que se encuentra afectado por los efectos climatológicos generados por la inundación, afectando a 915 familias y 3064 personas damnificadas, y el Informe Técnico de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en mérito a todos los antecedentes descritos ut supra, concluye la necesidad de emitir DECLARATORIA de DESASTRE en el municipio, por efectos meteorológicos pluviales, que provocaron inundaciones en el Municipio de Cobija - Pando, afectando los barrios y comunidades señaladas, dañando infraestructura de unidades educativas, viviendas, instituciones públicas, privadas y otros, debiendo tomarse acciones técnicas, administrativas y legales correspondiente, con la finalidad de atender a las familias y personas damnificadas, debiendo cumplirse los procedimientos respectivos a tal fin.

El 29 de febrero, el gobernador de Pando, Regis Richter, convocó al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y emitió una declaración de emergencia debido a las fuertes crecidas de ríos e inundaciones que están afectando gravemente varios municipios del departamento, en especial la capital, Cobija.

Esta situación ha provocado el desplazamiento de numerosas familias hacia albergues temporales, donde la falta de alimentos ha llevado al municipio a solicitar asistencia externa. La capacidad presupuestaria y económica se ha visto sobrepasada, generando preocupación por los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la población.

Los prestatarios del sistema financiero también se han visto afectados por las pérdidas económicas derivadas de la emergencia, lo que les impide cumplir con el pago de sus préstamos bancarios.

La demanda de medicamentos ha aumentado significativamente, obligando a duplicar los envíos desde el nivel central, a cargo del Programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI Mi-Salud), y es probable que esta necesidad continúe incrementándose.

La gobernación de Pando está recolectando donaciones ante la evidente falta de presupuesto para brindar asistencia suficiente a los damnificados a nivel municipal y departamental, especialmente en términos de suministro de alimentos. La gestión de riesgos y las acciones coordinadas entre el COED y el COEM han sido desbordadas por la magnitud de la crisis provocada por los eventos naturales adversos, revelando la limitada capacidad económica y técnica de la gobernación y los municipios para hacer frente a la emergencia.

Por otro lado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido la Circular 7151/2023 el 30 de mayo de 2023, instruyendo a las entidades financieras a considerar las solicitudes de reprogramación de pagos de prestatarios afectados por factores sociales, sequías e inundaciones que han impactado sus ingresos. Se destaca que la institución ha tomado decisiones similares en el pasado en situaciones excepcionales como esta.

El departamento de Pando se encuentra enfrentando graves consecuencias debido a las inundaciones, las cuales han obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en albergues temporales. Los informes señalados líneas supra, refieren que el municipio de Cobija no cuenta con los recursos suficientes para proveer incluso la alimentación básica a estos afectados, por lo que se ha solicitado ayuda a otras entidades. Además, se ha evidenciado que el municipio se encuentra desbordado en términos de presupuesto y capacidad económica, lo que ha generado preocupación por el pago de los créditos municipales. Ante esta situación, se hace necesario realizar ajustes presupuestarios para poder brindar asistencia a la población afectada.

Por otro lado, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando ha declarado se ha declarado en estado de emergencia y también ha expresado su inquietud por el pago de los créditos pendientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Es fundamental tomar acciones para resolver esta situación y garantizar el apoyo necesario tanto a nivel municipal como departamental, para hacer frente a las necesidades urgentes de la población afectada por las inundaciones.

#### IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el presente **Proyecto de Proyecto de Minuta de Comunicación; sea Aprobado con modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros; (No firma por Semana Regional) Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado.

La Paz, 7 de marzo de 2024.

#### PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIONES)

**RECOMIÉNDESE**, al Ministro de Planificación del Desarrollo, Lic. Sergio Armando Cusicanqui Loayza, que través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR en el marco de sus atribuciones y competencias:

Atiendan, analicen y consideren las solicitudes de reprogramación o diferimiento de créditos vigentes del Gobierno Autónomo Departamental de Pando y Gobierno Autónomo Municipal de Cobija suscritos con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, debido a las consecuencias de la inundaciones causada por el desbordamiento del río Acre, que ha tenido un gran impactado, generando pérdidas significativas y ante la urgente necesidad del municipio de realizar modificaciones presupuestarias para asistir a las numerosas familias damnificadas, así como las necesidades que se presenten dentro la post inundación. En virtud a la coyuntura actual y Decreto Municipal No. 06/2024 de 28 de febrero de 2024 que, declara en situación de desastre por Inundaciones al Municipio de Cobija.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Unanimidad, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



**Sen. Secretario:**

## **5. Asuntos Varios.**

1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Vigésima Quinta versión de la "Feria Frutícola, sus Derivados y Festival Folklórico Autóctono".

**Sen Presidente:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### **PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

#### **EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**

#### **CONSIDERANDO:**

Que, el párrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, señala que *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesino"*.

Que, el numeral I párrafo I, del Artículo 6 de la ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y descentralización Andrés Ibáñez, respecto a la organización territorial señala la Unidad Territorial: *"Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio"*.

Que, el Centro Poblado de Cotagaita, Capital de la Primera Sección Municipal de la Provincia Nor Chichas del departamento de Potosí, está ubicado al Sur de Bolivia y fue declarado "Capital Frutícola y Folklórica del Departamento de Potosí", mediante resolución departamental Nro. 007/1997 de 11 de Abril de 1997, por el Concejo Departamental de Potosí, por esta razón, en el mes de marzo de cada año se celebra la "Feria Frutícola" y el "Festival Folklórico Autóctono", donde se presentan grupos de bailes típicos y reconocidos músicos.

Que, el Municipio de Cotagaita contribuye a la economía del país, mediante la producción de variedad de Uva, entre ellos: Blanca Mollar, Blanca Moscatel de Alejandría, Blanca, Rosada, Vicchoqueña, Negra Criolla, Cojón de Gallo, Italia, Red Globe y Ribier, entre otros. Así mismo el Municipio de Cotagaita, es productor de una gran variedad de frutas, como ser; Pera Criolla, Pera Mota, Pera de Agua, Manzana Verde, Manzana Amarilla, Manzana Roja, Manzana Criolla, Membrillo, Lujma, Tuna, Granada, Higo, Frutilla, Damasco, Albarillo, Durazno Ulincate, Durazno Amarillo, Durazno Gumusio Reyes, Durazno de partir Cristalizado, Durazno TGB y Durazno Criollo.

Que, el Municipio de Cotagaita, es una zona productora de vino, singani, ratafía y una gran variedad de licores de fruta que representan su tradición, identificación histórica, desarrollo productivo, desarrollo turístico, crecimiento económico y generación de fuentes de trabajo.

Senador proyectista: Hilarión Mamani Navarro.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

#### **DECLARA:**





Rendir un justo y merecido reconocimiento a la Vigésima Quinta versión de la **"Feria Frutícola, sus derivados y al Festival Folklórico Autóctono"**, a realizarse en el Municipio de Cotagaita, Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, el día 09 de marzo del año en curso, destacando su invaluable contribución al crecimiento económico y al desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Hemos agotado la Agenda de la presente Sesión.

Hay una lista de senadoras que no creo pudieron participar de la Sesión del Informe de la Ministra, Senadora Soledad, Senadora Zamora, Senadora Cecilia Moyoviri.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

**Sen.<sup>a</sup> Castillo:** Presidente, no me puedo ir teniendo algunas dudas y preocupaciones el día de hoy.

Primero, hay una pregunta que se le ha planteado y no ha absuelto, una pregunta por el Senador Gutiérrez y no ha sido absuelto y para mí quedó mayor duda; primero en cuanto a la pregunta Presidente hay proyectos de la Agenda Económica, solamente son dos: la 255 y la 145 que el día de hoy están siendo tomadas en cuenta, me hubiese gustado y si existe predisposición me gustaría yo plantear conforme a nuestro Reglamento que tenemos los senadores plantear la Moción de Reconsideración, porque considero importante el tratamiento de estos dos proyectos de ley solamente dos el día de hoy en esta Sesión, porque la población boliviana espera Presidente, son proyectos de ley que benefician al país, proyectos de ley que están a la espera por el Departamento. El primero el tema de la de la construcción con pavimento camino Faja Norte y Yapacaní y los hermanos de Santa Cruz están a la espera de este Proyecto de Ley.

El segundo el 145 el Proyecto de Ley de Mejoramiento y ampliación 8 carriles carretera La Paz - Oruro, era bueno que como senadores qué atendemos a las demandas de nuestros hermanos bolivianos y estando en el aniversario la ciudad de El Alto, qué lindo hubiera sido en vez de cantar el himno de la ciudad de El Alto hubiésemos dado como regalo la aprobación de este Proyecto de Ley. Me apena y por eso no puedo irme sin esa duda Presidente, son dos proyectos y yo quisiera plantear conforme al artículo 110 de la Moción de Reconsideración.

Segundo Presidente, la pregunta qué hace el Senador Rubén Gutiérrez no ha sido respondida, yo quiero saber cuáles las razones para que los otros proyectos del 145 y este 189, 254, 256 son cuatro en realidad proyectos de ley que faltan en la Agenda Económica y no están presentes aquí en nuestro Orden del Día, quiero saber si esos proyectos de ley o porque estos proyectos de ley no considerados en la Agenda del día de hoy.

Una pregunta para Usted directamente porque hace rato después yo dijo es que hay observaciones y está en Secretaría General, le recuerdo Senador Presidente que el Proyecto de Ley que está en Secretaría General es la 079 y justamente esa ahora no sé cómo lamentablemente que hay una mayoría y respetamos obviamente, no sé si esa mayoría ha tenido que considerar el Reglamento, porque el Reglamento en ninguna



parte de los artículos encontré que se debe derivar al Secretario General para que pueda realizar las observaciones, si tenemos comisiones no prudente y de manera legal debía haber sido derivado a la Comisión, si es que supuestamente existe observaciones, pero ya tomar decisiones Ustedes como Directorio de manera imperativa y rápida me parece eso ilegal Presidente.

Por otra parte Presidente, no puedo yo quedarme conforme ni contenta porque de verdad que aquí yo noto cierto tipo de intenciones o malas intenciones en algunos, por qué digo esto, porque se habla de que queremos trabajar en función a las necesidades del país y ahora en este momento habiendo proyecto de ley que benefician al país nos cerramos y preferimos tocar o sacar declaraciones camarales por mayoría Dispensación de Trámite para el tema de la prórroga de los magistrados, no estoy en favor de los magistrados, pero lamentablemente creo que es un tema legal que debe ser analizado y discutido en la Cámara de Diputados donde está en este momento.

Y aquí querer conminar o querer decir ver, o querer chantajear y decir mientras esto no se toque y en la Cámara de Senadores no se va a tocar el tema de la Agenda Económica, me parece irresponsable ante la Patria, irresponsable Presidente.

No estoy de acuerdo con los magistrados, pero tuvimos meses y meses para plantear un Proyecto de Ley y no lo hicimos, las peleas discusiones no han permitido que avancemos y justamente en el mes de diciembre ahí salimos queriendo trabajar lo que no hemos podido y ahí es donde también sale pues una Sentencia claramente ahí advierte qué tratamiento de esos proyectos son ilegales y por tanto no podríamos nosotros inmiscuidos en el tema de la prórroga, ahora si hay nada de tratarlo siempre trataran en la Cámara de Diputados.

Presidente, yo quiero de verdad que pensemos primeramente en la Patria antes de esperar su respuesta, pero también quiero yo responder algunas aseveraciones que hacia aquí el Senador Hilarión indicando de que lamentablemente no se estaría queriendo atender a estos proyectos, porque no tiene la respuesta de los proyectos que hay, tiene esa pregunta, qué proyectos hay. Me apena decir, pero el compañero Hilarión -yo te aprecio mucho- pero me apena que tú no vayas por las comunidades, por los municipios, a diario el Presidente está entregando obras, a diario está acompañando.

El ex Presidente, dejemos ya de lado, está bien que Evo te haya llevado como candidato, como Senador porque sabemos cómo has ido como Senador, las organizaciones no te han elegido Hilarión y has sido puesto a dedo por el compañero Evo no, sabemos, entonces sabemos porque defiendes y peleas por el compañero Evo, dejemos a un lado su liderazgo de Evo lo están apagando están apagando, le están matando, el Señor Evo ya tuvo su oportunidad su tiempo, sabemos lo que ha hecho y ahora con todas estas mentiras y artimañas lo único que están haciendo es desprestigiar al Señor Evo Morales si bien para Ustedes ha hecho, pues ahora también el Presidente Lucho, está entregando a diario los proyectos, vayamos a ver cuántos, acompáñenos Senador Hilarión, en vez de estar observando criticando aquí queremos endiosar y decir que solo Evo, solo Evo. Señores dejemos a un lado ese endiosamiento aquí existen nuevos liderazgos nuevas personas que van a saber conducir el país. Y me apena, me apena pues cuando se quiere hablar que con nosotros no se quiere gobernar, queriendo hacer entender a la población que con Evo se gobierna y con otros no.

Señores por favor, donde estamos llegando cuántas veces no se ha pedido, pues la coordinación sé que lamentablemente algunos, algunos ministerios quizás no han atendido de manera urgente las peticiones y justamente para eso estamos para poder coordinar y agilizar todas esas sus peticiones sus demandas, pero no utilizar mecanismos vagos, mecanismos inciertos, falsedades y mentiras difamaciones como para poder desprestigiar, esto no es argumento suficiente, que queremos que venga la población y decir tienen que sesionar, tienen que tratar estos proyectos porque no lo hemos considerado el día de hoy y hablamos y comparamos con la Cámara de Diputados. Quiénes han empezado hablamos que han pegado a las mujeres, lamentablemente a veces somos estratégicas las mujeres, somos las que iniciamos el problema y hemos visto que mujeres han estado paradas en al Testera, fíjense en los videos, la Diputada Lisa Claros parada en la Testera y después dice me han lastimado, me han golpeado, una Diputada yendo a golpear a una



Diputada de pollera y dice me han golpeado, y vemos en lo videos quien ha empezado con los golpes y aquí hablamos de golpear mujeres cuando somos las mujeres quienes iniciamos los golpes. O sea, por ser una mujer tiene derecho a golpear y por ser hombre ese hombre debe respetar y dejar golpear y por ser mujer tiene que golpear y la otra tiene que callarse, a qué tiempos estamos llegando.

Me sorprende que aquí queremos imponer y toda fuerza con querer tener la razón. Me apena y de verdad me disculpo a nombre quizás de los que te han dañado, porque yo he sentido dañar al compañero Rubén Gutiérrez una persona tan inteligente tan idónea aquí queriendo utilizar argumentos políticos para poder desprestigiar al Senador Gutiérrez y so pretexto de ser mujer y tener la boca grande para poder desprestigiar, y calumniar.

Sí hemos planteado un recurso y si hubieran estado equivocados quizás ese recurso hubiera sido rechazado, pero ese Recurso ha sido admitido porque era una ilegalidad, plantear una Sesión en etapa de Receso una estrategia absurda e ilegal y nos han dado la razón y por eso, por eso ahora vamos a ser criticados, observados, por eso vamos a mellar la dignidad de aquí de un Senador.

Merecemos respeto, hombres y mujeres merecemos respeto y ahora aquí me preocupa, y yo no me puedo ir sin pedir lo que el pueblo pide, sin exigir lo que el pueblo exige; en ese momento el pueblo las organizaciones, los departamentos están pidiendo el tratamiento de los proyectos de ley para el desarrollo económico en el país. Están pidiendo a gritos que se trate en la Cámara de Senadores y no es posible que ahora con argumentos de que no se toca la 073, 075, no vamos a tocar ahora eso; he escuchado algún Senador decir, primero que resuelvan en la Cámara de Diputados la 073, 075 y después aprobamos ese rato, que absurdez, que irresponsabilidad y por eso Presidente no me podía ir sin exigir antes lo que el pueblo exige.

Presidente, -reitero- yo quiero saber, pero de manera legal técnica, saber cuál es el argumento que ha utilizado para no considerar en esta Agenda, muchas veces hemos utilizado proyectos que por Dispensación de Trámite por voto de urgencia hemos considerado, porque los consideramos urgente o es que a este Pleno no le parece urgente los proyectos de ley que van a mejorar la economía en el país. Esa pregunta necesito que se responda, Presidente. Gracias.

**Sen. Presidente:** Bueno ya hemos concluido la Agenda, pero hay una larga lista. No sé a qué se debe la discusión, la verdad estoy un poco desconcertado, hablan de todo, preguntas respuestas alusiones acusaciones de repente de manera más puntual los que están presentes y ya prácticamente terminamos la Agenda.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

**Sen. Pérez Sandoval:** Gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas parlamentarios.

Bueno, prácticamente se le tiene que devolver Presidente el carácter institucional de respeto y de trabajo legislativo a la Cámara de Senadores, sorprendido nuevamente y hacen que tengamos que pedir la palabra cuando en realidad nosotros estamos convencidos que existe un Reglamento hemos jurado por la Constitución Política del Estado, pero lamentablemente ratificó mi posición de que en el Senado Nacional ya están identificadas quiénes están con el pueblo y quiénes están traicionando al pueblo y lamentablemente me llama mucho la atención cuando hace mención una colega parlamentaria de que uno de los primeros puntos y aspectos Presidente, que tiene que tomarse en cuenta en nuestra Cámara es la interposición que se ha presentado del Recurso Directo de Nulidad, a lo que ha sido prácticamente la suspensión de la competencia dentro la Cámara de Senadores en cuanto lo que se ha venido dando ya prácticamente el trabajo legislativo.

Y me sorprende también cuando dicen de qué bueno este Recurso Directo de Nulidad hubiera tenido su efecto, efecto yo no sé a qué o de qué, cuando más bien han hecho de que la Cámara de Senadores a la cabeza de su Presidencia y el Directorio bueno pues frenen el trabajo legislativo hasta hay que decir el



trabajo administrativo, o no hemos tenido problemas los primeros días de esta Legislatura, se ha tenido Presidente y eso también Usted tiene que informarnos y necesariamente también tiene que haber acciones que también censuren pues la actitud y que también estos cuatro senadores le digan también a esta Cámara de Senadores no al que está hablando bien aquí cuál la actitud, cuál es la situación de manejo que quieren tal vez seguramente ellos, porque aquí también hay que preguntarse de que presentó el 28 de diciembre y el 29 ya me admiten la denuncia, cómo es esto.

Será que el pueblo boliviano con esa celeridad que se tiene tal vez le dan la prioridad, no, aquí hay privilegiados y el pueblo boliviano tiene que saber que hay cuatro senadores, hasta 7 quiénes están haciendo irregularidades y en complicidad ante los que son auto prorrogados -aunque se ría Senadora- no lo voy a denunciar, no voy a entrar a su juego.

Disculpe Senador Presidente tiene que haber acciones, no sé qué acciones estará tomando pero contemplados también dentro las competencias que se tiene del Código Procesal Constitucional del artículo 148 también dicta la sentencia y los efectos y en esto necesariamente de acuerdo a los tiempos establecidos, los 45, tengamos que nuevamente tocar este punto, no sé si será de oficio, pero los antecedentes están sentadas dentro el Ministerio Público esto ya es un tema legal, no para con el Senador quién está pidiendo la palabra sino para con su Presidencia, su Directiva y para con quienes también en su momento tomaron decisiones. Lamento, pero nos hacen ver que hubiera tenido efectos plausibles que necesariamente para mí no está en esa vía.

Otro de los grandes aspectos Presidente, que también voy a tomar en cuenta que es una falta de respeto del Acuerdo que se ha tenido el 2 de febrero, ya hemos sido bastante convalecientes tal vez decirles sí vale el término, en escuchar atrocidades de algunos parlamentarios que en los medios de comunicación vienen, bueno apuntando falacias que necesariamente aquí se tiene que hablar con documentación. Yo en ningún momento puedo estar pues dentro el manejo de Senadores de Oposición o de derecha, he venido con una gran recomendación, pero cuando se nos dice de que si hubiera firmado un Convenio y para estos acólitos que hay que decirlos a medios de comunicación como es "Canal 7" y sus operadores que ahí grandes lectores, "Cadena A" que también está siendo financiado por parte del Viceministerio de Comunicación, tengan que responderle qué Senadores somos los que estamos también bueno entrando al boicot de la Gestión del Presidente Arce con nombres y apellidos y entremos también a un debate; no será en esos canales, en esos medios de comunicación, pero también que nos den la cobertura amplia y sincera a quiénes también merecemos ser tomados en cuenta para hacer las aclaraciones pertinentes.

Otro de los grandes aspectos y Usted Presidente ha firmado este documento del acuerdo para garantizar la Ley de Elecciones, lo firma también el Jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana, no me voy abocar a lo que ya se promulgó. Y así nomás es compañeros quiénes han sufrido el bloqueo, han sido los que han presionado para que se promulgue la 144, pero diablito para quién trabaja. Otros se llevan la flor y eso también amerita tener su aclaración, porque aquí en ningún dirigentillo lo voy a decir sindical, ya sea político nos va a meter el dedo en la boca.

Lamentablemente aquí tiene que aclararse ciertos aspectos y en esto Presidente necesariamente se tiene que honrar este Acuerdo, más allá porque también Usted ha sido parte de la discusión de la 073, la 075 y que también estos mismos tengan que ser tratadas por tiempo y materia. ¿Dónde está el tiempo y materia? nadie está obstaculizando el tratamiento de los créditos financiamientos. Acaso vamos a seguir con los auto prorrogados, vamos a seguir también apadrinando a vocales, jueces en todo el territorio nacional.

Y lo reitero nuevamente Presidente, uno de los grandes operadores que está conjuntamente el Ministro de Justicia ahí y que también había sido operador y hay que decirlo abiertamente, no vamos a desprestigiar a ningún parlamentario, pero el carácter legal en esta Asamblea se tiene que respetar. Lamentablemente hay auto prorrogados como el Dr. Jaimes que no le responde al Departamento peor al Departamento de Oruro y peor al país; unos de los grandes operadores esperen y vamos a ver quién tuvo la razón, vamos a sacar también documentación a quiénes han apadrinado, a quiénes estamos poniendo en los 9 departamentos y que esto no lo conoce el pueblo boliviano. Yo lamentablemente, pensé Presidente que se iba a honrar este



acuerdo donde el Presidente Nato también Choquehuanca dijo: aprobemos en base a estos cuatro puntos y que se garantice la normalidad de todo lo que es el pueblo boliviano.

Pero nuevamente les han mentido a las organizaciones que legalmente están establecidas dentro nuestro país y dentro reconocidas nuestra Constitución y también ahí tiene que haber censura sanciones a quienes desmerecen el trabajo de esta aprobación de la 144 y que también no quieren que se toque la 073, la 075 y que esto necesariamente Presidente, solamente para dar lectura que dice el punto 2, no voy a ser ampuloso.

Respecto a los proyectos de ley; PL N° 073/2022-2023 y PL N° 075/2022-2023 los mismos serán tratados por tiempo y materia en la Cámara de Diputados en la Sesión siguiente a la aprobación 144 y al punto cuarto de los proyectos de ley indicados en el punto 3; Presidente, qué estamos esperando el Presidente Nato no le ha hecho caso al Presidente, al tercer hombre de este país dentro lo que es la Cámara de Senadores a la respuesta que se ha presentado convocatoria a Asamblea Legislativa para tratar estos puntos porque los tiempos están aplazados.

Yo creo que se está durmiendo en el tiempo de los justos y que esto necesariamente va a ser un tema seguramente de análisis, porque Presidente nosotros no tenemos la intención de boicotear a nadie, peor aún al pueblo boliviano, sino que aquí Presidente se tiene que hacer conocer que por técnica legislativa no podemos meter ningún Proyecto de Ley, ni un PL de contrabando peor aún dispensar en el caso fuera. Y a esto también decirles a los ministros tanto de Planificación qué bonito habla; al Ministro tiktokero con mucho respeto al cual lo respetaba, ha sido legislador ahora Ministro, qué bonito lo ve el carácter de informe que se tiene en el carácter legal técnico de algunos proyectos.

El tiempo va a ser el mejor juez Presidente para con el Señor Montaña, el otro de Planificación bastante joven, que lamentablemente están empujándole al país a que tengamos una confrontación nuevamente porque aquí no vamos a aceptar de que se nos diga que estamos boicoteando la gestión o qué tal vez estamos entorpeciendo.

Yo quiero ser sincero Presidente dese su lugar, de no ser así Presidente también díganos cuál va a ser la actitud a futuro, porque lamentablemente habido cambio de ministros, es cierto, pero a partir de allá que le toca la Asamblea Legislativa, no nos dejan legislar, peor aún gestionar. Y esto también se está dando de una manera muy complicada muy compleja, entendemos, pero Usted Presidente necesariamente tiene que nomás tomar las acciones -reitero- en la Asamblea Legislativa, porque Usted es el tercer hombre del primer Órgano de este Estado.

Presidente sí bien es cierto están entrando la 255 el proyecto de pavimento camino la Faja Norte Yapacaní y lo otro que es los ocho carriles, no vamos a tener problema alguno. Pero aquí Presidente los demás tienen que nomás el ser analizados por Comisión, más allá cómo ha sido manejada también la Sesión en la Cámara de Diputados cuartos intermedios y no sabemos cuándo lo vayan nuevamente a Reinstalar, pero tengo entendido que por estrategia nuevamente acarreemos a nuestros suplentes y con los suplentes hagamos lo que quieren. Aquí no hay suplentes ni titulares si no tiene que haber esclarecimiento en el carácter legal y técnico.

Por último Presidente, quiero dejar precedente también porque le atribuye a su Autoridad el carácter administrativo dentro las Brigadas Parlamentarias, el Departamento de Oruro está tomando seguramente acción de una irregularidad que ha habido en cuanto su elección y sabemos que la anterior Legislatura se ha tomado en cuenta el Presupuesto de la Cámara de Senadores y un peso no puso Diputados, pero ahora sorprendidos que la elección lo hicieron aquí en la ciudad de La Paz y qué bueno en complicidad seguramente con algunos parlamentarios de Oposición quieren tomar el manejo. Yo no quisiera ser corresponsable de lo que vaya a pasar nuevamente Presidente en el Departamento de Oruro, el presupuesto asignado necesariamente tiene que ser de cara al pueblo, no con algunos legisladores que nos están también mandando al Tribunal de Ética poco más y una total situación de desconocimiento a nuestro Reglamento, a nuestra Constitución y que esto también tiene que ser analizado en sus puntos pertinentes.



Hay mucho por hablar Presidente, quiero que necesariamente para la presentación de estos futuros proyectos que se van a debatir se dé la garantía de que aquí los legisladores no vamos a entorpecer no vamos a boicotear, pero también no vamos a aceptar medidas de presión, porque si es medidas de presión, bueno pues entremos al juego, que vengan también quienes nos pusieron a ser legisladores, porque aquí ningún dirigente va a venir, y me va a presionar a título personal a querer a aprobar cosas que no están en el tema legal, peor aún en coordinación con lo que seguramente las organizaciones sociales.

Presidente quiero un punto ahí y claro dejar de qué los ministros para la reunión consecutiva en lo que va a ser la Comisión de Planificación tengan que estar con todo su documento de informe y también pedirle al Presidente de la Comisión de Planificación no aceptar medida de presión seguramente en los debates de análisis y de aprobación de estos proyectos. El pueblo boliviano es sabio, es consciente y seguramente el tiempo lo dirá de todo el trabajo legislativo que venimos trabajando aquí en la Cámara de Senadores.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

**Sen.<sup>a</sup> Alarcón:** Gracias, Presidente. Buenas tardes.

Concluido una vez toda la Agenda que se tenía para esta Sesión y tomando en cuenta que es atribución del Presidente y del Directorio armar la Agenda para ser propuesta al Pleno de la Cámara de Senadores y qué está Agenda ha sido aprobada cuando ustedes preguntan, dice aprobado o rechazado y se ha aprobado la Agenda que se ha tratado. Se ha concluido con todos los puntos satisfactoriamente, comparto lo que menciona el Senador Pérez de que Presidente a Usted lo hemos elegido para que Usted enmarcado en la Constitución y en el Reglamento de la Cámara de Senadores, actúe. Nosotros no vamos a permitir ninguna ilegalidad. Nosotros no somos títeres absolutamente ni funcionales al Gobierno, Ustedes deben hacer lo que tienen que hacer se pasa comisiones lo han pasado lo que ha llegado y Usted lo ha explicado ya ayer y lo ha vuelto explicar hoy día que falta documentación de los otros proyectos y de una Sesión que todavía está abierta en la Cámara de Diputados, ni siquiera se ha cerrado, están en Cuarto Intermedio.

Resulta que la Sesión está abierta y nosotros a las carreras vamos a tener que tratar proyectos de una Sesión que ni siquiera legalmente está cerrada. Entonces Presidente los que tenemos noción de entendimiento hemos podido entender bien que falta documentación para los proyectos para mandar a las comisiones. Eso lo ha explicado ayer, lo ha refrendado el día de hoy; creo que no tendría que haber necesidad de seguir debatiendo y tampoco Presidente estamos para que nos impongan aquí caprichos, como siempre lo han hecho quieren manejar a caprichos y creo que la Cámara de Senadores si tiene ahorita alto nivel de ser respetada como la única Cámara podríamos decir. O como la única institución a nivel nacional de respetar la Constitución es porque nosotros no obedecemos caprichos de nadie.

Así que Presidente quisiera pedirle, por favor dé por concluida la Sesión, cierre la Sesión, la Comisión Mixta me decían que tienen también ya una Sesión programada la Comisión de Justicia y cada uno de nosotros también como Comisión tenemos para recibir o como Comité –perdón- tengo para recibir a los padres de familia de los chicos que están en la Escuela de Policías, así que, por favor, pedirle Presidente, concluida ya la Agenda dé por cerrada esta Sesión. Gracias.

**Sen. Presidente:** Hay todavía una larga lista y estamos al borde de Quórum, no sé si es pertinente continuar o cerramos la Sesión colegas, senadoras y senadores.

Tiene la palabra, el Senador Mamani por alusión.

**Sen. Mamani Navarro:** Gracias, hermano Presidente. Hubiera querido que esté aquí la Senadora Ana María Castillo.

Quiero precisar muy puntual, todo el pueblo boliviano conoce, no sé porque estamos entrando en debate, que el pueblo potosino tiene que escuchar, que dice que hay proyectos según ella. Pero yo me pregunto a ver qué proyecto se ha inaugurado en nuestra Gestión con el Presidente Lucho Arce, no hay nada, pero



que me diga, no hay nada pues, es más que hemos aprobado un financiamiento de 14 millones de dólares americanos para el aeropuerto de Uyuni, pero no hay nada, no hay licitación.

El tramo Uyuni Hito 60 tampoco, entonces, claro que sí, ha inaugurado pues proyectos, ha inaugurado hospital de Tercer nivel eso es en la anterior Gestión, inaugurado ni siquiera ha funcionado la Planta de Cemento, eso es anterior Gestión, qué cosa ha inaugurado, que me diga a ver, no pues, no nos mintamos, por eso mentiroso, mentiroso a la cabeza del Presidente. Pero no voy a entrar a su detalle, a su juego, qué cosa está llevando, nada, por favor, pero para Potosí sí o sí tiene que ver, están postergando, no podemos postergar, se ríen bonito, coquetean todo, les voy a mirar sus caritas. Bueno, que reían nomás, claro se alegran Potosí no tiene nada, no vamos a renunciar, es más Presidente, dijo la planta refinadora, ¿dónde está la planta refinadora?

karachipampa no funciona, tampoco no funciona Amayapampa, tampoco no funciona Mallku Khota, no hay una reactivación económica, en el aparato productivo minero, qué hará recién Ministro han cambiado nuevito, con tanta carga le está dejando, revolverá, no, después estamos bien, económicamente estamos bien Presidente está sacando bien, hay harta plata a dónde está la plata entonces invierta pues por el Tesoro General de la Nación para la planta refinadora de Potosí, si hay plata, porque estamos prestando porque está llorando ahorita aprueben pues los financiamientos, no es así, Potosí necesita, no hay nada para Potosí, no es así, préstamo, préstamo. Hemos visto en los estándares a nivel en Bolivia, cada boliviano desde nacimiento, ya estamos bebiendo, 1.008 dólares, 1.008 dólares y hasta donde nos vamos a endeudar a Bolivia. Siguen queriendo aprobar con mentiras con COVID diciendo para gastar con sus dirigentes, para corrupción, para corromper para entregar en saquillos plata del Ministerio de Obras Públicas, así es verdad, verdad no estamos mintiendo, así está.

Entonces, yo voy a pedir de que la Presidencia a la cabeza del Directorio, que haga respetar los reglamentos, también no vamos aprobar cualquier proyecto por aprobar, proyecto no cumple la parte la parte técnica tiene que retornar dónde corresponde, entonces que no nos exijan más bien yo digo de que yo no sé de una vez por todo agotemos, no tenemos un punto más otra cosa, más a lo contrario terminar esta Sesión porque vamos a tener esos puntos, en cada proyecto que va a llegar, que vamos a tratar en su punto correspondiente. Gracias, hermano Presidente.

**Sen. Presidente:** Prácticamente ya está cerrada la Agenda de manera adicional, estamos dando la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

**Sen.<sup>a</sup> Nacif:** Gracias, Presidente.

En ningún momento creo que se ha cerrado todavía la Sesión hermano Presidente, porque hay una solicitud de Reconsideración de poder este tratar los dos proyectos que ha llegado a la Cámara de Senadores, la cuál es nuestra obligación. Y si decimos y hablamos de responsabilidad y que somos los padres de la Patria, la responsabilidad es si ya llegaron estos dos proyectos de ley que están concluidos, que no tienen observaciones, tenemos nosotros la competencia de poder trabajar por tiempo y materia y ver y de una vez aprobar.

Aquí la verdad decimos lo que queremos hermano Presidente y toditos le faltamos el respeto a Usted, toditos, no nos abocamos a la Constitución Política de Estado, no nos abocamos al Reglamento. Hablamos lo que queremos, faltamos el respeto a nuestro Gobierno, a nuestro Presidente, faltamos el respeto a los ministros y no nos avocamos a lo que realmente nosotros es nuestra competencia, qué es técnica legislativa institucional. Hablamos hormonalmente y después se enojan, se enojan porque uno les responde, porque uno también va a defender la gestión de nuestro hermano Presidente.

El pueblo boliviano no tiene 4 años, entonces tenemos que ver también quiénes fueron nuestros gobernantes 14 años, para estar diciendo de las obras, de las obras inconclusas de los elefantes blancos,



de los museos que no dan absolutamente nada de beneficio a la población. Entonces hermano Presidente, tenemos que tener respeto nosotros toditos entre nosotros. Por eso yo le digo votemos, votemos hermano Presidente, realmente quiénes estamos con el pueblo y quiénes estamos contra el pueblo perjudicando al pueblo.

Porque es dos proyectos que son ocho proyectos económicos, la plata no se va a quedar para nosotros como senadores, no se va a quedar con el Presidente no se va a quedar con el Gobierno, va a ir realmente a beneficio a los 9 departamentos y si nosotros tenemos la capacidad, la capacidad de estar aquí por tiempo y materia y, analizar cada uno de los proyectos, porque no se lo vamos a dejar a nuestros técnicos y a nuestros asesores nuestro trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es nuestra obligación. Entonces porque no nos quedamos a trabajar como también lo hicieron también los diputados, por tiempo y materia analizando qué eso es lo que no corresponde, esa es nuestra responsabilidad, el pueblo boliviano está esperando que aprobemos estos créditos, para que de una vez se vean las obras, pero obras terminadas, no elefantes blancos hermano Presidente y aquí se dice la Cámara de Senadores, vienen y nos amedrentan, nos traen personas.

¿Quiénes son los que traen personas hermano Presidente Andrónico? ¿Quiénes trajeron a cuántas organizaciones o no sé si fueran guardaespaldas u organizaciones? a amedrentarnos aquí arriba mío, que nos decían vende patrias, traidores cuando se aprobó el Proyecto de Ley N° 144 ¿quiénes fueron?, ¿acaso no fue Usted hermano Presidente Andrónico?, ¿acaso no fueron los otros colegas? A nosotros no nos dejan hermano Presidente a traer a nuestra gente, primero preguntan es evista o luchista como la Cámara de Senadores está con la Oposición y está con el evismo, las luchitas no tenemos cabida, no tenemos voto, no tenemos palabra, no tenemos voz.

Por eso hermano Presidente, yo quisiera pedirle a Usted ya que estamos con este aparatito, porque ya no nos van a decir levanta manos sino aprieta botones ya, que aquí esté la lista de oradores que piden la palabra, porque yo pedí la palabra antes que la colega Alarcón y Usted se la dio más antes, eso tenemos que nosotros también aquí ordenarnos. Porque lastimosamente y estoy pensando mal porque somos humanos y pensamos mal que allá digitan, digitan quién va a hablar y quién no va a hablar y qué casualidad que a las personas o/a los senadores que se le da a la palabra golpean al Gobierno, discriminan al Gobierno. Eso es y nosotros tenemos que callarnos.

Aquí decía una colega cuando hablaba la colega Eva qué hablaba, y estaba en su responsabilidad de hablar, porque ella no estaba, estaba en su semana regional cuando el Senador Lucho Flores habló por demás, Ella tenía que aclarar por el tema de las inundaciones porque se había dicho que el Gobierno no había hecho absolutamente nada y también el Senador Romana; entonces una colega decía no puede hablar la Senadora Humérez porque no está el Senador. Hágame el favor. O sea, nos van a coartar; entonces es una falta de respeto de que estén hablando para el Presidente y para el Gobierno si él no está, no es Senador.

Entonces aboquémonos hermano Presidente y debería hacer eso, no sé ver la manera ahí en el Reglamento de que no podemos realmente a lo que no corresponde a la técnica legislativa institucional, a nuestras competencias, no estar hablando hormonalmente, porque aquí lo que se ve hermano Presidente, lo único que se ve es que quieren boicotear todo, quieren bloquear todo lo que venga del Ejecutivo y sabemos quiénes son, sabemos quiénes son los malos asambleístas y sabemos también quiénes somos los asambleístas que estamos aquí por el pueblo y para el trabajar en beneficio del pueblo, no en beneficio de personas.

Por eso, hermano Presidente -yo le vuelvo a pedir- que llevemos a votación, hay una reconsideración y hay dos proyectos que ya están aquí en la Cámara de Senadores, tratémoslos hermano Presidente, tratémoslos por tiempo y materia, analicemos hasta que lleguen los otros, los otros proyectos que está en observación, pero si nosotros tenemos la capacidad de estar aquí como senadores, padres de la Patria también vamos a tener la capacidad de poder analizar aquí en el Pleno estos dos proyectos para ser aprobados hermano Presidente. Eso nomás quería hermano Presidente decir.



**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

**Sen. Secretario:** Presidente, existen 18 senadores en Sala, no hay el Quórum Reglamentario.

**Sen. Presidente:** Lamentamos que, senadoras, senadores se hayan salido, algunos salen con toda la libertad mucho tiempo, algunos ya no retornan, otros por tema de salud la gran mayoría, pero bueno, ya concluimos la Agenda y ya no teniendo Quórum prácticamente es innecesaria para seguir discutiendo y continuando.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

**Sen. Secretario:** Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria; viernes 8 de marzo; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, marzo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

**Sen. Presidente:** Gracias.

Concluye la Sesión a horas: 14:54.



**79ª SESIÓN ORDINARIA**  
**JUEVES, 14 de marzo 2024**

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presidente:</b>             | Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma                                                                                     |
| <b>Primera Vicepresidenta:</b> | Sen. <sup>a</sup> Simona Quispe Apaza                                                                                |
| <b>Segunda Vicepresidenta:</b> | Sen. <sup>a</sup> Daly Cristina Santa María Aguirre                                                                  |
| <b>Secretarios:</b>            | Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández<br>Sen. Julio Diego Romaña Galindo<br>Sen. <sup>a</sup> Lindaura Rasguido Mejía |

Verificación de Quórum:

Arce Guzmán María Patricia, Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Flores Roberts Luis Adolfo, Ferreira Domínguez Corina, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Mamani Navarro Hilarión, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Moyoviri Moya Cecilia, Mamani Arenas Misrael, Montero Mendoza Henry Omar, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rodríguez Ledezma Andrónico, Rojas Vargas Miguel Ángel, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

**Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma:** Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

**Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández:** 16 presentes, Senador Presidente. No existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Vamos a aplicar nuestro Reglamento, esperaremos unos 30 minutos, es lo que corresponde, la mayoría solicitó tolerancia y permiso por la Sesión de Comisión. Esperemos que en unos 15, 20 y 30 minutos máximo. Estando presentes todos y haciendo Quórum reinstalamos nuestra Sesión.

**-Cuarto Intermedio-**

**Sen. Presidente:** Solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

**Sen. Secretario:** Luego de haber tenido 30 minutos de espera a las senadoras y los senadores, voy a volver a llamar la lista. Atención a la lista hermanos senadores y senadoras.

Arce Guzmán María Patricia, Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Flores Roberts Luis Adolfo, Ferreira Domínguez Corina, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Mamani Navarro Hilarión, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Moyoviri Moya Cecilia, Mamani Arenas Misrael, Montero Mendoza Henry Omar, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rodríguez Ledezma Andrónico, Rojas Vargas Miguel Ángel, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

20 presentes. Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Septuagésima Novena Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:39, correspondiente al día jueves 14 de marzo de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

**Sen.<sup>a</sup> Barrientos:** Gracias, Presidente. Buenos días a través suyo saludar a todos los colegas, senadoras y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Presidente un apunte, he venido solamente para atender el PIO que tenemos con la Ministra de Salud, por la afectación económica del Estado y la pérdida de los créditos. Después solicito que se considere mi Comisión para volver a la Comisión Mixta de Constitución.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

**Sen.<sup>a</sup> Humérez:** Gracias, Presidente. Buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eva Luz Humérez Alvez por el Departamento de Pando.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

**Sen. Secretario:**

La Senadora Roxana María Nacif Barboza, habilita al Senador Mamani Arenas Misdrael, del 11 al 15 de marzo del 2024.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, del 11 hasta el 15 de marzo del 2024.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

**Sen. Secretario:**

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

El Senador Leonardo Loza, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Rocha Muñoz María Vania, solicita licencia por 48 horas, de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Rocha Robles Trinidad, solicita licencia de acuerdo al Artículo 28: Baja Médica por 24 horas.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día, para la presente Sesión.

**Sen. Secretario:** Cámara de Senadores, Legislación 2023- 2024, Septuagésima Novena Sesión Ordinaria, jueves 14 de marzo, Horas 09:00.

## ORDEN DEL DÍA



1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

**Sen. Secretario:**

## 2. Correspondencia.

### 1. Proyectos de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) Nº 254/2023-2024 C.D., que aprueba: el Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO de préstamo, para el 'Programa de Electrificación Rural III', por un monto de hasta \$US 200.000.000.- (Doscientos Millones Dólares Estadounidenses); y el Convenio de Préstamo 9611-BO para el Proyecto 'Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia - IDTR III', por un monto de hasta \$US 125.000.000.- (Ciento Veinticinco Millones Dólares Estadounidenses).

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

b) Nº 156/2023-2024 C.D., que aprueba el Convenio de Préstamo Nº BV-C3 para el Programa 'Apoyo de Emergencia para Respuesta a Covid-19', por un monto de hasta 15.000.000.000.- (Quince Mil Millones 00/100 Yenes Japoneses).

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

c) Nº 189/2023-2024 C.D., que aprueba el Contrato de Préstamo 5808/OC-BO/2023, para el 'Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz', por un monto de hasta \$US 62.000.000.00 (Sesenta y Dos Millones Dólares Estadounidenses);

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

1.2 El Senador Leonardo Loza, presenta el Proyecto de Ley de "Universidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales Productivas (UNIBOL)".

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

**Sen. Secretario:**



1.3 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta los siguientes Proyectos .de Ley:

a) Que "Declara Patrimonio Cultural Material Inmueble e Histórico del Estado Plurinacional de Bolivia al Santuario de Manquiri, del Distrito Municipal N° 18, Municipio de Potosí, Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí".

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

**Sen. Secretario:**

b) Que "Declara Patrimonio Cultural Material Inmueble e Histórico del Estado Plurinacional de Bolivia al 'Templo de San Antonio de Padua', de la Comunidad de Mojo del Municipio de Villazón del Departamento de Potosí".

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

**Sen.<sup>a</sup> Velasco:** Presidente, para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Virginia Velasco Condori por el Departamento de La Paz.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

1.4 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta el Proyecto de Ley "Declaración de Héroe Nacional y Ascenso Póstumo al Coronel José Ezequiel Apodaca".

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

**Sen. Secretario:**

1.5 Las senadoras Corina Ferreira Domínguez, Dulce María Araujo Domínguez y los Senadores Julio Diego Romaña Galindo y Luis Adolfo Flores Roberts, presentan el Proyecto de Ley de "Asignación de Recursos Adicionales por Declaratoria de Desastre y Emergencias en los municipios de Cobija, Filadelfia, Ingavi y Porvenir del Departamento de Pando".

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

1.6 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Cecilia Isabel Requena Zárate, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y el Senador Santiago Ticona Yupari, presentan el Proyecto de Ley de "Derogación de Artículos de la Ley N° 1546 'Presupuesto General del Estado – Gestión 2024', de 31 de diciembre de 2023,- Recuperación Digna de las atribuciones del Órgano Legislativo".

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**



## 2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 Las Senadoras Claudia Elena Egüez Algarañaz y Centa Lothy Rek López y los Senadores Henry Omar Montero Mendoza y Julio Diego Romaña Galindo, presentan el Proyecto de Resolución Camaral que "Permita restituir los dos tercios en varios artículos del Reglamento General de la Cámara de Senadores".

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Tiene la palabra, Senador Montero.

**Sen. Montero:** Gracias. Buenos días, Presidente, los miembros de la Directiva, colegas senadores y senadoras.

Como Bancada de CREEMOS, hemos presentado un Proyecto de Resolución Camaral, para poder restituir los dos tercios, a esta Cámara de Senadores, en base a la Agenda Legislativa que fue consensuada y puesta a consideración de los 36 senadores en fecha 6 de noviembre, si ustedes recuerdan porque escuché decir que no lo tenían en la memoria, se estaban olvidando, solamente para traerles a la memoria que hay nueve puntos, como la Agenda Legislativa, para poder tratar sobre este periodo. En relación a eso, el punto 6 establece la Restitución de los dos tercios y es por eso que nosotros hemos planteado como Bancada de Creemos y efectivamente tendrá que ir a la Comisión de Constitución y después abrir un debate, recuperando sobre todo la institucionalidad de la democracia dentro de esta Cámara de Senadores, Presidente. Entonces, es por eso que en base a esta Agenda Legislativa que firmamos aquí en presencia de la prensa y de todos los bolivianos, es que presento este Proyecto de Resolución Camaral.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

**Sen.<sup>a</sup> Rasguido:** Presidente, buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Lindaura Rasguido Mejía por el Departamento de Oruro.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## 3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 El Senador Erik Morón Osinaga, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Ing. Christian Víctor Alanis Siles, por su amplia y destacada trayectoria, que ha permitido realizar contribuciones académicas internacionales.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

**Sen. Secretario:**

3.2 La Senadora Virginia Velasco Condori, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la empresa estatal de transporte por cable "Mi Teleférico", por sus 10 años de vida institucional.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

**Sen. Secretario:**

3.3 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al agrónomo Alejandro Angulo, al biólogo Juan Carlos Catari y al ingeniero ambiental Heinz Arno Drawert, por descubrir una nueva especie de "toborochi" en Santa Cruz, denominada "Ceiba Camba", marcando un



hito en el mundo de la botánica.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

**Sen. Secretario:**

3.4 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al "Colegio de Secretarías de Bolivia", por sus 50 años de fundación y su valioso aporte en la formación de profesionales secretarías y secretarios de Bolivia.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **4. Peticiones de Informe Escrito:**

4.1 El Senador Hilarión Mamani Navarro, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe sobre el avance del estudio de pre inversión del camino asfaltado Tramo Mochara – Impora – Puente Méndez; informe el avance del estudio de pre inversión de la carretera doble vía Tramo Potosí – Sucre; informe sobre el proceso de licitación del "Programa de Infraestructura aérea – Etapa II", con relación al Aeropuerto Oriel Lea Plaza; y otros puntos relacionados a los temas.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

4.2 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores y el Senador Hilarión Mamani Navarro, solicitan al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe sobre el proceso de licitación "Programa de Infraestructura Aérea – Etapa II", con relación al aeropuerto de Uyuni – Joya Andina; informe sobre el estudio del camino asfaltado Uyuni - Hito 60, apertura Hito 60 (Frontera con Chile); y otros puntos relacionados a los temas.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

4.3 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Gobernador del Departamento de Santa Cruz, informe cuál es el estado de avance y ejecución de la construcción de la carretera Okinawa, tramos entre Okinawa I – Okinawa II; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

**Sen. Secretario:**

b) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe cuál es el estado de avance y ejecución de la construcción de la carretera Okinawa, tramos entre Okinawa I – Okinawa II; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



**Sen. Secretario:**

c) A la Ministra de Salud y Deportes, informe cuál es la ejecución presupuestaria por proyectos y programas que realizó su Ministerio, en razón a que el Contrato de Préstamo N° 5673/OC-BO, está destinado para equipamiento de hospitales y establecimientos de salud; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

4.4 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe cuáles son los motivos por qué el Estado boliviano no habría tenido representación en las reuniones del Comité Ad Hoc que viene tratando el proyecto de Convención Internacional Integral sobre la lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) A la Ministra de la Presidencia, informe cuál es el estado en el que se encuentra el tratamiento del Proyecto de Ley de proyección de datos personales elaborado por la AGETIC; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

4.5 El Senador Félix Ajpi Ajpi, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuántas viviendas habitacionales fueron construidas en el Departamento de La Paz, desde el 2006 al 2023; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

4.6 Las Senadoras Soledad Flores Velásquez, Mery Rosalía Choque Torrez y María Roxana Nacif Barboza, solicitan al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si el vehículo oficial Nissan Patrol con placa de control 3004-CRT es de dependencia del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

4.7 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, solicita informe ampliatorio a la Petición de Informe Escrito N° 041/2023-2024; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**



b) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe si el Seminario Internacional realizado por la EGPP el día lunes 11 de marzo en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que contó con autoridades y exautoridades de diferentes países (miembros del Grupo Puebla), contó con la participación activa por parte de su ministerio; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

c) Al Ministro de Educación, informe qué eventos puede patrocinar la Escuela de Gestión Pública Plurinacional EGPP, a nivel nacional e internacional; y otros puntos relacionados al tema

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

4.8 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe a cuánto asciende el presupuesto económico para las carreteras en el Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe sobre la planilla de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Nacional de Áreas Protegidas a nivel nacional; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

4.9 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita al Gobernador del Departamento de Pando, informe sobre todos los gastos y pagos realizados en las emergencias que sufrió el Departamento de Pando, con inundación y crecidas del Río Acre y desborde del Río Tahumarú en las gestiones 2012 y 2015; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

**Sen. Secretario:**

4.10 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, informe cómo se asignó el monto de \$us 54.300.000 y \$us 200.000.000 otorgados por la AIF y el BIRF a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## 5. Respuesta a Minuta de Comunicación:



5.1 El Gobernador del Departamento de Potosí, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 012/2023-2024 (Tema: Límites interdepartamentales entre Potosí y Oruro).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Proyectista, Daly Cristina Santa María Aguirre.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **6. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:**

6.1 La Contralora General del Estado a.i., remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 252/2023-2024. (Tema: Convenios Suscritos de empresas con YLB y/o el Ministerio de Hidrocarburos y Energías).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

**Sen. Secretario:**

6.2 El Alcalde Municipal de Caranavi, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 220/2023-2024, (Tema: Leyes municipales, ordenanzas para la creación de trancas del Municipio de Caranavi).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

**Sen. Secretario:**

6.3 La Universidad Mayor de San Andrés, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1226/2022-2023 (Tema: Egresados y/o en proceso de titulación en la modalidad de graduación de la Carrera de Estadística).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Moyoviri Moya.

**Sen. Secretario:**

6.4 El Gobernador del Departamento de Tarija, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 269/2023-2024. (Tema: Reporte financiero gestión 2022 y 2023 de SETAR).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Javier Franz Martínez Espinoza.

**Sen. Secretario:**

6.5 El Alcalde Municipal de Sena, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 228/2023-2024. (Tema: Nombre de las comunidades campesinas que son atendidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Sena-Pando).

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Peticionario, Julio Diego Romaña Galindo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **7. Actas de Comisión:**

7.1 La Senadora Claudia Elena Egúez Algarrañaz, remite las Actas correspondientes a la Cuarta y Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

**Sen. Secretario:**

7.2 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Sexta Sesión de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Presidente:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **8. Adscripción a Comisiones:**

8.1 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita su adscripción a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

**Sen. Presidente:** Remítase a la Comisión solicitada.

**Sen. Secretario:**

8.2 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita su adscripción a las Comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Presidente:** Remítase a las Comisiones solicitadas.

**Sen. Secretario:**

8.3 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita su adscripción a las Comisiones de Organización Territorial del Estado y Autonomías; y de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

**Sen. Presidente:** Remítase a las Comisiones solicitadas.

**Sen. Secretario:**

8.4 La Senadora Laura Miguelina Párraga León, solicita su adscripción a las Comisiones Mixtas de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

**Sen. Presidente:** Remítase a las Comisiones solicitadas.

**Sen. Secretario:**

8.5 El Senador William Torrez Tordoya, solicita su adscripción a las Comisiones Mixtas de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal



del Estado.

**Sen. Presidente:** Remítase a las Comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **9. Reposición:**

9.1 El Senador Leonardo Loza, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 393/2022-2023 C.D. "Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, a favor del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto 'Construcción de la Casa de las Memorias en el Municipio de Tarata.

**Sen. Presidente:** Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **10. Solicitud de Consideración Inmediata:**

10.1 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita la consideración inmediata de los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) N° 047/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Tarija" en sus 50 años de fundación al servicio de la sociedad en el Municipio de Bermejo del Departamento de Tarija.

**Sen. Presidente:** Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

**Sen. Secretario:**

b) N° 048/2023-2024, de reconocimiento al comunicador radialista "Policarpio Sánchez Cazón" por su aporte y contribución destacada en el Departamento de Tarija, al servicio de la comunicación radiofónica.

**Sen. Presidente:** Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

**Sen. Secretario:**

10.2 El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita la consideración inmediata del Proyecto de Declaración Camaral N° 044/2023-2024, de reconocimiento al "Instituto Tecnológico Caquiaviri ITC", por ofrecer formación profesional a jóvenes y señoras del área rural teniendo así compromiso con la educación.

**Sen. Presidente:** Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **11. Solicitud de Reconsideración:**

11.1 Las senadoras Soledad Flores Velásquez, María Roxana Nacif Barboza, Eva Luz Humérez Alvez y Ana María Castillo Negrette, solicitan la reconsideración de la Declaración Camaral N° 112/2023-2024.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Declaración Camaral N° 112/2023-2024, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** No existe dos tercios, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:**

### 3. Asuntos del Día.

#### 1. Petición de Informe Oral:

1.1 A la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre los proyectos en los que se invirtió los recursos adquiridos mediante Contrato de Préstamo N° 8868-BO aprobado mediante Ley N° 1147 de 18 de febrero de 2019; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen. Presidente:** Solicito a la Senadora Simona Quispe Apaza, invite a pasar a este Hemiciclo a la hermana María Renée Castro Cusicanqui, Ministra de Salud y Deportes, para dar inicio al Informe Oral.

Vamos a dar bienvenida a nombre de las senadoras y los senadores a la hermana Ministra María Renée Castro Cusicanqui, Ministra de Salud y Deportes.

Antes de dar inicio a la Petición de Informe Oral, Senador Secretario, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafos IV y V del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

**Sen. Secretario:**

**"Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales).** Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida.

Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

- a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.
- b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.
- c) Réplica de los peticionarios.
- d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.
- e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de



que se tratare de este ámbito.

**f)** Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.

**g)** La respuesta de los informantes, la réplica y réplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.

**h)** Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario."

#### **"Artículo 82. (Uso de la Palabra).**

**IV.** En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra.

La réplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

**V.** Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera."

**Sen. Presidente:** Con el procedimiento determinado en el Reglamento de la Cámara de Senadores, damos inicio el acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por las senadoras peticionarias.

#### **Sen. Secretario:**

"**1.** Informe su autoridad con documentación de respaldo, señale los proyectos en los que se invirtió los recursos adquiridos mediante contrato de préstamo N° 8868-BO aprobado mediante Ley N° 1147 de 18 de febrero de 2019. --- **2.** Informe su autoridad con documentación de respaldo cuál es el estado actual de los proyectos financiados por el "Proyecto de Redes de Servicios de Salud" que cuenta con el crédito aprobado mediante Ley N° 1147 de 18 de febrero de 2019. señale, asimismo: a) Nombre del proyecto; b) Ubicación; c) Porcentaje de ejecución; d) Fecha de conclusión; e) Contraparte; f) Modalidad de contratación (licitación, contratación directa, etc.); g) Tipo de infraestructura; h) Costo total de la inversión; i) Empresa ejecutora; j) Estado actual; --- **3.** Informe su autoridad con documentación de respaldo, señale los proyectos en los que se invirtió los recursos adquiridos mediante contrato de préstamo N° 4612/BL-BO aprobado mediante Ley N° 1148 de 18 de febrero de 2019. --- **4.** Informe su autoridad con documentación de respaldo Cuál es el estado actual de los proyectos financiados por el "Programa de Mejora de la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia" que cuenta con el crédito aprobado mediante Ley N° 1148 de 18 de febrero de 2019. señale, asimismo: a) Nombre del proyecto; b) Ubicación; c) Porcentaje de ejecución; d) Fecha de conclusión; e) Contraparte; f) Modalidad de contratación licitación, contratación directa, etc.; g) Tipo de infraestructura; h) Costo total de la inversión; i) Empresa ejecutora; j) Estado actual. --- **5.** Informe su autoridad con documentación de respaldo, el estado actual de manera completa asimismo el costo, instancia a cargo, modalidad de ejecución de los siguientes proyectos hospitalarios: a) Hospital nivel tres en La Paz (Hospital de Clínica); b) Hospital nivel dos en Caranavi; c) Hospital nivel dos en Quillacollo; d) Hospital nivel dos en Puerto Villarroel; e) Hospital nivel dos en San Julián; f) Hospital nivel dos en La Guardia; g) Hospital nivel dos en San Ignacio de Velasco; h) Hospital nivel dos en Warnes; i) Hospital nivel dos en San Ramón; j) Hospital nivel dos en Unicía; k) Hospital nivel tres en El Alto (Materno infantil pediátrico); l) Hospital Nivel dos en Ixiamas; m) Hospital nivel dos en Puerto Suárez; n) Hospital nivel dos en El Torno; o) Hospital nivel dos en Camiri; p) Hospital nivel dos en San Borja; q) Hospital nivel dos en Monteagudo; r) Hospital nivel dos en Villazón; s) Hospital nivel dos en Tupiza;



t) Hospital nivel dos en Palos Blancos. --- **6.** Informe su autoridad con documentación de respaldo si se ha identificado la paralización de alguno de los proyectos hospitalarios señalados en la pregunta 5, señale las causales, los responsables y si se han ejecutado las pólizas de garantías correspondientes. --- **7.** Informe si existen multas por el retraso de los desembolsos por el incumplimiento de los plazos que rigen en los contratos 8868 y 4612, y especifique el monto por cada contrato. --- **8.** Informe de manera detallada el estado en que se encuentra la adquisición del equipamiento de todos los establecimientos de salud comprendidos en las leyes N° 1147 y N° 1148. --- **9.** Informe que acciones se están realizando para garantizar toda la dotación del personal capacitado, administrativo y de salud, a los centros de salud comprendidos en las Leyes N° 1147 y N° 1148, --- **10.** Informe su autoridad con documentación de respaldo Cuáles son las acciones que el Ministerio de Salud y Deportes ha realizado respecto a las obras hospitalarias paralizadas que se están financiando con los créditos aprobados mediante leyes N° 1147 y N° 1148. --- **11.** Informe su autoridad con documentación de respaldo si se ha realizado acciones para determinar posibles responsabilidades por la función pública por el manejo inadecuado de recursos que estaban destinados para el "Proyecto de Redes de Servicios de Salud" y el "Programa de Mejora de la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia". --- **12.** Informe su autoridad con documentación de respaldo, respecto a la construcción del Hospital de segundo nivel del Municipio de Monteagudo lo siguiente: a) inicio de obras; b) Fecha de conclusión; c) Empresa ejecutoria a cargo; d) Empresa supervisora a cargo; e) Si cuenta con póliza de garantía; f) Porcentaje de ejecución física y financiera; g) Costo total de inversión; h) Ubicación de la infraestructura; i) Derecho propietario; j) Monto invertido hasta la fecha; k) Fuente de financiamiento; l) Días de retraso. --- **13.** Informe su autoridad con documentación de respaldo Cuánto es el monto de recursos económicos inscritos en la presente gestión para la construcción del hospital de segundo nivel del Municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca. --- **14.** Informe su autoridad con documentación de respaldo Cuáles son los motivos por los que la construcción del Hospital de segundo nivel del Municipio de Monteagudo se encuentra paralizada. Qué acciones se han realizado al respecto para reanudar con la obra. --- **15.** Detalle su autoridad con documentación de respaldo el equipamiento con el que contará el Hospital de segundo nivel del Municipio de Monteagudo --- **16.** Informe su autoridad con documentación de respaldo Cuáles son las acciones de control que el Ministerio de Salud y Deportes ha realizado respecto al manejo adecuado de los recursos económicos destinados al "Proyecto de Redes de Servicios de Salud" y al "Programa de Mejora de la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia". --- **17.** Informe su autoridad con documentación de respaldo Cuántos Items de nueva creación fueron destinados para el Hospital Chuquisaca de 3er Nivel. Detalle cada ítem. --- **18.** Informe su autoridad con documentación de respaldo Cuánto personal de salud y administrativo se necesita para que el Hospital Chuquisaca de 3er nivel funcione en su totalidad. --- **19.** Informe su autoridad con documentación de respaldo Cuándo se tiene previsto el funcionamiento pleno del Hospital. --- **20.** Informe su autoridad cuál es el estado actual del proyecto de construcción de la Unidad de Radio Terapia en el Municipio de Sucre, Asimismo, señale los motivos por los que en las licitaciones anteriores se tuvieron adjudicados. --- **21.** Informe con cuantos ítems cuenta actualmente "Hospital México" de Sacaba, especificando: a) ítems destinados para servicios médicos; b) ítems destinados para servicios complementarios --- **22.** Informe la cantidad de personal con el que cuenta actualmente el "Hospital México" de Sacaba, especificando: a) Personal en salud por especialidades; b) Personal administrativo por áreas; c) Escala salarial del personal. --- **23.** Informe en base al Sistema Informático Clínico Estadístico – SICE del "Hospital México" de Sacaba, la cantidad de pacientes que son atendidos diariamente según la especialidad, --- **24.** Informe en base al Sistema Informático Clínico Estadístico – SICE del "Hospital México de Sacaba", la cantidad de pacientes que son atendidos mensualmente según la especialidad, desde la gestión 2020 a la presente fecha. --- **25.** Informe si el "Hospital México" Sacaba tiene la capacidad en servicios médicos e infraestructura, para cubrir la demanda de pacientes. --- **26.** Informe si ante la demanda de pacientes en el "Hospital México" de Sacaba, se realiza el trabajo médico asistencial por parte Directorio del hospital mencionado. --- **27.** Informe el motivo de la falta de asignación de ítems de la especialidad de oftalmología al Hospital Oftalmológico de Parotani en el departamento de Cochabamba. -- **28.** Informe que acciones se están realizando desde el Ministerio de Salud respecto al estado de la infraestructura del Hospital Oftalmológico de Parotani construido con recursos del Programa "Evo Cumple, Bolivia Cambia".

**Sen. Presidente:** Vamos a extender la palabra a la hermana Ministra de Salud y Deportes, para que pueda



responder a todo el cuestionario de preguntas.

Tiene la palabra, hermana Ministra.

**Ministra de Salud y Deportes; María Renée Castro Cusicanqui:** Gracias, Presidente.

Con respecto a la pregunta N° 1. Es la entidad ejecutora AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico), el Componente 1, es la Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de la Unidad de Emergencias para el Hospital de Clínicas Univ. de La Paz.

El otro Componente 1, es el Fortalecimiento en Equipamiento Médico y Mejora en Infraestructura Establecimientos de Salud de primer Nivel La Paz.

El proyecto también contemplaba el Componente 2, que es el mejoramiento de la calidad en la Prestación de Servicios de Salud y el Desarrollo de la Capacidad de Recursos Humanos.

Luego tenemos, el Componente 4, que está relacionado al fortalecimiento de Redes de Servicios de Salud para la Atención de Emergencias por Pandemia del Coronavirus en Bolivia y eso está referido a la primera pregunta.

Con respecto a la segunda Pregunta N° 2. Donde nos piden un poco más de detalle Presidente.

En el Componente 1, La Ubicación: Departamento de La Paz, Municipio de La Paz, hemos puesto en el formato que nos han solicitado.

Etapas I: Edificio de contingencias completado al 100%, esta etapa I se ha terminado el 10 de junio del 2022, una contraparte del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, la modalidad de contratación es Licitación Pública, tipo de infraestructura Hospital de Tercer Nivel, donde se iba hacer justamente el Edificio de Contingencia. Ahí tenemos el costo total de la inversión y la empresa ejecutora tal cual nos han requerido.

En esta **Etapas I del Proyecto: Bloque de Contingencias.** Es el Edificio de Contingencias en funcionamiento y está operando, habiéndose desarrollado obras de construcción y supervisión de las mismas desde octubre de 2021 hasta junio de 2022. También se realizó la dotación de equipamiento médico solicitado por el Hospital.

Este componente también tenía una **Etapas II del Proyecto de la Nueva Unidad de Emergencias.** El cual ha llegado hasta el diseño, supervisión y puesta en marcha de la nueva unidad de Emergencias del Hospital con el documento técnico aprobado y hasta el momento estamos en las gestiones de financiamiento para la continuidad del Proyecto (Preinversión).

Con respecto a este primer Componente tenemos otro que es el Municipio de La Paz del Departamento de La Paz, donde teníamos que avanzar justamente con equipamiento para diferentes Centros de Salud de Primer Nivel y aquí nosotros teníamos un presupuesto de 9 millones y el estado actual es dotación de equipamiento autoclaves al Centro de Salud El Tejar y Centro de Salud El Rosal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Los documentos técnicos para la dotación de equipamiento de Laboratorio e Imagenología para (7) establecimientos de salud de primer nivel del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, está en este momento en gestiones de continuidad, toda vez que no han remitido los documentos a tiempo y esto va a desde el Gobierno Autónomo Municipal.

Con respecto de los documentos Técnicos y Factibilidad Técnica para el fortalecimiento con la mejora de la infraestructura del establecimiento de Salud de primer Nivel de La Paz: El Rosal, también estamos en gestiones de financiamiento porque hasta que el proyecto cierre no han remitido documentación. Se contaba con detalle de requerimiento para fortalecer Redes de Salud del Municipio El Alto.



Sin embargo, el Gobierno Autónomo Municipal El Alto, no ha remitido a los documentos de propiedad por lo que no se pudo dar recurso las inversiones porque es un requisito del financiador.

Con respecto al componente 4. La Ubicación es a Nivel Nacional, Porcentaje de Ejecución del 45.51% teníamos 319 millones para este componente, se han utilizado 145 millones. Las Empresas Ejecutoras como pueden ver en pantalla, son diferentes, este es un proyecto que está concluido, conforme a los requerimientos del Ministerio de Salud y Deportes de la Gestión 2020. Se ha cumplido con la dotación de 17.752 bienes entre equipamiento médico y no médico, insumos de laboratorio y servicios distribuidos a nivel nacional para la contención de la Pandemia por el COVID-19 beneficiando aproximadamente o 282 establecimientos de Salud de Primer, Segundo Y Tercer Nivel de las redes que han sido priorizadas.

Con respecto, a los que van a través del Ministerio de Salud y Deportes AISEM a través de la UGESPRO (Unidad de Gestión de Programas y Proyectos), nosotros tenemos dentro de los diferentes componentes, tenemos: el Componente 2. Donde teníamos 2 diplomados para aproximadamente 180 beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.

La Ubicación es para las 8 Redes de Servicio de Salud que son priorizadas, eso se ha ejecutado al 100%, no había ningún tipo de contraparte. Nosotros hemos terminado eso el 31 de julio del 2023, a través de la Universidad Autónoma Tomás Frías y la Universidad Nur.

Tenemos otro elemento que son las actualizaciones de las normas nacionales de Atención Clínica y Desarrollo de un móvil aplicativo, estas son las NACS (Normas de Atención Clínica), también está al 100% en este momento está revisión los documentos de las NACS no había ningún tipo de contraparte y el costo total eran 823,200.

Con respecto al Tercer Elemento, la reingeniería del sistema de información de RUES y gobernanza de datos en Salud también está al 100%, esto ha concluido el 31 de agosto del 2023, ha sido también de 456,263 y cabe destacar que RUES (es el Registro Único de Establecimientos de Salud).

Por lo tanto, el estado actual los diplomados se han concluido a conformidad en los plazos establecidos, respecto a las consultorías de actualización y el de la reingeniería están ya con los productos finales aprobados para el 31 de enero del 2024, están en revisión a través de nuestro sistema interno a través del COCOTEC (Sistema Interno de Control), para poder realizar los pagos finales.

Con respecto, al otro de los Proyectos que también cae dentro del Ministerio de Salud y Deportes, el Componente 4. Este ha sido ejecutado el 2020. Equipo de médico y de Laboratorios establecimientos de Salud, Laboratorios al 100%. Aquí teníamos 80 millones varios proveedores. Cabe destacar que justamente en este dónde están involucrados los Respiradores, que ha sido sometidos a diferentes procesos.

También tenemos otro Segundo Elemento que son los Reactivos e Insumos, que también están al 100%, donde se tienen varios proveedores y otro elemento también dentro del Componente 4: el traslado de Oxígeno y distribución equipos de protección personal y logística, de aquí puedo recalcar que los dos primeros han concluido el 31 de diciembre del 2020 y el traslado de oxígeno el 31 de julio del 2021, justamente por el tema de la Pandemia de COVID – 19.

Con respecto a la Pregunta N° 3. Que está referida a los proyectos BID. Nosotros tenemos la Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí.

Tenemos la Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel y Municipio de Villazón del Departamento de Potosí.

La Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Camiri, del Departamento de Santa Cruz.



La Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Monteagudo.

El Equipamiento de un establecimiento de salud de Segundo Nivel, San Salvador Ocurí – Potosí.

Equipamiento de un establecimiento de salud de Segundo Nivel, Hospital Madre Obrera Llallagua – Potosí.

Equipamiento de un establecimiento de salud de Tercer Nivel, Hospital El Alto Norte - La Paz.

Equipamiento de un establecimiento de salud de Tercer nivel, Hospital El Alto Sur - La Paz.

Equipamiento de un establecimiento de salud de Tercer Nivel – Potosí.

Construcción con su Equipamiento de un Establecimiento de Salud Hospitalario Pediátrico de Tercer Nivel en el Municipio El Alto del Departamento De La Paz.

Con respecto de la pregunta 4. Ya va especificando los proyectos. Nosotros tenemos la construcción con su equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí, el cual ya está en inicio de obras Presidente, por lo tanto y hemos iniciado con este proyecto dentro de lo que se llaman los Cuatrillizos, ha estado el Presidente la semana pasada, hace dos semanas atrás dando inicio a las obras después de que se ha logrado concluir con todos los elementos que quedan pendientes.

La Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Villazón, tiene también la misma suerte y hasta en inicios de obras, por lo tanto, es un proceso, un proyecto en ejecución.

Construcción con su equipamiento de un establecimiento de saludos hospitalario del Segundo Nivel en el Municipio Camiri, es un Proyecto que ya tiene todo y vamos a dar ya el inicio de obras en esto la siguiente semana, para poder ya tener finalmente este hospital, por lo tanto, también está en ejecución.

La Construcción con su equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca, que es uno de los hospitales dentro de los Cuatrillizos, ha sido el primero en que hemos dado el inicio de obras el año pasado, está también con la misma empresa ejecutora y ya está en avance, en este momento están en el proceso de excavación de las fundaciones y están avanzando con el mismo.

Luego tenemos Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Ixiamas del Departamento de La Paz, está ya en una fase de predimensionamiento, previo a la licitación, lo que significa que ya han sido remitidos los documentos al Banco, al BID justamente para la evaluación.

La Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Palos Blancos del Departamento de La Paz, también en este momento en una fase de predimensionamiento, previo a la licitación, por lo que significa que hemos remitido los documentos también al Banco Interamericano de Desarrollo.

La Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de San Borja del Departamento del Beni, está en el BID con el predimensionamiento previa licitación.

Con respecto a la Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio El Torno, también está en la fase de predimensionamiento con los documentos real remitidos al BID.



Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en El Municipio Puerto Suárez del Departamento de Santa Cruz, esa está en una etapa de adjudicación del diagnóstico, ya que en el Municipio solicitado hay una modificación sobre la anterior hospital, toda vez que se han hecho modificaciones previas, Así que se está haciendo justamente esa etapa del diagnóstico para ver cómo se va a avanzar dentro de la misma infraestructura sin afectación, para poder realizar la ampliación de la infraestructura.

Con respecto a la Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario Pediátrico de Tercer Nivel en el Municipio de El Alto del Departamento de La Paz, esto ya está en una etapa de preinversión, hemos logrado subsanar cabe destacar en los Hospitales, los Municipios tengan los documentos saneados para que nosotros podamos avanzar. Así que hace una semana atrás ya se ha logrado el saneamiento del terreno por lo que nosotros seamos empezado con toda la fase de preinversión tenemos el diseño hasta fines de del mes de marzo, para poder posteriormente ya dar inicio a las obras.

En el equipamiento de un establecimiento de salud de Segundo Nivel del Hospital San Salvador -Ocurí, nosotros también hemos ya avanzado con esto, estamos en la ejecución de la etapa de equipamiento. Es importante Resaltar en esto Presidente, que el equipamiento ya está allá, nosotros estamos con un 54.19% de ejecución, porque necesitamos que el equipamiento sea transferido y se ha instalado, por lo que el municipio está realizando las refacciones necesarias en el techo y la primera planta para que nosotros podamos finalmente entregar el equipamiento.

El número 12, está referido al Equipamiento de un Establecimiento de salud de Segundo Nivel en el hospital Madre Obrera de Llallagua, nosotros estamos también en la ejecución de la etapa de equipamiento por lo que estamos avanzando que surte una situación similar a la anterior, necesitamos las comisiones de transición para ir ya destinando el equipamiento.

Equipamiento de un Establecimiento de salud de Tercer Nivel, hospital El Alto Norte de La Paz, está en ejecución de la etapa de equipamiento, ahí ya son varias empresas y nosotros estamos en la etapa de transferencia ya del equipamiento, tenemos un equipamiento menor pendiente que es referente a algunos contenedores que es algo menor pero también está en proceso ya de ejecutarse.

Equipamiento de un Establecimiento de salud de Tercer Nivel, Hospital El Alto Sur - La Paz, nosotros estamos aquí en 91.98% tenemos algunas pocas cosas que están pendientes, estamos en la ejecución de la etapa de equipamiento. como saben finalmente hemos logrado la transferencia la semana pasada de este hospital al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por lo que el Gobernador ya estaría recibiendo y los equipos ya están de acuerdo a la transferencia recibiendo también el equipamiento.

Equipamiento de un hospital de un establecimiento de salud hospital de Tercer Nivel – Potosí, eso nosotros estamos en la ejecución de la etapa de equipamiento, están destinadas hacia las comisiones para que procedan con la transferencia del equipamiento de acuerdo al documento de puesta en marcha que nosotros tenemos con el Gobierno Autónomo Departamental.

En este proyecto cabe destacar que es un elemento que podía haberse llevado con anticipación, lamentablemente recién el nuevo Gobernador ha permitido avanzar con este proyecto.

Equipamiento de Establecimientos de salud para atención de Emergencias de la Pandemia del Coronavirus a nivel nacional, esto está en la ejecución de la etapa de equipamiento a nivel nacional ciudad avanzando para poder proveer esos equipos de acuerdo al requerimiento que han realizado los establecimientos de salud. Implementación del programa de mejora en la accesibilidad a los servicios de Salud Materna en Bolivia, esto está referido a las consultorías que recién nosotros hemos empezado a activar el 2020, no había ningún tipo de consultoría, por eso no funcionaban los proyectos. Finalmente nosotros estamos avanzando ya con estas etapas de consultorías para el funcionamiento de los proyectos en general.

Pregunta N° 5. Está referida al costo, la modalidad de algunos hospitales específicos en la Matriz. Primero:



El Hospital Nivel 3 en La Paz - Hospital de Clínicas, esto está No Iniciado porque el Banco Mundial ha definido la No Viabilidad para financiar el Proyecto Hospitalario de Tercer Nivel en La Paz, debido a las condiciones técnicas del predio, calidad del suelo y el criterio de sostenibilidad.

Se prevé la implementación en otros predios estamos en gestiones de financiamiento, pero es necesario primero sanear el tema de los predios y eso es una correspondencia ya del nivel más local. Nosotros hemos avanzado con el estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión y ahora estamos en gestión del financiamiento, una vez se pueda subsanar el tema del terreno.

Hospital Nivel 2 en Caranavi, es un Proyecto que No se ha Iniciado. Aquí es importante aclarar que hemos tenido tres diferentes tipos de modificaciones por parte del Municipio, referente a dónde quería la construcción por lo que nosotros habíamos iniciado el ITCP (Informe Técnico de Condiciones Previas), mismo que nos han hecho modificar ya la semana pasada nuevamente porque en definido cambiar nuevamente de lugar el hospital.

Por lo que ellos, están estableciendo un plan de contingencia que van a tener que remitirlo al Servicio Departamental de Salud de La Paz, para poder obtener la aprobación de este plan de contingencia, nosotros ya tenemos el ITCP nuevamente reformulado y tenemos también todo listo para el Proyecto de Pre Inversión, en cuanto logren sanear a nivel municipal, el plan de contingencia en el Servicio Departamental de Salud.

Hospital Nivel 2 en Quillacollo, este es un proyecto que está en este momento con el diseño, con el Tesoro General de la Nación que es toda la parte del EDTP (Estudios de Diseño Técnico de Preinversión), para la búsqueda de los recursos para el financiamiento de la fase ya de inversión.

El Hospital Nivel 2 en Puerto Villarroel, nosotros tenemos una situación similar Presidente. Tenemos el diseño que está con TGN (Tesoro General de la Nación).

**Sen. Presidente:** Sí, vamos a pedir al equipo técnico restaurar en la pantalla.

Tiene la palabra, hermana Ministra.

**Ministra de Salud y Deportes:** Estábamos en el Hospital Nivel 2 de San Julián. Este Hospital Nivel 2 en San Julián ha sido ya reasignado a UPRE (Unidad de Proyectos Especiales), de acuerdo a las gestiones que ha realizado el municipio, por lo tanto, ya no está con nosotros, pero ya está en avance.

El Hospital Nivel 2 de La Guardia, también es un hospital que ha sido reasignado a la UPRE, por gestiones del municipio, por lo tanto, ya también hasta en avance.

El Hospital Nivel 2, en San Ignacio de Velasco es un es un hospital No Iniciado, está en gestiones de financiamiento a través de la AISEM.

El Hospital Nivel 2, En Warnes está resignado a UPRE, de acuerdo a la solicitud del municipio por lo tanto también nosotros ya hemos emitido la priorización sectorial para este proyecto.

El Hospital Nivel 2 en, San Ramón en el Beni, no está iniciado. Se recomendó replantear el alcance el proyecto hospitalario de Segundo Nivel, para la implementación un centro de Primer Nivel en San Ramón, Beni. Toda vez que cuando nosotros hacemos el estudio y vemos la correspondencia dentro de las redes que eso es muy importante que se sepa, no es poner un hospital por ponerlo, sino que se hacen recomendaciones para que vaya de acuerdo a lo que se necesita dentro de las redes de salud.

Por lo tanto, nosotros ya hemos mandado esta recomendación se acordado con el financiador la actualización del ITCP y lamentablemente nosotros sabemos que ese es un proyecto que ha cerrado por las razones que vamos a ver más adelante. por lo tanto, nosotros también estamos en gestiones de



financiamiento.

El Hospital Nivel 2 en Uncía es no Iniciado. el Banco Mundial ha definido además la no viabilidad para financiar el Proyecto Hospitalario de Segundo Nivel de Uncía – Potosí, se acordó con el financiador la actualización del ITCP, para implementación de un centro de Primer Nivel. Sin embargo, debido a su proyecto no hemos podido dar continuidad a este, pero estamos en gestiones de financiamiento.

Con respecto a la Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario pediátrico de Tercer Nivel, en El Municipio de El Alto, Departamento de La Paz, es un proyecto que está en ejecución, ya estamos en la fase de pre inversión, terminando justamente la etapa del diseño del proyecto que es en el mes de marzo, para proseguir posteriormente a que nosotros estamos a diferencia de los anteriores, con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Con respecto a la Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Ixiamas del Departamento de La Paz, es un proyecto que no está iniciado. Es un proyecto también de llave mano, que en este momento está con fuente de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, pero está en la fase de pre dimensionamiento como habías mencionado en la segunda pregunta.

La Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en El Municipio de Puerto Suárez del Departamento de Santa Cruz. Lo mismo que hemos referido en la pregunta N° 2, estamos en las etapas previas a la adjudicación y firma de contrato del diagnóstico referido a que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de adecuación a la norma de caracterización de hospitales de segundo nivel. Toda vez que ha habido una modificación del municipio en su mismo hospital y nosotros tenemos que basar el estudio en la ampliación de este establecimiento de salud.

Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio del Torno del Departamento de Santa Cruz. su proyecto no iniciado también está la fase del pre dimensionamiento previo a la licitación. por lo tanto, este ya ha sido remitido al Banco Interamericano de Desarrollo.

Los proyectos hospitalarios. Construcción con su equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Camiri del Departamento de Santa Cruz, es un proyecto que ya está en ejecución presidente, por lo tanto, nosotros estamos ya con las actividades previas al inicio de obras que sería entre este y la siguiente semana.

Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en El Municipio San Borja del Departamento del Beni. Este es un crédito que todavía no está iniciado, está financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y está en la fase de pre dimensionamiento, previo a la licitación ya que hemos remitido ya toda la documentación al Banco Interamericano de Desarrollo.

Respecto a la Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en El Municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca. Es un proyecto que ya está en ejecución de obras, por lo tanto, también tiene un tiene financiamiento del VIP y está en proceso, en la primera fase de construcción.

Construcción Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en El Municipio de Villazón del Departamento de Potosí, mismo que hemos iniciado obras hace dos semanas atrás, es un proyecto de llave en mano y está con el Banco Interamericano de Desarrollo como fuente de financiamiento y a los procesos se están llevando a cabo en el mismo lugar.

Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Tupiza del Departamento Potosí, mismo que con el Presidente Luis Arce hemos dado hace una o dos semanas atrás el inicio de obras, por lo tanto, ya estamos en la etapa de ejecución también es un



proyecto que está financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Construcción con su Equipamiento de un establecimiento de salud hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Palos Blancos del Departamento de La Paz, es un proyecto no iniciado, también tiene fuente de financiamiento BID y está en la fase de pre dimensionamiento con los documentos ya remitidos al Banco Interamericano de Desarrollo.

Pregunta N° 6. Está referida; si se ha identificado la paralización de alguno de los proyectos hospitalarios diseñados en la pregunta 5, ¿Cuáles serían las causales? En esto nosotros Presidente, no tenemos dentro del listado, en el marco de la Ley N° 1148 y N° 1147 no tenemos proyectos que estén paralizados. Así mismo las garantías se encuentran vigentes para darle tranquilidad.

Pregunta N° 7. informe si existe multas, por el retraso de los desembolsos por incumplimiento. Nosotros no tenemos multas originadas por el incumplimiento de plazos de desembolsos en el marco de los contratos 8868 y 4612.

Pregunta N° 8. Informe en qué estado se encuentra la adquisición del equipamiento de todos los establecimientos de salud comprendidos en las leyes N° 1147 y N° 1148.

Estos están relacionados con los proyectos de equipamiento vamos a empezar con el detalle.

Número 1, Adquisición de Equipamiento de Monitorización de Signos Vitales de Pacientes en Terapia Intensiva que refiere a: Monitores Multiparamétricos Modulares que son (500), y la central de Monitoreo que son (125) y otro tipo de equipamiento.

Los Ítems son: Monitor Multiparamétrico Modular (ECG, Resp, SpO2,T, PANI, PAI, CO2), son (500) unidades que ya ha sido distribuidas a nivel nacional. Central de Monitoreo; (125), estado distribuido ya totalmente a nivel nacional. Monitor de transporte modular (ECG, Resp, SpO2,T, PANI, PAI, CO2), eran (100) distribuidos y a nivel nacional. Los Monitores Básicos que eran 600 distribuidos ya a nivel nacional.

Número 2, que estaba referido a la Adquisición de Equipamiento Médico para la Terapia Intensiva que son: Los Aspiradores (1000), Bombas de Infusión (3500) y otras para la respuesta de emergencias de salud pública. Son las Bombas de Infusión Volumétricas, del volumétricas continuas son (2500) que también ha sido distribuidas a nivel nacional.

La Adquisición de Equipamiento para Triage, Terapia Intermedia e Invasiva, que está referido a Voces de Reanimación, que son (625) Estetoscopios, Videolaringoscopios, tensión y otros para respuesta a la emergencia de salud pública. Esos también ya han sido distribuidos a nivel nacional.

La Adquisición de Equipos de Oxígeno terapia para la respuesta de emergencias de salud pública. Aquí teníamos Balón de Oxígeno de Transporte de 1m3 y Tubos de Oxígeno Completo más Manómetros de Alta Presión, también ha sido distribuidos a nivel nacional.

Con respecto a la Adquisición de Equipamiento de Laboratorio donde tenemos Gasómetros para la respuesta emergencia salud pública también ya ha sido distribuidos a nivel nacional.

La Adquisición de camas, camillas y otro equipamiento para terapia intensiva, Camas de Terapia Intensiva, Camillas de Transporte, Mesas de Mayo, para la respuesta de Emergencias y Salud Pública. Nosotros hemos también empezado la distribución hemos distribuido los Plásticos, Camas de Terapia Intensiva, Los Colchones de Aire, Los Porta Sueros de Cinco Patas, a Nivel Nacional.

Número 7. Está referida adquisición para la gestión de Cadáveres y Residuos Hospitalarios por lo que nosotros hemos distribuido aquí de los destructores de agujas, distribuidos a nivel nacional.

Adquisición de Autoclaves para la respuesta de emergencia. son autoclaves de 127 litros, 3 han sido ya distribuidas a nivel nacional.

La Adquisición de Mobiliario para la internación de Terapia Intermedia, Camas, etc. Tenemos Camas de Tres Movimientos, Gradillas porta Sueros, que también tenemos en diferentes cantidades distribuidas a nivel nacional.

La Adquisición de Equipamiento médico de internación Oxímetro de Pulso, Linternas y demás, tenemos Estetoscopios, Glucómetros y Tensiómetros y ha sido distribuidos también a nivel nacional.

Número 11. Tenemos la adquisición de equipo de curación para la atención de pacientes COVID 19 en el Municipio de La Paz, estos equipos de curación eran 6, de acuerdo a la solicitud de los municipios de los establecimientos también ha sido distribuidos en el Municipio de La Paz.

Tenemos otros equipamientos distribuidos a 88 redes de salud a nivel nacional que son: 282 establecimientos de salud en esto nosotros tenemos como proceso la adquisición de equipamiento médico, Bomba de Infusión de los cuales nosotros tenemos: Las Bombas Infusión de Jeringa y los Electrocardiógrafos ya distribuidos en el Municipio de La Paz.

Número 13. Tenemos la adquisición de equipos de computación, que es lo que contemplaba el proyecto computadoras portátiles e impresoras, en apoyo para la atención de pacientes COVID 19 del requerimiento ha sido: una computadora, tres impresoras y ha sido distribuido en el Municipio de La Paz.

Equipamiento Distribuido a las Redes de Salud del Departamento de La Paz, Hospital de Clínicas, estaba contemplada; La Adquisición de Equipamiento Médico y equipamiento de apoyo para el área de Emergencias del Hospital de Clínicas del Departamento de La Paz. son carros de curaciones, porta sueros que ya han sido distribuidos al hospital de clínicas.

Proceso de Contratación, adquisición de autoclaves y aspirador de secreciones para los centros de salud de Primer Nivel de Municipio aquí tenemos las Autoclaves, que han sido requeridas por el Centro de Salud El Rosal, que ya están distribuidos en este establecimiento de salud ya que es el único que ha remitido el requerimiento.

Respuesta N° 8. Programa BID, nosotros tenemos un programa de mejora en la accesibilidad a los servicios de salud materno y neonatal en Bolivia. En cuanto al hospital de Tercer Nivel de Potosí, tenemos lotes, son cuatro lotes de: Monitorización Quirófanos y para cuidados críticos que ya está pagada y transferido.

Tenemos el lote de mobiliario clínico que tiene y el mismo efecto, tenemos el hospital El Alto Norte, con el lote del Bloque Quirúrgico, Lote 2 de Ventilación y Anestesia que también está pagado y transferido, el hospital Madre Obrera de Llallagua, con respecto al equipamiento tenemos: lote de camas y camillas, lote de electro medicina, lote de quirófano crítico y monitorización que está en el hospital de Llallagua y ya se tiene el equipamiento instalado pendiente a la transferencia.

Con respecto a San Salvador Ocurí, tenemos el lote de camas y camillas, lote de electro medicina, lote de quirófano crítico y monitorización que estamos nosotros esperando que el hospital de Segundo Nivel de Ocurí, pueda resolver los problemas de infraestructura que tiene con el techo y la primera planta, para que nosotros podamos ya transferir el equipamiento que de hecho ya está en el mismo hospital.

Con respecto el Lote de cocina del hospital de nivel de Tercer Nivel de Potosí, tenemos ahí el lote de cocina, lote de instrumental médico y odontológico para los hospitales de Segundo Nivel San Salvador de Ocurí, Madre Obrera de Llallagua, hospital de Tercer Nivel – Potosí, tenemos el lote de diagnóstico por imágenes, tenemos el lote de instrumental odontológico para el hospital de Tercer nivel de Potosí, tenemos el lote de laboratorio y anatomía patológica y refrigeración.



Eso es en proceso de revisión de la liquidación con la Empresa EDUCTRADE, ya se realizó el pago del 50% al embarque de lote de diagnóstico, por imágenes y el lote (7) Laboratorio y Anatomía Patológica y Refrigeración, por lo que esto está en análisis legal para analizar el tema de las multas a la empresa y posteriormente ya la transferencia del equipamiento.

El Hospital El Alto Norte: tenemos el lote de equipos médicos que está ahí apagado y transferido, tenemos el lote; Madre Obrera de Llallagua que contempla con el lote de cocina y lavandería, lote de instrumental médico, lote de esterilización, lotes de instrumental odontológico, lotes Imagenología, lotes de mobiliario general, lote de quirófano y lote de laboratorio clínico, el cual ya se realizó el pago de 50% al embarque de los lotes y se realizará la conformación de comisiones de recepción y posterior transferencia.

Con respecto a San Salvador de Ocurí tenemos: otro lote de cocina y lavandería lote de instrumental médico, lotes de esterilización, lote de instrumental odontológico y lote de mobiliario que también está en proceso de notificación a la empresa, para la realización de bienes para el hospital de Segundo Nivel de Ocurí, pero esto está sujeto a la resolución de los problemas de la infraestructura en el hospital, que tiene que realizar el Gobierno Autónomo Municipal.

Pregunta N° 9. Referido a las acciones para la dotación de personal.

Nosotros como Ministerio de Salud lo que hacemos es la aplicación de los planes de puesta en marcha, donde se establece el personal especializado, cuánto y cómo se va a realizar esta fase de puesta en marcha. La convocatoria para la aplicación de las Becas de Especialización de acuerdo al nivel de proyecto y el fortalecimiento de Sistema Nacional de residencia médica, para que vayan respondiendo también a las necesidades de los departamentos enmarcados en los nuevos Proyectos de Infraestructura.

Pregunta N° 10. La documentación de respaldo, sobre las acciones respecto a las obras paralizadas como nosotros habíamos mencionado.

Todos los Proyectos Hospitalarios en ejecución, (fase de preinversión), correspondientes al Programa de Mejora de la Accesibilidad de los Servicios de Salud, Materna y Neonatal en Bolivia, con financiamiento BID. Por lo tanto, no se encuentran paralizados.

Con respecto a la Pregunta N° 11. Informe su autoridad con documentación de respaldos y hemos tenido acciones para determinar posibles responsabilidades por el: "Proyecto de Redes de Servicios de Salud" y el "Programa de Mejora". Esta Cartera de Estado ha iniciado cuatro acciones penales por delitos emergentes de la Función Pública por el manejo inadecuado de recursos destinados para el Proyecto de Redes de Servicios de Salud y el Programa de Mejora de la Accesibilidad a los Servicios de Salud, Materna y Neonatal. Referido al Proyecto 8868, que es justamente con Banco Mundial.

Con respecto a la Pregunta N° 12. Referido a algunos hospitales en específico. En este caso hablamos del Hospital de Monteagudo. El nombre del Proyecto es: "Construcción con su Equipamiento de un Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel, en el Municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca.

El inicio de obras ha sido el 3 de diciembre del 2023, nosotros ya hemos concluido el tema del contrato, Consorcio Austral estaba justamente en la licitación la empresa supervisora, nosotros ya hemos incluido en esto el anticipo y tiene un costo de 118 millones de bolivianos, está ubicado en la Urbanización Barrio Lagunillas, Distrito N° 5, Manzano 39, Predio 01, Avenida Jaime Mendoza, Calle S/N, Municipio de Monteagudo, Departamento de Chuquisaca.

En este proyecto Presidente, es importante resaltar, que el: "Municipio tenía que realizar algunas acciones, sobre el tema del Predio", para que nosotros podamos iniciar las todas las fases de preinversión, el Municipio ha llevado a cabo todas las fases requeridas, ha logrado regularizar todos los documentos el año pasado y ha logrado también sanear todo el tema del terreno, con alguna infraestructura que estaba emplazado





sobre este terreno, por lo cual, tras ellos haber generado la limpieza del terreno, hemos procedido ya con el inicio de obras, por lo tanto, estamos en la fase ya de avance de esta importante infraestructura.

Pregunta N° 13. Sobre los recursos económicos y escritos en la presente gestión del hospital de Segundo Nivel.

En eso nosotros tenemos para Chuquisaca, inscritos hasta el momento, los 7 millones que están referidos a la primera fase de construcción, por lo que a medida que vaya concluyendo cada una de las fases de acuerdo como se estableció el proyecto, vamos a hacer la modificación presupuestaria, para inscribir el presupuesto del restante, ya que son recursos que están completamente garantizados.

Con respecto a la pregunta N° 14. Sobre la Construcción del Hospital de Segundo Nivel, de Monteagudo, qué acciones se han realizado para reanudar con la obra.

El Hospital de Segundo Nivel de Monteagudo, se encuentra en ejecución como nosotros podemos ver en las imágenes, ya habíamos respondido esta pregunta Presidente.

La pregunta N° 15. Con documentación de respaldo, el equipamiento con el que contara el Hospital de Segundo Nivel de Monteagudo.

El Hospital de Segundo Nivel del Municipio de Monteagudo en el Departamento de Chuquisaca, realizado con el Consorcio Australia que forma parte de los Cuatrillizos, contiene todo el Equipamiento Médico necesario en cumplimiento a la Norma Nacional de Caracterización de Hospitales de Segundo Nivel descrito de la siguiente manera y vamos aquí a meterle un poco más por lotes.

El Equipamiento Biomédico General, El Equipamiento Mobiliario Médico, va a tener el Equipamiento de UCI y Neonatos, Equipamiento de Esterilización, Equipamiento de Rayos X e Imágenes, Equipamiento de Morgue, Equipamiento de Laboratorio Clínico y Patológico, Equipamiento de la Unidad de Quirófano y Obstétrico, Equipamiento de Lavandería y el Equipamiento también de Cocina.

Con respecto a la pregunta N° 16. El manejo adecuado de recursos económicos destinados al Proyecto de Redes de Servicios de Salud y El Programa de Mejora de la Accesibilidad.

El Ministerio de Salud y Deportes, en coordinación con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, realiza seguimiento continuo a la ejecución de los proyectos a través del Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN), qué es la herramienta informática que nos permite el registro de seguimiento a los proyectos de inversión en una base de datos única, formando si el banco de proyectos con financiamiento externo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Así mismo en el marco de lo establecido con los contratos de préstamos sigo cumpliendo con la ejecución de auditorías de cada Gestión.

Aquí vamos a mostrar brevemente las auditorías que se han ido desde la Gestión 2019, '20, '21, '22, '23 hasta enero del 2024, con las auditorías financieras externas a la ejecución de los proyectos, tanto para los Proyectos Ministerios de Salud y UGESPRO también como con los proyectos de la AISEM.

Lo mismo que nosotros hemos seguido avanzando, con las otras auditorías, referido a los Proyectos de Servicios de Salud, Contrato de Préstamo 4612/BLBO, financiado por el BID. Donde también tenemos las auditorías externas de los estados con empresas externas, para que puedan realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos.

Con respecto a la Pregunta N° 17. Con documentación de respaldo.



Esto está referido a los ítems de creación destinados al Hospital de Tercer Nivel de Chuquisaca, nosotros tenemos ahí el listado de la designación de Ítems Ministeriales 2023, donde tenemos: Auxiliares de Enfermería, tenemos los Jefes de Laboratorio, Departamento de Especialidades Clínicas Enfermería, Unidad de Planificación Médica, Servicio de Imagenología, Servicio de Nefrología – Hemodiálisis, Servicio de Emergencias y Urgencias Quirúrgicas que son total de 7, tenemos los Licenciados en Bioquímica y Farmacia que son 6, Licenciados en Enfermería que son 15, Licenciados en Fisioterapia y Kinesiología que son 2, Médicos Especialistas en Cardiología que son 2, Médicos Especialistas en Cirugía General que es 1, Médico Especialista en Epidemiología que es 1, Médico Especialista en Medicina Interna 1, Médico Especialista en Reumatología 1, Médico General tenemos 5, Médicos Telesalud tenemos 1, el Planificador es 1, Regentes Farmacéuticos es 1, Responsables de Servicios de Anatomía Patológica, Cirugía Plástica y Maxilofacial, Enfermería y Bloque Quirúrgico, Enfermería de Consulta Externa, Enfermería de Hospitalización, Neurología, Transfusión, Traumatología y Ortopedia, son 9, Técnicos Medios en Enfermería tenemos 8, Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico son 2. En corte hacia el 31 de diciembre del 2023, eran 67.

A eso vamos con el tema de los Ítems Ministeriales incorporando 8 más en la Gestión 2024, licenciadas en Bioquímica, en Enfermería, licenciados en Imagenología que también hemos incorporado y 3 Médicos Generales del acuerdo requerimiento para poder empezar y a la fase de transferencia y puesto en marcha de este hospital, que estamos en este momento -también importante recalcar- que eso es referente al Ministerio de Salud y Deportes.

El resto de los recursos humanos es designado a través del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, que ya en el mes de diciembre ha logrado incorporar al equipo, para que nosotros estemos en esta fase del trabajo, ya en ese proceso de transferencia del equipamiento y también de incorporación de los sistemas digitales referentes a los procesos no solo de contratación sino también en el manejo de medicamentos.

Con respecto al Pregunta N° 18. El Hospital de Chuquisaca de Tercer Nivel. Cuánto tiempo se tarda para que este pueda llegar a su funcionamiento de acuerdo al contrato, como se había establecido en la fase de puesta en marcha.

El número de personal de salud y administrativo que se necesita para que el Hospital de Tercer Nivel de Chuquisaca funcione en su totalidad son: 607 personas, qué es lo que más o menos requiere un hospital de Tercer Nivel, de las cuales 417 son bata blanca, que están contempladas dentro del Ministerio de Salud y Deportes y 190 es personal Administrativo, de bata gris, que tiene que tener funciones operativas administrativas, que le corresponde al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Pero, también es importante en esto aclarar Presidente, que hay un plan de puesta en marcha, establecido la contratación de la empresa, por lo que se avanza en estos proyectos de manera paulatina.

Pregunta N° 19. Informes su autoridad con documentación de respaldo, cuándo se tiene el funcionamiento pleno, del Hospital.

De acuerdo a los proyectos y cómo se ha trabajado con la empresa constructora con toda la empresa para trabajar el proyecto de puesta en marcha, se contempla que más o menos para el año 2027, se establecía entre el 2025 y lo más seguro el 2030, que se pueda establecer al 100% el recurso humano.

Entendiéndose que en este momento estamos, en la fase; de inicio la puesta en marcha, a través de la transferencia del recurso humano y del equipamiento al recurso humano. ya está incorporado dentro del Hospital de Chuquisaca.

Pregunta N° 20. Sobre cuál es el estado actual del proyecto de construcción de la Unidad de Radioterapia en el Municipio de Sucre.

Así mismo señale los motivos por los que las licitaciones se tuvieran adjudicados, nosotros Presidente, -es



importante recalcar- que es la tercera vez que estamos respondiendo a la misma pregunta. Lo hemos hecho la última vez, el jueves pasado.

Nosotros habíamos tenido diferentes convocatorias anteriores, donde las empresas no han cumplido con la con los requerimientos mínimos. Hemos lanzado una última convocatoria la semana pasada, que habíamos dicho justamente que se abrían los sobres el 8 de marzo, para el 8 de marzo se han presentado dos empresas ya y estos documentos ya están en revisión de la Comisión. Así que estamos esperando ya los resultados de la Comisión, esperamos que hayan logrado subsanarse todas las observaciones y así iniciar firmante con la construcción de la Unidad de Radioterapia en el Departamento de Chuquisaca.

Por lo tanto, ahí tenemos las dos empresas que han sido proponentes. Estamos esperando que se concluye con ese proceso.

Con respecto a la Pregunta N° 21. Con Cuántos Ítems cuenta actualmente el Hospital México de Sacaba, que esta es una pregunta bastante específica Presidente.

Los ítems destinados a servicios complementarios son: 69 de los cuales 22 son ministeriales y los otros 47 también los pagamos nosotros, como Gobierno Nacional, pero son los ítems TGN, transferidos a la administración del Servicio Departamental de Salud.

Con respecto a los Ítems destinados a los servicios médicos es un total de 41, 16 dentro de los ministeriales y 25 son aquellos que son TGN, que pagamos también como Gobierno Nacional, pero están bajo administración del Servicio Departamental de Salud, por lo que tienen un total de recursos humanos de 110 personas que trabajan allá, con corte al 4 de marzo del 2024.

Pregunta N° 22. Sobre la cantidad de personal con la que cuenta el Hospital México de Sacaba y quieren un desglose, podemos ver ahí el desglose.

Nosotros podemos ver el desglose, tienen un Administrativo que es el Director, tenemos: en la parte administrativa al director, el Estadígrafo, el Auxiliar, los Auxiliares Administrativos que son 4, Médicos Generales son 5, Médicos SAFCI 2, servicio de Anestesiología son 5, tenemos médicos especialistas en anestesiología, servicio de Cirugía tenemos 5, para el servicio de Ecografía tenemos 1, servicio de Emergencias tenemos 3, servicios de Enfermería 42, servicio de Fisioterapia y Kinesioterapia 2, servicio de Fonoaudiología es 1, servicio de Ginecología son 9, servicio de Laboratorio son 9, servicio de Nutrición es 1, servicio de Odontología son 2, servicio de Pediatría, tenemos especialistas son 7, servicio de Rayos X, los Técnicos de Rayos X son 4; servicio de Telesalud, su médico es 1, servicio de Traumatología, con Médicos Especialistas en Traumatología tenemos 3, Trabajadores Manuales 4, sumándose un total de 110, Presidente.

De los cuales 38 habíamos dicho son ítems ministeriales y 72 son ítems TGN que nosotros pagamos, pero están bajo administración del Servicio Departamental de Salud.

La Planilla Salarial, que es algo que también incorpora. Tenemos: los Trabajadores Manuales con un 44 salario de 3.799 Bs., Técnicos en Rayos X 4.989 Bs., Auxiliares de Enfermería 5.005 Bs. licenciados Enfermería, así es de escala salarial Fisioterapia y Terapia Ocupacional o Fonoaudiología son 5.913 Bs., Odontólogos y Bioquímicos Farmacéuticos que están en la misma escala salarial 7.667 Bs., Médicos Especialistas que están en la misma franja salarial son 8.455 Bs. para los Ítems Ministeriales designados en el hospital México. referente a el último dato que tenemos del 2024.

La Pregunta N° 23. Está referida al Sistema Informático Clínico - SICE del "Hospital México" y a la cantidad de pacientes que son atendidos.

Aquí hemos tomado como referencia la Gestión 2023 en Cirugía General, el promedio de atenciones diarias son: 8.8 digamos 9 atenciones diarias, Foniatría son 4, Ginecología Obstetricia son 8 Medicina Familiar llega



a 1 por día 4, medicina física y Rehabilitación llega a casi a 1 por día, Medicina General son casi 12 por día, Medicina Interna serían 15 por día, Neurocirugía llegan a 5, Nutrición tienen 1 por día, Pediatría llegaría hasta casi 9 por día, Psicología llegan aproximadamente a 2 por día, Traumatología llegan casi a 11 por día.

Por lo que el porcentaje de atenciones médicas que han sido referidas en la tabla, está descrito en base al total de atenciones de la gestión 2023, que tienen un total de 28.202 atenciones. Presidente es importante recordar estas cifras cuando vayamos a ver la siguiente pregunta.

Pregunta N° 24. La cantidad de pacientes que son atendidos mensualmente según la especialidad, quiere que hagamos un informe en base al SICE, también en la gestión 2020 a la presente fecha, pero quieren cantidad de pacientes por mes.

Vamos a empezar con la Gestión 2020 por Especialidad Cirugía General en: enero 368, febrero 234, marzo 187, abril tienen 34, mayo 105, junio 123, julio 107, agosto 96, septiembre 246, octubre 368, noviembre 339, diciembre 415, para Cirugía General en la Gestión 2020.

En cuanto a Ginecología Obstetricia en: enero 383, febrero 254, marzo 251, abril 82, mayo 120, junio 232, julio 249, agosto 263, septiembre 388, octubre 424, noviembre 388, diciembre 302.

Para Medicina Física y Rehabilitación y Fisioterapia en: enero 0, febrero 0, marzo 0, abril 0, mayo 0, en junio tienen 9 atenciones, julio 277, agosto 171, septiembre 365, octubre 598, noviembre 682, diciembre 558.

Para Medicina General tienen: 131 en enero, 117 en febrero, 126 de marzo, 121 en abril, mayo 34, junio 55, julio 54, agosto 28, septiembre 61, octubre 150, noviembre 147 y diciembre tienen 96.

Para Medicina Interna: 206 para enero, febrero 206, marzo 174, abril 53, mayo 64, junio 114, julio 96, 85 en agosto, 169 de septiembre, 198 en octubre, noviembre 253, diciembre 335.

Para Neurocirugía tiene: 0 tensiones en enero a marzo, en abril 48, 35 en mayo, 72 en junio, 49 en julio, 63 en agosto, 111 septiembre, 167 en octubre, 134 noviembre, diciembre 155.

Para Nutrición tienen: 0 hasta el mes de junio, 1 en el mes de julio, 2 en el mes de agosto, 8 en el mes de septiembre, 7 en el mes de octubre, 12 en el mes de noviembre, 17 en el mes de diciembre.

Para otras especialidades tiene: 1225 en enero, 922 en febrero, 763 en marzo, tienen 0 de abril hasta diciembre.

Para Pediatría tienen: 473 en enero, 527 en febrero, 395 atenciones pediátricas en marzo, 37 en abril, 51 de mayo, 177 en junio, 337 en julio, 264 en agosto, 462 a septiembre, 555 en octubre, 567 en noviembre, 411 en diciembre.

Para Traumatología tienen: 0 atenciones de enero a marzo, 99 en abril, 160 mayo, 197 en junio, 154 en julio, 196 en agosto, 376 en septiembre, 358 en octubre, 372 en noviembre y 258 en el mes de diciembre, esto para Gestión 2020.

Para la gestión 2021 Presidente la misma pregunta, para Cirugía General: el mes de enero 168, para el mes de febrero 155, esta es Gestión 2021 para marzo 205, para abril 200, para mayo 76, para junio 146, para julio 197, para agosto 113, septiembre 136, octubre 8, de noviembre 183, diciembre 261.

Para Gastroenterología tienen: 0 de enero a abril, 8 en el mes de mayo, 10 en el mes de junio, 0 tienen de julio a noviembre y tienen 2 finalmente atenciones en el mes de diciembre.

Para Ginecología Obstetricia tienen: 118 para el mes de enero, 224 para el mes de febrero, 289 para el mes

de marzo, 246 para el mes de abril, 112 para el mes de mayo, 271 para el mes de junio, 284 para el mes de julio, 82 para el mes de agosto, septiembre 198, octubre y noviembre 299 diciembre 303 Presidente.

Para Medicina Física y Rehabilitación y Fisioterapia tenemos: 285 en el mes de enero, 356 en el mes de febrero, 595 pero el mes de marzo, 638 para el mes de abril, tenemos 0 en el resto del año.

Para Medicina General tenemos: 34 para el mes de enero, 108 para el mes de febrero, 134 para el mes de marzo, 161 para el mes de abril, 13 para mayo, 62 en junio, 75 en julio, 1 en agosto, septiembre 54, 72 en el mes de octubre, 78 en noviembre y 123 en el mes de diciembre.

Para Medicina Interna tenemos: 209 en el mes de enero, 155 en el mes de febrero, 264 en el mes de marzo, 303 en el mes de abril, 294 para el mes de mayo, 392 para el mes de junio, 478 para el mes de julio, agosto 307, 243 para el mes de septiembre, 158 para el mes de octubre, 310 para el mes de noviembre y 321 para el mes de diciembre.

Para Neurocirugía tenemos: 73 para el mes de enero, 95 para febrero, 149 para el mes de marzo, 125 para abril, 89 para el mes de mayo, 175 para el mes de junio, 260 para mes de julio, 98 para agosto, 202 para septiembre, 46 para el mes de octubre, 96 para noviembre y 100 para diciembre.

Para Nutrición tenemos: 6 en el mes de enero, 9 en el mes de febrero, 11 en el mes de marzo, 3 en el mes de abril, tenemos 0 atenciones hasta noviembre y nuevamente se retoman la necesidad con 11 en el mes de diciembre.

Para Pediatría 278 en enero, 198 en febrero, marzo 269, 283 en el mes de abril, 262 en el mes de mayo, 172 en el mes de junio, 293 en el mes de julio, 139 en agosto, 239 en septiembre, 19 de octubre, 245 pero noviembre, diciembre 338.

Psicología: 0 de requerimiento hasta el mes de mayo, donde se tienen 39, 16 de junio, 0 en julio, 34 de agosto, 0 en septiembre, 32 en octubre, 44 de noviembre, 21 en diciembre.

Traumatología: 225 en enero, 187 en febrero, 368 marzo, 409 en abril, 340 mayo, 346 en julio, 452 en julio, 285 en agosto, 260 de septiembre, 172 en octubre, 281 en noviembre y 341 en diciembre.

Presidente considerando que tenemos 22, 23 más tal vez pudiéramos solamente ver las tablas para que puedan tener la información, si fuera así Presidente.

**Sen. Presidente:** Si, por supuesto y sí nos pasa el informe de respaldo.

**Ministra de Salud y Deportes:** Claro que sí. En las atenciones mensuales de la Gestión 2022, como ustedes pueden ver en pantalla; para las mismas especialidades del mismo hospital hay un incremento en varias de las especialidades y de las atenciones.

En el 2023, está también en las pantallas, vemos también que hay una disminución en algunas de las atenciones, medicina familiar y comunitaria, medicina física y rehabilitación, tienden a ser oscilantes en el tiempo y al final tenemos nuevamente la reanudación de las atenciones. Es importante recalcar que aquí hemos tenido una importante cantidad de atenciones en este hospital.

La Pregunta N° 25. Informe si Sacaba tiene capacidad de servicios médicos e infraestructura, para cubrir la demanda de los pacientes.

Es un establecimiento de Segundo Nivel que pertenece al municipio y que está bajo administración del municipio. Dentro de la red de Sacaba, con una población asignada de 184.593. Tiene una infraestructura de 3 bloques, contando con consultorios por especialidades, quirófanos y 80 camas efectivas para todos los servicios y tiene los servicios de Cirugía general, anestesiología, emergencias, ginecología y obstetricia,



medicina física y rehabilitación, medicina general, medicina interna, neonatología, odontología, pediatría, traumatología.

Teniendo los servicios básicos acorde a la Norma Nacional de caracterización de Hospitales de Segundo Nivel. En los hospitales de segundo nivel de acuerdo a lo que nosotros hemos visto de la cantidad de pacientes promedio que atienden por día, un médico debería atender entre 18 y 20 personas por día. Por lo tanto, están por debajo de lo que pudiera requerir.

La caracterización del hospital la Pregunta 25, seguimos con la misma pregunta- El Hospital México, Sacaba es un Hospital de Segundo Nivel de atención, de que de acuerdo a la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías, en su artículo 81, parágrafo III, numeral 2. Es una competencia del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba. Ellos están a cargo de la administración de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primera y segundo nivel de atención organizados en la Red Municipal de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Tienen que encargarse de la dotación e infraestructura sanitaria mantenimiento adecuado del primer y segundo nivel municipal, para el funcionamiento del sistema único de salud.

Tienen que dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de jurisdicción, servicios básicos, equipos mobiliarios, medicamentos, insumos y demás los suministros, así como supervisar y controlar su uso. De otra forma también se entiende que también están a cargo de la dotación de recurso humano, pero como hemos visto, la mayor cantidad está a través de los ítems transferidos al Servicio Departamental de Salud y los Ítems ministeriales.

Pregunta N° 26. Informe si ante la demanda de pacientes en el "Hospital México de Sacaba" se realizó el trabajo médico asistencial por parte del Directorio del Hospital mencionado.

Es importante aclarar que los establecimientos de salud de segundo nivel no cuentan con un Directorio.

Pregunta N° 27. La falta de asignación de ítems de la Especialidad de Oftalmología al Hospital Oftalmológico de Parotani en el Departamento de Cochabamba. El centro Oftalmológico de Parotani es administrado por el Gobierno Autónomo Municipal de Parotani.

Por lo tanto, no es competencia del Ministerio de Salud y Deportes la asignación de los recursos humanos.

Pregunta N° 28. Informe qué acciones están realizando desde el Ministerio de Salud, respecto al estado de la infraestructura del Hospital Oftalmológico de Parotani, construido con recursos del programa Evo cumple Bolivia Cambia.

El Centro Oftalmológico de Parotani es administrado por el Gobierno Autónomo Municipal de Parotani. por lo tanto, ya no es competencia del Ministerio de Salud y Deportes la construcción y el mantenimiento de la infraestructura toda vez que esta infraestructura ha sido ya transferida al Municipio de Parotani. Eso es todo, Presidente.

**Sen. Presidente:** Gracias. Tienen la palabra de un tiempo máximo de 20 minutos a las senadoras peticionarias para la Réplica conforme el artículo 82, parágrafo IV del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

**Sen.ª Barrientos:** Gracias, Presidente. Señora Ministra gracias por su presencia en este Hemiciclo.

Primero, le agradezco que venga y que no se exalte como su colega Ministra María Nela Prada, le agradezco la información adecuada.

Mire estos créditos, el contrato N° 8868 y contrato N° 4612, han sido aprobados el año 2019, estamos al

año 2024. Cuando nosotros empezamos este proceso de fiscalización por el Crédito del Banco Mundial 10 hospitales no se habían hecho, no habían avanzado.

Por el Banco Interamericano de Desarrollo otros 10, es decir 20 hospitales, ahora después de nuestro proceso de fiscalización y déjeme decirle, me alegra mucho escucha que Usted dice que se está retomando estas operaciones porque lo que yo le observo, es que el Crédito del Banco Mundial venció y ustedes han realizado una enmienda que está mal hecha, está mal hecha. Jeyson Auza, su predecesor, el hizo una modificación primeramente en el Gobierno de Jeanine Áñez, Jeyson Auza ratifico y no tiene ningún tipo de proceso penal por eso. ¿Por qué está mal hecho?, estas modificaciones y enmiendas deben pasar por el Parlamento, deben pasar por el Parlamento.

Cuando la Asamblea Legislativa les aprueba un crédito, ustedes están obligados a hacer adendas a través del Parlamento nacional, por eso el gobierno tiene esa trampa de meter el Presupuesto General del Estado, un millón de adendas y al final donde nadie lee las letras chiquitas y creen que así se aprueba, pero no resulta así. Eso no está cumpliendo norma. Por lo tanto, el crédito del Banco Mundial es susceptible no solamente a revisión sino de observación por el organismo internacional.

El 20 de septiembre del año 2023, el año pasado ustedes desde su Ministerio Señora Minostra, me han respondido una Petición de Informe Escrito, haciendo referencia también a estos hospitales. En la que me han dicho que no se han iniciado procesos; de 6 hospitales en La Paz, 4 en Cochabamba, 8 en Santa Cruz, 4 en Tarija, 3 en Beni, 1 en Oruro, 1 en Potosí, esa es la cantidad en total 27 hospitales de este crédito que no se habían iniciado a septiembre del año 2023, por eso ratifico mi alegría, al saber que su cartera está retomando a pesar de las irregularidades con crédito del Banco Mundial, que debe ser modificado en adenda en esta asamblea porque es importante para el pueblo boliviano.

Lo que no me explico es el daño a la gente y la instrumentación de los hospitales para la campaña política. Desde el año 2019, que hemos tenido que hemos tenido un periodo de pandemia porque lo entiendo. Estos hospitales debieron haber avanzado, hay problemas muy serios. El hospital por ejemplo que debe estar construido en Quillacollo, tiene un predio que se ha entregado, que está en serios problemas porque no se termina de definir un municipio. No es problema de ustedes, es un problema del municipio y Usted tiene razón, hay municipios que no han ido cumpliendo. El hospital de Monteagudo, tenía una construcción de semi avance que ha sido construida sin necesidad, o sea es un daño económico al Estado por qué se ha construido y se lo ha tenido que derrumbar, se ha construido en una primera etapa, no como un predio de un municipio sino como un inicio de obra y cuando Usted me dice que los procesos están en ejecución en este momento Señora Ministra, el daño a la salud es grave, porque lo que ustedes tienen son diseños a obra final, son diseños a obra final, no han licitado en la mayoría de los casos que ustedes han dicho que están avanzando la construcción de los hospitales, ya sea por parte del municipio o por parte de Usted.

La mayoría de esos proyectos han tenido que derivar a la UPRE. Es el caso del Hospital Oncológico de Tarija, por respeto a la gente de Tarija, Usted nos debe una explicación. Nosotros hemos hecho hacer una inspección al Hospital Oncológico de Tarija hace tiempo también a la Caja Petrolera de Tarija y a varios hospitales hace años y nos sorprende que ese hospital siga así, un hospital tan importante como el Oncológico, que no tiene equipamiento y entiendo que Usted hace un par de semanas ustedes han derivado a la UPRE, pero explíqueme al pueblo tarijeño; ¿qué va pasar con ese hospital?, ¿cuándo va a empezar a funcionar? ¿Cuándo le van a dotar de ítems a ese hospital?

Lo mismo me dice Usted del Hospital de Monteagudo, mire la empresa le entrega el hospital y Usted tiene un año de esa empresa para que todo esté funcionando. Si el hospital va a ser entregado el 2030 con ítems ¿cómo van a verificar?, no van a tener posibilidad de verificar Usted ha estado en Villa Tunari entregando el hospital sin ítems, sin ítems, no está concluido, ese hospital no está bien.

¿Sabe que ha pasado?, yo le he reclamado aquí al Presidente, nuestros asambleístas departamentales han ido a inspeccionar el hospital, casi los matan, casi los matan, no está bien, linchados han salido corriendo.



Pero, yo ruego hagamos una revisión correspondiente y le crítico, no al Ministerio si no al SEDES (Servicios Departamentales de Salud) y a los municipios es pasanaku esa rotación de personal para tratar de completar ítems cuando se está entregando un hospital.

Lo que están haciendo ustedes no está bien, quitarle un hospital para rotarlo a otro para cumplir con la cantidad de médicos que tienen entregar la obra, luego los vuelven a cambiar y los bicicletean Usted me explica, por ejemplo, en el Hospital de México el índice salarial; el médico general tiene el mismo salario que el médico de especialidad, ¿Cuándo van a institucionalizar a esos médicos?, es un problema grave en este país.

Es demasiada información quiero dejar algo claro, le han hecho un daño gravísimo a la salud de la gente, un daño gravísimo se han prestado plata, no han tenido la capacidad de ejecutar esa plata, le han tomado el pelo a la gente después de nuestra fiscalización han empezado a trabajar, después que nosotros fregamos empiezan a trabajar, por lo menos han resultado nuestras fiscalizaciones.

Por otra parte, en el Hospital de México Señora Ministra, nosotros hemos denunciado, con denuncia penal y denuncia en la contraloría qué 5 médicos del Hospital de México que siguen en funciones cumplen funciones administrativas teniendo ítem de médico y no tiene cargo de Director es decir cuál es el daño y Usted me dice que cada médico tiene que atender por día 20 pacientes, ¿Cuál es el daño que esos médicos sigan trabajando?, estoy segura si nosotros vemos esa irregularidad en el Hospital de México de Sacaba, que es un hospital de segundo nivel, es el único que tiene ese problema, el sistema que ustedes tienen tiene que mejorarse.

Por eso nosotros les pedimos el detalle año a año por qué ese sistema se tiene que mejorar. Ese sistema que ustedes tienen, tiene una cosa buena; no es susceptible a modificación, pero si tiene que ser demarcado obligatoriamente por cada médico, para que podamos fiscalizar médico por médico quien hace su trabajo y quien no, como hay buenos profesionales en salud que merecen ser institucionalizados y que se les suba el sueldo por su especialidad, pero hay médicos que son malos, que se aprovechan de las circunstancias.

Aprovecho que Usted está aquí, para que mejoren ese sistema, para que la gente tenga atención pública de primer nivel, de primer nivel Señora Ministra. Lamento que el estado de salud en este país no esté funcionando bien, no hay salud en el país Señora Ministra, no hay salud las colas de la gente son interminables, entiendo que Usted es la Ministra de la salud.

Pero, también la seguridad social tiene sus propias administraciones y sus propias cosas. Hemos denunciado hoy con la Senadora Gallo; el sistema de hemodiálisis, ¿sabe cuánto es el sobreprecio?, 150 compra a la empresa y le vende al Estado en 500 pesos, las medicinas por hemodiálisis, más del 150% de daño por paciente, 4 millones de dólares, 28 millones de daño económico al Estado en los últimos 2 años, solamente para la hemodiálisis que es un tema tan sensible para la salud pública y eso está en manos de ustedes. Le están robando desde su cartera.

Le hemos metido una demanda penal a Usted, porque es desde su cartera que le están robando a la gente, le pido tome cartas en el asunto, le están robando a la gente para enriquecerse, eso es lo que yo le critico siempre al MAS, la corrupción enraizada de su Gobierno y con salud Señora Ministra no, quizá con la carretera puede pasar desapercibido que está mal, pero ya, así le dicen al Alcalde de Cochabamba, roba, pero hace, pero bueno las calles están bonitas. Ojalá Usted no caiga en ese error no hay que robar, pero hay que hacer por la gente, uno es Gobierno por la gente. Por eso nosotros les decimos siempre, que se van a ir.

Necesitamos gente que haga para la gente, no para los bolsillos elites de turno Señora Ministra, me hubiera gustado que este aquí el Senador Ticona que tenía que hablar sobre el hospital de Monteagudo, como le digo tenemos múltiples observaciones, el tema de fondo es mi preocupación hoy; ¿cuándo van a entregar esos hospitales?, no los use para campaña Señora Ministra, la salud no se usa para campaña política, ustedes no les están regalando obras a la gente, ustedes han perjudicado a la gente, con más de 27





hospitales que no estaban ni siquiera iniciados por la fiscalización de la Oposición democrática de este país, han empezado a hacerse, porque no estaban haciendo su trabajo. ¿Se acuerda la primera vez que la vi?, le dije; no es su culpa esto, ahora sí, ahora es responsabilidad suya. Me alegra ver que está avanzando, porque yo reconozco las cosas buenas, pero reconozcan también que tenemos un proceso de fiscalización, si tuviera el Gobierno más transparencia, podríamos avanzar más en pro de la gente. Estoy segura que aquí tenemos médicos salubristas que van a tener muchas más observaciones.

Usted se va salir cuando me responda esto, pero quédese o pida a su personal que le grave lo que le van a decir, para que tome los apuntes y preste atención a lo que está pasando, aquí hay doctores de alta experiencia, escúchelos, yo no soy doctora, no soy salubrista, no tengo esa experiencia, yo he hecho un trabajo de fiscalización porque se están sacando la plata, porque hemos pagando intereses al Banco Mundial, de plata que no hemos usado, hemos sacado plata de los bolivianos perdiendo dinero para hospitales y para ítems, hemos perdido plata es la realidad, porque hemos congelado un monto, 5% de ese crédito hemos tenido que pagar año tras año que no nos desembolsó, es harta plata, plata que puede ir para equipamiento, que no es perdonable. Entiendo no ha sido en su gestión, pero hoy es Usted responsable y espero que se haga bien ese trabajo.

La UPRE Señora Ministra, es un problema, porque la UPRE ejecuta así nomás, cuando tiene que haber un organismo especializado ustedes les han quitado competencia a los municipios para hacerse con el todo, hay que dejar hacer, el centralismo no es la salida, si dejamos hacer a los municipios, quizás nos evitaríamos este tipo de problemas. He preguntado a los municipios, en Quillacollo me han dicho venció el crédito senadora, aquí no hay nada y me han ido a mostrar el lote baldío, ahí que tiene problemas, con los vecinos enojadísimos; Aquí nos han prometido un Hospital no hacen, no hacen. Eso es un problema, eso es un problema, porque la gente quiere Salud Señora Ministra.

Voy a terminar mi intervención para que pueda hablarle a la Senadora Moyoviri, que tiene que hablar de los Hospitales del Beni, pero quiero dejar un mensaje claro a su Gobierno. La Salud es para la gente y cuando ustedes permiten que haya corruptos que lucran a costa de la salud de la gente, es una barbaridad, es imperdonable, es uno de los delitos más graves que uno comete, Usted desde su cartera está obligada, a tener ojo duro, mano dura, ojo crítico, con lo que están haciendo en su Ministerio porque se están robando plata, a costa de la Salud de la gente y nosotros vamos a seguir metiéndoles demandas, hasta que eso se detenga o hasta que seamos Gobierno el 2025, porque se van a ir, vamos a ser Gobierno. Seguro La ministra Marianela Prada ya se hubiera exaltado, pero espero que usted no lo haga, porque más allá de la propaganda política, eso tiene un fin, beneficiar la salud de la gente. Le agradezco su presencia.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri, tiene 6 minutos.

**Sen.<sup>a</sup> Moyoviri:** Gracias Presidente. Gracias Señora Ministra.

Nos complace escucharla no, pero la verdad es que hay una preocupación, nosotros que somos de diferentes departamentos, lamentamos mucho porque, ¿qué está pasando? por ejemplo, Usted bien mencionaba, que en este crédito que se dio el 2019, ahora ya somos 2024, no se ha iniciado ni siquiera en San Borja, ni en San Ramón, ni Puerto Villaroel, ni Ixiamas.

Entonces, eso nos preocupa, por qué porque nosotros después de venir a legislar nos volvemos a nuestro departamento a nuestras provincias y a nosotros nos dicen: ¿Qué está pasando con esto?, bien lo decía la colega, la Salud no se juega y hemos visto en pandemia, ¿no hemos visto cómo hemos sufrido? por falta de espacio en los hospitales, por falta de equipamiento, por falta de enfermeros que de verdad puedan trabajar. Es verdad Ministra, yo creo que ahora, no sé si el papel aguanta todo, nos dicen: bien, nos muestra todo, el papel aguanta todo, se dice okay, se van a retomar, que van a hacer, ¿pero esto cuándo será?, de verdad Ministra, quisiera pedirle de corazón que Usted todo lo que Usted ha presentado ahí no los entregue, para que nosotros también llevemos a nuestros Municipios de repente, a nuestro municipio nos hayan dado digamos, de hacer este seguimiento y para que se vayan cumpliendo esto que se ha prometido porque es bien cierto a veces lo tomamos así, pareciera cuando en época de campaña nomás está utilizando, haciendo



creer al Beni, que vamos a tener todas estas prioridades, se va a lograr, se va a hacer, cuando no es cierto.

La verdad hablo por mi departamento, hablo por mis municipios entonces eso de verdad, tome en cuenta Señora Ministra, esperemos que en este momento, todo lo que usted ha dicho se tenga que cumplir, no vaya a ser que el día de mañana después; ya vayan de vuelta otra vez, porque no nos olvidemos mucho se dice; ya vamos a culminar nuestra Gestión y viene otra gestión que otra gente, lo va a tomar y otra vez vuelvan con estos mismos discursos al Departamento del Beni, a las provincias, a los municipios, yo creo que no.

Por eso, le pido Señora Ministra, nuevamente que todo esa documentación lo deje, para que nosotros nos respaldemos y lleguemos a nuestros departamentos, a nuestros municipios porque es importante, imagínese este crédito no ha sido poco son de dos bancos imagínese que dieron ese préstamo para que se pueda llevar adelante estas construcciones.

El hospital de Trinidad mire, se nos dijo para el 2023, nos daban, ya nos entregaban digamos para ver y el 2022, me equivoco 2022 y el 2023, ya nos entregaba ya equipado con todo como corresponde un hospital.

Sin embargo, hasta ahorita parece un elefante blanco todavía, está pintado de blanco, pero hasta el momento no se nos ha dicho, ¿qué está pasando con eso? nosotros hemos hecho fiscalización, hemos hecho seguimiento, pero siempre, le vuelvo a decir; el papel aguanta todo, dicen; ya le vamos a entregar, ya va a ver, pero si nosotros no decimos nada, si nosotros no ejecutamos, no hacemos seguimiento, entonces pareciera que nos toman como si fuéramos muy molestos realmente la Salud es importante, es importante para el Departamento del Beni, es importante para los municipios.

Entonces por eso Ministra, con estas pocas palabras que me dio a mí el Presidente, quiero que Usted en este momento, antes que usted se retire deje esa documentación porque con eso nosotros nos vamos a respaldar, que sí hicimos esta fiscalización, hemos pedido a la Ministra que nos informe cuáles son los avances, hasta dónde está avanzando, Si eso se va a lograr para que sepan también nuestras autoridades departamentales y municipales. Gracias Señora Ministra.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, hermana Ministra de Salud y Deportes para la réplica.

**Ministra de Salud y Deportes:** Gracias, Presidente. Saludo el aporte que siempre andan dando al tema de salud, todo aporte siempre es bueno. Como decía la Senadora Barrientos, un saludo también aquí al Senador Montero, a la Senadora Eva Humérez, que son médicos evidentemente, tenemos también a una persona la Senadora que es enfermera, con la que se puede avanzar en el tema de análisis y en algunos temas más técnicos.

Yo quiero aclarar aquí, que es importante el proyecto N° 8868 del Banco Mundial está en cierre. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es justamente la auditoria, una instrucción de transparentar, recordándoles además como decía la senadora, si bien este crédito se aprueba el 2019, es el 2020 donde se genera una serie de problemas. Cuando me toca sumir el cargo, lo que me tocaba es ir hacia el cierre del periodo de auditoria, en la que nosotros estamos en este momento para regularizar toda esta serie de elementos.

En este proyecto, uno de los grandes problemas era los respiradores chinos, no cabe más, que nosotros redundando en un tema que es de conocimiento público de como se ha manejado el tema de salud en tiempos de pandemia el 2020.

Con respecto a nosotros, en el Proyecto del BID. Estamos en proyectos de ejecución, estamos avanzando, no necesariamente todo depende de nosotros y eso justamente he aclarado durante la presentación, depende también del nivel local. Nosotros ejecutamos siempre y cuando tengan los terrenos saneados, los documentos en regla, cuando todo está bien, nosotros pedimos al banco para que nos dé la no objeción.

Pero, si en el nivel local se retrasa, si el nivel local no solicita el equipamiento como tiene que ser, si nivel local no soluciona sus problemas, nosotros a pesar de que les podamos cursar una gran cantidad de notas, eso no se soluciona.

Voy a empezar Presidente, por las respuestas que están de acuerdo a la petición de informe y luego me va a tomar un tiempo más para responder un par más, que están por fuera. El hospital de México, 5 personas me decían la Senadora que no cumplen funciones, eso es algo que tiene que evaluarlo sobre todo su consejo, el control está a nivel municipal y es cierto, la única parte que no tiene que brindar asistencia en el hospital es el Director los demás tienen que estar necesariamente lo que es la función asistencial sí que es importante también que los consejos, hay niveles de fiscalización, pueden hacerlo con este con este hospital.

La fiscalización que nos decía la Senadora, que sería la razón por la que nosotros corremos. Nosotros siempre corremos con los proyectos ahora que se están solucionando los problemas estamos avanzando, muchos de los hospitales se han ido poniendo en la fase y al inicio de obra. eso qué refiere usted sobre el hospital de Monteagudo; que nosotros hubiéramos derrumbado el anterior hospital, para construir el nuevo hospital, creo que ahí hay un error de información, porque lo que se ha movido son las graderías algo que tenía que ser un estadio. -Toda vez que tienen un segundo estadio-, entonces las graderías de ese estadio son las que el municipio ha tenido que limpiar, sanear todo ese terreno para que nosotros empecemos la construcción de este hospital no hay otro movimiento que nosotros hubiéramos hecho con otro hospital en el lugar, eso no era así. Eso importante aclarar.

Ahora Presidente, me voy a salir un poquito más sobre esto, para aclarar que en el hospital de Villa Tunari, nosotros hemos entregado 316 ítems y eso se trabaja con el Servicio Departamental de Salud el Hospital y ha sido transferido a la Gobernación, por lo tanto, el servicio Departamental de Salud es quien nos cursa los perfiles que nos falta para poder ir incorporando recursos humanos, para la transferencia total, porque es un hospital que ha avanzado de manera significativa en este proceso.

En el tema ítems, no es que se entrega el total porque si no, no tendríamos una puesta en marcha. Lo único que generamos es justamente una suerte de problemas internos, lo que se hace, es fases de puesta en marcha: la fase cero, la fase uno, la fase dos y así se van completando y los ítems también se van designando de acuerdo a la fase, se van abriendo las especialidades y nosotros entregamos los especialistas, el Gobierno Autónomo Departamental quien entrega sus batas grises y empezamos a cumplir con esa fase. Así es como se ha proyectado la Construcción de estos hospitales desde un inicio, por lo tanto, es lo que nosotros estamos haciendo.

Hay una suerte de error, de que nosotros hubiéramos pasado hospitales a la UPRE, son gestiones que me había referido a la presentación del mismo Municipio que acude a la UPRE por sus hospitales. Entonces es una gestión netamente Municipal. Hay una falla, un error en la en la información Senadora, nosotros no hemos pasado al Hospital Oncológico a la UPRE, nosotros no teníamos nada que ver en el Hospital Oncológico de la UPRE, UPRE que no depende del Ministerio de Salud, estaba desarrollando la construcción del Hospital Oncológico donde había una contraparte del Gobierno Autónomo Departamental y entendemos senadora, que eso todavía está en un tema legal en resolución. Por lo tanto, es otra instancia la que tiene que responder específicamente sobre ese tema.

Nosotros Presidente, siempre ratificamos la importancia de trabajar, siempre con la mayor transparencia es lo importante, nos sumamos también y esperamos que todo se sume, a que siempre sea trabajar por la gente, pero en el caso nuestro, no solamente es trabajar por la gente, lo que nosotros hacemos es trabajar también con la gente, para poder recabar también todas las necesidades que tengan para que vayamos viendo como a la subsanamos.

Si saludamos Presidente que se reconozca también aquí en la Asamblea en la Cámara de Senadores, el rol que tienen los municipios en la dotación de recursos humanos y como decía la senadora también en la construcción de sus propia infraestructura sanitaria, también en la dotación de su equipamiento, eso es



algo importante Presidente, para que así también vayan viendo la forma de la sostenibilidad, porque los hospitales demandan al final de cada municipio, la sostenibilidad que a veces los pone también en situaciones complicadas, porque no proyectan, porque no trabajan en algunos temas y tienen que irlos ajustando en el tiempo.

Presidente, agradezco nuevamente la recepción aquí en la en la Asamblea, en la Cámara de Senadores, les agradezco a todos por la atención.

**Sen. Presidente:** Agradecemos a la Ministra de Salud y Deportes por su presencia, solicito a la Senadora Simona Quispe Apaza, por favor acompañe a la Señora Ministra a abandonar este Hemiciclo. Pedimos a la Señora Ministra que nos haga llegar la documentación de respaldo del informe.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

**Sen.<sup>a</sup> Barrientos:** Presidente, la Senadora Moyoviri ha hecho observaciones respecto a los hospitales de Beni y yo he hecho observaciones respecto a los hospitales de Cochabamba, hay varios hospitales en Potosí, en Sucre que se han paralizado, como le digo; estos dos créditos son parte del programa Nacional de Hospitales. El programa Nacional de Hospitales tenía la promesa de entregar 40 hospitales funcionando hasta el año 2025, imagínese el daño, eso yo lo reclamo al MAS, se pasean en el país prometiendo cosas que no pueden cumplir, prometiendo cosas que no pueden cumplir, nosotros hemos hecho una promesa bien absurda, hemos prometido una ciudadela de la salud Presidente, que ni siquiera han puesto un ladrillo, han ido a proponer un banner ahí, le han expropiado un terreno IPICO sin necesidad para hacer nada, se inunda esa cosa todo el tiempo ¿para qué? no tiene sentido, porque prometemos cosas que no vamos a hacer y eso pasa con los créditos de este Gobierno Presidente.

Mire dónde nos mete el Gobierno, mire dónde nos mete el Gobierno, en esta Gestión se le han aprobado más de 4 mil millones de dólares el Presidente Luis Arce, más de 2 mil millones, han sido para gasto corriente, para gasto corriente y es tan mal la ejecución de ese Gobierno, demostrada aquí, por qué ha dicho la Ministra, le tomó la palabra; Banco Mundial ya se fue, ella me ha ratificado, se fue ese crédito, lo perdimos, ¿se da cuenta? lo voy a decir en datos para que tengamos toda información clara, permítame por favor un segundo, para que los colegas puedan hacer la fiscalización en sus municipios y que puedan ir a decir a sus municipios; Oigan por el mal trabajo del gobierno perdimos, porque aquí se ha ido perdiendo plata Presidente.

El Banco Mundial tenía un desembolso de 252 millones de dólares, 252 millones de dólares que han desaparecido, saben que; el primer desembolso que nos han hecho Presidente, lo ha explicado la Ministra en el PIO, cuando nos den las carpetas yo se las voy a repartir a todos, se han ido en contratar macanas por eso han tenido que iniciar procesos penales por qué han ido a repartir pegas sin necesidad con la plata que era para los hospitales porque ¿qué hacen? dicen voy a hacer un proyecto diseño final, voy a contratar gente para que haga el proyecto diseño final, hacen su maqueta, ese problema ¿sabe dónde también lo tenemos?, en el en el diseño final de la alcaldía en Cochabamba, 50 mil dólares han cobrado por esa cosa, para hacer una maqueta en Cochabamba.

Pero, bueno volviendo a nuestro tema de los hospitales, han contratado gente, por eso tiene que iniciar el Ministerio procesos penales, porque le advertimos nosotros, han contratado gente que ha hecho maquetas y ha dicho, así debería ser y luego ha dicho; no mentira, así mejor debería ser, han hecho el diseño final, han ido al municipio a presentar y ahí murió.

Cuando les he preguntado a los municipios también les puedo pasar esta carpeta, tengo respuesta de cuatro municipios, les han ido a decir aquí está vamos a dar tu alcantarilla este es mi dibujo y luego por la falta de ejecución Presidente, desapareció el crédito, hemos perdido plata de ese crédito, porque hemos pagado intereses, hemos pagado el 5% que nos cobra el Banco Mundial por la retención de ese dinero que no va y nos mandan notas del Banco Mundial, dice oye ya pues, ¿cuándo te voy a desembolsar? y la hemos tenido que decir no pues, olvídate aquí no hay nada porque no puedo garantizar eso, por eso la exposición de la



Ministra, no hay, no habrá no mintieron, nos mintieron, le mintieron a la gente al pueblo boliviano con algo que es muy delicado, su salud, su salud, eso no se hace Presidente, en unos años vamos a estar en campaña, no hay que jugar con la salud, no hay que mentir y ahora Presidente lo que vamos a hacer, aquí hay gente que está esperando esa aprobación, yo tengo que volver lamentablemente de la Comisión de Constitución al ver el tema de la Elección Judicial.

Pero, aquí se han colocado créditos, el pobre Senador Isidoro Quispe Huanca está en aprietos ahí, no sabe ahí cómo va a convencer sabe qué Presidente, nosotros ¿por qué no le aprobamos sus créditos al Gobierno?, por qué no ejecuta, por qué no cumple de esos 4 mil millones de dólares que se han aprobado a Luis Arce, ni siquiera 1500 millones se lo han desembolsado, ¿sabe por qué?, porque no ejecutan y está pasando, lo mismo, lo mismo, lo mismo Senadora Velasco con el crédito al Banco Mundial. ¿de esos 4 mil millones no se desembolsó un peso Senadora Velasco? ¿no se desembolsó un peso?, más de 2 mil millones tienen ahí para gasto corriente Senadora Velasco, o sea de los 4 mil millones que se han aprobado el Senado.

Ojo, lo que está diciendo la Senadora Velasco, que escuche a la gente, no, que escuche la gente, porque esto primero que es mentira, pero ojo, ojo con lo que está afirmando la Senadora Velasco, la Senadora Virginia está diciendo que de los 4 mil millones que se le han aprobado en este Parlamento, el MAS le ha aprobado al Presidente Arce, no se desembolsó ni un peso, está diciendo en estos tres años eso está diciendo la Senadora Velasco, es mentira porque lo que no han desembolsado es porque no hay ejecución, nos han desembolsado la primera parte ¿y saben qué gastado esa plata? en sueldos y salarios en lo que critican, en gasto corriente, en pagar la subvención del dólar, en pagar las otras cosas, estirando la mano pues Senadora Velasco, haciendo lo que tú has criticado tanto, estirando la mano para pagar sus salarios, haciendo lo que has criticó tanto, así están haciendo.

No le está haciendo un favor el Presidente Senadora Velasco, te aseguro, no estás haciendo un favor, mañana vas a tener que salir a explicar a la prensa lo que estás diciendo, aquí está la prensa, les va a tener que aclarar porque el Presidente se presta plata para pagar sueldos y salarios en vez de cumplir con las necesidades de la gente como los hospitales, por eso hemos hecho esta fiscalización Presidente y ojo que no ha sido fácil, detectives poco, detectives poco, la gente que nos ha colaborado con información ha sido despedida Presidente, despedida y amedrentada por hacer su trabajo; que prestar información a los parlamentarios, eso no está bien, pero así habrá el Gobierno, así obra el Gobierno.

Ahora nos quieren pedir una ampliación ocho carriles, nos quieren pedir plata para que carreteras ¿será que van a cumplir?, ¿será que van a cumplir? nos han tomado aquí el parlamento para hacer aprobar crédito, ¿será que van a cumplir? o para qué quieren esa plata, ha dicho la Ministra, cuántos procesos penales han tenido que iniciar porque esa plata no va a la gente, va los bolsillos de los compañeros del partido, va a los bolsillos de los compañeros del partido, porque son pícaros pues, se lo roban la plata a la gente, se roban la plata a la gente, eso no está bien Presidente.

Entonces, los invito a hacer un seguimiento más exhaustivo de esta fiscalización que hemos realizado. Aprovechando la presencia de la prensa, que ya no ser cubierto ocasiones con este tema; el Hospital Nivel 3 de La Paz, Hospital de Clínicas estaba en el Banco Mundial, en el Crédito del Banco Mundial, El Hospital Nivel 2 En Caranavi, también estaba en el Crédito del Banco Mundial, les voy a facilitar la documentación que nos ha pasado el Municipio de Caranavi, también El Hospital Nivel 2 Quillacollo, que también nos ha dicho; que Quillacollo ya no hay plata, no hay financiamiento, no hay hospital, estaba con el Crédito del Banco Mundial, Hospital Nivel 2 en Puerto Villarroel, Hospital Nivel 2 En San Julián, Hospital en La Guardia, Hospital en San Velasco, Hospital en Warnes, Hospitales San Ramón, Hospital en Uncía, que en Potosí, pero Senador Montero, Hay Varios Hospitales de Santa Cruz que yo los invito a que ustedes vean qué es lo que va a hacer el Gobierno, la Ministra ha dicho aquí que; están buscando refinanciamiento, porque no hay que tomarle el pelo a la gente.

Pero ojo Presidente, cuando mañana vengan con ese crédito ojalá no tengamos memoria a corto plazo, mañana van a volver a pedir plata para eso, porque ha dicho que están buscando refinanciamiento. Que nos expliquen primero ¿cómo van a devolver la plata que han tenido que pagar, por no ejecutar?, que nos



expliquen Presidente y que nos expliquen qué responsabilidad va a tener Jeyson Auza, por hacer una enmienda sin consulta este Parlamento, por qué él fue parte del gobierno del Presidente Arce, tiene que explicar ¿por qué esa enmienda no ha pasado por este parlamento? y es una enmienda COVID, ojo, es una enmienda con excusa de COVID, que le ha quitado la posibilidad de 10 hospitales, 10 hospitales a la gente de este país que necesita salud más que nunca. Gracias Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra la Senadora Moyoviri.

**Sen.<sup>a</sup> Moyoviri:** Presidente de verdad, ¿es un poco preocupante lo que ha pasado no?, porque sí los créditos fueron con el monto que se ha prestado y los intereses eran bajos, no entiendo por qué no se haya ejecutado, ahorita ya debían de entregar todos esos hospitales que han mencionado, que ya seguramente era para entrega, por lo menos este año para todo, pero sin embargo nos siguen mintiendo, por qué nosotros y como decía también la colega Senadora; dentro de estos créditos ya están metiendo pues el tema COVID y yo creo que; ya no es el momento de creer pues esto ¿no?, primero que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Por eso yo siempre digo: dijo Santo Tomás; ver para creer, lo que tiene que hacerse, se tiene que hacer y no nos olvidemos; los que es de Dios es de Dios y lo que es del César pues del César.

No podemos nosotros mentirle a la ciudadanía, no le podemos mentir a la sociedad, porque cuando se trabaja así estamos perdiendo credibilidad nosotros, porque quienes aprueban esos créditos desde un inicio, fue pues la Cámara Alta y no podemos nosotros Presidente estar jugando en esto, ¿qué estaríamos haciendo?, criticamos primero y nosotros estamos haciendo peor creo. Entonces creo que esto es un punto que nosotros debemos reflexionar como senadoras y senadores, porque somos las voces de nuestro departamento, de nuestra provincia y nuestro territorio y no podemos estar cayendo con estas mentiras. Si tiene que haber y si tenemos que dar, tenemos que dar y no volver a decir; ah no, con una mentira, que esto aquí, que no fue así o no, aquí tenemos que hablar con la verdad a muchos nos molesta, pero hay que decir la verdad.

Todos esos hospitales importantes para las provincias, para las comunidades tenía que ser ya entregada, lamentablemente mire como yo decía; el papel aguanta todo, el informe que da, uno muestra la foto. Siempre se nos ha venido mintiendo más que todo al Beni, se nos ha mentido en mil maneras de mentirnos a nosotros y eso no vamos a permitir más, vamos a seguir manteniendo nuestro trabajo que es fiscalizar, yo voy a llegar a estos municipios, donde está también plasmado en este documento que es; San Ramón, San Borja tenemos que hacer seguimiento, porque tienen que ver también nuestro municipio o nuestro Alcalde para que ellos también puedan hacer seguimiento, porque no puedo callarme yo con esto, esa es la verdad. Nos han puesto aquí para hacer sus portavoces y llevar la verdad y no mintiéndoles Presidente.

Creo, que la Ministra ahora como ella dice; están buscando de dónde sacar, para para lograr hacer esos hospitales que no se han concluido. El hospital de Trinidad hasta el momento está paralizado, no está concluido, no está entregado ¿hasta cuándo más? porque como decía de repente el 2030 recién será pues se va a entregar, pero no podemos callarnos, seguir aguantando todo este abuso, este atropello de no dar la prioridad a lo que es salud, nos jactamos diciendo primero es la educación, salud los servicios básicos, cuando no lo tenemos Presidente, eso es lo que molesta y eso es lo que de verdad nos hace hablar en este momento, porque tenemos que reclamar lo que le corresponde para cada departamento sí se tiene que cumplir, se tiene que dar prioridad.

Como decimos se ha aprobado muchos créditos y eso cuando se aprueba imagínese del Beni, cómo le puedo decir Bolivia, no es pues solamente por unos departamentos que sean los mejores y otro Departamento no, siempre también he mirado, ¿acaso en Bolivia abemos de primera, segunda y tercera, hasta cuarta?, no Presidente, creo que todos somos iguales y la Constitución nos ampara y dice todos somos iguales. Entonces todo debe ser por igualdad, y que se cumpla eso, por eso yo exigía a la Ministra que deje, porque esa documentación tiene que ver el municipio; donde tenía que estar esos hospitales, más que todo en el Beni, ese hospital de Tercer nivel que hasta ahora no está entregado, nos mintieron que el 2023 ya tenía que estar entregado, equipado con todo como corresponde, pero hasta ahora nada. Lo han pintado de blanco, sí, ¿por eso va a ser un elefante más que vamos a tener en el Beni?, no creo, pero vamos a



seguir fiscalizando, les gusta o no les guste, pero vamos a seguir fiscalizando, porque ese es mi trabajo de legisladora en esta Cámara Alta. Gracias Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

**Sen. Ajpi:** Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todos los asambleístas que están presentes y también a los compañeros que nos acompañan en este momento.

Primero debo aclarar que, en aspecto de salud siempre hay que retroceder un poco atrás ¿qué se tenía en el Norte de La Paz?, solo hablo de La Paz, hemos avanzado mucho y debe haber muchas deficiencias eso, es cierto, el plan hospitales porque a veces acordamos; vamos a construir un hospital en Caranavi, en Teoponte, en Guanay perfecto va a costar tanto las construcciones, pero cuando se llega al momento en el lugar hay problemas sabemos eso, si está paralizada alguna construcción siempre tiene un problema interno y estoy plenamente de acuerdo que tenemos que fiscalizar, pero cuando fiscalicemos nos percatemos qué es lo que existe in situ en lugar, ¿por qué está paralizado?, ¿es responsabilidad local o la responsabilidad del proyectista, que es el Órgano central? Qué pena que el Alcalde de Caranavi haya informado; que nos ha engañado con el hospital.

Yo tengo pleno conocimiento de la construcción del hospital, como dirigente sindical vengo exigiendo al Gobierno central desde el 2017. ¿Cuál es el problema?, nunca Caranavi ha podido definir dónde se va a construir porque un día dicen que va a ser en el norte, cuando regresas a la semana siguiente, va a ser al sur, vuelves, va a ser al Este o al Oeste, ¿Cuál era al final? que diga el Alcalde. Cada dirigente que quiere construir un hospital en un lugar para que eleve el precio de los lotes, ese ya no es problema del que ofrece la infraestructura, en este caso el Ministerio de Salud o el Gobierno Central.

Me place que hace una semana han definido por lo menos construir dónde está el actual hospital, de sutilizando, ojalá no vayan a decir que están volteando hospitales, son infraestructuras antiguas que se están derrumbando y si has decidido voltear esos espacios. Entonces, nos percatemos una por una, porque estoy seguro que si vamos hay problemas internos y lo cargamos al Órgano central, en aspecto de salud hemos avanzado mucho. En mi municipio hay un centro de salud integrado donde el actual Alcalde de La Paz, era Ministro de Planificación, ha ido a exigir por la magnitud de la infraestructura, ha ido exigir dónde está su sala de terapia intensiva. Entonces se ha hecho algunas cosas muy buenas, pero también ha habido dificultades; que no ha habido una cooperación del peticionario del lugar beneficiado. Hay que seguir fiscalizando sí es que realmente hay negligencia del Órgano Central, si hay que hacer procesos, hay que seguir procesos, pero no simplemente generalizar; que está mal, todo está malo, no todo está mal y tampoco todo está bien.

Hemos avanzado mucho en aspecto de salud de lo que conocíamos porque a los jóvenes es muy fácil dejar Mira que los masistas lo dejaron así, que irresponsables más antes ¿qué habría habido en ese lugar? no estoy lavándome las manos, se ha trabajado mucho y si sigue trabajando en el aspecto de salud, los que son médicos saben que están complejo y costosísimo, es difícil de llegar a un 100% de atención en todos los países del Mundo, peor en nuestro país. Estamos avanzando hermano Presidente, no nos asustemos, no nos alarmemos, como decían vamos a seguir fiscalizando, nosotros vamos a ser parte de la fiscalización, como siempre hemos sido, como organizaciones sociales, en esta ocasión como legisladores. Gracias Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Montero.

**Sen. Montero:** Gracias, algo corto.

Yo también hice una investigación el tema de la construcción de la promesa de Evo Morales en el tema hospitalario y a todos les entregué un libro de documentación oficial del mismo Ministerio de Salud, AISEM de la situación que estaban todos los hospitales que nos prometieron, pero seguramente como ya vamos a estar en campaña preelectoral todas estas obras se van a reactivar nuevamente, porque es importante



mostrar obras. Aquí yo quiero instarles colegas senadores que no solamente se aboquen a la obra, a la infraestructura que es inagurable, se saca la foto y por supuesto que vende votos.

Hay un tema de fondo que es importante para que esos hospitales funcionen y es con profesionales en salud. El gran problema que existe y no hay una política de recursos humanos dentro del mismo Ministerio de Salud, en relación a crecimiento vegetativo a la necesidad y sobre todo al acompañamiento dentro de esta infraestructura, deben haber ya formándose profesionales en diferentes áreas de la especialidad, de acuerdo a la complejidad que va a tener ese hospital.

Me explico, hablaban del hospital de Chuquisaca, que va a funcionar en su 100% su capacidad en el 2030, necesita una cantidad de 607 de recursos humanos, de los cuales 417 son bata blanca, bata blanca son: lo que hacen la parte asistencial; médico, enfermeras, bioquímica y aquí un número que me preocupa dice 190 administrativo, es decir casi el 50% administrativo y casi 50% serían profesionales, no sé qué tanto administrativo tendría su hospital y para ese hospital, para que funcione para este año la han destinado 8 ítem, y me pregunto la empresa, una vez concluye la infraestructura tiene un año para poder evaluar y que todos los servicios funcione, llámese equipamientos y todo, pero si estamos proyectando a 6 años para que funcione el 100% de la capacidad, ¿qué va a pasar después?, si vemos fallas, cuando ya estemos en los servicios que se estén abriendo posteriormente.

Entonces en resumen políticamente por supuesto la obra está, la entregamos, da votos, pero no cumple el fin con la cual fue construido y eso por supuesto causa un daño a la sociedad y vamos a seguir quejándonos del sistema de salud; tal el hospital, si la hemos construido y se pelean por construir, pero recursos humanos y el manejo del recurso humano como soldado político, ahí vio, mostró la ministra, 8400 bolivianos el sueldo de un médico general igual el de un médico especialista y el mismo sueldo ¿sabe por qué eso? porque ya no hay institucionalización; les entrego, les presto el ítem para que este y de acuerdo a eso lo voy a tener como un soldado. Esa es la política que ha implementado el Gobierno del MÁS y es por eso que hay fuga de profesionales especialistas, se van a la Argentina, se van a Brasil y prefieren quedarse allá y vemos la carencia en ciertas especialidades en Bolivia.

Por eso colegas, dentro de la fiscalización no vean solamente infraestructura, sino peleen, peleen para que tengan recursos humanos sus hospitales, si no van a ser elefante blanco y por supuesto que la preocupación de estos hospitales y de las construcciones que es crédito, todo es crédito, todo es deuda y también tendrá que responder en su momento el Gobierno de los aeropuertos, que construyeron y no funcionan; Chimoré, San Ignacio de Velasco, Copacabana y es un daño económico, sea está pagando su crédito, todos los bolivianos estamos pagando, es deuda de cada uno de nosotros y no cumple ninguna función. Esa es la tarea que el MÁS implementó, endeudarse y yo ponía como ejemplo, y aquí están los nuestros compañeros de Yapacaní. Es como que yo vaya al cumpleaños de alguno de ustedes y le diga; sabe qué, les tengo un regalo, he prestado plata para que Usted deba y le entregue, eso es lo que hacen con los créditos, le entregan deudas ¿y cuándo se la entregan? todavía no sabemos si van a cumplir realmente de los tiempos de la construcción de los hospitales.

Decía la Senadora de Trinidad, el hospital de Trinidad debería haberse entregado el 2020, hoy está con una un avance de obra del 39% y está paralizada, eso crédito que cada uno de nosotros tenemos que pagar. entonces creo que el tema de salud es preocupante, pero creo que el recurso humano de esos hospitales también que se van a construir seguramente. También es importante y es tarea de nosotros poder fiscalizar y exigir que exista, se garantice los recursos humanos para estos hospitales. Gracias.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Paz.

**Sen. Paz:** Presidente, bueno una observación que se reitera mucho en este Gobierno y en el anterior Gobierno de Evo Morales, discúlpeme, no se enojen habrán visto, yo he escuchado, no era peticionaste, pero hay un consorcio austral que ha ganado como siete, ocho procesos ¿no?, son de estas cosas donde se iban unos montos extraordinarios de recursos y estaba, es información oficial acabamos de ver hoy día aquí en la pantalla; consorcio austral, tengo entendido. Estoy averiguando que los tres hospitales más





grandes que se hicieron en la gestión de Evo Morales, resulta que estaban vinculados al Presidente de Real Madrid y una empresa constructora MacGyver ¿no?, van a inaugurar uno que está aquí en La Paz, ruta hacia la Zona Sur y es uno de los tres mega hospitales, que bien por la empresa, seguramente habrán hecho lo correcto, pero son de estas cosas que ocurren. Llévate un bloque entero, un paquete o sea se ha llevado los tres hospitales más grandes de Bolivia en la anterior gestión y ahora hay una MacGyver por lo que me indica el Senador Montero.

Ahora hay una empresa que está llevando cerca de 500 millones de bolivianos, en 8, en 7, 8 megaproyectos que he podido ver, porque iba sacando fotos. Evidentemente vamos a certificar cuando venga la información Oficial que la Ministra indicó que va a dejar, hay hospitales pusieron el ejemplo el Oncológico de Tarija que ya está la infraestructura hecha, y resulta que hay que equiparlo para dar atención oncológico a todo el sur de la Patria, no es solo a Tarija, esta es una infraestructura grande, que va a dar atención a todo el sur de la patria y a todos aquellos que lleguen, creo que ha sido un acierto del Gobierno hacer este sistema de energía atómica, para el tema cáncer, nadie puede negar esas cosas, no se pueden negar. Está claro que empiezan con nuevos proyectos; pareciera que lo importante es la infraestructura y no en sí la atención el servicio a la gente, porque ahí está la infraestructura en Tarija, nosotros los tarijeños lo vemos, hermosos oncológico; pero está ahí parado y no da atención, no es construir en sí mismo la obra, es darle atención a la gente.

Pongo en alerta esta suerte ya pasó en anterior gestión, vuelve a pasar ahora que ciertas empresas dos o tres se llevan los megaproyectos en Bolivia y esa información oficial. Yo no estoy diciendo que haya corrupción, pero llama la atención, llama la atención que esto ocurra reiteradamente. Presidente quiero indicar algo, en Bolivia tenemos, las cifras no me equivoco porque es difícil de encontrar cifras oficiales, pero cruzando información en Bolivia tenemos cerca de; 180 mil trabajadores o profesores, ítems vinculados a la educación, 180 mil tenemos cerca de 27 mil vinculados en el tema salud, médicos, enfermeras, perdón 27 mil si no me equivoco podrán corregir vinculados a médicos y ese tipo de atención, cerca de 30 mil solo he tomado estos tres ejemplos en total entre educación, médicos y enfermeras, hace un valor de 237 mil profesionales que dependen de una u otra manera del estado.

El año 2022 y esto es información de algunos economistas certificado por información del Estado, el año 22 Presidente y estimados colegas para este sector se dispuso 20 mil millones de bolivianos. Esto es lo que costó 180 mil vinculados a la educación y médicos 27 mil, enfermeras 30 mil en total 237 mil esto costo cerca de 20 mil millones de bolivianos en áreas de salud, áreas de educación, áreas de atención del estado al ciudadano a través de las infraestructuras que nos está mostrando la ministra ya hechas o algunas por hacer a futuro, eso equivale -si sacan una simple división hay mayores detalles equivale que por esos 237 mil Presidente, por cada mes más o menos son: 7 mil bolivianos, salario, lo que cuesta porque evidentemente no es un salario de 7 mil lo que cuesta, diferentes instancias vinculados de estos profesionales con el Estado.

Mire Usted, estos 20 mil se dividen entre gobernaciones, alcaldías y universidades, una cifra, perdón; una cifra similar se llevan las Alcaldías, Gobernaciones y Universidades ¿sabe cuánto se ha llevado 75 empresas del Estado?, 75 empresas, 75 empresas que son nuestras empresas deficitarias e ineficientes, que no nos devuelven un peso a los bolivianos, hemos puesto cerca de 62 mil millones bolivianos o sea para educación, salud todo esto 20 mil, para las empresas deficitarias ineficientes 62 mil millones de bolivianos, eso equivale cerca y ellos tienen como contratados cerca de 20 mil empleados, perdón quedé tantas cifras, pero uno así puede ir investigando. Tal vez me haya equivocado en alguna, pero quiero que se entienda claramente el mensaje, gastamos 62 mil millones, 62 mil millones cada año en mantener 20 mil empleados que son de 75 empresas estatales.

Por el otro lado, a la salud, a la educación le damos solo 20 mil, un tercio, un tercio si nosotros de esos 60 y pico mil millones quitáramos el 50% no necesitaríamos deuda, dejaríamos de pagar a los amigos del partido y estaríamos poniendo la plata, en lo que me gusta que se repita en este Plenario, en la gente, es en la gente donde hay que poner la plata, pero no estamos poniendo la plata de la gente.



Sacando el promedio de estos 62 mil millones equivale a cada trabajador cerca de 258 mil bolivianos al año, es una barbaridad, eso es una barbaridad, entonces ¿por qué doy estas cifras? Porque; yo no estoy haciendo crítica a la Ministra, que intentará hacer lo mejor porque es el modelo el que no funciona porque el modelo pone en educación, salud y enfermeras, médicos 20 mil millones y otros funcionarios más, pero pone por el otro lado a 75 empresas del Estado; 62 mil millones de bolivianos, o sea no es lógico, ¿Por qué estoy atendiendo con prioridad hasta 75 empresas, que no me devuelven un peso?, porque no me están dando retorno, si me generaran retorno, utilidades para el Estado, para después repartir entre la gente okay se entiende y ahora te dicen oye no solo voy a seguir gastando esta barbaridad en mis amigos del partido, mis colegas los que han apuntalado los de El Pacto de Unidad, sino que para resolver los problemas de la gente en la calle, del pueblo voy a seguir generando deuda, o sea, para resolver los problemas de la gente deuda, para resolver los problemas de mis amigotes ah no que se gaste la plata la que haya que gastar, no tiene coherencia.

Esto no es un problema de orden ideológico; si uno es de izquierda o derecha, esto un problema, o estás con la gente o estás con los compas del partido manteniéndolos en empresas ineficientes y deficitarias, eso tiene que preguntar Bolivia, ni siquiera tal vez cambien de partido, sigan gobernando ustedes ya muy bien, pero tarde o temprano van a tener que plantearse Presidente; seguimos malgastando 62 mil millones de bolivianos en 75 empresas, que no dan nada de retorno o a los 20 mil millones que le damos a la gente a través de Educación, salud y otros proyectos u otros servicios del Estado, balancearemos pues, sacaremos de aquí, de estos ineficientes y deficitarios y pondremos en la gente en que tenga mejor salud, educación eso es, no hay mayor debate y la gente tiene que decidir, porque ¿quién puede negar que las 8 vías de salida hacia Senkata y Oruro son necesarias?, nadie o la carretera a Yapacaní.

Pero lo que nos está diciendo el Gobierno es; paguemos eso con deuda mi amiga, la Senadora Velasco me está retando Senadora Velasco, estoy hablando con cifras oficiales del Estado, solo que yo tengo una visión diferente, yo no pongo tanta plata en estos cuates y pondría más plata en la gente y no haría deuda, si de esos 62 agarras 30 mil millones, 30 mil millones en Bolivia no sobra platita para hacer todas las obras que requiere los siguientes dos años de este Gobierno, nos sobra plata, 30 mil millones mucha plata para Bolivia, pero no, el estado nos dice no toquemos a mis cuates y el pueblo de Bolivia que se endeude para proyectos, como el de Yapacaní o el de Senkata nadie niega la necesidad, pero lo que yo niego es el modelo de aplicación que están haciendo a costa del bolsillo boliviano, sin tocar el bolsillo de sus cuates, eso es lo que yo niego.

No quiere cambiar el Gobierno, no quiere cambiar y entonces cuando viene la Ministra muy educada, que hay que reconocer que ha sido un cambio en función de su presentación nos dice tenemos estamos haciendo 27 nuevos hospitales perfecto, eso hay que apoyar no puedes negar hospitales, pero el problema es como dijo un senador colega; ¿pero cuál es el servicio? si no generó servicio y un hospital como el Oftalmólogo de Parotani tremendo hospital se lo voy a dejar un pobre alcalde o alcaldía usted atiende pues el oftalmólogo, o sea estoy diciéndole; te hecho la infraestructura, aquí te he puesto los aparatos, ya he gastado la plata en esto ahora vos atiende. Oiga les aseguro que Parotani no atiende. Los que conocen es municipio, es un municipio es muy chico, como para tener un hospital especializado solo en la parte de oftalmología porque debe dar atención a Cochabamba, debe dar atención a otros municipios o departamentos del país.

Cómo le vas a decir, cómo la Ministra nos va a venir a decir ahora ya es responsabilidad del alcalde que resuelva, el alcalde ni tiene presupuesto porque el 88 % del presupuesto nacional se queda con el Estado central y el 12% va a universidades, gobernaciones y alcaldías, solo el 12% ¿cómo puede atender tremendo monstruo?, es como que le digas a la Alcaldía de Tarija o a la Gobernación; ahora encárgate vos del Oncológico, es imposible las dimensiones no son para una alcaldía o una gobernación, son de atención nacional. Pero claro el centralismo que dice; no pues está en tu municipio vos atiendes, ¿y la plata?, no la plata me la quedo yo el 88% y 12 te estoy dejando para vos, de cada 100 bolivianos, 88 se quedan aquí en el edificio al frente y 12 pesos se reparte Universidades, Alcaldías y Gobernaciones.

Presidente termino, por si acaso para los presentes; tenemos nueve gobernaciones en Bolivia, tenemos 11



Universidades y 300, ya estamos en 339 municipios, uno de esos municipios es Parotani y vuelvo a reiterar; quien conoce ese municipio no puede atender, no puede venir la Ministra a decir; que se encargue ellos de tremendo monstruo que es el oftalmólogo, es son políticas nacionales, no le puedes quitar la plata; ah sí se la quitó porque le doy 20 mil millones de bolivianos a todos para atender esto pero 62 mil millones en atender mis cuates de las 75 empresas.

El modelo no funciona y estamos generando mayor crédito, mayor carga, ya son más de 30 mil millones de dólares en deuda externa e interna ni Yapacaní va a poder pagar su parte de la deuda, mucho menos el alto, olvídense el resto de los departamentos que no somos centrales porque está claro que aquí el gobierno invierte en El Alto, La Paz o en Cochabamba y Santa Cruz listo, el resto no existimos, los siguientes seis departamentos han visto, salvo uno que me has parecido excepcional, no sé si alguien han estado en Ocurí, yo de niño he conocido Ocurí a los siete años y el hospital de Ocurí es un monstruo, que está bien para Potosí, pero es un monstruo, que no creo que se esté haciendo cargo Presidente, el municipio, no lo creo, tiene que tener una atención nacional, porque es de tal dimensión que es imposible que un alcalde de un pequeño municipio vaya a atender, porque debe atender seguramente a todas las regiones y a otros departamentos colindantes con Potosí, es imposible que un alcalde pueda manejar tremendo monstruo en municipio.

Presidente, -vuelvo a reiterar- agradezco la presencia de la Ministra, sus explicaciones pero el modelo no funciona, no funciona y los que peleamos para que la mayor parte de los recursos del Estado vaya a la gente y lo menor quede evidentemente para establecer que conste quiero aclarar y con eso finalizo, no estoy diciendo que la plata se vaya a los empresarios no, no, estoy diciendo que la misma plata que maneja el Estado sin generar deuda vaya al servicio de ciudadanos de la gente, o sea romper esta hegemonía del 62% del centralismo versus lo que la gente recibe en servicios que es 20 mil millones nada más, a comparación de esos 62 mil tres veces más se queda el Estado central.

**Sen. Presidente:** Tenemos una larga lista, voy a pedir por favor sean más puntuales referidos al Informe Oral.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

**Sen.<sup>a</sup> Ferreira:** Gracias, Presidente.

Bueno hablando un poco sobre la Petición de Informe en sí, primero hay que destacar, creo yo de todo el tiempo que nosotros llevamos batallando con la cuestión salud en nuestras regiones, muchos de nosotros sabemos cuáles son las problemáticas. Teníamos mayores tropiezos con el anterior Ministro, vemos por lo menos una mayor apertura a brindar información cuando de repente la requerimos con esta Ministra y bueno sin duda alguna la educación, porque dada la última petición de la Ministra Prada, hemos visto que por lo menos la Ministra de Salud es educada, pero esto no quita que definitivamente la situación de la salud en Bolivia es caótica, caótica porque realmente tenemos un seguro universal que no cubre las necesidades de la gente que está ahí de nombre y que lamentablemente cuando yo escucho hablar a diferentes colegas sobre hospitales que están como elefante blanco, esto sucede también en mi región, tenemos una bonita construcción de un Hospital de Tercer Nivel prácticamente casi todo equipado.

Pero, que lamentablemente; ya se tenía que haber entregado antes que el señor Morales salga de la gestión de Presidente y que en ese momento no se entregó y hasta el momento todavía se hizo la entrega en el mes de octubre del año pasado, pero sigue sin funcionar, nosotros hemos hecho seguimiento y me hizo la Ministra hablar con la persona encargada en su Ministerio al respecto de la temática del Hospital Messuti en Pando y ella me explicaba que había un retraso primero de Gobernación por una problemática con cuestión al terreno donde construyeron, no podrían entregar algo pues si no tenía la documentación al día y ya estaba en este caso la transferencia ya hecha.

Por otro lado, la situación de las contrapartes que tenían que haber de parte del Gobierno Departamental, en este caso es el tercer nivel y una sería observaciones, pero aquí viene el punto especial al que me quiero



referir; Gobernación a punta de que todo lo que es batas grises, ellos a pesar de no tener condiciones económicas garantizan tener lo esencial para el funcionamiento del Hospital Roberto Galindo, pero sin embargo argumentan que mientras no existan los ítems, esto pues va a ser imposible, no podemos tener un hospital de Tercer nivel funcionando sin ítems.

Yo ahorita me acerqué a la Ministra, aprovechando que la tuvimos en este Hemiciclo y le pregunté al respecto del tema del avance porque la última vez se me dijo se tiene que formar una Directiva que haga todo el plan de funcionamiento de puesta en marcha de lo que es; el Hospital Messuti para la apertura y funcionamiento, esto ya hace fue septiembre del año pasado ya es mucho tiempo, entonces le digo Ministra ya pasado demasiado tiempo, y me dice ya prácticamente está la puesta en marcha ya se armó la Directiva del hospital, pero el tema es que ahora gobernación y alcaldía se tienen que poner de acuerdo porque como el Hospital Roberto Galindo de segundo nivel de Pando tiene una característica especial a comparación de otros hospitales del segundo nivel que es el único que brinda atención para los 15 municipios y brinda atención de tercer nivel también con especialidades de tercer nivel con hemodiálisis y demás no queda de otra porque es lo que corresponde dado que es el único hospital que tenemos en Pando, en todo el Departamento.

Ahí en el hospital Messuti, como podrán constatar senadoras que estuvieron tenemos terapia intensiva, inclusive terapia intensiva para el Neonatos, Hemodiálisis y todas las especialidades que deberían estar funcionando en un tercer nivel.

Entonces, cuando nosotros vemos la situación de Roberto Galindo nos damos cuenta la situación precaria en la que les toca trabajar, ¿por qué?, por qué no hay ni las condiciones mínimas en tema de cirugía, en tema de quirófano y demás porque faltan muchas cosas hasta autoclave imagínense que algo que es que es esencial para el tema de la desinfección de todos los equipamientos quirúrgicos, ellos a veces tienen que pedir que les presten hospitales privados para poder hacer la infección, o sea este nivel nos expresan la situación de lo que viven.

Por otro lado, una Sala de neonato que funciona calentando a los bebés y las incubadoras con bolsas plásticas esa es la situación que tuvimos algo que realmente conmocionó al Departamento por qué han fallecido bebés por falta precisamente de atención en neonato de tener algo especializado en terapia intensiva para nuestros neonatos, le podría aquí hablar a ustedes mucho de todas las problemáticas que tiene este hospital, le podría exponer muchas otras problemáticas que tenemos, aquí lo principal me quiero enfocar colegas nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto, no pueden existir todavía en nuestros departamentos en toda Bolivia los hospitales que estén sin funcionar con semejante infraestructura y con equipamiento, habiendo gente con tanta necesidad en nuestros departamentos, la gente más necesitada le toca salir a buscar atención de tercer nivel con cero plata, cero recurso.

Nosotros vemos las batallas que vienen dando una serie de senadores con cuestión a la situación del cáncer en Bolivia, ahora nosotros hoy día, tengo de una visita que hacer a una niña de 15 años que viene de Cobija que la mamá hoy día hablé en la mañana y me dice senadora necesito alrededor de 3 mil bolivianos mínimo 3 mil bolivianos al día y hace un mes estoy aquí, imagínense lo que la gente vive ese es un caso de los tantos que nosotros tenemos que la gente le toca salir afuera a buscar porque obviamente colegas, quien ya ha vivido dentro de su familia una situación como esta, que le toca a alguien estar enfermo pues uno agota hasta lo último y más aún cuando en su región no tienen cerca posibilidades de poder dar una atención óptima, entonces esta gente sufre Presidente, esta gente sufre porque no tiene condición, la gente se nos muere por falta de plata en este país, estamos mal y necesitamos mejorar la situación de salud en Bolivia porque no podemos tener un seguro universal, o no podemos tener o darnos el lujo de tener hospitales de tercer nivel sin que esté funcionando habiendo tanta necesidad de atención en Pando y no puede ser que no tengamos un neurocirujano.

Yo le expresé, la otra vez que fuera de nosotros si no tuviéramos para poder enviar a todos nuestros accidentados porque el índice de accidentes de motocicleta o vehículos es alto sobre todo en motocicletas y lo primero que sale afectado es la cabeza lamentablemente y no tenemos. Tenemos que acudir a río



blanco para enviar a estas personas evacuadas hacia el Estado de Acre en Brasil para que nos dé atención y se los exprese el otro día, atención que nos da gratuita por intermedio del seguro universal en Brasil. Este tipo de cosas al final hasta son vergonzosas para nuestro Estado boliviano, que tienen que ser países vecinos que tengan que dar atención a nuestros ciudadanos bolivianos por la falta en nuestras regiones.

Entonces, son muchas las cosas que yo siempre les vengo expresando, lamentablemente lo que decía la Senadora Moyoviri, es cierto, parece que en Bolivia hubiera bolivianos de primera, segunda, tercera porque lamentablemente no tenemos la suerte que muchos departamentos tienen de tener diferentes centros especializados en cada una de cada área o más aún tener más de un hospital de tercer nivel porque ni uno tenemos, hay mucho por trabajar y para esto falta el compromiso de cada uno de nosotros para dejar de lado el pensar si es mi región o no es mi región colegas los nueve departamentos de Bolivia, son Bolivia y nos necesitan. Por lo que, yo les pido los buenos oficios a los 36 senadores y sus suplentes que tenemos en esta Cámara de Senadores para hacer las gestiones y para que tengamos la apertura del Hospital Messuti en Pando, Pando necesita atención de tercer nivel urgente, por lo que yo les pido apoyo y les pido que hagamos nuestro trabajo.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

**Sen.<sup>a</sup> Santa María:** Gracias, Presidente.

No pensaba tomar la palabra respetando el enfoque de las senadoras peticionarias, pero ante tantas mentiras que ha dicho la Ministra, ya mi salubrista se me ha salido, realmente es increíble la sinvergüenzura de la Ministra porque comentarles colegas que un Hospital Oftalmológico ese es un cuarto nivel de atención y tenemos una Ley en el país que es la Ley N° 738 que en el artículo 4 menciona entidad responsable el nivel central del Estado a través del Ministerio de Salud es el responsable para la implementación y funcionamiento de los institutos de cuarto nivel.

Por lo tanto, ella ha mentido, cuando aquí ha dicho que se haga cargo el municipio, esto es imposible, inviable económicamente para que nos demos cuenta el centro que estudia todas las partes del cuerpo es primer nivel, o sea a Usted le pueden atender, pero de manera superficial, una pequeña infección de ojo, dolor de oído, su dedo se ha torcido, un dolor de estómago, un resfrío.

El segundo nivel ya va a focalizando a los órganos en 4 especialidades básicas: Ginecología, Pediatría, Cirugía, Medicina Interna y lógicamente anestesiología. El tercer nivel que es competencia de la gobernación ese tiene hasta Sub Especialidades abarca más partes del cuerpo. Pero el cuarto nivel o institutos focaliza un solo un órgano o dos, un materno infantil como el caso de Tarija, un Oftalmológico, un Otorrinolaringológico, un hospital o Instituto de Cáncer eso ya es cuarto nivel, o sea va cerrando hacia el estudio de un órgano y esta Ley porque no teníamos para cuarto nivel en Bolivia, esta ley dice que el nivel central es el que debe pagar.

Segundo, que existe un error y comparto lo mencionado por el Senador Montero, no puede haber hospital que se generen ni en crédito, ni en nada, que no integralmente no vea el tema de insumos, equipamiento, medicamentos, infraestructuras, recursos humanos, ahí igual a las peticionarias les ha engañado la Ministra por qué ella ha dicho los municipios y las gobernaciones tienen que generar el recurso humano es falso, los ítems lo tienen que hacer el Ministerio por crecimiento vegetativo de ítems que es desde el 2019 no tenemos, contrato sí puede hacer una alcaldía, una gobernación, pero eso es temporal de hasta dos contratos según nuestras normas vigentes, tiene que tener organización, tiene que tener estrategias de IEC (Estrategia de Información y Comunicación) de seguimiento y disponibilidad del servicio. Si eso no se construye paralelamente nunca va a funcionar un hospital, no es solamente es poner cemento.

Por último, colegas, aquí ha habido un engaño porque ella dice ahora que comprenden los municipios, no sé qué hospitales han preguntado las peticionarias ¿Pero cómo han venido estos créditos BID colegas? han venido para ser ejecutados desde el centralismo, los municipios y las gobernaciones no han participado para determinar absolutamente nada, yo le he verificado en 11 hospitales de Bolivia hace 2 años y en el



Hospital de Sucre que nos invitaron los senadores a ver no participan ni en la elección de colores, esta institución AISEM licita todo, todo, absolutamente todo, ni siquiera las gobernaciones participan en alguna Comisión Técnica que pueda haber también lo he evidenciado en el Departamento de Potosí.

Por lo tanto, una vez que ellos comen, se parten la torta, comen la torta quieren nomás ya que las migajas y la gran responsabilidad administran los municipios y las gobernaciones cosa totalmente irracional e injusta, esta AISEM realmente no sé en algún momento cuando vuelva a la coherencia este país y vuelva un sistema de judicial justo, se tiene que investigar profundamente, profundamente por el grado, hay tantas denuncias de corrupción y ahora la pregunta es colegas todo esto del que hay del oftalmológico sin funcionamiento, el tema de la AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico) ¿qué es de las autoridades sin cumplimiento de deberes? ¿dónde nos quejamos? a un sistema judicial donde hay la prebenda, donde hasta son tan sinvergüenzas, faltas de ética de auto prorrogarse, a quién nos quejamos en este país por lo tanto, pues sigue por ejemplo lo que ha mencionado la Senadora Corina y quiero ser solidaria con Beni y Pando, cómo no van a tener por Dios un lugar tan lejano, un neurocirujano o un médico internista, no tienen terapeuta, ¿cómo? es eso es un crimen, estos ministros debían estar penalmente procesados por incapaces y no tener el enfoque de primer, segundo y tercer nivel en cada Departamento.

Pero, quién les enjuicia y si se les enjuicia se va a dar la vuelta y tú vas a acabar de acusado por desgracia, eso sucede en este país, la impunidad, la falta de ejercer el derecho y el acceso a la salud, se teóricamente el SUS (Sistema Único de Salud) cubre y han visto 3 mil bolivianos al día y hay cientos de casos ¿a quién nos quejamos? este ya no es un Estado de Derecho es un estado de sinvergüenzura por desgracia colegas, estas irregularidades están pasando en Bolivia.

**Sen. Presidente:** Creo todos están y bueno son las 13:30 minutos hay todavía una larga lista no sé si continuamos o decretamos Cuarto Intermedio.

#### **-Cuarto Intermedio-**

**Sen. Presidente:** Vamos a levantar el Cuarto Intermedio para continuar la Sesión.

Senador Secretario, sírvase a verificar el Quórum Reglamentario.

**Sen. Secretario:** Les invitamos a las senadoras y los senadores que puedan pasar a su curul. Verificado a los senadores en Sala, existe Quórum Reglamentario, Presidente.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **2. Proyecto de Minuta de Comunicación:**

2.1 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, se realicen las acciones necesarias para una pronta intervención en defensa de los derechos como consumidores de la población pandina y se activen los respectivos mecanismos de control a fin de regular los precios para la venta de productos básicos de la canasta familiar, presentado por la Senadora Corina Ferreira Domínguez.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

**Sen.<sup>a</sup> Ferreira:** Gracias, Presidente.

Bueno voy a solicitar la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, se realicen las acciones necesarias para una pronta intervención en defensa de los derechos como consumidores de la población

pandina y se activen los respectivos mecanismos de control a fin de regular los precios para la venta de productos básicos de la canasta familiar.

Decirle colegas que nosotros hemos presentado precisamente en la Comisión que corresponde Constitución, pero dado a los trabajos que están realizando me explicaron que ellos no iban a Sesionar durante esta semana. Entonces se me dio la sugerencia de parte de ellos mismos, que yo les pusiera en el Pleno para ver de qué se tratara directamente en el Pleno porque no van a estar trabajando estos días.

Entonces, por esto es que solicito la Dispensación de Trámite y sobre todo por la problemática que tenemos, yo quiero explicarles Presidente, dada la situación que tenemos en el país, económica, el cambio del dólar y todo lo demás con el tema del precio elevado en el mercado informal, nosotros tenemos también la especulación con el Real porque hay escases al no haber dólar, ya ha habido una mayor cantidad de compra de reales pues de los muchos comerciantes, para poder adquirir sus productos en reales en el caso y no en dólar o viceversa por la necesidad que hay del Real en base a que no hay dólar, esto ha dado lugar a que nuestra canasta familiar se eleve por la situación de la dependencia que tenemos de Brasil y de Perú nosotros traemos productos, somos fronteras con ambos países y traemos productos de importación de estos países, por lo que, si ya Pando era caro, la canasta familiar les aseguro que es la más alta de Bolivia, ahora está mucho más caro, entonces hay un estado de emergencia de parte de los diferentes sectores sociales en reclamo de que no da pagar todo lo que están pagando en la canasta familiar y la elevación que ha habido de los precios por lo que solicito que se trate por urgencia.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

### **3. Proyectos de Declaración Camaral:**

3.1. El Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, por sus 71 años de vida institucional, a celebrarse el 16 de marzo del presente año.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Gracias hermano Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite para la Consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, por sus 71 años de vida institucional,



a celebrarse el 16 de marzo del presente año.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

b) De reconocimiento al "Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo – CONAMAQ", destacando sus 27 años de lucha ineludible por la reconstitución de los pueblos indígenas originarios del Qullasuyo.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al "Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo – CONAMAQ-Bolivia, destacando sus 27 años de lucha incansable por la reconstitución territorial de los pueblos indígenas originarios del Qullasuyo a celebrarse el 20 de marzo del presente año.

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

c) Que exhorta al Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez remitir los proyectos de ley: N° 073/2023-2024 C.S. y N° 075/2023-2024 C.S., al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional



David Choquehuanca Céspedes, toda vez que habiendo transcurrido más de treinta (30) días sin que la Cámara Revisora se pronuncie en el Pleno como máxima instancia de deliberación por tanto corresponde dar cumplimiento al numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Primero quiero lamentar la situación hasta este momento no pueden tratar la 073 y la 075 en la Cámara de Diputados, dilación y dilación. Por ese motivo a cumplimiento a nuestro Reglamento y también a la Constitución Política del Estado, además como se han hecho vencer los plazos correspondientes hermana Presidenta. Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral que exhorta al Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remitir los Proyectos de Ley N° 073/2023-2024 CS; Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y el PL N° 075/2023-2024 C.S.; ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, 194 y el artículo 200 de la Constitución Política del Estado.

El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca Céspedes; toda vez que habiendo transcurrido más de 30 días sin que la Cámara Revisora se pronuncie en Pleno como máxima instancia de liberación, por tanto, corresponde dar cumplimiento al numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado. en ese contexto, solicito la Dispensación correspondiente hermana Presidenta

**- Asume Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza –**

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3.2 La Senadora Virginia Velasco Condori, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Radio San Gabriel "La voz del pueblo aymara", por su 69 aniversario, por su labor al servicio de la telecomunicación.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra la Senadora Velasco.

**Sen.ª Velasco:** Gracias Presidenta, por su intermedio saludar a todos los senadores y senadoras, buenas tardes.



Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Radio San Gabriel "La voz del pueblo aymara", por su 69 aniversario a celebrarse este 15 de marzo del presente año.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Tocopilla", por sus 46 años de vida institucional, por su aporte al servicio de la población estudiantil y de la educación.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la apalabra, la Senadora Velasco.

**Sen.ª Velasco:** Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Tocopilla", por sus 46 años de vida institucional a celebrarse este 21 de marzo del presente año.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la dispensación de trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3.3 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al comunicador radialista "Mario Valdez Guerrero", por su aporte y contribución destacada en el Departamento de Tarija.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

**Sen.ª Alarcón:** Gracias, hermana Presidenta, un saludo cordial por intermedio de Usted a todos los colegas senadores.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al comunicador radialista "Mario Valdez Guerrero", por su aporte y contribución destacada en el Departamento de Tarija y tomando en cuenta que el 19 de marzo; es el día del radicalista, día del padre, día del carpintero, por ese motivo solicito la dispensación Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

b) De reconocimiento al comunicador radialista "Pablo Rolando Ibarra", por su aporte y contribución destacada en el Departamento de Tarija.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

**Sen.ª Alarcón:** Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al comunicador radialista "Pablo Rolando Ibarra", por su aporte y contribución destacada en el Departamento de Tarija.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidenta.



**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3.4 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Distrito Municipal Tres, del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus 20 años de aniversario, a celebrarse este 14 de marzo, presentado por la Senadora Laura Miguelina Párraga León.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

**Sen.<sup>a</sup> Castillo:** Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Distrito Municipal Tres, del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus 20 años de aniversario, a celebrarse este 14 de marzo del año 2024.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Cooperativa Minera "La Salvadora" Ltda., por su 64 aniversario de creación, a celebrarse el 19 de marzo del presente año y por su trascendencia histórica y contribución al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por la Senadora Ana María Castillo Negrette.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

**Sen.<sup>a</sup> Castillo:** Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Cooperativa Minera "La Salvadora" Limitada, por su 64 aniversario de creación, a celebrarse el 19 de marzo del presente año.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la dispensación de trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la dispensación de trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3.6 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Tomás Barrón N° 1", Nivel Primario de la Ciudad de Oruro, por sus 26 años de vida institucional, presentado por la Senadora Lindaaura Rasguido Mejía.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

**Sen.ª Rasguido:** Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Tomás Barrón N° 1", Nivel Primario de la Ciudad de Oruro, por sus 26 años de vida institucional a celebrarse el 24 de marzo del año en curso.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Mayoría, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:**

### 3. Asuntos en Mesa.

**-Nada de carpeta-**

**Sen.ª Presidenta:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.



**Sen. Secretario:**

#### **4. Informes de Comisión.**

##### **1. Proyectos de Ley:**

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 255/2023-2024 C.D., que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-37/2023, para el 'Proyecto Construcción Con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní)', por un monto de hasta \$US 56.050.000.- (Cincuenta y Seis Millones Cincuenta Mil Dólares Estadounidenses). (Informe impreso y distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

**Sen. Secretario:**

**CPPEyF - PL 255 - Inf N° 04/2023-2024**

### **ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL CÁMARA DE SENADORES**

#### **COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

##### **INFORMA**

##### **ASUNTO:**

**PROYECTO DE LEY N° 255/2023-2024 CD QUE "APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO BOL-37/2023 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO CAMINO FAJA NORTE (YAPACANÍ), SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DE LA PLATA - FONPLATA, POR UN MONTO DE HASTA \$US 56.050.000.- (CINCUENTA SEIS MILLONES CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)".**

##### **I. ANTECEDENTES.**

El Proyecto de Ley N° 255/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 4 de marzo de 2024 mediante oficio P. N° 114/2023-2024, el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 255/2023-2024 C.D. "Aprueba el Contrato de Préstamo bol-37/2023 para el Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní), suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para él, Desarrollo de la Cuenca de la Plata - FONPLATA, por un monto de hasta \$us 56.050.000.- (Cincuenta seis millones cincuenta mil 00/100 dólares estadounidenses)", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 7 de marzo del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el P.L. N° 255/2023-2024 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

## II. FUNDAMENTO LEGAL.

**La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:**

### **a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.**

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

- **Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado".

- **Artículo 321, Parágrafo IV.** Dispone que Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

- **Artículo 322** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

### **b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"**

-**Artículo 2. Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en su qué Anexo forma parte integrante de la presente Ley". En el EJE 1. RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL. Señala: "Retomar el Rol Protagónico del Estado a través de la Inversión Pública y promoviendo la Inversión privada y extranjera. En el EJE 3. SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO. Señala: "Diversificar e incrementar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno para la industrialización con sustitución de importaciones y con miras a la exportación con valor agregado".**

### **c) DECRETO SUPREMO N° 5061 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.**

- **Artículo 2, Parágrafo II.** Suscrito por el Contrato de Préstamo BOL-37/2023 con FONPLATA, éste deberá ser remitido a consideración y aprobación de la ALP, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la CPE.

### **d) DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.**

- **Artículo 38, inciso I).** Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

## III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 0718/2024 de fecha 11 de marzo de 2024, emitido por el Ministerio de



Planificación del Desarrollo el cual adjunta el Informe Complementario MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 59/2024.

- Oficio, con CITE: ALP/CS/CPPEyF/Nº 239/2023-2024 de fecha de 08 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio, con CITE: ALP/CS/CPPEyF/Nº 238/2023-2024 de fecha de 08 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio, con CITE: ALP/CS/CPPEyF/Nº 235/2023-2024 de fecha de 08 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio, P. Nº 114/2023-2024 recepcionada el 04 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez.

- Oficio, de fecha 10 de enero de 2024, emitido por Comité PRO-CAMINOS de la Zona Faja Norte del Municipio de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz.

- Oficio, Pronunciamiento Público Nº1/2024 recepcionada en fecha 17 de enero de 2024, emitido por Comité PRO-CAMINOS de la Zona Faja Norte del Municipio de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz.

- Oficio, VPEP-SG-DGGL-URL-NE-0098/2023 recepcionada en fecha 20 de diciembre de 2023, emitido por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Oficio, MP-VCGL-DGGLP-Nº 65/2023 recepcionada en fecha 14 de diciembre de 2023, emitido por la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, adjunta la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Ley
- Informe Nº CONAPES: 9756
- Informe Jurídico MPD/DGAJ/UAF-INF 0530/2023
- Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0292/2023
- Contrato de Préstamo BOL-37/2023

#### IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley Nº 255/2023-2024 tiene por objeto aprobar el contrato de préstamo BOL-37/2023 para el proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte suscrito el 7 de diciembre de 2023; entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, por un monto de hasta \$US56.050.000.- (Cincuenta y seis millones cincuenta mil 00/100 dólares estadounidenses).

Yapacaní es un Municipio del Estado Plurinacional de Bolivia, ubicado en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz y dentro de los límites del municipio se encuentran **los distritos Faja Norte y Cascabel, los cuales han estado impulsando la pavimentación del camino Faja Norte que pertenece a la Red Vial Departamental.**

En Yapacaní, la carretera Nº 725 presenta condiciones de transitabilidad deficientes que no cubren las necesidades de la población local. Se trata de una carretera rural sin pavimentar, sin estructura adecuada y con solo 3,6 km de pavimento en sus casi 96 km de extensión. Las dimensiones de la carretera son irregulares a lo largo de su recorrido. Estas condiciones afectan negativamente la productividad del municipio y los esfuerzos para mejorar la agricultura, debido a los altos costos de transporte generados por el mal estado del pavimento y los largos tiempos de viaje.





**Durante la época de lluvias, los suelos se inundan y la falta de estructura en la carretera provoca que también se inunde, obstaculizando el tráfico por horas. La mala calidad del camino impacta en el desarrollo humano de la población, especialmente de los más de 5.540 habitantes que viven cerca de la carretera, distribuidos en distintos distritos.**

Estas personas necesitan desplazarse para realizar actividades productivas, acceder a servicios en la ciudad y realizar otras tareas cotidianas. El creciente traslado de la población de zonas rurales a urbanas agrava la situación, ya que muchos trabajadores deben desplazarse diariamente entre ambos lugares, lo que se incrementa durante épocas de trabajo agrícola intensivo.

Las demoras provocadas por la mala calidad de la carretera **no solo afectan la productividad y la calidad de vida de la población, sino que también aumentan el riesgo de accidentes viales.** Es fundamental mejorar las condiciones de esta vía para garantizar un transporte seguro y eficiente para todos los habitantes de la zona.

El proyecto inicial denominado "Construcción Camino Faja Norte 104 Km" se originó en 2007 bajo la supervisión de la entonces Prefectura del Departamento de Santa Cruz. Posteriormente, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz asumió la responsabilidad de priorizar este sector y actualizó la evaluación técnica del proyecto. En 2021, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda llevó a cabo un estudio de Diseño Técnico del proyecto, que posteriormente fue remitido a la Administradora Boliviana de Carreteras.

En el contexto de la política de inversión pública en infraestructura carretera delineada por el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, el Ministerio de Planificación del Desarrollo solicitó al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA, iniciar las gestiones para la aprobación del financiamiento el 28 de junio de 2023.

Por otro lado, el 4 de septiembre de 2023, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz presentó un informe complementario sobre los componentes del proyecto y posteriormente solicitó la emisión del certificado de REGISTRO DE INICIO DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO (RIOCP).

Como resultado de una coordinación efectiva entre la población de los distritos Faja Norte y Cascabel, así como los niveles departamental y central del Estado, el Decreto Supremo N° 5061 del 15 de noviembre de 2023 autorizó la suscripción del Contrato de Préstamo BOL-37/2023 para el "Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní)" con FONPLATA, y finalmente se firmó el contrato de préstamo el 7 de diciembre de 2023.

El departamento de Santa Cruz posee 6.256 km de Red Vial Departamental, de éstos, sólo el 6% (aproximadamente 365 km) se encuentran pavimentados, proporción menor al total nacional, los restantes 5.891 km (94%) están constituidos por caminos de tierra y/o ripiados, cuyas condiciones de desplazamiento para vehículos livianos y pesados son precarias en período seco y se tornan críticas, en algunos casos intransitables, durante los períodos de lluvia.

El Proyecto de Construcción y Pavimentación del Camino Faja Norte, ubicado en el Municipio de Yapacaní, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades y aumentar la competitividad de los productores que residen cerca de esta vía. A través de esta iniciativa, se busca proporcionar una infraestructura vial adecuada que beneficie a todos habitantes.

**El proyecto de construcción abarca la ejecución de un nuevo terraplén y una estructura de pavimento para 61,95 kilómetros de camino.** El ancho de la calzada se incrementará de 6,0 a 7,0 metros, con bermas pavimentadas de 1,5 metros a cada lado del eje de la vía, lo que da un total de 10,0 metros de coronamiento de la plataforma. El paquete estructural consistirá en concreto de hormigón proyectado, con un espesor de 22 centímetros, diseñado para una vida útil de 20 años. Además, se colocará una capa sub-base de 30 centímetros sobre otra de suelo mejorado de 40 centímetros. **También se llevará**



**a cabo la construcción de dos puentes y la sustitución de 116 alcantarillas de tubo y chapa por alcantarillas tipo cajón de hormigón armado, con un período de retorno de 50 años.**

Las características generales del préstamo son:

| Concepto                       | Detalle                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                 | "Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní)"                              |
| <b>Organismo Financiadore:</b> | Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA                           |
| <b>Prestatario:</b>            | Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo. |
| <b>Entidad Ejecutora:</b>      | <b><u>GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ</u></b>                                     |
| <b>Monto del préstamo:</b>     | \$us56.050.000.- (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).      |

Las condiciones financieras del Préstamo son:

| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                     | Detalle                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Monto \$us                                                                                                                                                                                                                                                   | 56.050.000.-                            |
| Plazo de amortización                                                                                                                                                                                                                                        | 20 años (Incluye período de gracia)     |
| Periodo de desembolso                                                                                                                                                                                                                                        | 5 años                                  |
| Período de gracia                                                                                                                                                                                                                                            | 5 años                                  |
| Tasa de interés (1)                                                                                                                                                                                                                                          | SOFR 180 + Margen Operativo: 2,10%(TOC) |
| Comisión administración                                                                                                                                                                                                                                      | 0,65% si se suscribe hasta en 360 días  |
| Comisión de compromiso                                                                                                                                                                                                                                       | 0,35% sobre saldo no desembolsado       |
| (1) Tasa de Interés Operativa: 2.80%+SOFR 180, sin embargo, el 100% de la operación tiene Tasa Operativa Compensada (TOC): 2.10%+SOFR180 (25% del financiamiento por línea de reactivación económica y 75% del financiamiento por economía de menor tamaño). |                                         |

El **REPAGO DE LA DEUDA GENERADA** por el Contrato de Préstamo **SERÁ ASUMIDO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ.**

Según la documentación adjunta al Proyecto de Ley, la operación se estructura con los siguientes componentes:

**a) Componente 1.- Obras civiles.**

Los recursos asignados a este componente representan el 88% del monto total del préstamo y están **destinados a la ejecución de las obras para pavimentar el Camino Faja Norte en Yapacaní**. Las actividades a llevar a cabo abarcan:

**1. Movimiento de suelos:** Preparación del terreno para la construcción.

**2. Obras de alcantarillado y drenajes:** Instalación de sistemas de desagüe.

**3. Pavimentación en concreto hidráulico** (pavimento rígido): Construcción de una superficie resistente y duradera.

**4. Obras de seguridad vial y señalización:** Implementación de medidas para garantizar la seguridad de los usuarios.



**5. Tareas de limpieza y acondicionamiento general:** Mantenimiento y preparación del área. Además, **este componente también contempla la construcción de dos puentes sobre los ríos Topacio y Espuma.** Cabe mencionar que la implementación de todas las medidas y programas establecidos en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) también se financiará mediante este componente

#### **b) Componente 2.- Supervisión Técnica y Ambiental.**

Este componente, que corresponde al 5% del monto total del préstamo, tiene como objetivo financiar la contratación de una firma especializada encargada de llevar a cabo los servicios de supervisión técnica en áreas clave. Estos servicios abarcan aspectos de ingeniería, medio ambiente, aspectos sociales y género. La firma supervisará y garantizará el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el contrato de obra.

La supervisión técnica es fundamental para asegurar la calidad, eficiencia y cumplimiento de los estándares durante la ejecución del proyecto. Además, se encargará de monitorear el progreso, resolver posibles problemas y asegurar que las actividades se realicen de acuerdo con las normativas y especificaciones pertinentes

#### **c) Componente 3.- Gerenciamiento, Auditoría y Evaluación.**

Este componente, que representa el 2% del monto total del préstamo, abarca diversas áreas clave. Permíteme desglosarlo en detalle:

**1. Contratación de Consultores Individuales para Fiscalización:** Se contratarán expertos para reforzar la supervisión realizada por la Dirección de Obras Públicas (DOOPP). Estos consultores se centrarán en las áreas de gestión técnica, administrativa, ambiental, social y género. Su función es garantizar el cumplimiento de los estándares y requisitos establecidos en el contrato de obra.

**2. Consultores Especialistas en Género:** Se contratarán profesionales especializados en género para apoyar técnicamente las actividades propuestas en el proyecto de infraestructura. Además, colaborarán en la campaña de sensibilización contra la violencia y contribuirán a la transversalización de género que lleva a cabo la Dirección de Género.

**3. Elaboración y Adquisición de Materiales de Difusión:** Se destinarán recursos para crear materiales de difusión relacionados con la prevención de violencia de género. Estos materiales serán utilizados en campañas educativas y de concientización.

**4. Evaluación Final:** Se llevará a cabo una evaluación exhaustiva al final del proyecto para medir su éxito y verificar que se hayan alcanzado los objetivos establecidos.

**5. Auditorías Externas Anuales:** Conforme a la normativa de FONPLATA, se realizarán auditorías externas anuales para garantizar la transparencia y la correcta utilización de los fondos.

**6. Comisión de Administración:** Esta comisión se encargará de la gestión y administración de los recursos asignados a este componente.

En resumen, este componente no solo se enfoca en la infraestructura física, sino también en aspectos sociales, de género y administrativos, asegurando así una implementación integral y efectiva del Proyecto.

#### **d) Componente 4.- Imprevistos.**

Este componente, está reservado para posibles gastos adicionales que puedan surgir durante la implementación de cualquiera de los componentes del proyecto. Su propósito es asegurar que se disponga



de recursos suficientes para abordar cualquier necesidad imprevista y garantizar el éxito general del proyecto.

**Condiciones Ventajosas:** En cuanto a las condiciones financieras del Contrato de Préstamo para el Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní), se establece un monto de hasta \$56.050.000 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES). **Estas condiciones están dentro de los parámetros tradicionalmente contratados con FONPLATA.**

El repago de la deuda y su servicio sería asumido por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, para lo cual CUENTAN CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE INICIO DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO (RIOCP) para endeudamiento externo, emitido el 29/09/2023, con los siguientes indicadores de endeudamiento que SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS LÍMITES.

| GAD/<br>Municipio | Servicio de la Deuda<br>(Límite referencial 20%) | Valor Presente de la<br>Deuda<br>(Límite referencial 200%) |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| GAD-SC            | 3,3%                                             | 92,8%                                                      |

Las características financieras del Contrato de Préstamo con FONPLATA, al momento de realizar el análisis, dan como resultado un grado de concesionalidad de -6,34%, por lo que el crédito no tiene elemento de donación.

El Contrato de Préstamo BOL-37/2023, en su artículo 1.01 OBJETO DEL CONTRATO. Señala que, conforme a las disposiciones de este Contrato, FONPLATA se compromete a otorgarle al Prestatario, y este acepta, un financiamiento destinado a la ejecución del **Proyecto "CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO CAMINO FAJA NORTE (YAPACANÍ).**

Así mismo, el Artículo 1.04 ORGANISMO EJECUTOR. Señala que, las partes convienen en que la ejecución DEL PROYECTO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS del Financiamiento de FONPLATA SERÁN LLEVADAS A CABO DE SU TOTALIDAD POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ (GADSCZ). De cuya capacidad legal y financiera para actuar como tal deja constancia el Prestatario.

El Artículo 5.01 GASTOS ELEGIBLES PARA EL FINANCIAMIENTO señala que los recursos del financiamiento solo podrán utilizarse de acuerdo a los propósitos que se indican en este contrato para gastos elegibles correspondientes a bienes, obras, servicios y consultorías a ser adquiridos y/o contratados con firmas o individuos originarios de los países miembros de FONPLATA mediante los procedimientos establecidos en el presente Contrato. FONPLATA se abstendrá de desembolsar recursos del financiamiento cuando la adquisición de bienes y la contratación de obras, servicios y consultorías no se ajusten a las disposiciones contenidas en este Contrato.

El artículo 6.01 REGISTROS, INSPECCIONES E INFORMES. Señala que el Prestatario se compromete a que mediante el organismo Ejecutor se realicen los registros, se permitan las inspecciones y se suministren los Informes y estados financieros, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo VIII de las Normas Generales. Para satisfacer los requerimientos de los auditores externos a de otras revisiones que pueda requerir FONPLATA, el Organismo Ejecutor mantendrá los antecedentes y documentación de respaldo de las solicitudes de desembolso adecuadamente archivados y con referencias cruzadas a las solicitudes presentadas a FONPLATA.

El Prestatario, por medio del Organismo Ejecutor, deberá recoger, archivar y mantener actualizado, durante por lo menos tres años desde la finalización del Proyecto, un registro actualizado y continuo de la información sobre la ejecución operativa y financiera del Proyecto, así como sobre los productos y resultados



alcanzados, como base para la preparación del informe de cierre del Proyecto y para la eventual realización por FONPLATA de la evaluación ex post.

El Artículo 6.02 EVALUACIONES. Señala que el Organismo Ejecutor realizará una evaluación de conclusión, por medio de servicios de consultoría, a la finalización de la ejecución del Proyecto. El Informe: de la evaluación final será presentado en un plazo de hasta noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del último desembolso.

En caso que FONPLATA lo requiera, el Organismo Ejecutor, también por medio de servicios de consultoría, deberá realizar una evaluación intermedia del Proyecto. La evaluación intermedia podrá ser requerida al cumplirse el cincuenta por ciento (50%) del plazo de desembolsos o antes de ser desembolsado el cincuenta por ciento (50%) del financiamiento de FONPLATA. Una vez requerida, el informe de la evaluación intermedia será presentado a FONPLATA dentro del plazo de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de la firma del contrato de servicios de consultoría.

EL Artículo 6.03 EVALUACIÓN EX POST. De considerarlo adecuado, FONPLATA podrá realizar a su cargo una evaluación ex post del Proyecto.

Se enviaron oficios al Ministro de Planificación del Desarrollo a objeto de que nos pueda brindar información actualizada sobre algunas interrogantes del Proyecto de Ley, en **Respuesta a la solicitud se tiene el Oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 0718/2024 de fecha 11 de marzo de 2024, emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo el cual adjunta el Informe Complementario MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 59/2024, el cual responde textualmente lo siguiente:**

*"...Dando cumplimiento al requerimiento de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores manifestado a través de la nota ALP/CS/CPPEyF/Nº 238/2023-2024, mediante la cual se requiere de un informe complementario el cual responda a las siguientes interrogantes, tengo a bien absolver dicho cuestionario:*

**1. Debido a que en la exposición de motivos del PL Nº 255/2023-2024 CD no indica últimos datos, solicito que Informe de manera detallada y con información actualizada lo siguiente:**

- **Saldo de Deuda Externa/PIB**
- **El indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios.**
- **El Saldo de Deuda Externa / Exportaciones de Bienes y Servicios.**

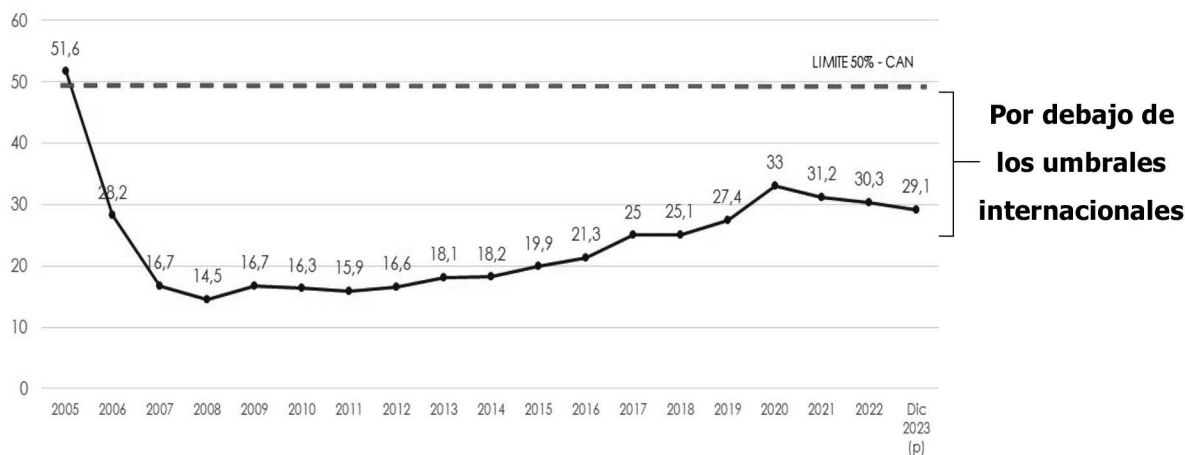
Respuesta 1.-

Saldo de Deuda Externa/PIB

**La capacidad que tiene el Estado de generar ingresos para cubrir el capital e intereses, se demuestra a través del indicador de solvencia (saldo de deuda/PIB, Saldo de deuda/Exportaciones) e indicador de liquidez Servicio de deuda (capital +intereses) /Exportaciones; que se presentan a continuación:**

**Indicador de Solvencia  
Saldo de Deuda / PIB  
(en %)**



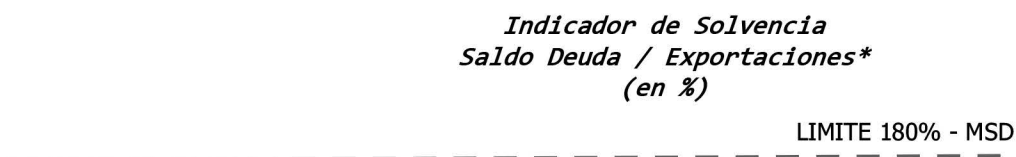


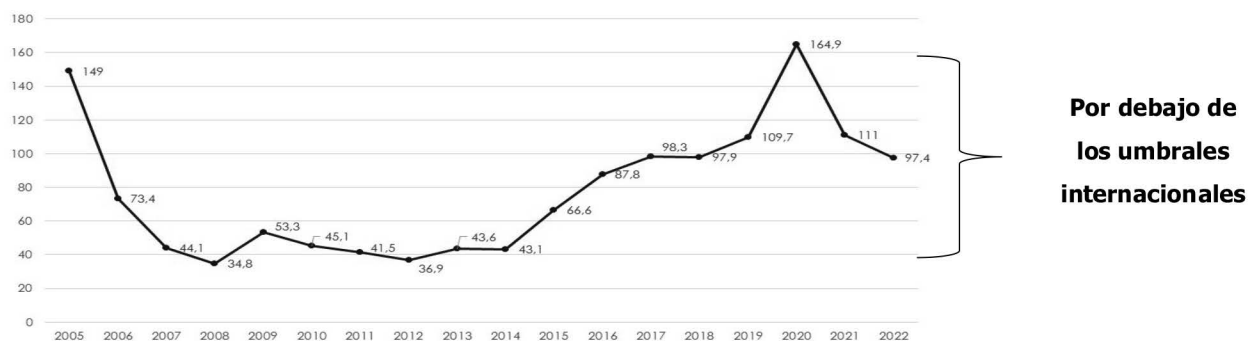
CAN: Comunidad Andina de Naciones, Fuente: BCB

En el indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios (SD/Xbs), de un 11,1% en 2005 pasó a 11,3% a diciembre de 2023, **parámetro que refleja liquidez para el cumplimiento del pago de la deuda y que se encuentra por debajo del límite establecido en el MSD del BM y el FMI de 15%.**



(\*) Exportación de bienes y servicios  
MSD: Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)  
Fuente: BCB





(\*) Exportación de bienes y servicios; Fuente: BCB - INE

MSD: Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

**2. Informe si, sobre el Proyecto de Ley N° 255/2023-2024 C.D., existe algún proceso de contratación en curso, señalando si consta algún registro en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES, en caso de ser afirmativa la respuesta, señale la normativa que permita el avance del proceso de contratación antes de la aprobación del crédito por parte de la ALP.**

Respuesta 2.-

Los **procesos de contratación** enmarcados en el Contrato de Préstamo **son de responsabilidad del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en su calidad de ejecutor**. Sin perjuicio de lo anterior, revisado el Sistema de Contrataciones Estatales, se pudo evidenciar que **a la fecha no existe registrado ningún proceso de contratación relacionado con el proyecto**.

**3. Informe, ¿cuál es el justificativo para que en el Componente 2.- Supervisión Técnica y Ambiental, se tenga que contratar a una firma especializada para realizar los servicios de supervisión técnica de ingeniería, ambiental, social y género, de todas las actividades y requerimientos establecidos en el contrato de obra?**

Respuesta 3.-

El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión - **EDTP** del proyecto presentado por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (cd adjunto) **expone el justificativo técnico para la asignación de recursos a los componentes del proyecto**.

Por otro lado, la Guía de Supervisión de Obras del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda establece las funciones técnicas y el nivel de responsabilidad que deben cumplir las empresas consultoras o profesionales que asuman las funciones de Supervisión de Obras para garantizar la correcta ejecución de las obras de los proyectos.

**4. Remita una copia Fotostática Legalizada de la Carpeta de Estudio y Diseño Final de este Proyecto.**

Respuesta 4.-

Considerando que el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión - EDTP del **proyecto fue presentado por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz**, se remiten copias simples de la siguiente documentación:

- Solicitud de priorización sectorial para la gestión de financiamiento del proyecto "Construcción con Pavimento Camino Faja Norte Yapacaní" que incluye el EDTP.
- Actualización y complementación del Proyecto "Construcción con Pavimento Camino Faja Norte Yapacaní".

##### **5. Remita una copia Fotostática Legalizada del Plan Operativo de Ejecución de este Proyecto.**

Respuesta 5.-

Según el artículo 4 del Anexo Único del Contrato de Préstamo, el reglamento operativo del **proyecto es una condición previa al primer desembolso, el cual es elaborado después de la aprobación de la Ley...**

**El Proyecto de Ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.**

##### **V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.**

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 255/2023-2024 C. D., sea **Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente de Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; (Voto Negativo) Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 12 de marzo de 2024.

**Sen.ª. Presidenta:** Senador Secretario, sírvase a dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

**Sen. Secretario:**

##### **PROYECTO DE LEY N° 255/2023-2024 C.D.**

##### **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,**

##### **D E C R E T A :**

**ARTÍCULO ÚNICO. I.** De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo BOL-37/2023 para el "Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní)", suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, por un monto de hasta \$us56.050.000,00 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

**II.** Se autoriza al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en el marco de sus competencias, asumir el repago de las obligaciones, así como el servicio de la deuda, que sean contraídas en la ejecución





del Contrato de Préstamo BOL-37/2023, aprobado por la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez; Presidente; Diputada Rosario García Onofre; Primera Secretaria; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

### **-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-**

**Sen. Presidente:** Antes de poner en consideración. Queremos saludar a toda la delegación el Municipio de Yapacaní a la cabeza de los dirigentes: Ceferino Gómez, Presidente Pro Caminos, Lucio Quispe, Vicepresidente Pro Caminos presentes aquí. Saludos a todos a los dirigentes o delegación que hacen seguimiento a este proyecto tan importante.

En consideración el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Tiene la Palabra, el Senador Quispe.

**Sen. Quispe Huanca:** Gracias, Presidente. Por su intermedio de su Autoridad quiero saludar a todo los senadores y senadoras que están presentes en esta Sala de Sesión.

Pero, también hacerles conocer la historia de este proyecto, de repente con dolor con conocimiento y con la vivencia en la zona, nací el año 65 el 5 de abril en la zona kilómetro 21 Norte, conozco exactamente la historia de mi zona, yo vivo en la zona, que hoy por hoy vivo al final todavía, entonces quiero comentarles esta zona en este municipio es una zona agrícola, es una zona productora de grano, arroz, soya, maíz, fruticultura, ganadería y hoy por hoy esta fuerte la piscicultura en esta zona, por eso pido a todos mis hermanos senadores y senadoras el apoyo unánime para aprobar este Proyecto de Ley para este camino asfaltado, eso quiero adelantarles este proyecto todavía es un poco del 100% y 30% viene apoyado por detrás, quiero hacer conocer hermanos senadores, por ahí me olvido al final voy a pedir también eso podemos llevar adelante en beneficio de estos hermanos que es un camino es una media luna, esa media luna hoy quiero pedirles a ustedes que se apruebe en esta Cámara de Senadores por unánime hermanos, una por otra, cuando ustedes tengan un proyecto de su Departamento, de sus municipios, mi persona está comprometido de aprobar también y les suplico.

Además de eso, este trabajo se ha hecho en coordinación con Gobernación de Santa Cruz, el préstamo es de la Gobernación y los recursos son de FONPLATA, no sale del Tesoro General del Estado no sale de ningún lado de ellas, es otro préstamo de otra instancia, este préstamo se presta la Gobernación dicho esto hermanos no quiero alargarme, si puedo hablar de la historia lo que salió el petróleo de nuestra zona más de 40 años, creo que este municipio, esta zona ha aportado al país, aportó hoy recién queremos tomar en cuenta que nuestros hermanos tanto han sufrido con su proyecto más de 20 años, que hoy sea aprobado por todos ustedes hermanos, les luego, les pido.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

**Sen.<sup>a</sup> Gallo:** Gracias, Presidente. Es importante hacer conocer si bien mi persona como parte miembro de la Comisión firmo el Proyecto de Ley.

Sin embargo, hago constar claramente amparada en el artículo 115 de nuestro Reglamento de la Cámara de Senadores, mi voto es negativo y voy a justificar por qué en primera Presidente, sabemos cuáles son los compromisos, no solamente esta Cámara si no por sobre todo se tiene con el país, especialmente con el tema de la Justicia y el Órgano Judicial, en primera y pienso que deberíamos aprender a respetar nuestros



compromisos y hacer valer nuestra palabra, pero sin embargo, este es un tema muy personal, particular y a conciencia de cada uno.

Más allá de esto dentro de la exposición que hizo el Ministro de Planificación para el sustento de este Proyecto de Ley, nos hemos quedado particularmente con muchas dudas y más allá de la presencia del Ministro de Planificación, particularmente nosotros desde el Comité habíamos pedido que se presente el Ministro de la Economía y que venga a sustentar, este Proyecto de Ley se van ejecutar mediante el Ministerio de Economía incluso sacando los recursos del TGN y el TGN administrado por el Banco Central también debería estar presente no solamente en la Comisión sino especialmente en esta Sala para poder hacer el sustento adecuado de estos Proyectos de ley.

Así mismo, valor o el impulso que le ha puesto el Senador Isidoro Quispe, el indicaba que este Proyecto de Ley viene hace más de 20 años impulsando desde la zona, una zona que precisamente indicaban que también es una zona hidrocarburífera y lamentablemente esta es la realidad de muchas de las zonas, regiones y departamentos de los cuales han salido estos recursos económicos que han dado sustento al país durante el mayor auge económico por los hidrocarburos.

Hace 20 años indicaba el Senador que están esperando el financiamiento esto es tan importante proyecto que beneficia por supuesto a la zona, 20 años, pero recordemos hace cuánto tiempo el Gobierno ha estado administrando los recursos económicos -y vuelvo a repetir- en el mayor auge económico por la venta de los hidrocarburos, así como la realidad de esta zona tenemos por ejemplo Tarija y otras, incluso Potosí que ha dado sus recursos económicos del Oro, el oro negro el petróleo, hay zonas como las poblaciones guaraníes que no tienen ni gas, mucho menos carreteras, ni siquiera gas tienen y todos estos beneficios, todas estas obras deberían haber sido sustentadas con esos recursos que se han salido de estas zonas, de donde se han sacado y extraído los recursos económicos para todo el país, como los hidrocarburos, asimismo, Presidente la Gobernación hace llegar una nota, efectivamente pidiendo que se dé viabilidad a este proyecto.

Sin embargo, exige o pide más bien que el financiamiento sea con recursos internos e incluso indican que pueda ser por fideicomiso, no así con un crédito externo donde al final lo vamos a tener que pagar todos los bolivianos, zonas que son y no son productoras de los recursos económicos y especialmente endeudando a generaciones futuras, bajo todas estas consideraciones Presidente es que respaldo la votación en negativo de este Proyecto de Ley, esperando que realmente el país, el Estado, el Gobierno en todo caso, pueda hacer mejores políticas públicas en económico para dejar de endeudar el país y que tan importantes proyectos que van en beneficio de estas zonas puedan ser sustentados por recursos internos y dejar de despilfarrar nuestra economía.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Montero.

**Sen. Montero.** Entiendo la parte sentimental del Senador Isidoro ante la demanda que existen en Yapacaní en beneficios que puede dar, pero nosotros estamos en escenario donde debemos basarnos básicamente en lo que está establecido en la ley y hago una pregunta a la Comisión, cuando fue el Ministro planteó esto y me voy a la Constitución Política del Estado que hace parte del fundamento jurídico de este Proyecto Ley el artículo 322, es muy claro y dice: "Parágrafo I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad para generar ingresos para cubrir capital y los intereses" ¿lo han hecho alguna vez las autoridades del Ministerio de Economía, demostrar para poder cubrir tanto el capital con los intereses? que justifique técnicamente las condiciones más ventajosas en lo que se refieren, tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.

Lo que le acabo de leer es el artículo 232 de la Constitución Política del Estado y cuándo veo aquí dice Tasa de interés SOFR 180 con el margen operativo 2.10, si ustedes hacen el cálculo de cuánto será el porcentaje llega al 8.7% de interés que se tiene que pagar en relación a ese crédito que a mi criterio son muy elevados y cuando yo veo la tablita y aquí respondiendo en que deben demostrar que van a generar ¿cómo va a generar los ingresos para cubrir el capital y los intereses? hay un estudio de jubileo y dice los desembolsos,



desembolso es lo que nos están desembolsando, los créditos y voy a tomar solamente el 2022, se desembolsaron 2.120.4 millones de dólares, los servicios significa, los intereses 1811 millones de dólares, es decir nos estamos prestando para cubrir solamente y pagar intereses esa, es una pregunta que nos la tiene que hacer a todos, no porque yo sea Oposición o porque esté observando los números son claros efectivamente hay números mentiroso y mentirosos que hacen números que vienen y nos las charlas y por supuesto la deuda externa a enero del 2024 llega 14 mil 205 millones y una oportunidad al Ministro por favor no sume la deuda externa con la deuda interna.

Pero, le voy a decir cuánto es la deuda interna a octubre del 2023, diecinueve mil setecientos cuarenta y tres millones de dólares, las dos son pagables, las dos tenemos que pagarla, pero eso no la asume y por qué dicen que no la asume para que el cuadro de la tabla que dice que estamos en el margen de endeudamiento que estemos todavía un margen endeudamiento que está un menos del 50% del PIB y si Usted la suma, estamos en el 80% del PIB, hemos hablado de salud de hospitales, por supuesto que por nuestra responsabilidad tenemos que hablar también de la salud económica y lo que yo veo en todo este rosario de créditos que no están presentando no estamos cumpliendo o no están cumpliendo con lo que establece la Constitución.

Hay que ver esto; es como un crédito, Usted va al Banco y el Banco tiene que asegurarse de dónde va a sacar la plata para pagar los intereses y cómo va a ir amortiguando capital, pero aquí en ningún momento las autoridades del Ministerio, sea de economía, sea de planificación que son los que vienen a defender los créditos en ningún momento han demostrado técnicamente qué tiene la capacidad para pagar y segundo tampoco nos están demostrando técnicamente que estos intereses son bajos, y que realmente son importantes o son beneficiosos para poder endeudarse.

El último aspecto, me preocupa lo que dice la Senadora Gallo en la posición de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz porque aquí en el proyecto dice: "el repago de la deuda generada por el contrato a préstamo, será asumida por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz" no sé si llamaron a la gobernación a la Comisión para que venga a defender, tener la posición o le estamos diciendo señores ustedes van a pagar, le estamos asumiendo un crédito a la gobernación, sin haberlo escuchado y sin ver si tiene la salud económica para poder cubrir, yo creo que debemos basarnos no en los sentimientos, ni en las emociones, debemos basarnos en los que está establecido la ley y le puedo decir que estamos incumpliendo la Constitución Política de Estado, sobre todo el artículo 322.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

**Sen.ª Velasco:** Gracias, Presidente. Saludar a todos los hermanos que se encuentran aquí de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz. Buenas tardes compañeros.

A ver, yo creo que queremos confundir estamos aprobando faja norte Yapacaní es una ruta donde va a desarrollar el país que además es un sector productivo, empresarial de micros, pequeños empresarios, donde va reducir el tiempo y de lo que es ahora y de lo que era antes en ese contexto Presidente, creo que aquí no podemos poner pretextos o los acuerdos, más al contrario el país necesita su desarrollo necesita invención de manera rápida e inmediata, creo que sí estamos hablando de la Constitución Política del Estado el artículo 322 claramente señala que sí la Asamblea Legislativa tiene que aprobar los recursos de inversión, ayer claramente el Ministro ha explicado y ante ayer hemos pedido todos los documentos y además la explicación exhaustiva de este Proyecto de Ley y lo ha explicado el crecimiento económico, el crecimiento económico en periodos del 2020 al 2024, tres veces más superior a la época neoliberal, en el incremento en un 25% su participación respecto al PIB y por presupuesto destinado a la inversión pública al modelo económico social comunitario y productivo, ahí podemos ver los datos, ahí pueden entrar igual en la fuente del Ministerio de Economías y Finanzas ahí está claramente.

El otro, que la Senadora tenía la duda es con relación al crecimiento del PIB en la situación se da debido a la economía de Bolivia ha ido creciendo de manera sostenible, Producto Interno Bruto a la Gestión 2020 con 36 mil millones de dólares, 46.713 millones de dólares a la Gestión 2023 con una tasa de crecimiento



8.27% en la actual Gestión de nuestro Gobierno, entonces creo que si hablamos de anteriores gobiernos incluso en la Gestión 2000, solo pongo esto para antecedente, teníamos 8.309.98 millones de dólares, 959.540 millones de dólares a la Gestión 2005, estamos aclarando, cosa que no vengamos a decir de que hay una deuda externa, incluso teníamos mucha deuda y además si hablamos de capitalización, si hablamos de ese entonces con relación a nuestras empresas que han sido privatizadas ¿y cuánto hemos perdido? hemos perdido 20 mil millones de dólares y no sabemos dónde está esa plata.

Estés proyectos netamente va a la inversión, este proyecto va a generar economía y van al desarrollo, creo que ese tema del crecimiento económico, tasa de tres veces más inferior del crecimiento económico se ha ido explicando, esto netamente va a ejecutar el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz es la entidad ejecutora y ha hecho llegar toda la documentación de solicitud del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, no es directamente que va a ejecutar el Gobierno nacional, eso hay que aclarar con relación a este Proyecto de Ley, ya el Gobierno Autónomo Departamental es que ya va a ejecutar y ahí pedimos a los compañeros de Santa Cruz que puedan hacer el control estricto, control social, fiscalización que esta carretera que se va a construir en Ypacaní sea realmente en base a los estudios que se ha ido realizando, por eso considero Presidente que este Proyecto de Ley como bien decía nuestro Senador Isidoro no es por emoción, no es porque él se siente mal, o sea sentimos todos porque sabemos que los que venimos de los campos, de las comunidades, de las provincias, de los departamentos sabemos la necesidad.

Aquí en del Departamento de La Paz o en Departamento de Cochabamba en todos los departamentos hay necesidades hay demandas, pero también se tiene que responder como corresponde, imagínese en 20 años de anteriores gobiernos no se ha podido avanzar, será por X razones o puede ser actualización de los estudios como nos dijo el Ministro, porque se tiene que ser nuevos estudios y además se tiene que consensuar con ese sectores con los actores sociales y eso ha llevado un cierto tiempo igual, entonces ya se ha avanzado ahora y hay un presupuesto ya de preinversión con un estudio que está realizando con los de ABC y eso se tiene que ir avanzando para la ejecución correspondiente, esto netamente es con el Gobierno Departamental de Santa Cruz, que va a ir ejecutando y obviamente ahí nuestros compañeros los senadores del departamento de Santa Cruz, tenemos que seguir impulsando y este proyecto anhelado con sueños de esperanza, se puede ejecutar en los plazos establecidos como corresponde Presidente.

Creo, que el tema de recursos estamos aclarando y además está adjuntado también en una documentación o en la carpeta que han enviado, en ese contexto, creo que no hay excusas, más al contrario solicito que se apruebe Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Salame.

**Sen.<sup>a</sup> Salame:** Gracias, Senador Presidente.

En primer lugar, quisiera decirle a la ciudadanía que Silvia Salame nunca ha estado, no está, ni estará en venta, no voy a tolerar que nadie usé mi nombre o mi imagen para decir que yo me vendí a Juan, a Pedro, a Sancho, cuando era una persona pobre que tenía cuatro hijos a su cargo y tenía que juntar las monedas para pagar el micro para llevar a mi hija a la guardería, no me vendí, ni me prostituí, menos lo voy a hacer ahora y quiero decir Señor Presidente sobre todo a los ciudadanos bolivianos a los que me debo, que yo voy a aprobar este y los otros créditos y voy a aprobar porque si bien en mi condición de jurista y de persona que tiene conocimientos de macroeconomía y de microeconomía, porque esa es mi maestría, sé que estamos pasando un momento difícil y sé que realmente tenemos un alto índice de endeudamiento, pero también sé que necesitamos ese dinero, también sé que las zonas marginales, las zonas que han sido explotadas y que no han recibido nada a cambio, tienen la necesidad de que el Estado les apoye también Senador Presidente, que una carretera es progreso.

En el pueblo que nació mi padre, las chirimoyas y las naranjas y los duraznos se votan a los cerdos, porque no tenemos carretera, cuántas veces he querido yo que la carretera Juana Azurduy de Padilla pase a nivel nacional para que también tengamos ese privilegio de tener un crédito que permita que se esa carretera



pueda hacerse y pueda avanzar sin carretera no hay progreso, sin carretera no hay acceso a la medicina, Senador Presidente, cuántas personas en el pueblo de mi padre han muerto por falta de hospitales o han muerto porque no tenían la carretera la posibilidad de una ambulancia y llevar al enfermo no podemos ser egoístas, los que vivimos en la ciudad y tenemos relativa comodidad no podemos pensar solamente en nosotros y mirar nuestro ombligo también tenemos que pensar en el hombre del campo.

Yo por ejemplo, me solidarizo íntegramente con nuestro colega Senador Isidoro porque mi padre era un hombre así humilde como él y un hombre que fue Sub Prefecto en su pueblo cuando se ganaba 60 bolivianos por ser Sub Prefecto y era Sub Prefecto porque quería que su pueblo mejorara, un hombre que pagó inclusive de su propio dinero para que se puedan poner piedras al camino para que los vehículos puedan andar, mi abuelo tuvo que hacerse su propia carretera, señores y tenía una tranca cuando era pequeño yo recuerdo que veía quién pasaba y quién no pasaba porque ese era este país, sé que el nivel de vida en Bolivia es uno de los más críticos que hay de los 196 países estamos, creo que en el 127, sé que nos estamos prestando y que el día de mañana tenemos que pagar.

Pero bueno, si tenemos que pagar lo haremos, veremos cómo vamos a mejorar nuestra economía, Senador Presidente, quiero también reflexionar a mis colegas de que este no es un escenario para extorsionar o para chantajear o me das esto y no me das lo otro, a mí no me han dado nada, a mí ni siquiera un Proyecto de Ley me han aprobado en este Senado en los tres años que estoy, yo no puedo ser egoísta con los demás tengo que pensar que, si mi vecino va a tener una mejor condición, no puedo ser pues miserable y decir como él está bien, ¿por qué él va a estar bien y no yo? Entonces, Senador Presidente, y yo voy aprobar este proyecto y los otros proyectos también le digo al ciudadano boliviano que me comprometo a fiscalizar a partir del próximo mes cuando pase el tema de las elecciones que para mí es prioritario, voy a ir a ver y voy a pedir informes para ver en qué se gasta hasta el último peso de los créditos, para que realmente porque creo que esa es nuestra función, no hemos venido aquí a obstaculizar, hemos venido aquí a la Asamblea o a Legislar o a Fiscalizar y esta Senadora se va a ocupar de fiscalizar esa es mi posición y pobre del que se atreva a dar una palabra contra Silvia Salame.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senador Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Gracias, hermano Presidente.

Quiero, partir prácticamente nosotros nunca nos hemos obstaculizado de proyectos, eso sí hemos dicho cumplan los Ministros con la documentación la parte técnica y legal, ministros sabes no cumplían yo estaba en esa Comisión de la anterior Gestión, aquí hay pues senadores o senadoras mentirosas que quedan bienes que dicen no quieren aprobar a ver testigo hay, ¿quién no ha querido aprobar? Aquí estamos todos están los hermanos de Oposición del Oficialismo, no quieren aprobar, quieren perjudicar al Presidente qué mentirosos, a ver, qué no hemos querido aprobar que nos diga bonito es hacer campaña sucia, guerra sucia los senadores al Evo culpan, no quieren aprobar, a ver qué nos digan, hoy día que nos digan ¿qué proyecto no hemos querido aprobar? hemos aprobado 2999 millones de dólares americanos, 3023 euros, ¿más bien en dónde está esa plata? No se ha dicho nos ha hecho creer y hoy he creído al Ministro, le he creído verdad ¿qué me ha dicho? tenemos de una vez por todo licitar el Aeropuerto de Uyuni hasta ahora no hay licitación 2 años ya están pasando, al principio cuando estamos entrando era, tenemos que licitar el Aeropuerto Internacional de Tarija a ver ¿tarijeños ya han licitado?

Entonces, esos ministros mentirosos y sus algunos le han enseñado seguramente porque lo están haciendo meter la pata tal vez a nuestros senadores ¿no?, igual mienten, esta pues mal, no hemos obstaculizado, eso sí, en la parte legal hemos pedido Tramo Hito 60 Uyuni y hemos aprobado igual, entonces nunca hemos obstaculizado, lo que yo digo también, hermano Presidente, sea equitativo Presidente Luis Arce, piedras fundamentales como el Gonzalo Sánchez de Lozada, eso es grave hasta a los mineros le han convencido, le han mentido y ahora dice yo quisiera que me garantice la hermana Senadora Virginia con mucho respeto, me dice estamos bien económicamente, hay crecimiento económico quisiera que me ayudes a que haya también para el Departamento de Potosí de una sola vez qué ha dicho en su mensaje cuando ha ido en el 2001 a Potosí, con el Tesoro General de la Nación vamos a dar para la Planta Procesadora de Zinc, no hay,



ahora dice que no hay plata, no hay plata así ha dicho a ver garantizaremos como dice el Senador Isidoro, uno por otra, pero no hay pues, no hay para Potosí, no hay y somos los primeros aportantes al erario nacional las regalías mineras. ¿cuánto es a ver? ¿quién aporta? y que no tengamos una planta refinadora de zinc no está bien.

Hermanos de Yapacaní no se hagan engañar, hay mentiroso nosotros vamos aprobar este proyecto, no es a cambio vamos aprobar, yo personalmente voy aprobar, entonces yo les digo hermanos, si hay con nombre y apellido vamos aprobar, yo realmente este proyecto voy a apoyar, pero los demás proyectos sin nombre que venga no le voy a apoyar personalmente estoy hablando. Primero, tienen que garantizarme la Planta Refinadora de Zinc en el Departamento de Potosí porque es pedido del Departamento de Potosí hasta ahora postergado, esa cantaleta, ese elefante blanco, Karachipampa no funciona, qué hacen los ministros, tras ministros cambian y no hay resultados o si hay resultados, que me digan, si hay resultados.

Si es que me estoy equivocando, me voy a disculpar, pero no hay, eso es el problema, no hay ninguna industria, estamos postergados y no voy a cansarme en pedir la Planta Refinadora de Zinc para el Departamento de Potosí porque somos productores 90%, con eso no estoy diciendo que no se haga Oruro, ojalá que no estén equivocándose esos técnicos del Ministerio de la Presidencia de dónde, que se va a hacer la planta en Oruro y ¿cuánto produce Oruro? leal nomás hay que decir cuidado que esté quedándose como la planta metalúrgica de Karachipampa, cuidado que esté quedándose así de Potosí no vamos a aceptar ningún gramo que salga de este lado porque el transporte cuesta, ya nos han hecho caminar en el tema de estaño hasta la planta metalúrgica de Vinto, las cancelaciones hasta 5 meses a Huanuni nomás deben cuánto, Colquiri cuánto, es más a Colquiri ahora por ejemplo, que está en el Departamento de La Paz, frontera con Oruro, se le va a hacer una pequeñita planta a través de la Corporación Minera de Bolivia con 50 millones. Entonces ¿de dónde van a traer carga?, esa es mi pregunta lo único sería de Mina Bolívar. Pero no va a ser pues entonces, ellos, según técnicamente está bien, con eso no hay problema, pero que se priorice donde hay más materia prima.

Estamos diciendo claro cuidado, que sea un elefante blanco y por eso creo que ya las organizaciones sociales están a la espera de que haya la Planta Refinadora de Zinc en Potosí, por lo menos eso porque ahorita no tenemos ni una fábrica, ahora nos van a decir qué han hecho más antes, se ha hecho ahí están inaugurando esos proyectos, no quiero extenderme mucho no vamos a renunciar porque hay mucha deuda histórica, no tenemos aeropuerto 25 millones tenemos que desembolsar eso que me digan más bien tal día vamos a desembolsar Presidente Luis Arce que nos diga qué fecha va a desembolsar esos 25 millones, la contraparte porque ningún departamento no ha hecho con su dinero. La Gobernación está asumiendo como Departamento para su aeropuerto, ojalá se concluya porque es muy importante, así entonces nosotros vamos a ir exigiendo que se cumpla aquí no somos ciegos, seguramente pequeños proyectitos están ahí, eso es normal, yo considero que este proyecto de faja Norte Yapacaní, pavimento rígido va a servir para los productores, va a servir para los que viven, el camino carretero es integración y participación para los pueblos en ese contexto voy a dar por aprobado este proyecto.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senador Ajpi.

**Sen. Ajpi:** Gracias, Presidente. Saludar a nuestros compañeros de Santa Cruz, particularmente a nuestros compañeros de Yapacaní.

Solamente, voy a hablar de este tipo de proyecto no del norte de La Paz tienen muchas peticiones, se ha dicho va a generar economía dice Presidente, nosotros en las zonas productoras con camino o sin camino ya hemos generado economía y seguimos generando dice por qué nos vamos a seguir prestándonos para este tipo de proyectos, nosotros Presidente y colegas senadores, los que vivimos con camino o sin camino hemos pagado muchas deudas con nuestro esfuerzo, muchas deudas y esas deudas ni siquiera salían de este tipo de eventos, las deudas salían y conseguían sin ninguna fiscalización, sin orientación, esta pequeña deuda viene con nombre y apellido cómo decimos esas deudas sin control nosotros con camino sin camino hemos pagado y siempre hemos pagado, por eso somos pobres, yo creo que es oportuno ser parte también nosotros beneficiarnos aunque sea con un pequeño crédito internacional, en el Norte de La Paz todavía no



tenemos carreteras de esta naturaleza estos caminos nuestros padres al asentarse en aquellos sectores han muerto sin camino, con el sueño y los hijos estamos consiguiendo todavía, por eso Senador Isidoro se emociona.

Entonces, Presidente, este tipo de proyectos de desarrollo, no de desarrollo futuro, ya hemos desarrollado y hemos sido parte queremos por lo menos alguna compensación con este tipo de carreteras que nos va a dar seguramente alguna comodidad y facilidad de movilidad, porque cuando no tenemos este tipo de asfaltos como en esta época, no podemos ni siquiera ir a un centro de salud porque el camino es intransitable, tenemos que ir aunque tenga una senda donde en tiempo seco hay movilidad, pero en estas temporadas no hay movilidad que pueda movilizar tenemos que ir a pie, simplemente eso nos va a dar alguna solución, por eso este proyecto, colegas senadores, tenemos que aprobar porque es un pago como decían a una deuda social una cosa pequeña todavía, si nosotros exigiéramos como dice el Senador Mamani Navarro sería muchísimo, pero nosotros por lo menos vamos por este pequeño proyecto que va a seguramente dar una gran solución a un sector en Santa Cruz, por eso yo agradezco mucho, estoy seguro que nuestros senadores colegas van a votar aprobando este proyecto.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

**Sen.<sup>a</sup> Humérez:** Gracias, Presidente. Saludar a todos los hermanos de Yapacaní.

Tan importante, tan importante aprobar créditos que tienen nombre y apellido, colegas compañeros, que hoy nos visitan, quisiera que así también nos visiten de los otros proyectos para que aquí los queda bien, algunos queda bien, que hay en esta Cámara de Senadores puedan decir que van a aprobar porque cuando ustedes no están, el discurso que dan es otro y ustedes lo han visto en los medios de prensa, hermanos que van a endeudar al país, que estos créditos son para gastos corrientes, que van a pagar otras cosas, pero ahora dicen que tienen nombre y apellido y que van a aprobar estos créditos, por eso, qué contradicción, ¿no? cuando buscan trancar, cuando buscan hacer dormir los proyectos y hablaba el Senador Hilarión presidir la Comisión, yo también la he presidido la Comisión de Planificación y nunca pusimos obstáculos a nada como él dormía las leyes ahí, según él porque necesitaba más explicación y está bien, pero en cada explicación que uno llama como Presidente de Comisión va a los Ministros y van los Viceministros a aclarar nuestras dudas.

Ya que generen dudas sobre dudas o que quieran inventarse algunas, ese es otro tema, aquí bueno son para firmar acuerdos y no cumplirlos y estarse peleando después, pero para poder trabajar por el país y trabajar en esto tan importante por ejemplo conmueve lo que dice el Senador Quispe Huanca, y sé qué es lo que ustedes viven y nosotros en Pando también tenemos problemas de carretera, pensar en producción, pensar en industrialización, que ahora nuestro Presidente Luis Arce apuesta a ello y no veo piedras fundamentales nomás lo invito en Pando, Senador Hilarión que las piedras fundamentales ya están para terminar de construirse en las plantas industrializadoras como en otros departamentos, tenemos problemas en nuestra carretera sí seguramente como hoy vamos a aprobar la carretera de faja Norte de Yapacaní para que ustedes puedan producir para que puedan sacar con mayor tranquilidad sus productos porque el Senador Ajpi, decía con carretero sin carretera siempre hemos producido, siempre hemos sacado sí.

Pero muchas veces han perdido toda su producción en medio camino también porque eso nos pasa a nosotros cuando hay inundación, cuando hay corte de camino, cuando hay mucha lluvia y lo vivimos porque para poder llegar en Pando a las comunidades aquí están mis colegas de Pando y saben es dificultoso gracias a Dios las carreteras ahora empiezan a retomar su construcción y seguramente si necesitamos más recursos para poder concluirla al no tal vez tener resultado con la gobernación y contraparte que han dejado de otras gestiones y deudas que han dejado otras gestiones también y que ahora no pueden pagarla vamos a acudir o vamos a solicitar a nuestro Gobierno pueda generar buscar las opciones como ha buscado para ustedes de algún financiador y seguro vamos a plantearlo para que también nos puedan apoyar.

Vuelvo a decir son créditos con nombre y apellido y no se llame a Usted mismo mentiroso Senador porque Usted Senador Hilarión era el que más salía en la prensa a decir que esto era para gastos corrientes, que



esto era endeudar al país, que no querían y etc., de cosas y seguramente me va a responder con las mismas mentiras que está acostumbrado a hacerlo porque ya lo conocemos, pero cuando vienen los compañeros a ver a escucharnos, ah no pues hablan bonito, no, si queda bien hay por montones, pero estamos varios aquí con el compromiso de poder trabajar por el pueblo boliviano y no hablo solo de los que estamos apoyando al Gobierno al Presidente Luis Arce para poder avanzar, para poder desarrollar sino también a varios de la Oposición de la Comunidad Ciudadana y Creemos que también siempre aprueban que siempre apoyan estos temas, tendrán algunas justificaciones que lo están fundamentando, pero yo creo que la mayor justificación y fundamento para poder avanzar con estos créditos es darles el desarrollo a todos los departamentos que puedan fortalecer su producción y que puedan sacarla con mayor tranquilidad y así abaratar los costos en transporte, que no salen carísimo cuando las carreteras son malas y creo que esto va a ayudar bastante o que ustedes puedan ampliar un mercado, tener una mejor comercialización de lo que producen y a poder integrarnos como hermanos que somos entre diferentes departamentos. Eso sería Presidente, menos acuerdo y más acción, por favor.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

**Sen.<sup>a</sup> Alarcón:** Gracias, hermano Presidente.

Bueno, creo que es bueno que todos podamos y que cada uno interprete o que toma la palabra dice yo digo la verdad, yo creo que lo que el pueblo boliviano sabe porque estas sesiones y todas las del Senado han sido o son transmitidas en vivo y en directo es que esta Cámara de Senadores nunca ha obstaculizado aprobar proyectos de crédito, lo que sí ha hecho esta Cámara de Senadores en forma responsable es munirse de toda la información para respaldar y refrendar cada uno de los proyectos, para que esos proyectos que estamos aprobando cumplan el objetivo para el cual están siendo solicitados.

Sin embargo, Presidente, nos sorprendía hoy en la mañana, por ejemplo, escuchar que en el tema de salud hemos aprobado tantos créditos y nos decía la Senadora Virginia que ninguno de esos créditos ha sido desembolsado, que ninguno de esos créditos ha recibido desembolso, eso nos da a pensar que estos créditos que aprobemos ¿será que se vayan a recibir desembolso?, o será que de aquí a un tiempo también vamos a decir que el Gobierno no ha recibido ni 10 centavos de desembolso, nosotros, alguien decía, hablamos del tema del aeropuerto, por ejemplo de Tarija el 22 de febrero del 2023 hemos aprobado más de 60 millones para el Aeropuerto de Tarija y el Aeropuerto de Uyuni hasta el día de hoy no sabemos a pesar de múltiples notas que hemos hecho al Ministerio, no sabemos cuál es la situación, ¿cuál es el fin que le han dado esos recursos? Porque hasta ahora en Tarija no tenemos ni siquiera un movimiento de tierra en el aeropuerto y en la plaza, así como eso hermano Presidente, el año pasado hemos aprobado 350 millones para programa Empoderar PAR III y hace creo que recién unos cuatro meses o tres meses que recién le están dando viabilidad a ese programa en algunos municipios, no en todos.

El año pasado hemos aprobado 150 millones de dólares para el Programa Agua y no sabemos a dónde han llegado sus recursos porque cuando vio el tema de sequía, culpaban a la Asamblea Legislativa y culpaban a don Evo Morales porque por culpa de él no había recursos y que el país estaba sufriendo sequía, esas son las mentiras que se vierten a la población y a mí me indigna mucho más Presidente, que tenemos todavía el valor para mentir al pueblo diciendo que se movilicen los municipios porque en estos 700 millones de crédito que vamos a aprobar seguramente, hay recursos para los municipios y que si no aprobamos se va a paralizar todo el país económicamente, yo le escuchado en una entrevista que ha realizado en Tarija la Senadora Ana Castillo, cuando le preguntaban sobre la aprobación de créditos, pero como oficiosamente no se ocupan del tema sino de desprestigiar a las personas y levantan nombres sin motivo y sin razón decía la Senadora Castillo, pero la Senadora Alarcón ha sido aquí Alcadesa dos gestiones por qué no le ha pedido a Evo Morales, ¿por qué no ha hecho? y ¿por qué la planta de tratamiento? sin ni siquiera tener conocimiento, gracias a Dios los periodistas que están allá tienen conocimiento porque no les dan importancia para volver a preguntarles.

Yo quiero decirles que cuando estaba el Presidente Evo Morales en los municipios donde éramos alcaldes porque yo no era alcalde de Tarija, aquí está el Senador Rodrigo Paz que era Alcalde de Tarija cuando se





refería a la planta de tratamiento, no era, no soy Alcalde de Cercado, yo era de Yunchará y sí lo he dejado con plata de tratamiento por si acaso. En esa época cada alcalde planificaba el desarrollo de su municipio y en ese contexto, pues, de acuerdo a la visión que teníamos, hemos ido avanzando y se ha ido generando desarrollo y nunca he tenido que pedir, andar rogando, porque las veces que ha llegado más de 14 a mi municipio, proyecto entregado, proyecto nuevo que damos y proyecto cumplido, no ha habido proyectos que se hubieran quedado pendientes de compromiso o de palabra.

Ahora querer ir y mentir al pueblo de Tarija, y quiero decir a mis colegas senadores, la verdad ni las veo las entrevistas de estas personas porque es una pérdida de tiempo, pero me lo pasan los periodistas decir que todos los municipios en Tarija van a recibir plata de los 700 millones de crédito cuando sabemos que solo el 3.3% va a llegar a Tarija en electrificación y va a estar en la región del Chaco, mentirle de frente a la población en entrevistas públicas realmente deja mucho que decir de esta gente que cada día hace del vivir de la mentira lo cotidiano. Quiero decirle Presidente además de que este Senado no solo ha aprobado créditos, ha aprobado inclusive leyes que después el mismo ejecutivo pasando 8 días ha tenido que borrar con el codo lo que ha escrito con la mano o lo que ha mandado, como es la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que lo hemos apoyado porque lo ha mandado el ejecutivo y después han tenido que retroceder ellos mismos, así que es falso que este Senado esté obstaculizando proyectos que este queriendo generar para desestabilizar al Gobierno, es falso que Usted como Presidente del Senado está queriendo obstaculizar la Gestión del Presidente Arce y esas mentiras que día a día las van pronunciando en los medios de comunicación.

Presidente, hasta la fecha hemos aprobado 2304 millones de dólares en créditos y gracias a una Sala Constitucional, pues ni siquiera tenemos la tuición de interpelar a los ministros y además de censurarlos por la inoperancia en cada una de sus unidades, obras públicas, pedir una Petición de Informe nunca llega, así que esa es una de las situaciones más por las que pasamos, felicito ese ánimo y el impulso de la Senadora Salame de ir a fiscalizar ojalá se puedan tener buenos resultados, y no después de aquí a un tiempo vengamos que ni siquiera nos dejan ingresar a las instituciones para poder hacer fiscalización.

Presidente, si está en Agenda este proyecto, si están en Agenda estos créditos es porque la Directiva y su Presidencia han tenido la voluntad de agendar y no como decían en la anterior Sesión después que ha terminado la anterior Sesión decía: gracias al esfuerzo, decía la Senadora Castillo, la pelea y la lucha que hemos hecho, hemos logrado que se agenden los créditos, eso no es cierto, los créditos se han agendado Presidente porque la Directiva lo Agenda o ¿quién ha ido a forzar a la Directiva para que los agende? si no hubiera la certeza que esos créditos se van a aprobar y que van a ser rechazados y archivados, estoy seguro que la Directiva no se hubiera animado a agendar los créditos que hoy en día se va a aprobar y no hablo por quedar bien con nadie ni por ganar aplausos de nadie porque se ha agendado, por voluntad de la Directiva se ha agendado porque saben que esos créditos lo vamos aprobar y lo vamos a respaldar el día de hoy y no porque hayan venido a presionar a aplaudir o porque algunas quieran hacer discursos demagógicos para querer seguir estando en la palestra, sino porque la Directiva lo ha agendado y hemos dado la palabra de que esos créditos sí lo vamos aprobar.

Así que Presidente yo felicito la Gestión que Usted viene llevando adelante seguramente los otros créditos de acuerdo al informe que vuelvan de la Comisión serán tratados, pero lo que sí voy a reprochar y no puedo quedarme callada Presidente, para que haya Elecciones Judiciales han tenido que condicionar este tema de créditos en el Ejecutivo para firmar un acuerdo con las tres fuerzas políticas para que hoy en día estén evaluando los requisitos y los documentos de 715 postulantes en este país han tenido que decir aprueben nuestros créditos y vamos a dar viabilidad a las Elecciones Judiciales, aquí los que condicionan no somos nosotros, los que condicionan son los del frente y en ese contexto cuando dicen si es cierto, se firma acuerdo si no se cumplen, estamos viendo claro ejemplo de ello, se decía que después de la ley de Elecciones Judiciales iba a tratar la auto prórroga de los magistrados y hoy en día se ha dado prioridad a los créditos se ha camuflado ese tema, movilizándolo a gente mal informando a la gente, que no se quiere aprobar todo porque por respaldar la auto prórroga de magistrados que lógicamente hay acuerdos políticos fuertes hay adentro.



Así que, Presidente espero que el pueblo boliviano haga una lectura clara de lo que pasa en la Cámara de Senadores fundamentalmente que aquí en este Senado, más allá de pedir respaldos que sean para cada uno de los créditos y que sí vayan a los proyectos, nosotros nunca hemos obstaculizado absolutamente ningún crédito, felicito a las Comisiones ya sea de Planificación de Economía que en su momento han pedido el informe de los ministros, es la obligación de hacerlo porque aquí no podemos simplemente por puro gusto aprobar créditos y sin saber cuál es el fin de cada uno de ellos, lo que sí voy a objetar cuando sea el momento oportuno es el tema del crédito de COVID, que desde ya mi persona y personalmente no está muy de acuerdo con ello.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

**Sen.<sup>a</sup> Castillo:** Gracias, Presidente.

De verdad que me da pena, me da pena, me molesta tanta sinvergüenza y tanta mentira, yo quiero aquí vamos a hablar con documentos Presidente, si revisa Usted los créditos han llegado un 4 de marzo aquí al Senado, hemos sesionado un 6 de marzo nuestra primera Sesión revíselo 6 de marzo día miércoles, el día miércoles no se tomó en cuenta ninguno de los proyectos de crédito para su tratamiento, después lo quisieron hacer pasar tomamos la palabra y exigimos la aprobación de esos proyectos que la población está pidiendo, clamando y de verdad Senadora Salame mis respetos, esa persona da una muestra clara de cómo debe ser una autoridad, Asambleísta de Oposición, si bien existe contraposición de ideas políticas, pero no debe existir contraposición de ideas cuando existen en el fondo beneficios para la población y verdad que me sorprende de la Senadora Alarcón, no me sorprende lo sinvergüenza que es sabemos cómo ha venido, no me sorprenden las mentiras que va diciendo en cada Sesión o en cada oportunidad, lo que me sorprende es que aquí se quiera hacer creer a la población otra cosa.

Mis hermanos de Yapacaní bien, gracias por haber venido porque lamentablemente eso estábamos esperando; lamentablemente no se ha mostrado predisposición, el 4 de marzo se han negado a tocar el tema de proyectos, hemos pedido incluso Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia ¿Presidente qué me ha dicho? no hay Quórum, no hay Quórum, pero sí hemos continuado con la Sesión y ha terminado la Sesión sin Quórum, acto ilegal, revisemos las Actas no me estoy inventando.

**Sen. Presidente:** Terminó la Sesión con Quórum, Senadora no mienta.

**Sen.<sup>a</sup> Castillo:** No, no Presidente, revisemos las Actas y las cámaras le van a demostrar lo contrario y no trate de decir una cosa y en contra.

**Sen. Presidente:** Por favor a remitirnos al Proyecto de Ley, sin alusiones personales Senadora.

**Sen.<sup>a</sup> Castillo:** Presidente, déjeme hablar lo que yo siento.

La Senadora o el Senador ha hablado lo que le da la gana y con mentiras, déjeme hablar ahora a mí, todavía habla del alcalde, el alcalde, ahora es bueno hablar cuando en su momento el Senador Paz habló tantas pestes también, entonces, Senador Presidente el día jueves cuando nosotros exigimos el miércoles el tratamiento recién el día jueves pusieron en consideración dos proyectos, estos dos que ahora vamos a tratar el tema de la ampliación de 8 carriles para la ciudad de El Alto, La Paz y Oruro, y el tema del Municipio de Yapacaní a tanta insistencia porque queríamos el tratamiento con Voto de Urgencia, revise Actas Senadora Vicepresidenta, no hable por hablar, revise Actas con Voto de Urgencia hemos exigido el tratamiento, pero, cuál era la salida, día jueves Presidente recuerde, qué dijeron vamos a remitir a la Comisión de Planificación, cuando hay voluntad Presidente, cuando hay predisposición, cuando se nota, se ve la necesidad del pueblo, se trata por urgencia con Dispensación de Trámite ¿Cuántas veces no hemos tratado? todavía se han dado la molestia de tratar una Declaración Camaral para la atención de la 073 y la 075, hubo chantaje Presidente, aquí no vamos a mentir al pueblo, hubo chantaje, cuántos han salido a la prensa y cuántos han dicho aquí en este ambiente, sino tratan la 073 y la 075 en diputados aquí no tratamos sus proyectos de la Agenda económica", hubo chantaje ¿qué huevada?, por favor respeto Senador Hilarión



y después voy a hablar de Usted, respete por favor yo no he opinado nada cuando Usted ha hablado, por favor pórtese como caballero.

Entonces, de verdad que me da pena Presidente, ahora sí hay esa importancia que dicen ¿por qué recién hoy día se toma en cuenta el Proyecto 254 del Programa de Electrificación Rural? ¿por qué recién el 156, el préstamo para respuesta al COVID 19? ¿por qué recién el 189 que es el Programa para la Ampliación de Mi Teleférico? ¿qué ha pasado? si estos tres Proyectos de Ley también han ingresado el 4 de marzo podíamos haber tratado el 6 o el 7 de marzo, ahora cómo querían, podíamos haber derivado a la Comisión, pero en el día de hoy ya podíamos estar también tratando estos otros tres Proyectos de Ley ¿cuál es la necesidad? ¿dónde está la predisposición del Directorio? de qué diablos de Directorio me hablan aquí, de qué habla la Sanadora Alarcón, Directorio, claro se dio la grandeza por ser Directorio dos gestiones y a la fuerza, creo que estamos mintiendo, aquí estoy diciendo y con documentos Presidente revise el Acta, revise la recepción 4 de marzo ha llegado, si hubiera predisposición, si hubiese existido voluntad, no hubiésemos esperado a que vaya a una Comisión, no hubiésemos esperado que esos tres ahora recién se deriven a la Comisión, 3 que hoy se están derivando en una Comisión, yo quiero aplaudir y valorar al Senador Isidoro, pensé y me temía, pensé que me iban a tomarse los 15 días.

Pero, bien Senador Isidoro lo felicito porque eso es velar por el interés del pueblo, no el interés político o una instrucción recibida de arriba, eso es pensar en el pueblo porque el pueblo quiere la aprobación de sus proyectos y todavía tienen la sinvergüenzura de decir gracias al Directorio que ha puesto en consideración 2 proyectos, cuando han derivado 6 proyectos y uno lo ha debido a Secretaría General en qué parte del Reglamento dice que la Secretaría General debe observar y revisar ¿en qué parte del Reglamento? seguimos trabajando con ilegalidades.

Entonces, no hagamos creer al pueblo que no se ha dado aquí por eso es mi molestia, por eso mi rabia porque queremos mentir a la población y en el fondo sabemos que se quiere perjudicar al Gobierno, sabemos que sí quiere perjudicar la Gestión del Presidente y aquí se habla cínicamente decir no hay proyecto, no hay proyectos. claro, Senador Hilarión Mamani se pierde y está en sus andanzas y no mame en mi Departamento, el Proyecto de Planta de Zinc y el Aeropuerto gracias a su anterior Gobernador, su poncho blanco que de blanco no tenía nada era más sucio, gracias al poco trámite *decir tus verdades será eso Senador Hilarión*, pero bueno te entiendo, respeto tu ignorancia, creo que, gracias a esa poca voluntad técnica jurídica del anterior Gobernador lamentablemente nuestro aeropuerto está retrasado, hace 2 días estuve en mi Departamento en la ciudad de mi Departamento, hablamos con el Gobernador y tenemos una lista, le voy a pasar al Senador para que no se olvide cuántos proyectos se están desarrollando en mi Departamento.

El tema de la Planta de Zinc es un problema técnico y legal, justamente por el tema del terreno y eso tienen que saber aquí no es que el Presidente haya dicho no voy a atender con el Proyecto de la Planta de Zinc, sí está previsto y está garantizado, lo que me apena es que no se pueden subsanar errores del anterior Gobernador, ahora están con toda la predisposición técnica y jurídica allá en la Gobernación para poder subsanar y dar continuidad a los proyectos que han sido paralizados por intereses netamente políticos porque teníamos un mal Gobernador el Poncho Sucio, que lamentablemente en vez de hacer gestión se ha dedicado a despilfarrar, a dañar, a malgastar y también en hacer quedar mal a la Gestión de nuestro Presidente y todo por intereses políticos porque en el fondo sabemos que aquí creo que tiene que haber siempre uno el ex Presidente y nada más, el ex Presidente es el único capaz de poder gobernar Bolivia, cuando no es así.

Presidente de verdad me apena mucho, aquí yo estoy demostrando y con documentos, me gustaría, me gustaría de verdad que la Comisión ahora estos 3 Presidente de la Comisión de Planificación en la próxima Sesión atenderlos, ya nos ha advertido aquí la Senadora no estoy de acuerdo con COVID 19, quizás el COVID 19 para algunos también ha desaparecido, pero no solamente porque esté aquí este fuerte el COVID 19 o no esté fuerte por seguridad, por salud es importante atender en todos los municipios y decían no viene a mi municipio a mi Departamento, el programa viene como electrificación rural cada Departamento tiene pues sus municipios urbanos y rurales.



Creo que aquí han querido confundir y le estoy demostrando Presidente, pido en esta Sesión, pido a la Presidencia de la Comisión de Planificación que la próxima Sesión por ser urgente el tratamiento de esos otros 3 proyectos de la Agenda Económica puedan ser tratados y considerados en este Pleno de la Cámara de Senadores, es importante, no podemos venir con mentiras o hacer política con la necesidad del pueblo, no podemos hacer política con las necesidades y con la concreción de estos grandes proyectos, son proyectos que van a beneficiar y estamos para ello, para Sesionar en función a lo que nos dice la población, a lo que manda el pueblo y no lo que manda una persona o a un grupo de personas.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

**Sen.<sup>a</sup> Santa María:** Gracias, Presidente.

En primera instancia quiero pedirle a la Senadora y ojalá no se salga porque cada que ella habla luego se sale, primero respeto a la Directiva, es una Directiva que es representativa de las 3 fuerzas, si ella tiene alguna dificultad interna con alguien no es el momento ni el lugar porque nos hace quedar mal a todos los senadores. Además, quiero recordarle a la Senadora que tenemos un Reglamento y nosotros en nuestras sesiones previas del Directorio analizamos nuestros plazos Senadora Ana María, nosotros estamos en plazo de tratar ¿por qué tenemos que apurarnos? le quiero recordar a la senadora con la vehemencia que nos exige por qué no le pide Huaytari que acabe la Sesión, más bien, nosotros sin acabar la Sesión donde se han aprobado sus créditos Senadora, se han agendado en la Cámara de Senadores, no ha acabado la Sesión en la Cámara de Diputados, sigo con la palabra por favor le hemos escuchado respetuosamente a su persona.

Por lo tanto, Presidente no es correcto el maltrato que sometemos a la Presidencia, no nos hemos pasado en ningún plazo, en el caso de los otros proyectos se ha explicado 50 mil veces, ¿por qué no han entrado los proyectos que se están derivando? primero el 079 el artículo y le pido que abra su Constitución Política del Estado 163 numeral 4 qué dice Senadora Castillo con el respeto que Usted se merece, dice: se debe aprobar un Proyecto de Ley por mayoría absoluta. vea el cuadro, hay un cuadro lo que nos rige a la Asamblea, ese cuadro menciona que los diputados necesitaban 53 votos para aprobar ¿qué ha hecho la Diputada Chalco? se ha parado y ha dicho 50 hay aquí y 50 hay ahí hay grabaciones Senadora, y ha dicho ella con mi voto desempato, eso es una ilegalidad, ni siquiera es una falta de Reglamento colegas, es una falta a la Constitución Política del Estado es un delito penal Senadora, Usted quiere que esta Cámara de Senadores apruebe así a lo loco y sin analizar el Proyecto de Ley N° 079, seguramente en su momento lo trataremos, pero primero necesitamos ese detalle con documentos legalizados para que nos dé el respaldo a través del Directorio a todo el Senado, inclusive Usted Senadora por qué digamos que Usted tenía su líder el Señor Morales que ahora Usted no lo quiere, ni lo respeta, digamos que vuelve a ser él o algunos de los seguidores una autoridad Usted va a ser perseguida por esa decisión ilegal peor los de Oposición, por supuesto.

Entonces, quiero que comprenda que no se puede una instancia tan seria de un país, así y ahora sí es emergencia aprueben, no, tenemos que darnos el tiempo adecuado para analizar en el marco de nuestras competencias, por lo tanto, al no aprobar y entrar a Comisión, incluso el Senador Isidoro, al cual apreciamos mucho, Senador Isidoro también estamos cubriendo sus espaldas sin todavía remitir la 079 cuando nuestra denuncia juntándonos al proceso penal que ha iniciado diputados porque sabe qué es Senadora, el Directorio que aprobó la 079 está en proceso penal, averigüe Usted nos adjuntaremos y evaluaremos como Senado de adjuntarnos o no a esa denuncia veremos, una vez que nos adjuntemos, ahí creo que podremos considerar la transferencia del Proyecto de Ley N° 079, no hemos vulnerado nosotros, no hemos cortado sus tiempos ha sido el manejo irresponsable de la Presidencia o de la Directiva, no conozco a nadie más ni quiero meterme con los otros señores de la Cámara de Diputados, vámonos a lo que Usted mencionó hay un contubernio y habla como si fuera el 4 de marzo del 2022 o 2023, el 4 de marzo es hace dos semanas y eso, son hace 10 días colegas, estamos en nuestra atribución.

Segundo, por qué no ingresaron los otros proyectos y recién se están remitiendo porque revisando las cámaras de las sesiones de la Cámara de Diputados -no me recuerdo el nombre- uno de esos proyectos ha



sido sometido Senadora a doble votación es ¿eso es legal? tenemos que analizar seriamente, revisar porque tenemos que cuidar las espaldas de Usted porque ni su Presidente Luis Arce lo va a ser en el futuro, le soy sincera y la de cada uno de los senadores de esta o de cualquier fuerza porque en ese Directorio estamos las 3 fuerzas políticas y nos debemos a los senadores que nos han elegido, yo no sé de qué se escandalizan en la prensa ya por educación escucho y me río porque es donde salir y gritar no me agrada, ¿por qué no se han escandalizado así cuando el tema del presupuesto ha estado tres meses en la Cámara de Diputados? ¿por qué no se han escandalizado así cuando la 144 que en teoría va a cambiar el mal manejo del sistema judicial en este país ha estado también al límite en la Cámara de Diputados?

Si tanto le preocupan los acuerdos políticos, ¿por qué no exige Huaytari y que cierre su Sesión arbitraria y abusiva que la mantiene abierta hasta ahora? y si hubiéramos sido radicales como nos dice la Senadora ni siquiera hubiéramos dejado que entre ningún Proyecto de Ley porque la Sesión donde se han aprobado los créditos en la Cámara de Diputados sigue abierta, señores senadores, sigue abierta, con la misma vehemencia le pido a la Senadora Castillo que haga cerrar esa Sesión a su allegado, amigo, no sé qué será el Diputado Huaytari, su copartidario que cierre el Diputado Huaytari, este Directorio ha cumplido con los plazos y no nos pueden acusar de una cosa porque esta no es una emergencia, lo ha dicho claramente el Senador Quispe, 20 años que se está esperando ¿cuál emergencia? el concepto de emergencia es cuando la vida está en peligro de muerte, terremoto, Tsunami esto del agua inundación eso es una emergencia vital que permite que el Senado pueda dispensar de trámites.

La pregunta es, respondiendo a la inquietud de la Senadora, acaso no es emergencia que unos señores se hayan auto prorrogado vulnerando la Constitución Política del Estado y estén manejando la justicia boliviana vulnerando el derecho de la Cámara de Senadores y de todo el pueblo ¿esa no es emergencia? por eso se ha Dispensado el Trámite a los requerimientos de las declaraciones camarales, ese sí es una emergencia porque señores ilegales están dictando órdenes, están dictando sentencias quizá contra inocentes vulnerando sus derechos esas emergencias es la respuesta, además quiero aclararle a la Senadora con el respeto que se merece, no es miedo Senadora Humérez, ella dice por miedo a los que están de Yapacaní, no es miedo porque cuando uno no es cooperativista, cuando el voto no hemos prometido cargos, cuando nos han elegido por nuestra transparencia, no tenemos miedo, no hay miedo aquí, es responsabilidad Senadora, ¿miedo a qué? sabía Usted que cuando nosotros no hemos aprobado algunos créditos, por verter el detalle Senadora, han venido a hacer huelga de hambre en nuestra puerta, yo por su encima he pasado no he tenido miedo, no tengo miedo y se lo dije al Senador de Oruro la anterior Sesión ¿sabe por qué Senadora? porque Usted tiene el favor del poder, Usted ha sido evista ahora es arcista siempre ha estado del lado del poder.

Por lo tanto, nunca la van a enjuiciar, nunca va ir a la cárcel Senadora, como nosotros de Oposición que para ser senadores hemos encargado a Dios a nuestros hijos, hemos encargado nuestra vida y nuestra salud, no se ría Senadora, que Usted tiene una ciudadana en la cárcel, la ex Presidenta de este país está en la cárcel por opositora y no recibe el juicio justo, no se ría, porque hemos demostrado en este país que sí hay presos políticos, ni Usted, ni yo, yo con mayor probabilidad que Usted vamos a ser presos políticos porque hay personas en este país que giran sus conveniencias de acuerdo a quién está en el poder, eso no es íntegro, se supone que son de la misma ideología.

Pero, no es íntegro, por lo tanto, no es miedo Senadora es responsabilidad de aprobar lo correcto y le voy a demostrar con datos el por qué afirmo lo que digo por qué no se deben aprobar más allá de la inquietud y el respeto que merece la Senadora Salame, es cierto, los créditos debían ser para los lugares más pobres de este país y no sucede, hace 20 años tuvo que esperar el Senador Isidoro para ver este sueño casi realidad porque no hemos aprobado todavía, para que vea este sueño ¿dónde está el modelo Senadora? Usted ha sido parte más de 10 años de este Gobierno del funcionamiento del modelo económico social productivo.

No debería darnos ya los recursos para no tener crédito y hacer esa carretera sin crédito Senadora, le preguntó y le cuestionó, no debería tener en su Departamento un hospital de tercer nivel con ítems, con infraestructura, con insumos por su modelo político. Senadora -le cuestionó- o con crédito no es el crédito



la solución, ¿por qué? porque en el déficit económico que tiene este país, lo que nosotros llamamos servicio a la deuda ¿qué es el servicio a la deuda? es el pago de la cuota de todos los créditos sumados más el interés que se paga a las cooperantes desde el 2014 quedan 362 millones de dólares, por eso dije no escucha, bueno de los 362 mil millones de dólares Senadora, hemos cuadruplicado a la fecha el servicio a la deuda, haciendo que haya cada vez mayor escasez de dólares en este país y mayor endeudamiento, ahora en qué se utilizan los créditos y por eso es que debemos analizar aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, aquí lo que hay es conciencia de revisar los datos.

Desde noviembre del 2020 a marzo de 2024, nos hemos prestado 4.928 millones de dólares redondeemos a 5000 millones de dólares en este país, de los cuales estimados colegas solamente el 20.6% va a los departamentos con nombre y apellido como es el caso de Yapacaní solamente el 20% va, solamente 1000 millones de dólares, el 79.4% Senadora Humérez va a nivel central ¿eso es equidad?, ¿eso es equilibrio? ¿en que se gastan esos 79.4%? aquí no nos van a engañar, aquí tienen que traer listado, si van a ayudar para el COVID 19 pongan Potosí 1%, Tarija 5% pongan porque cuando hay transparencia y hay compromiso se ponen los datos, se ponen los datos cosa que nunca lo ha hecho el Gobierno Senadora y Usted sabe cómo ex Presidenta, Usted sabe que lo admitió en una Sesión no hay los datos de los 79.4 créditos de esos 5000 millones de dólares colegas que van al nivel central ¿que la resiliencia al medio ambiente?

Según, los créditos en los últimos años de este país somos el mejor país con cuidado al medio ambiente, tenemos árboles por doquier, no todo protegido tenemos mercurio, el plomo y su contaminación se ha erradicado de este país, eso es cierto, miles de millones nos hemos prestado a nombre del medio ambiente y sigue carcomiendo nuestro territorio y nuestras tierras el mercurio y el plomo Senadora, Usted no sabe, nosotros los que tenemos minas conocemos el índice de cáncer que tenemos en los hospitales ¿y eso cree que le importa? nos ha llegado un peso de estos créditos, nos ha llegado un peso, no los ha llegado. Por lo tanto, Presidente, yo quería de esa manera responder está bien, todos tenemos derecho a opinar, pero tiene que ser en el marco de la verdad, los datos y nuestro Reglamento de la Cámara de Senadores.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

**Sen.<sup>a</sup> Moyoviri:** Presidente, la verdad escuchando a ambos de todo es bien preocupante Presidente, si bien es cierto, ahora por ejemplo una vez más se va a hacer este préstamo para construir carreteras, pero yo pregunto a las colegas ¿cuántas veces a nosotros nos han mentido en el Beni, Trinidad, Guayaramerín que conecta con las provincias? es lamentable contarle Presidente, yo he ido la otra vez por ejemplo a Guayará me he regresado por tierra, tengo foto cómo está esa carretera lleno de pozo, lleno de agua ¿y por qué? por eso yo me pregunto también eso ha tenido una ley ¿por qué no se hizo? ¿por qué no se trabajó? ¿a quién tenemos que culpar eso? lamentablemente aquí pareciera que estamos nosotros nomás ahí para ayudar a unos y a los otros que nos importa, declaro lo voy a decir así Presidente, otros quieren que se les apoye ¿y cuando le toca al Beni y Pando? Pareciera de verdad olvidémonos de ellos sálvese quien pueda, parece hablar así.

Pero, lo siento mucho Presidente, yo quisiera si va a haber por ejemplo esos préstamos ¿cuánto de eso se va a asignar al Beni? que nos digan se van a aprobar estos proyectos, pero tanto se va a ir para el Beni, para que se construya esos caminos que es que conectan a las provincias que son productores en ganadería, que son productores en todo lo que es cítrico, en todo el alimento que nosotros llenamos al mercado, imagínese cómo sufren esos ganaderos sacando en época de lluvia, yo ese día vi ese camino y eso es lo que nosotros siempre le decimos Presidente, por eso es que yo veo esto, si tenemos que aprobar para uno tiene que ser para todos, no tenemos que estar ahí diciendo esto primero, esto no, ya es el momento de hacernos escuchar Presidente porque todo esto que nosotros reclamamos no es porque nos guste a nosotras hablar, pero es la realidad que vivimos día a día en nuestro Departamento, en nuestras provincias, nuestras comunidades, cómo sufrimos para salir, para llegar embarrándonos, bajándonos y empujando la movilidad, no como otros llegan en aviones, llegan pues en lo que se puede, nosotros no, en el Beni lamentablemente Presidente, yo tengo que decirle esto porque realmente queremos nosotros que entre todos los colegas nos sumemos para hacer cumplir lo que corresponde en cada Departamento porque no se puede permitir así dicen las colegas tantos millones y millones se presta.



Pero, así nos han criticado, qué nos han dicho los gobiernos neoliberales llevaron sombrerito para mendigar ¿ahora que están llevando? no lo quiero decir Presidente, pero lo tengo en mi mente que le puedo decir en las gestiones de otros habrán llevado chulo, ahora estarán llevando el casco de minero, lo quiero decir así Presidente, aunque nos hayamos criticado entre nosotros, pero la verdad es que le estamos endeudando al país, pero si estamos endeudando que toda esa deuda se demuestre a los departamentos donde realmente y decía el Senador Isidoro cuántos años, nosotros mire 100 años esperando ese camino Trinidad, Guayaramerín que conecta a las provincias: San Joaquín, Santa Ana, San Ramón, no hay buenos caminos, no hay buenos caminos Presidente, duele ver como nosotros viajamos cómo nos vemos, nos quedamos dormimos hasta en las movilidades cuando a veces no pueden salir esas movilidades y es lo que se ve cada día Presidente.

La verdad es que, si vamos a trabajar para todos, trabajémoslo para todos, yo siempre digo no hay aquí de primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta todos somos iguales si estamos aquí, si reclamamos es porque realmente vemos lo vivimos en sangre propia y es por eso Presidente tenemos que exigir que todo vaya en la igualdad, no podemos permitir que sigamos endeudando y dejar que nuestros hijos a lo posteriores tengan que pagar esa deuda, seguramente los anteriores, de mis padres que en paz descansen tal vez ellos también fueron de esos préstamos, ahora nosotros también lo tenemos que pagar y de nosotros nuestros hijos, nuestros nietos tienen que pagar a pesar que Bolivia dice que somos los mejores que tiene Bolivia, contamos con todo.

Sin embargo, no es cierto, ya acabamos el hidrocarburo, ya acabamos la minería y ahora estamos mirando el litio después acabaremos el medio ambiente deforestando y eso ya habido Presidente, por eso con ese préstamo que dice que hubo, con esa mentira del medio ambiente ¿por qué eso no se cumple? siempre se va para otro lado, los préstamos que se cumpla pues Presidente lo siento decirlo, pero es que tenemos que hacer cumplir, no vamos a ser cómplices de estas cosas, que se vaya invirtiendo en otra cosa, que se no cumpla como debe ser si bien dice los proyectos de préstamo tienen que venir con nombre y apellido, aunque hubiera tenido con nombre y apellido no cumple como debe ser, lo decíamos ahora por ejemplo con eso de los hospitales que ni siquiera ahora van a ser entregadas, es una vergüenza Presidente que se esté manejando así, ¿qué nos dijo el ministro cuando se postraron en el Beni haciendo bloqueo? bajo el ministro y él llamó aquí arriba y le dijo sí está garantizado ahora acabo de llamar por el teléfono está garantizado ¿cuánto tiempo ya llevamos ahora? nuevamente mire, otra vez ese día ya estaban empezando el bloqueo otra mentira nos ha dado de verdad no se está cumpliendo Presidente.

Lo siento mucho decirlo, pero yo tengo que ver, porque a nosotros como parlamentario nos convocan nuestras organizaciones y tenemos que estar ahí escuchándolos ¿qué hacemos? si nosotros no estamos exigiendo como debe ser con esto que corresponde también, creo Presidente, es verdad que no podemos permitir más préstamos que no se vaya a cumplir porque seremos cómplices a lo posterior que no se cumpla estos Proyectos de Ley, que vaya y se cumpla dónde debe ser porque así se está manejando últimamente con esto. Esa gran mentira, no podemos ser cómplices nosotros porque bien lo decía la colega Santa María, por ejemplo, hemos visto y lo estamos viendo Jeanine Añez está presa ¿y quién no está preso? ¿quién no está preso? Jeanine Añez la acusaron por Senkata y Sacaba, por eso está presa ¿y los demás? ¿qué somos pues nosotros? ha pasado el 2011, la represión es Chaparina nadie fue preso a lo contrario Presidente fueron más bien subidos en otro cargo más elevado y eso no podemos callar.

Ahora decían a los gobiernos neoliberales ¿y ahora qué estamos haciendo? estamos repitiendo lo mismo, no podemos acusar porque lo mismo se actúa, nada más quiero decirle Presidente y no nos olvidemos, estar acusándonos entre nosotros.

**Sen. Presidente:** Vamos a entrar a votación. Voy a pedir comprensión colegas senadoras y senadores estamos en su estación en grande y de acuerdo al Reglamento el uso de la palabra es solo una vez. Por alusión quisiera de repente en su estación en detalle porque son muchos colegas, todos se han sentido aludidos vamos a entrapar el debate en una discusión innecesaria, quisiera pedirles por favor.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de



Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría absoluta, Senador Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, dé lectura al Artículo Único, para su consideración en su estación en detalle.

**Sen. Secretario:**

**ARTÍCULO ÚNICO. I.** De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo BOL-37/2023 para el "Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacani)", suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, por un monto de hasta \$us56.050.000,00 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

**II.** Se autoriza al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en el marco de sus competencias, asumir el repago de las obligaciones, así como el servicio de la deuda, que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo BOL-37/2023, aprobado por la presente Ley.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Yo de ninguna manera tengo miedo, salimos de las bocaminas, hemos estado en la Federación Sindical Trabajadores Mineros de Bolivia también en el Consejo Nacional de Ayllus, hoy por hoy cooperativista, no hay miedo, pero aquí quieren hacer creer a los hermanos de Yapacani y los hermanos de Yapacani no son ciegos, no son ciegos saben ellos, traidores nunca leales siempre nunca hay que estar correteando así, como alguien ha dicho cuántos años ya está verdad y además no tiene moral, me acuerdo muy bien el año pasado en la Comisión que estaba ausente, con permiso, yo voy a pedir Presidente que se revise ¿acaso ha participado la Senadora Eva? ausencia, ausencia que se revise.

Por otro lado, quiero enfatizar lo que dice hermano Isidoro, esta iniciativa de las carreteras de los préstamos, si pues, no es de ahora, no es iniciativa del traidor Luis Arce, esta iniciativa viene ya desde 2012, 13, 14, es del ex Presidente Evo, real es pues ¿o no? Ahora; Presidente Luis Arce, su iniciativa dice mira imagínense, así mienten al pueblo por favor, yo no voy a entrar más en detalles, solo digo lo siguiente hermanos de Yapacani han escuchado ustedes la noticia hermanos, en Chuquisaca hemos aprobado doble vía Chuquisaca - Yamparáez doble vía 9 millones estaban queriendo robar, 9 millones en saquillo se lo han devuelto, ese es este Gobierno ese el problema de fondo, ojalá que no hagan esa corrupción hay que controlar hermanos de Yapacani y el testigo protegido le han hecho escapar ahora dice que se ha muerto, esa corrupción no queremos cuidado con la plata de Bolivia que estén corrompiendo con corrupción y prebenda.

Proyectos están pidiendo en cada parte ¿qué es eso? tiene que ser una licitación transparente, están volviéndose mañudos, eso es grave, toda Bolivia sabe de esa corrupción dónde se devuelve (no audibl) será con chequera, el anticipo será mediante transferencia bancaria, hay que cuidar, hay que cuidar mucha corrupción, ese inoperante Ministro de Obras Públicas tiktokear, tiktokear sabe, mentir sabe del tramo del Sillar es el Presidente Luis Arce, cuando se cae, hay no del ex Presidente se tienen que garantizar cuidado con la corrupción, que no estén haciendo ese Faja Norte, pavimentos rígido Norte Yapacani hay que controlar, si no vamos a controlar va a haber corrupción y poco cemento y rápido se va a caer y a quién le va a afectar a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos, quienes viven en esa región, hay que controlar minuciosamente, pese a que nos han coartado la fiscalización a nosotros ya no podemos interpelar a los





Ministros, ahora los Ministros son reyes y después todavía defienden.

Yo pregunte, clarito díganme ¿qué proyecto no hemos aprobado? eso sí, hemos subsanado en sus plazos establecidos hemos cumplido, a los ministros inoperantes no cumplen y los queda bien defienden a los ministros nada más, con eso no estoy diciendo que estamos rechazando, vamos a aprobar y vamos a aprobar es así nomás por qué porque son iniciativas de desarrollo productivo, el camino es integración y participación, hay que controlar, repito, no hay que dejar porque si no, ¿qué va a pasar con la plata del pueblo? porque es un préstamo, estamos endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos, al pueblo boliviano, entonces es una tarea conjunta porque también las bases son parte de fiscalizadores, tienen que fiscalizar, tienen que hacer seguimiento.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Quispe.

**Sen. Quispe Huanca:** Presidente, la segunda vez. Primero a mis hermanos senadores y senadoras no nos maltratamos entre nosotros, cuando nos maltratamos es doloroso para nosotros, creo que no es hora hermanos, es hora de unirnos, trabajar en conjunto con buenas ideas y apoyar la Gestión de nosotros mismos. Considero hermanos, hoy por hoy, abemos en su mayoría dirigentes como senadores, pero con mucho conocimiento también por qué somos del área rural, pero quiero pedirles a ustedes que no nos maltratemos, no hablemos de otros temas de repente no va al caso, es en vano el maltrato que nos hacemos, pero sí hay que unirnos para poder trabajar, hay que unirnos para llegar al último rincón de nuestros departamentos a nuestras comunidades y hay que unirse con nuestras autoridades departamentales también, para proyectarnos.

Si vamos a venir saliendo de nuestra casa, aquí a la Asamblea vamos a hablar, es que no, no va a funcionar eso hermanos, ¿cuándo funciona? cuando nos unimos con nuestras organizaciones sociales, con nuestros alcaldes, con nuestras gobernaciones, ahí sí va a funcionar hermanos, me voy a eso porque me gusta coordinar a mí no me gusta flechar de lejos porque me gusta decir de su lado, necesito esto ayúdenme o ya hagamos esto en coordinación, eso es lo mejor.

Dicho esto, hermanos, nuevamente quiero decir unámonos, trabajemos hermanos por nuestro país, por nuestros departamentos, por nuestros municipios, por nuestras provincias, por nuestras comunidades nos falta mucho que trabajar tenemos un año y medio, creo ojalá que hagamos algo pero todos unidos hermanos nadie va a estar en contra de ningún proyecto para ningún departamento ni para ningún municipio, este senador de Santa Cruz del Municipio de Yapacaní siempre va a apoyar, siempre va a estar con ustedes nunca va a negar, siempre va a trabajar y siempre va a coordinar también con las autoridades competentes cuando algo falta al proyecto si está en su Comisión también en este año, me gusta coordinar, me gusta llevar adelante, no, así para que vaya bien y para que todos queden conformes hermanos.

Dicho esto, nuevamente pido el apoyo, creo que ya vamos a llagar a votación, entonces voy a pedir a todos mis hermanos que no salgamos afuera, no salgamos afuera, es el momento de votación, eso creo que está un poco mal, la disciplina, por otro lado, también hablamos, pero no estamos apoyados, eso está un poco mal también voy a pedir a todos mis hermanos que escuchemos la lectura y esperemos el momento de votación.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senador Mamani.

**Sen. Mamani Arenas:** Gracias.

Simplemente, para recordar la tarea de labor de la Cámara de Senadores que es una de las tareas fundamentales y primordiales es el Senado tiene la tarea de velar por los intereses del Estado, por eso es que las Comisiones se dan las tareas de poder revisar y detener la información de vida, a dónde van a ir estos créditos porque Usted decía Presidente en su debido momento que este Gobierno, de esta Gestión es uno de los gobiernos que más está endeudando en nuestro país, hay algunos endeudamientos buenos pero otros endeudamientos más del 50% que han sido para gastos del Estado, gastos corrientes.



Como Senador del Beni, voy a apoyar y estoy aprobando esta iniciativa del Senador Isidoro porque lo decía el Senador Ajpi los productores han elaborado su camino puedan como puedan en su debido momento, hoy es necesario que el Estado pueda devolverles con algo esas inversiones que han realizado, también quiero aprovechar este medio para dirigirme al Presidente que constantemente a través de sus ministros sataniza este Órgano del Estado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Cámara de Senadores a través de sus ministros y utiliza los dirigentes prevendalistas a satanizar a este Órgano, mencionando que este órgano obstaculiza el avance del Estado, que desde este Senado se quiere hacer Golpe a nuestro Gobierno, cómo nosotros vamos a hacer Golpe a nuestro Gobierno, si nosotros hemos entrado por la misma sigla, es nuestro deber pues como Cámara de Senadores o como Asambleísta Nacional de deliberar, de fiscalizar es nuestra tarea de convertirnos o como se le llama en el Beni colocarle el freno al caballo, para que se conduzca el país o de momentos acelerar o desacelerar. Pero nos toman en mal y nos satanizan a esta Cámara de Senadores de obstaculizar.

Decían hace rato que ha entrado el 4 de marzo, del 4 de marzo a hoy en día son unos 10 días, más de 20 años, más de 180 años de vida republicana de Estado libre, independiente, en 10 días este senado está lo está probando, mañana o pasado viene la aprobación de Proyecto de Electrificación Rural - PER 3 con 200 millones que va a ser para beneficio del país en su conjunto, este PER 3 viene esperando desde que hemos iniciado la Gestión, hace 3 años ¿cuánto tiempo ha estado en la Cámara de Diputados? pero yo me imagino que a la otra semana ya va a estar aquí también o en mínimo de dos semanas, el PER 3 se estima que va a beneficiar a más de 80 mil familias en todo Bolivia.

Entonces, ese tipo de inversiones se debe aplaudir, se debe respaldar me voy a dirigir al pueblo beniano que sí las necesidades son bastantes en nuestro país y por qué no decir en el Departamento del Beni, son muchas más las necesidades que en departamentos como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz del eje troncal, es verdad, pero recientemente el 2006 en adelante se ha tomado en cuenta a Beni y Pando, recordemos y no mintamos al país, más de 500 millones de dólares se ha invertido en la carretera Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa Australia, Riberalta que compone más de 500 km, es verdad que se necesita la carretera Trinidad, San Ramón, San Joaquín, Puerto Siles y Guayaramerín recientemente ha pasado a la red vial fundamental y esto se lo va a hacer hermana Senadora en su debido momento las inversiones, es verdad también que el ministro sea comprometido con un tramo de San Pedro viejo. ha sido una promesa falsa y que exigimos al Gobierno a través de su Ministerio que cumplan esas promesas que han realizado.

A las organizaciones sociales o los representantes de su debido lugar, que en su momento han rechazado carreteras, hablo de la carretera del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé), pero no estamos para hablar de eso, simplemente estamos para apoyar y respaldar esta iniciativa de un hermano Senador, mañana pasado nacerán otras iniciativas de este tipo de infraestructuras que benefician a la totalidad del país o a las regiones que verdaderamente han hecho el aporte del desarrollo a nuestro país. ¡Felicidades! a nuestros hermanos de Yapacaní y gracias, Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

**Sen.<sup>a</sup> Velasco:** Presidente, con un par de aclaraciones, creo que aquí no estamos para hacer escuchar problemas en nuestras organizaciones sociales, más al contrario, aquí debemos proponer las propuestas propositivas y constructivas en el marco del respeto, ahora bien, Presidente, si bien pedían algunas declaraciones a la Comisión, el certificado se demuestra la capacidad de endeudamiento Presidente y a certificado el Viceministerio desde el Ministerio de Economía, por tanto, la Gobernación tiene esa capacidad y va a tener su ejecución correspondiente uno.

Dos Presidente, considero que están un poco tergiversado esta mañana hablamos el tema de salud y además el tema de los desembolsos de crédito, ningún organismo internacional va a desembolsar de manera inmediata cuando no se garantizan los estudios técnicos, jurídicos establecidos en base al trabajo que realiza las instituciones puede ser: ABC, AISEM y otras entidades del Órgano Ejecutivo, entonces, decir como esta mañana, yo no en ningún momento le he dicho, no han desembolsado, en cuanto ya esté este proyecto, es decir, de Yapacaní que tiene que impulsar la Gobernación de Santa Cruz y de El Alto, la ABC y otras



instancias obviamente el organismo internacional da los recursos para que pueda viabilizar o el inicio de esta obra, pero antes no se va a dar, no va dar cuando no tenga este proyecto ya establecido o el proyecto ya este sólido, el tema de diseño final, gracias Senador, cuando ya tenga un diseño final, entonces yo creo que eso hay que aclarar porque no podemos confundir o tergiversar todo, lo que hace rato estaban diciendo, que no está el desembolso.

Mientras ya tengas trabajo técnico, recién se va y con eso quiero aclarar Presidente y por tanto solicito que se apruebe de manera inmediata este Proyecto de Ley, obviamente, ya muchos senadores han estado viendo otros temas que no tienen nada que ver con el espíritu de este Proyecto de Ley.

**Sen. Presidente:** No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** En la Sala estamos 21 presentes, 14 han votado a favor. Existe mayoría, hermano Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

**Sen. Mamani Arenas:** Hermano Presidente, solicito la Reconsideración de la Ley que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-37/2023, para el Proyecto Construcción Con Pavimento Camino Faja Norte municipio de Yapacaní, por un monto de hasta \$us56.050.000.- (Cincuenta y Seis Millones Cincuenta Mil Dólares Estadounidenses).

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Ley que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-37/2023, para el Proyecto Construcción Con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní), por un monto de hasta \$US 56.050.000.- (Cincuenta y Seis Millones Cincuenta Mil Dólares Estadounidenses), sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** No existe mayoría, hermano Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Nuevamente, saludamos por su presencia a toda la delegación de Yapacaní están: el Presidente, Vicepresidente Pro Camino, Ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales, bienvenido también a nuestros hermanos dirigentes, delegados de juntas vecinales El Alto Sur de la Ciudad presentes aquí. Bienvenidos.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



**Sen. Secretario:**

1.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 145/2023-2024 C.D., que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-36/2023, para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles, Carretera La Paz - Oruro, Tramo Senkata – Apacheta, por un monto de hasta \$US 57.246.082,37 (cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y seis mil ochenta y dos 37/100 Dólares Estadounidenses). (Informe impreso y distribuido).

**Sen. Presidente:** En sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al informe de la Comisión.

**Sen. Secretario:**

**CPPEyF - PL 145 - Inf N° 05/2023-2024**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL****CÁMARA DE SENADORES****COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS****INFORMA****ASUNTO:**

**PROYECTO DE LEY N° 145/2023-2024 C.D. QUE "APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO BOL-36/2023 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN A 8 CARRILES CARRETERA LA PAZ - ORURO, TRAMO SENKATA - APACHETA, SUSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA, POR UN MONTO DE HASTA \$US 57.246.082,37 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 37/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)".**

**I. ANTECEDENTES.**

El Proyecto de Ley N° 145/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 4 de marzo de 2024 mediante oficio P. N° 116/2023-2024, el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 145/2023-2024 C.D. que "Aprueba el Contrato de Préstamo BOL-36/2023 para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 carriles carretera La Paz - Oruro, tramo Senkata - Apacheta, suscrito el 22 de septiembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, por un monto de hasta \$US 57.246.082,37 (cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y seis mil ochenta y dos 37/100 dólares estadounidenses)", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 7 de marzo del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el P.L. N° 145/2023-2024 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.



## II. FUNDAMENTO LEGAL.

**La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:**

### **a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009.**

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.

- **Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.

- **Artículo 321, Parágrafo IV.** Dispone que Todo Proyecto de Ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

- **Artículo 322** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

### **b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"**

-**Artículo 2.** Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en su qué Anexo forma parte integrante de la presente Ley". En el EJE 1. RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL. Señala: "Retomar el Rol Protagonístico del Estado a través de la Inversión Pública y promoviendo la Inversión privada y extranjera. En el EJE 3. SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO. Señala: "Diversificar e incrementar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno para la industrialización con sustitución de importaciones y con miras a la exportación con valor agregado".

### **c) DECRETO SUPREMO N° 5061 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.**

- **Artículo 2, Parágrafo II.** Suscrito por el Contrato de Préstamo BOL-37/2023 con FONPLATA, éste deberá ser remitido a consideración y aprobación de la ALP, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la CPE.

### **d) DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.**

- **Artículo 38, inciso I).** Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

## III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 0719/2024 de fecha 11 de marzo de 2024, emitido por el Ministerio de



Planificación del Desarrollo el cual adjunta el Informe Complementario MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 58/2024.

- Documento de Licitación para la Contratación de Obras "Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta Licitación Ad-Referéndum (Condición Suspensiva)".

- Documento de Licitación para la Contratación de Firmas "Supervisión Técnica, Ambiental y Social del Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta. Licitación Ad-Referéndum (Condición Suspensiva).

- Resolución Administrativa ABC/PRE/052/2024 de fecha 16 de febrero de 2024, emitida por la Presidencia Ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, de: "Autorización del Proceso de Contratación con Clausula de Condición Suspensiva para la Supervisión Técnica, Ambiental y Social del Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz - Oruro, Tramo Senkata - Apacheta.

- Resolución Administrativa ABC/PRE/053/2024 de fecha 16 de febrero de 2024, emitida por la Presidencia Ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC que: "Autoriza Inicio de Proceso de Contratación con Cláusula de Condición Suspensiva, Proyecto "Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata - Apacheta" (Componente Obras Civiles).

- Oficio, con CITE: ALP/CS/CPPEyF/Nº 240/2023-2024 de fecha de 08 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio, con CITE: ALP/CS/CPPEyF/Nº 237/2023-2024 de fecha de 08 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio, con CITE: ALP/CS/CPPEyF/Nº 236/2023-2024 de fecha de 08 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.

- Oficio, P. Nº 116/2023-2024 recepcionada el 04 de marzo de 2024, emitido por el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez.

- Oficio, CD/DIP/SDRR Nº 11/2023-2024 recepcionada el 29 de noviembre de 2023, emitido por el Diputado Sandro Ramirez Ríos.

- Oficio, MP-VC GG-DGGLP-Nº 67/2023 recepcionada en fecha 28 de septiembre de 2023, emitido por la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, adjunta la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Ley
- Informe Jurídico MPD/DGAJ/UAJ-INF 0409/2023
- Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0232/2023
- Plan de Implementación
- Contrato de Préstamo BOL-36/2023

#### IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley Nº 145/2023-2024 C.D., tiene por objeto aprobar el Contrato de Préstamo BOL-36/2023 para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 carriles carretera La Paz - Oruro, tramo Senkata - Apacheta, suscrito el 22 de septiembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, por un monto de hasta \$US 57.246.082,37 (Cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y seis mil ochenta y dos 37/100 dólares estadounidenses).



La Red Vial Fundamental abarca 16,237 kilómetros en total. De esta extensión, 10,758 kilómetros (66.2%) corresponden a rutas pavimentadas, que ofrecen condiciones de circulación más favorables. Los 5,479 kilómetros restantes (33.8%) están constituidos por caminos de tierra y/o ripiados, cuyas condiciones de desplazamiento para vehículos livianos y pesados son precarias en épocas secas y se vuelven críticas, llegando incluso a ser intransitables durante los períodos de lluvia.

El avance en la construcción de carreteras no solo mejora la conectividad, sino también permite la integración de la planificación del desarrollo económico y social, basada en las oportunidades productivas de cada región.

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de La Paz, es parte de la Red Vial Fundamental N° 01 del tramo La Paz y Oruro, **el tramo se inicia en el lugar denominado Ex tranca Senkata, en la intersección con varias vías locales de la ciudad de El Alto, el inicio y fin del tramo son puntos que se encuentra dentro del radio urbano de la misma ciudad y concluye en el sector denominado La Apacheta**. Políticamente, el tramo atraviesa la provincia Murillo y provincia Ingavi, todas del Departamento de La Paz.

**El tramo a intervenir con el financiamiento atraviesa, en su mayor parte, sectores urbanos pertenecientes a 3 Municipios (El Alto, Viacha y Achocalla)**, donde actualmente los flujos de movilidad urbana y de la Red Vial Fundamental confluyen, produciendo un nivel de servicio muy por debajo de los estándares de calidad requeridos. Además, según datos de censos de tránsito realizados sobre la población en el tramo a intervenir, actualmente la vía en servicio atiende un total de 31.359 vehículos/día, y las proyecciones de crecimiento realizadas para el año 2050, ascienden aproximadamente a 55.280 vehículos/día, de los cuales 39% corresponde a vehículos livianos y 61% a buses y camiones de alto tonelaje. Esto refleja la necesidad de mejorar y ampliar la carretera La Paz - Oruro, tramo Senkata - Apacheta.

**La estructura de Pavimento corresponde a 8 km de longitud del tramo en cuestión, se diseñarán con una ampliación de 4 carriles existentes a 8, lo que significa la construcción de 2 carriles nuevos con pavimento flexible (internos) y 2 carriles nuevos de pavimento rígido (externos). Las obras de arte mayor son:**

**1. Viaducto Vela:** Actualmente esta estructura aún no ha sido puesta en servicio por falta de los accesos, además debido a la necesidad social se ha previsto el incremento de una vía más para el paso vehicular;

**2. Viaducto Ventilla:** Donde según la evaluación técnica existe un cruce de flujo vehicular transversal con el eje del proyecto.

**Este proyecto pretende aliviar la congestión vehicular en los puntos críticos de la vía, tendrá efectos indirectos beneficiosos que impactarán positivamente en la calidad de vida de la población.** Estos beneficios incluyen:

**1. Reducción del ruido de bocinas:** Al disminuir la congestión, se reducirá el uso excesivo de bocinas, lo que contribuirá a un entorno más tranquilo y menos estresante.

**2. Menos aglomeración de pasajeros:** La fluidez del tráfico permitirá que los pasajeros se desplacen de manera más eficiente, evitando las multitudes y la incomodidad.

**3. Disminución de hechos delictivos y accidentes asociados:** La congestión vehicular a menudo crea situaciones propicias para robos y accidentes. Al mejorar la circulación, se reducirán estos riesgos.

**4. La instalación de alumbrado público en el tramo vial y en las pasarelas peatonales** contribuirá significativamente a la seguridad ciudadana, proporcionando iluminación adecuada durante la noche y



mejorando la visibilidad para los peatones.

Las características generales del préstamo son:

| Concepto                     | Detalle                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>               | Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 carriles carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta.                         |
| <b>Organismo Financiado:</b> | Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA.                                                      |
| <b>Prestatario:</b>          | Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.                             |
| <b>Entidad Ejecutora:</b>    | <b>Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través Administradora Boliviana de Carreteras – ABC.</b>           |
| <b>Monto del préstamo:</b>   | \$us57.246.082,37 (Cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y seis mil ochenta y dos 37/100 Dólares Estadounidenses). |

Las condiciones financieras del Préstamo son:

| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                    | Detalle                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Monto (\$us)                                                                                                                                                                                                                                                | \$us57.246.082,37                        |
| PLAZO de amortización                                                                                                                                                                                                                                       | 20 años (Incluye periodo de gracia)      |
| Período de desembolso                                                                                                                                                                                                                                       | 5 años                                   |
| Período de gracia                                                                                                                                                                                                                                           | 5 años                                   |
| Tasa de interés <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                              | SOFR 180 + Margen Operativo: 2,10% (TOC) |
| Comisión de administración                                                                                                                                                                                                                                  | 0,65% si se suscribe hasta en 360 días   |
| Comisión de compromiso                                                                                                                                                                                                                                      | 0,35% sobre saldo no desembolsado        |
| <sup>(1)</sup> Tasa de interés operativa: 2.80%+SOFR 180, sin embargo el 100% de la operación tiene tasa operativa compensada (reactivación económica, 25% del financiamiento y economía de menor tamaño, 75% del financiamiento) siendo de: 2.10%+SOFR180. |                                          |

**El repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo será asumido por el Tesoro General de la Nación – TGN.**

La operación se estructura con los siguientes componentes:

#### **a) Componente 1.- Obras civiles.**

Los recursos asignados representan un 85.97% del monto total del proyecto. Las obras incluyen:

1. Terraplenes
2. Construcción del tercer carril en la Red Vial Fundamental (RVF) con pavimento flexible
3. Construcción del cuarto carril (carril urbano) en pavimento rígido
4. Construcción de intersecciones viales a nivel y elevadas para mejorar la movilidad urbana
5. Creación de pasarelas peatonales
6. Obras hidráulicas y drenaje complementario



Estas intervenciones no solo mejorarán la infraestructura vial, sino también contribuirán al desarrollo económico y social de la región.

#### **b) Componente 2.- Supervisión Técnica y Socioambiental.**

Permite financiar la contratación de una firma especializada para realizar los servicios de supervisión técnica de ingeniería, ambiental, social y género.

#### **c) Componente 3.- Gerenciamiento, Auditoría y Evaluación.**

1. Contratar consultores individuales para fortalecer la fiscalización en las áreas técnica, ambiental, social, género y administrativa de la ABC.
2. Reforzar el gerenciamiento de la Unidad de Planeamiento, Calidad y Financiamiento Externo de la ABC mediante la contratación de consultores individuales en las áreas técnica, ambiental, social y administrativa.
3. Contratar especialistas en género para apoyar la implementación de Guías y Manuales, así como otras actividades relacionadas con la transversalización y abordaje de esta temática en la institución.

Los Términos de Referencia deben contar con la No Objeción previa de FONPLATA.

4. Adquirir licencias informáticas y brindar asistencia técnica para su implementación.
5. Realizar una evaluación final.
6. Llevar a cabo auditorías externas anuales conforme a la normativa de FONPLATA.
7. Establecer una Comisión de Administración.

#### **d) Componente 4.- Imprevistos.**

Destinado a cubrir posibles costos adicionales que demande la ejecución de alguno de los componentes del proyecto.

Respecto las condiciones más ventajosas en cuanto a tasas, plazos, montos y otras circunstancias, las condiciones financieras del Contrato de Préstamo, **se encuentra en los parámetros tradicionalmente contratados con FONPLATA.**

Se enviaron oficios al Ministro de Planificación del Desarrollo a objeto de que nos pueda brindar un **Informe Adicional el cual contenga información actualizada sobre algunas interrogantes acerca del Proyecto de Ley, por lo que el Ministerio a través de oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 0719/2024 de fecha 11 de marzo de 2024 informó textualmente lo siguiente:**

*"...Dando cumplimiento al requerimiento de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, a través de la cual se requiere un informe complementario en el cual se responda a las siguientes interrogantes, tengo a bien absolver dicho cuestionario:*

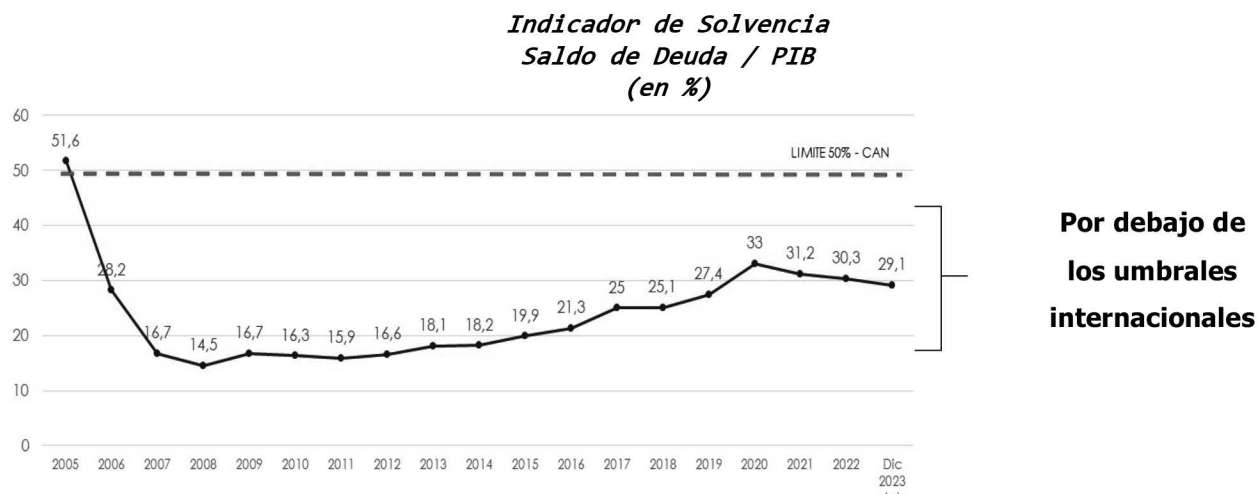
1. **Informe, con documentación e información actualizada, si como País estamos dentro del rango de endeudamiento a nivel internacional.**
2. **Debido a que en la exposición de motivos del PL N° 145/2023-2024 CD no indica últimos datos, solicito que Informe de manera detallada y con información actualizada lo siguiente:**



- **Saldo de Deuda Externa/PIB**
- **El indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios.**
- **El Saldo de Deuda Externa / Exportaciones de Bienes y Servicios.**

Respuesta 1 y 2.-

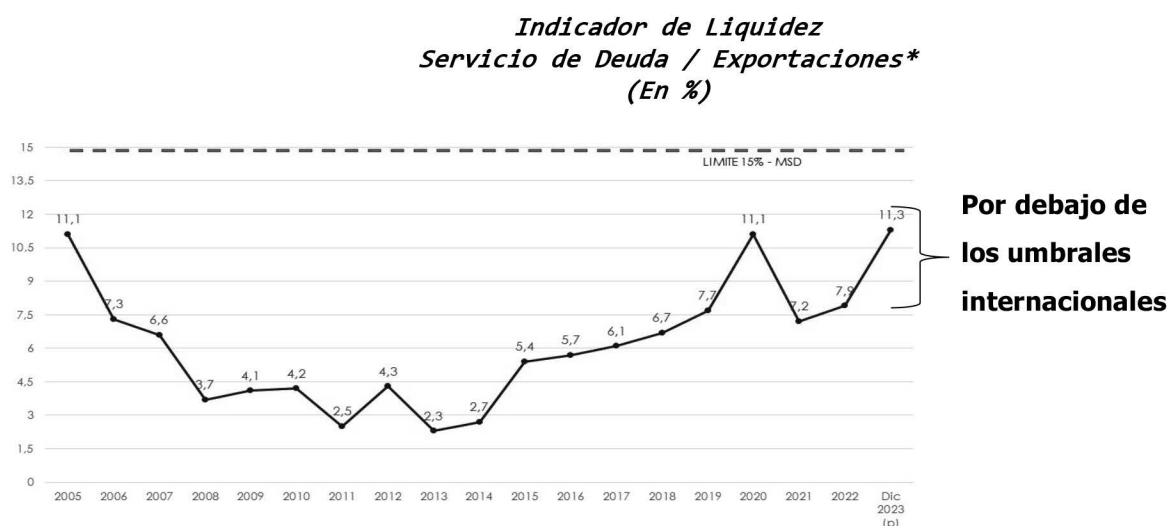
La **capacidad que tiene el Estado de generar ingresos para cubrir el capital e intereses, se demuestra a través del indicador de solvencia** (saldo de deuda/PIB, Saldo de deuda/Exportaciones) **e indicador de liquidez** Servicio de deuda (capital +intereses) /Exportaciones; que se presentan a continuación:



CAN: Comunidad Andina de Naciones  
Fuente: BCB

El indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios.

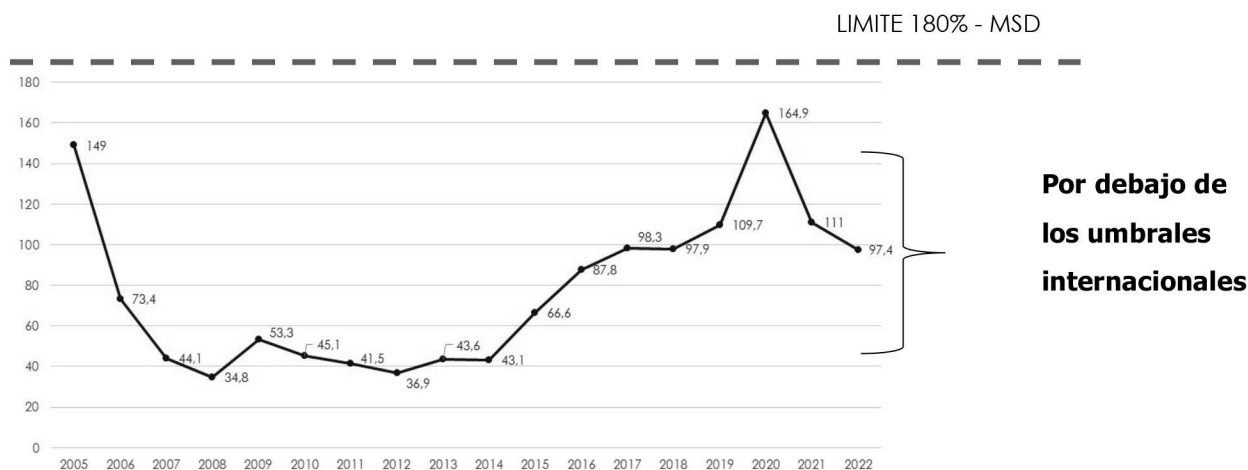
En el indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios (SD/Xbs), de un 11,1% en 2005 pasó a 11,3% a diciembre de 2023, parámetro que refleja liquidez para el cumplimiento del pago de la deuda y **que se encuentra por debajo del límite establecido en el MSD del BM y el FMI de 15%.**



(\*) Exportación de bienes y servicios

MSD: Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI); Fuente: BCB

**Indicador de Solvencia**  
**Saldo Deuda / Exportaciones\***  
**(en %)**



(\*) Exportación de bienes y servicios

Dato a diciembre de 2023

MSD: Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD) por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Fuente: BCB - INE

**El comportamiento favorable de los indicadores de solvencia y liquidez registrados al 31 de diciembre de 2023, reflejan capacidad de endeudamiento del país y su sostenibilidad a través del tiempo.**

**3. Informe si, sobre el Proyecto de Ley N° 145/2023-2024 C.D., existe algún proceso de contratación en curso, señalando si consta algún registro en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES, en caso de ser afirmativa la respuesta, señale la normativa que permita el avance del proceso de contratación antes de la aprobación del crédito por parte de la ALP.**

Respuesta 3.-

Los procesos de contratación en torno al proyecto, **son responsabilidad** del ejecutor, en este caso la **Administradora Boliviana de Carreteras - ABC.**

Respecto a si existe algún proceso de contratación en curso, señalando **si consta algún registro en el Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES, la ABC informó lo siguiente:**

Actualmente se están llevando adelante **dos procesos relacionados en el marco del Anteproyecto de la Ley N° 145/2023-2024 C.D:**



| CUCE                   | OBJETO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                           | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 24-0291-00-1409958-1-1 | "Supervisión Técnica, Ambiental y Social Del Proyecto Mejoramiento Y Ampliación A 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta Licitación Ad-Referéndum(condición Suspensiva)** | 16/02/2024           |
| 24-0291-00-1409940-1-1 | Mejoramiento Y ampliación A 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta Licitación Ad-Referéndum(Condición Suspensiva)                                                         | 16/02/2024           |

**Ambos procesos están respaldados por la normativa de la NB-SABS, específicamente en el artículo 17 (CONVENIO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO), que menciona:**

Cuando las contrataciones públicas sean realizadas en el marco de convenios de financiamiento externo, se regularán por la normativa y procedimientos establecidos en las presentes NB-SABS, salvo lo expresamente previsto en dichos convenios. En el caso de que el convenio de financiamiento de crédito externo haya sido firmado por el Órgano Ejecutivo y **remitido al Órgano Legislativo, de manera excepcional y mediante Resolución expresa la MAE podrá autorizar el inicio del proceso de contratación con cláusula de condición suspensiva**, hasta el Informe de Recomendación y Evaluación, **sin compromiso** y señalando en **el Documento base de contratación - DBC la sujeción del proceso a la firma de la Ley que aprueba el financiamiento**".

Además, **el financiador FONPLATA, en su guía de operaciones** GOP/EJE-04.01 en el capítulo IV (Gestión de Adquisición y Contrataciones en Operaciones Financiadas), punto 4.2 sobre Licitaciones Ad-Referéndum, menciona que **el prestatario puede iniciar procesos licitatorios Ad-Referéndum según las condiciones especificadas.**

**En cumplimiento al art 17 del DS 181,** el Ministerio de Planificación del Desarrollo adjunta la **Resolución Administrativa ABC/PRE/052/2024** de fecha 16 de febrero de 2024, emitida por la Presidencia Ejecutiva de la Administradora de Carreteras – **ABC** como MAE, de: **"AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CON CLAUSULA DE CONDICION SUSPENSIVA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN A 8 CARRILES CARRETERA LA PAZ - ORURO, TRAMP SENKATA – APACHETA, esta resolución resuelve:**

- **PRIMERO.-** AUTORIZAR el inicio del proceso de contratación **con cláusula de condición suspensiva** para la "SUPERVISIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN A 8 CARRILES CARRETERA LA PAZ pudiendo desarrollarse el mismo hasta la emisión del Informe de Recomendación y Evaluación e inclusive la solicitud de no Objeción al mismo, si correspondiese de acuerdo a la normativa del financiador, pudiendo proseguir el mismo luego de que el Contrato de Préstamo BOL 36/2023 suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) **sea aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.**

- **SEGUNDO.-** ENCARGAR el cumplimiento y ejecución de la presente Resolución al Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública (RPC) de la **Administradora Boliviana de Carreteras** en coordinación con las Gerencias Nacionales Administrativa Financiera, Técnica y Jurídica de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Así mismo, adjunta la **Resolución Administrativa ABC/PRE/053/2024** de fecha 16 de febrero de 2024, emitida por la Presidencia Ejecutiva de la Administradora de Carreteras – **ABC** como MAE, que: **"AUTORIZA EL INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN CON CLAUSULA DE CONDICIÓN SUSPENSIVA PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN A 8 CARRILES CARRETERA LA PAZ – ORURO,**



TRAMO SENKATA – APACHETA” **(COMPONENTE OBRAS CIVILES)**, esta resolución resuelve:

- **PRIMERO.**- AUTORIZAR el inicio del Proceso de contratación para “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN A 8 CARRILES CARRETERA LA PAZ - ORURO, TRAMO SENKATA – APACHETA” en su componente Obras Civiles, **con cláusula de condición suspensiva**, pudiendo desarrollarse el mismo hasta la emisión del informe de Recomendación y Evaluación e inclusive la solicitud de no Objeción al mismo, si correspondiese de acuerdo a la normativa del financiador, pudiendo proseguir el mismo luego de que el Contrato de Préstamo BOL 36/2023 suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) **sea aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional**.

- **SEGUNDO.**- ENCARGAR El Cumplimiento y ejecución de la presente Resolución al Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública (RPC) de la **Administradora Boliviana de Carreteras** en coordinación con las Gerencias Nacionales Administrativa Financiera, Técnica y Jurídica de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Bajo el mismo marco normativo del art 17 del DS 181 **se adjunta 2 Documentos base de contratación - DBC:**

- **El Documento de Licitación para la Contratación de Obras** “Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta Licitación Ad-Referéndum (Condición Suspensiva)”.

- **El Documento de Licitación para la Contratación de Firms Consultoras** “Supervisión Técnica, Ambiental y Social del Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta. Licitación Ad-Referéndum (Condición Suspensiva)

#### **4. Informe de manera más detallada, ¿cuál es el justificativo para la asignación de cada monto para cada uno de los componentes descritos en el PL?**

Respuesta 4.-

El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión - EDTP del proyecto presentado por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC (fotocopia adjunta) detalla el justificativo técnico para la asignación de recursos a los componentes del proyecto.

Asimismo, respecto al justificativo para la asignación de cada monto para cada uno de los componentes descritos en el PL, la ABC comunicó lo siguiente:

| RUBRO                                                      | JUSTIFICATIVO                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      | Necesario para adecuar el terreno y garantizar una base estable para la carretera. Incluye excavación, relleno y nivelación del terreno.                                                                              |
| PAVIMENTACIÓN                                              | Esencial para proporcionar una superficie duradera y segura para el tráfico vehicular. Garantiza una estructura de pavimento adecuada para soportar las cargas previstas.                                             |
| DRENAJE                                                    | Fundamental para prevenir problemas de inundación y erosión. Incluye sistemas de drenaje longitudinal y transversal para mantener la integridad de la carretera.                                                      |
| PASARELAS Y VIADUCTOS                                      | Necesarios para cruzar obstáculos viales en los sectores necesarios. Aseguran la conectividad y seguridad peatonal.                                                                                                   |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS                                      | Incluye trabajos adicionales necesarios para la funcionalidad y estética de la carretera, como paisajismo, jardineras, etc.                                                                                           |
| DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBSTÁCULOS Y ESTRUCTURAS EXISTENTES | Requerido cuando existen estructuras obsoletas o en desuso que interfieren con la nueva construcción.                                                                                                                 |
| SEÑALIZACIÓN                                               | Esencial para la seguridad vial. Incluye la instalación de señales de tráfico vertical y horizontal y sistemas de señalización adecuados.                                                                             |
| ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA                              | Mejora la visibilidad y seguridad en áreas urbanas, proporcionando iluminación adecuada.                                                                                                                              |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL                            | Necesarias para minimizar el impacto ambiental del proyecto, cumplir con regulaciones y Directrices Operativas para la Gestión Ambiental y Social del Financiador, además de promover la sostenibilidad del proyecto. |



| RUBRO                                         | JUSTIFICATIVO                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVICIOS PARA LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN | Garantizar los recursos necesarios para los equipos de supervisión y fiscalización de la ABC.                  |
| OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS              | Trabajos adicionales de drenaje para abordar problemas específicos en ciertas áreas del proyecto. (Embovedado) |
| RECAPADO CARRETERA EXISTENTE                  | Renovación de la capa de rodadura existente para mejorar la calidad y durabilidad de la carretera.             |

**5. Informe, ¿cuál es el justificativo para que en el Componente 2.- Supervisión Técnica y Socioambiental, se tenga que contratar a una firma especializada para realizar los servicios de supervisión técnica de ingeniería, ambiental, social y género?**

Respuesta 5.-

En relación al justificativo para que en el Componente 2.- Supervisión Técnica y Socioambiental, se tenga que contratar a una firma especializada para realizar los servicios de supervisión técnica de ingeniería, ambiental, social y género, la ABC indicó lo siguiente:

Con el propósito de optimizar los sistemas de administración y control del proyecto, es imprescindible que los procesos de Obras sean eficaces y eficientes, con este fin es necesaria la contratación de una firma especializada para la Supervisión Técnica y Socio ambiental para el proyecto se justificara por varias razones. A continuación, se presentan las que presentan mayor peso dentro del proyecto:

La firma para contratar debe tener experiencia específica en la supervisión técnica, ambiental, social y de género en proyectos similares. Su conocimiento detallado y experiencia práctica pueden garantizar una supervisión efectiva y la identificación o prevención temprana de posibles problemas.

La supervisión se encuentra familiarizada con las normas propias del Financiador y pueden asegurar que el proyecto cumpla con todos los requisitos legales y medioambientales.

El proyecto que se encara es complejo, especialmente en cuestiones ambientales y sociales, por lo que para atender adecuadamente las necesidades se va a requerir de un enfoque multidisciplinario. Por lo que para el proyecto de referencia que tendrá un impacto significativo en la sociedad, es crucial contar con expertos que comprendan las implicaciones sociales y de género.

**6. Informe, cual es el justificativo para que en el Componente 3.- Gerenciamiento, Auditoria y Evaluación se tenga que contratar a:**

- **Consultores individuales para reforzar la Fiscalización que realizará la ABC en las áreas de gestión técnica, ambiental, social, género y administrativas.**
- **Contratación de consultores individuales para fortalecer el gerenciamiento de la Unidad de Planeamiento, Calidad y Financiamiento Externo de la ABC en las áreas de gestión técnica, ambiental, social y administrativas.**
- **Contratación de consultores individuales especialistas de género que apoyen técnicamente la implementación de Guías y Manuales y otras actividades puntuales que coadyuven a la transversalización y abordaje de la temática en la institución, con el objetivo de reforzar el trabajo que viene desarrollando la ABC, cuyos Términos de Referencia deberán contar con la no Objeción previa de FONPLATA.**
- **Contratación de licencias informáticas y asistencia técnicas para su implementación.**
- **Evaluación final**



## - Comisión de Administración

Respuesta 6.-

En relación a los al justificativo para que en el Componente 3.- Gerenciamiento, Auditoria y Evaluación, la ABC señaló lo siguiente:

### **Consultores individuales para reforzar la Fiscalización que realizará la ABC en las áreas de gestión técnica, ambiental, social, género y administrativas.**

La contratación de consultores individuales para fortalecer la fiscalización es una práctica común y beneficiosa dentro del marco de los proyectos desarrollados por el estado. Estos consultores, con experiencia especializada, garantizan un control detallado al contratista y a la supervisión en aspectos técnicos, gestión eficazmente de las normativas técnicas y ambientales, evalúan el impacto social y de género, y fortalecen la eficiencia administrativa. Su contratación contribuye a la identificación y resolución proactiva de problemas, asegurando el cumplimiento normativo y minimizando riesgos legales. En conjunto, estos consultores proporcionan un enfoque integral y especializado para la fiscalización del proyecto, abordando aspectos técnicos, ambientales, sociales, de género y administrativos de manera eficiente.

### **Contratación de consultores individuales para fortalecer el gerenciamiento de la Unidad de Planeamiento, Calidad y Financiamiento Externo de la ABC en las áreas de gestión técnica, ambiental, social y administrativas.**

La contratación de consultores individuales para fortalecer el gerenciamiento de la Unidad de Planificación, Calidad y Gestión de Financiamiento Externo de la ABC permitirá atender los aspectos administrativos técnicos, ambientales, sociales y de seguimiento y monitoreo del contrato de préstamo, gestiones varias ante el Organismo Financiador con expertos de dedicación exclusiva al proyecto permitiendo optimizar los procesos de planificación, monitoreo y seguimiento del proyecto, asegurando que se cumplan los estándares solicitados por el Financiador y mitigando posibles problemas.

La contratación de dichos consultores individuales permite asignar recursos específicamente donde más se necesitan, optimizando la eficacia de la Unidad de Planificación y garantizando una gestión integral del proyecto, mejorando la calidad de la planificación, ejecución y supervisión del proyecto, asegurando resultados exitosos en el proyecto.

### **Contratación de consultores individuales especialistas de género que apoyen técnicamente la implementación de Guías y Manuales y otras actividades puntuales que coadyuven a la transversalización y abordaje de la temática en la institución, con el objetivo de reforzar el trabajo que viene desarrollando la ABC, cuyos Términos de Referencia deberán contar con la No Objeción previa de FONPLATA.**

Los consultores especializados en género aportan su experiencia para analizar y abordar cuestiones relacionadas a la temática de género en el proyecto, contribuyendo al diseño e implementación de estrategias que promuevan la prevención de la violencia basada en género, la igualdad de género, inclusión y otros aspectos en todas las actividades que componen el desarrollo. Su contratación facilita la creación de guías y manuales adaptados a las necesidades específicas de la ABC, ofreciendo pautas claras para integrar efectivamente la perspectiva de género en todas las áreas de trabajo. La presencia de estos consultores asegura la integración transversal de la perspectiva de género en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos, fortaleciendo el compromiso institucional de la ABC con la equidad de género. Además, su presencia puede contribuir a promover un ambiente inclusivo y respetuoso, fomentando la diversidad y la participación equitativa de todos los miembros del equipo.

### **Contratación de licencias informáticas y asistencia técnica para su implementación.**



La contratación de licencias informáticas y asistencia técnica permite a la institución mantenerse actualizada con las últimas tecnologías y versiones de software, mejorando la eficiencia operativa y la compatibilidad con sistemas modernos. Esta adquisición contribuye a la seguridad informática al proteger el software contra vulnerabilidades conocidas y cumplir con requisitos legales y de licencia. La implementación de licencias actualizadas y asistencia técnica optimiza la eficiencia operativa, adapta el software a las necesidades específicas de la institución y respalda la resolución de problemas.

Mejora la integración entre sistemas, fomenta la colaboración interna, impulsa la innovación y fortalece la competitividad. En resumen, estas inversiones tecnológicas son esenciales para el cumplimiento normativo, la seguridad de la información y el impulso de la eficiencia y la innovación en la institución.

### **Evaluación de auditoría Intermedia y final.**

La evaluación de una auditoría intermedia y final implica revisar minuciosamente el cumplimiento de procedimientos. Para la auditoría, se verifica el cumplimiento de normas profesionales, la conclusión sobre los estados financieros, la documentación clara y completa, y el manejo adecuado de preguntas e inquietudes. Se valora la independencia y objetividad del auditor, la capacitación del equipo, el cumplimiento de requisitos regulatorios y la comunicación con las partes interesadas. La evaluación busca identificar oportunidades de mejora continua y asegurar la calidad y la integridad del proceso auditor en general.

### **Comisión.**

La asignación de un monto para la Comisión de Administración en un proyecto para cubrir aspectos de índole administrativa del proyecto como ser gastos operativos. Este monto refleja los recursos necesarios para una gestión eficiente y exitosa del proyecto.

Respecto a este punto, cabe señalar que la Comisión de administración el Contrato de Préstamo en su artículo 3.05 establece que, con el objeto de efectuar la inspección y vigilancia de las actividades del Proyecto, y una vez cumplidas las condiciones previas al primer desembolso, FONPLATA deducirá del primer desembolso solicitado por el Prestatario una comisión de administración de 65 (sesenta y cinco puntos básicos sobre el monto total del préstamo).

### **7. Remita una copia Fotostática Legalizada de la Carpeta de Estudio y Diseño Final de este Proyecto.**

Respuesta 7.-

Respecto a la remisión de una copia Fotostática Legalizada de la Carpeta de Estudio y Diseño Final de este Proyecto, la ABC comunicó lo siguiente:

La carpeta de diseño final presenta con contenido muy extenso consta de alrededor de 7 capítulos que abarcan todo el desarrollo del proyecto, por este motivo el requerimiento solicitado debido al corto plazo no podrá ser cumplido de acuerdo a las condiciones solicitadas por lo que se solicita se pueda aceptar **una copia en formato digital del proyecto (Adjunto al informe adicional).**

### **8. Remita una copia Fotostática Legalizada del Plan Operativo de Ejecución de este Proyecto.**

Respuesta 8.-

Según el artículo 4 del Anexo Único del Contrato de Préstamo, el reglamento operativo del proyecto es una condición previa al primer desembolso, el mismo es elaborado después de la aprobación de la Ley y antes de solicitar el primer desembolso.

En relación a la remisión de una copia Fotostática Legalizada del Plan Operativo de Ejecución de este





Proyecto, la ABC indicó lo siguiente:

El Reglamento Operativo del Proyecto describirá la organización institucional que ejecutará el proyecto y regulará todos los procedimientos y responsabilidades de los actores involucrados, así como sus interacciones, incluyendo el plan de gestión social y comunicación del proyecto y el plan de liberación social de vía, de igual manera el ROP incluirá una propuesta de rendición de gastos de administración que se efectúen con recursos de aporte local. **El ROP deberá ser remitido a satisfacción del Financiado y será condición previa al primer desembolso en el plazo de 180 días a partir de la firma del contrato de préstamo...**

El proyecto de ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

## V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 145/2023-2024 C.D., sea **Aprobado**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca; Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori; Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; (Voto Negativo) Senadora Nely Verónica Gallo Soruco; Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 12 de marzo de 2021.

**Sen. Presidente:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

**Sen. Secretario:**

## PROYECTO DE LEY N° 145/2023-2024 C.D.

### LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

#### DECRETA:

**ARTÍCULO ÚNICO. I.** De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo BOL-36/2023 para el "Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 carriles Carretera La Paz - Oruro, Tramo Senkata - Apacheta", suscrito el 22 de septiembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenta del Plata – FONPLATA, por un monto de hasta \$us57.246.082,37 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 37/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

**II.** Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo BOL-36/2023, aprobado por la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.



Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, al primer día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez; Presidente; Diputada Rosario García Onofre; Primera Secretaría; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

**Sen.<sup>a</sup> Gallo:** Gracias, Presidente.

Bien, dentro de lo que significa este Proyecto de Ley -vuelvo a recalcar- mi voto dentro de la Comisión ha sido negativo y voy a respaldar por qué además de los argumentos que ya hemos expuesto en la presencia del Ministro de Planificación se le ha hecho algunas consultas específicas tales como si el Estado puede garantizar el repago de estar deuda, lo mismo que el anterior proyecto por supuesto el Ministro no pudo respaldar ni responder con qué recursos se pagará esta adeuda, lo único que dijo es que si se tiene la capacidad de financiamiento y obviamente, manteniendo una mentira, no solamente se mienten a sí mismo, sino también mienten a la población diciendo que aún tenemos una capacidad de endeudamiento, ellos presentan una gráfica y unos cuadros sobre la capacidad de endeudamiento que se tenía hasta 2022, les pedimos que puedan actualizarla y la han actualizado hasta el 2023, diciembre 2023.

Sin embargo, es completamente irresponsable por parte del Ministerio, especialmente al Ministerio de Economía que por supuesto, recalco, no ha estado presente para responder ningún tipo de pregunta o solventar ninguna duda relacionada de estos Proyectos de Ley, es completamente irresponsable que el Ministerio de Economía quiera relacionar la generación de ingresos frente al producto interno bruto con relación a la Gestión 2022 o 2024, sabemos cómo está la situación económica y sabemos cómo está el tema de las divisas, incluso sabemos cómo está el tema del fomento no solamente a la inversión sino también a la economía formal e informal, no hay plata colegas y por supuesto, el ministro no pudo responder, si se puede o no garantizar el repago de las deudas, que si bien no todas o la mayoría están entre 5 años a 10 años de gracia.

Pero, para su conclusión del pago a 20 años plazo, así mismo se le ha consultado que si tiene exactamente o si sabe a cuánto suma hasta el momento las reservas internacionales netas al día de hoy, datos completamente necesarios y responsables sobre todo de entidades que manejan la economía de los bolivianos el que sepan y conozcan y manejen para poder respaldar estos Proyectos de Ley de endeudamiento a los bolivianos.

La respuesta literal del Ministro fue que no tienen esos datos, que no conocen esos datos y que ese dato lo maneja el Ministerio de Economía, muestra clara de la irresponsabilidad del Ministerio de Planificación que deberían manejar estos datos, deberían conocer sobre todo deberían trabajar sobre ellos para saber si realmente tenemos o no tenemos una capacidad de endeudamiento.

Asimismo colegas, es importante saber y conocer, se manejan y respaldan estos datos, estos cuadros mentirosos con datos económicos que no contemplan la cantidad de los préstamos que han salido y se han aprobado en esta Asamblea, hasta la fecha desde el año 2020 se han aprobado 28 créditos millonarios que va a tener que pagar toda la población, millonarios, 28 créditos que suman unos colegas decían 200 o 3000 o 2900, casi 3 millones o 3000 mil millones de dólares en menos de 4 años, datos que no están sumando para justificar ese cuadro mentiroso con el que sustentan estos Proyectos de Ley donde dicen que Bolivia todavía tiene una capacidad de endeudamiento, es por eso, que respaldo nuevamente mi voto en negativa a estos créditos millonarios, y qué vergüenza, qué vergüenza colegas, qué vergüenza disque padres y madres de la Patria, qué vergüenza nos debería dar y a mí me da una vergüenza ajena cuando no se piensa en el futuro de los jóvenes. Nos debería dar una vergüenza el hipotecar de forma tan negativa así el futuro de las nuevas generaciones.



Es poco digno sacrificar el futuro de los jóvenes para que los políticos de hoy tengan plata para pagarse sus jugosos sueldos, qué derecho tenemos nosotros, pobres ciudadanos ignorantes en economía ¿qué derecho tenemos o tienen los disques padres de la Patria? en endeudar de tal forma al pueblo por los errores de un Gobierno pasado y la incapacidad del Gobierno actual, qué dignidad, qué poca dignidad tienen aquellos que se atreven a endeudar así a los jóvenes y el futuro de nuestros hijos y los hijos de los ciudadanos bolivianos de aquí a 20 años, cuando no se puede respaldar que podamos tener economía suficiente para pagar esta deuda, estamos hipotecando hasta el alma de nuestros hijos por quedar bien, ni siquiera ante la sociedad, por quedar bien ante los jefecitos o los disques líderes, es una pena sobre todo para nuestras regiones productoras como Tarija, que ni siquiera les llega un 1 o 2 % que supuestamente les va a llegar, es una pena porque ni siquiera las migajas de estos créditos nos van a llegar, ni a los tarijeños, ni aquellas zonas que no tienen como Pando, no tienen la capacidad de pagar ni siquiera el servicio de salud que tan necesario es para esta región.

Qué pena para aquellos colegas, que siendo de estos departamentos tan necesitados, tengan que priorizar el hacer más carriles y más vías donde ya existen aquellas como son del proyecto que hoy día se va a aprobar y que pena se vaya a aprobar, qué pena por aquellos departamentos en que ni siquiera tenemos una sola vía concluida que es parte de la red vial fundamental necesaria para que tengamos una integración no solamente entre bolivianos sino con países vecinos y así podamos sustituir la importación, promover y vender nuestra materia prima sobre todo precautelar la vida de los tarijeños y de los bolivianos que transitan por esas rutas.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Romaña.

**San. Romaña:** Buenas tardes Senador Presidente. Buenas tardes colegas senadores.

Estoy cronometrando mis 20 minutos porque a veces cuando uno hace uso de la palabra, para algunos suena el timbre y para otros no. Entonces estoy cronometrando para hacer el uso de mi derecho.

Presidente y colegas senadores hemos estado escuchando el anterior Proyecto de Ley, con todo merecimiento Yapacaní también El Alto o La Paz y Oruro, pero no me puedo callar, yo soy Senador por el Departamento Pando voy a dar algunos datos por qué, así como ustedes han sido elegidos en cada departamento también yo he sido elegido por votación de la población del Departamento de Pando y me cobran, este país hasta enero del 2023 tenemos como deuda externa a más de 14.000 millones de dólares, les pregunto a los senadores oficialistas, cuál es el plan de pago, hasta qué generación mía van a seguir pagando es la duda que nos preguntamos primero, y no es que esté mal que nos endeudem para inyectar economía en este país, pero tenemos que ser responsables.

Segundo, hablan de que al Departamento Pando se le está dando todo, cuando estábamos en la Ley Financial 0.27% es el presupuesto que significa Pando para este país y para este Gobierno y son datos, hoy en día el país vive en situación económica difícil, escuchamos que el Gobierno central habla de industrialización y otros temas, pero en Pando no lo veo y en eso tenemos que ser conscientes, quería dar esos datos como introducción también de los casi 5000 mil millones que son 4.9 mil millones de dólares que en esta gestión nos estamos endeudando, casi los 79% están siendo destinados para varios proyectos nacionales y aproximadamente un 20.60% para los territorios, Pando 0% no es justo, escucho aquí que responden a la población que no quieren o es que el resto no lo quieren a los pandinos que somos bolivianos, nosotros también somos Bolivia.

Y voy a empezar con el histórico, Pando es la única la población de ese territorio siempre hemos sido centinelas de este país, es la única batalla en este país que hemos logrado ganar con sentimiento y no con militares, con la población civil, cuando era el territorio nacional de Colonia era el que contribuía con los impuestos de la goma, la castaña, al Gobierno nacional de turno, entonces hay deudas históricas con mi Departamento o con nuestro Departamento con nuestro territorio del Norte, no tengo nada contra otro departamento, tengo que expresar el sentimiento de Pando, para entrar específicamente no quise intervenir en el primer proyecto porque de repente era hacer una comparación y ahí comparto con lo que decía la



Senadora Salame, no podemos pelearnos con el vecino, si de repente el vecino tiene la oportunidad de mejorar, pero podemos reclamar, hoy en día, Pando en las carreteras hace más de 10 años hubo un préstamo y ahora veo que se achacan que es Evo, que es Arce, es el Movimiento Al Socialismo, el tramo carretero que vincula como tramo nacional Pando solo tiene 33 km de asfalto y vamos haciendo las aclaraciones con datos.

Cobija a el Porvenir en los años 2014 aproximadamente unos 10 años, se endeudó con más de 500 millones de bolivianos para hacer la carretera El Chorro - Peña amarilla, Peña amarilla - el Sena, el Sena - Puerto Rico y Puerto Rico - Porvenir a los tramos correspondientes entre Porvenir y Puerto Rico han contratado una empresa China que han rescindido el contrato, no sabemos si existe esa plata, el Senador Flores era Gobernador en ese tiempo, endeudo al Departamento y son datos reales, por eso es que el día de ayer estuve reunido con el FNDR ( Fondo Nacional de Desarrollo Regional) para buscar y gestionar para que se pueda ver un diferimiento o en todo caso, una reprogramación de esas deudas.

Sin embargo, quiero felicitar a la parte del Beni porque no solo es criticar que hace el mes pasado viene por tierra a La Paz y felicitar desde Rurrenabake hasta Guayará una carretera asfaltada bien, bueno hay que reconocer, pero eso no está en mi Departamento por eso lo felicito a los del Beni, no sé si fue con préstamo o alguna cosa, la realidad hoy día, eso por favor a los senadores de La Paz independientemente de la línea política; no estamos en contra de la demanda de El Alto o de La Paz y de Oruro por los 8 carriles, pero no lo hallo justo que prioricen y no prioricen Pando también cuando hablamos de desarrollo hay dos cosas que son importantes carretera y electrificación.

La carretera en Pando el día de ayer se ha restaurado nuevamente porque las inundaciones, principalmente el bajo de Puerto Rico, hace la semana pasada era transitable al Municipio de Filadelfia están ahora haciendo un mantenimiento entre el Municipio de Santos Mercado y Villanueva y así podemos ir viendo, entonces, la población pide o me pide por lo menos de que haga notar estas cosas, no puedo estar aprobando créditos en beneficio de otro Departamento sí nosotros como Departamento no estamos siendo atendidos, las carreteras en Pando pertenecen al eje central como le decía y enfrentamos en épocas de lluvia de manera intransitable también hay que decir que el ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) departamental a través del Ingeniero Mollinedo no es de mi línea, pero cuando hay problema inmediatamente atiende hacer un mantenimiento hay que decirlo, de repente, eso me costará que me cuestionen allá en mi Departamento hay que mencionarlo, eso quiero que quede claro para que así como lo escuchaba el Senador Isidoro decir que van a gestionar, espero porque los senadores voy a hablar por mí en el caso de Pando principalmente o varios hemos tocado las puertas de Ministerio, de instituciones desconcentradas y no nos atienden.

Pero, hablamos de que queremos al país o quieren una parte del país o es que quieren a otra parte y es por eso que quería hacer mi intervención y reclamar hacer escuchar la voz por los problemas carreteros que tenemos de manera permanente en el Departamento Pando, no lo conozco al Ministro de Obras Públicas o por lo menos puedo estar equivocado que haya ido a Pando a ver estos temas. Entonces Senador Presidente quisiera pedirle a través de Usted para que pueda interceder o por lo menos que nos atiendan a los parlamentarios de Oposición de Pando que nos escuchen, ayer estuve en el FNDR y escuché la problemática en estos temas en algunos temas y lo entendió y ya se van a propiciar algunas reuniones para que vayan a la Gobernación o en todo caso los municipios y esa es nuestra labor de hacer Gestión y ellos que vayan a hacer la inauguración como corresponde, queridos colegas senadores, quiero que quede bien claro, Pando es Bolivia también nos merecemos el trato igualitario que cualquier otro boliviano que es de otro Departamento, hay que ser reales porque aquí escucho más allá de las peleas internas que pueda haber que es normal o natural, no pueden decir el que no esté de acuerdo no quiere al país.

Les pregunto a los que son del Oficialismo, ¿no lo quieren a Pando porque ahí es el 0% porque no lo están atendiendo? no creo que sea así, pero en los hechos se da esa situación, creo que es importante mencionar estos temas porque se debe de alguna manera atender estas necesidades, hay diputados que han presentado Proyectos de Ley que son de Pando para que puedan reactivar o buscar recursos para concluir las carreteras hasta ahora no lo han tratado, entonces de la boca para afuera menciona una cosa, pero en los hechos, voy a plantear a la Senadora Corina, a la Senadora Eva Humérez, al Senador Luis Flores que



trabajemos en los próximos días un Proyecto de Ley y veremos a ver que prioricen al Departamento de Pando, no miremos color político miremos al Departamento de Pando y vamos a estar representados de todas las líneas para que así verdaderamente tengamos la posibilidad que verdaderamente el Pando tenga carretera y pueda mejorar en todos estos aspectos.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Menacho.

**Sen. Menacho:** Gracias, Presidente. Quiero mandar saludos a los amigos de las organizaciones que están presentes como alteño reciban un saludo más de parte mía.

Toda apertura de carretera siempre es importante para el desarrollo y el beneficio de nuestro país, en este proyecto queridos vecinos, amigos, colegas algo que me preocupa, no sé si esta Ley ha sido socializado como dice el artículo 241, 242 de la Constitución Política del Estado, queridos amigos se van a invertir 398 millones de bolivianos solo en 8 km. ¿ustedes alguna vez han hecho algún cálculo de qué forma esta inversión se va a realizar?, claro, pero son 398 millones y aparte algo quiero recordarles queridos vecinos soy alteño también del Distrito 1 y este proyecto se está haciendo como una doble inversión porque no nos acordaremos este proyecto ya se ha pagado desde el Cuartel Ingavi hasta donde termina esta inversión, sí, sí, ustedes saben que este proyecto se va a continuar a lo que está ya realizado desde Taquiña hasta Senkata es en el mismo sentido que van a realizar queridos vecinos ahí son 8 vías ¿no ve? en este momento son 8 vías, son 8 vías hasta Senkata son 8 vías y se va a continuar eso se va a hacer me alegro o sea de verdad porque los lunes sufrimos, sabes por la feria del puente vela, sufrimos cómo realmente tiene que nuestra gente sufrir, los turistas, los vecinos y otros departamentos hay que hacerlo estamos de acuerdo.

Pero, también tiene que acordarse que esta inversión de qué forma se está haciendo para que la población también se entere hoy día, me hubiera gustado de verdad que sea bien y equitativo esta inversión porque en el alto tenemos necesidades muy urgentes, el tema de Educación realmente nos falta muchos ambientes que mejorar también mejorar los hospitales que hoy en día ustedes saben que el Hospital Holandés se ha inundado en estas lluvias por lo que realmente hemos estado pasando en El Alto, el Hospital Los Andes lo propio, me hubiera gustado que realmente esta inversión también se comparta en esto porque los salteños de verdad no hemos recibido inversiones, no hemos sido pasibles que de repente todos los hermanos de los otros departamentos tienen derecho a reclamar y nosotros también obviamente tenemos derecho a reclamar como alteños no hemos recibido obras grandes, no tenemos, esta inversión de verdad me hubiera gustado que sea equitativo, estoy de acuerdo que se haga esta ampliación porque hay que hacerlo necesitamos los alteños para que realmente los nuestros visitantes tengan un buen acceso desde la Apacheta hasta la ciudad de La Paz.

Dicen que no sea sociabilizado a veces es lo malo que muchos vecinos no están enterados que hay un artículo del 241, 242 de la Constitución Política del Estado obliga de verdad a todos que hacemos proyectos, queridos amigos aquí en el Legislativo de verdad en tiempo récord se aprueba muchas cosas, eso es mentira que otros dicen que aquí duermen eso es otra mentira en la Cámara de Diputados es donde se duermen porque el tema por ejemplo de esos recursos que estuvieron pidiendo en el mes de diciembre para que se apruebe, el ajustado en diputado está durmiendo desde agosto por si acaso desde agosto y solamente nos pasaron los últimos días de fin de año para que aprobemos este tema, no es el Senado quién está fallando, el que está fallando es Cámara de Diputados se guardaron todos los proyectos, entonces quisiera que entiendan muy bien cómo se trabaja en Senado queridos visitantes y quiénes están escuchando, no es cierto por las redes en este momento, ojalá pudiéramos hacer real yo como Senador estoy presentando un proyecto que realmente va a descongestionar lo que es la avenida 6 de marzo, voy a presentar en unos días más este proyecto que va a realmente beneficiar.

Esto estoy sociabilizando también con el Distrito, la zona Bolívar A, Bolívar C y con algunos transportistas con sindicato de transporte que va a beneficiar este viaducto exacto va a ser desde la desde el Campo Ferial hasta la nueva terminal vamos a descongestionar de los 6.000 vehículos que en hora tope circulan, vamos a descongestionar hasta un 50%, donde va a beneficiar este viaducto, este viaducto, quiero comunicarles queridos amigos va a beneficiar va a ser una carretera, un viaducto internacional porque va a llegar hasta



Tacna, yo he hecho la inspección como Senador la carretera desde San Andrés de Machaca hasta la frontera con el Perú que nos falta 48 km asfaltar, creo que el Gobierno está logrando que se pueda construir lo más antes posible, este viaducto va a ser un viaducto internacional también va a unir primero del Norte de El Alto y el Sur de El Alto que va a ser bien importante para todos nuestros amigos de El Alto.

Pero, lo único que hay que pedir a todos los amigos alteños es que nos unamos, pero de verdad, saquémonos los colores que ostentamos en este momento, qué quiere decir sacarnos la camiseta porque El Alto lo necesita, El Alto jamás está teniendo inversión siempre hemos sido el patio trasero de todos los gobiernos, no solo de este sino de muchos gobiernos y creo que ya es hora de que podamos trabajar porque El Alto jamás se estira la mano, El Alto hoy en día progresa es pujante porque trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, eso es nuestro trabajo de los alteños y hemos demostrado que somos una de las economías grandes de este país aunque en la forma cómo nos desarrollamos sí lo estamos realizando, pero hay una cosa que sí queridos alteños que no tienen que olvidarse que algo el 2008 nos quitaron el aparato productivo de El Alto, El Alto hasta el 2008 con el tema del aparato productivo en textiles, orfebrería, madera, metal mecánica y cuero, exportábamos 400 millones anuales, yo creo que desde esa fecha hasta, seguro que estábamos exportando 2000 millones con empresas grandes en este momento generando empleos que se necesita este momento.

Eso tiene que ser otro objetivo por el que tenemos que luchar juntos para recuperar el aparato productivo de El Alto que hoy en día nuestra gente está esperando espacios de trabajo porque tenemos grandes textileros, tenemos grandes orfebres, tenemos grandes amigos que hacen del tema de la de la construcción, el tema de madera, entonces esos objetivos grandes por el cual tenemos que unirnos, queridos alteños para trabajar y hacer que El Alto progrese sea uno más del aparato productivo de este país que necesita, este país en este momento no está generando divisas por que no tenemos empresas estratégicas que esté exportando para generar divisas, necesitamos de verdad la empresa privada, necesitamos para que estos puedan generar recursos económicos que este país necesita y debemos unirnos para todo eso queridos amigos.

Solamente, quería compartir con ustedes estas palabras, yo voy aprobar este crédito, pero lo voy aprobar también con un poco de dolor porque sé que estoy empeñando a mi hijo porque es una deuda que estamos asumiendo, una deuda que tenemos que pagar todos nosotros, todos vamos a pagar, el niño que apenas está naciendo con deuda por si acaso, trabajemos todos en conjunto queridos amigos de El Alto aquí van a tener un alteño más que está preocupado de verdad en mejorar nuestra ciudad y vamos a trabajar junto con ustedes. ¡Que viva El Alto compañeros!

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

**Sen.<sup>a</sup> Santa María:** Yo deseaba complementar lo que mencionó, quería hacer llamar la atención de ustedes colegas en el Capítulo Segundo de la Constitución Política del Estado, Principios, Valores y Fines del Estado.

Comparto con el colega Senador Romaña que en este país y en la distribución de los cerca de 5.000 millones de dólares, no se ha cumplido lo que dice la Constitución en teoría somos un país donde debe haber solidaridad, debía haber equidad, debe haber igualdad, pero no existe. ¿Qué quiere decir igualdad? si nosotros tenemos 90 bolivianos, igualdad significa que a cada hijo de los nueve que tenemos le demos 10 bolivianos y equidad significa que de los 90 bolivianos demos al que más necesita o al que menos desarrollo tiene, pero por desgracia no ha venido mucho tiempo atrás no venido sucediendo esto, yo puedo afirmar que en los últimos años.

Creo, que décadas no hemos tenido un verdadero líder, para mí un líder es aquel que no solamente piensa en los que votaron por él o su grupo, o su color político, o sus amigos, o su Departamento, un verdadero líder debería pensar en el bien común, ese es un verdadero líder varón o mujer y vemos que estamos lejos de poder aspirar porque quisiéramos un Presidente, quisiéramos Ministros que tomen decisiones en base a la equidad y que nos den a los que no los hemos desarrollado, que nos den oportunidad de podernos



desarrollar y poder hacer que por lo menos los ciudadanos de esos departamentos se queden en los departamentos ahora Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando somos departamentos expulsores de ciudadanos porque no encontramos oportunidad, cuando lo escucho al Senador Menacho, bueno tengo como que una envidia sana, él dice nos estamos peleando para ir a trabajar, no hay esa oportunidad en nuestros departamentos, en nuestras ciudades, no hay donde trabajar Senador Menacho en estos departamentos y somos expulsores de ciudadanos.

Por lo tanto, quiero demostrar complemento lo que decía el Senador Romaña desde ese solamente 20% de los cerca de 5.000 millones de dólares a la fecha desde el 2020 Pando ha recibido 0, Beni ha recibido 0, Santa Cruz ha recibido el 2.44%, Tarija recibido el 0.84%, Chuquisaca ha recibido el 1.62% de los créditos estoy hablando Potosí ha recibido el 0.42% que está el aeropuerto de Uyuni y lo que menciona el Senador Hilarión, Oruro ha recibido el 3.12%, Cochabamba ha recibido el 3.66%, estamos hablando de proyectos específicos con nombre y apellido que son el 20% del 100% de los 5.000 millones de dólares La Paz ha recibido el 8.5% del 20%, casi el 10%, ya mencioné a Potosí el 0.42%, sumamos todo eso hace al 20.6% y el Estado central como Gobierno que no dice a dónde va el dinero son el 79.4%, 80% que ya vendrán el COVID 19, ya nos vendrán aquí otra vez a tratar de convencernos, entonces estimados colegas no habido equidad, yo me pregunto ¿por qué?, porque al final un líder o un Ministro podrá ser tan tonto de no darse cuenta de lo obvio, que tendría que dar menos oportunidad tiene ¿qué es? será realmente que no tiene esa capacidad de análisis, no, es el tema de votos analicemos fríamente, dónde están los votos, están en las grandes ciudades.

Por lo tanto, tienen que ser amorosos, quedar bien con las bases de las grandes ciudades y que nos coma el perro a los que somos de departamentos pequeños ¿verdad? o qué otra explicación podemos darle a la inequidad de la distribución de recursos en este país, a parte del centralismo tajante, absorbente ¿por qué? porque recordemos que este 79.4 % de los créditos de los 5,000 millones desde el 2020 administran entes centrales aquí en La Paz, el Directorio de no sé qué de las aceras, el Directorio de agua todo es La Paz, todo es La Paz y de aquí dan mencionaba una institución hace rato, el Senador Romaña a ver vayan si es que ustedes no venden primero su alma, su grupo, así sean de Oposición o no, si no venden su alma, no les dan ni les abren la puerta porque sea corporativizado la política, se ha corporativizado las decisiones, si no me visita el líder máximo de la federación, asociación nacional tantos, tantos, no quiero ofender a nadie, nadie te abre la puerta aquí la última rueda del coche es ser un ciudadano de a pie, si no tiene una organización que lo respalde Usted no es nada, no vale nada en este país.

Esa es la corporativización del desarrollo y de la política, aspecto no correcto porque el líder de un país, el Ministro debía tomar decisiones con o sin presión él tiene que tomar decisiones en el marco de la equidad, de la igualdad, de dar a todos los que merecen la oportunidad de vivir dignamente en sus territorios, sabían ustedes que el fenómeno social que más dolor causa es la migración ¿Cómo sufren esos ciudadanos al migrar de sus pueblos? benditos ustedes, afortunados ustedes que viven en el eje central porque no tienen que irse, no tienen que llorar sangre como lo hacen miles de potosinos al dejar su tierra para buscar trabajo y oportunidad porque su país no le da esa oportunidad, ni aeropuerto nos da porque sus senadores y diputados no tienen la capacidad de luchar por eso o se ven amarrados de pies y manos.

Ahora, qué lindo sea como el proyecto que fundamentaba el Senador Quispe que solo Santa Cruz pague, así recibiendo: Tarija, Potosí, Beni y Pando menos del 0% o el 0% y un poco más algunos, tenemos que ayudar a pagar esa deuda de 8 carriles, cuando departamentos caramba no tienen ni siquiera un carril ¿eso es equidad? les cuestiono colegas todavía nos vamos a dar el lujo de tener 8 carriles, cuando hay departamentos que tienen 33 km de asfalto como lo dijo el Senador Romaña ¿eso es equidad? claro, pero los benianos, pandinos y los potosinos tenemos que pagar pues la deuda y nuestros hijos ¿por qué no solamente pagan los paceños? les pregunto, perdónenme, pero me da coraje porque no es justo así vamos a seguir hasta que desaparezcamos o hasta que vuelvan a quitarlo nuestros territorios los países limítrofes y eso fomentamos, eso luchamos siendo incluso de departamentos abandonados, yo Presidente, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque me parece que no es equitativo, no es justo, no es justo siento todavía como mi Departamento tanto de Plata, Zinc, Estaño, Litio, Uranio ¿a dónde más? ¿a dónde más vamos a dar? y solamente siguen creciendo algunas ciudades, no soy tan amplia de criterio, perdónenme,



yo no voy a aprobar este crédito Presidente.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

**Sen.<sup>a</sup> Velasco:** Yo creo, que aquí no tenemos que ser egoístas todos los bolivianos por egoístas el país no avanza, por envidia no avanza el país, ni los líderes así nomás es, los alteños y saludar a nuestros compañeros alteños y alteños de diferentes organizaciones sociales que han bajado. Buenas tardes hermanos.

Los alteños jamás hemos sido mezquinos, jamás y nunca vamos a hacerlo porque los alteños expusimos una Agenda de Octubre Senadora y luchamos por toda Bolivia, luchamos por toda Bolivia, porque nuestros recursos naturales tenían que salir por Chile y nuestro gas tenía que ser vendido por este maldito Gobierno que era Gonzalo Sánchez de Lozada, quién dice eso, alguien dice eso de los 70 muertos, nosotros hemos ofrendado vidas 70 muertos, eso es luchar por una lucha reivindicatoria social, hubo heridos hasta ahora tenemos huérfanos y no vamos a ser mezquindad, no vamos a decir por qué no Potosí, por qué no La Paz, por qué no El Alto, una vez que pusimos una Agenda en ese luto, de dolor, llanto, pusimos una Agenda para el país, si hubiéramos sido mezquinos, los alteños solo hubiéramos luchado para los alteños, hubiéramos dicho solo los alteños, no hemos hecho eso senadora, yo la he escuchado muy respetuosamente.

Por tanto, Presidente, quiero hacer recuerdo al país y a todos los bolivianos, nacionalizamos nuestros recursos naturales gracias a los alteños, industrializamos nuestros recursos estamos haciendo gracias a los alteños y ahí en la agenda también pedimos la redistribución equitativa de los recursos naturales y lo máximo también hemos pedido igual está en la Agenda, pueden buscar ahí está la reducción de extrema pobreza y pobreza moderada, la pobreza moderada era más de 67% en ese entonces, quién nos venía a decir este pobre muchacho, esta pobre niña está violada, no está violada, quién defendía nuestros derechos era un Estado republicano, un Estado sin derechos, sin marco de las 36 naciones, vulnerados los derechos, claro, ahora gracias a la lucha ya hablamos de derechos de igualdad y equidad en ese entonces no había.

También los alteños dijimos ya basta República, necesitamos un Estado Plurinacional, necesitamos la participación de indígenas originarios campesinos: Aymaras, Quechuas, Guaraníes, Tupi Guaranís, Mineros, Fabriles todos los bolivianos que estemos unidos en una Constitución, eso hemos luchado y gracias a esa lucha pusimos ese Referéndum para que lleve el Señor ex Vicepresidente en ese entonces era Presidente porque pusieron ahí al Señor Carlos Meza y no quiso aceptar, yo todavía entonces muy joven, no quiso aceptar y renunció y por eso ha sido el Rodríguez Veltzé, ha sido Presidente, si él hubiera aceptado nacionalizar, industrializar y hacer todo lo que es una Agenda de Octubre, obvio hubiera sido, entonces gracias a la lucha de los bolivianos, bolivianas Alteños de 20 provincias del Departamento de La Paz, hoy en día nuestro gas tenemos aquí en Bolivia y se escapó vamos a pedir sigue justicia al Señor Gonzalo Sánchez de Lozada porque jamás vamos a pedir esa impunidad, vamos a pedir que su extradición sigue y nunca nos vamos a cansar los alteños.

Presidente, cuándo dicen un metro, dos metros o 5 km, yo que sé, 10 km, 20 km, así avanza el Estado, así se desarrolla el Estado nada es de noche a la mañana, todo es un proceso a corto a mediano a largo plazo, así se tiene que construir de acuerdo a las necesidades, demandas sociales reivindicatorias, conquistas sociales en lluvia, en frío, en sol así se construye, yo sé que nos falta mucho todavía para que tengamos asfaltados de rincón a rincón enlosetados de rincón a rincón que sigamos reduciendo la extrema pobreza, que apostemos a una ciencia y tecnología, sé que nos falta, pero si estamos algunos estamos en contra ruta de decir que este Gobierno es quebrado, que este Gobierno se ha prestado, que este Gobierno, si algunos ni siquiera aportamos con una propuesta constructiva, cómo quieres que el país avance ¿cómo? si todos nos unificaríamos, aunaremos esfuerzos y el país avanzaría con desarrollo verdadero.

La ciudad del Alto es una ciudad con más de un millón y medio de habitantes, cada día crece todos los días crecemos los alteños, pero somos hombres y mujeres trabajadores pujantes nunca vamos a estirar la mano y ahí tenemos nuestros Cholets, nunca nos conformamos con nada, sigue vamos a trabajar desde altas





horas de la noche hasta las 2 de la mañana nos levantamos y ya estamos nosotros en la calle así somos los alteños, eso es ser alteño digno boliviano donde vaya estemos en Brasil, Argentina donde vayamos siempre los alteños nos caracterizamos del Q'apha warmi, q'apha Chacha. **Aymara. (Traducción:** Mujer ágil y hombre ágil ), jamás nos vamos a jactar, pero algunas veces Presidente, colegas, solo hemos sido boca nomás hemos pedido nunca se nos han consolidado nuestros proyectos anhelados de muchos años y este proyecto de los 8 carriles que se va a construir, eso ha sido una lucha de nuestras hermanas, juntas vecinales, de las organizaciones sociales, gremiales y transportistas todos hemos luchado y yo sé que igual en Santa Cruz y en Tarija todos luchamos, todos aunamos esfuerzos con ese granito de arena, eso no significa que tenemos que envidiarnos ahora que La Paz tiene mucho.

Tiene que ser pues Ayni. **Aymara. (Traducción:** Labor de reciprocidad), hoy por ti, mañana por mí, hace rato lo decía Senador Isidoro, hay que apoyar, hay que apoyar, tenemos que apoyar a otro departamento aquí estamos los nueve departamentos para apoyar, yo al menos no tengo nada por qué no apoyar soy boliviana, soy rojo, amarillo y verde tengo que apoyar a todos los departamentos desde luego, tengo que apoyar o alguna vez me han visto decir que no voy a apoyar porque no me cae bien porque al final él tiene más recursos jamás, yo quiero que se desarrolle el país con empresarios grandes, medianos, pequeños, necesito que avance el país desde que he entrado hasta hoy siempre he apoyado, siempre voy a apoyar.

Este tema de salida de ex Tranca a Senkata hasta Apacheta es cara del país, es cara de la sede de Gobierno llegan los vehículos nacionales e internacionales, salir a Potosí a Chuquisaca a otros departamentos demoras por lo menos aproximadamente una hora y media para salir y eso demora porque estamos a tiempo tenemos que ir rápido y eso le va a dar integración, le da que los transportistas, los productores que vienen de diferentes departamentos les da un cambio trascendental, no son como decían los certificaditos nada, esos certificaditos, los cuadritos ¿sabes quién hace Presidente? hace la única instancia que realiza los datos estadísticos de la economía es el Banco Central de Bolivia, así esté Gobierno neoliberal, así este Gobierno del proceso de MÁS - IPSP el que trabaja es el único dato no puede ser cada mes, esos son los únicos datos que tiene el Banco Central de Bolivia y ahí está la fuente del Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Entonces, decir cuadritos son, que no sirven, no son cuadritos compañeros con todo respeto, yo respeto a los profesionales, pero no puedo decir son pinches cuadros, no son porque son datos específicos, incluso validada por los organismos internacionales Presidente, los bolivianos somos dignos, somos trabajadores, así estemos en frontera, no somos ignorantes, no estoy de acuerdo con esas palabras, más al contrario somos dignos, honestos. En ese sentido considero que se apruebe este Proyecto de Ley anhelado para todos los bolivianos y bolivianas que estamos esperando ansiosos Presidente.

**Sen. Presidente:** Hay una larga lista todavía, esto demandara un poco más de una hora por lo que veo no sé si continuamos o entramos a votación entramos a votación y termina la Senadora Ferreira y votación.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

**Sen.<sup>a</sup> Ferreira:** Porque no es la primera vez Presidente y colegas para todos ustedes, no es novedad durante el tiempo que nosotros venimos trabajando dentro de esta Cámara de Senadores, vengo exponiéndoles una serie de problemáticas en mi región ya, y yo quiero aquí Senadora Virginia, por favor ya que dígame envidiosa, si me va a llamar envidiosa, dígame envidiosa, yo soy boliviana ante todo y soy orgullosa de ser boliviana, amo a todas las regiones de mi país, amo su gastronomía, la cultura, toda la variedad que tenemos en Bolivia la amo por eso es que conozco prácticamente toda Bolivia.

Pero, sabe qué senadora Usted dice hoy por mí, mañana por ti, será que tenemos que cumplir 100 años para esperar que sea por nosotros porque en la distribución que leyó la Senadora Daly Santa María, donde prácticamente poco más del 8% de ese 20% lo ha recibido en la ciudad de La Paz, a mí me alegra por todas las regiones sobre todo La Paz porque si se dan cuenta La Paz es quien más ha recibido de todos los departamentos de Bolivia, seguidos -si no me equivoco- de lo que viene a ser Cochabamba y posteriormente Santa Cruz.



Todo el tiempo el eje central y qué pasa con el resto de los departamentos, aquí no se trata de no ser querendón del resto de Bolivia, se trata de que ni uno de ustedes sea solidarizado cuando yo vengo peregrinando y pidiendo auxilio, esa palabra utilizado Senadora auxilio para las diferentes problemáticas en mi región ¿será que Usted que trabaja de la mano del Presidente se solidarizó con mi región? o se me acercó a decirme en qué te puedo ayudar y yo aquí le pedí ayuda a todos porque yo me referí a todo Senadora, yo no diferencio color político porque yo soy del criterio de que todos nosotros somos senadores y en general obviamente nos va a alegrar el progreso de cualquiera de las regiones, cualquier obra que se haga así como Usted dice paso a paso vamos avanzando, ¿qué pasa con los que no tenemos ni un carril y tenemos 33 apenas kilómetros asfaltados del eje troncal? o sea será posible que nosotros vayamos a seguir dejados de lado por temas políticos o porque la Senadora Santa María leyó claro, aquí la problemática de los departamentos pequeños es que todo está en base a la política y los votos, sufrimos con el centralismo, sufrimos porque tenemos que rogarle al Gobierno central cada cosa.

Por último, hasta las obras que llegan a la región ahora ya no quieren, ya no son manejadas ni por los gobiernos departamentales o municipales, ya son por las concentradas, peregrinamos en general por todo porque dependemos en absolutamente todo del Gobierno nacional y el centralismo, entonces, si eso es ser envidiosa por pelear de que ya está de buen tamaño Senadora, cómo puede ser que poco más de 4.000 millones, el porcentaje de distribución no nos llega ni el 1% para nuestra región y que prácticamente el porcentaje que maneje el Gobierno central sea realistas colegas, no da, si hablan de fiscalización seamos realistas, podemos acaso en la realidad nosotros como legisladores que está dentro de nuestra atribución hacer una buena fiscalización y por último ¿será que hay justicia? porque se han retrasado estos créditos, si no ha sido por la protección de los autoprorrogados en la Cámara de Diputados sobre todo porque pudo haber salido antes ¿acaso quisieron? son buenos para decir que en el Senado se ha retrasado, pero aquí sabemos cuál es la realidad.

Se ha venido aprobando una serie de créditos a lo largo de todos estos años y la pregunta que yo hago todo el tiempo es la misma ¿será que va a haber una distribución equitativa de este dinero? o por último, si tenemos menor población, algo pues que nos llegue, pero en este caso colegas, yo le vengo exponiendo la situación con respecto a la falta de empleo, a la falta de reactivación económica, el otro día, cuando hice la Petición de Informe al Ministro de Obras Públicas que vino y expuso la situación de cuántos años está retratado en la carretera, de cuántas veces se declaró desierta la licitación o al final no hubo, o sea, ya ahora uno de los tramos se va a hacer realidad, pero colegas ¿cuántos años nosotros estamos esperando? y es de un solo carril de ida y vuelta, no estamos hablando de tantos kilómetros aquí no se trata de ser egoísta porque egoísta nunca hemos sido los pandinos, nunca lo último que le pueden decir a un pandino que es egoísta, si ustedes van a Pando se han dado cuenta existe gente y hemos acogido de los nueve departamentos convivimos en Pando ustedes van a pillar comida gastronomía de todos los departamentos de Bolivia y han sido recibido con los brazos abiertos.

Pero, por eso les digo será posible que no podamos comprometernos a pelear por todas las regiones, y sobre todo por los que están más abandonados y dejados de lado, en Pando hay paceños, cochabambinos, chuquisaqueños y está su gente también allá, si vamos a ir por el lado de que de repente me digan sí, pero es que siempre me va a tocar más velar por mi región, entonces les pregunto en este caso este crédito tienen que comprender nosotros al igual que ustedes tenemos gente que nos cuestiona diciéndonos basta, basta de aprobar créditos y nosotros como región ver que estamos dejados de lado, basta de endeudar a Bolivia a parte por un tema de responsabilidad colegas, imagínense lo que ha crecido estos años la deuda externa y la interna alrededor de más de 100 millones de bolivianos la interna y la externa ni hablar en dólares más de 14 mil, o sea no podemos seguir siendo tan irresponsable de seguir endeudando al país de esta manera y más aún cuando no vemos los frutos colegas, si nosotros palpáramos la situación desde cerca qué más de cerca que de nuestras regiones, qué es lo que más conocemos, por lo menos para decir que está valiendo la pena, estamos invirtiendo en cosas que nos van a dar retorno, no podemos seguir metiendo plata en empresas deficitarias, lo que no tenemos, no podemos seguir farreándonos la plata del que no tenemos.



Por este tema de responsabilidad, particularmente no voy aprobar porque no puede ser que no haya el compromiso del Gobierno nacional de sentarnos a cambiar los rumbos del país, si vamos a pedir crédito, okey, pidamos crédito, pero pues colegas, organicemos, no podemos seguir permitiendo que el Gobierno maneje el 70% de la plata que nos estamos prestando sin que nos rindan cuentas de cómo lo están invirtiendo ¿acaso nos quieren responder los Ministros cuando vienen? vienen nos dan una explicación vaga y nunca nos han dicho peso, centavo a centavo que se va a invertir tanto en esto, tanto en tal región, no es de molestosa, siempre les he dicho que podemos trabajar de la mano de una manera constructiva, pero siempre y cuando haya apertura al que escuchen que no estamos bien y no podemos seguir tapando el sol con un dedo, nuestra economía no está bien, estamos con una inflación bárbara y más aún en regiones allá alejadas donde no hay una carretera buena para llegar y dependemos de los vecinos Brasil y Perú para que no nos den de comer en el sentido de ¿qué hacemos? si no llegan frutas, verduras y demás alimentos con el estado de las carreteras en épocas de lluvia.

Entonces, será posible que ustedes, les pregunto ahora será que pueda haber un compromiso, yo acepto de mil amores la propuesta del Senador Romaña con respecto a que trabajemos de la mano un Proyecto de Ley, Senador porque esto lo venimos diciendo desde el día cero que empezamos la Gestión trabajemos de la mano, lo venimos diciendo y repitiendo una vez más que yo les digo trabajemos de la mano es la única manera, aquí no puede haber colores políticos, yo jamás voy a creer que alguno de los senadores no quiera el progreso de su región, no, no cabe en mi mente porque quién es querendón nunca lo va a hacer, si a mí me alegra el progreso de otro de otro departamento cómo no me va a alegrar el propio.

Trabajemos de una manera más equitativa colegas, recuerden siempre que Pando también es Bolivia y esto históricamente no es de ahora, venimos siendo dejados de lado desde prácticamente nuestros inicios, no podemos seguir permitiendo tener Departamento tan abandonados, esa es la palabra para nuestras regiones abandonadas la gente nos pide a gritos diciendo y ustedes qué están haciendo en ese Parlamento para no hacer escuchar lo que nosotros estamos viviendo, no es falta de no venir y gritarlo aquí es falta de voluntad política colegas porque aquí es falta de voluntad política porque lamentablemente todo es político, se ha manejado como lo dijo la Senadora Santa María, repito porque necesitamos quedar bien con las organizaciones, necesitamos quedar bien con las federaciones y claro, cuando no eres un Departamento muy poblado y que tienes un número grande de habitantes es como que a cada ciudadano no le importara su necesidad y lo vieran como simplemente un voto.

Cada vez que ven la cara de un ciudadano boliviano lo ven como un voto y no, así como un ser humano como un boliviano más, yo los invito en estos días vamos a presentar una propuesta de Proyecto de Ley, y yo voy a de verdad saber que tienen ese compromiso con todas las regiones cuando vea la voluntad de apoyo hacia el Proyecto de Ley y que ustedes se pongan la camiseta blanco y verde de mi Departamento.

**Sen. Presidente:** La última era la Senadora Corina.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

**Sen. Paz:** Tal vez las cosas que vaya a decir me vayan a generar una contradicción con algunos de los presentes, creo que lo que estamos debatiendo no es lo correcto, justamente y desgraciadamente en Bolivia nos ha ganado la división de la Patria, no puede ser que un Plenario este discutiendo y más el Senado no en visión nacional sino en visión regional, represente a regiones es verdad, pero representamos a la Patria, estamos representando a la Patria.

Cuando la Ley N° 3058 que no aprobó el Movimiento Al Socialismo que era la Ley de Hidrocarburos, yo recuerdo claramente que en Alianza yo era Diputado con pandinos, benianos, potosinos, tarijeños y los pueblos del Sur impusimos el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), el IDH después se formalizó a través de un nuevo Reglamento de una nueva Norma, Pando y Beni pasaban de tener 1.5 a tener 3% en la participación de los recursos, eso votó en contra el Movimiento Al Socialismo eso está en los Anuarios, en el "Redactor" de este Parlamento porque en ese momento el Movimiento Al Socialismo no estaba pensando en la Patria, estaba pensando en su proyecto político para llegar a costa del sacrificio de los



bolivianos que después el Presidente Evo Morales, utilizó esa Ley N° 3058 Hidrocarburos para hacer su decreto y generar el proceso que llamó de nacionalización que al final no fue nacionalizar porque no somos dueños del gas.

El gas ya se fue y no somos dueños hay un grupo de poder que dirige el destino de la Patria, pero no somos los bolivianos los propietarios del gas ni en activos, ni en acciones, no somos propietarios hay unos señores que nos dicen ustedes son los dueños, no es verdad, no es verdad, el problema cuando entra un parlamento al debate de los partidos o las regiones y se olvida de las grandes decisiones de la Patria justamente ocurren estas situaciones, ocurren situaciones de confusión u ocurren aquellos que en la división ganan, en la división de las regiones.

Hoy día ha habido la expresión de queja de las regiones porque es verdad, si me permiten un saludo, también creo que son los compañeros de El Alto un saludo para ellos con todo respeto, cómo puede ser y decía antes cuando acaba de salir la Ministra de Salud y Deportes que en Bolivia el año 22 y en esto ha ido aumentando estoy buscando que las cifras para profesores, para médicos y enfermeras sean 20 mil millones bolivianos, pero para 75 empresas que manejan unos cuantos en ese edificio grandote que le llaman la casa Grande del Pueblo son 62 mil millones de bolivianos eso se gastan en 75 empresas, yo le pregunto a los representantes de El Alto y de todos los departamentos del país qué tal si le cortamos 50 % de esas empresas ineficientes e inútiles y las repartimos en las regiones.

Yo creo que el alteño no se quejaría de eso porque sabe que esas 75 empresas son ineficientes, deficitarias y no industrializan nada en este país más que pegas para unos cuantos amigos porque la plata es de los bolivianos pues, no es del Gobierno, pero el Gobierno dispone así se construye nuestra democracia, pero tenemos derecho a reclamar las regiones del país, oye por qué estás poniendo 20 mil millones para médicos, para enfermeras, para profesores y pones 62 mil millones veces más para 75 empresas quebradas porque si vamos a discutir y aprobar hoy día esta Ley discutamos todo aquello que es de beneficio para toda la Patria, esto no es beneficio solo para El Alto, se equivoca el representante alteño que cree que estos son beneficios solo para El Alto.

Oiga, yo siendo Parlamentario y Senador por Tarija, fui el primero en alzar la voz por el Puente en Guayaramerín que el Gobierno se estaba haciendo al loco pues por negociar unos millones, ese puente que conecta con 4 mega Estados del Brasil, ese puente va a salir por el Beni, va a influir en miles y miles de millones y dónde va a llegar al Alto y EL Alto se distribuye a Oruro y de El Alto esos miles de millones en comercios se distribuyen al resto de la Patria, este no es un proyecto para El Alto, se va a beneficiar El Alto sí, pero es un proyecto que tiene que tener un análisis de orden nacional, estas 8 vías no son para que los alteños vayan a pasear, en estas 8 vías, los que han viajado por la salida de El Alto que es algo mortal fuera del tiempo, es pues comercio, es negocios, pero no es negocio del alteño, El alteño se vuelve una suerte de coordinador nacional en comercio nacional, por El Alto y Oruro entra comercio para el Oriente y del Oriente sale producto que entra por el Occidente del país y sale hacia el Pacífico, ¿O no es verdad? no podemos negar.

Senadora Corina, este es un Estado improvisado, esto es un Estado campamento, yo he estado en Pando X1 hay gas en Pando, pero sale más caro explotar el Gas ahí por eso salía más barato explotarlo e instalar el campamento en Tarija, he estado en el Pando X1, he aterrizado sobre ese pozo acompañando a mi Señor Padre he visto el pozo ahí, pero claro, sacarlo de ahí a qué mercado y a qué costo, pero pensando en la Patria, se exploró en los nueve departamentos en los años '90, no, no, en mi Departamento no han explorado en todos los departamentos del país y se ha explorado y se ha reiterado durante años para ver nuestra capacidad gasífera, claro, el sentido del manejo del Estado es la división, por eso profundizaron todo este pleito collas y cambas ¿qué collas y cambas? como alguna vez dije la segunda ciudad más importante de Oruro, Potosí y Chuquisaca dónde está en Santa Cruz y la migración alteña, si bien es una ciudad que ha crecido dónde tienen parentela ustedes también en Santa Cruz, cuando yo bailo el 16 de julio en El Alto de dónde me saludan los parientes alteños están en Santa Cruz, quedaría bien Senadora Virginia pensar más en la nación y no pensar solo en un Gobierno que controla la nación, sería más importante pensar más en la nación y en la Patria y no en un Gobierno que controle a la nación.



Yo quiero decirle al Presidente con esto concluyo, miren cumpas ustedes qué representan, ojalá que represente honestamente y no represente un partido político, las 8 vías son necesarias porque a partir de esas 8 vías la interconexión tiene sentido a la lógica de Bolivia con la integración del Brasil, eso no lo piensa el Gobierno porque estamos fuera de todas las bioceánicas de Sudamérica: la Bioceánica Chile, Argentina, Paraguay y Brasil ya está hecha estamos fuera, la bioceánica que están armando al puerto más grande del Perú con inversión China que va a ser el quinto puerto del mundo estamos fuera, pero hay bolivianos que creemos que todavía la integración es posible que si Bolivia se integra de forma positiva con Brasil que es un monstruo, Bolivia va a ser una suerte de México como fue en su momento de los Estados Unidos hoy día México tiene una relación de igual, igual al principio de inversión que venía de los Estados Unidos a México ahora se trata de igual a igual y con el actual Presidente que se va a se está yendo en una relación de igual a igual con los Estados Unidos.

Nosotros, tenemos a Brasil, Brasil acaba de hacer 3.500 millones de dólares de inversión con la empresa más grande de autos chinos y baterías del mundo que es BYD (Build Your Dreams) y a su vez ha hecho la inversión más grande con la empresa más grande de los Estados Unidos que es General Motors inversión China e inversión Americana, nosotros aquí a los gringos no nos gusta, compas si ustedes ganan más plata con los Estados Unidos el día de mañana, es bueno o no es bueno reabrir mercados para vender nuestros productos, yo por lo menos creo que sí porque es mercado pues y el alteño lo que sabe hacer es negocios, entonces no perdamos la moción de la Patria por favor le pido con todo respeto, no estoy buscando aplauso de los compañeros, si no estoy buscando que razonemos como bolivianos en el contexto nacional, lo siento mucho, yo sé que algunos compañeros con los que comparto mucho de los motivos por los cuales estamos aquí se van a molestar conmigo.

Creo, Presidente, que esta vía se tiene que hacer porque no es de El Alto, esa vía se tiene que acabar la interconexión que ya está hecha hasta parte del Beni se tiene que construir la interconexión con Pando, se tienen que construir las vías que nos pongan al mundo, pero para eso también quiero decir muy claramente, para eso no va a ser posible con este tipo de gobiernos que no creen en una Bolivia amable con sus vecinos, que no creen que tengamos que aperturar nuestra economía porque claro, si pierde el control de la economía pierde el control de la política, si controlas la economía controlas la política, como dijo el Presidente soberanía económica equivale a soberanía política, controla a aquellos que generan producción nacional movimiento económico, no importa que sean informales o formales también controla la política porque una cosa es que produzcas y generes ganancia.

Pero, cuando tienes tu cholets ya te viene el Gobierno y te pregunta si ese tu cholets, de dónde viene pues, ¡Ah! te quiere controlar, te empieza a ajustar, te empieza a tocar lo que te duele la economía de tu familia o no lo hacen o no era la Ley N° 386 la búsqueda de cómo se manejan los recursos en este país para controlar el flujo económico, la Patria, no era para luchar contra lo ilegal, no era para luchar contra el tráfico de armas y todo lo que decían, no, era para controlar que se mueve en El Alto, que se mueve en Tarija, que se mueve en Santa Cruz, que se mueve en Pando o en Beni, Presidente, les agradezco y le agradezco que me haya dado la oportunidad tal vez se le haya estropeado la dinámica y perdone Usted de generar un voto de inmediato, creo que pensando en la Patria y en el contexto necesario que tiene el país a futuro de interconectarse, esto es necesario por encima de los partidos y por encima de los abusivos de este Gobierno esto es necesario aprobar, lo creo de corazón porque Bolivia está primero, la Patria está primero a los partidos políticos y en este sentir de fractura y división que nos han generado los últimos 20 años.

Una forma de gobernar que no nos reconocemos como bolivianos, nos dividimos, yo no creo en este Estado Plurinacional que divide, yo creo en aquel Estado que genera unidad de la Patria, pero hasta ahora lo único que hemos generado es división, bronca entre regiones porque ellos sí porque a nosotros no, no nos han generado una visión nacional de lo que tenemos que construir, así que más allá de lo inmediato de un debate político, sí creo en el desarrollo del mediano y largo plazo del país, este proyecto se tiene que aprobar, Presidente.

**Sen. Presidente:** La mayoría retiró su solicitud de palabra, pero el Senador Hilarión y Senador Quispe, muy breve, adelante.



Tiene la palabra, el Senador Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Yo no quiero hablar, pero me jalen la lengua qué voy a hacer hablan de ignorantes, tal vez ella es ignorante y piensa que somos igualitos todos ignorantes, no es así, nunca he ignorado a nadie, nunca le dicho ignorante jamás, el que ha dicho ignorante tiene que reconocer, quiero saludar a los de El Alto, muy buenas tardes bienvenidos hermanos de El Alto, El Alto de pie siempre nunca de rodillas, está bien, pero eso tienen que hablar los luchadores los que han protagonizado para defender la Patria ellos tienen que hablar, no pueden hablar los doctorcitos, las abogadas, no, los que han luchado de verdad tienen que hablar, yo valoro a los de El Alto, ¿por qué digo? porque hasta ahí no está discriminando, semejante discriminación, quién ha levantado el primer arma la primera revolución el 2003, me pregunto sabe Miguel mis respetos para Miguel, él es Distrito Minero de Huanuni juntos hemos marchado desde Caracollo hasta La Paz los 5 días, el que no marchaba era retirado de la Federación de Mineros, expulsado de la Federación de Mineros marchamos los 5 días y llegamos a la concentración de Warisata a la cabeza Evo Morales y de la Central Obrera era Jaime Solares, el loco Solares, ahí nos concentramos y llegamos al camino en el camino nos esperan con guirnaldas con todo los hermanos de El Alto.

Sí, a las filas de la lucha se aglutinan eso ha sido y aquí hemos llegado reventando aquí, pero los hermanos revolucionarios del Distrito 8 sucesivamente se han plegado así ha sido, aquí hecho a los marchadores, hecho a los revolucionarios, nos hacemos y estamos queriendo incluso hay voces, ah no, hay intereses no, ustedes tienen que ser los protagonistas, ustedes tienen que ser los futuros concejales, alcaldes están buscando incluso alcalde vamos a ser en El Alto, continuidad de Lucho no es así, no nos mamaremos a ver aquí es político, es político real nomas es como decía el Senador Rodrigo Paz por la Patria pensaremos dice también se contradice ahí, si pues es una salida importante a La Paz hasta sufro en salir para irme a la Potosí, porque no tengo vuelo para irme a Potosí, tengo que ir por tierra y grave sufro dos horas en vez que esté en Oruro, es necesario las 8 vías, cuando pensamos en Bolivia pensaremos también en Potosí, Pando, en Beni, en Cochabamba en todos los lugares por eso estamos haciendo distribución equitativa lucharemos juntos que no sea solamente en discurso estamos bien económicamente, estamos bien y así estamos bien por qué no hacemos para otros departamentos.

Agradezco a los luchadores a los revolucionarios verdad, que han luchado y gracias a eso de verdad no solamente a los de El Alto tampoco no tiene que ser así, claro tiene que ser Potosí, Oruro empiezan a la marcha de Cochabamba igual empieza la marcha y gracias a esa lucha la nacionalización de los hidrocarburos y gracias a eso hemos renovado Bolivia, ahora quieren aparecer otros renovadorcitos, ¿qué es eso? ya hemos renovado Bolivia de un Estado Republicano a un Estado Plurinacional cambió Bolivia ya tiene y antes no tenía cuando estábamos marchando veníamos nosotros desde Challapata era todo polvadera y ahora los renovadores, no, la nueva generación continúa la continuidad de la revolución tiene que ser, entonces tiene que ser y ahora supuestos renovadores, no puede ser, por eso digo una vez más, el quien traiciona le está traicionando a su antepasado a: su abuelo, a su abuela, a su papá, a su mamá, el traidor va a traicionar nomás en el traidor no hay confianza, el que es leal a su familia, el que es leal a su papá, a su Patria, a su democracia va a dar continuidad por Bolivia, por Bolivia va a dar.

Entonces, digo mis respetos trabajadores, comerciantes del El Alto está muy bien también a los 9 departamentos trabajamos nosotros en el caso de Potosí, perforistas día y noche en el bajo los socavones, explotando nuestros pulmones dejando la economía al país y que no tengamos nada, acaso tenemos derecho y no quiere extenderme no va a entrar a ese juego, solamente Presidente este proyecto es necesario los 8 carriles para salir a los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz a todos por ahí salimos, hay que aprobar hemos dicho hay que aprobar y yo voy aprobar porque es necesario.

Pero como no hay equidad nos están postergando, te estoy anunciando, pese que mediante estos aparatos los neoliberales ya le están avisando al Ejecutivo él está diciendo sí le voy a decir públicamente mientras no se aprueba mi proyecto para el Departamento de Potosí, que está solamente en dichos por el Ejecutivo, si no hay inversión no podemos aportar y aportar y no podemos estar postergados Potosí, en la que está viniendo sin nombre del COVID no le voy a aprobar públicamente lo estoy diciendo, no le voy a aprobar, esa plata que vaya a planta refinadora de Zinc esa va dar la potencia económica por que va ser una planta



para todos los bolivianos, además va a traer estabilidad laboral directa o indirecto más o menos los 2 mil o 4 mil trabajadores entre transportistas, trabajadores todos, no podemos postergar por eso ya estoy anunciando este proyecto más estoy aprobando los demás, no es condicionar, no estamos condicionando como el Choque Huanca, Jerges Mercado como ese abogado no sé ese medio P'aqaku. **Quechua.** (Traducción: Persona de poca seriedad) abogado, me he olvidado Jáuregui él sí nos ha condicionado, ustedes saben Presidente Andrónico tú sabes para pacificar el país estábamos en la Vicepresidencia terminando nos chantajean los proyectos primero tienes que aprobar como no estaríamos aprobando, eso es chantajear, eso es maniobrar, esos son los diputados y los diputados lo que se lo agarran los proyectos meses, no dicen nada ¿Diputados qué pasa pues? y nosotros nunca nos hemos hecho vencer siempre en los plazos establecidos ahora quieren quedar bien, están queriendo perjudicar al Presidente por favor.

Ahora, sí nos ha enseñado esa mala maña los diputados, nos han condicionado, primero aprueben proyectos después la 077 en fin, nos ha condicionado -real estoy hablando- me voy a aprender ahora sí, a partir no voy a aprobar ningún proyecto, primero la Planta Refinadora de Zinc y tienen que solidarse también con nosotros hermanos así tiene que ser y la 073 y la 075 tiene que aprobarse, también la que estamos mandando.

**Sen. Presidente:** Vamos a pedir por favor que concluya.

**Sen. Mamani Navarro:** Me está discutiendo, por favor pido respeto, me está maltratando.

**Sen. Presidente:** Vamos a dejar que concluya por favor colegas senadoras.

**Sen. Mamani Navarro:** Senadora Virginia, yo le respeto, pero no sé por qué me está queriendo maltratarme a mí, entonces tenemos que pensar en Bolivia para todo el pueblo boliviano en esa dirección también creo que estamos en lo mismo, estamos criticándonos, no es en vano porque también nos han jalado la lengua y por eso voy a dar Suficiente Discusión, vayamos aprobando este Proyecto que va a servir para todo el pueblo boliviano.

**Sen. Presidente:** Sí, lamentablemente, el Senador Quispe está molesto.

Tiene la palabra el Senador Quispe.

**Sen. Quispe Huanca:** Saben que hermanos van a disculpar la verdad es que tenemos que hablar, pero de nuestra experiencia para qué estamos aquí tenemos una experiencia social, puede ser social, puede ser sindical, puede ser política esa experiencia queremos compartir con ustedes también a muchos que he escuchado, hablamos, hablamos, me parece que no coordinamos con nuestras autoridades departamentales que es otra cosa eso y con nuestras autoridades municipales, quiero hacer una sugerencia, no voy a de entrar en discusión ni menospreciar a nadie, mi sugerencia desde aquí organicémonos, hagamos cumbres productivas en cada departamento puede ser que avancemos por ese lado, no teniendo esas cumbres no va a avanzar hasta el último día en nuestra Sesión vamos a estar nomás así en chacotas hermanos, sugiero, hermano Presidente Andrónico, hay que dar idea hacer cumbres en cada departamento para recoger todas las necesidades de lo que todo debatimos aquí.

Entonces, para eso hay que organizarse, no creo que sea tarde, nunca es tarde para nosotros si hoy empezamos, seguramente nuestros hijos van a continuar, no es cierto, para eso tenemos que sacar una iniciativa, una idea para todos los hermanos, yo no puedo maltratar a una hermana, un hermano Senador para qué pero sí una cumbre que participen todos, pequeños, medianos, mercados, transportistas, empresarios todos ahí sí vamos a avanzar por nuestras necesidades, si no es así, estamos hablando tiro al aire hermanos, yo quiero pedirles a todos ustedes que nos organicemos todos, en coordinación con nuestras organizaciones sociales en cada Departamento, eso me sugerencia y no era otra cosa.

A me gusta hablar de sugerencias sanas, sugerencias sociales así para todos, no para mí nomás, nosotros hemos avanzado como representante de una organización haciendo cumbres, ya, ahí hemos recogido las



necesidades ahí hemos avanzado a eso también quiero llegar hermanos senadores, nosotros hemos visto como Comisión importante este proyecto porque en nuestro Departamento La Paz, El Alto ha crecido altísimo, nosotros conocemos exactamente la historia que hablaba nuestro Senador Hilarión y otros conocemos exactamente porque no somos muchachos, no somos niños mayores somos, hemos sido revolucionarios, por eso la Comisión también ha podido respaldarse de nuestras autoridades para poder aprobar.

Entonces, mi sugerencia nosotros y todos apoyemos a este proyecto, porque ese proyecto es muy importante, sabemos que cuando uno viene a la movilidad, ya lo han dicho todos se tarda una hora y media también llegan diferentes productos al alto, eso es lo que no deja pasar, para eso necesitamos caminos que sean anchos de varios carriles eso es lo que queremos ahora, eso es lo que vamos a aprobar yo como Senador de Santa Cruz, ya lo aprobé como Comisión aquí también voy a probar, nada más.

**Sen. Presidente:** No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único, para su consideración en su estación en detalle.

**Sen. Secretario:**

**ARTÍCULO ÚNICO. I.** De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo BOL-36/2023 para el "Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 carriles Carretera La Paz - Oruro, Tramo Senkata - Apacheta", suscrito el 22 de septiembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, por un monto de hasta \$us57.246.082,37 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 37/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

**II.** Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo BOL-36/2023, aprobado por la presente Ley.

**Sen. Presidente:** En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la Palabra, el Senador Ajpi.

**Sen. Ajpi:** No podía, no voy a entorpecer con mi intervención, quería poner en claro pese que salió Senador Romaña, están aquí los senadores de Pando, voy a ser bien claro, preguntaba el Senador Romaña si Pando es Bolivia también quiero preguntar a los del Norte incluidos el Norte de La Paz, ¿desde cuándo estos sectores son tomados en cuenta por el Estado? eso yo quiero preguntar, pero en estos últimos 17 o 18 años, sí llegó el Estado por eso Senador Romaña mismo dijo felicitó al Departamento del Beni, si antes o después de un par de años del 2002 había esa carretera en Pando si había carreteras, hacia el Norte de La Paz si había carretera con orgullo tenemos que decir aunque todavía están maltratadas, pero estamos avanzando como Estado estamos interviniendo en el norte boliviano, eso es lo importante.

Ahora, por qué queremos nosotros los 8 carriles en El Alto también alguien dijo no es un regalo que nos está dando Brasil el puente sobre el Río Mamoré, es una compensación incumplida de Brasil al acuerdo de 1903 después de habernos quitado grandes territorios los gobiernos de ese tiempo solamente se vendían a esos pequeños montos, eso es lo que hay que aclarar al pueblo boliviano, si se concluye ese puente hermano





Presidente, esperamos que la carga brasilera entre por Pando o por Riberalta y Guayaramerín tiene que pasar por Beni, tiene que pasar por el norte de La Paz y tiene que llegar a la cumbre por eso exigía a los responsables del Bicentenario al Señor Maturano, nosotros no necesitamos bailar como él está diciendo, solamente queremos que estas carreteras sí concluyan, incluidos los 8 carriles.

Aquí la Senadora Velasco, el año pasado nos hizo aprobar una Ley de Necesidad de la Avenida Costanera, creo que se llama; que va a conectar o periférica que va conectar a la doble vía Oruro para llegar al Pacífico, por eso es la necesidad de comenzar aclarando las construcciones de estas vías, en el sur tampoco está abandonado el Gobierno de los últimos años no abandonó la transversal Jaime Mendoza y seguimos aprobando en Potosí la conexión con Cochabamba, Ley de Necesidades y seguramente iremos avanzando, aprobando los créditos para su ejecución, hoy estamos hablando de proyectos camineros, no nos aventuremos con otros discursos que nos dañamos sinceramente.

Yo creo que el Estado como Estado en estos últimos años tomó en cuenta todos los sectores, entonces, sí el Norte boliviano está recibiendo poca atención, estamos avanzando parte de esa atención al Norte boliviano son los 8 carriles también exige cooperación para que las carreteras desde Río Seque que llegue hasta Guayaramerín que ingresen al Departamento de Pando para que haya un asfalto que se llame El Puente de la Amistad, la Senadora Corina, la Senadora Eva conoce perfectamente tenemos que tener esas carreteras limpias y utilizar ese Puente de la Amistad para el desarrollo del norte boliviano, no solo de La Paz, ni de Pando, ni de Beni, eso es lo que necesita, estamos trabajando no nos salgamos con otros discursos que estamos nosotros ofendiendo a los hermanos alteños que han venido a ver cómo aprobamos nosotros estos proyectos.

Por eso, hermano Presidente en detalle voy a aprobar este crédito solamente con esas aclaraciones que Beni, Pando y el Norte de La Paz si son de Bolivia y el Estado están llegando allá en sus atenciones, no será como quisiéramos, pero avancemos, yo les digo a los del Norte unámonos, así como está diciendo la Senadora Corina, vamos a hacer una normativa de unidad para poder encarar nuestros proyectos porque somos potenciales, no estamos produciendo a la capacidad como podemos producir, pero somos gran potencialidad de productos de calidad de exportación.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

**Sen.ª Santa María:** No puedo dejar pasar ¿o sea que aquí se trata de quién da más vidas y así nos van a dar créditos? aquí la Senadora ha hablado de Senkata y Sacaba con el respeto de la gente que murió.

Entonces, yo le exijo a la Senadora que mire al frente y vea ese escudo donde está mi cerro de Potosí, mire Senadora, como siempre no mira, en ese cerro que ha dado miles de vidas y que siguen muriendo mineros para ser el mayor exportador de minerales ¿me va a pagar por eso? ¿quién mide y quién cuenta esas vidas Senadora? ¿o sea aquí se trata de quién da más vidas? cuántos siglos ha dado Potosí y no tenemos nada, no tenemos ni aeropuerto, yo soy hija de un minero con mucho orgullo ¿sabe cómo muere un minero? sentado sin oxígeno porque ha quemado sus pulmones, ya no puede expandirse el pulmón y muere sentado, muere sentado, se trata de mi vida Senadora ique comentario más ruin ha hecho la Senadora y me avergüenza sinceramente, entonces que me devuelva que pague las vidas que ha dado Potosí y Oruro con sus minas, pero que años más vamos a ver 10 años atrás, 20 años atrás, 100 años atrás, ¿cuánto tenemos que dar para que nos den lo justo en este país y su Gobierno Senadora, yo estoy con la palabra y no le permito que me interrumpa yo no soy ninguna de su grupo, segundo, qué insulto he dicho Presidente, la Senadora no sabe el concepto de insulto.

**Sen. Presidente:** Por favor, vamos a pedir que concluya con la palabra y no interrumpir colegas senadores.

**Sen.ª Santa María:** Qué pena que la Senadora no sepa el concepto de insulto, le he cuestionado que ella no puede decir quién más da más vidas en este país tenga más crédito, eso le he cuestionado y no sé qué insulto interpretará la Senadora, no sé, pero bueno.



Por otro lado, quiero decirle al Senador no quiere decir que los que no aprobamos crédito que no pensemos en la Patria porque la Patria se conceptualiza desde donde vivimos Senador Rodrigo Paz, la Patria no es un concepto abstracto de unidad, la Patria la veo de estas mis minas, la Patria la veo desde mis valles de Cotagaita, Vitichi que por caminos no pueden sacar sus productos, la Patria la veo de este Tacobamba, Tinguipaya que no tiene caminos, desde ahí yo veo la Patria, no puede haber una Patria boliviana como concepto si no vemos el territorio donde vivimos, para mí al revés, Patria es un concepto abstracto, la Patria se la construye desde donde respiramos y nos debemos a esa gente, Patria no es venirse a las grandes ciudades y caminar en bonitos buses, volar por aviones y olvidarse de dónde venimos, eso no es Patria.

Por lo tanto, no me parece correcto nuevamente, además él es Senador creo con el respeto y sabe que lo respeto como a cada uno de ustedes, él habla de corporativismo, perdón; él habla de la economía dicho la soberanía económica, aquí no hay soberanía, ¿cuál soberanía económica hay en Bolivia? si todo lo que llega a los alcaldes para que entren a esa famosa UPRE cómo da la UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) los créditos, da al que se humille, da al que entra de rodillas, al que jura al Presidente Arce, cómo se consigue trabajo en este país ¿cómo se consigue trabajo? van a venir mis potosinos a trabajar, cómo se consigue acceso gratuito a la universidad con sellos, con firmas del poder, así se consigue, ya no hay ni siquiera exámenes, cómo se entra a las instituciones del Estado si no es por influencia política, cuál soberanía hablamos, no tenemos soberanía somos un país que está haciendo coactado.

Por lo tanto, Presidente, por esa ofensa de olvidar todas las vidas que cada uno de los departamentos ha dado, no solamente: Potosí, Oruro, El Alto, cada uno de los departamentos ha contribuido con vidas humanas al desarrollo y al fortalecimiento de este país, por eso rechazo nuevamente en detalle este proyecto.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

**Sen. <sup>a</sup> Castillo:** Como dice el Senador Hilarión, a veces nos jalan la lengua y nomás hay que hablar, de verdad que me lamenta la Senadora Daly me ha hecho recuerdo Eliodoro Aillón el chuquisaqueño escritor con su poema, pido la palabra, donde escribía y descifraba la Patria, y la Patria, pero polémica y polémica.

Me preocupa porque aquí queremos hacer prevalecer el regionalismo, si bien soy una Senadora por el Departamento de Potosí, pero siendo una Senadora por el Departamento de Potosí al venir aquí y sentarnos en este curul nos convertimos en autoridades nacionales bolivianos que deben estar al pendiente de las necesidades y de la problemática de todos los bolivianos, comparto en parte cuando se dice qué falta, falta, nadie lo niega, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando, pero aquí he escuchado argumentos tan falacios, argumentos tan hipócritas me hubiese gustado que con ese ímpetu hubiesen priorizado como lo dije anteriormente, con ese ímpetu con ese tono poemático que podían haber priorizado los Proyectos de Ley y no lo hicieron aquí pretendemos hacer política y eso es lo que me preocupa ya hacer campaña política.

En algo estaba compartiendo con el Senador de Tarija, cuando bueno comparto la idea de que somos bolivianos y que hay que pensar como bolivianos, pero cuando atacan al Gobierno y se olvidan de gobiernos anteriores nos hablan del Cerro Rico, mi Cerro Rico de Potosí también es mío también es el chuquisaqueño también de cochalo es de todos porque está ahí porque un símbolo de los bolivianos, no solo de los potosinos no hay que ser egoístas es un símbolo de todos los bolivianos y hablamos de explotación que han muerto miles, obviamente en épocas de la colonia, afortunadamente ya no estamos en épocas de la colonia estimada Daly, ahora estamos en un Estado Plurinacional de Bolivia, siguen muriendo sí, ahí es donde hay que apuntar buscar políticas que permitan mejorar la situación, Coadyuvar al Ejecutivo en plantear políticas que coadyuvar decía la Senadora de Beni o de Pando, quiero también que un proyecto se trabaje en manera conjunta, acaso no es nuestra tarea el trabajar con proyectos de ley, la Constitución establece nuestras competencias y funciones Legislar senadores somos legisladores propongamos Proyecto de Ley, no es necesario que nos venga y nos digan haremos.

Tres años van a ser nuestra Gestión, tres años, evaluémonos autoevaluémonos ¿Cuántos proyectos de ley



hemos hecho cada uno? pero aquí venimos a criticar envía el Ejecutivo un Proyecto de Ley en contra, atiende a un Departamento en contra, queremos avanzar en contra y empezamos a politizar que es lo peor, levantando nombres del ex Presidente, levantando hasta la colonia imagínense, entonces aquí se trata de dar agilidad a estos Proyectos de Ley que son importantes, que lo he repetido miles de veces y lo voy a seguir repitiendo y lo voy a seguir criticando también ¿por qué? porque no se ha dado prioridad y queremos hacer creer ahora en presencia de nuestros hermanos de El Alto, yo por eso les felicito hace rato estaban de Yapacaní hemos esperado que vengan ellos bienvenidos mis hermanos y gracias, debo agradecer porque ahora estoy viendo otro ambiente, estoy viendo un cambio de conducta y de pensamiento en algunos, lo que no se ha visto en la primera Sesión del 6 de marzo porque el documento ya llegó el 4 de marzo.

Entonces, creo aquí Presidente, tenemos que olvidarnos de lo que alguien decía el regionalismo, quiero valorar y repito Senadora Salame su posición de Oposición qué bien, una persona de Oposición tendrá que ser creo Oposición en situaciones políticas de ideología, pero cuando se trata en temas urgentes que benefician a la población, cuando se trata de proyectos importantes que benefician a la población a un Departamento y otro Departamento, estamos ahí para apoyar, no para discutir ni para obstaculizar y lo más incoherente ilógico me parece decir como El Alto y no a Cochabamba, Potosí, mi estimado Hilarión te aprecio mucho, pero a veces nos equivocamos al decir no para Potosí no hay nada, hace una semana o dos semanas hemos aprobado el proyecto de la carretera que va a unificar, Cochabamba con Potosí, Cochabamba con Potosí ese proyecto ya se ha aprobado aquí hemos aprobado colegas ¿o no hemos aprobado?, hemos aprobado.

Creo que estamos avanzando y aquí queremos seguir poniendo trabas y querer hacer política que es lo peor para muchos no aceptan, no aceptan que el Presidente Luis es el Presidente y siguen pensando que no es, otro tiene que ser Presidente por favor respetemos, 3 años, en estos 2 años más que nos queda o año y medio, ahí pues trabajaremos, plantearemos políticas que permitan aprobar, aprobemos el proyecto que permitan mejorar la situación en cada uno de los departamentos porque aquí no podemos comportarnos y tener ese pensamiento de regionalista, soy potosina sí y siempre voy a sacar la cara por mi Potosí, pero tampoco tengo que mentir y querer causar ahí en Potosí cierto tipo de molestia, de enojo y aquí se pretende eso y es lo que me molesta.

Yo no quería hablar, pero cuando ya se pretende politizar y querer difamar, calumniar, mentir en contra del Gobierno por el hecho de que no son afines al Gobierno entiendo que son Oposición y esa situación de Oposición les permite siempre estar en contra, pero no en contra del pueblo, no en contra de la Patria.

Presidente, creo que hemos discutido tanto quisiera que agilicemos y entremos a la votación porque los bolivianos, porque este proyecto no va a beneficiar solo a La Paz, va a beneficiar a toda Bolivia, a toda Bolivia, los bolivianos queremos que se apruebe este Proyecto de Ley y no voy a decir que no como potosina no es imposible, todos los bolivianos transitamos, necesitamos porque ha argumentado también compañero, va a ser un puente, un nexo para buscar el desarrollo del país, por consiguiente Presidente solicito que vayamos directamente la votación.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

**Sen.<sup>a</sup> Gallo:** Yo tengo aquí la carpeta del Proyecto de Ley y entre sus fundamentos que expone y es una vergüenza de este fundamento para este Proyecto de Ley, indican que es de prioridad este proyecto o el presente Proyecto de Ley para el desarrollo y mantenimiento de la red vial fundamental, yo me pregunto, dónde está la plata de los bolivianos que este maravilloso Gobierno a la cabeza de un gran economista debería tener el sustento económico suficiente para grandes políticas económicas, no solamente para desarrollar más carreteras, más tramos sino sobre todo para el mantenimiento de la red vial fundamental ¿dónde está la plata de los bolivianos que debería enfocarse en mantener bien las vías para el tránsito seguro de la población?

Asimismo, sustentan que la línea base en la Gestión 2020 es de 8.900 kilómetros y se proyecta construir 10.000 kilómetros o 10.500 km de la red vial fundamental construida o rehabilitada ¿cómo qué? como parte



de la meta de este Gobierno que tienen hasta el 2025, más bien financiando estos proyectos con créditos externos -y vuelvo a preguntar- dónde está la plata para que se pueda financiar con recursos internos y recursos incluso de los impuestos de todos los bolivianos, la plata que paga todos los bolivianos para que se hagan estas carreteras o sea, solamente porque es una meta de este Gobierno nosotros tenemos que aprobar prestándonos plata, más plata y más plata sin saber dónde están los recursos de los bolivianos que más de 20 años deberían haber realizado o sea hoy, hoy recién tenemos que aprobar esos créditos para que hoy maravillosamente se hagan estos tramos carreteros.

Ahora dice el Proyecto de Ley que se necesita llegar a una cantidad de 10,500 kilómetros y es necesario que para cumplir esta meta se hagan 4, 5, 6 y 8 carriles era el mismo tramo, o sea para el año vamos a tener otra proyección, otra meta del Gobierno que va a sumarle 2, 3, 10 kilómetros más, pero para cumplir en la misma zona ¿y el resto? como decía la colega que nos coma el chanchito ¿no ve? que nos lleve la cucha, qué importa pues, qué importa si somos bolivianos de tercera como hay bolivianos de primera también hay bolivianos de tercera, que pena escuchar esto de una persona Legisladora nacional, nacional repito qué decía en su intervención que Senkata, gran Senkata y no es por desmerecer a ningún tipo de región a ninguna zona, decía que Senkata es la cara de Bolivia y las otras regiones ¿qué somos? el trasero de Bolivia, por eso es que no merecemos ni un centavo, ni un kilómetro.

Hablaba, que el derecho de algunos bolivianos es el poder transitar en una hora y media un tramo carretero ese derecho de algunos bolivianos de primera está sobre el derecho de otros bolivianos a tener la precaución y precautelar el derecho de la vida ¿qué la vida de los tarijeños no vale? por eso es que no nos construyen ni un kilómetro de carretera, por eso es que más de 20 o 30 años con los recursos de Tarija no podemos concluir un tramo carretero de la Red Vial Fundamental hacia el Chaco cuánta gente muere, pasar hacia Villamontes cuánta gente muere la segunda carretera de la muerte, ¿nuestro derecho a la vida es un derecho de segunda y el derecho de algunos bolivianos de transitar por una carretera en menos de una hora es un derecho de primera, dónde están los padres y las madres de la Patria que defienden los derechos humanos de todos los bolivianos ¿dónde están?

Otra cosa, es de soberbios no aceptar que no se tiene los conocimientos adecuados para saber si realmente estamos en una gran bonanza económica o no, he dicho claramente somos ignorantes en la materia económica y lo único que queremos aquí es complacer a las bases, estaría bien hasta cierto, si supiéramos que estos Proyectos de Ley que endeudan a todos los bolivianos van a llegar a esas bases, pero no, no llega camuflan todos estos Proyectos de Ley de créditos para que vaya a pagar sueldos de sus jefes de sus líderes políticos a eso va a mantener la mentira de decir que estamos bien económicamente, cuando no tenemos una sola política pública que pueda ayudar a respaldar todo esto más de 28 créditos salidos de esta Sala desde el 2020 y ¿cuántos Proyectos de Ley se han aprobado para proteger y fomentar al sector privado?, decían Santa Cruz como es una región de productores de inversionistas va a poder pagar estos créditos, cuando de esta Sala lo único que hacen es apagar y apagar al sector privado, una sola ley que haya salido para no tener la hegemonía de la industria, una sola ley que haya salido fomentada de esta Cámara, no, lo único que se ha aprobado ha sido proyectos de ley de créditos, más créditos, más créditos que endeudan hasta el alma de nuestros hijos.

Es una vergüenza, -y con eso termino- que pongan palabras en la boca de los demás diciendo que estamos usando términos ofensivos, he dicho que el Ministerio de Economía respalda sus cuadros mentirosos para decir que estamos todavía con una capacidad de endeudamiento con datos que no son actualizados ¿dónde hay una palabra de ofensa? pero replican y ponen en la boca de uno que uno supuestamente ha dicho pinches cuadros, claro, la león siempre piensa que los demás son de su misma condición, no es verdad, el ladrón piensa que los demás son de la misma condición, bueno qué pena, qué pena porque recalco que yo soy muy cuidadosa en utilizar palabras soeces en esta Sala y en ningún momento he dicho ninguna palabra referente a pinche como la Senadora que seguramente usa esos términos de forma común, normal y cotidiana, lo expresa de esa forma.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Paz.



**Sen. Paz:** Vuelvo a reiterar mi posición sobre el sentido de la Patria y el contrato el Senador Ajpi, con todo el respeto para informarle o tal vez Usted sabe eso, el contrato de la carretera Cotapata-Santa Bárbara, que rompe el espinazo hacia el Norte se firmó en Tarija, se firmó en Tarija el contrato de la deuda de más de 104 millones de dólares para apertura en el norte amazónico de Bolivia, se firmó en Tarija, te quiero indicar eso, el estudio se hizo en 1988 del 89 al 93 se genera los recursos con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y empieza la obra el 95 solo informar, esto está en la Gaceta Oficial y esto es un esfuerzo nacional, otro era el Gobierno del '88 y otro era el Gobierno del '89 al '93 y otros fueron los gobiernos que fueron desarrollando todo ese proceso, pero la principal acción del contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo se genera bajo un Decreto el año '89 que establece 3 obras principales una es la Cotapata-Santa Bárbara el otro es Trinidad Santa Cruz, y hay una tercera obra más en el Norte de La Paz, en la zona de Beni y tres obras, claro, entenderán ustedes que en esa época los presupuestos del Estado eran 500 millones de dólares al año, eso eran 500 millones.

Pero, también se invirtió pensando en la Patria en el pozo San Alberto descubierto por YPFB nacional, ninguna empresa extranjera, YPFB nacional que descubrió el Bloque Aguamam Pampa qué es lo que básicamente como en su momento fue Potosí, como en su momento fueron otros territorios de la Patria, ha pagado los 60 mil millones de dólares que Tarija ha sido parte de la contribución nacional, 60 mil millones de dólares, los últimos 20 años y es por el Bloque Aguamam Pampa que se acaba de morir el pozo San Alberto. ¿de dónde creen que han pagado tantas carreteras, tantas obras? y además con algo que ya estaba cerrado, dos mercados, el de Sao Paulo Brasil contrato firmado y el de la Argentina contrato firmado y el gasoducto hecho y precios internacionales nunca vistos y una ley que no aprobaron y se negaron la Ley N° 3058, oiga, yo no voy a desconocer lo bueno que hicieron también reconozcan ustedes que la diosa fortuna les dio una suerte de impulso.

Hoy día, estamos en otra etapa de la Patria, vuelvo a indicar el contrato de 104 millones para romper el espinazo y entrar al Norte paceño fue firmado en Tarija ¿sabe dónde? en el Picacho estaba el Presidente del Banco Interamericano firmando algo, no para Tarija sino para la Patria porque necesitábamos desarrollar el norte de la Patria que viene a ser Beni, viene a ser Pando, viene a ser todo el Norte de paceño y empezar a generar una nueva visión de la economía nacional y era un sacrificio nacional, hemos pagado toda esa deuda, igual como la inversión que se hizo también con el BID más de 100 millones de dólares para que Santa Cruz en la agroindustria llegue hasta el Río Grande, también desde esos años y teníamos solo 500 nomás, no teníamos 60 mil millones, 500 cada año.

Entonces, no quiero hacer en el ámbito de la comparación, quién fue mejor sino el sentido de la decisión de la Patria, eso es y esto vuelva a reiterar, tal vez alguno no me ha comprendido, pero esto es parte de una ruta vital para el comercio de futuro internacional de Bolivia, lo quiero o no lo quiere este Gobierno porque yo cuando dije soberanía económica es el control de la economía nacional a los activadores de la economía nacional, si hay un cambio que se levanta por ahí, contrólole, si hay un alteño que se levante contrólole porque cuando controlas la economía, el aparato productivo, controlas, esa es la lógica del Gobierno, la política nacional, la soberanía política, lo dijo el Presidente soberanía económica igual a soberanía política, yo quería dejar estos datos, no con las ganas de generar polémica, estos son decretos y leyes nacionales pueden buscar ustedes en las páginas oficiales del Estado porque estas cosas no se pueden borrar, esto no se puede borrar.

Desgraciadamente no se ha continuado el desarrollo hacia el norte del país, no se ha continuado desgraciadamente parece que cambiar de Gobierno porque este Gobierno no lo va a continuar, no lo va a continuar acuérdesese porque si hubiera querido continuar, -vuelvo a reiterar- mi ejemplo, esos 62 mil millones de bolivianos que se tiran en 75 empresas dirían pare, pare ya no gastemos en esto, pongamos en carreteras, pongamos en hospitales, pongamos en comercio, pongamos en emprendedores, no estoy ofendiendo a nadie, estoy pensando de forma diferente a este Gobierno, yo creo que la platita los bolivianos que esté con los bolivianos para desarrollar nuestras capacidades y creo que esta vía por eso, con las disculpas de aquellos que piensan de forma diferente, creo que esta vía va a ser en el futuro parte de la columna vertebral que va a unir a Beni y Pando con La Paz con Oruro distribución de comercio de entrada y salida hacia el Pacífico y de igual manera va a ser los rebalses van a llegar y no a mal entiendan la palabra



es un concepto económico, van a generar nuevas economías en Potosí, Chuquisaca y Tarija va a ser parte de una visión nacional.

Aunque algunos lo están viendo solo como una inversión local, pero si nosotros creemos en el destino de la Patria estas son obras estratégicas que se tienen que seguir desarrollando hacia el Norte Pando, Beni, y de igual manera hacia el Pacífico y hacia el sur del país, yo no puedo negar eso aunque no crea en este Gobierno y aunque crea que nos están endeudando con otros recursos que no son necesarios para el país, 4.075 millones eso es una verdad aprobados por este Parlamento, mil millones de esos 4 mil son para agua ¿cuánto ha llegado el agua a los departamentos en proyectos? el otro día estaba en Oruro, cuánto de esos mil ha llegado en Potosí, en Chuquisaca, iba de ida a mi tierra a Tarija, no ha llegado, no ha llegado ¿dónde han puesto esos mil? y espero que los alteños, este Parlamento y todos aquellos podamos fiscalizar esta obra.

Pero, también les pido la palabra de que descentralicemos los recursos nacionales porque no puede ser que se tiren 62 mil millones en ese edificio y el resto del país se quede con 20 y dicen que eso es política, no esos son números y la economía, son datos, esos 62 mil millones que se tiran de 75 empresas por lo menos 50% para las regiones, para emprendedores, para la economía, eso es lo que yo creo, por eso no voy a negar una obra, no puedo dejar de decir lo que considero debe ser decisiones de futuro del pueblo boliviano de la gente. Esa es realidad.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

**Sen.<sup>a</sup> Santa María:** Por qué es mi frustración con disculpas de los colegas de Beni y de Pando, van a sacar el mejor Proyecto de Ley de desarrollo o el camino que menciona la Senadora Castillo, viene con plata les pregunto, viene con plata Senador el que ha sido proyectista, no tiene plata, no podemos engañar al pueblo potosino ni a Bolivia que cualquier proyecto que saquemos aquí no tiene la ventaja de esos créditos que ya tiene con convenios el Ejecutivo para algunas regiones que le va a dar el voto al señor Arce, no podemos engañar mañana Usted puede organizar mesas de trabajo, sacaremos las mejores leyes en salud, educación, estrategias, caminos para todos Potosí seguramente impulsará a la Senadora, lo que sea saquemos, Pando, Beni va a venir acompañado de plata colegas, o sea calculemos tiempos, calculemos tiempos, revisemos las fechas de esos convenios que los tiene aquí la Senadora, estamos a un año y un poco más, ya no alcanzamos esa es mi frustración y el que dice que sí hagan, pero si estamos aquí para legislar, estamos aquí para hacer leyes, no mintamos a nuestras regiones, no mintamos al país.

El Ejecutivo ya ha decidido qué regiones va a tener porque ya tienen convenios y ya tienen plata, ya tiene plata, por lo tanto, colegas, sinceramente deseo lo mejor a Pando que va a ser su iniciativa, no va a dar ¿por qué? porque un artículo en nuestro Reglamento y en la Constitución dice que Proyecto de Ley que pide recursos tiene que ser con visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, no vamos a llegar a más de hacer proyectos enunciativos, no van a pelear nada, van a pelear por donde está su gente y sus votos, ni siquiera los colegas arcistas respetan a sus colegas evistas peor pues, a la Oposición, peor a la Oposición.

Por lo tanto, esa es mi frustración porque no soy sonsa me he dado cuenta ya desde dentro el futuro que tenemos este año y medio, ya no hay plata, vamos a aprobar leyes sí, dirán estrategia sí, pero son sin dinero, son sin dinero porque si sobrara dinero en este país no se desesperarán tanto por aprobar para su gasto corriente como es el 80% de los créditos, solo Dios sabe lo que vendrá, ya tienen todo decidido Presidente, por lo tanto esa es mi frustración, no va a haber plata para el camino del Pedro, no va a haber para los terceros niveles, ya no va a haber porque ya está decidido, eso quería aclarar que por eso es mi coraje porque ya he visto desde dentro nuestra realidad.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Montero.

**Sen. Montero:** Para cerrarlo. En parte me siento satisfecho porque pensé que Santa Cruz éramos regionalistas y no había sido así, en segundo aspecto, no voy a decir cuánto por ciento alimenta al país Santa Cruz porque vamos a entrar a un debate innecesario como el que ha ocurrido el día de hoy,



efectivamente hay una realidad y eso quiero que aterricemos la realidad económica, cuando hice mi participación al inicio, planteaba y decía que la situación económica del país es responsabilidad de todos nosotros, sea que levantemos la mano para aprobar un crédito o no, pero hay un cuadro que lo maneja el Ministerio de cómo ha ido ascendiendo nuestra deuda externa y el mayor indicador es el déficit fiscal, no puedo gastar más de lo que me ingrese, eso significa déficit fiscal.

Pero, el Gobierno no quiere dejarse ayudar para mejorar esta situación económica por supuesto que nuestro futuro es preocupante y es fácil hagamos fórmula ¿cómo bajamos el déficit fiscal? gastemos menos, disminuyamos el gasto corriente y ayudemos a que exista mayor exportación, no estimulemos el contrabando, revaluemos nuestras empresas públicas deficitarias, ojo no estoy diciendo cerrémosla, revaluemos nuestras empresas públicas deficitarias y creo que podemos avanzar.

Pero, el Gobierno está centrado que su modelo económico de créditos de endeudamiento es el mejor del país, es el mejor de Latinoamérica que nuestros indicadores están bajos, me preocupa y les voy a decir para relajarlos le voy a decir, ¿porque es mi preocupación? porque nos la van a dejar difícil económicamente cuando sumamos el Gobierno el 2025, esa es mi preocupación, nos la van a dejar difícil cuando sumamos Gobierno el 2025, esa es mi preocupación no las van a difícil cuando seamos el Gobierno 2025 y es por eso que vamos a insistir en que podamos salir de la situación económica en la que estamos, pero déjense ayudar, revaluemos, replanteemos y no se preocupen, por supuesto que todo Gobierno dice ah ese de otro color político, no le demos nada porque va a inaugurar y le van a dar votos.

Hablaba del agua, la única agua que llega es de las riadas pues ¿no?, las inundaciones es la única agua que está llegando, los créditos están ahí, la plata fue aprobada esa es la realidad que vivimos y tenemos responsabilidad no seamos serviles y me meto en la misma bolsa, no seamos serviles políticos, no seamos parte de la debacle de este país, el color político después historia nos va a pasar la factura y he tomado apunte de todo lo que han hablado para que no cometamos nosotros el 2025 cuando asumamos al Gobierno; no comentamos los mismos errores que ustedes están cometiendo, y el hecho es escuchar, cambiar y trabajar con quienes quieren invertir Santa Cruz por supuesto que siempre va a tener las puertas abiertas y no queremos independizarnos como lo han manejado discursivamente, siempre apostemos al desarrollo, a la integridad y por supuesto que la experiencia vida en Santa Cruz la tenga Potosí, la tenga Oruro, la tenga Pando tengamos todos o es que un padre quiere que a un hijo le vaya bien y al otro mal, no, desde el momento que no despojemos del color político de ese servilismo que pese más de nuestra capacidad intelectual estamos listos, mejor vámonos a nuestra casa que después vamos a estar acompañando a Gualberto Villarreal en la plaza de Murillo eso es nuestro futuro.

Así que esperemos Presidente, que los próximos debates sean más productivos, que la esencia hoy la parte económica, la situación económica del país es preocupante y ojalá colegas que están muy cercanos al Presidente Arce puedan abrir ese espacio, le gusta hacer cumbre hagamos una cumbre económica y veamos como sacamos al país de esta situación.

**Sen. Presidente:** Tiene la palabra, el Senador Mamani.

**Sen. Mamani Navarro:** Creo que innecesariamente estamos tardando ¿por qué lo digo innecesariamente? quieren salvadores los supuestos renovadores, están tres, tres son y nosotros somos mayoría vamos aprobar, no vamos a ser como ellos la política, mintiendo, no, por nuestro El Alto, por nuestro Potosí, según ellos nosotros estamos exigiendo, nuestra voluntad, nosotros nunca hemos trancado proyectos, mira tres son, cuéntenlo están tres, los demás no quieren aprobar, los demás no vienen mira han pedido licencias, no han venido y les importa, les importa al país nosotros estamos permanente ahí estamos la mayoría somos.

Gracias Senador Rodrigo Paz, contigo más mayoría ha dicho va a apoyar, va a apoyar mira tres, los tres nos va a hacer tardar en vano, no, aprobemos de una sola vez por todo porque nosotros estamos pensando en el país, nosotros no somos prebendelistas, Luis Arce qué ha dicho en El Alto en su aniversario, los hermanos de El Alto están conscientes han dicho quieren trancar, nosotros no queremos trancar, pero ahí



está los que no vienen no quieren aprobar haya dicho no quieren aprobar los senadores, diputados o asambleístas, mentira, falso, entonces esos tres aunque no voten, vamos aprobar nosotros, aprobaremos hermano Presidente por favor de una sola vez por todo por qué el pueblo necesita este proyecto.

**Sen. Presidente:** Cada intervención provoca otra y otra, así vamos a estar toda la noche, quisiera pedir por favor entrar a votación estamos en detalle y algunos ya hablaron dos veces en su estación en detalle solo dos colegas por favor.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe más de dos tercios, hermano Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Tiene la palabra, el Senador Pérez Sandoval.

**Sen. Pérez Sandoval:** Gracias, Presidente.

Solicito la Reconsideración de la Ley que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-36/2023, para el 'Proyecto de Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles, Carretera La Paz - Oruro, Tramo Senkata – Apacheta, por un monto de hasta \$us 57.246.082,37 (cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y seis mil ochenta y dos 37/100 Dólares Estadounidenses).

**Sen. Presidente:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más Senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

**Sen. Presidente:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Ley que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-36/2023, para el 'Proyecto de Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles, Carretera La Paz - Oruro, Tramo Senkata – Apacheta', por un monto de hasta \$US 57.246.082,37 (cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y seis mil ochenta y dos 37/100 Dólares Estadounidenses), sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario

**Sen. Secretario:** No existe mayoría, hermano Presidente.

**Sen. Presidente:** Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Saludamos a toda la delegación de los dirigentes presentes de El Alto - Distrito 8, de Yapacaní también. Gracias por la visita a nuestro Hemiciclo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**



## 2. Proyectos de Resolución Camaral:

2.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 004/2023-2024 de ratificación de "Ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada"

2.2 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 005/2023-2024 de "Ratificación de los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada".

### - Reasume Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

**Sen.ª Presidenta:** Para proceder a la instalación de Sesión Reservada, a efecto de consideración los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 004/2023-2024 y 005/2023-2024, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, hermana Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la instalación de Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 004/2023-2024 y 005/2023-2024, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** No existe dos tercios, hermana Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda Rechazada la instalación de Sesión Reservada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

### -Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

**Sen. Secretario:**

## 3. Proyectos de Minutas de Comunicación:

3.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 020/2023-2024, que recomienda al Gobernador del Departamento de Pando, realice la reasignación de recursos económicos que se requiera para ejecutar acciones que demanden la atención de la emergencia y desastre en el marco de sus competencias en el ámbito departamental. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** No hemos concluido aún senadores y senadoras para abandonar, vamos a controlar la asistencia.

Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum correspondiente.

**Sen. Secretario:** Existen 20 presentes. Hay Quórum, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.



**Sen. Secretario:**

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL  
ESTADO Y AUTONOMÍAS  
CÁMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/COTEyA./P. MIN COM-Nº 04 / 2023-2024  
CÁMARA DE SENADORES  
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024  
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ ENERO DE 2024**

**ASUNTO:**

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. REGIS GERMAN  
RICHTER ALENCAR GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE PANDO.**

**I. ANTECEDENTES.**

En fecha 1 de marzo de 2024 años, el Senador Luis Adolfo Flores Roberts, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor REGIS GERMAN RICHTER ALENCAR GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE PANDO.

Tras las inundaciones en el departamento de Pando, las consecuencias han superado la previsión y reacción ante amenazas naturales, el desborde del río Acre superó los niveles de 2012 y 2015 (en 2015 llegó, aproximadamente, a los 15,55 a 16 metros, y la Alcaldía de Cobija informó que se ha sobrepasado los 17 metros y las lluvias persisten en las cabeceras del río Acre, en Bolpebra y Aldea de Los Patos, en Perú.

Al menos 14 barrios de Cobija se encuentran bajo el agua y comunidades del municipio de Bolpebra están afectados por el desborde del río Acre, y el sistema de telemetría ha sido rebasado por la lluvia y hasta la antena (que mide 17 metros) fue cubierta por las aguas, lo que haría que la situación pase a desastre.

El 28 de febrero la dirección de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Pando señaló que no tiene cómo leer los datos y pidió a los habitantes de lugares amenazados por las aguas que salgan de sus viviendas antes que la inundación llegue (afectación a la gestión de riesgos).

Es necesaria la atención y asistencia a las personas damnificadas que van en aumento. Hay que incrementar las brigadas médicas en el municipio de Cobija.

El reporte del municipio de Cobija a momento de la declaratoria de desastre de fecha 28 de febrero fue de 3700 personas afectadas (aproximadamente 930 familias) y no tener condiciones para una post inundación, y de igual manera se reportó que albergues, coliseos y otros lugares se encuentran a tope acogiendo a damnificados.

La alcaldesa del municipio de Cobija expresó que no tienen las posibilidades para reparar las escuelas y un centro de salud que están prácticamente cubiertas por el agua, la última semana de febrero tuvo que duplicarse el envío de medicamentos a cargo del Programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI Mi-Salud) desde el nivel central, y es previsible que tenga que volver a duplicarse.

La gobernación de Pando está acopiando donaciones, lo que deja ver que no hay presupuesto para la atención y asistencia de los niveles municipal y departamental los damnificados en cuanto a suficiente



dotación de víveres, toda vez que la gestión de riesgos y acción del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) han sido superadas por efecto adverso de la naturaleza, así como se evidencia que la gobernación y los municipios afectados no puedan atender la emergencia y el desastre con sus propias capacidades económicas y/o técnicas.

## **II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL.**

### **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo II del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

El Artículo 277. Instituye que: El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.

El Artículo 279. Instituye que: EL órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva.

El Parágrafo I del Artículo 280. Instituye que: " La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión.

### **LEY N° 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ"**

Parágrafo II La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones.

El Parágrafo I del Artículo 64. Instituye que, todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

### **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

**Artículo 160."** Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas al Órgano Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas".



**Artículo 161. I."** Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles".

### III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- las inundaciones en el departamento de Pando, las consecuencias han superado la previsión y reacción ante amenazas naturales, el desborde del río Acre superó los niveles de 2012 y 2015 (en 2015 llegó, aproximadamente, a los 15,55 a 16 metros, y la Alcaldía de Cobija informó que se ha sobrepasado los 17 metros y las lluvias persisten en las cabeceras del río Acre, en Bolpebra y Aldea de Los Patos, en Perú.
- Al menos 14 barrios de Cobija se encuentran bajo el agua y comunidades del municipio de Bolpebra están afectados por el desborde del río Acre, y la cisterna de telemetría ha sido rebasado por la lluvia y hasta la antena (que mide 17 metros) fue cubierta por las aguas, lo que haría que la situación pase a desastre.
- El 28 de febrero la dirección de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Pando señaló que no tiene cómo leer los datos y pidió a los habitantes de lugares amenazados por las aguas que salgan de sus viviendas antes que la inundación llegue (afectación a la gestión de riesgos).
- Es necesaria la atención y asistencia a las personas damnificadas que van en aumento. Hay que incrementar las brigadas médicas en el municipio de Cobija.

### IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es de suma urgencia y Viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores

### V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz; Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales Indígena Originarios Campesinas y Regionales; (No firma por licencia) Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

### PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en merito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

### RECOMIENDA:



**AL CIUDADANO REGIS GERMAN RICHTER ALENCAR  
GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE PANDO.**

**ÚNICO.** - Realizar la reasignación de recursos económicos que se requiera para ejecutar acciones que demanden la atención de la emergencia y desastre en el marco de sus competencias en el ámbito departamental.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 021/2023-2024, que recomienda a la Alcaldesa Municipal de Cobija, realice la reasignación de recursos económicos que se requiera para ejecutar acciones que demanden la atención de la emergencia y desastre en el marco de sus competencias en el ámbito municipal. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS  
CÁMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/COTEJyA./P. MIN COM-N° 05 / 2023-2024  
CÁMARA DE SENADORES  
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024  
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ ENERO DE 2024**

**ASUNTO:**

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA LIC. ANA LUCIA  
REIS MELENA, ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA.**

**I. ANTECEDENTES.**

En fecha 1 de marzo de 2024 años, el Senador Luis Adolfo Flores Roberts, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la Lic. ANA LUCIA REIS MELENA, ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA.



Tras las inundaciones en el departamento de Pando, las consecuencias han superado la previsión y reacción ante amenazas naturales, el desborde del río Acre superó los niveles de 2012 y 2015 (en 2015 llegó, aproximadamente, a los 15,55 a 16 metros, y la Alcaldía de Cobija informó que se ha sobrepasado los 17 metros y las lluvias persisten en las cabeceras del río Acre, en Bolpebra y Aldea de Los Patos, en Perú.

Al menos 14 barrios de Cobija se encuentran bajo el agua y comunidades del municipio de Bolpebra están afectados por el desborde del río Acre, y el sistema de telemetría ha sido rebasado por la lluvia y hasta la antena (que mide 17 metros) fue cubierta por las aguas, lo que haría que la situación pase a desastre.

El 28 de febrero la dirección de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Pando señaló que no tiene cómo leer los datos y pidió a los habitantes de lugares amenazados por las aguas que salgan de sus viviendas antes que la inundación llegue (afectación a la gestión de riesgos).

Es necesaria la atención y asistencia a las personas damnificadas que van en aumento. Hay que incrementar las brigadas médicas en el municipio de Cobija.

El reporte del municipio de Cobija a momento de la declaratoria de desastre de fecha 28 de febrero fue de 3700 personas afectadas (aproximadamente 930 familias) y no tener condiciones para una post inundación, y de igual manera se reportó que albergues, coliseos y otros lugares se encuentran a tope acogiendo a damnificados.

La alcaldesa del municipio de Cobija expresó que no tienen las posibilidades para reparar las escuelas y un centro de salud que están prácticamente cubiertas por el agua, la última semana de febrero tuvo que duplicarse el envío de medicamentos a cargo del Programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI Mi-Salud) desde el nivel central, y es previsible que tenga que volver a duplicarse.

La gobernación de Pando está acopiando donaciones, lo que deja ver que no hay presupuesto para la atención y asistencia de los niveles municipal y departamental los damnificados en cuanto a suficiente dotación de víveres, toda vez que la gestión de riesgos y acción del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) han sido superadas por efecto adverso de la naturaleza, así como se evidencia que la gobernación y los municipios afectados no puedan atender la emergencia y el desastre con sus propias capacidades económicas y/o técnicas.

## **II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL.**

### **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo II del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

El Artículo 277. Instituye que: El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.

El Artículo 279. Instituye que: El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva.

El Parágrafo I del Artículo 280. Incluye que: "La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión."

### **LEY NO. 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ"**

Parágrafo II La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones.

El Parágrafo I del Artículo 64. Instituye que, todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

### **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

**Artículo 160."** Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."

**Artículo 161. I."** Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles"

### **III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.**

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- Tras las inundaciones en el departamento de Pando, las consecuencias han superado la previsión y reacción ante amenazas naturales, el desborde del río Acre superó los niveles de 2012 y 2015 (en 2015 llegó, aproximadamente, a los 15,55 a 16 metros, y la Alcaldía de Cobija informó que se ha sobrepasado los 17 metros y las lluvias persisten en las cabeceras del río Acre, en Bolpebra y Aldea de Los Patos, en Perú.
- Al menos 14 barrios de Cobija se encuentran bajo el agua y comunidades del municipio de Bolpebra están afectados por el desborde del río Acre, y el sistema de telemetría ha sido rebasado por la lluvia y hasta la antena (que mide 17 metros) fue cubierta por las aguas, lo que haría que la situación pase a desastre.
- El 28 de febrero la dirección de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Pando señaló que no tiene cómo leer los datos y pidió a los habitantes de lugares amenazados por las aguas que salgan de sus viviendas antes que la inundación llegue (afectación a la gestión de riesgos).
- Es necesaria la atención y asistencia a las personas damnificadas que van en aumento. Hay que



incrementar las brigadas médicas en el municipio de Cobija.

- El reporte del Municipio de Cobija a momento de la declaratoria de desastre de fecha 28 de febrero fue de 3700 personas afectadas (aproximadamente 930 familias) y no tener condiciones para una post inundación, y de igual manera se reportó que albergues, coliseos y otros lugares se encuentran a tope acogiendo a damnificados.
- La alcaldesa del Municipio de Cobija expresó que no tienen las posibilidades para reparar las escuelas y un centro de salud que están prácticamente cubiertas por el agua, la última semana de febrero tuvo que duplicarse él envió de medicamentos a cargo del Programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI Mi-Salud) desde el nivel central, y es previsible que tenga que volver a duplicarse.
- La gobernación de Pando está acopiando donaciones, lo que deja ver que no hay presupuesto para la atención y asistencia de los niveles municipal y departamental los damnificados en cuanto a suficiente dotación de víveres, toda vez que la gestión de riesgos y acción del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) han sido superadas por efecto adverso de la naturaleza, así como se evidencia que la gobernación y los municipios afectados no puedan atender la emergencia y el desastre con sus propias capacidades económicas y/o técnicas.

#### **IV. CONCLUSIÓN.**

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es de suma urgencia y Viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores

#### **V. RECOMENDACIÓN.**

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento. Viene de la Cuarta Sesión de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías 5 marzo 2024 (PMC).

Firman: Senadora Claudia Elena Egúez Algaraz; Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales Indígena Originarios Campesinas y Regionales; (No firma por Licencia) Senadora Corina Ferreira Domínguez Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

#### **PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN**

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

#### **RECOMIENDA:**

**A LA CIUDADANA LIC. ANA LUCIA REIS MELENA, ALCALDESA  
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA**





**PRIMERO.** - Realizar la reasignación de los recursos económicos que requiera para ejecutar acciones que demanden la atención de la emergencia y desastre, en el marco de sus competencias en el ámbito municipal.

**SEGUNDO.-** En marco de los Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 2858, para la presentación de requerimientos de reprogramación de operaciones crediticias de los prestatarios del sistema financiero, ante la declaratoria de desastre y/o emergencia, conforme al Artículo 63 del Decreto Supremo N° 2342, de 29 de abril de 2015, presentar: Solicitud expresamente de reprogramación de operaciones crediticias con el sistema financiero, cursada por el gobierno autónomo municipal al Ministerio de Defensa; el gobierno autónomo municipal deberá presentar al Ministerio de Defensa los documentos establecidos en los incisos a) y b) del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 2858.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3.3 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 022/2023-2024, que recomienda a la Alcaldesa Municipal de El Alto, dé cumplimiento con la dotación de equipamiento y mobiliario previsto en el Artículo 3 de la Resolución Municipal N° 538/2007 de 6 de noviembre de 2007, para el "Centro de Medicina Tradicional e Intercultural Municipal de la ciudad de El Alto". (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL  
ESTADO Y AUTONOMÍAS  
CÁMARA DE SENADORES  
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**INF-ALP/CS/ COTEyA./P. MIN COM-N° 06 / 2023-2024  
CÁMARA DE SENADORES  
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024  
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ ENERO DE 2024**

**ASUNTO:**

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA LIC. MÓNICA EVA  
COPA MURGA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA  
CIUDAD DE EL ALTO.**

**I. ANTECEDENTES.**



En fecha 26 de febrero de 2024 años, la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la Lic. MONICA EVA COPA MURGA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

El Estado Plurinacional de Bolivia a través de los Gobiernos Autónomos Municipales, debe coadyuvar en el equipamiento en Centros de Salud para la atención adecuada de la población en general.

Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios.

Que a través del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, se aprueban las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, como un conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regulan la contratación de bienes y servicios de las entidades públicas.

El Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto - GAMEA, emitió la Resolución Municipal 538/2007 de 06 de noviembre de 2007 años, para crear el "Centro de Medicina Tradicional e Intercultural Municipal de la ciudad de El Alto", ubicado en el Distrito Municipal N° 4. Urbanización San Felipe de Seque, Sector 2 con una superficie de 1680 mts 2, plano de rezonificación efectuado por el Ejecutivo Municipal.

En ese sentido, se entiende que todo Centro Medicinal o Consultorio Médico que realiza su atención a la ciudadanía, en este caso con diversos tratamientos de medicina natural y tradicional, para una adecuada atención, debe contar con el equipamiento y mobiliario necesario.

Las plantas medicinales son consideradas como una fuente natural que coadyuva en el mejoramiento de la Salud, siendo utilizada desde tiempos ancestrales por nuestros Pueblos Indígena Originario Campesinas tanto del oriente como occidente.

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), La medicina tradicional (MT) es la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, y que se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental.

## **II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL.**

### **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo II del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

El Artículo 277. Instituye que: El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.

El Artículo 279. Instituye que: EL órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva.

El Parágrafo I del Artículo 280. Instituye que: " La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión."

### **LEY N° 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ"**

Parágrafo II La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones.

El Parágrafo I del Artículo 64. Instituye que, todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

### **RESOLUCIÓN MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO – GAMEA**

Resolución Municipal N° 538/2007 de 06 de noviembre de 2007 años, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, crea el "Centro de Medicina Tradicional e Intercultural Municipal de la ciudad de El Alto", ubicado en el Distrito Municipal N° 4, Urbanización San Felipe de Seque, Sector 2 con una superficie de 1680 mts<sup>2</sup>, plano de rezonificación efectuado por el Ejecutivo Municipal.

### **LEY N° 459 DE MEDICINA TRADICIONAL ANCESTRAL BOLIVIANA.**

Art. 1 (Objeto) La presente Ley tiene por objeto:

1. - Regular el ejercicio, la práctica y la articulación de la, medicina tradicional ancestral boliviana, en el Sistema Nacional de Salud. 2. (...)
- 3.-Promover y fortalecer el ejercicio y la práctica de la medicina tradicional ancestral boliviana.

### **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

**Artículo 160."** Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."

**Artículo 161. I."** Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles".

### **III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.**

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:



- El Estado Plurinacional de Bolivia a través de los Gobiernos Autónomos Municipales, debe coadyuvar en el equipamiento en Centros de Salud para la atención adecuada de la población en general.
- Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios.
- Que a través del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, se aprueban las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, como un conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regulan la contratación de bienes y servicios de las entidades públicas.
- El Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto - GAMEA, emitió la Resolución Municipal 538/2007 de 06 de noviembre de 2007 años, para crear el "Centro de Medicina Tradicional e Intercultural Municipal de la ciudad de El Alto", ubicado en el Distrito Municipal N° 4, Urbanización San Felipe de Seque, Sector 2 con una superficie de 1680 mts 2, plano de rezonificación efectuado por el Ejecutivo Municipal.
- En ese sentido, se entiende que todo Centro Medicinal o Consultorio Médico que realiza su atención a la ciudadanía, en este caso con diversos tratamientos de medicina natural y tradicional, para una adecuada atención, debe contar con el equipamiento y mobiliario necesario.
- Las plantas medicinales son consideradas como una fuente natural que coadyuva en el mejoramiento de la Salud, siendo utilizada desde tiempos ancestrales por nuestros Pueblos Indígena Originario Campesinas tanto del oriente como occidente.
- De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), La medicina tradicional (MT) es la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, y que se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental.

#### **IV. CONCLUSIÓN.**

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es de suma urgencia y Viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores

#### **V. RECOMENDACIÓN.**

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento. Viene de la Cuarta Sesión de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías 5 marzo 2024 (PMC).

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez; Secretaria Comité de Autonomías Municipales Indígena Originarios Campesinas y Regionales; (No firma por Licencia) Senadora Corina Ferreira Domínguez; Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

## PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en mérito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

### RECOMIENDA:

#### **A LA CIUDADANA LIC. MÓNICA EVA COPA MURGA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO**

**ÚNICO.** - Dar cumplimiento con la dotación de equipamiento y mobiliario previsto en el Artículo 3 de la Resolución Municipal N° 538/2007 de 06 de noviembre de 2007, para el "Centro de Medicina Tradicional e Intercultural Municipal de la ciudad de El Alto", ubicado en el Distrito Municipal N° 4, Urbanización San Felipe de Seque, Sector 2, con el fin de brindar una adecuada atención a la ciudadanía que acude al mismo.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

### **4. Proyectos de Declaración Camarales:**

4.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 050/2023-2024, de reconocimiento al maestro chuquisaqueño Edwin Pablo Cervantes Barrios, por su destacada trayectoria musical como intérprete del violín y por contribuir a la formación del arte musical en el Departamento de Chuquisaca. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

INF-CNPIOCI-DC N° 016/2023-2024  
**PDC N° 050/2023-2024**

#### **LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

### INFORME:

**ASUNTO: PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL N° 050/2023-2024 "DE  
RECONOCIMIENTO AL MAESTRO CHUQUISQUEÑO "EDWIN PABLO CERVANTES**



**BARRIOS”.**

**FECHA:** La Paz, 12 de marzo de 2024.

**I. ANTECEDENTES.**

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 07 de marzo de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 050/2023-2024 de reconocimiento al maestro chuquisaqueño **“Edwin Cervantes Barrios”** presentado por la Senadora Silvia Salame Farjat, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Reconocimiento del Gobierno Municipal de Sucre
- Reconocimiento de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, entre otros

**II. MARCO LEGAL.****Constitución Política del Estado.****Artículo 98.-**

**I.** La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

**III.** Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

**Artículo 102.-** El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

**Artículo 160.-** Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

**7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

**Reglamento General Cámara de Senadores.**

**Artículo 52. (Funciones).** Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

**g)** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

**Artículo 164. (Declaraciones).** Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

**Artículo 165. (Trámite). I.** Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.



### III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Edwin Pablo Cervantes Barrios, nació el 4 de marzo de 1961 en la ciudad de Sucre. Se graduó como Maestro de Artes, de la Escuela Técnico Superior de Música de la Capital de Bolivia, realizando sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Daniel Calvo, Escuela Adolfo Siles y Colegio Nacional Junín, concluyendo su bachillerato en 1983.

Posteriormente realizó estudios superiores, en el Instituto Superior de Idiomas "Dixon Institute", como Técnico Superior en Música, asimismo obtiene el Título de Maestro de las Artes en la disciplina de Música, otorgado por el Ministerio de Educación.

Edwin Pablo Cervantes Barrios, desempeñó diferentes cargos entre ellos, como Profesor en la Unidad Educativa "San Pablo de Huacareta"; en la Escuela de música "Simeón Roncal" en el Proyecto TIC; Profesor del taller de violín de la Casa de la Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Profesor de violín de la Escuela de Música "Simeón Roncal"; profesor de violín de la Escuela Municipal de Música de la Casa de la Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y Director de la Orquesta de Cámara de la Escuela de Música "Simeón Roncal".

Edwin Pablo Cervantes Barrios, conocido artísticamente como "Pablito Violín, Hijo del Pueblo", a lo largo de su trayectoria artística, formo parte en la enseñanza y transmisión en diferentes actividades culturales a nivel nacional y departamental como ser: "Taller de Capacitación en la enseñanza del Violín, en el Método Suzuki"; "Taller en el conservatorio de Música sobre la Pedagogía del violín"; "Taller de Dirección Orquestal y arreglos Musicales en la Chiquitanía (San Javier)"; Taller de teoría Musical con el proyecto suizo – Helvetia"-; "Seminario de Capacitación Práctico de Oratoria", también participó en varios festivales.

La experiencia, como artista y la dedicación a la labor de profesor le hizo merecedor de distinciones y condecoraciones, entre ellas: "Premio Churuquilla por la Contribución a la Cultura"; "Diploma al Mérito Artístico otorgado por el ROTARY CLUB SUCRE"; "Reconocimiento por la Red de Organizaciones Juveniles de Sucre, la mesa de Jóvenes del Bicentenario"; "Consortio Boliviano de Juventudes CONBOJUV"; "Distinción por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore Regional Sucre (MUSEF)" entre otros a nivel Nacional.

El maestro Edwin Pablo Cervantes Barrios, no sólo ha sido partícipe de múltiples eventos en su calidad de solista o acompañando a diversos grupos de artistas, sino también es formador de generaciones, sobre todo destacando y rescatando talentos desde muy pequeños. Ha producido también materiales musicales en diferentes soportes.

El maestro Edwin Pablo Cervantes Barrios, sin duda se constituye en un ícono de la interpretación regional como primer violinista e intérprete de su repertorio y cuenta con una trayectoria artística de formador de talentos en el instrumento del violín en la ciudad de Sucre.

### IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento al maestro chuquisaqueño "**Edwin Pablo Cervantes Barrios**"

### V. RECOMENDACIÓN

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye; Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro; Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles; Secretaria Comité Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

## PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

### CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, Edwin Pablo Cervantes Barrios, nació el 4 de marzo de 1961 en la ciudad de Sucre, realizó sus estudios en la Escuela "Daniel Calvo", Escuela "Adolfo Siles" y Colegio Nacional Junín, concluyendo su bachillerato en 1983 y realizó sus estudios superiores como Técnico Superior en Música y Maestro de las Artes, títulos otorgados por el Ministerio de Educación.

Que, el maestro Edwin Pablo Cervantes Barrios tiene una trayectoria artística y de enseñanza en la Unidad Educativa "San Pablo de Huacareta"; profesor de taller de violín de la Casa de la Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; Profesor de violín de la Escuela de Música Simeón Roncal; Director de la Orquesta de Cámara de la Escuela de Música Simeón Roncal, entre otros a lo largo de su trayectoria.

Que, el maestro Edwin Pablo Cervantes Barrios, cuenta con distinciones y condecoraciones como: Premio Churuquilla por la contribución a la Cultura; Distinción por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore regional Sucre (MUSEF); Distinción del Ministerio de Culturas y Turismo, al Mérito Cultural en la categoría "Adela Zamudio"; Condecoración al Mérito Cultural y Artístico por el Gobierno Municipal de Sucre; Condecoración por la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca por la trayectoria Musical de 40 años; Condecoración Heroína Juana Azurduy de Padilla en Grado de "Honor Cívico", entre muchos otros.

Que, el maestro Edwin Pablo Cervantes Barrios, participo en múltiples eventos regionales, departamentales, nacionales e internacionales, como primer violinista, solista y en otras ocasiones como acompañante.

Que, el maestro Edwin Pablo Cervantes Barrios, sin duda se constituye en un ícono de la interpretación regional como primer violinista e intérprete de su repertorio y cuenta con una trayectoria artística de formador de talentos en el instrumento del violín en la ciudad de Sucre.

Senadora proyectista, Silvia Gilma Salame Farjat.

### POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

### DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al Maestro Chuquisaqueño **Edwin Pablo Cervantes Barrios**, por su destacada trayectoria musical como intérprete del violín, su meritoria labor de educar a varias generaciones de músicos y por contribuir a la formación del Arte Musical en el Departamento de Chuquisaca





y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Registro, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

4.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 046/2023-2024, de reconocimiento al canta autor, productor de música y compositor beniano David Cabrera Mendoza, por su valioso aporte y contribución a la preservación y rescate de la música autóctona, tradicional y cultura Mojeña. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

INF-CNPIOCI-DC N° 015/2023-2024

**PDC N° 046/2023-2024**

### **LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

#### **INFORME:**

**ASUNTO: PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL N° 046/2023-2024 "DE RECONOCIMIENTO AL CANTAUTOR Y COMPOSITOR BENIANO "DAVID CABRERA MENDOZA".**

**FECHA:** La Paz, 11 de marzo de 2024.

#### **I. ANTECEDENTES.**

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 28 de febrero de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 046/2023-2024 de reconocimiento al canta autor, productor de música y compositor beniano "**David Cabrera Mendoza**" presentado por la Senadora Cecilia Moyoviri Moye, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral



- Hoja de Vida
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Registro individual y credencial ante el Ministerio de Culturas y Turismo
- Reconocimiento de la Junta Vecinal 27 de mayo de Trinidad
- Reconocimientos de Radio Difusoras "El Trinitario Gran Paititi", entre otros
- Fotocopia de grabaciones de discos.

## II. MARCO LEGAL.

### Constitución Política del Estado.

#### Artículo 98.-

**I.** La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

**III.** Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

**Artículo 102.-** El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

**Artículo 160.-** Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

**7.** Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

### Reglamento General Cámara de Senadores.

**Artículo 52. (Funciones).** Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

**g)** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

**Artículo 164. (Declaraciones).** Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

**Artículo 165. (Trámite). I.** Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

## III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

David Cabrera Mendoza, nació en la ciudad de Trinidad, Provincia Cercado del Departamento del Beni, un 16 de noviembre de 1961, hijo de Ernesto Cabrera Román (+) y Cecilia Mendoza Vélez (+), es el sexto hermano. Padre de dos hijas (Alejandra y Paola Andrea),

David Cabrera Mendoza, desde niño aprendió la transmisión completa de la Cultura Mojeña a través de sus



danzas y música, destacando como ejemplo emblemático el Machetero y el Torito, su infancia tuvo destacados profesores de música como Luciano Pinto, Director de la Banda de Música "Sapo Pinto", el profesor y compositor Carmelo Guzmán y Guzmán, y el profesor y compositor Cheivy Chávez, quienes le inculcaron el amor a la música autóctona y a las tradiciones benianas, lo que le permitió ganar el Primer Premio de compositores en el Colegio Nacional 6 de Agosto, con la canción "Los Niños del Mundo".

Continuando con sus estudios, se trasladó a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde conoció a destacados compositores e intérpretes como al compositor cruceño José Rene Moreno, con quien comparte canciones y una entrañable amistad. En su búsqueda de mejorar su educación, viajó a Argentina, para matricularse en la Universidad Adventista de la Plata, en la que obtuvo la licenciatura en "Educación y Teología", también incursionó en el estudio de la Música Sacra, formando un cuarteto denominado "Ágape", con el que grabó un álbum titulado "Nunca es tarde para amar".

David Cabrera Mendoza es un prolijo compositor beniano, cuyas obras suman a más de las doscientas composiciones, de las cuales en un gran número son folclóricas, entre las más destacadas está la canción "Los Cambas" que calificó para el festival Sombrero de Saó en Santa Cruz. Posteriormente la orquesta Urubichá de Santa Cruz le pidió permiso para interpretar esta canción y junto a la orquesta cantó en la Expo Cruz el año 2005.

En el año 2010, participó, del festival Yotaú, con su composición titulada "Camba Florencio", en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde obtuvo el primero y tercer lugar, en la categoría Autor – Compositor con las canciones, "Silbo Eterno" y "La oración de un camba", ese mismo año fue invitado para representar a Santa Cruz en un Concierto boliviano de autores y compositores, y entre más de setenta composiciones ganó la canción titulada "Los Cambas" junto a otras nuevas composiciones de compositores de todo el país, siendo esta canción la que se destacó con mayor realce, en la ciudad de Oruro, capital folclórica de Bolivia.

En la ciudad de Trinidad se lo conoce por sus composiciones folclóricas, sus videos más destacados está "Soy chiripero trinitariono"; también, es productor discográfico y ha sido pionero en hacer grabaciones discográficas en Trinidad, destacando en la mayoría de sus producciones, entre las que podemos destacar: Grupo Mamoré, Cantoral Mojeño, Coro Polifónico de la universidad, Escuela Barroca de san Ignacio de Mojos, Macheteros de San Ignacio de Mojos, Danny Ortiz, Carmencita Justiniano al vivo, María Belén y Bombilla Jarapaguana. También condujo por varios años el programa cultural televisivo "Taquirá"; además produjo un Documental y una Revista titulada "Legendario Chiripieru" en homenaje al machetero de San Ignacio de Mojos, asimismo realizó trabajos de investigación y redacción los que hizo personalmente de manera autodidacta, y sus conclusiones son fruto de investigación utilizando el método científico.

David Cabrera Mendoza, es constantemente invitado por autoridades locales, departamentales y nacionales para participar en eventos artísticos de apoyo a la cultura, recibiendo muchos reconocimientos. En la asociación de Artistas del Beni ocupó los cargos de secretario de Prensa y Propaganda, siendo la voz oficial de los artistas durante ocho años, organizando eventos, serenatas y actos culturales, y fruto de las jornadas culturales fue Consejero Departamental en el área de Música, hoy David Cabrera, manifiesta una inquietud y espíritu artístico para transmitir sus composiciones a las nuevas generaciones de jóvenes.

#### IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es VIABLE rendir un justo y merecido reconocimiento al Canta Autor, Productor de Música y Compositor beniano **DAVID CABRERA MENDOZA**

#### V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moya, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles; Secretaria Comité Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

## PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

### CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, David Cabrera Mendoza, nació en la ciudad de Trinidad, Provincia Cercado del Departamento del Beni, el 16 de noviembre de 1961, desde niño aprendió la transmisión completa Cultura Mojeña a través de sus danzas y música como el Machetero y el Torito.

Que, David Cabrera Mendoza, tuvo la inspiración de destacados profesores de música como Luciano Pinto, del profesor y compositor Carmelo Guzmán y del profesor y compositor Cheivy Chávez, quienes le inculcaron el amor a la música autóctona y a las tradiciones benianas.

Que, David Cabrera Mendoza, obtuvo la licenciatura en "Educación y Teología" de la Universidad Adventista de la Plata -Argentina, incursionando en el estudio de la Música Sacra, formando a este fin un cuarteto denominado "Ágape", con el que grabó un álbum titulado "Nunca es tarde para amar".

Que, David Cabrera Mendoza, es un canta autor, productor de música y compositor beniano, cuyas obras suman a más de doscientas composiciones, en su mayoría son folclóricas nacionales, participando en numerosos festivales a nivel nacional e internacional.

Que, David Cabrera Mendoza, pionero de realizar grabaciones discográficas en Trinidad – Beni, destacando en su mayoría de sus producciones como: Grupo Mamoré, Cantoral Maojeño, Coro Polifónico de la Universidad, Escuela Barroca de San Ignacio de Moxos, Macheteros de San Ignacio de Moxos, Danny Ortiz, Carmencita Justiniano, María Belén y Bombilla Jarapaguana

Que, David Cabrera Mendoza, en su labor artística y espíritu de compositor de música autóctona, en el rescate de los valores ancestrales, en la danza de la cultura beniana y nacional, su compromiso como artista le permitió varios reconocimientos como canta autor e interprete Senadora Proyectista: Cecilia Moyoviri Moya.

### POR TANTO:

E Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

### DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a "David Cabrera Mendoza" como canta autor, productor de música y compositor Beniano, por su valioso aporte y contribución a la preservación y rescate de la música autóctona, tradicional, especialmente a la cultura Mojeña y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesión de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

### **5. Peticiones de Informe Escrito:**

5.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas.

a) La Senadora Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe qué acciones realizó hasta la fecha para tener estadísticas departamentales actualizadas; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, la Alcaldía a su cargo en calidad de copropietaria de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), informe desde la gestión 2010 a la fecha, sobre los ingresos por año, ventas de productos o servicios, subvenciones, créditos, préstamos concedidos, arrendamientos, activos; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

c) El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Gobernador del Departamento de Pando, informe sobre el proceso para la ejecución de varios proyectos en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

d) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Alcalde Municipal de Comanche; informe bajo qué procedimiento la Alcaldía recibió en acto público la Casa Hacienda "Machicado"; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Comanche, con nota de atención.



**Sen. Secretario:**

e) El Senador Fernando Dehne Franco, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, informe cuál es el procedimiento que ha establecido el Gobierno Municipal para la venta de metros lineales dentro del recorrido del Carnaval de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

f) El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, informe si consta en los archivos y/o sistema de administración o proceso de licitación del Gobierno Departamental del Beni, la construcción de canchas de pasto sintético de Fútbol 7; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

g) La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Gobernador del Departamento de Tarija, informe a cuánto asciende el dinero asignado por coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos desde la gestión 2010 a 2023; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

h) El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita al Gobernador del Departamento de La Paz, informe cuáles fueron los motivos por los que el Gobierno Departamental no brindó asistencia a las personas y comunidades indígenas campesinas por los incendios del año 2023; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

i) La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe las medidas de seguridad implementadas para el trabajo de emergencia en el Río Aruntaya de la Ciudad de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:****5. Asuntos Varios.**

1. Proyecto de Declaración Camaral N° 047/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Tarija".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:****PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

**EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación".

Que el párrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: "El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."

Que, la Unidad Educativa Tarija, fue fundada un 4 de marzo de 1974 en el Gobierno del Gral. Hugo Banzer Suarez bajo el nombre de Kindergarten Fiscal N° 1, donde la comitiva presidencial designó como su primer Director a la Sra. María Eugenia Vaca en el municipio de Bermejo del departamento de Tarija, la disposición de esta nueva Unidad Educativa en el ciclo inicial trajo consigo los anhelos cumplidos en beneficio de la educación en la región.

Que, la Unidad Educativa Tarija, a partir de la gestión 1976 llevó el nombre de Kindergarten "Tarija", siendo modificada en la actualidad por el nombre Unidad Educativa "TARIJA" a consecuencia de las nuevas disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación, por el cual se determinaba la aprobación de la Resolución Administrativa N° 088/05 de 17 de noviembre de 2005, certificando el registro de la Unidad Educativa "Tarija", bajo el Código SIE. N° 71720003.

Que, la Unidad Educativa Tarija, a lo largo de su vida institucional y regional en el municipio de Bermejo, fue creciendo demográficamente en población, motivo por el cual se vio la necesidad de ampliar la atención educativa en dos turnos (MAÑANA y TARDE) para la formación de niños entre las edades de cuatro (4) y cinco (5) años; asimismo, su constitución por turno se encuentra desplegada por siete cursos, tres (3) de primer año y cuatro (4) de segundo año de escolaridad a Nivel Inicial en Familia Comunitaria, actualmente alberga exclusivamente a niños del nivel inicial y se constituyéndose en la más prestigiosa de la región.

Senadora proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán

**POR TANTO,**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General,

**DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Tarija**, en conmemoración de sus cincuenta años de fundación al servicio de la sociedad en el Municipio de Bermejo del Departamento de Tarija y por su contribución al fomento de la educación en el Nivel Inicial en el Departamento de Tarija y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, dé lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2. Proyecto de Declaración Camaral N° 048/2023-2024, de reconocimiento al comunicador radialista "Policarpio Sánchez Cazón".

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

#### CONSIDERANDO:

Que, Policarpio Sánchez Cazón, nació el 27 de enero de 1959, en San Andrés, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, estudio en el colegio Nocturno José Manuel Belgrano donde al esfuerzo desempeñado obtuvo el Bachillerato en humanidades el año 1994.

Que, Policarpio Sánchez Cazón, en su trayectoria académica, logró su conocimiento Técnico Superior en la Comunicación Radiofónica, en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo en convenio con el programa de Educación a Distancia Voces Unidas de ERBOL 2003.

Que, Policarpio Sánchez Cazón, destaco Cursos de Programa Ejecutivo en Periodismo Deportivo y estudio en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Viceministerio de Deportes – República de Bolivia, y el curso de corresponsales campesinos convocado por Fundación ACLO Tarija en octubre de 1982, no quedando satisfecho por los logros obtenidos fue en busca de más, logrando cursar talleres de capacitación de reporteros populares durante la década de los años 80 hasta 1989.

Que, Policarpio Sánchez Cazón, entre su amplia trayectoria ha logrado destacar como parte de su experiencia laboral ser; Reportero Popular Campesino de la comunidad de San Andrés en Radio Tarija de 1982 hasta 1989, fue Becario en Radio Tarija de Acción Cultural Loyola ACLO, desde septiembre 1989 hasta diciembre de 1989, fue Promotor campesino con funciones de producción, responsable de redacción de noticias comunales, recepción de mensajes y comunicados en Radio Tarija en 1990 hasta 1991, Responsable en la producción de programas culturales y deportivos en 1990 hasta 2000, fue Productor radiofónico de programas de producción técnica agropecuaria y encargado del programa cultural "Que Churo es mi pago", el año 2000 y en la actualidad; asimismo, en su trayectoria destaco las siguientes Funciones: locutor, operador, relator de acontecimientos deportivos (fútbol, ciclismo, automovilismo y otros), presentador y maestro de ceremonias, entre otros a lo largo de tres décadas en Radio ACLO Tarija.

Que, Policarpio Sánchez Cazón, en el transcurso de los años vividos en el departamento de Tarija, ha destacado su servicio comunitario en la comunicación transmitiendo a la población los acontecimientos relevantes suscitados en el territorio nacional y local, difundiendo la expresión viva y/o el sentir de la población a lo largo de los años en el trabajo periodístico de transmisión radiofónica.



Proyectista, Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán.

**POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

**DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al comunicador radialista Policarpio Sánchez Cazón, por su contribución en el Departamento de Tarija, al servicio de la comunicación Radiofónica, en el día del radialista a celebrarse este 19 de marzo del presente año en todo el territorio Nacional.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, dé lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3. Proyecto de Declaración Camaral N° 044/2023-2024, de reconocimiento al "Instituto Tecnológico Caquiaviri ITC".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la consideración inmediata, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**

**CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que el "Instituto Tecnológico Caquiaviri ITC" realiza la formación de jóvenes y señoritas del área rural ofreciendo especialidades a nivel técnico superior dentro de las provincias del Departamento de La Paz.

Que, el "Instituto Tecnológico de Caquiaviri ITC" ofrece diversas oportunidades a su comunidad estudiantil otorgando albergue, becas y un comedor subvencionado para los y las estudiantes de bajos recursos.



Que, la presente gestión el "Instituto Tecnológico de Caquiaviri ITC" cumple 44 años de vida recibiendo diferentes reconocimientos a lo largo de su recorrido estudiantil.

**POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

**DECLARA:**

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al "**Instituto Tecnológico Caquiaviri ITC**" por ofrecer formación profesional a jóvenes y señoras del área rural, por su compromiso con la educación, siendo un ejemplo dentro de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

4. Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, se realicen las acciones necesarias para una pronta intervención en defensa de los derechos como consumidores de la población pandina.

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN**

**"Recomiéndese,** al señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Dr. Iván Lima, a través del señor Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Dr. Jorge Silva Trujillo, para que en el marco de sus atribuciones y normativa legal vigente:

**PRIMERO:** Se realicen las acciones necesarias para una pronta intervención en defensa de los derechos como consumidores de la población pandina, y se activen los respectivos mecanismos de control a fin de regular los precios para la venta de productos básicos de la canasta familiar, y se pueda estabilizar y bajar los mismos de acuerdo a normativa vigente.

**SEGUNDO.** Se proceda a denunciar ante autoridades competentes la comisión de delitos de agio y especulación de precios, en contra de las personas responsables de éstos delitos y sean sancionadas conforme a ley.



**TERCERO.** Coordinar con las autoridades competentes de los Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de Pando, la adopción de medidas para evitar perjuicios a los usuarios y consumidores, en casos que impliquen riesgos para la continuidad o regularidad en el suministro de alimentos para la población”.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

5. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí.

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley."*, asimismo, el parágrafo II, establece que: *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo".* IV. *El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. (...)"*.

Que, la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, fue fundada el 11 de marzo de 1953, bajo la presidencia por el Sr. Bolaños, Cristóbal Azurduy, Francisco Campana, Félix Cisneros, Isaac Caballero, Hinojosa entre otros, agrupa en su seno a organizaciones de trabajadores existentes previamente, así como a trabajadores del departamento de Potosí, para promover la defensa de sus derechos e intereses de la población potosina, orientada en los principios de la democracia sindical e independencia política.

Que, la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, se constituye en el pluralismo comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía propia, tiene como objetivo la emancipación de los trabajadores potosinos, es decir, la defensa de los derechos fundamentales laborales, la liberación definitiva de los explotados, marginados, oprimidos.

Que, el 11 de marzo de 2024, la Central Obrera Departamental (COD) de Potosí, cumple sus 71 años de vida institucional al servicio de los trabajadores del Departamento de Potosí, en consecuencia y por la gran



trayectoria de esta organización matriz de los trabajadores, se hace el reconocimiento a las instituciones que lucharon, contra los gobiernos dictatoriales y especialmente en los años 70 y parte de los años 80, y que gracias a ellos hemos podido lograr la consolidación de la democracia en nuestro país.

Senador proyectista: Hilarión Mamani Navarro

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General,

#### **D E C L A R A:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento, a la **Central Obrera Departamental (COD) de Potosí**, conmemorando sus setenta y un años de vida institucional, a celebrarse el día sábado 16 de marzo del presente año, por su lucha en defensa de los derechos laborales de la población potosina y su valiosa contribución en la consolidación de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

#### **Sen. Secretario:**

6. Proyecto de Declaración Camaral, reconocimiento al "Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo – CONAMAQ".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

#### **Sen. Secretario:**

### **PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

#### **EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**

#### **C O N S I D E R A N D O:**

Que, párrafo I del Artículo 30 de la Constitución Política del Estado dispone: "*Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la nación colonial española*".



Que, el párrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. II El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo."*

Que, el CONAMAQ se constituye el 22 de marzo de 1997 en Challapata, por voluntad de las organizaciones indígenas originarias: Jach'a Karangas, Fasor, Jach'a Suyu Pakajaqi, Facoopi, Fonqamp, Fecoama, Caucou, Jatun Ayllu Yura y Faoi – Np, en la Marka Challapata, Suyu Killaka, amparándose en el Convenio 169 de la OIT., ratificado por Bolivia mediante Ley N° 1257 de 11 de julio de 1991 y conforme a la Constitución Política del Estado; a convocatoria del Consejo Impulsor de Ayllus de Bolivia (CIAB).

Que, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu "CONAMAQ" está consolidada organizativa y políticamente, como la máxima instancia de representación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de las tierras altas de Bolivia.

Que, uno de sus objetivos es impulsar los procesos de reconstitución de los ayllus, markas y suyus del Qullasuyu, fortaleciendo la capacidad representativa del CONAMAQ, frente a las instancias del Estado y el resto de la sociedad civil y la articulación a las organizaciones sociales representativas del país, además de generar capacidades de análisis político en el Consejo de Gobierno del CONAMAQ, conjuntamente los Consejos de Gobierno de sus Suyus, para la formulación de propuestas orientados al reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios, que reafirme sus estructuras político organizativas, su sistema económico productivo y su sistema jurídico.

Senador proyectista: Hilarión Mamani Navarro

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General,

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento, al **Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo – CONAMAQ**, destacando sus veintisiete años de lucha ineludible, por la reconstitución de los pueblos indígenas originarios del Qullasuyo, fortaleciendo sus conocimientos, ciencia y tecnologías ancestrales, transmitidas por generaciones, para recuperar el vivir bien, a celebrarse este 20 de marzo del presente año.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**



7. Proyecto de Declaración Camaral, a la Radio San Gabriel, "La voz del pueblo Aymara".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de *"reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el 15 de marzo de 1955 se funda la radio "San Gabriel Arcángel" en el pueblo de Peñas, con los padres Maryknoll, con el objetivo de Evangelizar y Alfabetizar a la población aymara, el 18 de julio de 1967, se reúnen las radios "San Rafael" de Cochabamba, "Pío XII" de Oruro, y "San Gabriel" de La Paz, fundando el Centro de Comunicación Católica denominado "Escuelas Radiofónicas de Bolivia"- ERBOL - con el objetivo de difundir en Bolivia programas de alfabetización, cultura, educación, higiene y actualidad. El 17 de julio de 1980 la radio fue acallada durante tres meses por el golpe de Estado de aquel año, liderado por el dictador Luis García Mesa, la emisora fue tomada por los militares debido a que denunció la injusticia de las medidas económicas del gobierno dictatorial.

En febrero de 2001 se traslada de Sopocachi a su actual ubicación en las instalaciones de El Alto, pasando a depender pastoralmente de la diócesis de El Alto, en el mes de septiembre de 2003 más de mil personas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Federación Tupak Katari y la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, tomaron el teatro San Gabriel, por el fracaso del dialogo con el gobierno de entonces, hasta el día de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

Que, la Radio "San Gabriel" cuenta con reconocimiento de personería jurídica eclesiástica, por parte del Arzobispo de La Paz, mediante Decreto Arzobispal DPJC-ALP-RPCER N° C-2-003/2019 Edmundo Abastoflor, asimismo cuenta con estatutos constitutivos conforme consta en el Testimonio N° 15/2021 de 18 de mayo de 2021 emitido por el Notario de Fe Pública N° 7 de la ciudad de La Paz. Mediante resolución administrativa ATT-DJ-RAR-TL LP 684/2019 de 29 de octubre de 2019 la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte ATT, renueva la licencia de uso de frecuencia electromagnética a Radio San Gabriel por 15 años.

Que, Radio San Gabriel, cuenta con reconocimientos de diferentes instituciones dentro de su trayectoria, como ser de la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores, del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, de la Vicepresidencia del Consejo Municipal de El Alto, de la Asociación de Concejalas del Departamento de La Paz, entre otros muchos reconocimientos, siendo actualmente reconocida como "La voz del pueblo aymara".

#### POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:



**DECLARA:**

Rendir un justo reconocimiento a **Radio San Gabriel**, la voz del Pueblo Aymara, por sus sesenta y nueve años de vida institucional, al servicio de la comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

8. Proyecto de Declaración Camaral, que exhorta al Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez remitir los Proyectos de Ley Nos. 073/2023-2024 C.S. y 075/2023-2024 C.S. al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 5 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, dispone que: "El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera ... El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación"

Que, instalada la 25ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de fecha 18 de diciembre de 2023, con el quórum correspondiente, se procedió al debate de los siguientes Proyectos de Ley: N° 073/2023-2024 C.S. "Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional" y P.L. N° 075/2023-2024 C.S. "Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, III, 194, III y 200 de la Constitución Política del Estado", consecuentemente, fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Senadores.

Que, luego de ser aprobados los referidos proyectos de ley N° 073/2023-2024 C.S. y P.L. N° 075/2023-2024 C.S., por el Pleno de la Cámara de Senadores, en fecha 18 de diciembre de 2023, la Presidenta en Ejercicio Sen. Simona Quispe Apaza, remitió los citados proyectos de ley a la Cámara de Diputados, para que cumplan con el procedimiento legislativo como Cámara revisora.

Que, la Presidencia de la Cámara de Diputados remitió los dos proyectos de ley a la Comisión de Constitución para que la misma realice los informes correspondientes.



Que, el Artículo 43 inciso a) del citado Reglamento, establece como función de las comisiones el de informar sobre los proyectos de ley.

Que, el Artículo 32 del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece que la Asamblea o Pleno se constituye en e nivel superior de decisión, conformado por la totalidad de las Diputadas y Diputados en ejercicio.

Que, el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado establece que: "en caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional".

Que, al haber transcurrido más de treinta (30) días sin que la Cámara revisora se haya pronunciado, corresponde su tratamiento por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General;

#### **DECLARA:**

El Pleno de la Cámara de Senadores, expresa su posición oficial exhortando al Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez remitir los proyectos de ley: **(P.L. N° 073/2023-2024 C.S.)** "Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional", y **(P.L. N° 075/2023-2024 C.S.)** "Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado", al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, toda vez que habiendo transcurrido más de treinta (30) días sin que la Cámara revisora se pronuncie en pleno como máxima instancia de deliberación por tanto corresponde dar cumplimiento al numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, conminar al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca Céspedes que de manera apremiante convoque a Sesión Ordinaria de Asamblea, a objeto de que las Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores puedan tratar los Proyectos de Ley: **(P.L. N° 073/2023-2024 C.S.)** y **(P.L. N° 075/2023-2024 C.S.)**

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

9. Proyecto de Declaración Camaral, a la Unidad Educativa "Tocopilla".



**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

## PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

**EL PLENO DE CAMARA DE SENADORES,**

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, la Unidad Educativa TOCOPILLA fue fundada el 23 de marzo de. Mediante Resolución Administrativa N° 729 8 de octubre de 1982 del Ministerio de Educación, actualmente registrada en el SIE con código 40730181 y código SIE de edificio escolar 40730113, ubicada en la zona puerto mejillones, Río Seco, de la ciudad de El Alto, circunscripción 4 S/N correspondiente a la subalcaldía del Distrito N° 5.

La Unidad Educativa "Litoral", en sus inicios se fundó con 3 aulas, que acogían aproximadamente a 75 estudiantes, actualmente la Unidad Educativa, cuenta con los niveles inicial con 11 paralelos y una población de 250 niñas y niños; y primario con 42 paralelos y una población de 1260 niñas y niños.

Además, cuenta con el siguiente plantel: 11 profesoras de nivel inicial, en el nivel primario con 42 profesores y profesoras, 18 docentes de especialidad, 11 funcionarios de personal administrativo y 8 personas a contrato, con un total de 86 administrativos y docentes,

La Unidad Educativa "Tocopilla", fue condecorada con la orden "PRÓCERES BARTOLINA SISSA EN SEGUNDO GRADO" como reconocimiento a sus 25 años Bodas de Plata, en el año 2004. Asimismo, fue reconocida por la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz, Asimismo, organizó la primera entrada floklorica estudiantil de la ciudad El Alto

### POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

### DECLARA:

Rendir, un justo reconocimiento a la **Unidad Educativa Tocopilla** de la zona Puerto de Mejillones - Río Seco de la Ciudad de El Alto, en su Cuadragésimo Sexto aniversario de vida institucional, como un justo reconocimiento por su aporte al servicio para la educación en beneficio de la población estudiantil y del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, dé lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

10. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al comunicador radialista "Mario Valdez Guerrero".

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 106 párrafo II señala que: *"El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa"; Asimismo, en su párrafo III, "garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información".*

Que, Mario Valdez Guerrero, nació el 25 de agosto de 1963, en la localidad Chinchilla, Provincia Méndez del departamento de Tarija, hijo de Gerónimo Valdez (+) y de Benigna Guerrero (+).

Que, Mario Valdez Guerrero, desde muy chico se dedicó al trabajo y al estudio para colaborar a sus señores padres, llegando a trabajar en los años 1980 en la zafra azucarera de Bermejo.

Que, Mario Valdez Guerrero, en los años 1985 al 1988 formó parte del comité Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija en dos oportunidades consecutivas.

Que, Mario Valdez Guerrero, al avizorar su buena trayectoria en la representación de aquella gente más humilde como lo fue el sector Campesino de Tarija, el año 1983 comenzó su formación en la comunicación como Reportero Popular de Radio ACLO Tarija y en reconocimiento a su buena labor profesional, en 1984 fue beneficiado con una beca – trabajo en la misma institución (ACLO - Tarija), donde recibió formación en temas organizativos, educación popular, valores éticos – morales, metodologías de análisis de la realidad y otros.

Que, Mario Valdez Guerrero, en su trayectoria apoyó en procesos de alfabetización, de formación y capacitación de jóvenes, reporteros populares, catequistas (en coordinación con la Pastoral Rural) y dirigentes sindicales, donde en 1986 formó parte del equipo de ACLO regional Tarija apoyando procesos de formación y capacitación en comunidades campesinas de Tarija.

Que, Mario Valdez Guerrero, al encontrarse en los mejores momentos de su vida y la de su formación periodística, el año 1995 es víctima del infortunio, sufriendo un grave accidente automovilístico al servicio de su función laboral, del cual recibe el lamentable diagnóstico médico de paraplejia debido a la fuerte lesión de columna sufrida por dicho accidente que le dejó en silla de rueda; asimismo, que luego de un proceso de rehabilitación y su automotivación personal, logra salir adelante desarrollando cotidianamente su trabajo en Radio ACLO como aun principio.

Que, Mario Valdez Guerrero, al ver de cerca las necesidades de la gente en todos los ámbitos a la fecha dedica mayor parte de su tiempo en la formación y capacitación de talentos humanos en liderazgo organizativo – políticos, comunicadores populares, promotores agropecuarios y medio ambientales.

Que, Mario Valdez Guerrero, su vasta experiencia a la fecha tiene a su cargo la conducción de 4 programas radiales (Madre tierra, mi tierra y mi ganado, tejiendo saberes e iglesia en marcha), con temáticas orientadas al cuidado de la casa común, cuidado y protección del medio ambiente y los recursos naturales, promoción de la agricultura orgánica sostenible, información y promoción de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y medio ambientales y temas de equidad de género y generacional, justicia social, cultura de paz y valores humanos y cristianos.

Que, Mario Valdez Guerrero, en el transcurso de los años vividos en el departamento de Tarija, ha destacado su servicio comunitario en la comunicación transmitiendo a la población los acontecimientos relevantes suscitados en el territorio nacional y local, difundiendo la expresión viva y/o el sentir de la población a lo largo de los años en el trabajo periodístico de transmisión radiofónica.

Senadora proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al comunicador radialista **Mario Valdez Guerrero**, por su aporte al Departamento de Tarija, al servicio de la comunicación Radiofónica, en el día del radialista a celebrarse este 19 de marzo del presente año en todo el territorio Nacional.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



**Sen. Secretario:**

11. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al comunicador radialista "Pablo Rolando Ibarra".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:****PROYECTO DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 106 parágrafo II señala que: *"El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa"; Asimismo, en su parágrafo III, "garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información".*

Que, Pablo Rolando Ibarra, nació el 17 de agosto de 1948, en el municipio de Tarija, Provincia Cercado del departamento de Tarija, hijo natural de la señora Alicia Ibarra Alarcón (+), se casó con la señora Lidia Cadena Gallardo que fruto de su amor llegaron a concebir un hijo, Juan Pablo Ibarra Cadena.

Que, Pablo Rolando Ibarra, estudio en la escuela primaria Eustaquio Méndez del Municipio de San Lorenzo y concluyo su estudio escolar en el Colegio CEMA., San Luis Nocturno en 1977, y velando por el destino que le deparaba, estudió en la Escuela Rural "Juan Misael Saracho" de Canasmoro en 1967 llegando a obtener su título académico superior el año 1969.

Que, Pablo Rolando Ibarra, al avizorar su buena trayectoria en la representación de aquella gente más humilde en su condición de maestro tras haber recorrido su trayectoria en distintas Unidades Educativa, vio otra faceta por la promover la educación y fruto de ello se dedicó a promover la educación radiofónica por el cual inicia la promoción de dicha enseñanza en radio ACLO Tarija.

Que, Pablo Rolando Ibarra, fue conocido en los medios radiales como Comunicador – Educador en el área de jóvenes y adultos radio Tarija de la fundación Aclo, tras esa vasta experiencia, se jubiló de los medios de comunicación tras haber tenido un cuadro clínico por perdida visual que le imposibilitó continuar con la carrera que tanto adoro y sirvió en favor de la población Tarijeña.

Que, Pablo Rolando Ibarra, en el transcurso de los años vividos en el departamento de Tarija, ha destacado su servicio comunitario en la comunicación transmitiendo a la población los acontecimientos relevantes suscitados en el territorio nacional y local, difundiendo la expresión viva y/o el sentir de la población a lo largo de los años en el trabajo periodístico de transmisión radiofónica.

Proyectista, Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán.

**POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

**DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al comunicador radialista **Pablo Rolando Ibarra**, por su contribución al Departamento de Tarija, al servicio de la comunicación Radiofónica, en el día del radialista a celebrarse el 19 de marzo del presente año en todo el territorio Nacional.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

12. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Distrito Municipal Tres del Municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca.

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

## PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de *"Reconocer Honores Públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, ante la crisis y poco trabajo de seguimiento a los proyectos de los barrios por parte de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Chuquisaca (FEDJUVE), en reunión de juntas vecinales, en el salón del barrio Yurac Yurac, se toma la decisión de crear el Consejo de Distrito, y fueron las primeras autoridades de esta organización vecinal, Don Edmundo Yucra y Huerto Urriolagoitia.

Que, el Distrito III, del Municipio Sucre, del Departamento de Sucre, fue fundada el 14 de marzo del año 2004. Está ubicado en el Noroeste de la ciudad de Sucre, comprende la zona urbana y peri urbana, actualmente este Distrito, es defensor de los derechos e intereses de los vecinos de la ciudad de Sucre, caracterizándose por buscar proyectos y mejoras barriales relacionadas a servicios básicos, salud, educación y otras obras de necesidad para los vecinos.



**POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

**DECLARA:**

Rendir un justo merecido reconocimiento al **Distrito Municipal III del Municipio de Sucre**, del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus veinte aniversarios, a celebrarse este 14 de marzo del año 2024, y por su ineludible defensa de los derechos e intereses de los vecinos de la ciudad de Sucre.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

13. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Cooperativa Minera "La Salvadora" Ltda.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:****PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley."*

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 310, reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro.

Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la"*



*distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley."*

Que, el numeral 4 del artículo 21 de la carta magna, señala que las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos: *"A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos."*

Que, la Cooperativa Minera "La Salvadora" Ltda., fue fundada el 19 de marzo de 1960, en el Departamento de Oruro. Se ha constituido la Sociedad Cooperativa Minera "La Salvadora" Ltda., con fines de explotación minera, dentro de las pertenencias mineras correspondientes a la Corporación Minera de Bolivia "Empresa San José" Ltda. Cuenta con Personalidad Jurídica N° 00154 y con Registro Nacional de Cooperativas N° 135 de 15 de septiembre de 1961.

Que, la Cooperativa Minera "La Salvadora" Ltda., trabaja cumpliendo la normativa vigente, relacionada a la explotación minera y medio ambiental; acoge a trabajadores mineros que aportan al beneficio y crecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Ana María Castillo Negrette

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del Estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General de la Cámara de Senadores.

#### **CONSIDERANDO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General.

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Cooperativa Minera "La Salvadora" Ltda.**, por su sexagésimo cuarto aniversario de creación, a celebrarse el 18 de marzo del presente año, por su trascendencia histórica y contribución al desarrollo económico, político y social en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**



14. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Tomás Barrón N° 1".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el año de 1997 hubo una gran notoriedad de crecimiento de la población de la zona norte de la ciudad de Oruro, situación que obligo a la junta vecinal de este entonces encabezada por el Sr. Federico Arequipa, solicitar a la Alcaldía Municipal de Oruro la construcción del primer establecimiento educativo en Oruro con las características que exigía la de la Reforma Educativa.

Que, la Unidad Educativa Tomas Barron Nro. 1 Nivel Primario de la ciudad de Oruro, se funda el 24 de marzo de 1998, con el nombre de Gonzalo Sánchez de Lozada, siendo su primer director el Lic. Pedro Rodríguez Ch. siendo los primeros docentes: Prof. Ramiro Velásquez G., Prof. Lucy Quispe G., Prof. Alcira Mallcu L. Prof. Ruth Quispe S. y Prof. Emma Silvestre H.

Que, la Unidad Educativa Tomas Barron Nro. 1 Nivel Primario, cuenta con Registro de Unidad Educativa RUE para Nivel INICIAL - PRIMARIA contando a la vez con Código de Unidad Educativa No. 81230201 y Edificio Escolar No. 81230159.

Que, la Unidad Educativa Tomas Barrón Nro. 1 Nivel Primario de la ciudad de Oruro, con sus 26 años de vida Institucional, ha sido participe de eventos pedagógicos, culturales y deportivos, recibiendo varias distinciones de diversas instituciones públicas y privadas.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

#### POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de sus Reglamento General:

#### DECLARA:





Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Tomas Barrón Nro. "1" Nivel Primario de la ciudad de Oruro**, en conmemoración a sus veinte seis años de vida Institucional a celebrarse el de marzo del presente año y por los servicios prestados en bien de la Educación Boliviana.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

**Sen. Secretario:** Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Octogésima Sesión Ordinaria; viernes 15 de marzo; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz; Secretaría General; Cámara de Senadores.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Gracias. Se les agradece a las senadoras y senadores.

Concluye la sesión a horas: 19:40.



**88ª SESIÓN ORDINARIA**  
**Miércoles, 27 de marzo de 2024**

**Presidenta:** Sen.<sup>a</sup> Simona Quispe Apaza  
**Segunda Vicepresidenta:** Sen.<sup>a</sup> Daly Cristina Santa María Aguirre  
**Secretarios:** Sen. Julio Diego Romaña Galindo  
Sen.<sup>a</sup> Lindaaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Cabrera Emiliana Dilma, Casso Vaca Luis Edgar, Castillo Negrette Ana María, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Escobar Velasco Lucy Sara, Ferreira Domínguez Corina, Llavería Chusgo Ermenegildo, Luján Condori Laura Marlene, Martínez Espinoza Javier Franz, Montero Mendoza Henry Omar, Morón Osinaga Erik, Moscoso Arancibia Germán, Muñoz Rodríguez María, Nacif Barboza María Roxana, Párraga León Laura Miguelina, Paz Pereira Rodrigo, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Apaza Simona, Rasguido Mejía Lindaaura, Reinaga La Madrid Sarai Betzabeth, Requena Zárate Cecilia Isabel, Romaña Galindo Julio Diego, Santa María Aguirre Daly Cristina, Torrez Tordoya William, Vaca Suárez Fernando Alfonso, Vega Rocha Hilda, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia, Villavicencio Villavicencio Javier, Zamora Tardío Jorge Antonio.

**Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza:** Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

**Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo:** Existe el Quórum Reglamentario, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Octogésima Octava Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:26, correspondiente al día miércoles 27 de marzo de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Lujan.

**Sen.<sup>a</sup> Lujan:** Buenos días a todos los senadores y senadoras habilitadas esta semana. Presidenta, para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Marlene Lujan Condori por el Departamento de Oruro.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Villavicencio.

**Sen. Villavicencio:** Gracias. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Javier Villavicencio Villavicencio por el Departamento de Beni.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

**Sen. Párraga:** Buenos días Presidenta, por intermedio suyo quiero saludar a todos los compañeros senadores y senadores en esta Sala. Buenos días y saludar también a toda la población que nos escucha.

Solamente quería extender una felicitación a nuestra universidad, hoy cumple 400 años la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, donde nosotros rendimos un justo y merecido homenaje por esta importante fecha aniversario de este centro de educación superior, por su gran trayectoria formando a diferentes profesionales; entre ellos a mi persona, agradecer por cobijar a todos los sectores que siempre han estado aquí, no solamente al interior de nuestro país, también desde afuera han venido a estudiar, destacando la Carrera de Derecho, la Carrera de Medicina y así podríamos nombrar a muchos otros. Nosotros como chuquisaqueños y aquí con los compañeros y compañeras senadores y senadores,



felicitamos desde la Cámara de Senadores a nuestra Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y por otro lado, por los años también corresponde una condecoración Franz Tamayo, justamente por los méritos y por la destacada labor que ha realizado hoy por hoy, y le están rindiendo homenaje a la cabeza del Rector, el Ing. Walter Arizaga, entonces a toda la familia estudiantil universitaria del Departamento de Chuquisaca; saludamos y rendimos homenaje desde la Cámara de Senadores.

Gracias Presidenta, yo solo quería hacer llegar las felicitaciones en esta fecha tan importante del aniversario de la universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Zamora.

**Sen. Zamora Tardío:** Buenos días Presidenta, buenos días estimados colegas.

Igualmente hago uso de la palabra para rendir homenaje a nuestra querida e histórica Universidad, que hoy cumple 400 años de historia y para adherirme al pedido de mi colega, la Senadora Párraga, porque no podemos dejar de reconocer la importante labor que ha desempeñado y desempeña nuestra Universidad, cómo no rendirle y otorgarle un reconocimiento tan merecido a esos 400 años de vida que tiene, y de existencia a esta importante institución que tiene renombre incluso a nivel internacional, mundial, entonces simplemente para eso. Presidenta, gracias.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Dehne.

**Sen. Dehne:** Gracias Presidenta. Un saludo muy cordial a través suyo a todos los colegas senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Enrique Fernando Dehne Franco por el Departamento de Oruro.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

**Sen. Aguilar:** Buenos días, Hermana Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Elena Judith Aguilar Flores por el Departamento de Potosí.

También para rendir mi homenaje a la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, realmente dicha universidad pues acoge a todos los bolivianos, yo como potosina he ido a estudiar allá a la San Francisco Javier y me ha cobijado durante varios años, me he profesionalizado en dicha Universidad, por lo que rendimos nuestro justo y merecido homenaje, seguramente ya vamos a estar acompañando a la comitiva para hacer entrega del reconocimiento correspondiente también allá en Sucre. Un saludo a todos los universitarios, pues no solamente acoge a Sucre sino de los nueve departamentos, de provincias y demás, entonces, un saludo muy fraternal a todos los estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, al personal docente, Rector, Vicerrector y un abrazo fraterno a todos. Gracias.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Senadores, es importante que estén rindiendo el homenaje a una casa superior tan importante, formador de profesionales. ¡Felicidades!

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

**Sen. Secretario:**

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo del 25 al 29 de marzo de 2024.

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca del 25 al 29 de marzo de 2024.

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio del 25 al



29 de marzo de 2024.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, habilita al Senador William Torrez Tordoya del 25 al 29 de marzo de 2024.

La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Lujan Condori del 25 al 29 de marzo de 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, habilita a la Senadora Neila Velarde Salas del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores del 25 al 29 de marzo de 2024.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, habilita al Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Roberto Padilla Bedoya, habilita a la Senadora Laura Miguelina Párraga León del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Elena Mery Rosalía Choque Torrez del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Isidoro Quispe Huanca, habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez del 25 al 29 de marzo de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga del 25 al 29 de marzo de 2024.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco del 25 al 29 de marzo de 2024.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera del 25 al 29 de marzo de 2024.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Saraí Betzabeth Reinaga La Madrid del 25 al 29 de marzo de 2024.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha del 25 al 29 de marzo de 2024.



**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

**Sen. Secretario:**

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, envía una nota "...en cumplimiento a la Ley N° 1549 de fecha 06 de febrero de 2024, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales, pongo en conocimiento que se encuentra instalada por tiempo y materia la 4ª Sesión de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, en este sentido ponemos a su conocimiento que los siguientes asambleístas senadoras y senadores miembros de la Comisión se encuentra sesionando en la misma, y solicitamos permiso para todas las sesiones que se vayan a llevar a cabo mientras dure el proceso de preselección de autoridades judiciales 2024; Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Senadora Patricia Arce Guzmán y Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero...".

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita permiso por 3 horas para la Sesión de 88ª Sesión Ordinaria, por combinaciones aéreas de la ciudad de Cobija, llegando a las 11:45 a la ciudad de La Paz.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

**Sen.ª Requena:** Gracias, Presidenta, buenos días. Buenos días a todos mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

**Sen.ª Presidenta:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

**Sen. Secretario:** Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Octogésima Octava Sesión Ordinaria, miércoles 27 de marzo; a horas 09:00.

### ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Orden del día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

**Sen. Secretario:**

#### 1. Correspondencia.

##### 1. Proyectos de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:



a) N° 247/2023-2024 C.D., que “aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de dominio público de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, a favor del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF, con destino exclusivo para la construcción del Centro de Innovación de Tecnologías de Especies Oleíferas”.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

b) N° 021/2023-2024 C.D., que “aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de fracción de terreno de dominio público, de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con destino exclusivo para la ejecución del proyecto de apertura de vía: “Prolongación Calle Manuela Gandarillas, intersección Avenida Destacamento 317 (Zona La Madona)”.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

c) N° 248/2023-2024 C.D., que “aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, a favor de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA, con destino exclusivo para la Implementación de la Planta de Procesamiento de Frutas ‘Bartolina Sisa Sapahaqui’.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

d) N° 023/2023-2024 C.D., que “Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble urbano con todas sus construcciones y edificaciones, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, a favor de la Escuela Militar de Ingeniería ‘Mcal. Antonio José de Sucre, Unidad Académica Riberalta -EMI’, con destino exclusivo para la construcción de las nuevas instalaciones de la Unidad Académica EMI-Riberalta”.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

**Sen. Secretario:**

1.2 El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, presenta el Proyecto de Ley de “Consolidación de Prerrogativas Constitucionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

**Sen. Secretario:**

1.3 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Ley “Patrimonio Cultural Inmaterial y Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia a la “Ciudad Perdida de Los Andes Aullagas”.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

**Sen. Secretario:**



1.4 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, presenta el Proyecto de Ley de "Desarrollo Integral y productivo para la Fabricación y Ensamblaje de Vehículos Automotores Eléctricos en el Estado Plurinacional de Bolivia".

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

**Sen. Secretario:**

1.5 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Cecilia Moyoviri Moye y los senadores Santiago Ticona Yupari, Fernando Alfonso Vaca Suarez, Walter Jesús Justiniano Martínez y Luis Guillermo Seoane Flores, presentan el Proyecto de Ley de "Aplicación de Normativa sobre los efectos de la Censura acordada por la Asamblea Legislativa Plurinacional".

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **2. Proyecto de Resolución Camaral:**

2.1 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "España Primaria", por sus 93 años de creación, y por su trayectoria como institución al servicio de la educación.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **3. Petición de Informe Escrito:**

3.1 El Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, solicita al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe si la Empresa Azucarera San Buenaventura – EASBA tiene deudas pendientes por pagar con los proveedores de caña de azúcar de los municipios de Reyes y Rurrenabaque; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe a cuántas empresas públicas y/o donde tiene participación el Estado, prestó dinero el Banco Central de Bolivia, desde la Gestión 2020 a la fecha; y otros puntos relacionado al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Ministro de Gobierno, informe ante lo señalado por su Ministerio, sobre la orden de traslado recibida



en Régimen Penitenciario del pasado 19 de marzo, para trasladar por razones humanitarias a la señora Jeanine Añez al Departamento de Santa Cruz, qué juzgado emitió la orden mencionada; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.3 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, informe sobre el estado del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Derek Marcelo Barrientos Lizon; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Gobernador en Ejercicio del Departamento de Santa Cruz, informe el procedimiento que se aplicó para el desarrollo de las convocatorias para el concurso de méritos y examen de competencias de la modalidad "Abierto", publicadas el 5, 13 y 25 de noviembre de 2020; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

**Sen. Secretario:**

c) A la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre el procedimiento que se aplicó para el desarrollo de las convocatorias para el concurso de méritos y examen de competencias de la modalidad "Abierto", publicadas el 5, 13 y 25 de noviembre de 2020; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.4 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) A la Ministra de Salud y Deportes, informe cuál es el fundamento jurídico por el cual la Caja de Salud de Caminos – Regional Cochabamba, estableció un requisito adicional de afiliación, de un "Certificado de No Propiedad" emitido por Derechos Reales; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuál es la justificación legal por la que existen gerencias nacionales y regionales con personal interino hasta la fecha en Entel S.A.; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.5 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuáles son las fuentes y los montos de ingresos y las de financiamiento de recursos para el





funcionamiento de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y cada uno de los repositorios nacionales y centros culturales; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.6 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuántas viviendas sociales se entregó en la Ciudad de El Alto desde la gestión 2020 a la fecha; informe cuál es el avance físico que se tiene hasta la fecha con relación al Proyecto de Construcción de la Carretera Escoma - Charazani: Tramo II Pacobamba – Charazani; informe cuál es el avance físico que se tiene hasta la fecha con relación al Proyecto de Construcción de la Carretera Escoma - Charazani: Tramo I Pacobamba – Charazani; y otros puntos relacionados a los temas.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe si la convocatoria realizada por el Pacto de Unidad al supuesto Décimo Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo – MAS, convocada para el 3,4 y 5 del mes de mayo, cuenta autorización legal emitida por el Órgano Electoral; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

c) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe cuántos municipios fueron beneficiados con el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Bol-34; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.7 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) Al Defensor del Pueblo, informe sobre el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0969/2023-S2; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Defensoría del Pueblo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe de acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0969/2023-S2, qué disposiciones ha emitido para garantizar la realización del nuevo saneamiento de la Comunidad Indígena "San Martín Taca Pacahuara"; informe sobre el cumplimiento de la la Sentencia Constitucional Plurinacional 0969/2023-S2, la cual dispone que el Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, deje sin efecto el título ejecutorial TCM-NAL-002658; y otros puntos relacionados a los temas.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



**Sen. Secretario:**

c) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe cuál ha sido la cartografía utilizada para la realización del Censo 2024, en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.8 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita:

a) Al Ministro de Educación, informe si su persona tuvo conocimiento de la denuncia de acoso sexual a la señora Ely Peredo Rojas, portera de la Unidad Educativa San Miguel del Municipio de Colcapirhua; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

b) Al Alcalde Municipal de Colcapirhua, informe si su persona tuvo conocimiento de la denuncia de acoso sexual a la señora Ely Peredo Rojas, portera de la Unidad Educativa San Miguel del Municipio de Colcapirhua.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

**Sen. Secretario:**

c) Al Ministro de Defensa, informe si su persona tiene conocimiento de la Ley N° 400, de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y Otros Materiales Relacionados, del 18 de septiembre de 2013 y del Decreto Supremo N° 2175, del 6 de noviembre de 2014 que reglamenta dicha ley; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

d) Al Ministro de Gobierno, informe si tiene conocimiento de la Ley N° 400, de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y Otros Materiales Relacionados, del 18 de septiembre de 2013 y del Decreto Supremo N° 2175, del 6 de noviembre de 2014 que reglamenta dicha ley; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.9 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita al Gobernador del Departamento de Pando, informe qué procesos de orden administrativo, civil o penal inició su administración a las gestiones 2010 - 2014 y 2015 - 2020; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

**Sen. Secretario:**

3.10 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, informe el detalle del registro minero y la suscripción de Contratos Administrativos Mineros de la "Cooperativa Minera Huayra Punku R.L." con la AJAM; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.11 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuánto destinó el Estado para el plan de lluvias 2023-2024 en el Departamento de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.12 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, informe cuántos ítems ha creado el Ministerio a su cargo desde la gestión 2021 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.13 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe sobre el monto total exacto que se presupuestó para la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

**Sen. Secretario:**

3.14 Los Senadores Hilarión Mamani Navarro y William Torrez Tordoya, solicitan al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe qué acciones asumió el Tribunal Supremo Electoral, en relación a la denuncia penal realizada por la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, sobre falsificación de sellos y membretes y falsedad de documento privado; y otros puntos relacionados al tema.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

#### **4. Respuestas a Minutas de Comunicación:**

4.1 El Secretario General a.i. de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 005/2023-2024, enviada por el Órgano Ejecutivo. (Tema: Convocar a reunión para evaluación y clasificar los desastres ocurridos por el desborde de la subcuenca Limeta).

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Proyectista, Pedro Benjamín Vargas Fernández.

**Sen. Secretario:**



4.2 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 018/2023-2024 (Tema: Mantenimiento y conservación de las calles principales).

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Proyectista, Laura Marlene Luján Condori.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:**

5.1 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 315/2023-2024, 302/2023-2024, 345/2023-2024, 322/2023-2024, 292/2023-2024, 259/2023-2024 335/2023-2024 353/2023-2024 y 314/2023-2024. (Temas: Vulneraciones al debido proceso en cuanto al caso del Señor Marco Pumari; Estado procesal del caso CUD 201102012305422; Procesos penales iniciados en contra de José Hernán Gutiérrez Moscoso; Protocolos y/o guías de actuación e investigación de los fiscales; Estado actual del caso CUD 201102012303485; Agresiones en contra de las concejalas del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe; Estado actual del proceso penal a denuncia de Andrea Bruna Barrientos Sahonero en contra de Félix Mario Galarza Ala; Dotación y donación de los cadáveres NN de las morgues judiciales; Emboscada a la Caravana del Sur en Vila Vila).

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras peticionarias, Daly Cristina Santa María Aguirre, Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Cecilia Isabel Requena Zárate, y de los senadores peticionarios, Santiago Ticona Yupari y Henry Omar Montero Mendoza.

**Sen. Secretario:**

5.2 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 356/2023-2024, (Tema: Carta Orgánica Municipal de Oruro).

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Peticionaria, María Vania Rocha Muñoz.

**Sen. Secretario:**

5.3 El Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 272/2023-2024 (Tema: Titulación del estudiante James Gustavo Herrera Lozano).

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Silvia Gilma Salame Farjat.

**Sen. Secretario:**

5.4 El Gobernador del Departamento de Potosí, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 268/2023-2024. (Tema: Ítems asignados por el Ministerio de Salud).

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Pedro Benjamín Vargas Fernández.

**Sen. Secretario:**

5.5 El Alcalde Municipal de Calacoto, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 267/2023-2024. (Tema: Accidente que sufrió la ambulancia con placa de control 4425RXA).

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Peticionaria, María Vania Rocha Muñoz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **6. Actas de Comisión:**

6.1 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, remite el Acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

**Sen. Secretario:**

6.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite Actas correspondientes a la Octava y Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

**Sen. Secretario:**

6.3 El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite el Acta correspondiente a la Cuarta Sesión de la Comisión de Política Internacional.

**Sen.ª Presidenta:** Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **7. Adscripción a Comisión:**

7.1 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita su adscripción a la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

**Sen.ª Presidenta:** Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **8. Solicitud de Consideración Inmediata:**

8.1 El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita la consideración inmediata del Proyecto de Declaración Camaral N° 045/2023-2024, de reconocimiento a la "Iglesia de Dios de la Profecía en Bolivia", por su labor altruista, practicando la solidaridad, en favor de las personas menos favorecidas.

**Sen.ª Presidenta:** Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**



**9. Remisión:**

9.1 El Secretario General de la Cámara de Senadores, remite al Pleno Camaral, el Informe S.G N° 002, sobre las acciones a considerar con relación al tratamiento de los Proyectos de Ley Nos. 073/2023-2024 C.S y 075/2023-2024 C.S.

**Sen.ª Presidenta:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe referido.

**Sen. Secretario:**

**"INFORME  
S.G. N° 002/2023-2024**

**AI :** PLENO CAMARAL  
**CÁMARA DE SENADORES**

**DE :** Abog. Rolando Vallejos Zabaleta  
**SECRETARIO GENERAL  
CÁMARA DE SENADORES**

**REF. :** **ACCIONES A CONSIDERAR CON RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE LOS  
PROYECTOS DE LEY Nos. 073/2023-2024 C.S. Y 075/2023-2024 C.S.**

**FECHA :** La Paz, 26 de marzo de 2024

En atención a las funciones asignadas como Secretario General de la Cámara de Senadores, tengo a bien informar lo siguiente:

**1. ANTECEDENTES. -**

En fecha 18 de diciembre de 2023, la Cámara de Senadores procedió con la aprobación del Proyecto de Ley N° 073/2023-2024 CS "Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional" y Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 "Ley para Restablecer la Plena Vigencia de los Artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado", siendo remitidos ambos a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

En fecha 19 de febrero de 2024, mediante notas CITE: PRES. N° 186/2023-2024 y CITE: PRES. N° 187/2023-2024, suscritas por el Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, dirigidas a David Choquehuanca Céspedes, Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se solicita la consideración de los PLs N° 073/2023-2024 y 075/2023-2024 respectivamente, en sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en atención al vencimiento del plazo dispuesto por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 01 de marzo de 2024, mediante notas P.A.L.P. N° 006/2024 y P.A.L.P. N° 007/2024, suscritas por David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente del Estado Plurinacional y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dirigida al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, señala que la Cámara de Diputados cuenta con pronunciamiento respecto a los PLs N° 073/2023-2024 y 075/2023-2024 respectivamente, y que los mismos se encontrarían en el Orden del Día para tratamiento de la Cámara de Diputados.

En fecha 05 de marzo de 2024, mediante nota CITE: PRES. N° 0215/2023-2024, suscrita por el Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, dirigida a David Choquehuanca Céspedes, Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se reitera la solicitud de consideración de los PLs N° 073/2023-2024 y 075/2023-2024 en sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional,



dejando en claro que la existencia de informes de comisión no puede constituirse como un pronunciamiento asumido por el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que, al no existir un pronunciamiento de dicho ente camarl, corresponde dar cumplimiento al numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 07 de marzo de 2024, mediante nota P.A.L.P. N° 008/2024 suscrita por David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente del Estado Plurinacional y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dirigida al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, señala que, previo cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, es necesario trasladar la solicitud a la Cámara de Diputados para que se manifieste sobre el curso de acción a seguir con respecto de los proyectos de ley en cuestión.

En fecha 08 de marzo de 2024, mediante notas VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0157/2024 y VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0158/2024, suscritas por el Ing. Juan Carlos Alurralde Tejada, Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dirigidas al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, se remite respectivamente notas emitidas por el Secretario General de la Cámara de Diputados, el cual señala que la cámara revisora habría perdido competencia para el tratamiento de los PLs N° 073/2023-2024 y 075/2023-2024.

## 2. BASE LEGAL. -

### 2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

El **Artículo 163** determina: "*El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. 6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen dentro de los veinte días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes. 7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (...)*".

### 2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El **Artículo 32** determina: "*(Naturaleza y Rol). Constituye el nivel superior de decisión, conformado por la totalidad de las Diputadas y Diputados en ejercicio. En su ámbito se ejercen las atribuciones establecidas para la Cámara de Diputados por la Constitución Política del Estado, la Ley y el presente Reglamento*".

El **Artículo 43** señala: "*(Funciones). Las Comisiones se ocuparán en general, de los asuntos inherentes a su respectiva denominación y tendrán en su área, además, las siguientes funciones: (...) b) Informar a la Asamblea sobre los Proyectos de Ley, dando prioridad a los enviados por el Senado Nacional, Órgano Ejecutivo, Judicial o Electoral*".

El **Artículo 118** establece: "*(Prelación). El orden de prelación en el tratamiento de los Proyectos de Ley, se determinará por la fecha de su presentación. Los Proyectos de Ley enviados por el Senado Nacional, tendrán prelación sobre otros que fueren presentados con el mismo motivo. La misma precedencia se otorgará al Proyecto de Ley de una Comisión, firmado por la mayoría de sus miembros respecto a un proyecto alternativo de la minoría*".

## 3. ANÁLISIS. -



Es de conocimiento público que la Cámara de Senadores, en pleno uso de sus atribuciones constitucionales, efectuó la aprobación del Proyecto de Ley N° 073/2023-2024 CS "Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional" y Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 "Ley para Restablecer la Plena Vigencia de los Artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado" en fecha 18 de diciembre de 2023, los cuales fueron remitidos a la Cámara de Diputados para fines de revisión.

En antecedentes se puede advertir que, posterior a la remisión de los citados proyectos de ley la Cámara de Diputados no dio cumplimiento al plazo establecido por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, para lo que, por intermedio de presidencia de este ente camarl, se solicitó el tratamiento en sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a lo que, se dio respuesta negativa en varias ocasiones.

Así también, se puede advertir que el último pronunciamiento se efectuó mediante notas VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0157/2024 y VPEP-SG-DGGL-UGTL-NE-0158/2024, suscritas por el Ing. Juan Carlos Alurralde Tejada, Secretario General, mediante el cual se remite notas redactadas por el Secretario General de la Cámara de Diputados, que a su vez adjunta el pronunciamiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, reiterando la posición errónea, que los informes de comisión ya se constituyen como pronunciamiento.

Debido a las negativas injustificadas por parte de la Cámara de Diputados, corresponde continuar con el procedimiento legislativo establecido por el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, para el tratamiento de los PLs 073/2023-2024 y 075/2023-2024, sin embargo a la fecha no se efectúa ningún tipo de convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, constituyéndose en un incumplimiento claro de las atribuciones otorgadas como Presidente Nato de dicha instancia legislativa.

Por lo que, ahora corresponde que, la Cámara de Senadores, por intermedio de la dirección o unidad pertinente, pueda analizar las acciones legales que corresponda a fin de dar cumplimiento al procedimiento legislativo establecido por el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

#### 4. CONCLUSIÓN.

En este entendido, se concluye que, ante la existencia de negativas injustificadas al cumplimiento de una atribución otorgada por la Constitución Política del Estado, se asuman acciones que correspondan, a fin de dar continuidad al procedimiento legislativo y continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley N° 073/2023-2024 CS "Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional" y Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 "Ley para Restablecer la Plena Vigencia de los Artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado".

#### 5. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores, que por la Dirección General de Asuntos Legales se formalice una Acción de Cumplimiento contra la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de cumplir las disposiciones constitucionales sobre el Procedimiento Legislativo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

Es cuanto tengo a bien informar al Pleno Camarl, salvo mejor criterio.

Firma: Abg. Rolando Vallejos Zabaleta, Secretario General - Cámara de Senadores.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

**Sen.<sup>a</sup> Nacif:** Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.



**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Torrez.

**Sen. Torrez:** Gracias, Presidenta. A través suyo un saludo cordial a todos los colegas senadores.

El informe presentado por el Secretario General ciertamente da cuenta de la grave situación por la que atravesamos respecto del tratamiento y la aprobación de los proyectos de ley N° 073 y N° 075, sin embargo y esto no puede quedar de ninguna manera así, además hay una recomendación que tiene total sustento en la Constitución Política del Estado, entendiendo que cuando las autoridades públicas que están compelidas, que están obligadas por ley a cumplir una tarea y no lo hacen, ciertamente concurre ahí la acción de defensa denominada: Acción de Cumplimiento, y en ese marco se sabe y se tiene conocimiento que después en esta Cámara de Senadores fueron aprobados estos proyectos de ley, pero de manera absolutamente extraña la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados emitió un informe negativo, pero lo que es peor, es que este informe negativo no fue puesto en conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados, dejando discurrir más de 30 días y en efecto vulnerando con ello las previsiones del artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado.

Al darse esta lamentable situación, como correspondía el Presidente del Senado tuvo que oficiar como Presidente de la Cámara de Origen al Presidente Nato del Congreso, pidiendo que convoque a una Sesión Ordinaria de la Asamblea para el tratamiento de estos dos proyectos de ley, no obstante, de estas notas o de estos oficios, el Presidente Nato del Congreso o de la Asamblea tampoco dio lugar ni obedeció el mandato constitucional. En efecto, esto no puede quedar así, entendiendo de que el Proyecto de Ley N° 073 es un Proyecto de Ley de suspensión de plazos procesales y de continuidad jurisdiccional, cuando decimos suspensión de plazos procesales, estamos diciendo que aquellos auto prorrogados, aquellos abusivos de la Constitución, quienes, a través de una Declaración Constitucional, la 049, no solo se auto prorrogaron sino además se ampliaron la posibilidad de re postularse.

Estos señores no pueden seguir causando daño al mundo litigante y al pueblo de Bolivia, porque recordarán que a lo largo de estos meses pasados se ha dicho de manera permanente que ellos después de haber estado cesados en sus cargos el 31 de diciembre por mandato constitucional, han designado cerca de 47 vocales constitucionales para todo el país, el 7 de enero de este año, vocales constitucionales que fueron designados y posteriormente posesionados que a la fecha están ejerciendo funciones de manera ilegal e inconstitucional. Tarde o temprano tendremos nuevas autoridades jurisdiccionales en el ámbito ordinario y constitucional, y seguramente quienes ahora están siendo víctimas de esos fallos de autoridades ilegales, iniciarán acciones penales porque ellos ya no gozan de caso de corte, ya no gozan de juicio de responsabilidad porque son ex magistrados, aunque ellos insistan que el Auto Constitucional N° 049 les da la legalidad o la constitucionalidad, cosa que no es cierto porque el artículo 109 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo II establece que la autoridad nace de la ley y una declaración constitucional no es una ley.

Por eso es que, a través de la Declaración Constitucional N° 039 de manera permanente insistieron en que se dicte una Ley reconociéndoles a ellos como auto prorrogados, lo que lógicamente nunca lo habríamos hecho, ni lo haremos. En consecuencia, hay muchos daños que se están produciendo y estos dos proyectos de ley deben ser tratados de manera urgente, la Constitución nos permite, nos otorga instrumentos legales para hacerlo, la norma adjetiva constitucional también. Por ello, Presidenta, tengo propuesto un Proyecto de Resolución Camaral, por el que se ordene a la Dirección General Jurídica la interposición de una Acción de Cumplimiento en contra del Presidente Nato de la Asamblea.

De modo tal que, para este proyecto solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Resolución Camaral, que encomienda a la Dirección General de Asuntos Legales se formalice una Acción de Cumplimiento contra la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de cumplir las disposiciones constitucionales sobre el Procedimiento Legislativo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

Porque no podemos continuar con esta situación, debe aprobarse este Proyecto de Resolución Camaral –



reitero- ordenando a la Dirección General Jurídica la interposición inmediata de esta Acción de Cumplimiento.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Zamora.

**Sen. Zamora Tardío:** Gracias, Presidenta.

Yo estoy casi totalmente de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral que se está considerando y tratando, en lo que temo mucho y mi temor es fundado, es que, si interponemos una Acción de Cumplimiento, sabiendo que van a conocer los subalternos de los auto prorrogados, es obvio pues que los subalternos van a obstaculizar o van a ver la forma de sacar una Resolución en contra de nuestra Acción de Cumplimiento.

Yo en todo caso sugiero y propongo que se haga una acción penal de responsabilidad en contra de los que no quieren cumplir la Constitución y las leyes porque lamentablemente de un tiempo a esta parte (eso todos saben y el que me diga que no, que me demuestre), Bolivia ya no es un Estado de Derecho, ya es un estado de hecho, ya no hay autoridades que respeten la Constitución o si respetan las respetan cuando quieren, cuando les conviene, estamos viviendo un Estado, en una tierra sin ley, no puede ser, así no vamos a ir a ninguna parte y lo peor es que esa situación perjudica todo el país.

Pregunto ¿qué empresa, quién va a querer invertir en Bolivia?, si no se respeta la Constitución y las leyes, si los primeros que han jurado respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes son los primeros en violarla, ¿a dónde estamos yendo?, ¿a dónde nos quieren llevar?, entonces yo sugeriría que la Acción de Cumplimiento es muy peligrosa y riesgosa para que nos vaya bien, en todo caso propongo que se haga pues una Acción Penal de responsabilidades, que es lo que también corresponde cuando uno viola las leyes y la Constitución. Entonces yo simplemente quería manifestarles esa mi observación.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

**Sen.ª Santa María:** Gracias, Presidenta. A través de Usted un cordial saludo a todos los colegas.

Yo creo que todos los delitos que han venido cometiendo los Magistrados, las salas constitucionales, no solamente en este caso, ustedes han debido oír la vulneración que estamos teniendo como Comunidad Ciudadana por el Juez Campero de la Sala Constitucional, que realmente es vergonzosa, en algunos casos las salas constitucionales ven con rigurosidad el tema de quienes son los accionantes, quienes violan los derechos y no están respetando plazos, no toman en cuenta que hay lo que llaman "los terceros interesados", prácticamente cuando quiere los toma en cuenta, cuando se apersonaron, o sea prácticamente estamos en una barbarie porque ¿cuál es la diferencia entre una sociedad organizada con justicia en un Estado de Derecho?, un pilar importante es el sistema judicial y por desgracia colegas, eso se ha perdido en Bolivia, ya no estamos en un Estado de Derecho.

Lógicamente los que pretenden o creen tener el poder, porque lo tienen, les comento que no es un poder real, porque el poder real se lo ejerce a través de un verdadero liderazgo, a través de hacer lo justo, así sea que me toque a mí, a mis amiguitos o mi grupo, ese es el poder real. Cuando uno ejerce el poder a la fuerza, con maldad, con saña, con odio: este maldito es mi enemigo y ahora va ver y nos persiguen con tribunales o nos quitan el derecho a las poblaciones a proyectos, a programas, y hacen solamente caso a sus amiguitos o a los que les rinden pleitesía, no es poder real, ese es un engaño prácticamente, el poder real uno lo tiene cuando hace el bien común, pero, bueno lastimosamente estamos así en el tema judicial.

¿Qué me preocuparía de la propuesta del Senador?, como ha sucedido en Potosí, les voy a contar rápidamente, en Potosí teníamos un proceso de las 41 ambulancias tan sonadas, este señor que era nuestro Gobernador presuntamente era el autor de este delito, entonces como él estaba con el poder tanto político como legal, nadie lo tocaba, pero le denunciaron dos asambleístas, tenemos creo una Diputada que se sumó, todo bien cuando todavía él tenía el poder, el señor es evista, posteriormente se dio la vuelta la



torta, si me permiten la expresión, y los que le acusaron al señor del proceso penal resultaron denunciados por una presunta difamación, luego el señor perdió el poder, luego ya lo acusaron y están libres estos pobres de los procesos.

A mí me daría temor sinceramente, de entrar en un proceso penal y lo digo con la mayor franqueza, porque, aunque no quieren reconocerlo algunos colegas, solo Dios sabe quién tendrá el poder a futuro, cuando no se hace lo correcto todos y cada uno de nosotros vamos a ser perseguidos, evidentemente es un delito penal lo que menciona el Senador, pero cuando hay este tema constitucional la vía es la Acción de Cumplimiento, como se ha planteado, o sea, es la primera vía que tenemos que tocar.

Yo creo el Señor Choquehuanca, -hay que desgracia- habla del cóndor y que ama la equidad, pero en realidad no es así, él hace su agosto, no se da cuenta que es el segundo hombre de este país, y debería ser el segundo hombre líder de este país que haga lo correcto, que corrija, peor aún que representa a culturas milenarias como las nuestras; quechuas, aymaras, etc., donde en teoría son la reserva moral de este país y les hacen quedar tan mal a estas culturas, que los que hemos trabajado con interculturalidad sabemos la riqueza en salud, en educación, en sistemas de riego que tienen.

Entonces, creo que lo adecuado es que mandemos a una Acción de Cumplimiento, sabemos que no lo va a cumplir como dice el Senador, pero colegas va a ser una raya más al tigre, un delito más que ellos cometen y nosotros vamos a tener la prueba, porque no puede ser que se vulnere la Constitución Política de Estado, el señor Choquehuanca ha Jurado la Constitución, y uno de los artículos establece que, si en 30 días no se aprueba pasa a la Asamblea, ¿quién es él para no llamar a una Asamblea Plurinacional?, ¿qué es él?, ¿por qué se cree dueño de este país?, no podemos permitirle ese atrevimiento, ese abuso. La Constitución y las normas son para que cumplan propios y extraños, a todos nos debe cortar y los que no comprendan eso están equivocados, están contribuyendo a la formación, al empoderamiento de autócratas, de personas que se quieren apropiar del país, nadie se puede apropiar del país, deberíamos respetar con nuestras diferencias, con nuestros diferentes grupos sociales, económicos, profesionales, no profesionales, campo y ciudad.

Estos discursos nos están dividiendo desde hace mucho tiempo, mintiendo: que el indígena, que él es el bueno, el de la ciudad es el malo, que la mujer, que el hombre, que el campo y la ciudad, es falso ese discurso, una sociedad necesita de hombres correctos, respetuosos de la ley, sean hombres, mujeres, indígenas, no indígenas, de la ciudad o del campo, eso necesita un país. Pero alguien tiene que perseguir a los malos, alguien tiene que hacer lo correcto y tendría que ser el sistema judicial, que por desgracia ha perdido el rumbo, prácticamente está en manos de unos pobres señores, les digo, pobres, porque ya han perdido hasta la vergüenza de verse al espejo o de educar a sus hijos, yo creo que un hombre de bien educa a sus hijos en la línea correcta.

Entonces, colegas eso me daría un poco de temor y más bien sería mandar, creo, no soy abogada, respeto a la opinión del colega Senador, pero primero cumpliremos la vía que corresponde, que sería la vía de mandar a una Acción de Cumplimiento, veremos qué dicen, con el atrevimiento que tienen seguramente nos denegarán, pero va a ser una raya más al tigre. Ojalá en este país algún día vuelva la razón y alguien haga justicia, alguien haga que recobremos la cordura.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

**Sen.ª Castillo:** Presidenta, primero, conforme al artículo 30, quisiera ausentarme por un momento, tengo una emergencia porque han llegado varios dirigentes de mi Departamento y necesito atenderlos de manera urgente, por favor, Presidenta, eso pido al Pleno.

Segundo, me hubiese gustado que se tome en cuenta así con esa agilidad, con esa preocupación que se hubiese tomado en cuenta los proyectos de la agenda económica, seguimos insistiendo con un debate que para mí es ilegal e inconstitucional el tema de querer tocar esto de los prorrogados, cuando hay una Sentencia que exige justamente esta prórroga y no porque quieren, sino porque lamentablemente nosotros como asambleístas no hemos cumplido pues con el trabajo destinado o con el trabajo otorgado por la



Constitución Política del Estado, hasta el mes de diciembre teníamos meses y meses, y meses para poder plantear la Ley o evitar esto de la prórroga, lamentablemente no se hizo, hemos esperado hasta el último día del 31 de diciembre. Permítame hablar, si quiere hablar, tome la palabra después. A mí me indigna también las irracionalidades.

Entonces, Presidenta, personalmente voy a dar mi voto de rechazo a esa Resolución que pretenden aprobar el día de hoy, sé que lo van a hacer porque sabemos que hay un acuerdo y son mayoría pues, por consiguiente, yo me limito simplemente a reiterar mi rechazo y facultada en el reglamento, basada en el artículo 30, por favor, Presidenta, solicito que se me pueda brindar el permiso correspondiente y no solamente para mi autoridad, sino también para la Senadora Choque, con quien estamos encaminando un proyecto y justamente es con la Senadora más que necesitamos realizar esta reunión urgente.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Está solicitando permiso, en consideración del Pleno. Se le otorga el permiso Senadora Castillo.

Tiene la palabra, el Senador Dehne.

**Sen. Dehne:** Presidenta, sobre el mismo tema, creo que es un acto y una acción de relevancia, además de urgente la que ha planteado el Senador Torrez una Acción de Cumplimiento y una acción de respeto, una recuperación de dignidad de nuestra Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, lógicamente es necesaria una Ley que nos permita y nos dé libertad para cumplir estos mandatos que la misma Constitución, y la calidad de investidura que llevamos nos obliga a cumplir.

No es posible que por resoluciones o autos constitucionales se limite nuestro accionar y no podamos cumplir con nuestros deberes legislativos, una Ley como la que se está presentando es vital para el desarrollo de nuestras actividades, como asambleístas necesitamos garantías para ejercer nuestro trabajo y estas modificaciones nos las van a dar, para ejercer justamente nuestras funciones, que no olvidemos que se nos invistió con el apoyo y el respaldo de la población, es a ellos que debemos responderles.

Nos encontramos peligrosamente en una situación en la que el Tribunal Constitucional que se estableció para velar por los derechos, se creó como un tribunal de garantías, ahora se ve subordinado a quién detente el poder y se ha consolidado como un supra poder, que ahora delimita qué es lo que podemos y no podemos hacer, si es que no ya lo hemos perdido, estamos perdiendo el peso y el respeto que este poder debe tener. No es irracional pensar que nosotros necesitamos tener una Ley del poder legislativo que nos permita jerarquizar nuestras acciones dentro del rango normativo. Yo personalmente apoyo esta Ley y que de una vez por todas esto se pueda acomodar.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Montero.

**Sen. Montero:** Buen día, Presidenta. Un saludo cordial a todos los colegas senadoras y senadores.

Parece que no estamos conscientes de la situación que está viviendo esta Asamblea Legislativa, no es un tema de disidentes de creemos, disidente del mas o de comunidad ciudadana, es un tema de recuperar la institucionalidad, nos la han ido quitando, nos han ido coartando nuestros derechos constitucionales como asambleístas y nos quedamos tranquilos. Me sale roncha cuando escucho a la Senadora, no pues, ¿dónde está en la Constitución que la Sentencia Constitucional ya no puede ser apelada?, ¿dónde está en la Constitución que ellos podían auto prorrogarse?, que ese es el tema de fondo, quienes deberían garantizar la aplicación y el respeto a la Constitución la violaron, ese es el génesis del problema, esa es la situación como la estamos enfrentando, creo que ha llegado el momento queridos colegas de que no es con banderita blancas, no es exhortando, no porque estemos ya en semana santa, no es reflexionando, sino es tomando acciones concretas.

El Señor Choquehuanca ha venido lavándose la mano como Poncio Pilato toda la Gestión, no quiere ensuciarse, dice que él solamente preside la Asamblea, no decide nada, no vota nada y nos lo ha dicho de



frente, el Señor Choquehuanca ha incumplido en todos sus deberes, ¿llamó a Asamblea para la selección y la designación del Contralor?, la Comisión cumplió su tarea, preseleccionó y nunca llamó a la Asamblea para tratar este tema, eso es incumplimiento de deberes. Hoy por supuesto que está incumpliendo su deber de convocar para tratar estos dos temas, les guste o no les guste a algunos de los colegas, no interesa, no es cuestión de gusto, es cuestión de que si está en agenda se tiene que tratar y punto, si se llega a la votación se aprobará, si no se llega a la votación no se aprueba, pero esa es nuestra tarea, el discutirlo, el tratarlo y los votos definirán pues cuál es el camino a seguir.

Yo creo que las acciones y el respeto que debemos tenernos primero nosotros como senadores, darnos nuestro lugar, porque ayer escuchaba al Jefe de Bancada de la Cámara de Diputados del MAS, en tono burlesco todavía, con sátira, decía: pueden pararse de mano, que nosotros no vamos a tratar ese tema, ¿ese es el desafío del Diputado y esa es la línea que están optando?, entonces yo le diré pues: señores, no le mientan al país, no lo vamos a endeudar más y podrán pararse de cabeza, que no le vamos a aprobar su crédito, ¿esa es la posición que vamos a optar?, ¿esa es la posición que nos vamos a llevar?, no. Pienso que debemos cambiar y cumplir con lo que establece la Ley, la Ley nos dice, los proyectos de ley tenemos que debatirlo, tenemos que votar por esos proyectos ley, se apruebe o no se apruebe, esos son los dos caminos.

Entonces, en mi opinión, es el momento de que tomemos acción todos, no es cuestión de acuerdos, de pactos y si algunos se sienten minoría, pues bueno, ahora se someterán a la mayoría, así nos decían los dos primeros años, ustedes sométanse a las mayorías, y si hoy se sienten en minoría, sométanse a la mayoría y eso es con voto, no hay donde perderse. Entonces, yo apoyo todas las medidas jurídicas que se tengan que tomar en relación al Incumplimiento de Deberes del Vicepresidente del Estado, Choquehuanca, quien también es Presidente de la Asamblea y ¿por qué no?, también del Diputado Huaytari. Gracias.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Requena.

**Sen.ª Requena:** Gracias, Presidenta. Comienzo por decir que voy a aprobar esta solicitud de Dispensación de Trámite y luego la Resolución misma, pero quiero añadir algo, porque realmente indigna escuchar tanta falsedad en esta Cámara, no nos hacemos bien, ningún país va a ser grande si es que resulta que la verdad no tiene ningún valor y no es posible que una Senadora sea la que se dedique a desprestigiar para comenzar, pero con mentiras encima al Parlamento en general y a la Cámara de Senadores en particular. Yo necesito dejar en acta, Presidenta, porque si algún día alguien lee que nosotros no hemos hecho nada hasta diciembre, así ha dicho ella, que nos hemos hecho vencer con el plazo, ¿dónde estuvo esa Senadora?, ¿en qué que estaba trabajando?, ¿qué estaba haciendo?, ella sabe lo que pasó, pero está mintiendo y tiene la falta de vergüenza de hacerlo en un micrófono que deja un acta, que genera estado.

Por eso es que tengo que responder rápidamente y decirle que; por lo menos voy a defender aquí a Comunidad Ciudadana, Comunidad Ciudadana ha estado haciendo propuestas para esto de los magistrados desde inicios del 2023, Presidenta, y no somos los únicos, quisiera decirle que nosotros habíamos tenido muy bien avanzado un proceso de preselección de candidaturas a magistrados, pero vino una interposición justamente de una Acción Constitucional, que la hizo alguien que nadie sabe muy bien a quién responde, van a decir que es a la oposición, pero bien que aprovecharon eso los del constitucional, que según la Senadora está muy bien que sigan ahí, pese a como dijo el Senador Montero: eso incumple la propia Constitución, quienes debieran hacer cumplir la Constitución son los primeros en incumplirla y se permiten hacerlo a través de los instrumentos que les permite la propia Constitución, eso sí que es una aberración, una perversión lo que ha pasado aquí, se han guardado como tres meses o dos meses y pico, todo eso para demorar el proceso deliberadamente porque se querían quedar como se están quedando ahora.

Es la misma razón por la que demoraron tanto en responder y no sé si recuerdan, finalmente trataron de ponernos un estándar tan alto que era dos tercios, y dijeron, no van a poder acordar los dos tercios y pudimos acordar, este Senado dio ejemplo de lo que es ponerse adelante y generar un 144, prácticamente por unanimidad, Presidenta, y logramos reponer el proceso y otra vez ahí se metieron, lo que me parece importante decir aquí otra vez, es que re demoraron el proceso, es que está claro ahora algo que antes se



trataba de ocultar, quién realmente quiere unas elecciones judiciales, aunque no creamos que sean la solución al problema de la justicia en Bolivia, nosotros sabemos los problemas que tiene esa elección que estamos haciendo, queremos cumplir la Constitución por un lado, y tenemos que cumplirla por otro lado, pero además porque los actuales magistrados han probado estar completamente al servicio del Poder Ejecutivo y de unos intereses coyunturales, están traicionando completamente su función fundamental que es hacer cumplir la Constitución.

Insisto una vez más, los mismos que deberían hacer cumplir la Constitución, son los que la incumplen para que haya beneficios partidarios de unos o de otros, no importa aquí de quiénes son y nosotros estamos en ese afán. Tenemos aquí desde el Ejecutivo a un Ministro, cuyo nombre sinceramente no voy a mencionar, ya no quiero contribuir a esta idea de que hay hombres todopoderosos, pero que están totalmente torpedeando este proceso que es muy imperfecto, Presidenta, están entrando personas muy cuestionables, porque no podemos hacer muchos tampoco, como oposición somos un tercio pese a representar una mitad de la población boliviana, por la forma en que se distribuyen los escaños tenemos apenas un tercio, hacemos lo que podemos, presentamos impugnaciones, pero se está votando como ustedes saben en este mismo momento en las comisiones y lamentablemente ahí no podemos ir contra las mayorías que se forman a partir justamente de la unidad del MAS, de las dos alas del MAS, por eso están permitiendo que haya magistrados auto prorrogados, como el caso de Revilla, que continúen y que vayan a entrar muy probablemente a la preselección, si obtienen el voto de la Asamblea.

Presidenta, con esto termino, yo necesitaba decir aquí, que está claro quién realmente quiere esas elecciones pese a reconocer todas sus limitaciones y a estar viendo las limitaciones que tenemos por no ser mayoría, y no poder impedir que haya personas muy cuestionadas entrando, esa es una responsabilidad del MAS, del MAS entero del arcismo y del evismo, es también nuestra responsabilidad, pero en minoría porque somos minoría, pero ustedes van a ver cómo nosotros estamos tratando de evitar eso, somos nosotros los que queremos eso y está claro quiénes quieren que estos se queden auto prorrogados.

Hay algo más que necesito mencionar aquí antes de terminar, que esto fue parte de un acuerdo que están incumpliendo descaradamente y sabe qué, Presidenta, en cualquier sociedad verdaderamente próspera, la confianza es un capital importantísimo, Usted vea qué sociedades prosperan, son aquellas donde hay más confianza entre las personas, no necesariamente son las que tienen mejores leyes, que normalmente suelen tener mejores leyes porque sus parlamentos funcionan mejor, porque su sistema judicial funciona mejor.

Pero, aquí se incumple en acuerdos con un descaro que obviamente no solo le hace daño a la gente que confió y a quienes dependen de eso, sino al país entero, es una vergüenza como ha mencionado mi colega, el Senador William Torrez, que se está incumpliendo este acuerdo de tratar la 075 y la 073, y seguimos en esto, eso es lo que estamos tratando de hacer, que se cumpla un Acuerdo, que además, lo que está tratando de hacer es reponer el orden, la Ley y en este caso, la vigencia de la Constitución por encima de una auto prórroga francamente vergonzosa, y que una vez que salgan del poder, en algún momento eso va a ocurrir, van a tener que responder por algo así.

Entonces, Presidenta, cierro, por eso es que creo que necesitamos seguir dando la batalla porque esta es una más, tantas veces que estamos dando la batalla por todas partes y ellos tienen el poder de tabear, lo dijo la Senadora Santa María, ya no vivimos en un estado de derecho, estamos jugando en una cancha terrible, pero necesitamos hacer lo que podemos hacer nosotros para descargarnos un día, pero también para dar la batalla democrática aquí también en este Senado, Presidenta, que por lo demás ha dado gran ejemplo de sentido patriótico y de unidad cuando tiene que darlo. Así que, sigamos haciendo eso, inclusive con nuestros colegas arcistas, a los que les podemos tener respeto personal más allá de las diferencias, pero sí les pido a los colegas arcistas que no mientan, eso es una indignidad, mentir es una indignidad, a uno le quita la dignidad, si pudiéramos al menos no mentir y entendernos en nuestras diferencias de opiniones que son legítimas, podríamos construir un mejor país.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

**Sen.ª Escobar:** Buenos días, Presidenta, y a todos mis colegas senadoras y senadores.

Así mismo, voy a apoyar esta Resolución de Acción de Cumplimiento, que se está tratando en este momento, ya que realmente hay un descaro frontal de parte de algunos colegas que realmente indigna su intervención, de hecho, yo no quería pedir palabra, pero lo voy a hacer, nos preocupa de sobremanera que el Gobierno promueva el debilitamiento de la institución democrática, sabemos que prácticamente ha secuestrado nuestras funciones de legisladores que según lo establecido por el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, hay 23 atribuciones que nos faculta la Constitución para que nosotros podamos fiscalizar, emitir leyes, etc., un sin fin de atribuciones que nos otorga la Constitución, que ahora gracias a los arcistas -lo voy a decir así- no podemos nosotros deliberadamente llevar adelante nuestras funciones, eso preocupa de sobremanera.

Ahora tenemos que el Vicepresidente que es el Presidente Nato de la Asamblea Legislativa no pueda convocar a una Asamblea Legislativa para tratar la 073 y 075. Lo ha dicho la colega Senadora que me ha antecedido, que hay un acuerdo que prácticamente están incumpliendo, se han hecho la burla, más al contrario no han cumplido con el acuerdo y han tratado los proyectos de préstamo, que de hecho íbamos a también nosotros cumplir con el acuerdo que han consumado, no se iba a rechazar, pero han hecho caso omiso, han visto todos, el país ha visto el desastre que han hecho en la Cámara de Diputados. Entonces, es muy preocupante esta situación y no podemos tapar el sol con un dedo y decir que; está bien, que es inconstitucional.

Inconstitucional son los auto prorrogados, inconstitucional son las sentencias, las resoluciones que ahora están emitiendo estos auto prorrogados, que prácticamente están usurpando funciones, de hecho, tiene que haber responsabilidades, colegas, no podemos nosotros dejar esto así, que hoy se estén limpiando la boca diciendo que es constitucional, cuando sabemos que en la Constitución Política del Estado está plasmado que es inconstitucional el actuar de estos auto prorrogados, entonces, Presidenta, yo voy a apoyar esta Resolución que se está tratando en este momento, su dispensación, también estoy predispuesta a firmar lo que venga, también vamos a ver con los abogados el tema de accionar penalmente a estos que están haciendo de las suyas, nos están coartando nuestro trabajo de legislación, etc. Eso sería de mi parte, Presidenta y colegas. Gracias.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Vaca.

**Sen. Vaca:** Gracias, Presidenta. Buenos días, queridos colegas.

Primero, Presidenta, estoy observando que en la Sala han hecho abandono la mayoría de los colegas de la línea de Gobierno, yo no sé si han tenido o han obtenido alguna autorización de este Senado para poder retirarse de la Sesión, no sé si eso es correcto, yo le ruego por favor poner en consideración y generar la sanción que corresponda.

Segundo, Presidenta y queridos colegas, yo voy a ser muy breve en este sentido en la que definitivamente la chicana no nos puede ganar, Bolivia se está acostumbrando a que mediáticamente lo antijurídico, lo antihéroe, lo anormal sea lo normal, sea lo regular, sea lo que se valora, lo que se pondera, se aplaude la viveza criolla ¿No es cierto?, y pareciera que la chicanería es bien vista en general, que vivos que son, eso es lo que nos ha venido sucediendo porque resulta que quien intentan generar un mínimo de política sensata, de intervención sensata a través de su responsabilidad parlamentaria terminan siendo los tontos a veces para la opinión pública, para los medios o para los opinadores. Sin embargo, los que cometen irregularidades, los que cometen delitos, los que cometen obsecuencia con el poder abusivo, son realmente unos tipos muy vivos, muy astutos, que, en este caso, la Oposición no sabe controlar y no puede generarle batalla efectiva.

Esa es una vía muy insensata de mirar la política, pero es lo que sucede lastimosamente en nuestro país y nos estamos acostumbrando a que sea normal: la insensatez, la chicana, etc., y lo hemos recibido aquí en la Cámara de Senadores, cuando hemos generado y le hemos dado la posibilidad al país entre otras cosas



de pacificarlo, de encontrar rutas alternativas precisamente para destrabar el problema de las judiciales, y de poner en orden esto que ya obviamente constituye un delito mayor. En el caso de los usurpadores y prorrogados en los altos cargos judiciales, tenían que irse el 2 de enero, colegas, ya estamos terminando marzo y esta gente continúa. Escuchando al Ministro de Justicia, que termina siendo obviamente el padrino de todas estas ilegalidades, de todas estas irregularidades, no existe la mínima condición, pretensión e idea de que los auto prorrogados cesen definitivamente en sus funciones, mejor para ellos si se quedan por los siglos de los siglos, porque a ellos el statu quo de la injusticia les beneficia.

Quiero recordar también cómo es de incoherente el propio Ministro de Justicia, cuando le hacían preguntas hace como 6 meses atrás respecto a la prórroga de los actuales magistrados y jueces, él decía que era absolutamente inconstitucional y que deberían irse a su casa, revisen ustedes los archivos, que revisen los mismos medios también para traerlo de repente a colación de la conciencia ciudadana, de lo que decía el Ministro de Justicia con respecto a la prórroga, él mismo indicaba de manera muy clara que magistrados y tribunales debían irse a su casa el 2 día de enero, ¿qué hizo que cambie de parecer?, ¿qué hizo que cambie de idea, de objeto?, ¿qué hizo que ahora resulte ser el mayor defensor precisamente de esta ilegalidad?

Entonces, Presidenta y colegas estamos bajo una circunstancia muy delicada de la cual nosotros no podemos ser definitivamente parte, debemos permanentemente denunciarla y plantar lucha hasta donde se pueda, por eso yo particularmente voy a aprobar la Moción de Dispensación de Trámite de la Resolución, por consiguiente, luego la Resolución tendrá mi voto porque la considero una medida absolutamente lógica, razonable y justa, habida cuenta de la ilegalidad ya insostenible de las altas autoridades judiciales o ex altas autoridades judiciales, que quede claro, entonces yo saludo precisamente la propuesta de Resolución Camaral, y espero que tenga la repercusión necesaria y el voto de cada uno de mis colegas.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

**Sen.ª Aguilar:** En primera instancia también voy a apoyar a la Dispensación de Trámite del Proyecto de Resolución Camaral, ya han manifestado los hermanos senadores los fundamentos necesarios. Por otra parte, Senadora Presidenta, quiero pedir conforme al artículo 30 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito permiso temporal para ausentarme por unos 30 minutos en la mesa técnica que se está llevando a cabo el tratamiento del PL N° 007 "Ley de Recursos Evaporíticos y Litio", al ser esto muy importante para el Departamento de Potosí, quiero ir a ver el tema de este tratamiento en esta Mesa Técnica, por favor, 30 minutos de permiso al Pleno. Gracias.

**Sen.ª Presidenta:** A ver, el Senador Vaca decía, que hay senadores que juntos abandonaron y también el Reglamento señala el abandono, las licencias y los permisos, porque no creo que a la misma hora o al mismo tiempo todos puedan ir al baño, ni todos puedan irse por salud, la Senadora Velasco, la Senadora Ponce, la Senadora Choque, dos senadoras solicitaron, la Senadora Castillo, han solicitado permiso de un tiempo para atender a sus dirigidos.

En el marco del Reglamento General de la Cámara de Senadores, Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 30 del Reglamento General.

**Sen. Secretario:**

**"Artículo 30. (Permiso).** Es la autorización que otorga la Presidencia a solicitud verbal o escrita de las Senadoras o Senadores, para ausentarse momentáneamente o por el resto de la sesión. El abandono de la sesión sin autorización será considerado como falta."

**Sen.ª Presidenta:** Gracias, Senador Secretario. Bueno, el Reglamento es claro y la Senadora Aguilar en este instante está pidiendo 30 minutos de permiso para ausentarse.

Tiene permiso, Senadora Aguilar.



Para dar curso a la solicitud de Dispensación de Trámite, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Están presentes 22, existen 16 votos. Existe más de dos tercios, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:**

## 2. Asuntos del Día.

### 1. Proyectos de Resolución Camaral:

1.1 Proyecto de Resolución Camaral, que resuelve desconocer a todas y todos los ciudadanos que se encuentran ejerciendo de manera ilegal, los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, presentado por el Senador William Torrez Tordoya.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senador Torrez.

**Sen. Torrez:** Presidenta, como ya se ha dicho de manera abundante, el 31 de diciembre venció el plazo de quienes hasta ese momento tenían el mandato constitucional para ejercer el cargo de magistrados de las tres instituciones que conforman el Órgano Judicial más el Tribunal Constitucional. Sin embargo, de manera absolutamente inconstitucional, pero además, en esto hay que ser absolutamente claro, con el solapamiento, el encubrimiento del Órgano Ejecutivo a través del Ministro de Justicia Iván Lima, se han auto prorrogado y en lugar de manera digna hacer abandono del cargo en cumplimiento del mandato constitucional, del artículo 183, no lo hicieron, más bien lo que hicieron fue dictar una Declaración Constitucional, la 049 y a través de ella de manera abusiva, porque debe quedar claro que nadie puede dictar Resolución y juzgar en favor de sí mismo, la Constitución y las leyes establecen que quienes tienen comprometidos sus intereses deben excusarse de conocer aquellos.

Sin embargo, los ex magistrados del Tribunal Constitucional con un descaro total, fallaron para beneficio de ellos, cuando a ellos les correspondía dar un paso al costado, excusarse y convocar a sus suplentes para que conozcan y resuelvan este caso, si es que querían hacerlo, más allá de que incorporaron de contrabando la auto prórroga y la ampliación para la re postulación de ellos, cuando esta Declaración Constitucional únicamente tenía como objetivo central, el ver y definir respecto de la consulta de constitucionalidad realizada por la Comisión de Constitución de Diputados y que de manera absolutamente ilegal e inconstitucional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sin tener la legitimidad para hacerlo, solicitó la consulta de constitucionalidad. Debemos recordar, como ya dije hace un instante, a lo largo de estos meses han venido usurpando funciones, han venido vulnerando el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, que dice que todos los actos que realicen autoridades que no ejercen el cargo en el marco de la Constitución y las leyes son nulas de pleno derecho.



¿Qué significa eso?, colegas senadoras y senadores, significa que el Senado no puede mirar de manera pasible que se sigan dando arbitrariedades, que se sigan dando inconstitucionalidades, porque debemos dejar claro que estos delitos de usurpación y ejercicio indebido del cargo son delitos que rayan e incursionan en delitos de corrupción pública. Los delitos de corrupción pública por mandato constitucional no prescriben, lo que quiere decir que los ex magistrados que aún de manera abusiva con el solapamiento del Ministro de Justicia Iván Lima, todavía aún permanecen desarrollando atropellos, pero tarde o temprano tendrán que ser juzgados en la vía ordinaria, en la vía del juicio penal ordinario. Si nosotros, colegas, no tomamos postura respecto de estas ilegalidades, ciertamente mañana, pasado, cuando ya quién sabe dejemos de ser senadores, seremos convocados también dentro de estos procesos penales.

Por eso he planteado este Proyecto de Declaración Camaral, si bien es cierto no tiene un carácter coercitivo, sino más que todo declarativo, pero debe quedar claro que llegado el momento servirá como instrumento de defensa para cada uno de nosotros. Por ello en sus tres puntos, planteo en el primero: que se desconozca a los auto prorrogados, respecto de todos y cada uno de los actos que vienen realizando. No podemos reconocer, tenemos que desconocer como Senado estos actos abusivos, ilegales e inconstitucionales y esto quedará patente precisamente en esta Resolución Camaral y cuando toque tendremos el instrumento para decir que nosotros jamás estuvimos de acuerdo con estos auto prorrogados, de modo que también repudiamos en el punto dos, decimos que: repudiamos completamente estos actos abusivos de los auto prorrogados, que ahora tienen el desparpajo de todavía aún presentarse como candidatos para las elecciones judiciales.

Finalmente, el punto tercero, establece un pedido al Ministro de Justicia, que deje de ser abogado defensor de los auto prorrogados, porque, en definitiva, creo que para él sería más decoroso renunciar al cargo de Ministro y que el Presidente del Estado lo designe como vocero y defensor jurídico de los auto prorrogados, eso sería lo más digno, por eso se le está pidiendo a él en el punto tercero, que deje de ejercer el papel de vocero y defensor de los auto prorrogados.

Por ello, Presidenta y colegas senadores, de la manera más respetuosa, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Resolución Camaral, que resuelve desconocer a todas y todos los ciudadanos que se encuentran ejerciendo de manera ilegal, los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura.

Porque lo menos que podemos hacer por dignidad y recuperación de la imagen institucional del Senado, es eso.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Para dar curso a la solicitud de Dispensación de Trámite, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** En Sala 25 senadores, votaron 17. Existen dos tercios, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **2. Proyectos de Declaración Camaral:**

2.1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Colegio Nacional Loa", de la Localidad Taha del Departamento de Potosí, presentado por la Senadora Elena Judith Aguilar Flores.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Vega.

**Sen.ª Vega:** Gracias, hermana Presidenta.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Colegio Nacional Loa", de la Localidad Taha del Departamento de Potosí, en conmemoración a sus cincuenta aniversarios de creación (Bodas de Oro).

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Villa Imperial de Vichacla", por sus 50 años de fundación al servicio de la sociedad del Departamento de Potosí, presentado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Casso.

**Sen. Casso:** Gracias, hermana Presidenta. Buenos días.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Villa Imperial de Vichacla", por sus 50 años de fundación al servicio de la sociedad del Departamento de Potosí.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite,



para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.3 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al Instituto de Investigaciones "Juan Araos Uzqueda", por sus 40 años de vida institucional, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

**Sen.<sup>a</sup> Escobar:** Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Instituto de Investigaciones "Juan Araos Uzqueda", por sus 40 años de vida institucional, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

b) De reconocimiento al representante en el motociclismo de velocidad de Bolivia Sergio Theo García Soria Galvarro por su larga y reconocida carrera deportiva, su desempeño deportivo mismo que ha logrado dejar en alto el nombre de nuestro país en distintos lugares del mundo.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

**Sen.ª Escobar:** Hermana, Presidenta.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al representante en el motociclismo de velocidad de Bolivia Sergio Theo García Soria Galvarro por su larga y reconocida carrera deportiva, su desempeño deportivo mismo que ha logrado dejar en alto el nombre de nuestro país en distintos lugares del mundo.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.4 El Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, en sus 29 años de trayectoria revolucionaria como la fuerza política más grande de la historia boliviana, logrando articular al movimiento campesino y la lucha social.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Torrez.

**Sen. Torrez:** Presidenta, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, en sus 29 años de trayectoria revolucionaria como la fuerza política más grande de la historia boliviana, logrando articular al movimiento campesino y la lucha social.

Durante cuyo periodo ciertamente se han incorporado importantes transformaciones en el Estado boliviano, fundamentalmente en la Constitución Política del Estado, con el reconocimiento y la incorporación y la inclusión de 36 naciones que hasta el 7 de febrero del 2009 ciertamente eran invisibilizados. Creo que estos y otros hechos hacen de que con luces y sombras el Movimiento Al Socialismo ha sido, es y será uno de los instrumentos más importantes para los bolivianos. Solicito en consecuencia, reitero, la Dispensación de Trámite para el tratamiento de esta Declaración Camaral.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite,



para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existen 25 presentes en Sala, existen 8 votos. No existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda rechazada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

b) De reconocimiento a la Cooperativa Minera "27 de Marzo" R.L., por sus 36 años de creación, a celebrarse el día 27 de marzo de 2024, por su gran labor en el ámbito del cooperativismo minero.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Casso.

**Sen. Casso:** Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Cooperativa Minera "27 de Marzo" R.L., por sus 36 años de creación, a celebrarse el día 27 de marzo de 2024, por su gran labor en el ámbito del cooperativismo minero.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Colegio Técnico Humanístico "1ro de Abril", por su 55 aniversario, a celebrarse el 1 de abril del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de los niños y adolescentes del Municipio de Potosí, presentado por la Senadora Ana María Castillo Negrette.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

**Sen.<sup>a</sup> Ponce:** Gracias, hermana Presidenta. A través de su persona saludar a todos los colegas senadores y a todos los que nos están viendo por transmisión en vivo de la Cámara de Senadores.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Colegio Técnico Humanístico "1ro de Abril", por su 55 aniversario, a celebrarse el 1 de abril del presente año, por su invaluable contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de los niños y adolescentes del Municipio de Potosí.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.6 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al M.Sc. Ing. Augusto Medinaceli Ortiz, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

**Sen.ª Rasguido:** Presidenta, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al M.Sc. Ing. Augusto Medinaceli Ortiz, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional. Acto de reconocimiento a efectuarse el 1 de abril del presente año, en conmemoración al Aniversario de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Oruro.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



**Sen. Secretario:**

b) De reconocimiento al Ing. Rómulo Beltrán Quiroz, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

**Sen.<sup>a</sup> Rasguido:** Presidenta, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Ing. Rómulo Beltrán Quiroz, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. Acto de reconocimiento a efectuarse el 1 de abril del presente año.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.7 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al "Splendid Club Oruro", por sus 65 años de aporte al bienestar social, presentado por el Senador Fernando Dehne Franco.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Dehne.

**Sen. Dehne:** Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al "Splendid Club Oruro", por sus 65 años de aporte al bienestar social del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia. A celebrase el 2 de abril del año en curso.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.



**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.8 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje a la ciudad de Potosí al recordarse los 479 años, desde aquel 1º de abril de 1545, reconociendo su invaluable contribución al progreso económico de Bolivia, presentado por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

**Sen.ª Santa María:** Presidenta, solicito la Dispensación del Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje a la ciudad de Potosí al recordarse los 479 años, desde aquel 1º de abril de 1545, reconociendo su invaluable contribución al progreso económico de Bolivia.

También deseo, colegas, pedirles su apoyo, este acto de conmemoración se va a llevar a cabo en el Cerro Rico, en sí, ahí ha convocado la Señora Alcaldesa y también comentarles que en el cerro la cúspide se está desmoronando prácticamente, o sea, es de COMIBOL, digamos, la atribución de dar las concesiones mineras, existe un Decreto Supremo que ordena que salgan por encima de la cuota 4400, porque una esperanza para la ciudad de Potosí a la altura en la que vivimos es el turismo y nuestro cerro es como lo dije alguna vez, está desde el escudo, pero lastimosamente sigue siendo depredado, nadie se niega a la minería, pero a algunos señores de estas cooperativas alguien debería ponerles un alto en el tema de por lo menos conservar la forma cónica de lo que es nuestro cerro, se va desmoronando y hay muchos hundimientos. Entonces, va a ser algo muy interesante que se lleve a cabo aquí este homenaje y pido a ustedes su aprobación para que también conozcan que el Senado rinde su homenaje en este nuestro monumento nacional como es el Cerro Rico y a la ciudad de Potosí.

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

**Sen. Secretario:**

### 3. Asuntos en Mesa.

**-Nada en carpeta-**

**Sen.ª Presidenta:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.



**Sen. Secretario:**

#### **4. Informes de Comisiones.**

##### **1. Proyecto de Ley:**

1.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 077/2022-2023 C.D. "Que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión cultural originaria de la música y danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz". (Informe impreso y distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

**Sen. Secretario:**

**INFORME PL N° 001 C.N.P.I.O.C.I.  
PL N° 077/2022-2023 C.D.  
4° SESIÓN DE COMISIÓN**

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO  
CAMPELINOS CULTURA E INTERCULTURALIDAD  
LEGISLATURA 2023 - 2024**

##### **INFORMA:**

**ASUNTO: P.L. N° 077/2022-2023 C.D. "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA EXPRESIÓN CULTURAL ORIGINARIA DE LA MÚSICA Y DANZA DE LA MOHOZEÑADA, AUTÓCTONA DE MOHOZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ".**

**FECHA:** La Paz, 30 de enero de 2024

##### **1. ANTECEDENTES.**

En fecha 15 de enero de 2024, mediante Nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción se recibe en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el P.L. N° 077/2022-2023 C.D. "Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión cultural originaria de la música y danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz", el mismo que fue solicitado en reposición por la Sen. Simona Quispe Apaza mediante Cite: CS.PV/NI/025/2023-2024.

En fecha 17 de enero de 2024, ingreso Nota con Cite: ALP.S-CJIOC. N° 17/2023-2024, dirigida a la Sen. Cecilia Moyoviri Moye - Presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, del Dip. Honorio Chino Mamani, Solicitando el Tratamiento y Aprobación de manera oportuna del P.L. N° 077/2022-2023 C.D.

De fecha 17 de enero de 2024, ingreso Nota de la Comunidad Originaria Mohoza, dirigida a la Sen. Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e

Interculturalidad, Invitación a la Festividad del Tata San Sebastián y Aniversario de la Mohozeñada, asimismo solicitan el tratamiento oportuno y aprobación del P.L. N° 077/2022-2023 C.D.

El 23 de octubre de 2023, el Dip. Jerges Mercado Suarez, Presidente de la Cámara de Diputados, remite al Sen. Andónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, mediante CITE: P. N° 886/2022-2023, el PL N° 077/2022-2023 C.D. que, "Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Expresión Cultural Originaria de la Música y Danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz", para fines constitucionales de conformidad a lo establecido por el numeral 5 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado. Proyecto de Ley que fue remitido, mediante la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores en fecha 26 de octubre de 2023 a la Comisión de Naciones Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la legislatura 2022-2023, para su respectivo análisis e informe de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, el cual fue archivado debido a la culminación de la Legislatura 2023-2024.

En vista de que el referido P.L. N° 077/2022-2023 C.D. "Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión cultural originaria de la música y danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz", a fs. 166, fue repuesto en la 37ª Sesión Ordinaria de Cámara de Senadores y remitido a la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesinos e Interculturalidad correspondiente al periodo legislativo 2023-2024, para su respectivo análisis, revisión e informe, el mismo que cuenta con Informe de la Comisión de Naciones Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Diputados Legislatura 2022-2023, respuestas del Ejecutivo, Entidades Territoriales Autónomas y antecedentes documentales, de acuerdo al siguiente detalle:

De fecha 22 de junio de 2023, se tiene el Informe de APROBACIÓN CON MODIFICACIONES del P.L. N° 077/2022-2023 C.D. "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA EXPRESIÓN CULTURAL ORIGINARIA DE LA MÚSICA Y DANZA DE LA MOHOZEÑADA, AUTÓCTONA DE MOHOZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ", emitido por la Comisión de Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, el mismo que fue remitido al Pleno de la Cámara de Diputados y Aprobado.

De fecha 25/04/2023 con CITE: ALP/CD/CHC/INT/ N° 078 - 2023 el Dip. Freddy López Choque Secretario del Comité de la Hoja de Coca, remite a la Dip. María Elena Pachacuta T. - Presidenta de la CNYPIOCCI de la Cámara de Diputados, el informe del comité concluyendo en la APROBACIÓN CON MODIFICACIONES del P.L. N° 077/2022 - 2023 C.D. "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA EXPRESIÓN CULTURAL ORIGINARIA DE LA MÚSICA Y DANZA DE LA MOHOZEÑADA, AUTÓCTONA DE MOHOZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ".

## 2. MARCO JURÍDICO.

### 2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

**Artículo 98.** Par. **I.** La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional de Bolivia Comunitario. Par. **III.** Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el País.

**Artículo 99.** Par. **I.** El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. Par. **II.** El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley; Par. **III.** La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y



la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

**Artículo 100.** Par. **I.** Es patrimonio de la naciones y pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías... (sic...)

**Artículo 158.** Par. **I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley: Núm. **3.** Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

**Artículo 162.** Par. **I.** Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional: Num.**2.** Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus cámaras.

**Artículo 298.** Par. **II.** Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: Num.**25.** Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado.

**Artículo 300.** Par. **I.** Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: Núm. 19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.

**Artículo 302.** Par. **I.** Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, en su jurisdicción: Núm. **16.** Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal. Núm. **31.** Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción.

## **2.2. LEY N° 031 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ" 19/07/2010.**

**Artículo 86. (PATRIMONIO CULTURAL).** Par. **I.** El nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas: Núm. **1.** Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural; Num. **2.** Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional; Num. **4.** Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental; Num. **5.** Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural; Num. **6.** Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado, Par. **II.** Los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: Núm. **1.** Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas oficiales del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. Num. **2.** Elaborar y desarrollar normativas departamentales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. Num. **3.** Apoyar y promover al consejo departamental de culturas de su respectivo departamento. Num. **4.** Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico culturales. Par. **III.** Los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: Núm. **1.** Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural



municipal y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. **Num. 2.** Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. **Num. 3.** Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico culturales.

### **2.3. LEY 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019)**

**Artículo 1. (Objeto)** La presente Ley tiene por objeto normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano.

**Artículo 4.- (Definiciones). Par. III.** El Patrimonio Cultural Inmaterial, es el conjunto de representaciones manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad, se transmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.

**Artículo 5. (Patrimonio Cultural Boliviano).** El Patrimonio Cultural Boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales por parte de la naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

**Artículo 6. (Clasificación).** El Patrimonio Cultural Boliviano, se clasifica en: patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.

**Artículo 7. (Patrimonio Cultural Inmaterial) Par. I.** Se entiende por Patrimonio cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad; Par. II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos; Núm. I. Se transmite de generación en generación; Num.2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia; Num.3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Par. III. De manera enunciativa y no limitativa, se manifiesta en los siguientes ámbitos (modificado por ley 1220 de 30 de agosto de 2019): Num.2. Tradiciones y expresiones orales; Num.5. Espiritualidad, ritualidad y actos festivos Núm. 7. Música y danza.

**Artículo 34. (Declaratorias de Patrimonio). Par. I.** Los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural. **Par. II.**, Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afro boliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. **Par. III.** La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.



**Artículo 35. (Declaratorias de Patrimonio Cultural Nacional).** Par. I. Es el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material.

**Artículo 36. (Declaratorias de las Entidades Territoriales Autónomas).** I. Los Órganos Legislativos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinos, en razón del interés que, revista un bien o manifestación cultural, podrán emitir declaratorias de Patrimonio Cultural, en el marco de su jurisdicción y competencia. Par. II. Las declaratorias de Patrimonio cultural de las entidades territoriales autónomas, pueden ser ratificadas como patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo a su reglamentación específica.

## **2.4. DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.**

**Artículo 1. (OBJETO).** El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias; y modificar el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.

**Artículo 115.** Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran: Letra a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país; Letra b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación; Letra c) Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales. Letra f) Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional; Letra j) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes, Letra m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas; Letra s) Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas.

## **2.5. LEYES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE DECLARATORIA.**

- El 21/06/2021, el Honorable Concejo Municipal Autónomo de Colquiri, mediante Ordenanza Municipal N° 002/2010, Declara Cuna y Patrimonio Cultural e Intangible de la Mohozeñada (Anatiri) al Cantón "Mohoza Lanza".
- El 17/02/2012, el Gobernador del Departamento de La Paz, Cesar Hugo Cocarico Yana, mediante, Ley Departamental N° 14/2012, sanciona, "Declaratoria de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Departamento de La Paz a la Expresión Artística y Danza de la Mohozeñada Originaria de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi.

## **2.6. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

**Artículo 1.** Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado y que los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

**Artículo 124. (Presentación y requisitos).** Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.

**Artículo 128. (Remisión a Comisión).** Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

**Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión).** Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.

Si la Comisión no remite su Informe en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración directa del asunto por el Pleno. Las consultas a los diferentes órganos y entidades estatales deberán ser respondidas en un plazo máximo de diez días hábiles, computables a partir de su recepción por parte de la autoridad jerárquica.

**Artículo 130 (Informe de Comisión). Parágrafo I.** Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

**Parágrafo II.** Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe.

**Parágrafo III.** Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

**Parágrafo IV.** Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

**Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I.** Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán:

- a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes.  
Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.
- b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate.
- c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

**II.** Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

**Artículo 135. (Impresión y Distribución).** La Presidencia dispondrá la impresión y distribución inmediata de los informes de Proyectos de Ley a todas las Senadoras y Senadores, por lo menos veinticuatro horas antes de su inclusión en el Orden del Día.

**3. INFORMES SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 077/2022-2023 C.D. "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA EXPRESIÓN CULTURAL ORIGINARIA DE LA MÚSICA Y DANZA DE LA MOHOZEÑADA, AUTÓCTONA DE MOHOZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ".**

Se procedió a la revisión y análisis de los antecedentes documentales remitidos por la Cámara de Diputados, legajo que contiene las respuestas a las consultas e Informe de Aprobación emitido por la Comisión de



Naciones Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Diputados a fs. 166, del P.L. N° 077/2022-2023 C.D. que "Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la Expresión Cultural Originaria de la Música y Danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz", el mismo que cuenta con la documentación respaldatoria suficiente para la Aprobación de acuerdo al siguiente detalle:

### 3.1. INFORME DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE COLQUIRI.

De fecha 22/09/2021, mediante DESP/AE/CITE N° 446/2021, el Alcalde del Municipio de Colquiri, remite nota con referencia: RESPONDE A LA NOTA DE FORMA POSITIVA, expresando que *no existe objeción para que se declare con una Ley Nacional el P.L. N° 244/2020 - 2021*, adjuntando a la vez informe Técnico y Jurídico GAMC/DGAJ N° 57/2021, mismos que concluyen y recomiendan: *No existe objeción ni impedimento legal para la declaratoria de la Ley 244/2020 - 2021 y recomiendan se remitan dichos informes a la CNYPIOCI - ALP para su sanción y su promulgación.*

### 3.2. INFORME DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

De fecha 15/10/2021 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Gobernador Santos Quispe Quispe, mediante GADLP/DGO/NEX-N° 1161/2021, emite, RESPUESTA A PROYECTO DE LEY EN CONSULTA, anexando, Informe Técnico GADLP/SDTC/DC/INF N° 352/2021; Informe legal GADLP/SDTC/INF-215/2021, e Informe GADLP/AG/DDN/INF-N° 112/2021, *concluyendo: Es Viable, sin embargo solicita se complemente la exposición de motivos mediante una carpeta técnica; asimismo ampliar la justificación de la declaratoria y adjuntar el expediente técnico; además, el proyecto se debe adecuar a la CPE.; Ley 530; Decreto Supremo N° 25350 y al formulario D-PCI 001/2015*, se recomienda al final se remitan dichos informes a la Cámara de Diputados de la ALP para su consideración y fines consiguientes.

### 3.3. INFORME DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

De fecha 05/11/2021 mediante Nota con Cite: **DESP. MCyDD-MD-E-N° 1297/2021**, la Sra. Ministra Sabina Orellana Cruz, remite al Sr. Luís A. Arce Catacora - Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, nota con referencia de, REMITE INFORME SOBRE PROYECTO DE LEY EN CONSULTA N° PL. 244/2020 2021, acompañando Informe Técnico MCYDD/VI/DGPC/UHCI N° 274/2021 e INFORME Legal MCYDD -DGAJ-UAJ-INF N° 152/2021, mismos que en conclusiones y recomendaciones refieren: *Su inviabilidad por falta de documentación etnohistórica que sustenten el origen del Mohoza y no contar con base sólida de justificación para ser declarada "originaria" por lo que, recomiendan, remisión a opinión jurídica y posterior a la Comisión, tanto del informe técnico como legal en fines de subsanar.* (Informe que ingresa a la CNYPIOCI en fecha 9/5/2022 remitido por Cámara de Diputados, Secretaría General, Unidad de Apoyo o la Técnico Legislativa y Servicios Informáticos).

En fecha 20/07/2022 mediante Nota con Cite: **DESP.MCYDD-NE-N° 0655/22**, la Ministra Sra. Sabina Orellana Cruz, remite al Sr. Luís A. Arce Catacora - Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, nota con referencia, Proyecto de Ley en Consulta N° 106/2021 2022, adjuntado Informe Técnico INF/DGPC/UHCI N° 0136/2022 e Informe Legal INF/MCDyD/DGA/UAJ N° 0079/2022, que en conclusiones y recomendaciones señalan: *inviabilidad e improcedencia del proyecto de ley en virtud de que el proyecto se orienta hacia el reconocimiento de su originalidad de la expresión en Mohoza Lanza, aspecto que no corresponde a una ley de declaratoria*, asimismo, en razón de que esta expresión se practica en las 20 provincias del departamento de La Paz, además de Oruro y Cochabamba, por lo que, debe ser ajustado sin mencionar la comunidad, municipio, provincia o departamento y recomiendan coordinar con otras comunidades y en conjunto construir un proyecto de ley que reconozca a la danza de la Mohozeñada en todo el País con proyección de su postulación a nivel





internacional UNESCO. (Informe que ingreso a la CNYPIOCI en fecha 21/09/2022 remitido por Cámara de Diputados, Secretaría General, Unidad de Apoyo a la Técnica Legislativa y Servicios Informáticos).

### 3.4. OTROS DOCUMENTOS DE APOYO Y RESPALDO AL P.L. N° 077/2022-2023 C.D.

- En fecha 21/06/2021, en la comunidad dc Marquirivi de la sub Central Pampahasi de la Central Agraria Mixta Originaria Caluyo - Mohoza de la Cuarta Sección, Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz se realiza la socialización de Proyecto de Ley y concluida, las autoridades otorgan su consentimiento y apoyo al proyecto de ley. Firman y sellan al final del documento.
- Formulario D-PCI-001-2021 Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, debida y correctamente llenada.
- El consentimiento del Comité Ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", respaldando el Proyecto de Ley 244/2020-2021.
- Resolución N° 01/2022 de la Comunidad Originaria Mohoza Lanza en la cual resuelve declarar el reconocimiento de la Mohozeñada que tiene su origen en la Comunidad Mohoza, naciendo de ahí su nombre originario.
- Un CD, que contiene la diferencia de la danza antigua y la danza moderna, las costumbres, las vestimentas y las ritualidades.

### 3.6. MESAS TÉCNICAS REALIZADAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE SUBSANAN LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PLANTEADAS POR EL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

El 15/09/2022, en oficinas del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos se instaló **la Primera Reunión de Mesa Técnica**, para tratar el Proyecto de Ley N° 106/2021-2022, estuvieron presentes: la Asesora del Diputado proyectista, Técnicos del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, Autoridades y Comunarios de Mohoza, los cuales después de debatir, concluyen: Realizar una Segunda Mesa Técnica en fecha 22/09/2022, con los mismos asistentes, más la participación de los Diputados miembros del Comité, Representantes y Autoridades del Municipio de Colquiri, con el propósito de subsanar las observaciones y otorgar viabilidad al Proyecto de Ley.

El 22/09/2022 en las oficinas del Comité de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, se instala la **Segunda Mesa Técnica** en la cual se exponen y se debate sobre las conclusiones y recomendaciones de los Informes Legal y Técnico insertos en **DESP.MCDD-NE-N° 0655/22**, arribando a las siguientes conclusiones:

- 1) *Se modifica el nombre de: "DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL, INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE LA MÚSICA Y DANZA AUTÓCTONA DE LA MOHOSEÑADA ORIGINARIA DE MOHOZA LANZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ", redactándose de la siguiente manera:*

**"SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA EXPRESIÓN CULTURAL ORIGINARIA DE LA MÚSICA Y DANZA DE LA MOHOZEÑADA, AUTÓCTONA DE MOHOZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ".**

Para concretizar certeramente la originalidad de la danza y música se sustituye "**Artística**" por "**Cultural Originaria**"; se complementa el término "**Autóctona**" como lugar de procedencia y por último se suprime la palabra "**Lanza**", en razón de ser una acuñación a partir del año 1920 por las guerrillas del General José Miguel Lanza, puesto que el nombre Mohoza proviene desde la época de la Colonia.

- 2) *Con referencia a las observaciones de falta de consentimiento de los demás municipios que reproducen este elemento cultural, los mismos acompañan documentos y un CD de lo que se tiene:*

- *El consentimiento del Comité Ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", respaldando el Proyecto de Ley 244/2020-2021.*



- *La Resolución N° 01/2022 de la Comunidad Originaria Mohoza Lanza en la cual resuelve declarar el reconocimiento de la Mohozeñada que tiene su origen en la Comunidad Mohoza y de ahí nace su nombre.*
- *Se adjunta el C.D. que contiene la diferencia de la danza antigua y la danza moderna, las costumbres, las vestimentas y las ritualidades.*

Subsanadas las dos observaciones esgrimidas por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (**insertos en el Informe DESP.MCDD-NE-N° 0655/22**), a la vez que los técnicos y representantes del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización que participaron de la Mesa Técnica, otorgan su aceptación y conformidad a las modificaciones presentadas por representantes y autoridades del lugar, por lo que consiguientemente la Mesa Técnica concluye con la **Viabilidad del Proyecto de Ley N° 106/2021-2022**.

#### 4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Para el tratamiento, análisis, revisión e informe del **Proyecto de Ley P.L. N° 077/2022-2023, "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA EXPRESIÓN CULTURAL ORIGINARIA DE LA MÚSICA Y DANZA DE LA MOHOZEÑADA, AUTÓCTONA DE MOHOZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ"**, se consideraron los antecedentes documentales, los informes del Órgano Ejecutivo, las Mesas Técnicas y las disposiciones legales vigentes sobre la materia en análisis, remitidos por la Cámara de Diputados.

En cuanto al tratamiento, análisis, revisión e informe del Proyecto de Ley, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, considera que el referido Proyecto de Ley, remitido por la Cámara de Diputados el mismo que en su momento e instancia ya fue elevado en consulta al Órgano Ejecutivo y Entidades Territoriales Autónomas, mismo que cuenta dentro del legajo documental de respaldo con las correspondientes respuestas y observaciones, las cuales merecieron en su momento la realización de 2 Mesas Técnicas (La 1° de fecha 15/09/2022 y la 2° de fecha 22/09/2022), como resultado de las sugerencias y observaciones realizadas por el Ministerio de Cultural de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, y que fueron subsanadas y complementadas para su respectiva Aprobación, contando con la conformidad y aceptación del Ministerio de Culturas de Culturas Descolonización y Despatriarcalización como ente Rector dentro del Estado Plurinacional del Bolivia, quien tiene como misión y visión el reconocimiento y valoración de nuestras culturas, expresiones artísticas y el diálogo intercultural de los pueblos y naciones indígena originario campesino, comunidades interculturales de las ciudades y afro bolivianos.

Bajo este lineamiento, el referido P.L. **N° 077/2022/2023 C.D. "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA EXPRESIÓN CULTURAL ORIGINARIA DE LA MÚSICA Y DANZA DE LA MOHOZEÑADA, AUTÓCTONA DE MOHOZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ"**, el cual cuenta con la aprobación y viabilidad del Órgano Ejecutivo a través del ente Rector y quien tiene tuición directa en estos temas y asuntos de declaratoria de Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial como lo es el Ministerio de Culturas de Culturas Descolonización y Despatriarcalización, y las Entidades Territoriales Autónomas quienes son los principales actores y sectores involucrados en la revisión, tratamiento, viabilidad y aprobación del referido proyecto de ley, y siendo que los informes fueron emitidos por las actuales autoridades del ente rector, quienes se encuentran vigentes y en pleno ejercicio en sus funciones y atribuciones, bajo esta visión, criterio y análisis la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, considera, que, no es necesario enviar nuevamente en consulta el referido Proyecto de Ley objeto de análisis y/o pedir que las ya referidas autoridades del ente rector ratifiquen los informes de apoyo y viabilidad, con respecto al asunto objeto de tratamiento y análisis en cuestión.

Con el objetivo de contar con respaldos y evitar futuras observaciones al respecto, desde el momento en que el referido Proyecto de Ley objeto de análisis y debate, fue remitido a esta Comisión, se hizo conocer al Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización mediante Notas con Cites: CNPIOCI-CMM



Nº 0209/2023-2024 recepcionado en fecha 16/01/2024, CNPIOCI-CMM Nº 0215/2023-2024 recepcionado en fecha 17/01/2024 y CNPIOCI-CMM Nº 0220/2023-2024 recepcionado en fecha 24/01/2024, el Tratamiento y Radicatoria de éste y otros proyectos de ley, para lo cual en las ya señaladas notas, se hace referencia a la necesidad de una reunión de manera urgente para coordinar los lineamientos, criterios técnicos – jurídicos y las mesas técnicas respecto al tratamiento, análisis, revisión, aprobación y/o rechazo de los proyectos de ley elevados en consulta a esta cartera Ministerial, haciéndose hincapié a los plazos que se tiene para la emisión de los Informes de Comisión con respecto a los Proyectos de Ley de acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Senadores.

De acuerdo a este criterio técnico y legal, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, además de considerar las importantes características autóctonas y tradicionales que se manifiestan como la expresión artística, cultural y originaria en la música y danza de la Mohozeñada de Mohoza en el Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, y siendo el objetivo principal el de proteger la identidad cultural e historia de esta región, que aún mantiene viva las creencias, ritos, costumbres y formas de vida que aún se practican buscando establecer el sentido de pertenencia como bolivianos y evitar la expropiación de nuestras danzas, músicas y culturas por parte de otros países vecinos y siendo que, además cumple con lo establecido para declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial y cuenta con **Informe de Viabilidad y Aprobación** procedente de la Cámara de Diputados mismo que se encuentra sustentado con las mesas técnicas, informes y documentación de respaldo, en la cual fueron partícipes los representantes designados por las autoridades Ministeriales actuales, por lo que se considera importante la aprobación y viabilidad sin modificaciones del presente Proyecto de Ley.

## 5. CONCLUSIÓN.

Por lo precedentemente expuesto, normativa vigente, informes técnicos y jurídicos, documentos de respaldos y mesas técnicas que sustentan al presente proyecto de ley, en la cual fueron partícipes representantes designados por el ente Rector dentro del Estado Plurinacional de Bolivia como lo es el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y que además se contó con la participación y apoyo de otras entidades departamentales, municipales y otros sectores sociales interesados, en consecuencia sin ingresar en mayores consideraciones, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, **CONCLUYE** en la importancia de **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Ley, P.L. Nº 077/2022/2023, "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA EXPRESIÓN CULTURAL ORIGINARIA DE LA MÚSICA Y DANZA DE LA MOHOZEÑADA, AUTÓCTONA DE MOHOZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ", toda vez que es necesario e importante la protección, conservación, promoción y puesta en valor del Patrimonio Histórico Cultural Inmaterial y Material del Estado Plurinacional de Bolivia.

## 6. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores en el marco de la Constitución Política del Estado, Reglamentos General de la Cámara de Senadores, normativas vigentes, resultados de los informes, leyes declarativas de las entidades territoriales autónomas y las mesas técnicas realizadas, recomienda la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del Proyecto de Ley **P.L. Nº 077/2022-2023, "SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LA EXPRESIÓN CULTURAL ORIGINARIA DE LA MÚSICA Y DANZA DE LA MOHOZEÑADA, AUTÓCTONA DE MOHOZA DEL MUNICIPIO DE COLQUIRI DE LA PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ".**

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de las senadoras y senadores miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 30 de enero de 2024.



Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

**Sen.ª Presidenta:** Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

**Sen. Secretario:**

## PROYECTO DE LEY N° 077/2022 - 2023

### LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL.

#### D E C R E T A:

**ARTÍCULO 1.** Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión cultural originaria de la música y danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, por ser una expresión viva de las comunidades Indígenas Originario Campesinas del Estado Plurinacional de Bolivia.

**ARTÍCULO 2.** El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri, en el marco de sus competencias, quedan encargados de implementar políticas, programas y proyectos de protección fortalecimiento, promoción, difusión y salvaguardia garantizando la originalidad de la "expresión cultural originaria de la música y danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza" del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.

Remítase la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los diez días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez; Presidente; Diputado José Maldonado Jemio, Tercer Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

**Sen. Secretario:**

**ARTÍCULO 1.** Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión cultural originaria de la música y danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, por ser una expresión viva de las comunidades Indígenas Originario Campesinas del Estado Plurinacional de Bolivia.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

**Sen. Secretario:**

**ARTÍCULO 2.** El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Colquiri, en el marco de sus competencias, quedan encargados de implementar políticas, programas y proyectos de protección fortalecimiento, promoción, difusión y salvaguardia garantizando la originalidad de la "expresión cultural originaria de la música y danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza" del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, la Senador Ponce.

**Sen.ª Ponce:** Gracias, Presidenta.

La verdad estoy muy contenta, esta mohozeñada nace de la provincia Inquisivi, en el Distrito de Mohoza, en el Municipio de Colquiri. Es declarado patrimonio cultural departamental el año 2010, nosotros allá como provincia Inquisivi siempre estamos con esa alegría de poder bailar la mohozeñada, tenemos unos pasos que quizás hoy hubiéramos querido demostrar con mi bloque, no tengo de una u otra manera la vestimenta de esta cultura de la mohozeñada que se refleja en la naturaleza que tiene a nivel nacional, ustedes saben que la vestimenta de nuestros hermanos colquireños son un sombrero lleno de flores, la vestimenta totalmente colorida como les estaba explicando, al color de la naturaleza. La verdad, nuevamente quedo agradecida y a la vez un poco triste, este Proyecto de Ley debería haberse aprobado, no sé, dos meses antes, estaba ya en Agenda para ser aprobado, pero bueno, nosotros no somos quienes decidimos que entra la Agenda y que no.

Un poco, estamos tristes la verdad, nuestra provincia está de luto por la pérdida irreparable de nuestro hermano Eduardo Abelo, representante de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), quien ha sido un promotor para que este Proyecto de Ley salga adelante, él era guía, era un líder indiscutible, fue quien ya estaba promoviendo para hacer un festival de la danza de la mohozeñada a nivel nacional en el Municipio de Colquiri. También desde aquí de la Cámara de Senadores, quiero hacer un saludo hasta allá en el cielo, que el Proyecto ya ha sido aprobado, por fin, y nuevamente



nosotros como la Provincia Inquisivi estamos agradecidos porque este Proyecto de Ley haya salido a flote, gracias de verdad. Será en otra oportunidad donde ustedes también estén invitados para acompañarnos y disfrutar de esta danza que es realmente muy colorida y a la vez muy activa.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senador Aguilar.

**Sen.ª Aguilar:** Gracias, hermana Presidenta.

Solicito la Reconsideración de la Ley "Que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión cultural originaria de la música y danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz".

**Sen.ª Presidenta:** Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** No existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

## **2. Proyectos de Minutas de Comunicación:**

2.1 De la Comisión de Política Internacional, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 023/2023-2024, que recomienda a la Ministra de Relaciones Exteriores, gestione de manera prioritaria ante el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el nombramiento de un nuevo Cónsul de Bolivia en el Municipio de Guajará-Mirin del Estado de Rondonia de la República Federativa del Brasil. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

**Sen. Secretario:**

### **COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL**

**LEGISLATURA 2023 – 2024**

**INF- CS - CPI N° 06/2023 - 2024**

### **INFORME**

**ASUNTO:** Proyecto de Minuta de Comunicación a la señora Ministra de Relaciones Exteriores.



**FECHA:** La Paz, 20 de marzo de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional ha elaborado el presente informe:

## **1. ANTECEDENTES.**

El Senador Walter Justiniano, presenta a la Presidencia de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Celinda Sosa Lunda, conforme el Artículo 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

## **2. NORMATIVA LEGAL.**

### **Constitución Política del Estado.**

**Artículo 265. I.** El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana.

**Artículo 172.** Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:

**5.** Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir a los funcionarios extranjeros en general.

**Artículo 298. I.** Son competencias privativas del nivel central del Estado: **8.** Política exterior.

### **Ley N° 465 de 19 de diciembre de 2013, Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia**

**Artículo 7°. - (Ministerio de Relaciones Exteriores)** El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como Máxima Autoridad Ejecutiva, representación legal e institucional, a la Ministra o el Ministro de Relaciones Exteriores, con rango de Embajadora o Embajador Plenipotenciario y Extraordinario, máxima instancia jerárquica y de decisión del Servicio Central y del Servicio Exterior, en cuanto a la ejecución y coordinación de la política exterior boliviana.

**Artículo 18°. - (Consulados) I.** Los Consulados constituyen las representaciones del Estado Plurinacional de Bolivia ante otro Estado, destinadas a proteger los derechos fundamentales de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, representar sus intereses, otorgar servicios y atender solicitudes de bolivianas y bolivianos, extranjeras y extranjeros.

**II.** Los Consulados se hallan a cargo del Cónsul General, Cónsul, Vice Cónsul o Agente Consular, quienes, de acuerdo a cada caso y por orden de sucesión o jerarquía, ejercen la función y representación legal de la oficina y circunscripción consular respectiva, y cumplen sus funciones en el marco de la Política Exterior Boliviana, tienen dependencia de la Ministra o el Ministro de Relaciones Exteriores y de la Viceministra o el Viceministro del área, se hallan bajo la supervisión y coordinación política y estratégica de la Embajadora o el Embajador respectivo.

### **Ley N° 1407 de 09 de noviembre de 2021, PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"**

**Artículo 2. (APROBACIÓN).** Se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones",



que en Anexo forma parte integrante de la presente Ley.

**Plan de Desarrollo Económico Y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".**

**Eje 9.** Integración y Relaciones Internacionales con Soberanía

**Meta. 9.2.** Liderar a Nivel Mundial la Diplomacia por la vida para el Fortalecimiento de los Países y Pueblos,

**Resultados 9.2.2** Se ha impulsado la política y gestión consular del país bajo un enfoque de derechos humanos y ciudadanía universal a través de una atención digna, cálida y oportuna de compatriotas en el exterior.

**Acciones. 9.2.2.1** Fortalecer los derechos y defensa de los intereses de los compatriotas bolivianos en el exterior.

**Indicadores.** Porcentaje de atención de servicios consulares requeridos con oportunidad y calidad.

**Decreto Supremo Nº 4857 de 06 de enero de 2023, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.**

**ARTÍCULO 17.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE RELACIONES EXTERIORES).** Las atribuciones de la Ministra(o) de Relaciones Exteriores, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

**c)** Dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, los servicios consulares y la participación del Estado Plurinacional, en organismos y foros internacionales;

**ARTÍCULO 18.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN CONSULAR E INSTITUCIONAL).** Las atribuciones del Viceministerio de Gestión Consular e Institucional, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

**g)** Coordinar el relacionamiento con las misiones diplomáticas y consulares, y con las representaciones de organismos y agencias internacionales acreditadas ante el Estado Plurinacional, cuando corresponda;

**Reglamento General de la Cámara de Senadores**

**Artículo 1. (Naturaleza y Objeto).** El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

**Artículo 160. (Naturaleza y Objeto).** Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

**3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.**

La norma fundamental en el Parágrafo I del Artículo 265 señala que el Estado promueve las relaciones de integración social, política, cultural con los demás Estados, en ese sentido, cabe señalar que producto de las relaciones diplomáticas que el Estado boliviano ha generado con la República Federativa del Brasil, ha implicado establecer mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos de las bolivianas y bolivianos en el territorio brasilero a través de servicios consulares para el cuidado y ejercicio de los derechos





humanos y seguridad personal.

Del mismo modo, la “Política Exterior” es competencia privativa del nivel central del Estado, en el entendido que, el Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de las relaciones diplomáticas con la República Federativa del Brasil ha establecido como política exterior servicios consulares para personas bolivianas que migren al Estado de Brasil y puedan tramitar su residencia de manera legal de tal manera que puedan estar orientados o asesorados en situaciones de emergencia o precautelar sus derechos en territorio extranjero.

En ese sentido, con el propósito de que el Estado Plurinacional de Bolivia pueda garantizar los servicios consulares, la Constitución Política del Estado señala que es atribución del Presidente del Estado nombrar a los servidores consulares conforme Ley según el numeral 5 del Artículo 172, por lo mencionado, se debe considerar que uno de los elementos que permite consolidar la política exterior del Estado es que el Gobierno garantice el funcionamiento de los servicios consulares en los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia ha instalado oficinas consulares a fin de contar con representación de personal consular nombrados por el Presidente del Estado para el beneficio de las y los bolivianos residentes en el exterior.

Cabe mencionar que, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene, según los datos publicados por la ONU en el año 2020, 927.244 personas emigrantes, lo que supone un 7,77% de la población de Bolivia, siendo que 49.289 personas migraron a la República Federativa del Brasil que en su equivalente representa al 5,31% de emigrantes, en ese sentido, la migración al país vecino del Brasil representa una cantidad de personas migrantes importantes por factores de oportunidad laboral, búsqueda de mejores condiciones de vida o establecer lazos familiares formales, a razón por lo que es necesario contar con los servicios consulares para garantizar su protección y ejercicio de sus derechos.

Por lo mencionado, las personas migrantes bolivianas al Municipio de Guajará-Mirim de la República Federativa del Brasil llega a una cantidad de cinco mil (5000) residentes aproximadamente según la información descrita en los antecedentes de la solicitud del presente proyecto de Minuta respaldado por fuentes del Municipio de Guayaramerín - Bolivia, motivo por lo que el Estado Plurinacional de Bolivia ha instalado una oficina consular para atención de tramites o asesoramiento acorde a las solicitudes o necesidades de las bolivianas o bolivianos residentes, por lo mencionado, en el marco de las relaciones diplomáticas de ambos Estados, la República Federativa de Brasil ofrece a los residentes bolivianos en el Municipio de Guajará-Mirim acceso gratuito a la salud a través del Sistema Único de Salud de Brasil con una cantidad de 3.121 servicios de atención médica anual.

Bajo ese contexto, conforme los pedidos de las personas del Municipio de Guayaramerín del Departamento del Beni y además de las solicitudes de los residentes bolivianos en el Municipio de Guajará-Mirim del Estado de Rondonia de la República Federativa del Brasil, en la que solicitan se gestione ante el Presidente del Estado el nombramiento lo antes posible del titular de la autoridad Consular de Bolivia en el Municipio de Guajará-Mirim – Brasil para garantizar a la comunidad boliviana el acceso a los servicios consulares que incluyen el apoyo de la emisión de documentos y la asistencia legal en cuanto a su situación de residencia y apoyo a los trámites para el acceso gratuito al Sistema Único de Salud de Brasil.

En ese sentido, el Decreto Supremo Nº 4857 de 6 de enero de 2023 en el inciso c) del Artículo 17 establece que la Ministra de Relaciones Exteriores es la encargada de dirigir los servicios consulares, siendo necesario contar con una autoridad titular consular para coordinar los asuntos de servicios consulares y atender los requerimientos de las personas residentes bolivianas en el Municipio de Guajará-Mirim de la República Federativa del Brasil es pertinente de que el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia nombre a la autoridad consular para la atención a los requerimientos de las personas bolivianas residentes.

Por otro lado, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” aprobado mediante Ley Nº 1407 de 09 de noviembre de 2021 conforme el Artículo 2, en el Eje 9 se tiene como un lineamiento central a la Integración y Relaciones Internacionales con Soberanía, que tiene como **Meta. 9.2.** Liderar a Nivel Mundial la Diplomacia por la vida para el Fortalecimiento de los Países y Pueblos, proyectando como **Resultados**



**9.2.2** Se ha impulsado la política y gestión consular del país bajo un enfoque de derechos humanos y ciudadanía universal a través de una atención digna, cálida y oportuna de compatriotas en el exterior y **Acciones. 9.2.2.1** Negociar alianzas y acuerdos comerciales para diversificar las exportaciones con valor agregado, así como los **Indicadores.** Porcentaje de atención de servicios consulares requeridos con oportunidad y calidad, por lo señalado anteriormente, con el nombramiento del titular de la autoridad consular en el Municipio de Guajara-Mirim del Estado de Rondonia de la República Federativa de Brasil, se obtendrá un porcentaje positivo que aporte al cumplimiento del 80% de atención de servicios consulares que fue proyectado al 2025.

Por tanto, conforme el numeral 5 el Artículo 172 de la norma fundamental conforme la Ley N° 465 de 19 de diciembre de 2013 Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresado en el Artículo 18, permitirá brindar el servicio consular a 5.000 personas residentes bolivianos aproximadamente en Municipio de Guajara-Mirim del Estado de Rondonia de la República Federativa de Brasil, para poder beneficiarse con el apoyo de trámites legales y en el marco de las relaciones diplomáticas de ambos Estados gozar del acceso a la salud gratuita para los residentes, previo trámite correspondiente mediante autoridad titular consular en Municipio de Guajara-Mirim del Brasil.

#### 4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes que fueron revisados y conforme lo analizado, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores **es viable** por promover el fortalecimiento de la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, así como de nombrar al personal consular oficial para brindar atención de servicios consulares requeridos de manera eficiente y oportunidad a las personas bolivianas residentes en el Municipio de Guajará-Mirim del Estado de Rondonia de la República Federativa del Brasil.

#### 5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores recomienda al Pleno camaral **APROBAR con modificaciones** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno camaral.

Firman: Senador Félix Ajpi Ajpi, Presidente Comisión de Política Internacional; Senador Rodrigo Paz Pereira, Secretario Comité de Relaciones Económicas Internacionales; (No firma por licencia) Senadora María Roxana Nacif Barboza, Secretaria Comité de Asuntos Exteriores, Interparlamentarios y Organismos Internacionales.

#### PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

**RECOMENDAR**, a la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y conforme sus atribuciones establecidas en el Artículo 17 de los incisos c) del Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023 de Organización del Órgano Ejecutivo.

**Primero.** Gestionar de manera prioritaria ante el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia el nombramiento de un nuevo Cónsul de Bolivia en el Municipio de Guajará-Mirim del Estado de Rondonia de la República Federativa del Brasil, conforme establece la Constitución Política del Estado, la Ley N° 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y las disposiciones legales vigentes para atención oportuna de trámites legales y/o asistencia consular a las bolivianas y bolivianos residentes.

**Segundo.** Coordinar mediante la autoridad correspondiente, un proceso de transición de gestión referente

al estado de situación de los diferentes tipos de trámites que el Consulado este realizando, además del estado de la documentación y personal de apoyo juntamente con los funcionarios de la oficina consular de Guajará-Mirim del Estado de Rondonia de la República Federativa del Brasil, a fin de poder desempeñar las funciones asignadas a la autoridad consular titular de manera eficiente para el beneficio de las bolivianas y bolivianos residentes.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

El Senador Vaca, tiene la palabra.

**Sen. Vaca:** Gracias, Presidenta.

Breve, simplemente quiero pedir el apoyo de todos mis colegas para la aprobación de esta Minuta, habida cuenta de la necesidad y urgencia de contar con este cuerpo diplomático en la población fronteriza de Guajará-Mirim, en el Estado de Rondonia, ahí al frente de nuestra población Guayaramerín en el Beni, además del número de compatriotas nuestros que viven, trabajan y desarrollan todas sus actividades en esa región, y obviamente que también se vieron afectadas de alguna manera el día sábado 23 en el Censo, pero aquí hay una cosa muy importante que puede servir para reflexión y alguna acción futura, cuando uno pregunta a los compatriotas qué opinan de los cuerpos diplomáticos, sobre todo de los organismos consulares, ellos siempre indican de que prefieren ellos ser quienes sugieran y quienes elijan a este cuerpo diplomático.

Todo el tema consular, ellos pretenden obviamente indicarle o sugerirle al Gobierno Central, a su país, nombres o cosas, porque es una cuestión de confianza, de deferencia, de estar atendiendo a ese tipo de población y a compatriotas nuestros en general. En algunos otros países donde tenemos consulados, nuestros compatriotas se quejan del servicio de estos cuerpos, no es cierto, de estas instituciones, habida cuenta de que no hacen un buen servicio, de que ponen demasiados obstáculos, que son maltratados, etc. Entonces, sería bueno, de repente, en otro tipo de acción o de otro instrumento que tengamos como Cámara de Senadores, poder sugerir, obviamente, al Ministerio de Relaciones Exteriores esta consideración que es expresada por nuestros compatriotas allá donde ellos viven, sobre todo en poblaciones de frontera. Yo les pido por eso su colaboración y aprobación de la Minuta presentada por el Senador Walter Justiniano.

**Sen.ª Presidenta:** No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 024/2023-2024, que recomienda a los Ministros de Planificación del Desarrollo, de Economía y Finanzas Públicas y a la Ministra de Relaciones Exteriores, se incorpore en todos los Proyectos de Ley que aprueban contratos de préstamo, un artículo adicional mediante el cual estos ministerios presenten de manera trimestral informes respaldados y documentados a la Presidencia de la Asamblea Plurinacional, sobre el avance y ejecución de los proyectos financiados con el préstamo". (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

**Sen. Secretario:**

**CPPEyF – PMC N° 05/2023-2024**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL  
CAMARA DE SENADORES  
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

**INFORMA**

**ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS; Y A LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES.**

**I. ANTECEDENTES.**

La Senadora Simona Quispe Apaza, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Planificación del Desarrollo, Ministro de Economía y Finanzas Públicas; y Ministro de Relaciones Exteriores, para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

**II. FUNDAMENTO LEGAL.**

**La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:**

**p) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.**

- **Artículo 316.** La función del Estado en la economía consiste en: Numeral 2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.
- **Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8, 17, 19 y 20** señala que: Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: Aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social, Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas, Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes y Controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado.
- **Artículo 321, Parágrafo IV.** Dispone que Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.
- **Artículo 322** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

**q) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"**

- **Artículo 2.** Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

**r) DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.**

- **Artículo 38, inciso I).** Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.
- **Artículo 125.** Los Anteproyectos de Ley originados en el Órgano Ejecutivo, antes de ser propuestos al Órgano Legislativo, seguirán el procedimiento establecido para los proyectos de Decreto Supremo.

**s) REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.**

- **Artículo 46.** (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- **Artículo 160.** (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.
- **Artículo 161.** (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.
- **Artículo 162.** (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

### **III. ANÁLISIS.**

Desde el inicio de la Legislatura 2020 a la gestión 2024, el Presidente del Estado Luis Alberto Arce Catacora, a través del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, remitió varios Proyectos de Ley que aprueban los créditos y préstamos externos a la Cámara de Diputados y luego a la Cámara de Senadores para su tratamiento, aprobación y sanción de los proyectos de Ley, para que posteriormente el Órgano Ejecutivo promulgue los Contratos de préstamos, lamentablemente los mismo hasta la fecha no se tiene ninguna información sobre la ejecución financiera y avance físico de los créditos y préstamos internacionales por parte de los Ministerios ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Desde la gestión 2020 a la fecha se han promulgado 29 leyes que aprueban contratos de préstamos, donde se ha incrementado el porcentaje de la deuda externa a nivel nacional, considerando que el estado boliviano



ya se encontraría en el límite de los préstamos externos.

En fecha 29 de agosto de 2023 la Sala Constitucional Primera de La Paz, admitió que los Ministros no podrían ser interpelados mientras que el Tribunal Constitucional resuelva la acción de amparo enviada en consulta, quienes se ampararon en una acción ilegal, de esta manera impidiendo y coartando la fiscalización a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por lo que los ministerios correspondientes ya no permiten llevar a cabo la atribución constitucional de fiscalización de los Senadores de manera efectiva, a través de los procedimientos establecidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, ya que al momento de requerir las Peticiones de Informes Escritos (PIEs) a los Ministerios del Órgano Ejecutivo, las respuestas de estas fiscalizaciones son insuficientes y no remiten la documentación solicitada, lamentablemente los Ministros nos remiten un link de la institución como respuesta, por lo que de esta manera, el ejercicio de investigar y transparentar el manejo de estos recursos por parte del Órgano Ejecutivo es insuficiente para los legisladores, por lo que es pertinente que la Asamblea Legislativa Plurinacional realice la fiscalización de las Leyes que aprueban contratos de préstamos con la finalidad de realizar una fiscalización efectiva y transparente sin ningún vicio de prohibición.

Por lo expuesto, los Proyectos de Ley de créditos y préstamos externos requieren incorporar un artículo de fiscalización, donde obligue al Órgano Ejecutivo para que, a través de los Ministerios a cargo, presenten informes al Órgano Legislativo sobre la ejecución financiera y ejecución física de los créditos y préstamos externos hasta la finalización del proyecto.

El Órgano Ejecutivo en los Proyecto de Ley de contratos de préstamos, debe incorporar un artículo, donde señale que los Ministerios correspondientes a cargo de la ejecución de los créditos y préstamos internacionales, que deben brindar información trimestral y documentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.

#### IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Minuta de Comunicación; sea **aprobado con modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

#### PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON MODIFICACIÓN)

**RECOMIÉNDESE**, al Ministro Planificación del Desarrollo, Lic. Sergio Armando Cusicanqui Loayza; Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Marcelo Montenegro Gómez García y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa Lunda, que en el marco de sus atribuciones y funciones enmarcadas en el Artículo 38, inciso I) del Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero de 2023 y la Constitución Política del Estado.

Se incorpore en todos los Proyectos de Ley que Aprueban Contratos de Préstamo, un artículo adicional con



el siguiente texto: *"Artículo...- El Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la o las Entidades Ejecutoras, presentaran de manera trimestral informes respaldados y documentados a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien remitirá en el día estos informes a las presidencias de las Cámaras de Senadores y Diputados, sobre el avance y ejecución de los proyectos financiados con el préstamo"*.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.3 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 025/2023-2024, que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, envíe un equipo profesional para el avalúo de la afectación de la zonas, viviendas e infraestructura del Municipio de Cobija. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

**Sen. Secretario:**

### COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INF – CS - CEPPII N° 006/2023-2024

#### INFORME

**ASUNTO:** Proyecto de Minuta de Comunicación al señor Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

**FECHA:** La Paz, 21 de marzo de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

#### 1. ANTECEDENTES.

En fecha 01 de marzo de 2024, el Senador Julio Diego Romaña Galindo, presenta a la Presidencia de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, Proyecto de Minuta de Comunicación con CITE: J.D.R.G. N° 019 / 2023 - 2024 dirigido al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Ing. Edgar Montaña Rojas, para su respectivo tratamiento de acuerdo a normativa.



El municipio de Cobija a través de su Decreto Municipal No. 06/2024 de fecha 28 de febrero de 2024 es declarado como zona de desastre, debido a la inundación pluvial causado por el desborde del río Acre.

De acuerdo al Informe Técnico GAMC/UGR/INF/No. 09/2024 emitido por la Unidad de Gestión de Riesgo del GAMC, informa sobre el evento natural de inundación que afecta al municipio señalando que las mesas técnicas del Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres COMURADE, realizó el cumplimiento a la identificación y el conocimiento del riesgo dentro del municipio de Cobija, sobre la extrema subida y desborde del río Acre, donde se concluye con la recomendación a la Máxima Autoridad Ejecutiva la **declaratoria de Desastre** en el municipio de Cobija por inundación.

De esta manera emerge el Informe Técnico DPE/GAMC/007/2024 de fecha 28 de febrero de 2024, con relación a las condiciones presupuestarias que indica en su parte conclusiva y de recomendaciones que **la institución no cuenta con la capacidad de solventar presupuestaria ni económicamente las necesidades y requerimientos a cumplir con las familias albergadas en los diferentes centros, así como las necesidades que se presenten dentro la post inundación**, evidenciando la limitación presupuestaria para afrontar el conjunto de gastos que implica la atención de las familias y personas damnificadas por el evento natural, inundación, que afecta al Municipio de Cobija actualmente.

El informe jurídico GAMC/DJ/INF.JUR. No. 034/2024, de fecha 28 de febrero de 2024. emitido por la Dirección Jurídica, mediante el cual, después de valorar el reporte del informe Técnico de la Unidad de gestión de Riesgo sobre las condiciones en la que se encuentran 18 barrios del municipio de Cobija, que se encuentra afectado por los efectos climatológicos generados por la inundación, afectando a 915 familias y 3064 personas damnificadas, y el Informe Técnico de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en mérito a todos los antecedentes descritos ut supra, concluye la necesidad de emitir DECLARATORIA de DESASTRE en el municipio, por efectos meteorológicos pluviales, que provocaron inundaciones en el Municipio de Cobija - Pando, afectando los barrios y comunidades señaladas, dañando infraestructura de unidades educativas, viviendas, instituciones públicas, privadas y otros, debiendo tomarse acciones técnicas, administrativas y legales correspondiente, con la finalidad de atender a las familias y personas damnificadas, debiendo cumplirse los procedimientos respectivos a tal fin.

El Gobernador de Pando, Regis Richter, en fecha 29 de febrero una vez convocado al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), realizó la **declaratoria de emergencia** por la crecida de ríos e inundaciones que afectan a varios municipios del departamento de Pando, sobre todo a la capital Cobija.

El Departamento de Pando, principalmente el municipio de Cobija, se encuentra gravemente afectado por la inundación, que de acuerdo a los informes descritos se advierte el desplazamiento de numerosas familias a albergues temporales, donde el municipio ha perdido la capacidad de proveer la alimentación necesaria; por lo que se pidió ayuda a distintas entidades, incluso a la cooperación internacional.

Cumpliendo con las formalidades correspondientes en fecha 06 de marzo del Presente año, se sostuvo una reunión con el personal técnico del Senador proyectista de instrumento camarál, en el cual se solicitó, complementar la información, para ajustar la recomendación en el marco de las atribuciones conforme establece el Reglamento.

## NORMATIVA LEGAL

### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

**Artículo 62** Determina que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.

**Artículo 76. I.** El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores.



**Artículo 108 numeral 11.** Son deberes de las y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.

## **REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.**

**Artículo 1.** (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

**Artículo 160.** (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

## **LEY N° 548 CÓDIGO NIÑO NIÑA ADOLECENTE.**

**ARTÍCULO 12. (PRINCIPIOS).** b) Prioridad Absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la **asignación de recursos**, en el acceso a servicios públicos, **en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad**, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.

**ARTÍCULO 164. (TIPOS DE POLÍTICAS).** I. Son políticas públicas en materia de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, las siguientes:

b) De Asistencia, que comprenden políticas necesarias para proteger a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, debido a la extrema pobreza, **desastres naturales** u otras condiciones que impidan el desarrollo de sus capacidades.

## **LEY No. 602 DE GESTIÓN DE RIESGOS.**

**Artículo 39 (DECLARATORIA DE SITUACIONES DE DESASTRES Y/O EMERGENCIAS).** c) Num. II.- Podrán declarar desastre Municipal, cuando la magnitud del evento cause daños de manera tal, que el municipio no pueda atender con su propia capacidad económica y/o técnica, situación en la que se requerirá asistencia del Gobierno Departamental quien previa evaluación definirá su intervención.

**DECRETO MUNICIPAL No. 06/2024** de fecha 28 de febrero de 2024, el cual declara en situación de DESASTRE por inundaciones al Municipio de Cobija a causa de las precipitaciones pluviales, en el marco normativo establecido en la Ley No. 602 de 14 de noviembre de 2014 de Gestión de Riesgos, estableciendo la vigencia del régimen de excepción por un tiempo de 6 meses a partir de su publicación.

**Ley N° 1407 de 09 de noviembre de 2021, PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES".**

**ARTÍCULO 2. (Aprobación).** Se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en Anexo forma parte integrante de la presente Ley.

**Decreto Supremo N° 4857, de 06 de enero de 2023, de Organización del Órgano Ejecutivo.**

**ARTÍCULO 63.- (Atribuciones de la Ministra(o) de Obras Públicas, Servicios y Vivienda).** Las atribuciones de la Ministra(o) de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:



f) Proponer, promover, coordinar y dirigir políticas y normas de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, ferroviario y otros, cuando el alcance abarque más de un departamento y/o tenga carácter internacional;

## 2. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La motivación que promueve la emisión del instrumento de Minuta de Comunicación es a consecuencia de los desastres naturales acaecidos en el departamento de Pando municipio de Cobija, del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo, a pedido y motivación del Sen. Julio Diego Romaña Galindo, que tiene el propósito de apoyar y coadyuvar a todos los habitantes del Departamento de Pando, con la intención de reactivar las actividades económicas y poder generar flujo de comercio, a fin de promover nuevamente las actividades económicas, por lo cual es necesario que desde el Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda a través de las instancias correspondientes, se trabaje en una estrategia que tenga como finalidad, restituir las operaciones en todos los servicios que fueron dañados por el temporal climatológico, como son: el transporte y comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia y fortalecer el comercio y turismo del Departamento de Pando.

Por lo anteriormente mencionado, el Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigida al Órgano Ejecutivo...", en ese entendido, la recomendación al Órgano Ejecutivo está fundamentada en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

Por otra parte, con relación al análisis jurídico formal del proyecto de Minuta de Comunicación con la normativa vigente, la naturaleza de la recomendación que tiene el instrumento, es rehabilitar las operaciones y todas las actividades económico comerciales en el municipio de Cobija del Departamento de Pando.

Por tanto, por los antecedentes descritos y las recomendaciones que integran en el proyecto de Minuta de Comunicación al Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda el cual se enmarca en la Ley, inciso f) del Artículo 63, inciso c) del Artículo 64, inciso e) del Artículo 57, inciso f) del Artículo 61, el inciso l) del Artículo 105 del Decreto Supremo Nº 4857, del 06 de enero de 2023, de Organización del Órgano Ejecutivo, por lo que corresponde remitir las recomendaciones a través del instrumento camaral de Minuta de Comunicación al Ing. Edgar Montaña Rojas.

## 3. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes presentados y la información sistematizada, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas en el Artículo 1 y el Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación **es viable** para continuar con su tratamiento.

## 4. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Santos Ramos Socpaza, Secretario en Ejercicio Comité de Energía, Hidrocarburos,



Minería y Metalurgia; (No firma por licencia) Senadora Paola Andrea Fernández Rea, Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

### PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

"Recomiéndese al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,

1. Envíe un equipo profesional para el avalúo de la afectación de las zonas, viviendas e infraestructura del Municipio de Cobija, y propenda medidas urgentes para contrarrestar, en su caso evitar a futuro, sucesos como los recientes y formular una política de prevención de las consecuencias de las lluvias y otros fenómenos que afectan año a año, al Departamento de Pando, sea en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, otros municipios afectados y otras instituciones competentes, solicitando que el informe y avalúo se ha presentado a la Brigada Parlamentaria de Pando respectivamente.

2. El incremento de recursos económicos destinados a cubrir las contingencias registradas por lluvias, en el departamento de Pando.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

2.4 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 026/2023-2024, que recomienda a la Contralora General del Estado a.i., realice auditorías al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de las gestiones 2021, 2022 y 2023, en cuanto a los procesos de contratación de personal, contratación y compra de bienes y servicios y a los procesos de adjudicación de obras. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

**Sen. Secretario:**

### COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INF – CS - CEPPII N° 007/2022-2023

### INFORME

**ASUNTO:** Proyecto de Minuta de Comunicación a la Contralora General de Estado, Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera.



**FECHA:** La Paz, 21 de marzo de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

## 1. ANTECEDENTES.

En fecha 05 de marzo de 2024, la Senadora Soledad Flores Velásquez, presenta a Presidencia de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores Proyecto de Minuta de Comunicación con CITE: C-AMIOCyR Int. N° 051 / 2023 - 2024 dirigida a la Contralora General del Estado, Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera, para su tratamiento de acuerdo a normativa.

En fecha 08 de marzo del Presente, se sostuvo una reunión con el personal técnico de la Senadora proyectista con respecto a este instrumento camaral, en que se solicitó complementar información para ajustar la recomendación en el marco de las atribuciones.

En este entendido se pone en conocimiento que el Gobernador Departamental de Santa Cruz de la Sierra, Mario Joaquín Aguilera Cibrián realizó públicamente denuncias de pagos por avances de obras parciales sin avance físico, contratación de personal sin la experiencia necesaria, adquisiciones de activos y servicios sin registro adecuado, hasta la falta de mantenimiento en equipos médicos en hospitales de tercer nivel, mencionando textualmente que "Existe esta obra vial a la que se le han cancelado más de cinco millones de bolivianos, siendo que por avance no correspondía", "Lamentablemente también se han contratado personas sin la experiencia necesaria para el cargo, es decir, se ha encontrado personal sin cumplir las normas.

De las irregularidades que apuntó Mario Joaquín Aguilera Cibrián es de la adquisición de activos y servicios donde dijo se han identificado claramente; compras que no tienen registro en el acta de recepción como es el caso de la compra de equipos de perforación por un valor de 279 mil bolivianos.

A su vez es también claro, que existen deudas por compras de bienes y servicios que no se encuentran registradas contablemente en el sistema de gestión pública y que esto es solo una muestra de algunos procesos de auditoría que revela la existencia de una deuda de 2,3 millones de bolivianos.

Ante estas denuncias donde se hubiera mal utilizado el uso de los recursos públicos que son de toda la población del Departamento de Santa Cruz, es fundamental y de interés de todos los bolivianos una investigación imparcial y objetiva a través de las instituciones llamadas por ley como es la Contraloría General del Estado, a través de diversas auditorías de acuerdo a normativas y procedimientos establecidos.

## NORMATIVA LEGAL.

### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

**El artículo 158.-** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: Núm. 17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

**Artículo 213 I.** La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.

**El Artículo 217.** La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo.



**LEY No. 1178**

Artículo 1º.- La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

Artículo 2º.- Los sistemas que se regulan son:

b) Para ejecutar las actividades programadas:

- Administración de Personal.

- Administración de Bienes y Servicios.

Artículo 3º.- Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio.

Asimismo, el Artículo 10 de la Ley 1178 indica: El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes preceptos: a) Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; simplificará los trámites e identificará a los responsables de la decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago. b) Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su manejo. c) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o liquidación de empresas del Estado, se realizará previa autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones.

La Ley Nº 1178 en su Artículo 13 señala: El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos y estará integrado por: a) El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna; y b) El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas.

**Artículo 42** del texto de la Ley 1178 indica: Para el ejercicio del Control Externo Posterior se establecen las siguientes facultades:

d) La Contraloría podrá examinar en cualquier momento los registros y operaciones realizadas por las entidades sujetas al Control Gubernamental.



**LEY DEPARTAMENTAL Nº 214 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ,  
LEY DEPARTAMENTAL DE 31 DE MAYO DE 2021**

**ARTÍCULO 13 (ATRIBUCIONES DE AUDITORÍA GENERAL).** - La unidad de Auditoría General, tendrá las siguientes atribuciones: 1) Vigilar y evaluar el cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración, de los instrumentos de control interno incorporados a ellos y otras normas aplicables. 2) Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Departamental. 3) Analizar los resultados y eficiencia de las operaciones del Ejecutivo Departamental. 4) Controlar el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, en concordancia con las políticas, objetivos y metas propuestas. 5) Elevar informes de auditoría a la Gobernadora o el Gobernador para subsanar errores o deficiencias operativas en la Administración Departamental, recomendando la implantación de nuevos procesos para optimizar su funcionamiento.

6) Ejecutar Auditorías Especiales, Financieras, Operativas, Técnicas y otras de manera confiable y oportuna a todas las dependencias del Ejecutivo Departamental. 7) Elevar los informes de auditoría a las instancias que correspondan para el ejercicio del respectivo control externo posterior. 8) Realizar las auditorías internas a los Establecimientos de Salud de tercer nivel. 9) Ejercer la labor de Auditoría Interna y el Control Gubernamental.

**REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

**Artículo 1. (Naturaleza y Objeto).** El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

**Artículo 46 (Naturaleza).** - Las comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, Según reglamento específico.

**Artículo 160 (Naturaleza y Objeto).** Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado. Defensoría del Pueblo, fiscalía general del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

**2. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.**

La motivación que promueve la emisión del instrumento de Minuta de Comunicación parte por las denuncias realizadas por el Gobernador del departamento de Santa Cruz del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo, a pedido y motivación de la Sen. Soledad Flores Velásquez, por la preocupación latente del mal uso de los recursos que se han realizado en la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra; por otra parte, con relación al análisis jurídico formal del proyecto de Minuta de Comunicación con la normativa vigente, la naturaleza de la recomendación que tiene el instrumento es de realizar auditorías y auditorías especiales al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de las gestiones 2021, 2022 y 2023 en cuanto a los procesos de contratación de personal, contratación y compra de bienes y servicios, a los procesos de adjudicación de obras y sus respectivos pagos, tomando en cuenta las denuncias públicas realizadas por el Gobernador del departamento de Santa Cruz Mario Joaquín Aguilera Cibrián.

Por tanto, el antecedente descrito las recomendaciones que integran en el proyecto de Minuta de Comunicación a la Contralora General del Estado Lic. Nora Herminia Mamani, por lo que corresponde remitir las recomendaciones a través del instrumento camaral de Minuta de Comunicación a la Contralora General del Estado.

**3. CONCLUSIÓN.**

Por los antecedentes presentados y la información sistematizada, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en virtud al Artículo 1 y el Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación **es viable** para continuar con su tratamiento.

#### 4. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Santos Ramos Socpaza, Secretario en Ejercicio Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; (No firma por licencia) Senadora Paola Andrea Fernández Rea, Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

#### PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Se recomienda a la Contralora General del Estado Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera, que de acuerdo a sus facultades establecidas por ley, realice Auditorías y Auditorías Especiales al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de las gestiones 2021, 2022 y 2023 en cuanto a los procesos de contratación de personal, contratación y compra de bienes y servicios y a los procesos de adjudicación de obras y sus respectivos pagos, tomando en cuenta las denuncias públicas realizadas por el Gobernador del Departamento de Santa Cruz Mario Joaquín Aguilera Cibrián.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase a la Contraloría General del Estado.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

#### 3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 049/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa Nacional Litoral, por sus 50 años de fundación, al servicio de la educación de la Comunidad de Colquencha – Collana del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

INF-CPSES N° 16/2023-2024  
**PDC N° 049/2023-2024**



**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL**  
**COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

**INFORME:**

**ASUNTO:** PDC N° 49/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LITORAL"

**FECHA:** La Paz, 19 de marzo de 2024.

**I. ANTECEDENTES.**

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 06 de marzo de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 05 de Marzo de 2024, presentado por la senadora Virginia Velasco Condori mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la **Unidad Educativa "Nacional Litoral"**, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Nota de solicitud unidad educativa "Nacional Litoral"
- Historial de la unidad educativa "Nacional Litoral"
- Reseña histórica.
- Resolución Ministerial de educación N° 3461/2023
- Acta de fundación mediante sello notarial N° 2 registro N° 19882019.
- Registro de la Unidad Educativa N° 0174

**II. MARCO LEGAL.****Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

**Reglamento General Cámara de Senadores.**

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición





oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

### III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa Nacional Litoral-Colquencha fue fundada el 23 de marzo de 1974 conforme consta en el acta de refundación de la Unidad Educativa Nacional-Litoral, de 21 de julio de 2021.

Mediante Resolución Administrativa N° 3461/2023 de 23 de agosto de 2023 se actualiza la resolución administrativa de legal funcionamiento de la Unidad Educativa Fiscal "Nacional Litoral" que funciona con el nivel de educación secundaria comunitaria productiva.

La Unidad Educativa "Nacional Litoral" se encuentra ubicada en Colquencha, Av. Del Estudiante Esq. Litoral de la zona Chijipampa. Su nombre es un homenaje al departamento perdido del Litoral. La Unidad Educativa nace bajo la supervisión del corregidor territorial Isamel Huanca Calani y de los señores Timoteo Huaranca, Casimiro Condori, Ramón Huanca, Clemente Mamani y Remigio Sirpa, todos ellos fundadores de la Unidad Educativa.

El primer director de la Unidad Educativa fue el Prof. Fernando Gonzales, iniciando actividades con 9 estudiantes, la mayoría del cantón Micaya y fluctuaban entre los 20 a 25 años de edad. La primera promoción de la Unidad Educativa salió el año 1991 con 4 bachilleres.

En la actualidad la Unidad Educativa se ha consolidado como Unidad Educativa Técnico Humanística, con las carreras de gastronomía y robótica, contando con un director institucionalizado, 27 profesores de diferentes especialidades, 1 encargado de telecentro y 402 estudiantes desde primero de secundaria a sexto de secundaria.

### IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA "NACIONAL LITORAL"** del departamento de La Paz en sus 50 años de aniversario.

### V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

## PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho*



*a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación".*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la Unidad Educativa Nacional Litoral fue fundada el 23 de marzo de 1974 conforme consta el acta de refundación de la Unidad Educativa Nacional-Litoral, de 21 de julio de 2021. Mediante la Resolución Administrativa N° 3461/2023 de 23 de agosto de 2023 se actualiza la Resolución Administrativa que avala el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Fiscal Nacional Litoral.

Que, la Unidad Educativa Nacional Litoral fue bautizado con ese nombre en homenaje al departamento perdido del Litoral, el mismo funciona desde el año 1974, con dependencia de la Dirección Departamental de Educación La Paz.

Que, la Unidad Educativa nace bajo la supervisión del corregidor territorial de ese entonces el señor Isamel Huanca Calani y de los señores Timoteo Huaranca, Casimiro Condori, Ramón Huanca, Clemente Mamani y Remigio Sirpa, todos ellos fundadores de la Unidad Educativa.

Que, en la actualidad la Unidad Educativa funciona con el nivel de educación secundaria comunitaria productiva y se ha consolidado como Unidad Educativa Técnico Humanística, con las carreras de gastronomía y robótica, contando con un director institucionalizado, 27 profesores de diferentes especialidades, 1 encargado de telecentro y 402 estudiantes desde primero de secundaria a sexto de secundaria.

Que, la Unidad Educativa Nacional Litoral, cumple 50 años de servicio a la educación, formando valores en los estudiantes y aportando con bachilleres formados de manera técnica y humanística para el desarrollo de nuestro país y en particular del Departamento de La Paz.

Senadora proyectista: Virginia Velasco Condori.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LITORAL** por sus cincuenta años de fundación, por su servicio a la educación de la comunidad de Colquencha – Collana del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**-Asume la Presidencia, la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre-**

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3.2 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 051/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí", por su 50 aniversario. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

INF-CPSES N° 17/2023-2024  
**PDC N° 51/2023-2024**

## **INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL**

### **COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

#### **INFORME:**

**ASUNTO:** **PDC N° 51 / 2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "BICHITO DE LUZ NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

**FECHA:** La Paz, 19 de marzo de 2024.

#### **I. ANTECEDENTES.**

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 07 de marzo de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 05 de Marzo de 2024, presentado por la senadora María Vania Rocha Muñoz mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la **Unidad Educativa "BICHITO DE LUZ NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ"** del departamento de La Paz adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Nota de solicitud unidad educativa "Bichito de Luz"
- Reseña histórica
- Resolución Ministerial N° 352/1986
- Acta de fundación mediante Formulario Notarial N° 07/255/2023.
- Registro de la Unidad Educativa
- Ordenanza Municipal No 027/2000 del Gobierno Municipal de La Paz que confiere al Kindergarten bichito de luz la condecoración Prócer Pedro Domingo Murillo en el grado de Honor Cívico, de fecha 26 de abril de 2000
- Resolución CES/020/2015-2016 de la Cámara de Diputados que rinde un justo homenaje de reconocimiento a la Unidad Educativa Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí, en fecha 22 de abril de 2015.
- Resolución de Homenaje Camaral de la Cámara de Diputados C.C.E.S. N° 48/2019 de reconocimiento Unidad Educativa Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí por sus 45 años, de fecha 10 de abril de



2019

## II. MARCO LEGAL.

### Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Artículo 78. III El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberador y revolucionaria, crítica y solidaria.

Artículo 82. I El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

### Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

### Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

## III. ANÁLISIS.

El centro de recreación y guardería infantil privada “Bichito de Luz” fue fundada el 25 de abril de 1944 según el acta de constitución y apertura de su funcionamiento legal con Resolución Ministerial números 168-352-2475 cuenta con el Certificado de Registro de Unidad Educativa, código SIE: 80730539 posteriormente, fue creadora del ciclo Pre- básico con resolución ministerial N° 168 del 28 de marzo de 1978 La Paz – Bolivia.

Al evidenciar que la Unidad Educativa Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí”, contaba con la infraestructura, el mobiliario, el personal docente y el material didáctico, decide bajo Resolución de Ministerial N° 2605 del 16 de noviembre de 1997 y Resolución Ministerial N° 2475 del 20 de septiembre de 1988, autorizar la



ampliación y el funcionamiento de los niveles intermedio y medio, convirtiéndose en una Unidad Educativa completa en todos los niveles.

En la actualidad la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí" cuenta con registro de, código SIE: 80730539 y funciona en los niveles de inicial, primaria y secundaria.

La Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí" a lo largo de su trayectoria institucional, recibió múltiples reconocimientos de diferentes instituciones, de los cuales podemos destacar:

- Ordenanza Municipal No 027/2000 del Gobierno Municipal de La Paz que confiere al Kindergarten bichito de luz la condecoración Prócer Pedro Domingo Murillo en el grado de Honor Cívico, de fecha 26 de abril de 2000.
- Certificado a la Unidad Educativa "Bichito de Luz" por el primer lugar en calidad y prestigio.
- Resolución CES/020/2015-2016 de la Cámara de Diputados que rinde un justo homenaje de reconocimiento a la Unidad Educativa Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí, en fecha 22 de abril de 2015.
- Resolución de Homenaje Camaral de la Cámara de Diputados C.C.E.S. N° 48/2019 de reconocimiento Unidad Educativa Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí por sus 45 años, de fecha 10 de abril de 2019.

#### IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA "BICHITO DE LUZ NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ"** del departamento de La Paz, por sus 50 aniversario.

#### V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio de los senadores miembros de la Comisión.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, Por iniciativa de la Prof. Adela Sarmiento de Costa se apertura el Centro de Recreación y Guardería Infantil Privada, un 25 de abril de 1974, que años más adelante se convertiría en lo que en la actualidad se conoce como la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí", ubicado en la calle Harrison N°



1929 de la Zona de Miraflores.

Que en el año 1978 la Prof. Adela Sarmiento de Costa solicitó al Ministerio de Educación, la autorización para el funcionamiento del ciclo pre básico (Kindergarten), misma que fue autorizada bajo la Resolución Ministerial N° 168 del 27 de marzo de 1978 cual se denominó (Kindergarten) "Bichito de Luz". El 24 de marzo de 1986 y bajo Resolución Ministerial N° 352, la Prof. Adela Sarmiento de Costa solicita al Ministerio de Educación la ampliación del ciclo básico, misma que fue autorizada bajo la denominación "Escuela Nuestra Señora de Itatí".

Que, en los años 1987 y 1988 al existir una gran cantidad de estudiantes punto de concluir básico la Prof. Adela Sarmiento de Costa, solicita al Ministerio de Educación la ampliación de funcionamiento en el nivel intermedio y el nivel medio y bajo Resolución Ministerial N° 2605 del 16 de noviembre de 1997 y Resolución Ministerial N° 2475 del 20 de septiembre de 1988, autorizar la ampliación y el funcionamiento de los niveles intermedio y medio.

Que en la actualidad la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí" cuenta con registro de, código SIE: 80730539 y funciona en los niveles de inicial, primaria y secundaria.

Que, la Unidad Educativa "Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí" hace 50 años aporta en la educación a través de la formación y la orientación en beneficio de los estudiantes del departamento de La Paz.

Senadora proyectista: Maria Vania Rocha Muñoz

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento, a la **Unidad Educativa Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí**, en sus bodas de oro (cincuenta años), por su incansable aporte a la educación en la formación inicial de los niños del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

#### **Sen. Secretario:**

3.3 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 052/2023-2024, de reconocimiento a la profesora y abogada Adela Sarmiento de Costa, por su trayectoria



profesional y por su gran contribución a la educación. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

INF-CPSES N° 18/2023-2024

**PDC N° 52 /2023-2024**

## **INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL**

### **COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

#### **INFORME:**

**ASUNTO: PDC N° 52 /2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA PROFESORA ADELA SARMIENTO DE COSTA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.**

**FECHA:** La Paz, 19 de marzo de 2024.

#### **I. ANTECEDENTES.**

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 07 de marzo de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 05 de Marzo de 2024, presentado por la senadora María Vania Rocha Muñoz mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Profesora **Adela Sarmiento de Costa**, de la ciudad de La Paz adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de declaración camaral.
- Reseña Histórica.
- Carnet de identidad.
- Certificados de antecedentes.
- Certificado no violencia.
- Reconocimiento otorgado por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, en fecha 11 de abril de 2019.
- Resolución Administrativa Departamental RC/N° 307/2014, que confiere la condecoración Avelino Siñani – Elizardo Pérez en el grado de "Chuspa Plateada", de fecha 04 de abril de 2014.
- Reconocimiento otorgado por la Dirección Distrital de Educación de La Paz, de fecha marzo de 2021.
- Publicaciones: Las más destacada, la publicación del libro "POEMAS".

#### **II. MARCO LEGAL.**

##### **Constitución Política del Estado.**

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

##### **Reglamento General Cámara de Senadores.**



Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

### III. ANÁLISIS.

La profesora y abogada, Adela Sarmiento de Costa nació en la ciudad de la Plata - Buenos Aires de la República de Argentina el 19 de noviembre de 1943, donde estudio la primaria y secundaria; fue desde sus 18 años que incursionó en el sector educativo inicial, dirigido a los niños y jóvenes lo que marco su formación profesional es así que realiza sus estudios profesionales en la escuela normal de maestras "Dr. Juan Pujol" de la Ciudad de Corrientes – Argentina.

Una vez obtenido el título de maestra, obtuvo del conservatorio de música "FRACASSI" el título de profesora superior de piano, teoría y solfeo, posteriormente se graduó de la academia de Bellas Artes "JOSEFINA CONTE" como profesora de bellas artes completando así su formación académica.

Su trabajo dirigido a la formación de niños y la vasta experiencia adquirida fue la que la impulsaría a la fundación del Kindergarten "Bichito de Luz" de la ciudad de nuestra señora de La Paz.

El año 1973 asume como profesora de parvulario en el centro de recreación infantil "Bichito de Luz", que como se mencionó anteriormente fue una de las impulsoras para su fundación.

Con el pasar de los años fue posesionada como directora del kindergarten "Bichito de Luz", como unos de sus notables aportes a la institución fue la creación del ciclo Pre- básico, instituido a través de la resolución ministerial N° 168 del 28 de marzo de 1978 La Paz – Bolivia.

Continuo sus estudios superiores en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" La Paz – Bolivia donde ingresa a la carrera de derecho, sucesivamente cursa la Maestría (MTE) en Lima –Perú en tecnología educativa culminando la misma en el año 2009; realizo estudios en la Organización Continental de excelencia educativa, graduándose como master en gestión educativa en Panamá el año 2011.

La Prof. Adela Sarmiento de Costa en reconocimiento de su trabajo por la educación y su aporte a la enseñanza la Asociación de Rectores de la República Argentina le confiere el título honorifico como "RECTOR DECANO DE HONOR Y DIGNIDAD" en el grado de "Magister Laudet".

A lo largo de su carrera recibió distinto galardones y reconocimientos entre los que podemos mencionar la otorgación del título honorifico "DOCTOR HONORIS CAUSA DE IBEROAMERICANA DHC" del Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, DOCTOR HONORIS CAUSA Del Ecole Superieure Internationale de Bruxelles, DOCTOR HONORIS CAUSA SUMMA CUM LAUDE De La Honorable Academia Mundial De Educación; DOCTOR EN EDUCACIÓN DE IBEROAMERICANA; DOCTOR DIGNITAS PRINCIPIUM.

Debido a su notable carrera e impulso profesional es miembro activo de la junta directiva de damas de la sociedad de pediatría, con el cargo de secretaria de actas.

Dentro de su producción intelectual tiene varias publicaciones de distintos temas relacionados con la literatura infantil y adolescente como ser libro de poemas el año 1989 La Paz - Bolivia.

En la presente continua sus actividades como profesional con los más altos valores, siendo su objetivo de





vida la búsqueda de la formación y educación a través de la pedagogía, a nuestros niños y adolescentes.

#### **Conferencias sobre la asignatura.**

- Conferencia en el curso taller para padres -1992.
- Exposición de modelado en arcilla tallado y pirograbado lugar casa argentina -1977.
- Dirección coral en las actuaciones del alumnado del establecimiento en el cine teatro 16 de julio – 1980.
- Exposición en la Sociedad Boliviana de Pediatría alusiva al día de la bandera.

#### **IV. CONCLUSIÓN.**

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la profesora **Adela Sarmiento de Costa** de la ciudad de La Paz.

#### **V. RECOMENDACIÓN.**

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio de los senadores miembros de la Comisión.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

### **PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

#### **EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**

#### **CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, la profesora y abogada, Adela Sarmiento de Costa, nació en la ciudad de la Plata - Buenos Aires de la República de Argentina el 19 de noviembre de 1943, donde estudio la primaria y secundaria; fue desde sus 18 años que incursionó en el sector educativo inicial, dirigido a los niños y jóvenes lo que marco su formación profesional, es así que realiza sus estudios profesionales en la escuela normal de maestras "Dr. Juan Pujol" de la Ciudad de Corrientes – Argentina.

Que, una vez obtenido el título de maestra, obtuvo del conservatorio de música "FRACASSI" el título de profesora superior de piano, teoría y solfeo, posteriormente se graduó de la academia de Bellas Artes "JOSEFINA CONTTE" como profesora de bellas artes completando así su formación académica.

Que, su trabajo dirigido a la formación de niños y la vasta experiencia adquirida fue la que la impulsaría a la fundación del Kindergarten "Bichito de luz" de la ciudad de nuestra señora de La Paz.

Que, con el pasar de los años fue posesionada como directora del kindergarten "Bichito de Luz", como unos



de sus notables aportes a la institución fue la creación del ciclo Pre- básico, instituido a través de la Resolución Ministerial N° 168 del 28 de marzo de 1978 La Paz – Bolivia.

Que, en sus obras publicadas, las más destacadas, Poemas ilustrados en el salón de exposición de COMIBOL y la publicación del libro "POEMAS".

Que, la profesora Adela Sarmiento de Costa, desde hace 50 años aporta a la educación a través de la formación, información y la orientación de sus alumnos en beneficio de la educación en la Unidad Educativa Bichito de Luz Nuestra Señora de Itatí.

Senadora proyectista: María Vania Rocha Muñoz.

### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la profesora y abogada **Adela Sarmiento de Costa**, por su trayectoria profesional, por su gran contribución a la educación, impulsando el apoyo a la literatura y la cultura en todas sus vertientes, en beneficio del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

### **Sen. Secretario:**

3.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 053/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional Bolivia", por su 50 aniversario. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

### **Sen. Secretario:**



## INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL

### COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

#### INFORME:

**ASUNTO:** PDC N° 053/2023-2024. "RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVIA" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

**FECHA:** La Paz, 19 de marzo de 2024.

#### I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CPSEyS N° 346/2023-2024 de 6 de marzo de 2024, presentada por la Senadora María Vania Rocha Muñoz, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de "**RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVIA**" del departamento de Oruro, en sus 50 años de aniversario, adjuntando la siguiente documentación:}

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Carta de 20 de mayo de 1974 del Director a.i., Roberte Meneses, del Colegio Nacional Bolivia, que transcribe la Resolución Ministerial N° 223 otorgada en la ciudad de La Paz, de fecha 08 de mayo de 1974.
- Resolución Ministerial N° 223 de fecha 08 de mayo de 1974, otorgada por el Ministro de Educación y Cultura, resolviendo autorizar la creación de un Liceo de Señoritas que deberá prestar instrucción a Nivel Medio en la zona de Agua de Castilla de la Ciudad de Oruro.
- Acta de Fundación e Inauguración del Colegio de Señoritas Liceo "Zona Sur", de fecha 5 de abril de 1974.
- Resolución, emitida por Raúl Copa Gonzáles, Director del Servicio Departamental de Educación Seduca – Oruro, por la cual, se resuelve aprobar el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Nacional Bolivia"
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Suprema N° 218747 de fecha 4 de mayo de 1999, otorgada por el Presidente Hugo Banzer Suárez, por la que confiere al Colegio Mixto "Bolivia" de la ciudad de Oruro, la Condecoración Nacional de la Gran Orden Boliviana de la Educación, en el grado de "Oficial".

#### II. MARCO LEGAL.

##### Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo



desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

### **Reglamento General Cámara de Senadores.**

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

### **III. ANÁLISIS.**

En la ciudad de Oruro, del día 5 de abril de 1974 en solemne acto se procedió a la fundación e inicio de actividades del **Liceo de Señoritas "Zona Sud"** con dos cursos Primero y Segundo, que funcionó en el mercado Jorge Palenque (situado en la avenida España y calle Urquidi, actual Museo Antropológico de la ciudad de Oruro) en ambientes improvisados y bajo la Dirección del Profesor Rubén Meneses Mendieta y cooperado por un grupo de docentes; entre algunos podemos mencionar a los Profesores Gladys Chumacero, Amanda Veizaga, Hipólito Iquize, Félix Medrano y otros con quienes comenzó a marchar este prestigioso plantel.

Más tarde en fecha 27 de septiembre de 1974, mediante Resolución Ministerial N° 656 como reconocimiento y homenaje a nuestra amada patria con la denominación el Liceo pasó a denominarse "Liceo de Señoritas Bolivia".

El 10 de febrero de 1978, fue inaugurado oficialmente en la cual funciona actualmente este prestigioso establecimiento ubicado en la zona sud, en las calles Tomas Frías entre 6 de octubre y Soria Galvarro, obra que fue construida por la Corporación de Desarrollo Oruro.

En 1990, respondiendo al alto crecimiento vegetativo de alumnos de esta zona y en mérito a que la educación debe ser integral y co educativo, el Liceo de Señoritas Bolivia, mediante una resolución administrativa se convierte en "**Colegio Nacional Mixto Bolivia**", acogiendo en su seno a jóvenes de ambos sexos deseosos de superación y progreso.

Por las aulas de este prestigioso establecimiento pasaron meritorios docentes formando estudiantes para el bien de nuestra sociedad, entre los Directores más destacados podemos mencionar al Prof. Ruben Meneses, Profa. Marina Reyes de Duran, Profa. Emma Canelas, ejemplos de entrega y dedicación a favor de la educación.

En la gestión 1998 a la cabeza de los profesores Juan Carlos Coyo y Gerardo Rodríguez Mita se funda la Banda de Música que acompaña a nuestro establecimiento en las diferentes actividades a las que concurre este Colegio.

A partir del año 2002 basados en los nuevos principios emergentes en educación como la escuela única, co educativa, equidad de género, asumió la denominación actual, Unidad Educativa "Nacional Bolivia".

Durante el año 2007 la Unidad Educativa "Nacional Bolivia" conto con aproximadamente 700 alumnos, divididos en sus dos niveles primario y secundario que funcionan en el turno de la mañana, que son

formados por un destacado plantel docente bajo Dirección de la Profa. Martha de Fernández.

La Unidad Educativa "Nacional Bolivia" de la ciudad de Oruro, goza de un sitio preferencial y de prestigio dentro del ambiente educativo departamental, gracias a sus destacadas intervenciones en el campo científico, cultural, musical, artístico y deportivo, recibiendo los siguientes reconocimientos:

- Fue premiado por la F.N.I. por haber ocupado el PRIMER LUGAR en la VI Feria Departamental de Electricidad.
- En 1986 ocupó el PRIMER LUGAR en el Festival Intercolegial de Coros.
- En los años 1999 y 2000 ocupó el PRIMER PUESTO en el VII Festival de Coros organizado a nivel Departamental.
- En el Año 1999 en sus Bodas de Plata fue otorgada la mayor condecoración, la Gran Orden Boliviana de Educación en el Grado de Oficial.
- En el aspecto deportivo se destaca su participación en varias disciplinas, salió campeón de la copa TIGO en la disciplina de fútbol.
- En las gestiones 2013 y 2014 logró varios trofeos en los Juegos Estudiantiles Plurinacionales.
- En la gestión 2015, durante los juegos deportivos plurinacionales PRESIDENTE EVO, se destacó en la disciplina de BASQUETBOL DAMAS habiendo obtenido valiosos trofeos.

En los últimos años la Unidad Educativa Nacional Bolivia asumió nuevos retos, como comprender que la educación no se desarrolla solo al interior de las aulas y que debe desarrollar las vocaciones de los estudiantes; con estas directrices institucionales se han realizado convenios con instituciones que aportan significativamente en la formación de los estudiantes como son con el Instituto de Computación Oruro donde jóvenes y señoritas de Sexto de secundaria pueden obtener el título de Auxiliar de Oficina y la Fundación Jala para la implementación del Proyecto Jaque Mate para desarrollar lógica y razonamiento mediante la enseñanza y aprendizaje de la matemática.

También se encuentra en el trabajo de implementar el Bachillerato Técnico Humanístico en las Áreas de Sistemas Informáticos y Gastronomía, que gracias al esfuerzo de profesores y padres de familia se viene implementando paulatinamente.

Al presente el plantel tiene alrededor de 357 estudiantes entre varones y mujeres de primero a sexto año de escolaridad del Nivel Secundario organizado en 17 cursos en el turno de la mañana. Se encuentra bajo la dirección del Lic. Victor Hugo Tellez Mamani, 3 administrativos y un equipo de 35 docentes organizados por áreas y comisiones que coordinan su labor con el director, el Centro de Estudiantes y los Padres de Familia.

#### IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **NACIONAL BOLIVIA** en su 50 aniversario de fundación y su importante contribución al desarrollo académico, brindando oportunidades de educación para el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

#### V. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente señalado, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Declaración Camaral de



**"RECONOCIMIENTO AL COLEGIO NACIONAL BOLIVIA".**

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, en la ciudad de Oruro, del día 5 de abril de 1974 en solemne acto se procedió a la fundación e inicio de actividades del Liceo de Señoritas "Zona Sud" con dos cursos Primero y Segundo, que funcionó en el mercado Jorge Palenque en ambientes improvisados y bajo la Dirección del Profesor Rubén Meneses Mendieta.

Que, más tarde en fecha 27 de septiembre de 1974, mediante Resolución Ministerial N° 656 como reconocimiento y homenaje a nuestra amada patria, con la denominación el Liceo, pasó a denominarse "Liceo de Señoritas Bolivia".

Que, en 1990, respondiendo al alto crecimiento vegetativo de alumnos de esta zona y en merito a que la educación debe ser integral y co-educativo, el Liceo de Señoritas Bolivia, mediante una Resolución Administrativa se convierte en "Colegio Nacional Mixto Bolivia", acogiendo así en su seno a jóvenes de ambos sexos deseosos de superación y progreso.

Que, el año 2002 basados en los nuevos principios emergentes en educación como la escuela única, co-educativa, equidad de género, finalmente tomó la denominación actual, Unidad Educativa "Nacional Bolivia" con código SIE de Unidad Educativa N° 81230156 y SIE de Edificio Escolar N° 81230110.

Que, por las aulas de este prestigioso establecimiento pasaron meritorios docentes formando estudiantes para el bien de nuestra sociedad, entre los directores más destacados podemos mencionar al Prof. Rubén Meneses, Profa. Marina Reyes de Duran, Profa. Emma Canelas, ejemplos de entrega y dedicación a favor de la educación.

Que, la Unidad Educativa Nacional Bolivia de la ciudad de Oruro, goza de un sitio preferencial y de prestigio dentro del ambiente educativo departamental, gracias a sus destacadas intervenciones en el campo científico, cultural, musical, artístico y deportivo, recibiendo en el Año 1999 en sus Bodas de Plata la mayor condecoración, la Gran Orden Boliviana de Educación en el Grado de Oficial, entre otras.

Que, la Unidad Educativa Nacional Bolivia, en los últimos años asumió nuevos retos como comprender que la educación no se desarrolla solo al interior de las aulas y que debe desarrollar las vocaciones de los estudiantes con estas directrices institucionales, se han realizado convenios con instituciones que aportan significativamente en la formación de los estudiantes como ser el Instituto de Computación Oruro y la Fundación Jala para la implementación del Proyecto Jaque Mate para desarrollar lógica y razonamiento mediante la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y actualmente busca la implementación del Bachillerato Técnico Humanístico en las Áreas de Sistemas Informáticos y Gastronomía.

Senadora proyectista: María Vania Rocha Muñoz.



**POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 7 del Art. 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo establecido en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

**DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Nacional Bolivia**, en sus cincuenta años de aniversario, por su importante contribución al desarrollo académico, brindando oportunidades de educación para los habitantes del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

4.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 054/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Siglo XX – América" del Departamento de Potosí, por su 50 aniversario. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

INF-CPSES N° 20/2023-2024  
**PDC N° 054/2023-2024**

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL****COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD****INFORME:**

**ASUNTO:** PDC N° 54/2023-2024 "DE RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "SIGLO XX-AMÉRICA".

**FECHA:** La Paz, 19 de marzo de 2024.



## I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: COMT. EH.MIN.MET-AMCN-INT/Nro. 081/2023 – 2024, de 06 de marzo de 2024, presentado por la Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de **RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "SIGLO XX – AMÉRICA" POR SUS 50 AÑOS DE ANIVERSARIO**; adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Antecedentes históricos.
- Acta de Fundación de fecha 7 de marzo de 1974.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa

## II. MARCO LEGAL.

### Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

### Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

## III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Siglo XX", fue fundado el 07 de marzo de 1974. Asimismo, la creación de la Unidad Educativa "Siglo XX", se debe al esfuerzo desplegado por dirigentes mineros y población del Distrito de Siglo XX, quienes motivados por la creación del Colegio "Junín" de Catavi, el año 1970 presionaron a las autoridades de la Empresa Minera Catavi, para lograr la resolución de creación de la Unidad Educativa "Siglo XX".



Cabe resaltar que la Unidad Educativa "Siglo XX", fue fundado en el Salón de actos de la Unidad Educativa "Martin Cárdenas", por determinación de la Dirección General de Educación de la Corporación Minera de Bolivia-COMIBOL, Gerencia de la Empresa Minera Catavi y Supervisión Escolar. En el acto de fundación de la Unidad Educativa "Siglo XX", cada trabajador minero realizó el aporte de una mita (un día jornal), para el funcionamiento del mismo. Posteriormente, se dio inicio al año escolar con la presencia de trabajadores de la Empresa Minera Catavi Siglo XX, asociación de padres de familia, profesores y estudiantes.

Del mismo modo, una de las características de la Unidad Educativa "Siglo XX", es el de ser integral y propositivo acorde a las actuales exigencias tecnológicas, con docentes actualizados y con alto nivel profesional, brindando educación de calidad a sus estudiantes del nivel secundario, para que contribuyan al desarrollo regional y nacional.

La Unidad Educativa "Siglo XX", tiene el apoyo del PDA Kallpa, mediante la programación de talleres y cursos de capacitación para los profesores y alumnos, con temáticas sobre problemas relevantes como el alcoholismo, drogadicción. VIH Sida, entre otros.

Finalmente, la Unidad Educativa "Siglo XX" cuenta con una infraestructura de treinta y cinco aulas, un gabinete de computación y un coliseo para la práctica del deporte y demostraciones folklóricas culturales.

#### IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XX** en su 50 aniversario de fundación.

#### V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la Unidad Educativa Siglo XX - América fue fundado el 07 de marzo de 1974. Su creación se debe al esfuerzo desplegado por dirigentes mineros y población del Distrito de Siglo XX quienes, motivados por la creación del Colegio Junín de Catavi, el año 1970 presionaron a las autoridades de la Empresa Minera Catavi, para lograr la resolución de creación de la Unidad Educativa Siglo XX – América.



Que, la Unidad Educativa Siglo XX - América fue fundado en el salón de actos de la Unidad Educativa Martin Cárdenas, por determinación de la Dirección General de Educación de la Corporación Minera de Bolivia-COMIBOL, Gerencia de la Empresa Minera Catavi y Supervisión Escolar, en el acto de fundación de la Unidad Educativa Siglo XX, cada trabajador minero realizó el aporte de una mita (un día jornal), para el funcionamiento del mismo, posteriormente, se dio inicio al año escolar con la presencia de trabajadores de la Empresa Minera Catavi Siglo XX, asociación de padres de familia, profesores, y estudiantes.

Que, una de las características de la Unidad Educativa Siglo XX - América es el de ser integral y propositivo acorde a las actuales exigencias tecnológicas, con docentes actualizados y con alto nivel profesional, brindando educación de calidad a sus estudiantes del nivel secundario, para que contribuyan al desarrollo regional y nacional.

Que, la Unidad Educativa Siglo XX - América tiene el apoyo del PDA Kallpa, mediante la programación de talleres y cursos de capacitación para los profesores y alumnos, con temáticas sobre problemas relevantes como el alcoholismo, drogadicción. VIH Sida, entre otros.

Que, en la actualidad tiene como director al Lic. Humberto Ledezma Dueñas y cuenta con cincuenta y cuatro docentes, y seis personas en la planta administrativa, quienes coadyuvan en el trabajo diario de la Unidad Educativa Siglo XX - América.

Que, la Unidad Educativa Siglo XX - América, cuenta con una infraestructura de treinta y cinco aulas, un gabinete de computación y un coliseo para la práctica del deporte y demostraciones folklóricas culturales.

Senadora proyectista: Ana María Castillo Negrette,

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Siglo XX - América** por sus cincuenta aniversarios y su invaluable aporte a la educación en el Departamento de Potosí del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

4.6 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 055/2023-2024, de reconocimiento al Ing. Christian Víctor Alanis Siles, por su amplia y destacada trayectoria que ha permitido realizar contribuciones académicas internacionales. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

INF-CPSES N° 21/2023-2024

**PDC N° 55/2023-2024**

## INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL

### COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

#### INFORME:

**ASUNTO:** PDC N° 55 / 2023-2024 RECONOCIMIENTO AL ING. CHRISTIAN ALANIS SILES.

**FECHA:** La Paz, 19 de marzo de 2024.

#### I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, en fecha 15 de marzo de 2024, se remitió a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, la nota de fecha 08 de Marzo de 2024, presentado por el senador Erik Morón Osinaga mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la **Ing. Christian Víctor Alanis Siles** adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña Histórica **Ing. Christian Víctor Alanis Siles**
- Certificado Título Bachiller
- Título de Licenciado en Ingeniería Comercial -EMI
- Fotocopia de Medalla de honor y reconocimiento de la Organización de las acciones unidas ONU por su valioso servicio a favor de la paz mundial parte de la MONUC-2005.
- Emblema de oro y máximo reconocimiento de la octava división de ejército, del comando general del ejército en agradecimiento al invalorable apoyo permanente al comando de las fuerzas armadas de Bolivia.
- Reconocimiento del premio líder latinoamericano, por su destacado trabajo a favor de la cooperación integración y desarrollo de los países en las Américas, durante la cumbre latinoamericana de Democracia y desarrollo de los países en Américas, durante la cumbre latinoamericana de democracia y desarrolló –Universidad de Miami.
- Reconocimiento del Gobierno Municipal de Montero Ordenanza Municipal N° 024/2006 declarándolo "HUESPED DISTIGUIDO"
- Reconocimiento del Gobierno Municipal de La Guardia; Ordenanza Municipal N° 010/2006, declarándolo HUESPED DISTIGUIDO"
- Reconocimiento del Concejo Municipal de EL Torno Ordenanza Municipal N° 052/2006, declarándolo HUESPED ILUSTRE"
- Reconocimiento del Consejo Municipal de Itagui- Colombia Resolución Municipal N° 107/2014 "Cooperación Técnica"



- Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Pachacamac – Perú; Resolución N° 012/2015 declarándolo “Huésped Ilustre”

➤

## **II. MARCO LEGAL.**

### **Constitución Política del Estado.**

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

### **Reglamento General Cámara de Senadores.**

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

## **III. ANÁLISIS.**

El Ing. Christian Alanis Siles, de nacionalidad boliviana, es ingeniero comercial titulado de la Universidad Militar de Ingeniería de Bolivia, cuenta con una alta formación y entrenamiento en construcción y transformación de territorios sostenibles, innovadores e inteligentes, cursos realizados en Israel, EE.UU. y China.

Cuenta con amplias capacidades de liderazgo, con más de 19 años de experiencia en cooperación internacional, desarrollo de negocios, gestión de proyectos corporativos con grandes equipos de trabajo y con sólidas habilidades para el manejo de redes con ejecutivos, políticos y diplomáticos de alto nivel.

Bajo su dirección y liderazgo, ha organizado importantes giras y misiones internacionales de alta capacitación e intercambio de experiencias exitosas; gestionado importantes proyectos de desarrollo sostenible para su implementación, a través de la cooperación y asesorías especializadas, asistencia técnica e integración, en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, España, Inglaterra, Israel, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Democrática del Congo, República Dominicana y Uruguay.

Asimismo, su compromiso con Bolivia hizo que, en el lamentable accidente de LAMIA, ocurrido el 28 de noviembre de 2016, colabore con las familias bolivianas para la repatriación de los fallecidos desde Colombia.

Actualmente, es el CEO de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agencia Continental), entidad internacional, con presencia en las principales ciudades y países de las Américas, África de lengua portuguesa, Europa y Asia, que a través de sus representantes y enlaces, tienen el objetivo de promover y fortalecer los lazos de cooperación, integración, asistencia técnica e intercambio de tecnologías con los Gobiernos Nacionales, Intermedios y Locales, los Organizamos Internacionales, el Sector Académico y el Sector Empresarial.

Por los aportes y por la trayectoria es que es el Ing. Christian Víctor Alanis Siles ha sido considerado por el



premio líder latinoamericano para su reconocimiento; hay que señalar que este tipo de premios se otorga a personalidades y líderes de diferentes países quienes hayan contribuido al Desarrollo, la Innovación, la Democracia y los Derechos Humanos con cualquier acción, inversión, programa o aportación, en sus lugares de origen. \*Para las postulaciones, y su respectiva premiación El Comité hace análisis exhaustivo, de Perfiles, los grandes temas y su desarrollo en todos los países de Latinoamérica, así como la actuación de cada gobierno y sus sociedades; esto con un año de anticipación a la entrega de los Premios. Se envía carta oficial de notificación de la Postulación a cada uno de los Premiados.

Es así que en la XX Cumbre de Miami, junto al ingeniero Christian Víctor Alanís Siles, recibieron también el Premio Líder Latinoamericano, el Sr. J.J. Rendón (estratega político, reconocido como el más exitoso y eficiente de latinoamericana y uno de los 3 más relevantes e influyentes del mundo), el Sr. Víctor Dume (Director de la Fundación Aeropuerto Internacional de Bávaro – República Dominicana), el Sr. David Ross (Mejor Retratista del Mundo) y el Sr. Jaime Narváez (Presidente de la Asociación Iberoamericana de Consultores Políticos).

El Premio Líder Latinoamericano consiste en que el Comité Internacional de la Cumbre Latinoamericana de Miami, integrado por 7 países, analiza y postula a: Líderes Políticos; Diplomáticos, Empresarios, Presidentes, Estrategas, Parlamentarios, Gobernadores y Alcaldes y entrega el Premio a 20 LÍDERES LATINOAMERICANOS en su Gala por La Democracia.

Los elementos anteriormente mencionados son de gran relevancia que otorgan una importancia invaluable al premio otorgado a un Profesional Boliviano que con su destacada trayectoria ha resaltado el orgullo del boliviano fuera de su territorio y por tanto haber puesto el nombre de Bolivia de manera destacada internacionalmente.

#### IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **Ing. Christian Víctor Alanís Siles**; por su amplia y destacada trayectoria que ha permitido realizar contribuciones académicas internacionales dentro de Territorio Nacional.

#### V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio de los senadores miembros de la Comisión.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, El numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones*



*Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".*

Que, el Ing. Christian Alanis Siles, de nacionalidad boliviana, es ingeniero comercial titulado de la Universidad Militar de Ingeniería de Bolivia, cuenta con una alta formación y entrenamiento en construcción y transformación de territorios sostenibles, innovadores e inteligentes realizando cursos en Israel, Estados Unidos y China.

Que, cuenta con amplias capacidades de liderazgo, con más de 19 años de experiencia en cooperación internacional, desarrollo de negocios, gestión de proyectos corporativos con grandes equipos de trabajo y con sólidas habilidades para el manejo de redes con ejecutivos, políticos y diplomáticos de alto nivel.

Que, el Ing. Christian Alanis Siles actualmente, es el CEO de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agencia Continental), entidad internacional, con presencia en las principales ciudades y países de las Américas, África de lengua portuguesa, Europa y Asia, que a través de sus representantes y enlaces, tienen el objetivo de promover y fortalecer los lazos de cooperación, integración, asistencia técnica e intercambio de tecnologías con los Gobiernos Nacionales, Intermedios y Locales, los Organismos Internacionales, el Sector Académico y el Sector Empresarial.

Que, el Ing. Christian Víctor Alanis Siles cuenta con una amplia trayectoria por la cual ha recibido varios reconocimientos de los municipios; El Torno, La Guardia y Montero del Departamento de Santa Cruz;

Que, en la XX Cumbre de Miami, el ingeniero Christian Víctor Alanis Siles, recibió el Premio Líder otorgado por el Comité Internacional de la Cumbre Latinoamericana de Miami, integrado por 7 países, que entrega el Premio a 20 Líderes Latinoamericanos.

Senador proyectista: Erick Morón Osinaga.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del Artículo 164 de su Reglamento General.

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Ing. Christian Víctor Alanis Siles**, por su amplia y destacada trayectoria profesional, que le ha permitido realizar contribuciones académicas dentro el Territorio Nacional y fuera del país en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

#### **-Reasume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-**

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

4.7 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 057/2023-2024, de reconocimiento al Colegio de Secretarías de Bolivia, por sus 50 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

**Sen.ª Presidenta:** En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

**Sen. Secretario:**

INF-CPSES N° 22/2023-2024

**PDC N° 57/2023-2024**

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL**

**COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

**INFORME:**

**ASUNTO: PDC N° 57/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL COLEGIO DE SECRETARIAS DE BOLIVIA POR SUS 50 AÑOS DE FUNDACIÓN.**

**FECHA:** La Paz, 19 de marzo de 2024.

**I. ANTECEDENTES.**

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la Nota con el Cite: CS/CEA/N° 045/2023-2024, de 12 de marzo de 2024, presentado por la Senadora Claudia Elena Egúez Algarrañaz, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Colegio de Secretarías de Bolivia por sus 50 años de fundación; adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Antecedentes históricos.
- Reseña histórica del Colegio de Secretarías de Bolivia.
- Acta de Fundación de fecha 06 de abril de 1974.
- Certificado de Tramitación de Adecuación de Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, de fecha 08 de octubre de 2019, suscrita por el Viceministro de Autonomías, Sr. Walberto Rivas Brito.
- Resolución Prefectural N° 066/2005, emitida por el Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca, Ing. Mario Ramírez Arce, resolviendo la aprobación de la modificación de Estatutos y cambio de denominación de Asociación de Secretarías (ABSE) a "Colegio de Secretarías de Bolivia" (COSEB).
- Resolución Suprema N° 176841, de fecha 22 de abril de 1975, emitida por el Presidente Fdo. Gral. Hugo Banzer Suarez, resolviendo reconocer la Personería Jurídica de la Asociación Boliviana de Secretarías (A.B.S.E.) y la aprobación de sus Estatutos en sus seis capítulos y cuarenta artículos.
- Escritura N° 21/2005, de fecha 22 de marzo de 2005, de protocolización del trámite administrativo de reconocimiento de Personalidad Jurídica del Colegio de Secretarías de Bolivia "COSEB".
- Ley N° 1177 de 3 de Junio de 2019, por la que, se declara el 26 de abril de cada año, como Día Nacional de la Secretaria y el Secretario.
- Decreto Supremo N° 16377, de fecha 25 de abril de 1979, emitida por el Presidente Fdo. Gral. Div.



- David Padilla Arancibia, decretando el 26 de abril como el Día de la Secretaria.
- Reconocimiento al Colegio de Secretarías de Bolivia – COSEB por parte del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Bermejo, Provincia Arce Bermejo, de Tarija, de fecha 21 de octubre de 2021.

## II. MARCO LEGAL.

### Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

### Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

## III. ANÁLISIS.

El Colegio de secretarías de Bolivia, fue fundado en la ciudad de La Paz, el 26 de abril de 1974 como Asociación Boliviana de Secretarías (ABSE), gracias a la inquietud de un grupo de señoras y señoritas secretarías, que se reunieron previamente en fecha 6 de abril de 1974 en el domicilio de la Sra. Candelaria Angulo con el fin de organizar la Asociación de Secretarías en Bolivia.

La Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarías (FIAS) se reunió en el primer congreso en Buenos Aires – Argentina en 1970, evento que contó con la participación de países de Sur y Centro América entre ellos participaron Bolivia, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

El Congreso de la Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarías (FIAS) estableció cada 26 de abril como día interamericano de la secretaria, en recuerdo al día que por primera vez se utilizó la máquina de escribir fabricada por la empresa Remington.

Asimismo, se crearon registros nacionales e internacionales para realizar intercambios culturales y turísticos entre los países afiliados, recomendando a los gobiernos de los países afiliados la elaboración de un Plan de Estudios para profesionalizar el secretariado y clasificarlo en Auxiliar de secretaria, secretaria y secretaria ejecutiva.

Cabe resaltar que la Asociación Boliviana de Secretarías (ABSE) fue organizada por un comité ad-hoc conformado y presidido por las señoras Hercilia Velarde de Saavedra, Bertha de Belmont, Fanny Garret Zamora y Consuelo Carrión Calderón.

Mediante Resolución Suprema, signada con el No 176841, la Prefectura del Departamento de La Paz, en fecha 22 de abril del año 1975, reconoce la Personería Jurídica de la Asociación Boliviana de secretarías ABSE y a la vez aprueba el Estatuto en sus seis capítulos y cuarenta artículos.





El Decreto Supremo No 16377 de 25 de abril de 1979 instituye el 26 de abril como "DÍA DE LA SECRETARIA BOLIVIANA".

La Resolución Prefectural, signada No 066/2005, de fecha 16 de marzo de 2005, se jerarquiza al Colegio de secretarías (os) de Bolivia COSEB y se aprueba la modificación del Estatuto y Reglamento cambiando la denominación de Asociación Boliviana De Secretarías a Colegio de Secretarías de Bolivia COSEB.

La Ley No 1177 de fecha 3 de junio de 2001, declara el día 26 de abril de cada año como día Nacional de la secretaria y secretario, en reconocimiento a las funciones que desempeñan las secretarías en los diferentes ámbitos laborales y que con su trabajo contribuyen al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Colegio de Secretarías de Bolivia (COSEB) entre sus objetivos más relevantes encuentra el elevar el nivel profesional con cursos de actualización, concurrir a eventos, congresos internacionales y convenciones nacionales convocadas por organizaciones afines y similares y propiciar el más alto sentido de integración y solidaridad profesional entre todas las secretarías y secretarios de Bolivia.

Los Objetivos de COSEB son:

Objetivo fundamental: la defensa de sus intereses profesionales comunes y jerarquización de la profesión secretarial, para cumplir estos fines se desarrollan las siguientes actividades:

- La promoción del correcto desempeño de la profesión secretarial, imprimiendo normas, en el marco de la más estricta ética profesional.
- Asumir defensa de sus derechos cuando los intereses profesionales comunes sean amenazados y afectados.
- Sugerir a la entidad máxima de educación pública o privada la adopción de métodos, programas y sistemas uniformes para la aplicación en las instituciones de enseñanza del secretariado, en sus diferente-s especialidades para la jerarquización profesional.
- Estimular la preparación profesional de sus afiliadas obteniendo becas en organizaciones nacionales e internacionales.
- Elevar el nivel profesional con cursos de actualización, concurrir a eventos, congresos internacionales y convenciones nacionales convocadas por organizaciones afines y similares al COSEB.
- Propiciar el más alto sentido de integración y solidaridad profesional entre todas las secretarías de Bolivia.
- 

En suma, desarrollar cuanta actividad este destinada a mejorar el cumplimiento de sus objetos básicos, defensa, jerarquización y promoción del nivel profesional.

#### IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **Colegio de Secretarías de Bolivia** por sus 50 años de fundación.

#### V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial



y Seguridad Social.

## PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Colegio de secretarias (os) de Bolivia, fue fundado en la ciudad de La Paz, el 26 de abril de 1974 como Asociación Boliviana de Secretarias (ABSE), gracias a la inquietud de un grupo de señoras y señoritas secretarias, que se reunieron previamente en fecha 6 de abril de 1974 en el domicilio de la Sra. Candelaria Angulo con el fin de organizar la Asociación de Secretarias en Bolivia.

Que, la Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarias (FIAS), se reunió en el primer congreso en Buenos Aires – Argentina en 1970, evento que contó con la participación de países de Sur y Centro América entre ellos participaron Bolivia, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

Que, en el Congreso la Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarias (FIAS) se estableció que cada 26 de abril como día interamericano de la secretaria, en recuerdo al día en que por primera vez se utilizó la máquina de escribir fabricada por la empresa Remington.

Que, la FIAS recomendó a los gobiernos de los países afiliados, la elaboración de un Plan de Estudios para profesionalizar el secretariado y clasificarlo en auxiliares de secretaria, secretaria y secretaria ejecutiva.

Que, la Asociación Boliviana de Secretarias (ABSE) fue organizada por un comité ad-hoc conformado y presidido por las señoras Hercilia Velarde de Saavedra, Bertha de Belmont, Fanny Garret Zamora y Consuelo Carrión Calderón.

Que, en fecha 22 de abril del año 1975, mediante Resolución Suprema, signada con el No 176841, la Prefectura del Departamento de La Paz, reconoció la Personería Jurídica de la Asociación Boliviana de secretarias ABSE y a la vez aprobó el Estatuto en sus seis capítulos y cuarenta artículos.

Que, el Decreto Supremo No 16377, de 25 de abril de 1979, instituyó el 26 de abril como "DÍA DE LA SECRETARIA BOLIVIANA".

Que, la Resolución Prefectural, signada con el número 066/2005, de fecha 16 de marzo de 2005, jerarquiza al Colegio de secretarias de Bolivia COSEB y se aprueba la modificación del Estatuto y Reglamento cambiando la denominación de Asociación Boliviana de Secretarias a Colegio de Secretarias de Bolivia COSEB.

Que, la Ley No 1177, de fecha 3 de junio de 2019, declara el 26 de abril de cada año como día Nacional de la secretaria y secretario, en reconocimiento a las funciones que desempeñan las secretarias en los diferentes ámbitos laborales y que con su trabajo contribuyen al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.



Que, el Colegio de Secretarías de Bolivia (COSEB) entre sus objetivos más relevantes se encuentra el elevar el nivel profesional con cursos de actualización, concurrir a eventos, congresos internacionales y convenciones nacionales convocadas por organizaciones afines y similares y propiciar el más alto sentido de integración y solidaridad profesional entre todas las secretarías de Bolivia.

Senadora proyectista: Claudia Elena Egüez Algarrañaz.

#### **POR TANTO:**

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades consagradas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Colegio de Secretarías de Bolivia (COSEB)**, por su cincuenta aniversario de fundación y el valioso aporte que realiza en la formación de profesionales secretarías y secretarios en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

### **5. Asuntos Varios.**

1. Proyecto de Declaración Camaral N° 045/2023-2024, de reconocimiento a la "Iglesia de Dios de la Profecía en Bolivia".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### **PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**

#### **CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que entre las atribuciones



de la Cámara de Senadores se encuentra el de "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"

Que, la Iglesia de Dios de la Profecía cumple 50 años de vida institucional, promoviendo los valores de servicio al prójimo y esperanza en las familias de la comunidad boliviana.

Que, la Iglesia de Dios de la Profecía, a lo largo de su trayectoria ha venido realizando diversas actividades de servicio social y discipulado, ayudando a las personas en situación de desamparo en las distas regiones de nuestro país.

Que, la Iglesia de Dios de la Profecía, alerta y concientiza sobre los riesgos de la violencia en el hogar e incide y fomenta proyectos de servicio social, ofreciendo también una formación con valores dirigidos a las familias a través de las escuelas dominicales.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General.

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la **Iglesia de Dios de la Profecía en Bolivia**, por desempeñar un papel fundamental en la promoción de valores morales, centrados en fomentar el bienestar en las familias de nuestra sociedad durante estos cincuenta años de trayectoria, realizando un trabajo con responsabilidad y ejemplo en favor de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

#### **Sen. Secretario:**

2. Proyecto de Resolución Camaral que encomienda a la Dirección General de Asuntos Legales se formalice una Acción de Cumplimiento contra la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de cumplir las disposiciones constitucionales sobre el Procedimiento Legislativo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

#### **Sen. Secretario:**

**PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO**

Que, el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado determina que: *"El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional"*.

Que, el Artículo 19 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: *"Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General"*.

Que, la Cámara de Senadores en fecha 18 de diciembre de 2023, procedió a la aprobación del Proyecto de Ley N° 073/2023-2024 CS *"LEY DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y CONTINUIDAD JURISDICCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL"* y del Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 CS *"LEY PARA RESTABLECER LA PLENA VIGENCIA DE LOS ARTÍCULOS 183, 188 III, 194 III Y 200 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO"*, mismas que fueron remitidas en la misma fecha a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Que, conforme lo establece el procedimiento legislativo estipulado en el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y considerando que la Cámara de Diputados recepcionó los citados proyectos de ley en fecha 18 de diciembre de 2023, el plazo de 30 días establecidos para el pronunciamiento de la Cámara de Diputados culminó en fecha 15 de febrero del año en curso.

Que, el Presidente de la Cámara de Senadores, mediante nota de fecha 19 de febrero de 2024, solicitó al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional que, en atención a lo dispuesto por el Parágrafo I del Artículo 153, numeral 3, Parágrafo I del Artículo 158, numeral 5 del Artículo 161 y numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, convoque de manera urgente a sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a fin de considerar de manera directa el Proyecto de Ley N° 073/2023-2024 CS *"LEY DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y CONTINUIDAD JURISDICCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL"* y el Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 CS *"LEY PARA RESTABLECER LA PLENA VIGENCIA DE LOS ARTÍCULOS 183, 188 III, 194 III Y 200 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO"*, debido a que la Cámara de Diputados perdió competencia para su tratamiento y corresponde su consideración por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que, el Presidente de la Cámara de Senadores, ante la respuesta negativa por parte de Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante nota de fecha 05 de marzo de 2024, se reitera y solicita la consideración de los PLs 073/2023-2024 y 075/2023-2024 en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional; sin embargo la autoridad antes nombrada, manteniendo su posición errónea y respaldándose en oficios emitidos por el Secretario General de la Cámara de Diputados, a la fecha no convocó a sesión a objeto del tratamiento y consideración de los PLs 073/2023-2024 y 075/2023-2024 en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incumpliendo de esta manera el procedimiento legislativo establecido por la Constitución Política del Estado.

**POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

**DECLARA:**

**ÚNICO. INSTRUIR** a la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores, formalice la interposición de una Acción de Cumplimiento contra la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de cumplir las disposiciones constitucionales sobre el Procedimiento Legislativo dispuesto en la Constitución Política del Estado.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existen 28 en Sala, existen 16 votos. Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

3. Proyecto de Resolución Camaral, que resuelve desconocer a todas y todos los ciudadanos que se encuentran ejerciendo de manera ilegal, los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 122 de la Constitución Política del Estado determina que: *"Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley"*.

Que, el Artículo 160 de la citada norma constitucional establece que: *"Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento (...)"*.

Que, el Parágrafo I del Artículo 183, el Parágrafo III del Artículo 188, el Parágrafo III del Artículo 194 y el Artículo 200 de la norma suprema, establecen que el periodo de mandato, de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura es de seis años, periodo que concluyó el pasado 02 de enero de 2024.

Que, el Artículo 19 del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina que: *"Las Senadoras*



*y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General (...)"*.

Que, el Artículo 34 del mismo reglamento dispone que: *"El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento"*.

Que, el Artículo 163 del citado reglamento señala que: *"Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio"*.

Que, las máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, concluyeron su mandato el 2 de enero de 2024, no existiendo a partir de esa fecha, autoridades en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Que, las senadoras y senadores, se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que señala un periodo de mandato para las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional de seis años, periodo que ya concluyó, por lo que la Cámara de Senadores se encuentra impedida de reconocer autoridades que ya no gozan de reconocimiento constitucional.

Que, la Constitución Política del Estado, no contempla la figura legal de prórroga de mandatos, por lo que no es posible, incluso por intermedio de Sentencias Constitucionales, contradecir la norma suprema y establecer periodos extraordinarios de mandatos, en todo caso, solamente la Asamblea Legislativa Plurinacional, como órgano depositario de la voluntad del pueblo, podría establecer una medida excepcional, por lo que lo establecido por la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 en su disposición cuarta no tiene marco constitucional ni legal como sustento.

Que, posterior a la conclusión de mandato todos los actos efectuados por las ex autoridades judiciales se consideran nulos de pleno derecho, en atención a lo señalado por el Artículo 122 de la norma suprema, entre los cuales se encuentra la posesión de cuarenta y seis vocales del Tribunal Supremo de Justicia efectuado, efectuado en fecha 17 de enero de 2024 por el Sr. Marco Ernesto Jaimes Molina, vocales que a su vez también habrían emitido actos nulos al constituirse una posesión irregular.

Que, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, a pesar de tener como atribuciones de proponer y dirigir la política de justicia social, no ha velado por el interés de la población boliviana de contar con autoridades judiciales legalmente establecidas, solamente se ha dedicado a reconocer a las autoridades autoprorrogadas ilegalmente incluso constituyéndose en la práctica en abogado de los mismos, por lo que no se encuentra ejerciendo debidamente las atribuciones asignadas mediante Decreto Supremo N° 4857, de 6 de enero de 2023.

Que, considerando que las distintas exautoridades judiciales concluyeron su mandato, actualmente la remuneración recibida, al no ejercer el cargo legalmente, genera un daño económico al Estado, este daño entre el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, ascendería aproximadamente en más de un millón de bolivianos, considerando los meses de enero y febrero concluidos.

Que, todos los actos emitidos por las autoridades judiciales que se encuentran ejerciendo los cargos de manera ilegal, pueden ser sujeto a procesos de distinta naturaleza, por lo que los mismos debieran abstenerse de ejercer cargos indebidamente.



Que, conforme señala el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 163, la Resoluciones Camarales tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades, siendo posible la aprobación de este instrumento legislativo por el Pleno de la Cámara de Senadores como nivel máximo de decisión y deliberación.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

#### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO. DESCONOCER** a todas y todos los ciudadanos que se encuentran ejerciendo de manera ilegal, los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura.

**SEGUNDO. CONDENAR** los actos efectuados de las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran ejerciendo ilegal, los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, por lo que podrán ser objeto de los procesos que correspondan.

**TERCERO. EXHORTAR** al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, a que, en el marco de sus atribuciones establecidas por el Decreto Supremo N° 4857, de 6 de enero de 2023, evite ejercer defensa de autoridades judiciales ilegales, en su lugar coordine y proponga una política de justicia social que permita mejorar la justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existen 26 en Sala. Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

4. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Colegio Nacional Loa".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### **PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

#### **EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,**





**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la constitución Política del Estado, establece que. *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación".*

Que, el parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la consolidación de la Unidad Educativa Colegio Nacional Loa de Tahua, tiene su origen en la Escuela Básica Central de Tahua, creada el 01 de octubre de 1950 que inicio con un solo grado hasta completar el Ciclo intermedio. Fueron precisamente, el Director, Docentes y estudiantes de esta institución quienes dieron los primeros pasos para la gestación del Nivel Medio.

Que, en 1974 el Director Profesor Nicolás López, al observar entusiasmo en los estudiantes que culminaban el Nivel Primario, vio la necesidad de implementar la formación Media, por ese motivo, delegó a los maestros y al presidente del Centro de Estudiantes, Raúl Colque Flores para que inviten a los alumnos de las 13 comunidades, así mismo, organizó la comisión para gestionar el Nivel Medio, conformado: por los Profesores, Francisco Quispe, Anastasio Colque, Ildelfonso Mamani, Autoridades y Junta Escolar, esta comisión tuvo el apoyo de la comunidad quienes aportaron 150 bs. Para las gestiones de legislación. El primer viaje a la Ciudad de La Paz, fue en el mes de marzo, a la cabeza del Director Nicolás López, quien a su retorno trajo los primeros documentos para el trámite del Nivel Medio.

Que, la Unidad Educativa Colegio Nacional Loa de Tahua, avanzando con el trámite correspondiente se acordó la visita de autoridades superiores para el 29 de abril del año 1974. El 07 de mayo del mismo año, se realizó exámenes a estudiantes del tercer intermedio para su incorporación al Nivel Medio, de este modo en 1974 se inicia con el primer curso del nivel medio en el Núcleo Central de Tahua.

Que, la Unidad Educativa Colegio Nacional Loa de Tahua, fue fundada el 23 de marzo del 1974, ubicado en la Capital de la segunda sección Municipal Tahua, Provincia Daniel Campos, perteneciente al distrito Educativo Llica Tahua del departamento de Potosí.

Que, la Unidad Educativa Colegio Nacional Loa de Tahua, inicia el proceso de gestión en 1974, se consolido con la legalización mediante R.M. N° 80, el 05 de febrero del año 1980.

Que, el año 2014, la institución inaugura una infraestructura nueva bajo el programa de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en la gestión de Profesor Edgar Huanca Colque y de la Alcaldesa Felicidad Flores Condori.

Que, en la gestión 2021 se inició la gestión para la implementación del bachillerato Técnico Humanístico en la especialidad de Turismo y Hotelería, logrando su aprobación en el mismo año, a partir año 2022, se da continuidad a las áreas técnica tecnología general y especialidad respectivamente, gestionado por el actual Director Abimael Jaime Vilca Bello.

**POR TANTO:**

La cámara de senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del estado y en aplicación del Artículo 164 de su Reglamento General:

**DECLARA:**

Rendir un Justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Colegio Nacional Loa**, de la Localidad Tahua del Departamento de Potosí, conmemorando sus cincuenta aniversarios de creación (bodas oro), por su labor educativa encomiable e incansable, durante su trayectoria en la formación de niños y jóvenes en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

5. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Villa Imperial de Vichacla".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación."

Que el parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: "El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."

Que, la Unidad Educativa Villa Imperial de Vichacla, del Núcleo Educativo Vichacla dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Cotagaita de la provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, fue fundada el 1 de abril de 1974, con el nombre de Colegio Villa Imperial de Vichacla, que fue administrada por la dirección del núcleo progresivamente y atendió los cursos del nivel medio hasta promocionar el bachillerato humanístico.

Que, la Unidad Educativa Villa Imperial de Vichacla, cuenta y rememora entre su historia a los primeros estudiantes que fueron: Rene Baspineiro Duran, Policarpio Baspineiro Duran, Loyda Miranda Vidaurre, Sebastián Batallanos Casazola, Gabriel Angola, Pedro Gutierrez; del cual entre sus antecedentes señalan



que dicha Unidad educativa se trasladó de Musuj Llaqta Cotagaita, a Vichacla con todo su personal Docente, Estudiantil y mobiliario donde se requería contar con un colegio al contar con una numerosa demanda estudiantil.

Que, la Unidad Educativa Villa Imperial de Vichacla, tras las nuevas disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación, ha logrado adecuar su registro bajo Resolución Administrativa Departamental N° 083/2023 de 5 de abril de 192023 y el Certificando de Registro de Unidades Educativas con el nombre de "Villa Imperial de Vichacla", bajo el Código (RUE) SIE. N° 81430129 y SIE. 81430130 donde funciona en el nivel Secundario Comunitario Productivo, ubicado en el distrito de Cotagaita del Departamento de Potosí.

Que, la Unidad Educativa Villa Imperial de Vichacla, se constituye en un referente de la educación Cotagaita en el Departamento de Potosí por haber incorporado en su visión y misión institucional, valores regionales que ayudaron a destacar la disciplina y participación en todas las actividades cívico – culturales, deportivas regionales y departamentales y su consolidación de su funcionamiento en el Nivel Secundario Comunitario y Productivo de dependencia Fiscal que corresponde al Subsistema de Educación Regular.

Senadora proyectista: Gladys Valentina Alarcón Farfán.

### **POR TANTO,**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General,

### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Villa Imperial de Vichacla**, en sus cincuenta aniversarios de fundación al servicio de la sociedad en el Municipio de Cotagaita del Departamento de Potosí y por su inobjetable contribución al fomento de la educación del Nivel Secundario en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

### **Sen. Secretario:**

6. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Instituto de Investigaciones "Juan Araos Úzqueda".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

### **Sen. Secretario:**



**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, durante la realización del "V Congreso Nacional de Universidades", (Cochabamba, diciembre de 1978), se crea la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica –DICyT– (UMSS, 2018:17) como la instancia encargada de promover, coordinar e integrar la investigación en la Universidad, desde una perspectiva general y multidisciplinaria, en y con todos los Centros de Investigación dependientes de las respectivas Facultades. Esta Dirección fue creada junto a las otras dos direcciones: la de Planificación Académica (DPA) y la de Interacción Social Universitaria (DISU) para facilitar la relación entre las unidades académicas y el Vicerrectorado; proponiendo, además, planes, programas y proyectos de investigación científica y tecnológica.

Que, el Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias de la Educación (IIHCE) fue creado por el Honorable Consejo Facultativo (H.C.F) el 21 de marzo de 1984, cuyo Decano era el Lic. Alfonso Vía Reque; siendo en primera instancia denominado "Departamento de Investigaciones de la Facultad de Humanidades" de la Universidad Mayor de San Simón.

Que, el Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias de la Educación IIHCE se constituye uno de los centros de investigación social y humana más importantes del país, donde se llevan a cabo investigaciones en equipos multidisciplinarios y desde diferentes paradigmas de investigación. Realiza investigaciones socialmente significativas y útiles para la sociedad que lo rodea, con la participación de docentes y estudiantes del pregrado de las carreras que conforman la facultad, de manera tal que las asignaturas se vuelven socialmente pertinentes.

Senador proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.

**POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

**DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Instituto de Investigaciones Juan Araos Úzqueda**, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, por sus cuarenta años de fundación, merced a su invaluable y tesonero compromiso, con la formación de profesionales con alto grado de compromiso social, quienes aportan al desarrollo del Departamento de Cochabamba y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

7. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al representante en el motociclismo de velocidad de Bolivia Sergio Theo García Soria Galvarro.

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, Sergio Theo García Soria Galvarro, con 45 años es el máximo representante en el motociclismo de velocidad de Bolivia. Asimismo, es fundador de la Asociación de Moto Velocidad de La Paz desde abril 2019, al ser una modalidad deportiva del motociclismo disputada en circuitos de carreras, pistas o rutas pavimentadas, actualmente desarrolladas en la ciudad de La Paz con la pista más alta del mundo en el Municipio de Pucarani.

Que, Sergio Theo García Soria Galvarro, práctica del Motociclismo de Velocidad desde el año 2016, logrando clasificar a la Carrera "Gp de Las Américas en Circuito Termas de río Hondo" Argentina compartiendo pista con los mejores pilotos del continente. (1er Piloto representante de Bolivia en Motociclismo de Velocidad), también participo de la Copa Amsoil Lima Perú 2022, Speed Fest Arica Chile 2024, Gp del Pacífico Tacna Perú 2018-2021 y el GP de las Américas Argentina 2016-2017.

Que, Sergio Theo García Soria Galvarro, actualmente compite en la disciplina de motociclismo de velocidad en la Cat. 1000cc Open, con participación de pilotos de Oruro, Potosí, Cochabamba, Pando, El Alto y La Paz, en el circuito de Pucarani, La Paz Bolivia, ostentando el Record de Vuelta absoluto del circuito Pucarani con un tiempo de 1.33.89 seg medido con transponder Profesional homologado AIM Solo2.

Que, Sergio Theo García Soria Galvarro, tiene como mérito deportivo un total de 34 carreras, obteniendo 26 Victorias, 25 Podios, siendo los más significativos los obtenidos en el Año 2016 Puesto 13 en el "G.P. de Las Américas" Argentina, Circuito Mundialista Termas de Río Hondo, Cat. 1000cc, el año 2017 Puesto 3 en el "RXP" (Racing Xperience Pilots) Argentina, Circuito Mundialista Termas de Río Hondo, Cat. 1000cc Intermedios Avanzados, el año 2018 Puesto 2 en el "G.P. Internacional Arica Chile", Circuito Sergio



Santander, Cat. 1000cc Expertos, el año 2018 Puesto 5 en el "G.P. del Pacífico Tacna Perú", Circuito Tacna, Cat. 1000cc, el año 2018 Puesto 7 en el "RXP" (Racing Xperience Pilots) Argentina, Circuito Mundialista Termas de Río Hondo, Cat. 1000cc Avanzados, la Copa Amsoil Lima Perú 2022, Speed Fest Arica Chile 2024, Gp del Pacífico Tacna Perú 2018-2021 y el Gp de las Américas Argentina 2016-2017.

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.

### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Sergio Theo García Soria Galvarro**, máximo representante en el motociclismo de velocidad de Bolivia, por su larga y reconocida carrera deportiva, su desempeño deportivo, que ha logrado dejar en alto el nombre de nuestro país en distintos lugares del mundo y por su aporte invaluable al motociclismo de velocidad de Bolivia, siendo ejemplo de las nuevas generaciones de motociclismo de velocidad en nuestro país.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

8. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Cooperativa Minera "27 de Marzo" R.L.

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

## **PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

### **EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**

### **CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Artículo 55 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"El sistema Cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad, en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentara y/o regulara la organización de Cooperativas mediante Ley."*

Que, el parágrafo I del Artículo 348 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento"*.

Que, el yacimiento de plata del Cerro Rico de Potosí, descubierto en 1545, es la más antigua de América del Sur, tuvo su periodo de máxima explotación entre 1579 y 1635. A lo largo de los años, Potosí exportó al mundo inmensas cantidades de Mineral, siendo la producción y exportación de Plata en primer lugar, seguido por el Zinc y el Plomo. La principal vocación minera de Potosí, es la extracción de la plata.

Que, a raíz del Decreto Supremo N° 21060, promulgado en 1985, centenares de trabajadores mineros dependientes de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, fueron retirados y en otros casos relocalizados de sus fuentes de trabajo, con esta experiencia muchos de los ex trabajadores de COMIBOL, se organizaron para formar Cooperativas Mineras, generar sus propios recursos económicos y de esta manera poder satisfacer sus necesidades más emergentes.

Que, la Cooperativa Minera 27 de Marzo R.L., fue fundada el 27 de marzo 1988, por inquietud de un grupo de ex trabajadores mineros relocalizados de la COMIBOL, quienes lucharon hasta conseguir una fuente laboral para todos sus afiliados, ubicando una bocamina denominada "La Negra", localizado en las faldas del Cerro Rico de Potosí, zona de Pailaviri.

Que, el 27 de marzo de 1988 se inicia una labor sin remuneración alguna y luego de 2 meses se logra el objetivo que hoy constituye la bocamina principal de la "Cooperativa Minera 27 de Marzo".

Que, el 11 de julio de 1988, nace la Cooperativa Minera "27 de marzo R.L.", obteniendo en esta fecha su Personería Jurídica reconocida por Resolución de Consejo N° 03609 e inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas Bajo el N° 3323, miembro de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí, Afiliada a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN.

Que, la Cooperativa Minera "27 de Marzo" R.L., actualmente cuenta con varias bocaminas activas, como ser: Sección La Negra, Sección Esperanza, Sección Copacabana, Sección Avaroa, Sección San Agustín, Sección Nueva Vida y Sección Boca Mejora. La Sección Esperanza cuenta con más de 300 afiliados activos. , afronta a la actividad minera con muchos sacrificios y limitaciones, para lograr su ansiado progreso, requiere del apoyo no solo de sus bases, sino, también de la dirigencia sectorial y de autoridades políticas y administrativas departamentales y nacionales.

Senador proyectista: Hilarión Mamani Navarro.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades conferidas con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General.

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido Reconocimiento a la **Cooperativa Minera 27 Marzo R.L.**, en homenaje a sus treinta y seis aniversario de creación, a celebrarse el veintisiete de marzo del presente año, por su gran labor en el ámbito del Cooperativismo Minero, generando con su esfuerzo los recursos necesarios para el sostenimiento y desarrollo institucional y mejorando día a día las condiciones de vida de sus afiliados y sus familias y por constituirse en un pilar del desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

**Sen.ª Ferreira.** Gracias, Presidenta. Saludarla, mediante su persona saludar al Pleno.

Yo había solicitado tolerancia por problemáticas de vuelo con respecto a reuniones que tenía programados el día de ayer, de suma importancia, por algunos problemas que se están dando en mi región, Presidenta. Bueno, me costó bastante, mucha trancadera para poder llegar. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

**Sen.ª Presidenta:** Senador Secretario, tome nota según el Reglamento.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

9. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Colegio Técnico Humanístico "1ro de Abril".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

## PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación"*.

Que, en la época republicana, se convirtió en una de las primeras escuelas de artes y oficios denominado "Libertador Simón Bolívar", posteriormente en el año 1883 se convirtió en una de las escuelas municipales de educación básica de niños, bajo la Dirección del Prof. Pedagogo Dn. Modesto Omiste Tinajeros, al transcurrir los años y atendiendo las necesidades de formación de niños y adolescentes un 26 de enero de 1969, se dio apertura al libro de inscripciones para crear el ciclo intermedio con los alumnos del ciclo básico bajo el nombre de "1º de abril "B", en homenaje a la fundación de nuestro departamento potosino, iniciando



su funcionamiento en aquella vez en el ciclo intermedio, hoy nivel secundario, a cargo del Prof. Placido Olivares León y 20 Docentes, 2 Administrativos y 227 estudiantes distribuidos en 11 cursos.

Que, desde la gestión 2009 la Unidad Educativa funciona bajo la dirección de la Msc. Lic. Rosa Cárdenas Quintanilla a cargo de 25 personas entre profesores y profesoras, 3 administrativos y 414 estudiantes distribuidos en 12 cursos 4 sextos, 4 séptimos, 4 octavos, sin embargo, con la implementación de la nueva ley educativa "Avelino Siñani -Elizardo Pérez" ley N° 070 la Unidad Educativa desde la gestión 2010 se convierte en nivel secundario, contando a la vez con 14 profesores y profesoras, 3 administrativos y 290 estudiantes. Esta Unidad Educativa de nivel secundario y con el fin de mejorar la calidad educativa, desde la gestión 2009 viene fortaleciendo a su personal docente con cursos talleres, foros educativos y charlas referidas a la educación a través de convenios institucionales, tales como el CEBIAE (CENTRO DE ENSEÑANZA Boliviano de Investigación Acción Educativa), CIES, Cruz Roja y ahora con el PROFOCOM y el PADEM Programa de Apoyo a la Democracia Municipal.

Que, los estudiantes también tienen la oportunidad de abrirse camino en el área productiva, ya que dentro de nuestra Unidad Educativa funciona la materia de Técnico Industrial con las materias de electricidad, carpintería y metal mecánica con soldadura eléctrica, mismas que son dictadas por un profesor de la especialidad industrial y con materiales adecuados para su enseñanza. También se cuenta con una banda de música propia y muy bien equipada, quienes la conforman son los propios estudiantes, bajo la conducción del Prof. del área de música, siendo esta banda reconocida a nivel Departamental y Nacional, habiendo obtenido siempre logros significativos para la Unidad Educativa en las diferentes participaciones a las cuales asistió.

Que, en el área cultural, año tras año se realizan concursos de declamación en homenaje al poeta quechua llamado "Juan Huallparimachi" este concurso es organizado por los y las maestras del área de lenguaje con la participación a la vez de toda la comunidad educativa. Desde la gestión 2009 a través de un convenio inter institucional con el CEBIAE (Centro de Enseñanza Boliviano de Investigación Acción Educativa) se logró obtener la dotación de 20 equipos de computación completos con los cuales se dio inicio a la creación del Gabinete de Computación, introduciendo a jóvenes en esta era denominada, era de la tecnología. En la gestión 2014 gracias a las gestiones realizadas por la comunidad educativa, se logró fortalecer al gabinete con 10 computadoras que fueron dotados por el Honorable Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, computadoras que están siendo usadas continuamente por los estudiantes de la Unidad Educativa en la gestión 2014, trabajando con su proyecto de formación técnica con el CEBIAE, denominado "Formación Técnico – Humanístico – Socio productivo, para el Emprendimiento Transformador en la Unidad Educativa" y gracias a esto se viene fortaleciendo el área de Tecnología y conocimiento práctico con el equipamiento de materiales y equipos de soldadura carpintería. Finalmente, y con el ánimo de desarrollar hábitos de cuidado y limpieza de la infraestructura en los estudiantes, se conformó la Brigada Estudiantil que permitirá ayudar a los docentes y personal administrativo en el control y cuidado de la infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Unidad Educativa, mediante Resolución Administrativa Departamental N° 043/2019 de 07 de febrero de 2019, que autoriza la ampliación de Cobertura Educativa a Nivel Secundario Comunitario Productivo y se encuentra actualmente registrada según Certificación de Registro otorgado por el Ministerio de Educación, según código SIE de unidad educativa 8148001, de dependencia Fiscal.

Senadora Proyectista: Ana María Castillo Negrette.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del Estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General;

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Colegio Técnico Humanístico 1º de Abril**, por su Quincuagésimo Quinto aniversario, a celebrarse este 01 de abril del presente año, por su invaluable



contribución y esfuerzo al servicio de la educación, en beneficio de los niños y adolescentes del Municipio de Potosí y de todo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

10. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al M.Sc. Ing. Augusto Medinaceli Ortiz.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley: "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.*"

Que, el M. Sc. Ing. Augusto Medinaceli Ortiz, nació un 05 de octubre de 1954 en Tasna Rosario Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, actualmente cuenta con 69 años de edad, y el mayor tiempo de su vida ha dedicado a la docencia, siendo formador de profesionales de varias décadas en la Universidad Técnica de Oruro, alcanzando al presente 44 años de servicio a favor de la Casa Superior de Estudios nombrada precedentemente.

Que, el M. Sc. Ing. Augusto Medinaceli Ortiz, actualmente es Rector de la Universidad Técnica de Oruro, habiendo ejercido hasta el 2021 como Docente Titular de "Hidráulica Agrícola"; "Topografía II"; "Topografía I" y "Geomántica para Ingenieros Civiles" CIV 3337 de la Asignatura: PUENTES. Habiendo alcanzado la categoría más alta del escalafón docente Categoría C – Docente Emérito.

Que, el M. Sc. Ing. Augusto Medinaceli Ortiz, ha demostrado un alto compromiso con la educación universitaria, participando de forma activa en procura de mejorar la calidad de la educación, asumiendo cargos administrativos de Director de la Carrera de la Ingeniería Civil; Vicedecano de la Facultad Nacional de Ingeniería; Decano de la Facultad Nacional de Ingeniería; actualmente Rector de la Universidad Técnica



de Oruro, así como ha realizado un aporte valioso en la producción intelectual, siendo autor de varias publicaciones entre las más destacadas tenemos: "Apuntes de Topografía" (Texto Oficial en las Facultades de Ingeniería y Arquitectura); "Apuntes de Hidráulica Agrícola"; "Plan de Emergencia, dragado del cauce Rio Desaguadero cuenca baja – Convenio CEE-BOLIVIA", entre otras, que tuvieron su impacto en el desarrollo del Departamento de Oruro.

Que, el M. Sc. Ing. Augusto Medinaceli Ortiz, conforme lo esbozado tiene amplia trayectoria, como docente y profesional, en mérito a ello fue merecedor de varios reconocimientos entre los más importantes: "Declaratoria de Docente Meritorio por el Consejo Universitario UTO-2001"; Reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Resolución Municipal No. 71/2022 de noviembre de 2022 y otros, en el cumplimiento de su labor de formar nuevos profesionales para el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la entrega de este reconocimiento al M. Sc. Ing. Augusto Medinaceli Ortiz, se lo realizara el día 01 de abril del presente año, en un acto organizado por la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro, con motivo del aniversario de la Carrera de Ingeniería Civil, recordando un año más de vida institucional.

Senadora proyectista: Lindauro Rasguido Mejía.

#### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

#### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **M. Sc. Ing. Augusto Medinaceli Ortiz**, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional, por su alto compromiso con la educación universitaria y su participación activa por mejorar la calidad de la educación superior, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

#### **Sen. Secretario:**

11. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Ing. Rómulo Beltrán Quiroz.

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



**Sen. Secretario:**

## **PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**

**EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,**

### **CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley: "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.*"

Que, el Ing. Rómulo Beltrán Quiroz, natural de Acacio del Departamento de Potosí, nació un 24 de marzo de 1940, actualmente cuenta con 84 años de edad, y el mayor tiempo de su vida ha dedicado a la docencia, siendo formador de profesionales de varias décadas en la Universidad Técnica de Oruro, alcanzando al presente 37 años de servicio a favor de la Casa Superior de Estudios nombrada precedentemente.

Que, el Ing. Rómulo Beltrán Quiroz, actualmente es Catedrático Emérito de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro, de la Asignatura: PUENTES. Habiendo alcanzado la categoría más alta del escalafón docente Categoría C – Docente Emérito.

Que, el Ing. Rómulo Beltrán Quiroz ha demostrado un alto compromiso con la educación universitaria, participando de forma activa en procura de mejorar la calidad de la educación, asumiendo la presidencia de la Federación de Empresarios Privados de Oruro; Presidente de la Cámara Departamental de la Construcción regional Oruro; Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia; Docente Titular de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro., así como ha realizado un aporte valioso en la producción intelectual, siendo autor de la Publicación Productos Laminados - Barras Corrugadas para Hormigón Armado – Características NB 732-96 IBNORCA.

Que, el Ing. Rómulo Beltrán Quiroz, conforme lo esbozado tiene amplia trayectoria, como docente y profesional, en mérito a ello fue merecedor de varios reconocimientos entre los más destacados: Colaboración para la obtención de acreditación MERCOSUR, Facultad Nacional de Ingeniería; Al mérito Docente Facultad Nacional de Ingeniería; Profesional en el grado EMÉRITO y otros, en el cumplimiento de su labor de formar nuevos profesionales para el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Ing. Rómulo Beltrán Quiroz**, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional, por su alto compromiso con la educación universitaria por mejorar la calidad de esta, contribuyendo de esta manera al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.



**Sen.ª Reinaga:** Presidenta. Creo que hay un error de sintaxis, puede ser, aquí tenemos en el Orden del Día: Ing. Rómulo Beltrán Quiroz y el Ing. anterior era Augusto Medinaceli Ortiz, quizás para no cometer errores en los reconocimientos camarales, que se pueda corregir eso, por favor.

**Sen.ª Presidenta:** Gracias, Senadora. Vamos a recomendar al equipo técnico para que pueda realizar las correcciones correspondientes.

**Sen. Secretario:** Esos fueron los nombres que se dieron: Augusto Medinaceli Ortiz y ahorita estamos tratando del Sr. Rómulo Beltrán Quiroz.

**Sen.ª Presidenta:** Tiene la palabra, el Senador Dehne.

**Sen. Dehne:** Gracias, Presidenta. Solamente para fines del mismo Proyecto, aquí en el considerando dice: que la Senadora María Vania Rocha Muñoz "reconoce", pero en la segunda dice que "la danza de los tobas", creo que se ha introducido un párrafo que no está de acuerdo al Proyecto.

**Sen.ª Presidenta:** Verifique, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Presidenta, hubo un error aquí, se dio lectura al Proyecto de Declaración Camaral de Rómulo Beltrán Quiroz.

**Sen.ª Presidenta:** Ahora sí, ya está claro.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

12. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al "Splendid Club Oruro".

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

## PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado reconoce como atribución de la Cámara de Senadores: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.



Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional"*.

Que, el 2 de abril de 1959 un grupo de jóvenes entusiastas a la cabeza de Franklin Sánchez funda el Splendid Club Oruro, bajo los colores celeste y blanco y con símbolo de la Inmortal Águila Greco Romana.

Que, Sus postulados y finalidades nacen de la necesidad de dar a la juventud la oportunidad de descollar en el ámbito cultural, deportivo y social.

Que, Es una institución juvenil que tiende a la superación constante de sus ideales; Intelectuales, morales y físicos bajo el siguiente código: *"SER MESURADO EN LA CRÍTICA, LIBERAL EN EL ELOGIO; PRACTICAR LA AMISTAD COMO FIN, NO COMO MEDIO; SOSTENER QUE LA VERDADERA AMISTAD EXISTE, NO POR LA RAZÓN DEL SERVICIO PRESTADO SI NO POR EL ESPÍRITU QUE LA ANIMA Y QUE SU ACEPTACIÓN SE INSPIRA EN LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS"*.

Que, fueron décadas de infatigable actividad social, cultural y deportiva que se reflejan en la vocación de servicio a sus asociados y a la sociedad orureña en general.

Que, mediante Resolución Suprema 197185, el Gobierno de la Nación confiere la Personería Jurídica, documento por el cual se reconoce al Splendid Club Oruro, como entidad a nivel nacional.

Que, en sus 65 años el Splendid Club Oruro, ha llevado un sin fin de actividades, de las cuales es importante nombrar: en marzo de 1978, la juventud del SPLENDID CLUB, planta más de 500 árboles de pino en el sector del que en ese entonces se denominaba Rummy Campana y que hoy se constituye en el primer pulmón de la ciudad de Oruro y que con gran acierto ha sido denominado parque Ecológico Pisq'o Ujyana (Vertiente donde beben los pájaros).

Que, por otra parte, varios de nuestros socios (as), incursionaron en la política nacional llegando a ocupar carteras en ministerios, cámara de diputados, senadores, también como grandes emprendedores de empresas por demás exitosas aportando al crecimiento de Oruro y porque no decirlo de toda Bolivia.

Senadora proyectista: María Vania Rocha Muñoz.

### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 7 del Art. 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo establecido en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

### **DECLARA:**

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Splendid Club Oruro**, por sus sesenta y cinco años de aporte al bienestar social del departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.<sup>a</sup> Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

**Sen. Secretario:**

13. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje a la Ciudad de Potosí.

**Sen.ª Presidenta:** Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

**Sen. Secretario:**

### PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

#### EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

#### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 160, numeral 7, establece para la Cámara de Senadores la facultad de "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, desde los tiempos de la época precolonial la zona en la cual nació la actual ciudad de Potosí, era ocupada por comunidades que integraban el ayllu "Qara Qara", que formaba parte de la confederación "Charkas", cuya actividad principal fue la cría de ganado camélido y la explotación del mineral de plata, remitida como parte de la contribución de la población local al imperio incaico, junto a otros bienes y alimentos.

Que, desde aquellos tiempos inmemoriales, la región se destacó por su vocación minera con un total de treinta y ocho (38), zonas de explotación minera (como Porco, Talina, Tatasi y Esmoraca), conocidas por la población original, todas ellas dispersas entre los territorios actuales del centro y este del departamento de Potosí, oeste de Chuquisaca y noroeste de Tarija en Bolivia y norte de la Gobernación de Tucumán en la Argentina.

Que, los españoles luego de conocer de esas minas ingresaron a la región y que un personaje de nombre Huallpa a quienes los españoles le pusieron por "nombre cristiano" Diego, delató la existencia de plata en el mismo lugar que luego fue solicitado ante la Corona española, dando inicio legal a las labores mineras desde el 1ro. de abril de 1545.

Que, por tales acontecimientos históricos, se toma el 1ro. de abril como fecha de nacimiento de la ciudad de Potosí, a pesar de que en sentido estricto no hubo fundación ni acta que lo registre según las costumbres de la época.

Que, con el tiempo se descubrieron otras minas no menos importantes, que en conjunto fueron tomadas como el descubrimiento más grandioso de la época, otorgándose a Juan de Villarreal en 1547 el nombramiento de descubridor y por consiguiente se le reconoció como fundador de la Villa.

Que, desde la posesión de los yacimientos mineros en 1545 con una población inicial de ciento setenta españoles y tres mil indígenas, aumentó rápidamente llegando hacia 1555 a catorce mil habitantes que ocupaban un poco más de dos mil quinientas casas. En 1561, con el pago de setenta y nueve mil pesos de plata y el trámite administrativo de rigor, los pobladores lograron que el Rey otorgara el rango de Villa al enclave poblacional de ese año.



Que, el escudo que hoy ostenta la ciudad fue concedido por Cedula del Virrey Francisco de Toledo, otorgada en Arequipa el 30 de agosto de 1575.

Que, durante la guerra de la independencia, su población se enfrentó contra el dominio español y fueron sus recursos financieros usados tanto por las tropas de la independencia como por los españoles.

Que, desde las primeras décadas de la nueva República la significación minera de Potosí pervivió con la explotación de la plata, a partir de 1880 se destaca por la explotación de estaño, zinc, plomo y otros minerales.

Que, a lo largo de toda su historia la ciudad de Potosí ha generado no solo riqueza económica, sino también contribución artística, cultural y religiosa expresada en sus antiguos templos y conventos, que nos recuerdan hasta hoy el invalorable aporte de Potosí, a nuestra identidad nacional. Es imposible hablar de la historia Bolivia sin hablar de Potosí.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre.

### **POR TANTO:**

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en ejercicio de las facultades otorgadas por el Art. 164 de su Reglamento General;

### **DECLARA:**

Otorgar el justo y merecido homenaje a la **Ciudad de Potosí**, al recordarse los cuatrocientos setenta y nueve años, desde aquel 1ro. de abril de 1545, reconociendo su invaluable contribución al progreso económico de Bolivia y la construcción inequívoca de nuestra identidad nacional.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

**Sen.ª Presidenta:** En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

**Sen. Secretario:** Existe mayoría, Senadora Presidenta.

**Sen.ª Presidenta:** Queda aprobada la Declaración Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para el día de mañana.

**Sen. Secretario:** Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Octogésima Novena Sesión Ordinaria; jueves 28 de marzo; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, marzo de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

**Sen.ª Presidenta:** Gracias por la participación, senadoras y senadores. Buenos días.

Concluye la Sesión a horas: 12:47.



